

פרויקט פיננאי ביננאי

מתחם כצנלסון/ תנא

קק"ל

בת-ים

רחוב _____, בת ים
חלקה _____ בגוש 7131

עותק _/ _

הסכם מותנה בקיום תנאים מתלים

פרויקט פינוי בינוי – מתחם כצלסון/ תנין/ קק"ל, בת-ים

שתאריכו ביום ____ בחודש _____ בשנת ____

בין:

פרטי בעלי הדירה:

תת חלקה	שם מלא	מספר זהות	חתימה	תאריך חתימה	אימות

(להלן: "הבעלים").

מצד אחד:

לבין:

אאורה מחדשים את ישראל בע"מ, ח.פ. 51-283620-6
מרחוב מנחם בגין 132, תל-אביב
(להלן: "היזם")

מצד שני:

תוכן עניינים:

- סעיף 1 – מבוא ופרשנות;
- סעיף 2 – הגדרות;
- סעיף 3 – נספחי ההסכם;
- סעיף 4 – מהות העסקה - פינוי בינוי;
- סעיף 5 – תנאים מתלים;
- סעיף 6 – הצהרות והתחייבויות הבעלים;
- סעיף 7 - הצהרות והתחייבויות היזם;
- סעיף 8 - מפקח מטעם הבעלים;
- סעיף 9 – תכנון;
- סעיף 10 – מנגנון בחירת דירת הבעלים;
- סעיף 11 – ליווי בנקאי;
- סעיף 12 – הסכמת בעלי המשכנתה;
- סעיף 13 – בחירת קבלן הביצוע;

- סעיף 14 – פינוי והרשאה לביצוע העבודות ;
- סעיף 15 – שילוט ;
- סעיף 16 – דמי הובלה ;
- סעיף 17 – תשלום דמי שכירות ;
- סעיף 18 – לוח זמנים לביצוע העבודות ;
- סעיף 19 – ביצוע העבודות בפרויקט ;
- סעיף 20 – ביטוחים ;
- סעיף 21 – אחריות לנזקים ושיפוי ;
- סעיף 22 – שינויים ותוספות בדירת הבעלים החדשה ;
- סעיף 23 – מסירת הרכוש המשותף ומסירת דירת הבעלים החדשה ;
- סעיף 24 – בדק ואחריות ;
- סעיף 25 – חברת ניהול ומימון דמי ניהול ;
- סעיף 26 – רישום הזכויות על שם היזם ;
- סעיף 27 – מכירת דירת הבעלים הקיימת או החדשה ;
- סעיף 28 – מכירת דירות היזם ;
- סעיף 29 – רישום ;
- סעיף 30 – הערות אזהרה לטובת היזם וייפוי כח למחיקת הערות אזהרה ;
- סעיף 31 – הערת אזהרה לטובת הבעלים ורישום פרטיכל החלוקה ;
- סעיף 32 – ייפוי כח מטעם הבעלים ;
- סעיף 33 – ערבויות הבעלים ;
- סעיף 34 – מסים והוצאות ;
- סעיף 35 – סעדים ותרופות ;
- סעיף 36 – פתרון מחלוקות ;
- סעיף 37 – העברת זכויות היזם ;
- סעיף 38 – כללי ;
- סעיף 39 – כתובות הצדדים.

- | | |
|---|---------------|
| והבעלים רשום כבעלים או כחוכר בחכירה מהוונת או הזכאי להרשם כבעלים או כחוכר בחכירה מהוונת של הדירה הקיימת (כהגדרתה להלן), כמפורט בנסח הרישום, המצורף כנספת א' להסכם זה ; | הואיל |
| והיזם הציע לבעלים לבצע במתחם (כהגדרתו להלן) בו נמצאת הדירה הקיימת את הפרויקט (כהגדרתו להלן) והבעלים מעוניין בביצועו של הפרויקט בהתאם להוראות ותנאי הסכם זה, לרבות בכפוף לקיום התנאים המתלים במועד ; | והואיל |
| וברצון הצדדים להעלות על הכתב את פרטי ההסכמות ביניהם, חובותיהם והתחייבויותיהם ההדדיות בקשר לביצוע הפרויקט, והכל בהתאם ובכפיפות לתנאים ולהוראות הסכם זה ; | והואיל |

לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן :

1. מבוא ופרשנות

- 1.1. המבוא להסכם זה והנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו, והם ייקראו ויתפרשו כחלק בלתי נפרד מיתר תנאי ההסכם וישמשו כחלק מתנאיו.
- 1.2. כותרות הסעיפים בהסכם ובנספחים לו, הוכנסו לשם הנוחות בלבד ואין להשתמש בהם לשם פרשנות ההסכם.
- 1.3. בהסכם זה האמור בלשון יחיד ביחס לבעלים - אף בלשון רבים במשמע, הכל לפי הדבק הדברים והקשרם.
- 1.4. מובהר כי למען הסר ספק כל תיקון להוראות דין ו/או כל תיקון חוק יהיה מועד תחולתו ממועד כניסתו של הסכם זה לתוקף בהתאם לקיום התנאים המתלים הקבועים בהסכם זה. אלא אם הוראות החוק תוקנו לאחר מכן וקבעו תחולה רטרואקטיבית למועד שטרם קיום התנאים המתלים. כמו כן, ובכפוף לעקרון הני"ל, מובהר כי, על אף כל דבר

נוגד בהסכם זה, אין בהוראות הסכם זה כדי להתנות על זכויות הבעלים על פי כל דין שלא ניתן להתנות עליו על פי החוק.

1.5. במקרה של סתירה בין הוראות הסכם זה לבין נספחיו, יגברו ההוראות המטיבות עם הבעלים.

2. הגדרות

בהסכם זה תהא למונחים המפורטים להלן המשמעות המופיעה לצידם אלא אם כן משמעות אחרת מתחייבת מהקשר הדברים:

"הבעלים", "המקרקעין", "המגרש", "הבניין", "הבניין הקיים", ו - "היזם" - כהגדרתם במבוא להסכם זה;

"המתחם" מתחם המקרקעין הכולל את חלקות 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 37, 38, 40 ו - 47, בגוש 7131, והנמצאים ברחובות כצנלסון 21, 23, 25 ו - 27, קק"ל 4, 6 ו - 8, תנין 1, 2, 2א', 2ב', 3 ו - 5 בבת ים;

"הבניינים הקיימים" 13 הבניינים הבנויים במועד חתימת הסכם זה במתחם הכוללים את הדירות הקיימות ואת יחידות המסחר, כהגדרתן לעיל;

"הדירות הקיימות" דירות המגורים בבניינים הקיימים;

"הדירה הקיימת" שטח הדירה הקיימת המצויין בתוצאות המדידה המפורטות בנספח 2 להסכם זה כאשר מובהר כי במסגרת מדידה זו /נמדד שטחה של הדירה הקיימת ושטח המרפסת הקיימת בדירה (כולל מרפסת סגורה אף אם נסגרה ללא היתר). שטחי מרפסות פתוחות יובאו בחשבון על פי מקדם של 0.25. שטח מרפסת סגורה מקורה ייחשב ככזה שנסגר בבנייה שאינה ארעית (לרבות תריס) ושאינו חורג מקונטור הבניין.

"יחידות המסחר" היחידות הידועות כחלקה מס' /___ וחלקה מס' /___ במקרקעין, כאמור בנסח הרישום של המצורף **נספח א'** להסכם זה.

"בעלי יחידות המסחר"

"בעלי הדירות ברחוב תנין" בעלי הזכויות בבית המשותף ברח' התנין 1 הרשום כחלקה 28 בגוש 7131 אשר נבנה לאחר שנת ____ _ והדירות הקיימות בו כוללות מרפסת שמש;

"בעלי הזכויות" הבעלים ויתר בעלי הזכויות במתחם, לרבות בעלי יחידות המסחר ובעלי הדירות ברחוב תנין 1. מובהר כי במקרה של מספר בעלים בזכויות בדירה קיימת אחת ייחשבו כבעל זכויות אחד לצורך הגדרת בעלי הזכויות בהסכם זה;

"הנציגות" נציגות בעלי הזכויות כמפורט ב**נספח יז'** להסכם זה;

הבעלים בחתימתם על הסכם זה ממנים באופן בלתי חוזר את חברי הנציגות לצורך ביצוע כל הוראות הסכם זה, ובכלל זאת לייצגם מול היזם ו/או הרשויות בקשר עם ביצוע הסכם זה וכן לקבל החלטות שוטפות הקשורות ישירות לפרויקט ו/או הסכם זה וכן מקנים להם סמכויות מלאות לחתום בשם בעלי הזכויות על אישור התוכניות שיוגשו לוועדות התכנון ו/או לעירייה וכן על כל מסמך ו/או אישור ו/או היתר אחר אשר יידרש לצורכי ביצועו של הסכם זה ובלבד שאלו תואמים את האמור בהסכם זה וכן על הארכות המועדים הקבועים בהסכם זה ונתונים להארכה על ידי הנציגות, ליזם. מובהר כי אין בהסכמת הנציגות כאמור כדי לגרוע מהתחייבויות הבעלים שבהסכם זה, לרבות לבצע את האמור לעיל בעצמם.

מבלי לגרוע מהאמור, יחתמו הבעלים במועד חתימת הסכם זה על פי ייפוי כוח לנציגות בנוסח המצורף **נספח ה'8'** להסכם זה.

יובהר, כי לחברי הנציגות אין אחריות אישית כלפי היזם ו/או הבעלים ו/או בעלי הזכויות. עוד מובהר בזה כי אין במינוי הנציגות כדי להטיל עליה אחריות איזו שהיא, חוזית, נזיקית או אחרת לרבות בקשר עם טיב ורמת הביצוע של הפרויקט לרבות עמידת היזם ו/או מי מטעמו בלוחות הזמנים, וכי הבעלים וכל בעלי הזכויות מוותרים באופן בלתי חוזר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי חברי הנציגות בנוגע לפעילותם במסגרת הפרויקט, ובלבד שפעלו בתום לב; מובהר כי אין בתפקיד חברי הנציגות על פי הסכם זה כדי לגרוע מהתחייבויותיהם על פי הסכם זה כבעלי הזכויות.

הנציגות תהיה רשאית לפי שיקול דעתה להוסיף או לגרוע מחבריה ו/או להחליף מי מחברי הנציגות (בהחלטת רוב רגיל) ובנסיבות כאמור תימסר הודעה בכתב ליזם.

קבלת החלטות בנציגות תהיה על פי רוב רגיל. החלטות הנציגות יכול שיעשו בישיבה (לרבות באמצעות היוועדות חזותית) או בהחלטה בכתב. חברי הנציגות יזמנו לישיבה בהתראה בכתב בת 10 ימים. לצורך קבלת ההחלטות ידרש קוורום של מעל 50% מחברי הנציגות.

ככל שלמועד הישיבה הראשון לא יגיע הקוורום כאמור תתקבל ההחלטה על ידי רוב הנוכחים בישיבה שתערך 7 ימים לאחר מכן.

לא תישמע כל טענה מצד בעלי הזכויות אל הזים ו/או מי מטעמו על התנהלות ו/או עדכון ו/או קשר שמנהל הזים עם הנציגות ככל שהם תואמים הוראות הסכם זה ובכפוף אליהם.

הזים יישא במימון רכישת ביטוח לטובת הנציגות, כמפורט בסעיף 20.18 להלן.

לשכת רישום המקרקעין בחולון;

עיריית בת ים;

הוועדה המקומית לתכנון ובנייה – בת ים;

ועדה ארצית לתכנון ולבנייה של מתחמים מועדפים לדיור [כהגדרתה בחוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה), התשע"ד-2014];

כל גוף ו/או מוסד ו/או רשות ו/או ועדה מהם נדרש אישור לתוכנית המפורטת, ו/או קבלת היתרי הבניה לבניית הפרויקט, ו/או ביצוע העבודות, לרבות הוועדה המקומית, הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה במחוז תל אביב, הותמ"ל, המועצה הארצית לתכנון ובנייה, העירייה, רשות הרישוי, הרשות להתחדשות עירונית וכיוצ"ב;

רשות מקרקעי ישראל;

כהגדרתם בסעיף 12 להלן;

תכנית מפורטת לביצוע הפרויקט שתוכן על בסיס הפרוגרמה תכנונית, המצ"ב **כנספח ב'** להסכם זה, המקנה למתחם זכויות לבניית של עד 50,000 (חמישים אלף) מ"ר עיקרי למגורים לא כולל שטחי מיגון ועד 130 (מאה ושלושים) מ"ר שטחי שירות לכל יחידה חדשה (מתוכם עד 60 מ"ר שטחי שירות עיליים ועד 70 מ"ר שטחי שירות תת קרקעיים) במסגרת עד 555 (חמש מאות חמישים וחמש) דירות מגורים לפי חישוב של מכפיל 3.3 במספר 168 הדירות הקיימות אך זאת מבלי להגדיל את השטח הכולל המצויין לעיל ובנוסף תקנה למתחם זכויות לבניית שטח מסחרי (עיקרי, כולל שירות) לפי 20 מ"ר לכל יחידת דיור חדשה. דירות המגורים יתפרסו על פני 3 (שלושה) בניינים כדלקמן:

לפחות שני מגדלים בבנייה גבוהה שיהיו בני עד 42 קומות;

בניין אחד שיהיה בן עד 12 קומות;

התוכנית המפורטת לאחר אישורה, תצורף **כנספח ב'א'** להסכם זה;

על אף האמור, מוסכם כי התכנון כאמור כפוף לשינויים של עד 5% בקומות ויחידות ועד ל 5% מ"ר בשטחי הבניה ו/או הוספה או הפחתה של בניין אחד ובלבד שבכל מקרה יהיו לפחות שני מגדלים והכל במידה בכפוף לכך שמדובר באילוצים תכנוניים ודרישות הרשויות שאושרו על ידי המפקח מטעם הבעלים ולאחר שנמסר לנציגות דו"ח כלכלי מעודכן. הזים מתחייב למסור פרטים לעדכנו בעניינים הנ"ל ככל וידרש טרם השינוי. בנסיבות של הוספת קומות מלאות לבניינים החדשים, כי אז הקומות להן זכאים בעלי הזכויות יועלו בהתאמה. על אף האמור, הנציגות תהיה רשאית לאשר הגדלה נוספת של עד 5% מעבר לשיעור השינויים הנ"ל בכפוף לכך שמדובר באילוצים תכנוניים ודרישות הרשויות שאושרו על ידי המפקח מטעם הבעלים ולאחר שנמסר לנציגות דו"ח כלכלי מעודכן ונמצאה הצדקה כלכלית לתוספת והבעלים מוסרים מראש ובכתב את הסכמתם לכך ו/או תהיה רשאית להעביר את ההחלטה בדבר הגדלת שטחי הבניה להחלטת אסיפת הדיירים שתתקבל ברוב של 60% מהמשתתפים בהצבעה בהתאם למנגנון הכרעת בעלי הדירות, כהגדרתו בהסכם זה.

החלטה של של לפחות 60% מבעלי הזכויות שחתמו על הסכם זה בפרויקט שיהיו נוכחים בכנס שיערך בקשר עם השינוי או ההכרעה המבוקשים, לרבות באמצעות מינוי כח ושעליו תימסר הודעה לכל בעלי הזכויות בכתב/אמצעי אלקטרוני בת 14 ימים מראש לפחות, ובלבד שבכנס נכחו לכל הפחות 50% מתוך בעלי זכויות שחתמו על הסכמי פינוי בינוי כאמור. מובהר כי ההחלטה תילקח על ידי בעלי הזכויות החתומים על ההסכם. לא נתכנסו תוך שעה מהזמן הנקוב בהזמנה 50% מבעלי הזכויות שחתמו על הסכם, יראו את האסיפה כנדחית, ללא צורך בהזמנה נוספת, בשבוע ימים לאותה שעה ולאותו מקום, ובאסיפה נדחית זו יהיו הנוכחים רשאים לדון ולהחליט, יהיה מספרם אשר יהיה. ככל שהנציגות לא לקחה החלטה כאמור בסעיף זה יחולו ההוראות בסעיף זה לעניין קבלת החלטה על ידי בעלי הדירות כאמור.

בכפוף לאישור הנציגות, כנס כאמור יכול שיערך גם באמצעות זום או אמצעי חזותי אחר. הודעות על קיום הכנס יתבצעו בהתאם להוראות המפורטות בתקנות פינוי בינוי (עידוד מיזמי פינוי בינוי (כינוס בעלי דירות ומסמך עיקרי ההצעה), תשפ"ב-2022;

"לשכת הרישום"

"העירייה" או "הרשות המקומית"

"הוועדה המקומית" או "הוועדה"

"הותמ"ל"

"מוסדות התכנון"

"רמ"י"

"בעלי המשכנתה"

"התוכנית המפורטת"

"מנגנון הכרעת בעלי הדירות" או "מנגנון הכרעת בעלי הזכויות"

להסרת ספק, הוראות אלו יחולו רק במקום בהסכם בו נזכרת הגדרת מנגנון ההכרעה במפורש.

"זכויות הבניה"

מלוא זכויות הבניה שתאושרנה במסגרת התכנית המפורטת ו/או בגין הקלות שיתבקשו לאחר מכן ;

מובהר כי זכויות הבניה שיאושרו לאחר קבלת היתר בניה ראשון במתחם כאמור ו/או זכויות בניה שלא ינוצלו במסגרת הפרויקט ו/או התכנית המפורטת ו/או כל תכנית אחרת, לרבות זכויות בניה שלא נוצלו במסגרת הקלות כאמור לעיל (לרבות אלו שיתווספו לאחר קבלת אישור התכנית המפורטת ולרבות "זכויות הבניה הנוספות"), לא יהיו של היזם אלא יהיו חלק מהרכוש המשותף בבניין/נים החדשים/ים כהגדרתם להלן ויוצמדו **לכלל בעלי הדירות** בהתאם לחלקן היחסי של הדירות ברכוש המשותף.

"הממכר"

מלוא זכויות הבעלים בדירה / ביחידת המסחר הקיימת ו/או במקרקעין ו/או במגרש ו/או במתחם לרבות בשטחי הרכוש המשותף וכן מלוא זכויותיו בזכויות הבניה (כהגדרתן לעיל) למעט בקשר עם בעלים אשר לגביהם הממכר בעסקה יהווה מכר חלקי של זכויותיהם במקרקעין עבור קבלת שירותי בניה לבניית דירות/יחידות התמורה, וזאת על פי החלטת היזם ובלבד שלא יהיה בכך כדי להשית על הבעלים הוצאות ו/או חבויות ו/או מיסים אשר לא היו מושתים עליו אלמלא החלטת היזם כאמור. מובהר כי ככל שתאושר תכנית אחרת במתחם (מעבר לתכנית המפורטת), אשר תקנה זכויות בניה שאינן חלק מ"זכויות הבניה" כהגדרתן לעיל, אילו לא יהיו חלק מהממכר ;

"הבניינים החדשים"

הבניינים החדשים שיוקמו במתחם תחת הבניינים הקיימים, על פי התכנית המפורטת.

"העבודות"

כל עבודות הפינוי והריסת הבניינים הקיימים ; ביצוע כל המטלות והתנאים שבתוכנית המפורטת ו/או בתוכניות החלוקה ו/או שידרשו מוסדות התכנון כתנאי לביצוע הפרויקט ו/או להוצאת היתר הבניה ; (אין באמור כדי לפגוע בזכותו של היזם להתנהל מול מוסדות התכנון כדי להשיג ו/או לערור ו/או לערער ו/או בכל דרך חוקית אחרת כדי לבטל אילו מהדרישות, תוך שיתוף פעולה עם הנציגות, ובלבד שאין בכך כדי להאריך את המועדים הקבועים בהסכם זה ו/או לעכב את ביצוע התחייבויות היזם ו/או כדי לסתור את הוראות הסכם זה) בניית הבניינים החדשים ; ביצוע שינויים פנימיים בדירת הבעלים החדשה בכפוף להוראות הסכם זה ; התקנת מערכות שונות וחיבור הבניינים החדשים חיבור של קבע למערכות התשתית, לרבות למערכות החשמל, המים, הביוב, התקשורת וכיוצא"ב ; פינוי פסולת וניקיון המתחם, הבניינים החדשים ודירת הבעלים החדשה בכפוף להוראות הסכם זה ; קבלת טופס אכלוס (כהגדרתו להלן) ; מסירת הרכוש המשותף בבניינים החדשים ודירת הבעלים החדשה ; השלמת עבודות הפיתוח (כהגדרתן להלן), לרבות ביצוע פיתוח סביבתי המוטלות על היזם ו/או הבעלים על פי הוראות הסכם זה ו/או על פי התכנית השונות, היתרי הבניה ו/או דרישת הרשויות השונות ; ביצוע עבודות ותיקונים במסגרת אחריות הבדק והטיב של היזם בהתאם להוראות הסכם זה ; וכל עבודה אחרת שתידרש לצורך ביצוע והשלמת הפרויקט (כהגדרתו להלן), והכל כאמור בהסכם זה ; אין באמור כדי להוות רשימה ממצה של העבודות הנדרשות ו/או של התחייבויות היזם שבהסכם זה ;

"עבודות הפיתוח"

כל העבודות הפיתוח המוגדרות כ - "עבודות פיתוח" בנספח הטכני **(נספח ג' ונספח ג'1)** בשטחי הרכוש המשותפים של הבניינים החדשים וכן כל עבודות הפיתוח המוטלות על הבעלים ו/או היזם על פי התכנית המפורטת ו/או היתרי הבניה ; הכל על פי הנחיות העירייה לעניין הפיתוח הסביבתי ;

"הפרויקט"

כל פעולות התכנון מכל סוג שהן הנדרשות לשם קידום ואישור התכנית המפורטת במוסדות התכנון באופן סופי ופרסומה ברשומות לרבות הגשת התנגדויות, עררים, עתירות וכיוצא"ב ; כל פעולות התכנון הנדרשות לשם קידום ואישור תכנית איחוד וחלוקה למתן תוקף עבור המתחם ; קבלת כל ההסכמות הנדרשות מאת בעלי/י המשכנתאות וההערות ; קבלת כל ההסכמות הנדרשות מרמ"י, ככל שתידרשנה ; קבלת היתר לשם בניית הבניינים החדשים מהועדה המקומית לתכנון ובניה ; מתן הערבויות לבעלים וביצוע התשלומים כאמור בהסכם זה ו/או בקשר לפרויקט ו/או בקשר להסכם מכל סוג שהם ; פינוי דירות הבעלים הקיימות ומסירתן ליזם ; ביצוע העבודות והשלמתן ; רישום הפרצלציה לפי תכנית איחוד וחלוקה ; מסירת הרכוש המשותף לידי הנציגות ; מסירתה של דירת הבעלים החדשה ו/או יחידת המסחר החדשה בהתאם למפרט ולהוראות בהסכם זה במלואן, לרבות כשהיא ראויה למגורים או למסחר, לפי העניין ; התקשרות עם חברת ניהול בהסכמה ובתיאום מלא של הנציגות, ביצוע עבודות פיתוח ; רישום הבניינים החדשים כבית משותף אחד או כמספר בתים משותפים ; רישום הזכויות בדירה החדשה על שם הבעלים כשהן "נקיות וחופשיות" ; ביצוע תיקוני בדק ואחריות בהתאם להוראות הסכם זה ; וכן מילוי כל התחייבויות הצדדים בהתאם להוראות הסכם זה במלואן ובמועדן, והכל מבלי לגרוע מיתר הוראות הסכם זה ;

מובהר כי השלמת הפרויקט תסתיים רק לאחר ביצוע כל האמור לעיל בשלמות, במדויק ובמועד ;

הפעולות המפורטות לעיל יבוצעו על פי הוראות הסכם זה.

"דירת הבעלים החדשה" או "הדירה החדשה"

דירת המגורים החדשה שתיבנה במסגרת הפרויקט באחד מהבניינים החדשים על פי המפרט הטכני כהגדרתו להלן (נספח ג1') והפרוגרמה התכנונית, כהגדרתה להלן, ששטחה יהיה כשטח הדירות הקיימות כמצויין בטבלת השטחים שתצורף כנספח ב2' להסכם זה (כמפורט להלן) בתוספת שטח המרפסות הקיימות (לרבות מרפסות סגורות אף אם נסגרו ללא היתר, כאשר שטחן של מרפסות פתוחות קיימות יבוא בחשבון על פי מקדם של 0.25) ובתוספת שטח של 25 (עשרים וחמישה) מ"ר על השטח הנ"ל (דירה קיימת + מרפסות קיימות כאמור לעיל), נכון למועד כינוס בעלי הדירות כהגדרתו בסעיף א1' לחוק פינוי בינוי (כהגדרתו להלן), וכפי שימדדו בהתאם לאמור בהסכם זה.

מוסכם כי היזם מתחייב ליתן לבעלי הזכויות המפורטים בנספח ב5' אשר לדירתם הקיימת ישנן זכויות בנייה בלתי מנוצלות, וכן לבעלים אשר הוציאו היתר בנייה להוספת שטח לדירתם הקיימת אך לא בנו בפועל, תוספת שטח לדירת הבעלים החדשה (מעבר לתוספת שטח של 25 מ"ר כאמור) כך שכל מ"ר (או חלק ממנו) שלא מומש יתווסף לשטח דירת הבעלים החדשה על פי מקדם שיחושב ע"י שמאי מוסכם.

לעניין זה מובהר כי שטח הדירה הקיימת, על פי טבלת השטחים המפורטים בנספח ב2' להסכם זה וכן שטח המרפסות הקיימות הסגורות (כאמור לעיל) מתבססים על תוצאות המדידה של הדירות הקיימות הטיפוסיות באותו בניין נכון למועד המדידה שבוצעה טרם חתימת ההסכם. מוסכם כי שטחי הדירות הקיימות כמפורט בנספח ב2' יתעדכן (במידת הצורך) לאחר שתבוצע מדידה פרטנית של כל הדירות הקיימות. המדידה כאמור תתבצע על ידי מודד מוסכם, ותחל לא יאוחר ממועד חתימת 40% מבעלי הזכויות על הסכמי פינוי בינוי או עד לחלוף – 120 ימים ממועד חתימת ראשון בעלי הזכויות במתחם על ההסכם, לפי המוקדם, ותסתיים בתוך 60 ימים (למעט ביחס לדירות שבעליהן לא שיתפו פעולה עם היזם/מודד ללא הצדק סביר שאז ייקבע שטח הדירה הקיימת על פי טיפוס הדירה הדומה ביותר לדירתו הקיימת) מהמועדים הנ"ל או מי מהם. המודד יהיה מודד מוסכם, שיבחר ע"י הנציגות והיזם יחד טרם חתימת ראשון הבעלים על הסכם זה, ושכרו ישולם ע"י היזם. למודד תהיה חובת נאמנות לבעלי הדירות וכן לא יהיה לו ניגוד עניינים עם היזם (להלן: "המודד המוסכם"). הנציגות תהיה רשאית להאריך את המועדים כאמור.

היזם והמודד ישתפו פעולה עם הבעלים ומפקח הבעלים, ובכלל זאת ימסרו להם לבקשתם פרטים והסברים בכתב בקשר לביצוע המדידה ותוצאותיה.

הבעלים מתחייב לשתף פעולה ולאפשר ביקור בדירתו לצורך ביצוע המדידה בתיאום מראש. אי שיתוף פעולה מצד הבעלים כאמור, יקנה למודד זכות לתת הערכה באשר לשטח הדירה והבעלים מוותר כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.

הדירה החדשה תכלול ממ"ד בשטח שלא יפחת מהקבוע בתקן תקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים), תש"ן – 1990 (הממ"ד יהיה כלול בשטח הדירה החדשה המפורט לעיל).

בדירה החדשה יהיו שני כיווני אוויר עיקריים לפחות שאינם נגדיים ובכל מקרה לא יוקצו לבעלים דירות "כלואות". כיוון האוויר העיקרי (של הסלון) בכל דירת בעלים קיימת יישמר כך שגם בדירת הבעלים החדשה של אותו בעלים כיוון האוויר העיקרי (של הסלון) יפנה לאותו כיוון, בכפוף לאילוצי תכנון שאושרו ע"י מפקח הבעלים.

הדירה החדשה תמוקם באחת מקומות בעלי הזכויות (כהגדרתן להלן), ומיקומה באחד מהבניינים החדשים יקבע בהתאם למנגנון הקבוע להלן ;

אופן בחירת הדירה החדשה ומיקומה באחד מהבניינים החדשים וכן מיקום החניה והמחסן שיוצמדו לה, ייקבעו בהתאם למנגנון בחירת הדירה החדשה והצמודותיה, הקבוע בסעיף 10 להלן, כאשר מובהר שבעלי הזכויות יהיו רשאים לבחור חניות ומחסנים קודם לבחירת החניות והמחסנים על ידי היזם לדירותיו, למעט עד 5% מהחניות והמחסנים שיהיו בפרויקט עבור דירותיו המיוחדות של היזם – שאלו יבחרו על ידי היזם קודם לבחירת בעלי הזכויות.

בנוסף, לדירת הבעלים החדשה יוצמדו :

א. מרפסת שמש בשטח של 12 (שנים עשר) מ"ר.

ב. מקום חניה אחד (או יותר ככל שיקבע כך על פי תקן החניה המחייב ו/או כל הוראת דין מחייבת אחרת בהתאם לגודל דירת התמורה בשתי קומות המרתף הגבוהות בבניין החדש בו תמוקם הדירה החדשה.

מוסכם כי חניית הבעלים לא תהיה חניה עוקבת כפולה ולא תהיה במכפיל חניה או על גבי מתקנים אוטומטיים או מכאניים ; ככל והבעלים זכאי לחניית נכים על פי הדין, תינתן עדיפות לזכאיים לכך מקרב בעלי הזכויות וכן החנייה לה זכאי אותו בעלים תהיה חניית נכים ומיקומה יהיה, ככל הניתן בסמוך למעלית ואלו לא יכללו במסגרת פול החניות שיוצמדו לבחירת בעלי הזכויות ע"פ הסכם זה. כמו כן, ככל שיקבע על פי התקן ו/או התקנות יוקצו חניות אורחים בבניינים החדשים ואלו לא יכללו במסגרת החניות לבעלי הזכויות.

מוסכם כי בעלי זכויות שליחידתם הקיימת חניה צמודה וליחידתם החדשה יוצמד רק מקום חניה אחד יהיו זכאים לפיצוי כספי בשווי שוק של חניה חדשה לפי הערכת השמאי הבעלים. הפיצוי ישולם סמוך לפני מועד הפינוי בשיק בנקאי שיופקד בנאמנות בידי ב"כ הבעלים ויועבר לבעלים יחד עם הערבות להבטחת התחייבויות היזם (כהגדרתה בהסכם זה) עם קבלת אישור המפקח על פינוי היחידה בפועל. בעלי הזכויות הזכאים לפיצוי כאמור יהיו רשאים להשתמש בפיצוי או חלקו לצורך שדרוג היחידות בהתאם להוראות ההסכם. הבעלים יודיעו ליזם בכתב כיצד בכוונתם לממש את הפיצוי בתוך 21 ימים מקבלת הודעה בכתב מאת היזם אודות זכאותם לקבלת הפיצוי הנ"ל. כל מס שיחול בגין הפיצוי, ככל שיחול, יחול על היזם.

ג. מחסן באחת מקומות המרתף של הבניין החדש בו תמוקם הדירה החדשה, בשטח של 5 (חמישה) מ"ר למעט בעלי הזכויות שיש להם זכויות בלעדיות כדין במחסן יהיו זכאים למחסנים בגודל המחסן הקיים ובתוספת שטח של 25% משטח המחסן הקיים. לעניין זה מובהר כי זכות בחירת המחסנים תינתן תחילה לבעלי הזכויות הנ"ל ולאחר מכן ליתר בעלי הזכויות במתחם, כאשר מובהר כי רק לאחר בחירה של המחסן על ידי בעלי הזכויות במתחם יוכל היזם לבחור מחסן לדירותיו למעט עד 5% מהמחסנים שיהיו בפרויקט עבור דירותיו המיוחדות של היזם – שאלו יבחרו על ידי היזם קודם לבחירת בעלי הזכויות.

מוסכם כי ככל ועקב אילוצי תכנון שיאושרו על ידי המפקח מטעם הבעלים ו/או ככל שרשויות התכנון לא יאפשרו לבנות מחסנים בפרויקט או שיאפשרו לבנות מחסנים בשטח הקטן במעל 10% מהשטח לו התחייב היזם בהסכם זה, כי אז ישולם פיצוי שווה ערך לפי מחיר שוק שיקבע על ידי שמאי בעלי הזכויות באמצעות תוספת שטח לדירתו החדשה של בעל הזכויות(ככל שהדבר יתאפשר) ו/או חלופה שוות ערך כספי שאותה יציע היזם לרבות בדרך של שדרוג המפרט ו/או קומה ו/או על פי חבילת שדרוג שיציע היזם, הכול לפי בחירת הבעלים כאשר כל מס שיחול בגין חלופה זו, ככל שיחול, יחול על היזם.

ד. חלקים ברכוש המשותף, לרבות בזכויות הבניה שלא נוצלו כאמור "בהגדרת זכויות הבניה" לעיל ו/או זכויות בניה שנוספו לאחר מכן, כאמור "בהגדרת זכויות הבניה" ו/או "הממכר" וזאת בהתאם לחלקה היחסי של דירת הבעלים החדשה בבניין החדש שיקבע בהתאם לשטחה ביחס לכלל השטחים בבניין החדש ;

מובהר כי כל השטחים על פי הסכם זה, לרבות שטחי הדירה הקיימת, שטחי הדירה החדשה, מרפסת השמש, החניה והמחסן, יחושבו בהתאם לשיטת החישוב (לרבות הסטיות המותרות) הקבועה בצו המכר דירות (טופס של מפרט) (תיקון) תשע"ה – 2015 (להלן: "צו המכר דירות");

אין באמור בהגדרה "דירת הבעלים החדשה" כאמור לעיל כדי לגרוע מהוראות סעיפים 7.12, ו/או 28.8 באשר לזכאות בעלי הדירות לקבל דירה משונמכת ו/או קטנה ו/או מזכאותם לשדרג את הדירה באמצעות שינויים ו/או תוספות ו/או לשדרג את הדירה לדירה אחרת כאמור בסעיף 28.8 ו/או מזכאותם לרכוש חניה ו/או מחסן נוספים בהתאם לקבוע בהסכם זה ו/או לזכויות קשישים ;

למען הסר ספק, המונח "דירת הבעלים החדשה" או "הדירה החדשה" בהסכם זה, כולל את כל המפורט לעיל, לרבות הדירה החדשה, החניות, המחסן, הצמדות והחלקים ברכוש המשותף והכל בהתאם להוראות הסכם זה.

תכנית הדירה החדשה על הצמדותיה אשר תוכן על ידי היזם בהתאם להוראות חוק המכר (דירות), התכנית המפורטת והוראות הסכם זה תימסר לבעלים לאחר השלמתה ואישורה כדין ותצורף להסכם זה כנספח ג'.

התמורה כפי שתקבע בין בעלי היחידות ברחוב התנין לבין היזם או חלק מהם בהתבסס על קביעת שמאי מוסכם.

"התמורה לבעלי הדירות ברחוב התנין"

להסרת ספק, לא יהיה בתמורה כאמור כדי להוות הטבה ו/או תמורה נוספת בהתאם לקבוע בסעיפים 7.18 ו- 7.19 להלן והבעלים בחתימתם על הסכם זה נותנים הסכמתם לכך ;

התמורה כפי שתקבע בין בעלי יחידות המסחר לבין היזם בהתבסס על קביעת שמאי מוסכם לרבות לעניין דמי השכירות ו/או תשלום עבור פרסום, שיווק ו/או מוניטין.

"התמורה לבעלי יחידות המסחר"

כמו כן, בנוסף לדמי השכירות כאמור לעיל, ישולם תשלום חד פעמי לבעלי יחידות המסחר לצורך פרסום העסק במקום החדש. **להסרת ספק, לא יהיה בתמורה כאמור כדי להוות הטבה ו/או תמורה נוספת בהתאם לקבוע בסעיפים 7.18 ו- 7.19 להלן והבעלים בחתימתם על הסכם זה נותנים הסכמתם לכך.**

כל דירות המגורים החדשות שיבנו עבור בעלי הזכויות במסגרת הפרויקט;

**"דירות בעלי הזכויות החדשות" או
"דירות הבעלים החדשות"**

"נקיות וחופשיות"

זכויות הבעלים בדירת החדשה כשהיא נקייה וחופשית מכל חוב, שעבוד, עיקול, חוב ו/או משכנתא ו/או משכון ו/או הערות ו/או זכויות צד ג' כלשהן (למעט כאלה שמקורן ו/או שעילתן בבעלים), ומבלי לגרוע מכלליות האמור ללא כל חוב ו/או עיקול ו/או שעבוד ו/או זכות צד ג' הקשורים לזם עצמו ו/או הערות אזהרה לטובת רוכשי דירות הזם בבניינים החדשים ו/או בגין הבטחת השקעותיהם של רוכשי הדירות ו/או בגין משכנתאות להבטחת הלוואות לרוכשי הדירות ו/או הערות כתוצאה מהסכם זה ו/או תכנון ובניית הפרויקט, למעט הערות הקשורות במעשה ו/או מחדל של הבעלים ו/או הערות תכנוניות ובכפוף להוראות הסכם זה.

"קומות בעלי הזכויות"

הקומות בהן ימוקמו דירות בעלי הזכויות החדשות בבניינים החדשים יהיו בשליש האמצעי של הבניין החדש ובכל מקרה מיקום הדירה החדשה יהיה לכל הפחות גבוה ב- 3 קומות מעל קומת הדירה הנוכחית).

ככל שבמסגרת הקומות הנ"ל לא תהיינה מספיק דירות אשר יעמדו בתנאים ובקריטריונים הקבועים בהסכם זה לגבי הדירות להם זכאים בעלי הזכויות החדשות, יורחב טווח הקומות הנ"ל (לקומות גבוהות יותר) עד להשלמת הקצאת כלל דירות בעלי הזכויות החדשות לכלל בעלי הזכויות. ואולם, בעלי הזכויות אשר יהיו מעוניינים כי דירתם החדשה תמוקם בקומה נמוכה יותר, יוכלו לעשות כן, ולבחור את דירתם החדשה בקומות הנמוכות בבניין החדש בכפוף לתכנון של הדירות בקומות הנמוכות אשר יועמדו ע"י הזם, במקרה זה תינתן עדיפות לבעלי הזכויות שדירותיהם ממוקמות בקומות הנמוכות בבניין הקיים (כאשר סדר הבחירה של הדירה הנמוכה בבניינים החדשים יהיה בהתאם למיקומם בבניין הקיים, מהקומה הנמוכה ביותר (קרקע) לקומה הגבוהה).

הזם מתחייב כי בכל קומה בקומות בעלי הזכויות תהיינה לפחות שתי דירות לבחירת בעלי הזכויות אשר יהיו מתאימות לדירות הבעלים החדשות וסך כולל של דירות חדשות לבחירת הבעלים שלא יפחת מ- 120% ממספר הדירות הקיימות, כאשר דירות אלו אשר ייבנו במסגרת הבניינים החדשים יעמדו בתנאים ובקריטריונים הקבועים בהסכם זה לגבי הדירות להם זכאים בעלי הזכויות.

"טבלת הניקוד"

טבלה שמאית שתוכן על ידי שמאי בעלי הזכויות (כהגדרתו להלן) במסגרתה ידרג את דירות בעלי הזכויות הקיימות על פי ערכן השמאי ועל פי התמורה להם זכאים בעלי הדירות הנ"ל במסגרת הסכם זה, ובין היתר על פי, שטחן, הקומה בהן הן ממוקמות, כיווני אויר (מיקום ומספר), שיפוף משמעותי שנעשה בדירה ו/או כל פרמטר אחר רלבנטי כפי שיקבע על ידי שמאי בעלי הזכויות. על פי טבלה זו ייקבע סדר בחירת הדירות החדשות על ידי כל בעלי הזכויות ובהתאם ועל פי הוראות סעיף 10 להלן;

**"הדירות המיוחדות של הזם" או
"דירותיו המיוחדות"**

כל דירות המיני-פנטהאוז ו/או הפנטהאוז ו/או הדופלקס שימוקמו בקומות אחרונות בבניינים החדשים ו/או דירות הגן שיהיו בפרויקט, ככל שיהיו, שמספרן בכל בניין וכן מספרם הכולל יחד לא יעלה על 10% (עשרה אחוזים) מכלל היחידות למגורים בפרויקט; מוסכם בין הצדדים כי בכל מקום בהסכם שבו נזכרות "הדירות המיוחדות" באופן שמשפיע על זכויות הבעלים, ובכלל זאת בקשר עם הקצאה ו/או בחירת חניות ו/או מחסנים, יעמוד שיעור הדירות המיוחדות על 5%.

"שטחי המסחר" או "קומת המסחר"

שטחי המסחר בהתאם למפורט בהגדרת "התוכנית המפורטת" כאמור לעיל. השימושים המותרים בשטחי המסחר יהיו כמפורט בסעיף 29.3.11 להלן;

מובהר כי, ככל הניתן, ובהתאם לאישור הנציגות בהתייעצות עם המפקח, הכניסות ודרכי הגישה לשטחי המסחר תהינה באופן נפרד לחלוטין מהכניסות ודרכי הגישה לחלק בבנייני המגורים דרכו קיימת גישה ומעבר לדירות המגורים בפרויקט. מובהר כי הנציגות ומפקח הבעלים יהיו מעורבים ושותפים להגדרת ההגבלות והשימושים שיחולו בגין שטחי המסחר בתקנון הבית המשותף, לרבות ההוראות הספציפיות שיקבעו בנוגע לכך והכול יחד עם הזם;

מוסכם כי הנציגות תהיה רשאית לסטות מהעקרונות הנ"ל.

כל הזכויות בשטחי המסחר, למעט כאלו שייכללו במסגרת התמורה לבעלי יחידות המסחר (ככל שייכללו), תהיינה שייכות לזם, והוא יהיה רשאי להשכיר ו/או למכור אותן לרוכשים מטעמו בכפוף להוראות הסכם זה (לרבות הוראות סעיפים 25 ו- 33.7 להלן לעניין הבטחת מימון דמי הניהול של הזם לבעלי הזכויות הזכאים לכך);

"דירות הזם" או "יחידות הזם"

כל דירות המגורים שיבנו במתחם כאמור בהסכם זה, למעט דירות בעלי הזכויות החדשות כהגדרתן לעיל, לרבות ההצמדות שתוצמדה להן שייכללו מחסנים, גינות, מרפסות, חניות וחלקים ברכוש המשותף, והכל כמפורט ובכפוף להסכם זה; הזכויות בדירות אלו תהיינה שייכות לזם והוא יהיה רשאי למכור אותן לרוכשים מטעמו בכפוף להוראות הסכם זה;

כלל גגות הבניינים החדשים יוותרו כרכוש משותף של כל בעלי הדירות בבניינים והם אינם מהווים חלק מהממכר, והיזם לא יהיה רשאי להצמידם לדירות בעלי הזכויות ו/או הדירות החדשות של רוכשי הדירות. השימוש בגג המשותף יהיה בהתאם לקבוע בתקנון הבית המשותף. השימוש בגג המשותף יעשה לצורכי תחזוקה ו/או שימוש ציבורי ו/או ותפעול של מתקנים קיימים ו/או חדשים, ובכלל זאת התקנות מערכות ליצור חשמל, אזור תפעול לקבלת משלוחים באמצעות רחפנים וכו' ולא ניתן יהיה לעשות שם פעילויות אחרות של בעלי הדירות בבניין או חלק מהם. הוראות בנושאים אלו יקבעו בתקנון הבית המשותף.

כל דירות המגורים (דירות היזם ודירות בעלי הזכויות החדשות), שיבנו בפרויקט;

"דירות הפרויקט"

המפרט הטכני הסופי שיצורף **כנספח ג'** להסכם זה (וימסר לבעלים) עד לקבלת היתר בניה לבניין בו מצויה הדירה, ואשר על פיו תיבנינה דירות הבעלים החדשות אשר יהיה תואם את הוראות הסכם זה ויהיה כפוף לאישורו של מפקח הבעלים.

"המפרט הטכני"

מבלי לגרוע מהאמור, מובהר כי המפרט הטכני יכלול את עיקרי המפרט המצורפים **כנספח ג'** להסכם זה ולא יפחת מסטנדרט המפרט, **נספח ג'**. כמו כן סטנדרט המפרט הטכני לא יפחת ברמתו מהמפרט הטכני לפיו תיבנינה דירות המגורים של היזם (במקרה של סוגי מפרטים של דירות סטנדרטיות יחול האמור ביחס למפרט הגבוה יותר), לרבות שדרוגים, הטבות ושינויים שיינתנו במסגרת מבצעי שיווק ו/או לקבוצות רוכשים, למעט דירותיו המיוחדות ו/או שדרוגים שהוזמנו בתשלום על ידי רוכשי דירות היזם, ויעודכן בהתאם ככל שרמת המפרט של דירות היזם (למעט הדירות המיוחדות של היזם ו/או שדרוגים בתשלום כאמור) עולה על סטנדרט המפרט שיצורף להסכם זה **כנספח ג'**. בדיקת התאמת המפרט, **נספח ג'**, לאמור לעיל תעשה על ידי המפקח מטעם בעלי הזכויות.

מוסכם כי בדיקה ועדכון המפרט הטכני **נספח ג'**, יעשו גם במקרה של שדרוג מפרט דירות היזם במסגרת שדרוגים, הטבות ושינויים שיינתנו במסגרת מבצעי שיווק ו/או לקבוצות רוכשים כאמור לעיל.

היזם מתחייב להודיע למפקח ולנציגות על כל שינוי בסטנדרט מפרט דירות הסטנדרטי של היזם ו/או בכל מקרה של שינוי כתוצאה ממבצעי שיווק אשר במסגרתו שודרג המפרט של דירות היזם מיד לאחר השינוי ו/או השדרוג ולהעביר למפקח ולנציגות מפרט מתוקן בהתאם לאמור לא יאוחר ממועד תחילת שיווק דירות היזם; מובהר כי עדכון המפרט הטכני, **נספח ג'**, במקרה של שינויים במפרטים של דירות היזם כאמור לעיל, יכול ויעשה אף לאחר תחילת ביצוע העבודות אך בכל מקרה עדכון המפרט יעשה לא יאוחר מחלוף 30 (שלושים) ימים מהמועד בו שונה ו/או שודרג המפרט הטכני של דירות היזם (למעט הדירות המיוחדות);

מבלי לגרוע מהאמור, היזם יעביר, לעיון, להערות ולאישור המפקח עם דרישתו (ובכל מקרה לפני כל הגשת בקשה לוועדות ולפני כל החלטה שלהן בקשר לכך ולפני תחילת השיווק) את המפרט המוצע לדירות היזם כשהוא ערוך בהתאם לצו המכר דירות, כהגדרתו לעיל, לשם בחינתו והשוואתו למפרט הטכני של דירת הבעלים החדשה. המפקח ו/או הנציגות יהיו רשאים לדרוש לעיין מעת לעת ואף לאחר תחילת השיווק, במפרט של דירות היזם כדי לבחון האם הם תואמים את המפרט של דירות הבעלים והוראות הסכם זה והיזם ימציא את המפרטים של דירות היזם עם דרישה.

הפרוגרמה התכנונית הראשונית שהוכנה על ידי האדריכל (כהגדרתו להלן) ואושרה מראש על ידי הנציגות ומפקח הבעלים, אשר העתקה מצורף **כנספח ב'** להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו; מובהר כי הפרוגרמה התכנונית תשמש ככלי מנחה לצורך הכנת התכנית המפורטת ותכניות ההגשה (כהגדרתן להלן) מבחינת היקף השטחים, הייעודים והשימושים;

"הפרוגרמה התכנונית" או "הפרוגרמה"

כל התוכניות, המסמכים, האישורים, והאסמכתאות המהווים יחדיו את תכניות הביצוע המפורטות של העבודות להקמת הפרויקט (לרבות עבודות פיתוח), אשר יוכנו על ידי היזם והאדריכל והמתכננים ויוגשו למוסדות התכנון לשם קבלת היתר בניה לביצוע כלל העבודות; מובהר כי התכנית המפורטת לא תהווה חלק מתכניות ההגשה;

"תכניות ההגשה"

היתר בניה סופי שאינו מותנה בתנאים לאחר תשלום אגרות והיטלים, שיאושר על פי כל דין לביצוע כל עבודות ההריסה, החפירה והדיפון במתחם שמכוחו ניתן להתחיל בביצוע העבודות הנ"ל;

"היתר בנייה להריסה חפירה ודיפון"

החלטת הוועדה המקומית הראשונה על מתן היתר בתנאים לביצוע עבודות בניה (לא כולל החלטות הוועדה המקומית על מתן היתר לביצוע עבודות הריסה ו/או דיפון וחפירה);

"החלטת הוועדה"

היתר בניה סופי בהתאם להחלטת הוועדה, כהגדרתה לעיל, שאינו מותנה בתנאים לאחר תשלום אגרות והיטלים, שיאושר על פי כל דין לביצוע העבודות בהתאם להוראות הסכם זה, לרבות המפרט הטכני, מכוחו ניתן להתחיל בביצוע העבודות;

"היתר הבניה הסופי"

מדד המחירים הידוע כמדד המחירים לצרכן (כולל פירות וירקות) המתפרסם על ידי הלשכה

"מדד המחירים לצרכן"

המרכזית לסטטיסטיקה ומחקר כלכלי או כל מדד רשמי שיבוא במקומו ; מדד המחירים הידוע כמדד התשומות בבניה למגורים המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומחקר כלכלי או כל מדד רשמי שיבוא במקומו ;	"מדד תשומות הבנייה"
מדד המחירים לצרכן או תשומות הבנייה הידוע ביום בו נקבע בהסכם זה כי הוא יהיה מדד הבסיס ;	"מדד הבסיס"
ההפרשים שיחולו בין המדד המחירים לצרכן או מדד תשומות הבנייה לבין מדד הבסיס בגין עליית מדד המחירים לצרכן או תשומות הבנייה לעומת מדד הבסיס. מובהר כי הפרשי ההצמדה לא יחושבו במידה ותהיה ירידה במדד המחירים לצרכן או תשומות הבנייה לעומת מדד הבסיס ;	"הפרשי הצמדה"
אחד מ-5 הבנקים המובילים בישראל או שילוב של בנק וחברת ביטוח (בעלת מוניטין שליוותה פרויקטים של פינוי בינוי שהושלמו בהיקף דומה לפרויקט זה), אשר ייבחרו על ידי היזם למתן "ליווי בנקאי" לביצוע העבודות ובניית הפרויקט, כהגדרתו בסעיף 10 להלן, ובהתאם לתנאים ולהוראות הסכם זה, לרבות מתן ערבויות לבעלים, והכל בהתאם להוראות ותנאי הסכם זה. מוסכם כי כל הערבויות שינתנו על ידי היזם במסגרת הסכם זה יינתנו על ידי הבנק בלבד. כהגדרתו בסעיף 13 להלן ;	"הבנק" או "הבנק המלווה"
הסכם זה וכל ההסכמים שנחתמו ו/או יחתמו בין היזם לבין יתרת בעלי הזכויות במתחם. מובהר כי היזם לא יהיה רשאי להתקשר עם מי מבעלי הזכויות בהסכמים השונים מנוסח הסכם זה ללא אישור של הנציגות בכתב והיזם מתחייב לכך בהתחייבות יסודית, למעט תוספות שעניינן שידורים ו/או תוספות ו/או שנמוך וכד' בכפוף ובהתאם להוראות הסכם זה. אין באמור כדי לגרוע מהוראות הסכם זה ביחס לתמורה לבעלי יחידות המסחר וביחס לתמורה לבעלי הדירות ברחוב התנין ;	"עסקאות פינוי בינוי" או "הסכמי פינוי בינוי"
בעלי הזכויות במתחם המסרבים/מתנגדים להתקשר עם היזם בהסכמי פינוי בינוי ;	"הסרבנים"
"רוב מיוחס מבין בעלי הדירות" כהגדרתו בחוק פינוי בינוי (כהגדרתו להלן), המהווה את הרוב הדרוש מקרב בעלי הזכויות במתחם להוצאתו אל הפועל של הסכם זה, הגשת תביעה נגד הסרבנים כפי שקבוע בחוק פינוי בינוי (כהגדרתו להלן) או בכל תיקון שלו ו/או בכל חוק אחר שיהיה בעניין זה ;	"הרוב המיוחס"
התנאים המתלים המפורטים בסעיף 5 להלן, שעם התקיימותם במלואם ובמועדם יכנס הסכם זה לתוקף, וככל שלא יתקיימו במלואם ובמועדם יחולו הוראות סעיפים 5.3, 5.4 ו- 5.5 להלן ;	"התנאים המתלים"
יום חתימת 60% מבעלי הזכויות במתחם על הסכמי פינוי בינוי, אשר במועד זה מתחייב היזם לחתום על ההסכמים בכפוף להעברת ההסכמים לחתימה ליזם על נספחים ;	"המועד הקובע"
המועד בו הועמדה דירת הבעלים החדשה בהתאם להוראות הסכם זה והתקיימו התנאים למסירתה ולקבלתה על ידי הבעלים כמפורט בהסכם זה ;	"מועד מסירת החזקה בדירה החדשה"
חוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969 על כל תיקוניו כפי שיהיו מעת לעת, ולרבות כל חיקוק שיבוא במקומו ו/או כל תקנה, צו ופעולת רשות מכוח החוקים האמורים ;	"חוק המקרקעין"
חוק פינוי ובינוי (עידוד מיזמי פינוי ובינוי), תשס"ו – 2006, וכל תיקון לחוק זה או חוק אחר שיבוא במקומו או ישלים אותו על כל תיקוניו כפי שיהיו מעת לעת, ולרבות כל חיקוק שיבוא במקומו ו/או כל תקנה, צו ופעולת רשות מכוח החוקים האמורים ;	"חוק פינוי בינוי"
חוק התכנון והבנייה, תשכ"ה – 1965 על כל תיקוניו כפי שיהיו מעת לעת ואשר יהיו רלוונטיים להסכם זה, ולרבות כל חיקוק שיבוא במקומו ו/או כל תקנה, צו ופעולת רשות מכוח החוקים האמורים ;	"חוק התכנון והבנייה"
חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג – 1963 על כל תיקוניו כפי שיהיו מעת לעת, ולרבות כל חיקוק שיבוא במקומו ו/או כל תקנה, צו ופעולת רשות מכוח החוקים האמורים ;	"חוק מיסוי מקרקעין"
חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), תשל"ה – 1974, על כל תיקוניו כפי שיהיו מעת לעת, ולרבות כל חיקוק שיבוא במקומו ו/או כל תקנה, צו ופעולת רשות מכוח החוקים האמורים ;	"חוק המכר הבטחת השקעות"
חוק המכר (דירות) תשל"ג – 1973, על כל תיקוניו כפי שיהיו מעת לעת, ולרבות כל חיקוק	"חוק המכר דירות"

שיבוא במקומו ו/או כל תקנה, צו ופעולת רשות מכוח החוקים האמורים ;

"חוק הרשות"

חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, התשע"ו-2016 על כל תיקוניו כפי שיהיו מעת לעת, ולרבות כל חיקוק שיבוא במקומו ו/או כל תקנה, צו ופעולת רשות מכוח החוקים האמורים ;

"טופס אכלוס" או "אישור אכלוס"

אישור הרשות המוסמכת לחיבור הבניינים החדשים או חלק מהם והדירות החדשות חיבור קבע למערכות החשמל, המים והבזק, הכולל אישור אכלוס לבניינים החדשים ("טופס 4") בהתאם לתקנה 5 לתקנות התכנון והבניה (אישורים למתן שירותי חשמל, מים וטלפון) תשמ"א – 1981 וכן על גמר העבודות, או כל אישור אחר מאת הרשויות המוסמכות המתיר את אכלוס הבניינים החדשים או חלק מהם והדירות החדשות ומהווה תנאי לכך ;

"האדריכל"

גיל שנהב ממשד כנען שנהב אדריכלים עימו התקשר היזם בהסכם למתן שירותי אדריכלות ותכנון הפרויקט כאשר במסגרת ליווי זה יעניק האדריכל, בין היתר, תכנון מפורט ושירותי פיקוח עליון לפרויקט, שיהיה בעל ניסיון במתן שירותים אלו בפרויקטים דומים לפרויקט המתואר בהסכם זה. במקרה של החלפת האדריכל הנ"ל ובחירת אדריכל חלופי - זהות האדריכל החלופי תהיה כפופה לאישור הנציגות.

השמאי שיבחר על ידי הנציגות, ובשכרו ישא היזם ;

"שמאי בעלי הזכויות" או "שמאי הבעלים"

המפקח עימו תתקשר הנציגות בשם הבעלים ויתר בעלי הזכויות בהסכם למתן מלוא שירותי הפיקוח בקשר עם תכנון הפרויקט וביצוע העבודות הנדרשים על פי הסכם זה. הסכם הפיקוח יצורף בנספח ט' להסכם זה ;

"המפקח" או "מפקח הבעלים" או "מפקח בעלי הזכויות"

יועץ מס שימונה ע"י הנציגות, לפי שיקול דעתה, לשם מתן ייעוץ בענייני מיסוי לבעלים בקשר עם הסכם זה ו/או הפרויקט ובשכרו יישא היזם.

"יועץ המס מטעם בעלי הזכויות"

יועץ ביטוח שימונה ע"י הנציגות, לפי שיקול דעתה, לשם מתן ייעוץ ביטוחי לבעלים בקשר עם הסכם זה ו/או הפרויקט ובשכרו יישא היזם.

"יועץ הביטוח מטעם בעלי הזכויות"

משרד עורכי דין אגמון עם טולצ'ינסקי מרח' יגאל אלון 98 (מגדל אלקטרה) תל אביב, 6789141 ; טל : 03-6078607, פקס : 03-6078666 ;

"ב"כ בעלי הזכויות" או "ב"כ הבעלים"

משרד עורכי הדין דורון אריאל ושות', מרחוב ז'בוטינסקי 7, רמת גן ק-45, טל : 03-6116730 ; פקס : 03-6116731 ;

"ב"כ היזם"

ב"כ בעלי הזכויות, מפקח בעלי הזכויות, שמאי בעלי הזכויות, יועץ חברתי, יועץ המס מטעם בעלי הזכויות, יועץ הביטוח מטעם בעלי הזכויות, יועץ נגישות עבור בעלי מוגבלויות וקשישים בקשר עם הדירה החדשה (ככל שיידרש בהתאם לקבוע בחוק ובתקנות), וכל יועץ אחר שימונה ע"י הנציגות למתן שירותים בפרויקט לבעלי הזכויות על פי הסכם זה ;

"נציגי בעלי הזכויות"

ב"כ בעלי הזכויות ו/או כל גורם אחר ו/או חברה לנאמנויות שזהותו תיבחר על ידי ב"כ בעלי הזכויות, הנציגות והיזם לשם מתן כל שירותי הנאמנות בפרויקט לפי הסכם זה כאשר בעלויות ובעמלות שירותי הנאמנות לחברת נאמנויות יישא היזם עד לסך של 5,000 ₪ (חמשת אלפים שקלים חדשים) בתוספת מע"מ לכל שנים עשר חודשים במהלך תקופת אחזקתן של הערבויות לפי הסכם זה ובלבד שחברת הנאמנויות שתיבחר תתחייב בכתב לפעול ולפי כתבי ההוראות לנאמן שיצורפו להסכם זה בשינויים המחוייבים. הצדדים כאמור לא יסרבו לזהות הנאמן אלא מטעמים סבירים.

"הנאמן"

3. נספחי ההסכם

הנספחים המפורטים להלן, המהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה, לרבות כל נספח אשר צורף או יצורף, בהסכמת הצדדים בכתב :

- 3.1. **נספח א' - נסחי הרישום של המתחם ;**
- 3.2. **נספח ב' - הפרוגרמה התכנונית ;**
- 3.3. **נספח ב1- - טיוטת התכנית המפורטת [תצורף בהמשך] ;**
- 3.4. **נספח ב2 - טבלת שטחים ראשונית וכן טבלת שטחים לאחר מדידה פרטנית [תצורף לאחר ביצוע המדידות כאמור בהגדרת "דירת הבעלים החדשה" או "הדירה החדשה" בסעיף 2 לעיל] ;**
- 3.5. **נספח ב5 - נספח בעלי הזכויות הזכאים להרחבה ;**
- 3.6. **נספח ג' - עיקרי המפרט הטכני - כהגדרתו לעיל ;**

- 3.7. **נספח ג'1** – המפרט הטכני שימסר לבעלים בטרם שיווק דירות היזם ואשר יהיה תואם להוראות הסכם זה, לרבות לנספח ג';
- 3.8. **נספח ג'2** – תכנית הדירה החדשה [יצורף בהמשך];
- 3.9. **נספח ד'** – נוסח הערבות להבטחת התחייבויות היזם כמפורט בסעיף 33.1 בהסכם [נוסח הערבות אשר יהיה תואם את הוראות בסעיף 33.1 להלן יצורף בעתיד עם קבלת הליווי הבנקאי];
- 3.10. **נספח ד'2** – נוסח ערבות דמי השכירות בצירוף כתב הוראות לנאמן;
- 3.11. **נספח ד'3** – נוסח ערבות המסים בצירוף כתב הוראות לנאמן;
- 3.12. **נספח ד'4** – נוסח ערבות הבדק בצירוף כתב הוראות לנאמן;
- 3.13. **נספח ד'5** – נוסח ערבות הרישום בצירוף כתב הוראות לנאמן;
- 3.14. **נספח ד'6** – נוסח ערבות למימון הליכים משפטיים בצירוף כתב הוראות לנאמן;
- 3.15. **נספח ד'7** – כתב הוראות לנאמן בקשר למסירת המחאות השכירות;
- 3.16. **נספח ד'8** – נוסח ערבות להבטחת השתתפות היזם בדמי ניהול בצירוף כתב הוראות לנאמן;
- 3.17. **נספח ה'1** – נוסח ייפוי הכח התכנוני;
- 3.18. **נספח ה'2** – נוסח ייפוי כח הבעלים;
- 3.19. **נספח ה'3** – נוסח ייפוי כח לרישום הערות אזהרה;
- 3.20. **נספח ה'4** – נוסח ייפוי כח לפנייה לבעלי המשכנתה
- 3.21. **נספח ה'5** – נוסח ייפוי כח לנקיטת הליכים;
- 3.22. **נספח ה'6** – נוסח ייפוי כח לטיפול בענייני מיסוי;
- 3.23. **נספח ה'7** – נוסח ייפוי כח לרישום;
- 3.24. **נספח ה'8** – נוסח יפוי כח לנציגות;
- 3.25. **נספח ה'9** – כתב התחייבות ליזם ויפוי כח (במקרה של העמדת בטוחה לבעל המשכנתא);
- 3.26. **נספח ו'** – בקשה לרישום הערת אזהרה;
- 3.27. **נספח ז'1** – נוסח ייפוי הכח למחיקת הערות האזהרה מטעם היזם, הכולל את פרטיכל היזם;
- 3.28. **נספח ז'2** – נוסח ייפוי הכח מטעם היזם למתן הסכמות, הכולל את פרטיכל היזם;
- 3.29. **נספח ז'3** – כתב המחאות זכויות יזם וכתב הוראות לנאמן;
- 3.30. **נספח ח'** – נוסח אישור ביטוחי היזם (נספח הביטוח) [יצורף בהמשך];
- 3.31. **נספח ח'1** – נוסח פוליסת ביטוח הנציגות [יצורף בהמשך];
- 3.32. **נספח ט'1** – פרטיכל מועצת המנהלים של היזם המאשר התקשרותו בהסכם זה;
- 3.33. **נספח ט'2** – דוח רשם החברות של היזם ושל הגורמים השולטים;
- 3.34. **נספח י'1** – נוסח עקרוני של מכתב החרגה מותנה לבעלים מהבנק המלווה אשר יהיה תואם את הוראות סעיף 11.8 בהסכם (יצורף עם חתימת הסכם הליווי הבנקאי);
- 3.35. **נספח י'2** – נוסח עקרוני של מכתב החרגה סופי לבעלים מהבנק המלווה אשר יהיה תואם את הוראות סעיף 11.8-11.14 בהסכם (יצורף עם חתימת הסכם הליווי הבנקאי);
- 3.36. **נספח יא'** – תצהיר בן זוג;
- 3.37. **נספח יב'** – שאלון מס;
- 3.38. **נספח יג'** – נספח קשישים [יצורף בהמשך];
- 3.39. **נספח יד'** – הסכם הפיקוח (יצורף עם חתימתו על ידי הנציגות, המפקח והיזם);
- 3.40. **נספח טו'** – כתב הוראות לב"כ הבעלים בעניין מסמכי הביטול של הצדדים;
- 3.41. **נספח טז'** – דוגמא לשילוט;
- 3.42. **נספח יז'** – פירוט חברי הנציגות;

מהות העסקה – פינוי בינוי

4.

4.1. הבעלים והיזם מתקשרים בזאת בעסקת "פינוי – בינוי", לפינוי המתחם הקיים ובינוי הפרויקט, לפיה עם התקיימות התנאים המתלים המפורטים להלן וקיום מלוא התחייבויות בעלי הזכויות והיזם לפי הסכם זה במלואן ובמועדן, יהרוס היזם את הבניינים הקיימים במתחם ובתוך כך גם את דירתו הקיימת של הבעלים, יבנה תחתם את הבניינים החדשים וימסור לבעלים את דירתו החדשה, יבצע את העבודות, וישלים את הפרויקט בהתאם להוראות הסכם זה, במתווה של עסקה "נטו", קרי – היזם יבצע את הפרויקט על חשבונו והוצאותיו, וכן יישא, בפרט ואלא אם צוין אחרת במפורש בסעיף 34.2 להסכם זה, בכלל המסים שחלים על הבעלים ועליו מכוח הסכם זה, וכן יבצע את הפרויקט באחריותו המלאה (ומבלי לגרוע ממילוי התחייבויות הבעלים והוראות סעיף 34.2 להלן), ובתמורה ימכור הבעלים את מלוא זכויותיו בממכר, וימסור את החזקה בממכר ליזם כאמור בהסכם זה.

4.2. מובהר כי ביצוע התכנון והבניה ויתר התחייבויות היזם שבהסכם זה תהיינה כל העת ובכל ענין שהוא בשיתוף מלא של הנציגות ו/או מי מטעמה מבלי לגרוע מיתר הוראות הסכם זה ו/או מאחריות היזם. כמו כן מובהר כי כל העלויות וההוצאות מכל סוג שהן בקשר עם זכויות הבעלים, הפרויקט, המקרקעין, המתחם ו/או הוראות הסכם זה יחולו על היזם ובלבד ובכל מקרה אלו לא יחולו על הבעלים מכל סיבה שהיא, אלא אם התשלומים נכללים בתשלומים החלים על הבעלים המפורטים בסעיף 34.2 להלן.

4.3. מוסכם על הצדדים כי ככל שרווחיות הפרויקט הצפויה עבור היזם בפרויקט, נכון למועד חלוף 6 חודשים ממועד אישור התוכנית המפורטת למתן תוקף (להלן, בהתאמה: "**הרווחיות הצפויה**" ו- "**הבדיקה הראשונה**"), תעלה על שיעור רווחיות של 18% (רווח לעלות) (להלן: "**סף הרווחיות**") לפי דוח אפס שיוכן על ידי שמאי שזהותו תוסכם על היזם והנציגות (לעיל ולהלן: "**השמאי המוסכם**") ובשיתוף שמאי בעלי הזכויות יהיו זכאים בעלי הזכויות לחלק יחסי משיעור הרווח, העולה על סף הרווחיות (להלן: "**הרווח הנוסף**") בנוסף לתמורות הניתנות להם במסגרת הפרויקט, כאשר כלל הרווח הנוסף יתחלק בין הבעלים והיזם על פי יחס הקומבינציה בין הבעלים ליזם בפרויקט, כפי שיקבע על ידי שמאי בעלי הזכויות (חלקם של הבעלים ברווח הנוסף ייקרא להלן: "**התמורה הנוספת**"). סך התמורה הנוספת יתווסף לתמורה לה זכאים בעלי הזכויות על פי הסכם זה לכל דבר ועניין, ויחולו עליה בהתאמה כל הוראות הסכם זה ביחס לתמורה לבעלים לרבות ומבלי לגרוע לעניין מסירת החזקה בדירות הבעלים החדשות, מסירת החזקה בממכר ליזם והשבת ערבויות ליזם. להסרת ספק, בכל מקרה שכתוצאה ממתן התמורה הנוספת שטח הדירה החדשה יחרוג מתקרת השווי, כהגדרתה בחוק מיסוי מקרקעין, יישא היזם במלוא המסים שיחולו, ככל שיחולו – על מי מהצדדים, לרבות מס שבח ו/או מס הכנסה ו/או מס רכישה ו/או מע"מ שירותי הבנייה, כתוצאה מכך.

חלוקת התמורה הנוספת בין בעלי הדירות לבין עצמם תבצע לפי היחס שבין שטח הדירה שלו ביחס לשטח של כל הדירות של בעלי הזכויות בפרויקט. התמורה הנוספת תינתן לבעלי הזכויות בתוספת שטח לדירת הבעלים החדשה, במידת האפשר וככל שהדבר אינו אפשרי מבחינה תכנונית ו/או באופן שידרוש הגשת בקשה מהותית ו/או עיכוב מהותי לפי קביעת מפקח הבעלים, התמורה הנוספת תינתן לבעלי הזכויות באמצעות האפשרות לשדרוג הדירה החדשה לאחר הפחתת התמורה הנוספת מסכום ההפרש של תשלום השדרוג כמפורט בסעיף 28.8 להלן או בדרך של תשלום מזומן במועד מסירת החזקה בדירת הבעלים החדשה לבעלים (כשסכום זה יהיה צמוד למדד תשומת הבניה החל מיום קביעת שמאי הבעלים בעניין הרווחיות כאמור לעיל), או לבחירת הבעלים בשווה כסף (לרבות שדרוגים במפרט), כאשר בנושא המיסוי יחול האמור בפסקה שלעיל.

מבלי לגרוע מהאמור ובנוסף לו, מוסכם כי בסיום הפרויקט (לא יאוחר מחלוף 90 (תשעים) ימים מקבלת טופס אכלוס) תערך בדיקה נוספת של רווחיות הפרויקט בהתאם להכנסות ולהוצאות בפועל (בהתאם לקביעת השמאי המוסכם, שתיערך תוך שיתוף שמאי הבעלים וכן על פי הדיווחים והדוחות שהונפקו על ידי רואה החשבון של היזם) (להלן: "**הבדיקה השנייה**"). ככל שבמועד הבדיקה הראשונה לא עלה שיעור הרווחיות על סף הרווחיות ולא שולמה התמורה הנוספת ואולם במועד הבדיקה השנייה יתברר כי רווחיות היזם בפרויקט עלתה על סף הרווחיות, תשלום התמורה הנוספת במזומן כאשר היזם יישא בכלל המיסים, ההיטלים והתשלומים שיחולו בגין קבלת תמורה נוספת זו, בין אם הם חלים על הבעלים ובין אם הם חלים עליו. ככל שבמועד הבדיקה הראשונה עלה שיעור הרווחיות על סף הרווחיות ושולמה התמורה הנוספת ואולם במועד הבדיקה השנייה עלתה הרווחיות מעבר לרווח הנוסף שנקבע בבדיקה הראשונה, במקרה כאמור ישולם ההפרש ביחס לתמורה הנוספת שכבר שולמה. הסכומים שיגיעו לבעלים כתוצאה מהבדיקה השנייה יהיו צמודים למדד תשומת הבניה החל מיום קביעת שמאי הבעלים בבדיקה השנייה ועד תשלום בפועל. מובהר כי עד לתשלום התמורה הנוספת בגין הבדיקה השנייה לא יושבו ליזם ערבויות הבדק וערבויות הרישום.

מובהר כי לא יראו בסף הרווחיות שנקבע כאמור כתנאי לביצוע הפרויקט והיזם מתחייב לבצעו גם במידה והרווחיות הצפויה בפרויקט תהיה נמוכה מסף הרווחיות. במקרה של מחלוקת בין הצדדים לעניין סעיף זה, יחול המנגנון הקבוע בסעיף 36 להלן.

4.4. עוד מוסכם, כי ככל שבגין החלטת רשויות התכנון תחול סטייה בין שטח הדירה החדשה, הקבוע **בהסכם זה**, וכן שטח המחסן לו התחייב היזם כמפורט בהסכם זה, לבין שטח הדירה החדשה כפי שיקבע **בהיתר הבנייה** שיתקבל לבניית הפרויקט, שאינה עולה על 2% (**שני אחוזים**) והסטייה חלה גם על דירות היזם (בעלות מאפיינים דומים לדירת הבעלים שבהן חלה הסטייה), לא תהווה סטייה זו הפרה של הסכם זה והדבר לא יזכה את הבעלים בפיצוי ו/או בסעד כלשהו, וזאת בתנאי כי סטייה זו תחול גם על דירות ושטחי היזם (להלן: "**הסטייה המותרת**").

כל סטייה העולה על הסטייה המותרת, דהיינו סטייה העולה על 2% (שני אחוזים) תזכה את הבעלים בקבלת פיצוי מאת היזם לפי "שווי המכר" של דירות טיפוסיות הדומות לדירת הבעלים, לפי נתוני המכירות הממוצעים במועד מסירת הדירה החדשה לאחר שהועברו לעיון של שמאי הבעלים, לכל 1 מ"ר סטייה (או חלק ממנו) (להלן: "**פיצוי הסטייה**").

פיצוי הסטייה ישולם במועד מסירת הדירה החדשה לבעלים ומהווה תנאי לקבלת החזקה לבעלים ומובהר כי הבעלים לא ידרש לשאת במסים כלשהם בגין קבלת פיצוי זה. מוסכם כי ככל והבעלים יחפץ לקבל את פיצוי הסטייה

(כולם או חלק מהם) במועד מוקדם לכך לשם ביצוע שדרוגים, יהיה רשאי הבעלים לקבל את פיצויי הסטייה שהתבקשו על ידו (כולם או חלקם) קודם לכן ובלבד שנתן לזום הודעה על כך בכתב תוך 60 ימים ממועד בו בחר את דירתו החדשה על פי הוראות הסכם זה ובלי לגרוע מזכותו לקבל את יתרת פיצויי הסטייה לו הוא זכאי. מובהר כי קבלת סך פיצויי הסטייה שיתבקש על ידי הבעלים לשם ביצוע השדרוגים כאמור יקבע בהתאם לשווי מ"ר מכר על פי דוח האפס הראשון שלאחר בחירתו. לא הודיע בתוך 60 ימים יקבל הבעלים את פיצויי הסטייה להם הוא זכאי במועד מסירת הדירה החדשה כאמור לעיל.

מוסכם, כי ככל שסטייה כאמור תעלה על 5% (חמישה אחוזים) (להלן: "הסטייה המהותית") לא תהווה סטייה זו הפרה של הסכם זה על ידי הזום – אולם יקנה הדבר לבעלים פיצוי מוגדל לבעלים שבדירותיהם חלה הסטייה המהותית כאמור, בשיעור של פי 1.5 מפיצויי הסטייה לכל מטר סטייה מעבר ל- 5% כפיצוי סופי ומוחלט או את הזכות לבטל הסכם זה - בהחלטה של רוב שלא יפחת מ- 50% מבין מבעלי הזכויות שחתמו על הסכמי פינוי בינוי (ובלבד במסגרת בעלי הזכויות המעוניינים בביטול ההסכם נכללים לפחות 50% מבעלי הזכויות שהסטייה המהותית חלה לגבי הדירות החדשות שלהם ושחתמו על הסכמי פינוי בינוי, וזאת בהודעה שתמסר לזום. בוטל ההסכם זה כאמור ויתר ההסכמי הפינוי בינוי) - כל ההוראות הסכם זה בקשר לביטול ההסכם יחולו בשינויים המחויבים;

ככל ולא הושג רוב לביטול כאמור, יהיה זכאי הבעלים (ככל ובדירתו חלה הסטייה המהותית, קרי סטייה העולה על 5%), לקבל את פיצויי הסטייה כאמור מאת הזום או לקבל את אחת מדירותיו של הזום ששטחה זהה לדירת הבעלים החדשה (בניכוי הסטייה המותרת); ככל והבעלים יבחר בדירה ששוויה גבוה יותר משוויה של דירת הבעלים (בניכוי הסטייה המותרת), ישלם הבעלים במועד קבלת הדירה החדשה, את ההפרש בין דירות אלו, כאשר ההפרש יקבע על פי הנתונים בדוח האפס של שמאי הבנק המלווה שיהיה כפוף לבחינתו ואישורו של שמאי בעלי הזכויות. במועד בחירת הדירה החדשה יעמיד הזום לבעלים הן את הדירה החדשה על פי הסכם זה (כולל הסטיות ככל ויחולו) והן לבחירתו של הבעלים דירה מדירות הזום בשטח זהה לדירה הוא זכאי ללא הסטיות ובשווי שלא יפחת מהדירה החדשה, בכפוף למלאי של הזום בפרויקט בצירוף תוספת הסכום שהוא נדרש לשלם על פי הסכם זה. הבעלים ימסור הודעה בכתב בלתי מותנית לזום בדבר בחירתו תוך 10 ימים ממועד השיבוץ. לא מסר את הודעתו כאמור יהיה זכאי הבעלים לפיצויי הסטייה ביחס לדירה שהוא זכאי לקבל על פי הסכם זה.

מובהר כי כל סטייה בשטח הדירה בפועל, העולה על הסטייה המותרת תזכה את הבעלים בפיצויי הסטייה (גם אם מקורה בהיתר וגם אם מקורה בבנייה עצמה) ולא תתאפשר סטייה מעל הסטייה המותרת ללא תשלום פיצויי הסטייה לבעלים. עוד מובהר, כי אין באמור כדי להקנות לזום את האפשרות לסטות בשטח דירת הבעלים החדשה בפועל בשעורים העולים על הקבוע בצו המכר דירות (נכון ליום חתימת הסכם זה על ידי ראשון הבעלים), בנוסף לסטייה המותרת וביחס לסטיות בדירה בפועל, מובהר כי סטיות אלו ימדדו ביחס לשטח הדירה החדשה שעל הבעלים לקבל על פי הסכם זה ללא סטייה כלל (בכפוף לסטייה המותרת). מובהר כי חישוב הסטייה יהיה בין השטח הדירה החדשה הקבוע בהסכם זה לבין שטח הדירה החדשה בפועל, בכפוף לסטייה המותרת.

4.5. הזום מתחייב כי לאחר המועד הקובע, ככל ותתקבל אצל בעלי הזכויות דרישה מאת הרשות המקומית הנוגעת להיתור של מי מהבניינים הקיימים במתחם מבנה מסוכן אזי יפעל הזום למימון הסרת הדרישה על חשבונו, לרבות בקשר לביצוע פעולות ותיקונים לצורך הסרתו. בנוסף, ככל שיתעורר צורך לביצוע תיקונים ועבודות כלשהם באיזה מן הבניינים או המגרשים שאיננו תוצר של מעשה ו/או מחדל של בעלי הזכויות, רשאית הנציגות לפנות לוועדת חריגים, כהגדרתה בהסכם זה, לצורך קבלת אישורה למימון תיקונים אלו וזאת עד לסכום שהוקצה לבעלים על ידי הזום. אין באמור כדי למנוע מהזום לשאת בעלויות מעבר לסכום זה לביצוע התיקונים והעבודות הנדרשים. מובהר כי סעיף זה יחול רק בכפוף לאמור לעיל וכן רק במידה והרוב המיוחס מבעלי הזכויות בבניין הקיים, שבגינו התקבלה דרישת הרשויות כאמור, חתמו על הסכמי פינוי בינוי עם הזום.

4.6. אין בהוראות סעיף 4 זה כדי לגרוע ו/או לצמצם ו/או למצות את התחייבויות הצדדים שבהסכם זה ו/או לגרוע ו/או לצמצם את הוראות הסכם זה, אלא להוסיף עליהן.

5. תנאים מתלים

5.1. מוסכם ומוצהר בזאת, כי תנאי בסיסי ויסודי (להלן: "התנאים המתלים") בהתקשרות הצדדים בהסכם זה ובעסקה על פיו הוא קיומם של התנאים המצטברים המפורטים להלן:

5.1.1. תנאי מתלה ראשון – תוך 12 (שנים עשר) חודשים ממועד חתימת ראשון בעלי הזכויות במתחם על הסכם פינוי בינוי, נחתמו הסכמי פינוי בינוי על ידי הרוב המיוחס (כהגדרתו לעיל);

ככל שלא נחתמו הסכמי פינוי בינוי עם הרוב המיוחס עד לתום 12 החודשים, והסיבה לאי חתימת הרוב המיוחס כאמור, אינה עקב מעשה ו/או מחדל של הזום, יוארך המועד להתקיימות תנאי מתלה זה ב- 6 (שישה) חודשים ע"י הנציגות.

הזום ייחד עם הנציגות ינקטו את מירב המאמצים כדי לגרום להחתמת כל בעלי הזכויות במתחם על הסכמי פינוי בינוי בהתאם להוראות הסכם זה.

5.1.2. תנאי מתלה שני – התכנית המפורטת אושרה למתן תוקף ופורסמה ברשומות וניתן מכוחה להגיש בקשות להוצאת היתרי בנייה לביצוע כל העבודות ולקבלם וזאת לא יאוחר מ- 24 (עשרים וארבעה) חודשים ממועד חתימת 60% מבעלי הזכויות במתחם על הסכם זה.

5.1.3. תנאי מתלה שלישי – התקבל היתר בנייה המותנה בתשלום אגרות והיטלים, בתוך 12 (שנים עשר) חודשים ממועד אישור התכנית המפורטת, וזאת מבלי לגרוע מהתחייבויות הזום המפורטות בסעיף 9.8 להלן.

ככל שתידרש ע"י מוסדות התכנון הכנת תכנית עיצוב אדריכלית ו/או פיתוח ו/או תוכנית איחוד וחלוקה כתנאי לקבלת תיק מידע לקבלת היתר בניה ו/או כתנאי לקליטת הבקשה להיתר, באופן שלא מאפשר קידום ו/או הגשת ו/או אישור תוכניות ההגשה והזום המציא לנציגות הבעלים אסמכתאות על כך ואלו

אושרו על ידי מפקח הבעלים, אזי יוארך המועד להתקיימות תנאי מתלה זה, בהתאם לתקופת הארכה שתינתן כאמור בסעיף 9.3, ככל שתינתן.

5.1.4 **תנאי מתלה רביעי** – הסכם זה נחתם על ידי כל בעלי הזכויות במתחם (100%) תוך תקופה שלא תעלה על 20 (עשרים) חודשים ממועד קבלת החלטת הוועדה כהגדרתה בסעיף 2 לעיל. לרבות בדרך של החלטה שיפוטית. ככל שיהא צורך בכך בין היתר מתחייב היזם לנקוט בהליכים משפטיים נגד הסרבנים כמפורט בסעיף 7.21 להלן (בכפוף לשיתוף פעולה מצד בעלי הזכויות), וזאת מיד עם התקיימות התנאים לכך ובכפוף לקבוע בו;

5.1.5 **תנאי מתלה חמישי** – ניתנה החלטה על הכרזה על המקרקעין כמתחם פינוי ובינוי סעיף 14(א)(2) לחוק הרשות לפינוי יחולו הוראות פרק חמישי 4 לחוק מיסוי מקרקעין וסעיף 31 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, או בהתאם לכל מסלול אחר שאינו מטיל על הבעלים חבות או אחריות כלשהי, וינתנו הפטורים על פי החוקים הנ"ל (להלן: "צו ההכרזה"), וזאת תוך 6 (שישה) חודשים ממועד החלטת הוועדה המחוזית בהתנגדויות לתכנית המפורטת. היזם מתחייב לפעול על חשבונו ובאחריותו ובשיתוף פעולה עם הנציגות ולחגיש את הבקשה לקבלת צו ההכרזה תוך 30 (שלשים) ימים לאחר המועד הקובע כאמור.

5.2 היזם מתחייב להודיע לנציגות ובי"כ בעלי הזכויות בתוך 14 יום מיום שתנאי מתלה לא התקיים באופן סופי. ככל שחלפו יותר מ- 30 יום מהמועד שבו נודע ליזם על אי התקיימות תנאי מתלה באופן סופי והוא לא הודיע על כך לנציגות ו/או לבי"כ הבעלים כי אז ייחשב היזם כמסכים לוותר על התקיימות אותו התנאי.

5.3 במידה שלא יתקיימו התנאים המתלים במלואם ובמועד (והמועד להתקיימותם לא הוארך על פי סעיף 5.4 להלן) לא יכנס הסכם זה לתוקף ובכפוף למסירת הודעה ליזם על ידי 50% מבעלי הזכויות בהתאם למנגנון הכרעת בעלי הזכויות - יפקע או יבוטל מעיקרו, מבלי שתקום לצד מן הצדדים כל זכות ו/או טענה ו/או עילת תביעה כלפי משנהו בקשר לכריתתו ו/או פקיעתו ו/או ביטולו של ההסכם ומבלי שצד מן הצדדים יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או תשלום מאת הצד השני בשל כך, בכפוף לסעיף 5.6 להלן. למען הסר ספק, מובהר כי בנסיבות כאמור, יהיה רשאים הבעלים להתקשר עם יזם ו/או צד ג' אחר לצורך תכנון וביצוע הפרויקט. במקרה כאמור יפעל היזם לביטול העסקה אצל רשויות מיסוי מקרקעין, ויביא לביטולם ולמחיקתם של כל הערות האזהרה ו/או השעבודים לטובת היזם ו/או הבנק המלווה ו/או מי מטעמם, ככל שנרשמו, יוחזרו לידי הבעלים ייפוי הכח שנמסרו על ידם על פי הסכם זה, והצדדים יחתמו על כל המסמכים הנדרשים ויבצעו כל פעולה נוספת הנדרשת לשם ביטול ההסכם, והכל בתוך 30 (שלשים) ימים ממועד פקיעת ההסכם או ביטולו. מוסכם כי מסמכי הביטול יחתמו על ידי הצדדים במועד חתימת הסכם זה ויופקדו אצל בי"כ בעלי הזכויות שיחזקם בנאמנות וייעשה בהם שימוש במידת הצורך על פי כתב ההוראות המצורף **כנספח טו'** להסכם זה.

5.4 **על-אף המועדים הקבועים לקיום התנאים המתלים ו/או כל הוראות אחרת בהסכם זה, מוסכם כי אם לא יתקיימו כל התנאים במלואם ובמועדים הקבועים לעיל בשל קיומו של אחד מההליכים המשפטיים הבאים - התנגדויות, עררים, עתירות מנהליות, תביעות סרבנים וערעורים, יידחה המועד להתקיימות התנאים הרלבנטיים בהתאם לתקופה מקבילה שבה התקיים ההליך כאמור, ובלבד שהתקופה בכללותה להתקיימות כל התנאים המתלים (לאחר כל הדחיות מכל סיבה שהיא, לרבות כאלו שאינן תלויות ביזם) לא תעלה על 60 (שישים) חודשים ממועד חתימת ראשון הבעלים במתחם על הסכם פינוי בינוי.**

לנציגות (בהחלטת רוב רגיל) שמורה הזכות להאריך את המועדים הנזכרים בסעיף 5.1 לעיל (על תתי סעיפיו) בתקופה של עד 24 (עשרים וארבעה) חודשים נוספים, או את המועד הקבוע בסעיף 5.4 לעיל בתקופה של עד 6 (שישה) חודשים, לפי שיקול דעתם הבלעדי ובכפוף לכך שבין היתר נוכחו כי היזם פעל בשקידה ראויה, בדברים שתלויים בו, לקיום התנאים. הארכת המועדים יכול ותהא במספר פרקי זמן ובלבד שלא יעלו על 24 (עשרים וארבעה) חודשים כאמור. מובהר כי הארכת מועדים מעבר לתקופה של 24 חודשים כאמור, תדרוש הסכמה של לפחות 50% מבעלי הזכויות שחתמו על הסכמי פינוי בינוי.

מוסכם כי הארכת המועדים על פי סעיף זה כפופה לאישורו המפורש ובכתב ללא סייג של היזם אלא אם במועד פניית הנציגות לצורך הארכת המועדים כאמור נחתמו הסכמי פינוי בינוי עם "הרוב הדרוש" כהגדרתו בהסכם זה (שאינו לא נדרשת הסכמת היזם). תשובת היזם להארכת כאמור תינתן תוך 30 (שלשים) ימים מפניית הנציגות, אי מתן תשובה בתוך המועד או שלא בהתאם לאמור לעיל תיחשב כתשובה שלילית ובנסיבות כאמור יראו בכך כאי התקיימות התנאים המתלים על פי הסכם זה ויחולו כל הוראות הסכם זה בקשר לביטולו או פקיעתו של הסכם זה. למעט לענין פרקי הזמן להארכת המועדים הנ"ל ו/או באשר לצורך בקבלת הסכמת היזם להארכת המועדים. לנציגות (ברוב רגיל) ניתנת הסמכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות ו/או לסטות מהתנאים המפורטים בסעיף 0) זה.

5.5 במקרה בו ההסכם פקע או בוטל בשל אי קיום התנאים המתלים במועד ו/או בשל הפרה יסודית של ההסכם ע"י היזם, ליזם לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כלפי הבעלים בין כספית ובין רעיונית בקשר להכנתם של כל התכניות וכל התוצרים התכנוניים והרישויים וכן כל העבודות שבוצעו על ידו ככל ובוצעו, יחשבו כרכושם של הבעלים והם יהיו רשאים לעשות בהם שימוש לפי שיקול דעתם, לרבות להתקשר עם צד ג' מבלי שליוס תהיה כל טענה ו/או תביעה בין כספית ובין רעיונית בקשר להכנתם ו/או השימוש בהם.

5.6 למרות האמור לעיל, מתחייב הבעלים כי ככל והסכם זה בוטל ו/או פקע שלא כתוצאה מהפרתו היסודית ע"י היזם, יושבו ליזם ההוצאות הישירות שהוצאו בפועל ועל פי אסמכתאות, מאת היזם החדש עימו יתקשרו בעלי הזכויות במתחם לשם ביצוע הפרויקט ובלבד שהיזם החדש עשה שימוש בתוצרים ובתכניות, וזאת רק לאחר חתימה של הרוב המיוחס על הסכם פינוי בינוי עם היזם החדש, למעט במקרה בו יקבע על ידי המומחה המכריע כהגדרתו בסעיף 36 להלן, כי אי התקיימות התנאים המתלים במלואם ובמועד או ביטול ההסכם מקורם בהפרה יסודית של הסכם זה על ידי היזם. במועד חתימת הסכם זה יפקיד היזם בידי הנאמן כתב המחאה לפינוי יומחו לבעלים כל זכויות היזם בפרויקט במקרה בו יבוטל או יפקע הסכם זה, למעט זכויות היזם מול הבעלים לפי הסכם זה, לרבות בקשר להיתר

הבניה ולתוכניות ולתוצרים של פרויקט זה בנוסח המצורף **בנספח ז'3'**. הצדדים מורים לנאמן למסור את כתב ההמחאה לנציגות לצורך שימוש בו בהתאם לכתב ההוראות לנאמן המצורף לכתב ההמחאה (**נספח ז'3'**).

5.7. מבלי לגרוע מיתר התחייבויותיו על פי הסכם זה, מתחייב היזם לפעול כמיטב יכולתו, בתום לב, ברציפות, בהתמדה, בשקידה ראויה ובמהירות האפשרית לצורך קיום התנאים המתלים בהקדם האפשרי (לרבות אם הדבר כרוך בהוצאות ו/או בביצוע תשלומים, בכפוף להוראות הסכם זה).

5.8. ככל שבמועד קיום אחרון התנאים המתלים, לא הסדיר מי מהבעלים את זכויותיו והדבר נדרש לצורך קבלת הליווי הבנקאי כאמור בסעיף 11 להלן, ידחו כל התחייבויות היזם על פי הסכם זה שאינן ניתנות לביצוע כתוצאה מאי ההסדרה כאמור וזאת עד למועד הרישום וזאת מבלי לגרוע מהתחייבויות הבעלים כאמור בסעיף 6.1 ו- 6.2 להלן.

5.9. היזם יהיה רשאי למסור הודעה מפורשת בכתב ללא סייג ולב"כ בעלי הזכויות על ויתור קיומו של התנאי המתלה המפורט בסעיף 5.1.5 לעיל וזאת לא יאוחר מהמועד הקבוע להתקיימותו בהסכם זה, ובמקרה כאמור יראו במתן הודעת היזם כהתקיימות התנאי הנ"ל שבגיניו נשלחה ההודעה.

5.10. **תנאי מפסיק**

5.10.1. מוסכם על הצדדים כי ככל שלא יתקבל ליווי בנקאי לפרויקט עד למועד קבלת היתר בניה ובכל מקרה לא יאוחר משליחת הודעת הפינוי, יהיה הסכם זה בטל ומבוטל וליזם לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כלפי הבעלים בין כספית ובין רעיונית בקשר להכנתם של כל התכניות וכל התוצרים התכנוניים והרישויים וכן כל העבודות שבוצעו על ידו ככל ובוצעו, יחשבו כרכושם של בעלי הזכויות והם יהיו רשאים לעשות בהם שימוש לפי שיקול דעתם, לרבות להתקשר עם צד ג' מבלי שלזם תהיה כל טענה ו/או תביעה בין כספית ובין רעיונית בקשר להכנתם ו/או השימוש בהם.

5.10.2. היזם מתחייב לפעול לקבלת ליווי בנקאי עד למועד כאמור לעיל, ואולם ככל שלא יתקבל ליווי בשל אחת הנסיבות המפורטות להלן, לא יחשב הדבר הפרת הסכם זה על ידו:

5.10.2.1. היזם עמד בכל הדרישות והתנאים המקובלים באחד מחמשת הבנקים הגדולים באותה עת;

5.10.2.2. שיעור הרווחיות כפי שנקבע בדוח האפס שהוגש לבנק לא עמד בדרישות המינימאליות של הבנק אלא אם הוצג דוח שמאי על ידי שמאי מטעם בעלי הזכויות המקובל על חמשת הבנקים הגדולים על פיו הפרויקט עומד בדרישות המינימאליות של הבנק;

5.10.2.3. אי קבלת הליווי הבנקאי לא נבעה בשל אי העמדת בטוחות ו/או ערבויות כפי שדרש הבנק;

5.10.2.4. וכן, לא בשל קשר בין העדפת הוצאתם אל הפועל של פרויקטים אחרים של היזם בבת ים על פני הוצאתו אל הפועל של הפרויקט נשוא הסכם זה, באופן שבו בסמוך לפניו או לאחר ביטול הסכם זה מחמת אי קבלת ליווי בנקאי, ייצא אל הפועל פרויקט אחר של היזם בעל רווחיות גבוהה מהפרויקט נשוא הסכם זה, בבת ים.

5.10.3. מוסכם כי לעו"ד של בעלי הזכויות או לנציגות הסמכות לסטות מהעקרונות הנ"ל.

6. **הצהרות והתחייבויות הבעלים**

הבעלים מצהיר בזאת כדלקמן, למיטב ידיעתו בלבד עבור עצמו וללא ערבות בין יחידים בעלי הזכויות הבעלים, וכן מתחייב הבעלים כדלקמן. אין בהצהרות הבעלים כדי לגרוע מהצהרות ומצגי היזם, לרבות באשר לבדיקותיו והן ניתנות בכפוף לאלו. כמו כן, כל התחייבות הבעלים המפורטות להלן, יחייבו אותו רק לאחר קיום כל התנאים המתלים:

6.1. כי הוא רשום כבעלי זכויות הבעלות הבלעדי ו/או החכירה הבלעדי ו/או הזכאי הבלעדי להירשם כבעל זכויות הבעלות ו/או החכירה החוקי והבלעדי של הדירה הקיימת בפנקס הבתים המשותפים המתנהל בלשכת הרישום, כמפורט בנסח הרישום (**נספח א'**). ככל שזכויות הבעלות / החכירה בדירה הקיימת טרם נרשמו על שמו, מתחייב הבעלים, לרשום את הזכויות על שמו בלשכת הרישום וזאת תוך 12 (שנים עשר) חודשים ממועד חתימתו או עד מועד אישור התכנית המפורטת, לפי המאוחר. מובהר כי ככל והזכויות לא נרשמו במועד כאמור יהיה היזם רשאי להאריך את המועדים לקיום התחייבויותיו על פי הסכם זה, ככל שהדבר משפיע על קיום התחייבויותיו, כלפי כלל בעלי הזכויות ואולם הדבר לא יהווה הפרה של הבעלים, אלא אם הבעלים לא פעל ועשה כל שתלוי בו לצורך הרישום.

6.2. מוסכם על הצדדים כי ככל ובמועד חתימת הבעלים על הסכם זה או לאחריו, זכויותיו של הבעלים טרם הונחו אצל רמ"י, או תקופת חכירתו מרמ"י הסתיימה או אמורה להסתיים, והכל עד למועד רישום הבית המשותף על פי הסכם זה, מתחייב הבעלים להגיש לרמ"י בקשה להוון את זכויותיו ו/או להאריך את תקופת חכירתו בדירתו הקיימת ברמ"י (ובלבד שהתקופה לסיום החכירה אינה עולה על שישה חודשים), או להעביר את הזכויות לבעלות, תוך 6 (שישה) חודשים ממועד חתימת הסכם זה, או בתוך ששת החודשים שנותרו לסיום החכירה כאמור ולשלם את דמי ההיוון או דמי הארכת החכירה ואת המס שיחול בגין היוון (ככל ויחול), תוך 6 (שישה) חודשים ממועד קבלת השובר לתשלום מרמ"י.

מוסכם כי ככל ויהיה צורך בכך יסייע היזם לבעלים במימון התשלומים הנ"ל על פי הוראות סעיף 7.12 להלן והדבר יחשב כהלוואה יזם לבעלים. מובהר כי ככל והזכויות לא נרשמו ו/או לא הונחו במועד כאמור, או במועד כאמור בסעיף 11.6 להלן, יהיה היזם רשאי להאריך את המועדים לקיום התחייבויותיו על פי הסכם זה, ככל שהדבר משפיע על קיום התחייבויותיו, כלפי כלל בעלי הזכויות ואולם הדבר לא יהווה הפרה של הבעלים, אלא אם הבעלים לא פעל ועשה כל שתלוי בו לצורך הרישום.

6.3. כי, ככל שלבעלים יש בן או בת זוג שאינם רשומים כבעלי הזכויות בדירה, יפעל בשקידה ראויה להחתים את בן הזוג

על תצהיר בן זוג המצ"ב כנספח יא' להסכם זה.

6.4

כי הוא המחזיק הבלעדי ו/או הזכאי הבלעדי להחזיק בדירתו הקיימת. ככל שדירתו מושכרת לצד ג', אזי מצהיר אותו יחיד בעלים כי השכירות הינה שכירות חופשית ובלתי מוגנת, והוא מתחייב כי החל ממועד חתימת הסכם זה לעדכן את השוכר על התקשרותו בהסכם זה ועל האפשרות לפינוי ולהריסת הדירה הקיימת. בכל מקרה של התקשרות בהסכם שכירות חדש ו/או הארכת הסכם שכירות קיים, החל ממועד התקיימות התנאי המתלה הקבוע בסעיף 5.1.2 (אישור התכנית המפורטת), לאחר קבלת הודעה מאת היזם שתינתן לאחר התקיימות התנאי המתלה הנ"ל, מתחייב הבעלים לכלול בתנאי השכירות, התחייבות מפורשת של השוכר כלפי הבעלים בנוסח הבא: "על אף האמור בכל מקום אחר בהסכם זה, מובהר כי המשכיר יהא רשאי להביא הסכם זה לסיומו בהודעה בכתב, שתימסר לשוכר תשעים (90) ימים מראש, והשוכר מתחייב לפנות את המושכר עד לא יאוחר מתום תשעים (90) הימים כאמור" (להלן: "תניית הפינוי"). תוך שידוע לבעלים שהכללת תניה זו מקימה לשוכר זכות דומה (או קצרה יותר) על פי דין. הבעלים מתחייב כי עם קבלת הודעת הפינוי מאת היזם למסור את הודעת הפינוי לשוכר, ובמידה ונודע לו או כי יש לו חשש כי השוכר עלול שלא לפנות את הדירה הקיימת עד לתום תקופת הפינוי למסור הודעה לזים בדבר החשש לעיכוב בפינוי.

בעלים שדירתו הקיימת מושכרת או מוחזקת על ידי צד ג' והשוכר או המחזיק לא יפנה את הדירה במועד הקבוע בהסכם זה, יפעל הבעלים באמצעים חוקיים על אחריותו ובהקדם לפינוי צד ג', ואף ינקוט בהליכים משפטיים על ידי היזם ובאי כוחו ועל חשבונם של היזם תוך שיתוף פעולה מלא מצד הבעלים (לרבות חתימה על תצהיר והתייצבות בבית משפט). מובהר כי ככל ולא עלה בידי הבעלים לפנות את דירתו עקב שוכר ו/או מחזיק המסרב להתפנות, ועל אף שהבעלים פעל כאמור לעיל, לא יראו בכך כהפרת הסכם זה של אותו הבעלים כלפי היזם וכי היזם לא יהיה רשאי לדרוש ממנו כל שיפוי ו/או פיצוי, בכפוף לכך כי אותו בעלים יחיד ייפה את כוחו של היזם לפעול בשמו (ועל חשבון היזם) לצורך פינוי השוכר או המחזיק ללא כל אחריות מצדו של היזם בהתייחס להליך ולתוצאותיו ובלבד שלא יוטלו על הבעלים הוצאות או תשלומים בקשר עם ההליך. ויראו בהגשת התביעה במשותף עם היזם נגד אותו שוכר ו/או מחזיק כמספקת בעניין זה.

מובהר כי בכל מקרה שדירתו הישנה של הבעלים מושכרת – היזם לא יישא בתשלום הובלת חפציו של השוכר, אלא אם מדובר בחפציו של הבעלים.

6.5

כי ככל הידוע לו, ולמעט אם מצוין במבוא ו/או בנספח א' (נסח הרישום) להסכם זה ובכפוף לזכות השוכרים, זכויות רמ"י ו/או בן זוגו או ידועו בציבור אין לאף אדם ו/או כל גוף זכות כלשהי בדירה הקיימת (ללא חלקה ברכוש המשותף), וכי, ככל הידוע לו, דירתו הקיימת נקיה מכל חוב ו/או שעבוד ו/או משכון ו/או משכנתה ו/או עיקול ו/או צו ו/או כל זכות אחרת לצד ג' רשומה או לא רשומה, למעט הערה לטובת מדינת ישראל בדבר העברה לזרים וכמפורט במבוא להסכם זה, וכי הוא מתחייב להמשיך ולשלם את התשלומים הקבועים בסעיף 34.2 להלן. וכי ככל הידוע לו לא מתנהל בעניינו שום הליך בקשר לזכויותיו בדירתו הקיימת וכי במידה ויתנהל הליך שכזה – הוא מתחייב לפעול בהתאם להוראות סעיף 12.4 להלן. מובהר כי ככל וזכויות הבעלים בדירה הקיימת ו/או במקרקעין תמומשה על ידי בעל המשכנתה (כהגדרתו בסעיף 12.1 להלן) בדרך של העברת זכויות לצד ג' לא יהיה זכאי הבעלים לדירה החדשה ו/או לתמורה אחרת על פי הסכם זה ולזים לא תהיה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הבעלים. כן מצהיר הבעלים כי ככל הידוע לו לא מתנהל בגין זכויותיו בדירה הקיימת הליך משפטי כלשהו. וזאת מבלי לגרוע מהוראות סעיפים 12.4 להלן ו/או מהמפורט במבוא להסכם זה.

6.6

כי הוא מייפה את כוחו של היזם להתקזז מול העירייה ו/או הוועדה המקומית על אגרות ו/או היטלים שנשא בהם על הקיים ובלבד שאין בכך כדי להטיל עלויות ו/או הוצאות ו/או הגבלות כלשהן על הבעלים. במקרה של ביטול הסכם זה מכל סיבה שהיא לאחר הקיזוז כאמור מתחייב היזם בהתחייבות יסודית להשיב את התשלומים שקיזוזו במועד הביטול וכתנאי לביטול, אלא עם העירייה ו/או הוועדה המקומית קיבלה את הודעת הביטול של היזם במועד כאמור וביטלה את הקיזוז.

6.7

כי הוא נותן בחתימתו על הסכם זה את הסכמתו לכך שהיזם יעשה שימוש בפטור מהיטל השבחה, ככל והדבר אפשרי בוועדה המקומית, למעט במקרה שקבלת הפטור מותנית בהוצאות ו/או בתשלומים ו/או בהגבלות כלשהן על הבעלים, לרבות במקרה שהפטור מותנה בהתחייבות המחזיק או קרובו להשתמש בדירה למגוריהם או מגורי בני משפחותיהם לכל פרק זמן שהוא. למען הסר ספק, היזם לא יהיה רשאי לעשות שימוש בפטור מארנונה בגין נכס ריק אלא בכפוף להוראות סעיף 34.1.28 להלן.

6.8

כי במהלך ביצוע העבודות (לאחר פינוי המתחם ומסירת החזקה במתחם כאמור בסעיף 14.6 להלן), היזם ו/או הקבלן הביצוע יהיו זכאים לעשות שימוש בחשמל ו/או במים במגרש, ובלבד שישאוב בכל העלויות הכרוכות בכך ויתקינו מוני מים וחשמל נפרדים למשך כל תקופת השימוש על ידם. ככל שיוגש לבעלים חשבון בגין השימוש שעשה היזם ו/או קבלן הביצוע בחשמל ו/או במים יוגש חשבון זה לזים מיד עם קבלתו על ידי הרשויות והיזם מתחייב לשלמו בהתאם לדרישת הרשויות בכל מקרה לא יאוחר מ- 14 (ארבעה עשר) ימים ממועד קבלתו ו/או עד למועד האחרון לתשלום על פי דרישת הרשויות, לפי המאוחר, כאשר כל ריבית ו/או הצמדה בגין חשבונית אלו כאמור, יחול על היזם וישולם על ידו. ערבות המיסים, הנזכרת בסעיף 33.3 להלן, תשמש כבטוחה במקרה שהיזם לא שילם את הסכומים במועדים כאמור והשימוש בערבות במקרה כאמור יהיה בהתאם להוראות סעיף הערבות הנ"ל.

6.9

כי החל ממועד חתימת הסכם זה וככל והסכם זה עומד בתוקפו ו/או לא בוטל ו/או פקע ו/או הופר באופן יסודי על ידי היזם (הפרה שאושרה על ידי ב"כ הבעלים כהפרה יסודית), הבעלים מתחייבים שלא להתקשר ו/או לנהל מו"מ כלשהו עם יזם/קבלן אחר לביצוע בניה כלשהי בבניינים הקיימים ו/או במתחם ו/או במקרקעין, ולא לבצע שינוי כלשהו בזכויותיהם בדירה ו/או במקרקעין ו/או במתחם אשר סותרים את הוראות הסכם זה ו/או התחייבויותיו על פיו. ובכלל זאת מתחייב שלא להתנגד בשום צורה שהיא, לכל בקשה ו/או השגה ו/או ערר ו/או ערעור ו/או עתירה מנהלית שיזום היזם בקשר עם הפרויקט ו/או התנגדות לתכנית המפורטת ו/או תכנית איחוד וחלוקה ו/או להיתר

הבנייה (לרבות התנגדות עצמית אלא אם אושרה על ידי הנציגות או שהפעולה התכנונית אינה בהתאם להוראות הסכם זה), שתוגש על ידי היזם בהתאם להוראות הסכם זה (לרבות לאחר קבלת אישור המפקח מטעם בעלי הזכויות) לכל מוסד תכנון ו/או רשות ו/או גוף ממשלתי ו/או מוניציפאלי ו/או ציבורי לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הגשת תכניות, הגשת בקשות לקבלת היתרי הריסה ו/או בניה, הגשת בקשות לרישום צווי בית משותף חדש, פניה למפקח על רישום המקרקעין, פנייה לקק"ל ורשות מקרקעי ישראל ו/או כל פניה לצורך קבלת אישור לעסקה נשוא הסכם זה, וכיוצ"ב, וכי, לבקשת הנציגות, ישתף פעולה עם היזם ככל שיידרש לצורך כך וככל שלא ניתן לבצע את הדברים באמצעות יפויי הכח שניתה על ידו על פי הסכם זה. כל האמור בסעיף זה כפוף לכך שלא תהיה פגיעה בזכויות הבעלים על פי הסכם זה, לרבות הטלת תשלומים ו/או הוצאות כלשהן.

6.10. כי ככל הידוע לו ובכפוף להוראות הסכם החכירה מול רמ"י ו/או הנחיות רמ"י, אין מניעה על פי כל דין ו/או הסכם שמקורה בבעלים, להתקשרותו עם היזם בהסכם זה. כמו כן, מצהיר כי לא חתם על הסכם או לא התחייב התחייבות כלשהי בין בע"פ ובין בכתב כלפי יזם ו/או צד שלישי אחר לשם הקמת וביצוע הפרויקט ו/או פרויקט אחר כלשהו בקשר עם הבניינים הקיימים ו/או המקרקעין ו/או המתחם כהגדרתם לעיל.

6.11. כי נציגות הבעלים מונתה על ידי הבעלים בהסכמה, וחבריה הוסמכו על ידם לפעול מטעמם ולשמש כנציגים וכגוף המבצע והמנהל מטעמם בכל הנוגע והקשור בביצוע הסכם זה, לרבות בכל הנוגע לניהול המגעים עם היזם ו/או עם נציגי היזם ו/או עם קבלן הביצוע (בהתאם והוראות הסכם זה) ו/או כל גורם אחר שהוא בקשר עם ביצוע הפרויקט.

6.12. כל הודעה לבעלים בהתאם להסכם זה תשלח עם העתק לב"כ בעלי הזכויות, למעט הודעת הפינוי אשר תישלח לכל אחד מהבעלים בנפרד לכתובת הדירה הקיימת (אלא אם במבוא להסכם זה רשומה כתובת אחרת ו/או במקרה שנמסרה ליזם הודעה בכתב או בדואר אלקטרוני בדבר כתובת אחרת), עם העתק לנציגות.

6.13. כי חתימתם של הבעלים על הסכם זה מהווה הסכמה לביצוע העבודות בפרויקט ולהסדרת רישום הבית המשותף החדש, בהתאם לקבוע בהסכם זה ובכפוף לתנאיו, והיא מעידה על קבלת החלטה התקפה ומחייבת על פי כל דין, ולרבות בהתאם לדרישות סעיף 71 לחוק המקרקעין.

a. כל אחד מהבעלים מצהיר לגבי עצמו כי הוא בגיר וכשיר, כהגדרת מונחים אלה בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962 (להלן: "**חוק הכשרות**"). ככל שמי מהבעלים מוגדר כקטין או כחסוי לפי חוק הכשרות, יוגשו בקשות ע"י ב"כ הבעלים לאישור ההתקשרות לבית המשפט המוסמך לצורך קבלת הסכמת הגורמים הנדרשים. ככל ובמתחם יהיה צורך להגיש בקשות עד לעשרה בעלי זכויות יטפל בכך בא כח היזם או, לבחירת הבעלים, ישא היזם בעלות שכר הטרחת עורך הדין שיידרש בגין הגשת עשר הבקשות הראשונות כאמור, שלא יעלה בכל מקרה על סך של 5,000 ₪ בצירוף מע"מ (עבור כל בעל זכויות שבגינו מוגשת בקשה כאמור), וזאת כנגד הפקת חשבונית מס ערוכה לטובת היזם ו/או בא כוחו. ככל ששכר הטרחה שיידרש ע"י עוה"ד שיבחר ע"י הבעלים יעלה על הסך הנ"ל אזי יהא רשאי היזם לטפל בבקשה בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו. כל בקשה נוספת מעבר לנ"ל, תוגש באחריות הבעלים, ובעלות ישאו הבעלים הרלוונטים. מבלי לגרוע מהאמור, היזם יהיה זכאי (אך לא חייב) לפי שיקול דעתו הבלעדי – להגדיל את המכסה הנ"ל, ולא יהיה בכך כדי להוות תמורה עודפת ומבלי שתועלה כנגדו כל טענה מצד בעלי הזכויות.

6.14. הבעלים מצהיר, כי הדירה הקיימת אינה מהווה מלאי עסקי עבורו, אלא אם הצהיר זאת במסגרת שאלון המס המצורף **בנספח יב'** להסכם זה.

6.15. כי ידוע לו שלצורך ביצוע העבודות יידרש היזם לקבל מימון מהבנק המלווה, ולצורך כך הוא מתחייב לשעבד ו/או למשכן בשעבוד ראשון בדרגה לטובת הבנק המלווה את זכויותיו בדירה הקיימת ו/או במקרקעין ו/או במתחם ולחתום על כל המסמכים שידרשו על ידי הבנק המלווה לשם כך בכפוף ובהתאם למפורט בהוראות בסעיף 11 להלן.

6.16. יובהר במפורש ועל אף האמור בכל מקום בהסכם זה (לרבות במבוא ו/או בכותרת לו) ובכל מקום ממנו ניתן לפרש באופן נוגד, כי התחייבויות הבעלים על פי הסכם זה, תחול על הבעלים בלבד, **ללא ערבות הדדית ליתר בעלי הזכויות במתחם**, וכי הבעלים, יהיה אחראי באופן בלעדי **להתחייבויותיו שלו בלבד**, לרבות לפי סעיף 6 זה על תתי סעיפיו, ואולם, ככל שמי מבעלי הזכויות יפר את התחייבויותיו באופן שימנע ו/או יעכב באופן ישיר את ביצוע התחייבות היזם, יהיה רשאי היזם לדחות את המועד לקיום התחייבויותיו ביחס לכלל הבעלים, אלא אם הייתה ליזם אפשרות סבירה לצמצם את ההפרה ו/או העיכוב כאמור (מבלי שתוטל עליו עלות ו/או חבות נוספת מעבר לקבוע בהסכם זה) והיזם הוכיח זאת למפקח.

6.17. הבעלים מצהירים, כי התחייבויותיהם על פי הסכם זה תקפות גם לגבי חליפיהם כולל יורשיהם על פי כל דין או רוכשי הדירה הקיימת ממנו, וכי מכירת ו/או העברת זכויותיו בדירה הקיימת ו/או במקרקעין ו/או במתחם, יעשו על פי הוראות סעיף 27 להלן.

6.18. ידוע לבעלים כי במסגרת הפרויקט יבנה היזם גם את דירות היזם (כהגדרתן לעיל) ויהיה רשאי למכרן לצדדים שלישיים, בכפוף להוראות הסכם זה וסעיף 28 להלן.

6.19. כל אחד מיחיד הבעלים מצהיר כי תשובותיו בשאלון המס המצ"ב להסכם זה **בנספח יב'** תיעננה על פי מיטב ידיעתו ובדיקתו, וכי הוא יאפשר ליזם, בכפוף להצהרות היזם על פי הסכם זה ומילוי התחייבויותיו, לעשות שימוש בפטור המיוחד שניתן בפרויקטים של פינוי בינוי לפי פרק חמישי 4 לחוק מיסוי מקרקעין, או כל פטור מיוחד אחר שיינתן לבעלים בקשר עם ההכרזה על המתחם כמתחם פינוי בינוי (להלן: "**פטור פינוי בינוי**"), וזאת לצרכי העסקה נשוא הסכם זה גם לאחר חתימתו על ההסכם.

לשם ניצול הפטור פינוי בינוי, מתחייב הבעלים לחתום, במעמד חתימת הסכם זה, על בקשה לקבלת פטור פינוי בינוי וטופס הודעה על פי הנוסח של רשות המסים, וכן לחתום על יפוי הכוח למיסוי **נספח ה'** להסכם זה, על מנת לאפשר ליזם לעשות כל פעולה הנוגעת למיסוי בהתאם להוראות הסכם זה ובלבד שלא יהיה בכך כדי להטיל מגבלה ו/או

תשלום על הבעלים.

הבעלים מצהיר כי ידוע לו שעל פי חוק מיסוי מקרקעין, פטור פינוי בינוי עשוי שלא לחול בנסיבות בהן הדירה ו/או היחידה המסחרית מהווה מלאי עסקי או במקרה שבו הדירה ו/או היחידה המסחרית הקיימת בחילוף זכויות במקרקעין לפי פרק חמישי 3 לחוק מיסוי מקרקעין ו/או במקרה שביחס לדירה ו/או היחידה המסחרית חלו הטבות בהתאם לחוק עידוד השקעות הון, תשי"ט-1959 ו/או במקרה שבו הדירה ו/או היחידה המסחרית הקיימת הינה מפוצלת ו/או במקרה שבו הדירה הקיימת לא שימשה למגורים שנתיים רצופות לפני מתן צו ההכרזה ו/או היחידה המסחרית לא שימשה את המחזיק בה שנתיים רצופות לפני מתן צו ההכרזה (להלן: "**החריגים לפטור פינוי בינוי**").

לפיכך, ככל שיתקיימו אצל הבעלים אחד או יותר מהחריגים לפטור פינוי בינוי (כהגדרתם לעיל) ואלא אם נקבע אחרת בהסכם זה, מוסכם – (א) כי הבעלים ישאו בתשלום מס השבח שיחול עליהם, ככל שיחול, בגין התקשרותם בהסכם זה (ואגב כך יהיו רשאים לנצל כל פטור ו/או הקלה ו/או הטבת מס אחרת העומדת לרשותם); (ב) כי היזם יישא במלוא תשלומי מס הרכישה שיחולו, ככל שיחולו, על מי מהצדדים, בגין התקשרותם בהסכם זה; (ג) כי כל צד יישא במחצית המע"מ שיחול, ככל שיחול, בגין התקשרותם בהסכם זה (לענין זה מע"מ פרושו חבות המע"מ שתחול בגין שירותי הבניה ו/או מכירת היחידה החלופית ע"י היזם כתוצאה מהתקיימות אחד מהחריגים לפטור פינוי בינוי, כאמור לעיל). אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות סעיף 34 להלן. כמו כן, מוסכם – כי בטרם חתימת יחיד הבעלים על הסכם זה ועם העברת שאלון המיסוי בעניינו, יוצגו בפניו סכומי המסים שצפויים לחול לגביו, אם בכלל, בהינתן תחולת החריגים לפטור פינוי בינוי, וזאת, בהתאם לאומדן שיערך על ידי יועץ המס מטעם היזם שיובא לעיון יועץ המס מטעם הבעלים (להלן: "**האומדן**"). מסים שיחולו על הבעלים, ככל שיחולו, מעבר להערכת המס באומדן – יחולו על היזם וישולמו על ידו. ככל שיחיד הבעלים חתם על הסכם זה לפני קבלת האומדן, שאז, מוסכם – כי יחיד הבעלים יהא רשאי לבטל חתימתו על ההסכם בתוך 30 ימים ממועד קבלת האומדן.

מובהר בזאת, כי למעט אם נקבע אחרת לעיל או להלן, עסקת פינוי הבינוי נשוא הסכם זה הינה עסקת "נטו", שמכוחה היזם מתחייב לשאת בכל תשלומי המסים שיחולו עליו ו/או על הבעלים בגין הפרויקט נשוא הסכם זה, לרבות (אך לא רק) מס שבח ו/או מס רכישה ו/או מע"מ, זאת, גם אם יקבע על ידי רשויות המס כי על אף שהבעלים זכאי לפטור פינוי בינוי – כי חלק מהתמורה, הניתן לבעלים מאת היזם במסגרת הסכם זה עבור הממכר, עולה על "תקרת השווי" הקבועה בחוק מיסוי מקרקעין (להלן: "**תקרת השווי**"), וכל זאת בכפוף לניצול של כל פטור ו/או הטבה אחרת להם הבעלים זכאים.

מוסכם, כי היזם יעמיד על חשבונו את יועץ המס מטעם הבעלים לרשות הבעלים ובמסגרת שירותי יועץ המס מטעם הבעלים, בין היתר, יהיו רשאים הבעלים שלא זכאים לפטור פינוי בינוי להסתייע ביועץ המס מטעם הבעלים.

6.20. כי ידוע לו כי צו רישום הבית משותף ישונה או יבוטל, לפי הצורך, ובמקומם יירשם צו רישום בית משותף חדש או מתוקן, אשר ישקפו את הזכויות בבניינים החדשים בהתאם להוראות הסכם זה.

6.21. כי הינו מעוניין מרצונו החופשי להתקשר עם היזם בהסכם זה וכי מלבד האמור בהסכם זה לא קיבל ולא הובטח לו מהיזם כל תמורה ו/או טובת הנאה נוספות על התמורה הקבועה בהסכם זה.

7. הצהרות והתחייבויות היזם

היזם מצהיר, מאשר, וכן (לפי העניין) מתחייב בזאת כדלקמן:

7.1. כי ראה ובדק (או ניתנה לו ההזדמנות לבדוק – מבלי שהדבר יקים לזים כל טענה) כנדרש מקונה זהיר ומיזם זהיר, בעצמו או באמצעות מי מטעמו, עובר למועד חתימת הסכם זה, את המקרקעין, את המתחם ואת הפרויקט, סביבתם והגישה אליהם, ואת כל הפרטים העובדתיים, התכנוניים והמשפטיים הנוגעים להם, לרבות התכניות שחלות על המתחם, כל ההחלטות שניתנו בקשר אליהן, ואת כל הגורמים בעלי השלכה והשפעה על הפרויקט, את מצבם הפיסי של המגרש והמתחם, את מצבם התכנוני, ההנדסי, הרישוי, את כל ההיבטים הכלכליים והשמאים בקשר למצב הקיים ו/או המתוכנן, את פרטי רישום בלשכת הרישום, את טיב זכויות הבעלים, לרבות ברמ"י, את הממכר, וכן בדק את המשכנתאות, השעבודים, המשכונים, העיקולים, ההערות השונות וזכויות צד ג', אשר פרטים לגביהם נמסרו ליזם במסגרת הסכם זה ונספחו, חובות ותשלומים שונים לרמ"י, וכל התשלומים והמיסים השונים לרמ"י, לרשות ולרשויות השונות שיחולו בקשר לכך ואשר לפי הסכם זה התחייב היזם לשאת בהם, וכן בדק את כל התנאים הקשורים בהקמת הפרויקט ואת אלה בעלי השלכה והשפעה ומצא אותם מתאימים לו ולהתחייבויותיו על פי הסכם זה, וכן בדק כל פרט רלוונטי הקשור להתקשרותו בהסכם זה וביצוע התחייבויותיו על פיו, לרבות אצל כל הרשויות והגורמים הרלוונטיים, ובכלל זה, בלשכת הרישום, אצל רמ"י (לרבות כל החלטות שלה בקשר לפינוי בינוי), בתאגיד המים העירוני, במשרד להגנת הסביבה, בעירייה על אגפיה השונים, לרבות אגף נכסים, מנהל ההנדסה וכדומה, ברשויות התכנון, ברשויות המס, בבנקים ובחברות ביטוח, וכי היו לו הזמן והאמצעים הנאותים לביצוע הבדיקות דלעיל ולהלן. מבלי לגרוע מהאמור, הייתה לו הזדמנות לערוך את כל הבדיקות מכל סוג שהן, לרבות ברשות העתיקות, ברשות הכבאות, בחברת החשמל לישראל (וככל שלא ערך את הבדיקה מוותר על כל טענה ומצהיר לא תועלה על ידו כל טענה בקשר עם אי עריכת הבדיקות ו/או אי מילוי איזו מהתחייבויותיו ו/או הוראות הסכם זה במועד ו/או אי ידיעה על כל פרט ו/או מסמך בקשר עם הסכם הפרויקט ו/או הסכם זה ומילוי התחייבויותיו על פיו במועדן ובמלואן).

7.2. מבלי לגרוע מכלליות מהאמור, בדק את התכניות החלות ו/או את התוכניות המתוכננות על המקרקעין, וכן ואת הדרישות והתנאים של מוסדות התכנון בקשר לבניה על המקרקעין והמתחם, ולמימוש זכויות הבניה במקרקעין, אפשרויות ניצול הזכויות וקבלת היתר הבניה לפרויקט (לרבות אצל רמ"י). וכן, בדק כל היבטי המיסוי ואת חבויות המסים והתשלומים על פי הסכם זה למעט המיסים והתשלומים המפורטים בסעיף 34.2 להלן (בהם יישא הבעלים), כל תשלומי וחבויות המס בגין הסכם זה מכל סוג שהוא, תחולתה עליו בלבד.

וכן בדק את כל היבטי המימון, את כל ההיבטים הכלכליים והשמאים בקשר עם המקרקעין וזכויות בעלי הזכויות בהם לצד ההיבטים הכלכליים והשמאים הכרוכים בביצוע ובהצלחת הפרויקט, את הוראות החוק בקשר עם היטלים

שיחולו בגין מימוש זכויות הבניה על פי הסכם זה, לרבות השבחה, פיתוח, תיעול, מדרכה וכל סוג שהוא של היטל, ככל שאלו יחולו, הוראות התקנות, גובה האגרות אשר יחולו על העסקה וישולמו על ידי, בכפוף לתנאי הסכם זה. כמו כן, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, בדק את היתר הבניה הקיים, שטחי הבניה בפועל, תיק הבניין, שטח המגרש, קווי הבניין, צו, תקנון ומסמכי הבית המשותף, הסכמי החכירה, את אפשרויות ומגבלות הקמת הפרויקט, לרבות החניות החדשות, וכן את יתר תכניות החלות על המגרש, וידועים לו שעורי ו/או סוגי הבניה המותרים על המגרש, מגבלות תכנון ורישוי ו/או הפקעות לצרכי ציבור ו/או זיקות הנאה לציבור החלות עליו, החלטות מוסדות תכנון רלוונטיות, ניירות עמדה רלוונטיים, מסמכי המדיניות, נוהלי ביצוע של רשויות המסים ונוהלי עבודה של לשכת הרישום, החלטות רמ"י וכיוצ"ב, וכי בהתאם לבדיקותיו ולחישוביו, עובר חתימת הסכם זה כאמור, מצא את העסקה כדאית עבורו מבחינה כלכלית והניתנת לביצוע באופן כלכלי ובליווי בנקאי (לאחר העמדת ההון העצמי הנדרש בפרויקטים דומים), וכי מצא את כל האמור מתאים לשביעות רצונו, וכי הוא מוותר על כל טענות של ברירה, אי התאמה, מום, פגם וכל טענה אחרת בקשר למקרקעין ו/או לזכויות הבעלים במקרקעין ו/או להתקשרותו בהסכם זה וכי לא הסתמך על מצג ו/או עובדה שהוצגו ו/או הובאו לידיעתו על ידי הבעלים ו/או מי מנציגי הבעלים, למעט הצהרות הבעלים המפורשות שבסעיף 6 לעיל ובכפוף לאמור בהן.

7.3. כי בכפוף למילוי התחייבויות הבעלים, הוא מוותר על כל זכות תביעה נגד הבעלים. כמו כן הוא מוותר על כל זכות לביטול הסכם זה מכל סיבה שהיא, עקב אי ידיעת הוראות הסכם זה ו/או אי ידיעה או הכרה של תנאי או מגבלה כלשהם בביצוע התחייבויותיו ו/או הנובע מהן במישרין ו/או בעקיפין ו/או בשל אי ביצוע בדיקות כלשהן, אף אם אלו לא מצוינים בהסכם זה. אין באמור כדי לגרוע מהוראות סעיפים 7.1 ו-7.2 לעיל, לרבות לעניין הצהרות הבעלים המפורשות שבסעיף 6 לעיל ובכפוף לאמור בהן.

7.4. כי יש לו הידע המקצועי, הניסיון, המומחיות, האיתנות הפיננסית והכישורים הדרושים לביצוע העבודות נשוא הסכם זה באמצעות קבלן הביצוע כאמור בסעיף 13 להלן, כי עומדים לרשותו כל האמצעים הדרושים לכך, וכי הוא בעל כושר ויכולת מתאימים מכל הבחינות למילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה, במלואם ובמועד, לרבות לצורך קבלת ליווי בנקאי והעמדת ההון העצמי ויתר הביטחונות הנדרשים על ידי הבנקים בפרויקטים דומים (ולאחר שבדק את הדברים).

7.5. כי התאגד כדין ורישומו במועד חתימת הסכם זה תקף. כמו כן, נכון ליום חתימת ראשון בעלי הזכויות במתחם, לא נפתחו נגד היזם ו/או מי מבעלי השליטה בו ו/או המנהלים שלו ו/או של חברת אם ו/או חברות קשורות, הליכי פירוק ו/או כינוס נכסים ובמועד חתימת הסכם זה לא הוגשו נגדם ו/או על ידם בקשות לפירוק ו/או כינוס נכסים, לא התקבלו התראות לכך ולא ידוע על כל סיבה העשויה לגרום לכך ואף לא ידוע ליזם כל סיבה בגינה צפוי להיפתח הליך כאמור וכן אין, ולא ידוע לו על כל הליכים פליליים בקשר עם עברות מרמה והפרת אמונים ו/או בקשר לתכנון ו/או בנייה ו/או בקשר עם התחייבויותיו על פי הסכם זה שנפתחו נגד היזם ו/או בעלי השליטה בו ו/או המנהלים בו ו/או כוונה לנקוט בהליכים כאמור נכון למועד חתימת הסכם זה על ידי ראשון הבעלים. כמו כן, לא קיימות תביעות מהותיות או פסקי דין מהותיים נגד היזם ו/או בעלי השליטה ו/או המנהלים שיש בהם כדי להשפיע על קיום התחייבויותיו של היזם בהסכם זה. ככל שיחול שינוי מהותי בהצהרות כאמור, מתחייב היזם לעדכן את הנציגות ובי"כ הבעלים.

7.6. כי מבלי לגרוע מהתחייבויותיו שבהסכם זה, והמועדים הקבועים לקיומן, לא יחל בביצוע העבודות אלא לאחר שהשלים את כל הבדיקות הנדרשות ובין היתר, טיב הקרקע עליה ניצב הבניין, צנרת ומתקנים תת קרקעיים, ולאחר שסילק מפגעים ואלמנטים אחרים שיש לסלקם, וביצע כל בדיקה רלוונטית אחרת לפרויקט כפי שמקובל, וכי לא תהיינה ליזם כל טענה ו/או תביעה נגד הבעלים בעניינים האמורים.

7.7. כי יפעל על חשבונו ובאחריותו בכל הקשור להתקשרות עם חברת עמידר ו/או עמיגור ו/או רשות הפיתוח ו/או האפוטרופוס הכללי ביחס לדירות שבניהולם.

7.8. כי יש ברשותו את האמצעים הפיננסיים לעמוד בכל התחייבויותיו בהתאם להסכם זה עד לקבלת הליווי הבנקאי ובין היתר לשלם לנציגי בעלי הזכויות בהתאם לקבוע בהסכם זה, וכן לאנשי מקצוע ונותני שירותים (עו"ד, מהנדסים, אדריכלים, מפקחים, שמאים, יועצים וכל הוצאה נדרשת) מטעם היזם, לטובת אישור התכנית המפורטת והיתר הבניה, ועמידה בכל המטלות והתנאים שיקבעו או נקבעו בתכנית המפורטת לשם קבלת היתר הבניה והכל בהתאם ובכפוף לתנאי הסכם זה.

7.9. כי יש בידו את ההון הראשוני הנדרש לטובת ביצוע התחייבויותיו שבהסכם זה עד לקבלת הליווי הבנקאי וכן יש בידו הון עצמי הנדרש על ידי בנקים לצורך קבלת ליווי בפרויקטים דומים.

7.10. כי ידוע לו, כי הבעלים מתקשרים עימו בהסכם זה, בין היתר, על בסיס הצהרותיו ומצגיו שבהסכם זה, לרבות בקשר עם איתנותו הפיננסית ויכולתו לבצע ולהשלים את הפרויקט ולבצע את כל התחייבויותיו שבהסכם זה במלואן ובמועדן.

7.11. כי הוא מתחייב לפעול בשקיפה, ברציפות, בתום לב ובמיומנות לתכנון הפרויקט ולביצוע העבודות, ולקיום כל התחייבויותיו על פי הסכם זה במלואן ובמועדן עד להשלמת הפרויקט כהגדרתו לעיל ובכלל זאת לא לעכב את מילוי התחייבויותיו, לרבות בשל מחויבויות ו/או התחייבויות אחרות שיש ליזם ו/או למי מטעמו, לרבות בקשר עם פרויקטים אחרים, והכל בכפוף לתנאי הסכם זה.

7.12. ככל שהבעלים יזדקק לסיוע בתשלום דמי ההיוון ו/או בתשלום לצורך רישום הזכויות על שמו ו/או בתשלום לצורך הסרת עיקול שיוטל על זכויותיו ו/או הערה ו/או מגבלה הרשומה על זכויותיו ו/או לצורך ביצוע כל תשלום אחר החל עליו על פי הסכם זה ו/או בקשר למילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה ובכפוף להצגת אסמכתאות בכתב על ידי הבעלים ככל ויבקש זאת מהיזם, יעמיד היזם לבעלים ו/או לבעל החוב (לפי שיקול דעת היזם) ובהתאם להסכם הלוואה בכתב מקובל שאושרה על ידי ב"כ הבעלים וכן בכפוף למכתב כוונות ו/או הסדר תשלום מול בעל החוב ו/או מסמך אחר שיבטיח את ביצוע התשלום ישירות לגורם הנדרש וכנגד הסרת הרישום ו/או הסרת המניעה – הלוואה

לצורך ביצוע התשלום (להלן: "הלוואת היזם").

מוסכם כי חובת היזם להעמדת הלוואת היזם לבעלים, לא תעלה ולא תפחת מסך של 50% מסכום התשלום החל ו/או שיחול על הבעלים כאמור בסעיף זה. מובהר כי העמדת הלוואת היזם בסך שעולה על 50% יהיה על פי שיקול דעתו הבלעדי של היזם, והאמור לא יחשב כמתן תמורה עודפת לבעלים הרלוונטי. תנאי ההלוואה שייקבעו בהסכם ההלוואה יהיו בתנאי שוק בנקאיים סבירים ומקובלים באותה העת ובכל מקרה הריבית שתיגבה על הלוואת היזם לא תעלה על ריבית הפריים שתיקבע על ידי בנק ישראל בתוספת של 2% (שני אחוזים). מוסכם כי, בין יתר, בתנאי ההלוואה יקבע כי הלוואת היזם תיפרע בתשלום אחד במועד קבלת החזקה בדירה החדשה וכתנאי למסירתה או במועד מוקדם יותר (ללא קנס ו/או הוצאות במקרה של פירעון מוקדם) או לשיעורין (לבקשת אותו בעלים) והדברים יסודרו בתנאי הסכם ההלוואה.

תנאי למתן הלוואת היזם הוא חתימת הבעלים על מסמכי שעבוד בהתאם לדרישת היזם והוראות סעיף זה, והיזם יהיה רשאי לרשום שעבוד מכל סוג שהוא (לרבות משכון) בכל מרשם רלבנטי בכל עת על זכויות הבעלים בדירה הקיימת או החדשה (להלן: "שעבוד היזם") ככל שלא ניתן לרשום שעבוד לטובת היזם בגין הלוואת היזם לרבות בשל התנגדותו של הבנק המלווה לא יהווה הדבר מניעה למתן הלוואת היזם לבעלים. עיכובים ברישום השעבוד ליזם בגין העמדת הלוואת היזם לבעלים לא תהווה הפרה של הסכם זה על ידי הבעלים, למעט אם נגרמו עקב מעשה ו/או מחדל של הבעלים בקשר לרישום שעבוד היזם.

לא נפרעה הלוואת היזם, בתוך 30 (שלושים) ימים מהמועד שנקבע בהודעת היזם לבעלים על מסירת הדירה החדשה בהתאם להוראות סעיף 23.7 להלן או במקרה בו הבעלים לא פינה את דירתו הקיימת במועד על פי הסכם זה, יהיה היזם רשאי לממש, לצורך גביית סכום ההלוואה והוצאות מימוש שעבוד היזם, את שעבוד היזם שנרשם (אם וככל שנרשם) לטובתו על זכויות הדירה החדשה ו/או למכור את הזכויות בדירה לצד ג' ולהשיב את לבעלים את יתרת הסכום בגין מימוש השעבוד ו/או המכירה. מובהר כי בנסיבות כאמור, אי מסירת הדירה החדשה לא תהווה הפרה של היזם ואף לא תקנה לבעלים דמי שכירות ו/או פיצוי החל מהמועד שנקבע למסירת החזקה בדירה החדשה והשלמת בנייתה כאמור בהסכם זה ועד לפירעון הלוואת היזם.

מוסכם כי לחלופין, עד למועד בחירת הדירה החדשה על ידי הבעלים כאמור בסעיף 10 להלן הבעלים יהיה זכאי לשנמך את הדירה לה הוא זכאי על פי הסכם זה בהתאם להוראות הקבועות בסעיף 10 להלן ובמקרה זה ההפרש לו זכאי הבעלים יפרע תחילה את הלוואת היזם והיתרה (ככל שתהיה) תועבר לבעלים ו/או בתמורה אחרת לה הוא זכאי על פי הסכם זה. ככל שהבעלים בחר לעשות כן ומלוא הלוואת היזם נפרעה בגין כך, יסיר היזם את השעבוד שנרשם לטובתו כנגד הפרעון.

ככל שיחולו תשלומי מס בגין המרת הלוואת היזם לדירה ששוויה קטן יותר יחולו תשלומים אלו על הבעלים וישולמו על ידו וזאת ככל שבחר הבעלים לבצע את ההמרה כאמור, לאחר שליחת פרטיכל החלוקה ליזם כאמור בסעיף 10 להלן.

מובהר כי אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מהתחייבויות הבעלים להיוון זכויותיו כאמור בסעיף 6.2 לעיל ו/או הסרת הההערות כאמור בסעיף 12.4 להלן.

7.13 כי דירת הבעלים החדשה תיבנה על פי המפרט הטכני כהגדרתו בסעיף 2 לעיל, **נספח ג'** ובהתאם לעיקרי המפרט הטכני המצורפים **כנספח ג'** להסכם.

כמו כן, מובהר כי סטנדרט המפרט הטכני **לא יפחת ברמתו מהמפרט הטכני לפיו תיבנה דירות המגורים של היזם, למעט הדירות המיוחדות של היזם**, ויעודכן בהתאם ככל שרמת המפרט של דירות היזם (למעט דירותיו המיוחדות) עולה על סטנדרט המפרט המצורף להסכם זה.

מוסכם כי האמור לעיל יחול גם במקרה של שדרוג מפרט דירות היזם מהמפרט הסנדרטי במסגרת מבצעי שיווק (לא כולל מוצרי חשמל ו/או מטלטלין) ובלבד שמבצעי השיווק חלו לגבי מספר דירות היזם העולה על 50% מדירותיו בפרויקט.

במסגרת מסמכי התכנון שיועברו לבעלים כאמור בסעיף 9.3 להלן יעביר היזם, לעיון, להערות ולאישור הנציגות מפרט סופי ערוך בהתאם לצו מכר דירות כהגדרתו לעיל שיתאם את "המפרט הטכני" שבסעיף 2 לעיל לעיקרי המפרט, **נספח ג'** וליתר הוראות הסכם זה ולאחר אישור הנציגות והמפקח להתאמה כאמור הוא יצורף **כנספח ג'** להסכם זה ועל פיו תיבנה דירות הבעלים החדשות. אין באמור כדי לגרוע מהוראות הסכם זה בקשר לשדרוג המפרט הטכני, **נספח ג'**, במקרה של שדרוג המפרט של דירות היזם (למעט הדירות המיוחדות) ו/או במקרה של מבצעי שיווק. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מהאמור בהגדרת "המפרט הטכני" לעיל.

7.14 כי יקיים את כל הוראות הדין בקשר עם תכנון וביצוע הפרויקט, ובכלל זאת (ומבלי למצות את העניין), יאכוף ויקפיד כי הקבלן המבצע מקיים את הוראות הבטיחות והגהות החלות על פי הדין, לרבות פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], תש"ל-1970 וחוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד-1954, וכל התקנות, הכללים והצווים על פיהם, והנחיות הרשויות והגופים המוסמכים שיינתנו מעת לעת לעניין שמירת הבטיחות והגהות, כגון המוסד לבטיחות וגהות ו/או כל גוף דומה וכן להקפיד על שמירת הוראות חוק למניעת מפגעים, תשכ"א-1961 ותקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), תשנ"ג-1992, תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר מציד בניה), תשל"ט-1979 ותקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), תש"ן-1990.

כמו כן, מצהיר היזם כי לא יראו בבעלים כאחראים לשמירת הבטיחות והגהות בעת ביצוע העבודות במגרש ו/או בעת ביצוע בדיקות, ביקורים, תיקונים, השלמות וכיוצ"ב במגרש, לפני תחילת העבודות או לאחריהן ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לא יראו בבעלים "כמזמין" כהגדרת מונח זה בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), תשמ"ח-1988 והיזם מתחייב לשפות את הבעלים בכל מקרה שיקבע אחרת בפס"ד חלוט וזאת עם דרישתו, ובכפוף לכך שעד לקבלת פס"ד חלוט כי לא יוטלו על הבעלים תשלומים ו/או הוצאות ו/או תוטל מגבלה ו/או לא יוטלו צווים (שאין

מקורם (בעלים) וככל והוטלו תשלומים ו/או הוצאות ו/או מגבלה ו/או צווים אלו יוסרו תוך 30 (שלושים) ימים, ובכפוף לכך שהיזם עודכן בסמוך לאחר קבלת הדרישה על דרישה כאמור ומסר העתק ממנה ליזם ו/או לב"כ היזם אלא אם הדבר נודע ליזם בדרך אחרת. במקרה של קבלת דרישה ו/או הודעות מהרשויות היזם יטפל בהן בתוך המועד כאמור.

7.15. כי לא יאוחר מ- 8 (שמונה) חודשים ממועד חתימת הסכם הליווי הבנקאי עם הבנק המלווה כאמור בסעיף 11 להלן ימציא לב"כ הבעלים אישור לפי סעיף 50 לחוק מיסוי מקרקעין (להלן: **"אישור לפי סעיף 50"**).

7.16. כי ידוע לו כי הוא רשאי לבנות, לשווק ולמכור את דירותיו בפרויקט רק בהתאם לממכר הנמכר לו על פי הסכם זה ולא מעבר לכך, וכל בנייה או שימוש בשטחי הפרויקט העולים על הממכר שנמכר ליזם ו/או על מספר הדירות שהוא רשאי לבנות עבורו מהווה הפרה יסודית של הסכם זה, וכן כי כל זכויות הבניה שלא ינוצלו ו/או יתווספו כאמור בהסכם זה, יהיו שייכים, במועד סיום ביצוע העבודות, לכלל בעלי הזכויות בפרויקט בהתאם לחלקם היחסי ברכוש המשותף, וזאת מבלי לפגוע מכל טענה ו/או זכות העומדת לזכות הבעלים בקשר לכך.

7.17. כי מוסכם על היזם שעסקת הפינוי בינוי נשוא הסכם זה הינה עסקת "נטו", וכי בהתאם, בתמורה למכירת ולהעברת הממכר, לא יידרש הבעלים לכל הוצאה כספית ו/או תשלום כלשהו, בין אם היא מוטלת עליו על פי דין ובין אם לאו, בקשר עם העסקה והפרויקט על פי הסכם זה ו/או מילוי התחייבויות מי מהצדדים, וכי היזם יישא בכל הוצאה, תשלום, מס (לרבות – אך לא רק – מס שבח ו/או מס הכנסה ו/או מס יסף ו/או מס רכישה ו/או מע"מ), היטל, אגרה, קנס (למעט קנס שהוטל בשל מעשה ו/או מחלל של הבעלים), שכר טרחה, וכיוצא"ב, כאמור בהסכם זה או, שתנע ממנו ו/או מהעסקה ו/או מפעולות אותן נקט או לא נקט היזם, למעט ההוצאות והתשלומים המפורטים בסעיף 34.2 להלן, והם בלבד אלא אם הוטל מפורשות ובאופן חד משמעי אך ורק על הבעלים. אין באמור כדי לגרוע מההתחייבויות מפורשות שנטלו על עצמם הבעלים על פי הוראות סעיף 5 לעיל.

7.18. כי בכפוף לאמור בסעיף 7.19 להלן, לא הבטיח ליתן ולא נתן למי מבעלי הזכויות כל תמורה נוספת מעבר לקבוע בהסכם זה ו/או כל טובת הנאה שהיא, מבלי שנתן זאת לבעלים ויתר בעלי הזכויות במתחם גם כן, או מבלי שיידע אותם וקיבל את הסכמתם המפורשת לכך בכתב תניה זו יסודית ויורדת לשורש הסכם זה. היזם ומתחייב כי במידה ואחד מבעלי הזכויות קיבל תמורה נוספת ו/או הטבה בנוסף על התמורה הקבועה בהסכם זה, יעניק את אותה הטבה ליתר בעלי הזכויות (כולל הבעלים) וכל ההוצאות בגין מתן הטבה זו יחולו על היזם בלבד.

7.19. **הבעלים בחתימתם על הסכם זה מאשרים כי לא יהיו בתמורות ו/או בתנאים שיקבעו לבעלי הדירות ברחוב תנין ו/או לבעלי יחידות המסחר כדי להוות הטבה ו/או תמורה נוספת בהתאם לקבוע בסעיפים 7.18 זה ובסעיף 7.19 להלן ו/או כדי להוות טענה על פגיעה בשיוויון והבעלים בחתימתם על הסכם זה נותנים הסכמתם לכך.** על אף האמור בסעיף 7.18 לעיל, מוסכם כי תוקם ועדת חריגים שתכלול 3 נציגים של היזם ו- 1 שלושה נציגים של הנציגות שתקבל את החלטותיה ברוב רגיל (להלן: **"ועדת החריגים"**) אשר תהיה רשאית לקבוע כי על היזם להעמיד מימון לצורך ביצוע תיקונים בבניינים הקיימים ו/או הטבה נוספת ו/או שינוי בהתחייבויות ו/או במועד לקיומן לבעלי דירות מבוגרים ו/או בעלי דירות שהם בעלי נכות ו/או בעלי צרכים מיוחדים ו/או בעלי צרכים אחרים בהתאם לקריטריונים שיקבעו על ידי ועדת החריגים (ברוב רגיל) מעת לעת ו/או בנסיבות מיוחדות שיאושרו במסגרת הוועדה, והכל לאחר שנציגיה בדקו את נסיבותיו המיוחדות ו/או צרכי האישיים ו/או מגבלותיו של בעל הדירה הנ"ל ו/או את מאפייני הדירה ובכפוף להגעה להסכמה בין היזם לבין הנציגות באשר לתקרת הטבה שתעמוד ביחס לכל מקרה. במקרה של מחלוקת או אי הסכמה בין חברי ועדת החריגים יכריע במחלוקת עו"ד או שופט בדימוס שימונה בהסכמה ע"י ב"כ הצדדים, אשר יתבקש להכריע במחלוקת תוך 14 ימים ובשכרו יישא היזם. להסרת ספק, מוסכם כי היזם יעמיד תקציב מתאים לצורך מתן ההטבות כאמור לעיל בהתאם לצורך ולנדרש ע"פ החלטות ועדת החריגים (להלן: **"ההטבה הכוללת"**). אין באמור כדי לגרוע מהוראות החוק ו/או הלכה פסוקה בקשר לבעלי מוגבלויות ו/או ממילוי מהוראות חוק פינוי בינוי והעמדת החלופות הקבועות בו לקשישים. מבלי לגרוע מהאמור, הקשיש ישתף פעולה עם היזם לצורך יישום האמור בהנחיית יועץ המס מטעם היזם באופן שיחתום על המסמכים הנדרשים, ובלבד שלא תוטל על הקשיש כל הוצאה ו/או תשלום ו/או הגבלה כלשהם עקב כך (אלא אם הוא מחויב בתשלומים על פי סעיף 34.2 בהסכם זה). מובהר כי לא יהיה בהוראות החוק ו/או הלכה פסוקה כדי להקנות כפל הטבות לבעלים שיוכרו כזכאים להטבה על ידי ועדת החריגים ולא יהיה בכך כדי להטיל על היזם להקנות את ההטבות הנ"ל גם ליתר בעלי הזכויות. מובהר, כי לבקשת הקשיש, יעמיד לו היזם על חשבונו לצורך בדיקת המסמכים כאמור, יועץ מס.

7.20. כי הוא מעוניין להתקשר עם הבעלים בהסכם זה ועל פי תנאיו, כי אין כל מניעה חוקית אחרת להתקשרותו בהסכם זה ומלבצע את כל התחייבויותיו, וכי התקשרותו עם הבעלים בהסכם זה אינה נוגדת את מסמכי ההתאגדות והתקנון וההחלטות שהתקבלו אצל היזם, וכי התקבלה כדין החלטה במועצת המנהלים של היזם המאשרת את התקשרותו בעסקה זו על פי הסכם זה וכי מורשי החתימה מטעמו רשאים/ם לחתום בשם היזם על הסכם זה ולהתחייב בשמו. פרטיכל מועצת המנהלים של היזם המאשר את התקשרותו כאמור באמצעות מורשי החתימה מטעמו מצורף **כנסתח 11** להסכם זה.

7.21. כי הוא מתחייב להגיש תביעה, לבית המשפט המוסמך או לערכאה המוסמכת, נגד "הסרבנים" (כהגדרתם בסעיף 2 לעיל), תוך 21 (עשרים ואחד) ימים מהיום בו הוחלט על ידי הנציגות על הגשת התביעה ולאחר שהודיע כי הוא סבור כי מיצה את הצעדים כנגד הסרבן, וזאת בכפוף לכך כי שהתנאים המאפשרים את הגשת התביעה התקיימו על פי חוק פינוי בינוי או כל חוק אחר בעניין (להלן: **"תביעת הסרבנים"**), וכן בכפוף לשיתוף פעולה מצד הבעלים ככל שהתביעה תוגש בשמו.

תביעת הסרבנים תוגש בהתאם לעילות שבחוק פינוי בינוי ו/או כל חוק אחר, לרבות במטרה לכפות עליהם את הסכמי פינוי בינוי בהתאם לתיקון 6 לחוק פינוי בינוי או לכל מטרה שתאפשר את ביצוע הפרויקט, לפי שיקול דעת היזם.

היזם מתחייב לנהל את תביעת הסרבנים על חשבונו ובאחריותו עד לקבלת פסק דין חלוט בעניין זה, לרבות הגשת

ערעורים ו/או כתבי תשובה לערעורים. מובהר כי ניהול ההליך כולל את הגשת התביעה, הגשת כתבי טענות, בקשות, תשובות, הגשת ערעורים, הגשת תשובות לערעורים וכל הדרוש לשם קיום האמור לעיל. היום יאפשר לב"כ בעלי הזכויות ולנציגות לבחון את תביעת הסרבנים וכל כתב טענות או כתבי תשובה ו/או תגובות שיוגשו במסגרת התביעה וכן יאפשר להם להעיר את הערותיהם המקובלות לכל אלו. ככל והתביעה תוגש בשמו של הבעלים הוא מתחייב לשותף פעולה עם היום, לרבות להתייצב לדיונים, לחתום על תצהירים וכן למסור מידע, ככל שהדבר יידרש לצורך הצלחת ההליך. מובהר כי כל סכום שייפסק במסגרת הליך משפטי יהיה שייך לבעלי הזכויות (באופן יחסי), לאחר ניכוי הוצאות היום בקשר עם התביעה לרבות עלויות שכ"ט ע"ד, מומחים והוצאות בעין בכפוף לאסמכתאות. ככל שיוטלו על הבעלים שחתמו על ההסכם הוצאות ו/או תשלומים בקשר עם נקיטת ההליכים ו/או כתוצאה מהם, ישא בהם היום במועד שנדרשו. כל פשרה ו/או סילוק ו/או מחיקת התביעה טרם הכרעה בה (להבדיל מהחלטת בית משפט שלא על בסיס פשרה) יהיו כפופים לאישור הנציגות (ברוב רגיל) והיום.

הבעלים בחתימתו על הסכם זה, מאשר את הגשת התביעה כנגד הסרבנים ומבלי לגרוע מהאמור, יחתום במועד חתימת הסכם זה על יפוי הכח המאפשר ליום להגיש בשמו את תביעת הסרבנים ולנקוט בהליכים נגדם בנוסח המצורף **נספח 5'** להסכם זה.

7.22. כי פרטי היום ובעל השליטה בו, נכון ליום חתימת הסכם זה, כהגדרת מונח זה בסעיף 37 להלן, הם כמפורט בדוח רשם החברות של היום המצורף **נספח 2'** להסכם זה.

7.23. כי הוא מצהיר שאין במינוי נציגי בעלי הזכויות ו/או בסמכויות ו/או בזכויות שניתנו להם במסגרת הסכם זה בכדי לגרוע מאיזו מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ו/או כדי להטיל על הבעלים ו/או נציגי הבעלים או מי מהם, לרבות המפקח, הנציגות וב"כ הבעלים, אחריות איזו שהיא, חוזית, נזיקית או אחרת בקשר עם טיב ורמת הביצוע של העבודות. למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי אין במינוי המפקח ו/או מי מטעמו ו/או באי מינוי, כדי לגרוע מאיזו התחייבויות / אחריות היום ו/או קבלן הביצוע מטעמו על פי הסכם זה.

7.24. כי יישא במלוא שכר טרחתם של נציגי בעלי הזכויות על פי הקבוע בהסכם זה.

7.25. כי לא יתקשר בכל עסקה המאפשרת הצבת אנטנות סלולאריות וכדומה בתחומי הפרויקט, ובכלל זה על אחד מגגות הבניינים החדשים ו/או בתוך אחת או יותר מדירותיו ו/או ברכוש המשותף.

7.26. כי במקרה בו הבעלים עונה להגדרה "קשיש" או חולה הנוטה למות או זכאי לגמלת סיעוד כקבוע בחוק פינוי בינוי – מתחייב היום בנוסף לזכאותו של הבעלים לקבל את היחידה החדשה, להציע לבעלים באופן בלתי חוזר את כל החלופות הקבועות בסעיף 2(ב)6 לחוק פינוי ובינוי על תתי סעיפיו וכן לשאת – מבלי לגרוע מכלל האמור לעיל – בכל המסים והתשלומים שיחולו בגין קבלת החלופות (להלן: "**חלופת הקשיש**") והכל כמפורט בנספח יג. מובהר כי חלופת הקשיש לא תחייב את אישור הנציגות ו/או את יתר בעלי הזכויות. בחר הבעלים האמור בס"ק זה באחת מהחלופות שבס"ק זה – אזי הוא יחתום על מסמך בנוסח שיהא מקובל על היום וב"כ הבעלים המגדיר את בחירתו של הבעלים. מובהר, כי מאחר והיום נותן בס"ק זה חלופות מעבר למחויב על פי החוק, הרי שעל אף האמור בסעיף זה לעיל, ככל ויחולו תשלומים ו/או מיסים בגין מתן החלופות שמעבר למחויב על פי החוק – אלו יחולו וישולמו ע"י הבעלים שקיבל אותן. עוד מובהר, כי חלופת הקשיש לא תחייב את אישור הנציגות ו/או ועדת החריגים ו/או יתר בעלי הזכויות. לעניין מימוש חלופת הקשיש יחולו הוראות הנספח המצ"ב **נספח יג'** להסכם זה.

8. המפקח

8.1. היום מצהיר ומאשר כי ידוע לו שהמפקח, כהגדרתו בסעיף 2 לעיל, פועל מטעם הבעלים לשם פיקוח על תכנון וביצוע העבודות בפרויקט, בדגש (אך לא רק) על בניית דירות בעלי הזכויות החדשות וכן השטחים המשותפים בפרויקט וזאת החל משלב תכנון ביצוע העבודות ועד להשלמת ביצוע העבודות בפרויקט, כולל השלמת עבודות הפיתוח ולצורך ליווי הבעלים בתקופת הבדק. המפקח יחד עם נציגי היום יהיו הגורמים שיאשרו במשותף, את מסירת הדירה החדשה לבעלים בכפוף לעמידה בכל התנאים הקבועים בהסכם זה וכי רק אישור משותף יחייב. לבעלים תינתן האפשרות להיות נוכח בבדיקה ותימסר לו הודעה מוקדמת על כך. במקרה של מחלוקת בין המפקח והיום בעניין היות הדירה ראויה למסירה, תיערך פנייה מיידית ע"י מי מבין הצדדים למומחה המכריע. מבלי לגרוע מהאמור, המפקח יעביר ל ידי המזמין בכתב, עד 14 ימים לפני מועד המסירה הצפוי של דירות הבעלים או בתוך 10 ימים ממועד הביקור המשותף כאמור, לפי המאוחר, את רשימת הליקויים בדירות הבעלים המונעים לשיטתו את מסירת החזקה לבעלים. מבלי לגרוע מהוראות סעיפים 23 ו- 24 להלן, ככל שיורה המפקח על תיקון ליקויים שנמצאו לפני מסירת דירת הבעלים החדשה או לאחריה, יבצע היום את התיקונים בהתאם ובכפוף להוראות הסכם זה לעניין ביצוע התיקונים כאמור.

8.2. היום מתחייב לזמן את המפקח לכל פגישות מהותיות בנושאי תכנון וביצוע עבודות של היום בקשר עם הפרויקט, ו/או כאלו שיש להם השלכה מהותית על זכויות הבעלים. הודעות מוקדמות בגין פגישות אלו ימסרו ויותאמו עם המפקח זמן סביר מראש.

8.3. מוסכם כי המפקח יתן את הערותיו למפרט הטכני הסופי (נספח ג'1) שיוכן על ידי היום ויהיה כפוף למשא ומתן בין היום לבין מפקח הבעלים, ובלבד שיהיה תואם את הוראות הסכם זה על נספחיו. במקרה של מחלוקת יחולו הוראות סעיף 36 להלן.

8.4. המפקח יהיה רשאי להיות נוכח במגרש במהלך העבודות ויהיה רשאי לעיין בכל התכניות, יומני העבודה וכיוצ"ב, הקשורים לעבודות בכפוף לנהלי הבטיחות.

8.5. המפקח יהיה רשאי להעיר בפני היום, בכל הקשור לתכנון ובניית הפרויקט בכל עת שהיא ובכלל זאת יהיה רשאי לחוות דעתו ביחס לוחות זמנים, פירוש תכניות ומפרטים, חומרים, איכות ו/או טיב העבודה וכיוצ"ב.

היום יפעל לתיקון התכנון ו/או העבודות בהתאם להערות המפקח ככל והוא מסכים להן. ככל והיום לא מסכים

להערות אלו או חלקן, תינתן התייחסות מנומקת בכתב מאת היזם תוך 10 ימי עבודה להערות אלו ובמקרים דחופים לפני כן. הנציגות תהיה רשאית לפנות למומחה המכריע על מנת שיכריע במחלוקת בתוך 14 (ארבעה עשר) ימים מפנייתה.

להסרת ספק, במקרה של פניה למומחה המכריע, יאשר היזם באמצעות גורם מקצועי שהיזם או המפקח מטעמו למפקח הבעלים, לנציגות ולבא כח הבעלים בכתב כי לא יהיה בהמשך העבודות במקביל לפניית הנציגות למומחה המכריע או קיום ההליך אצל המומחה המכריע ו/או בהכרעתו כדי למנוע את תיקון התכנון ו/או העבודות ו/או יישום ההערה על פי קביעת המומחה המכריע גם במקרה שבו יידרש להרוס את מה שנבנה או חלקו לצורך תיקון התכנון או העבודות, נשוא פניית הנציגות, ככל שיידרש. ליזם לא תהיינה כל טענה אישית כלפי הנציגות ו/או המפקח בקשר עם הוראות סעיף זה ולא תוטל עליהם אחריות אישית בקשר לכך. במסגרת החלטתו יידרש המומחה המכריע להכריע האם נדרשת הארכת זמן ליזם בגין פניית הנציגות אליו.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן יובהר, כי למפקח אין כל סמכות ליתן הוראות לקבלן הביצוע ו/או למנהל העבודה ו/או לפועלים באתר ו/או למי מטעמם ו/או לדרוש איזה דרישה מקבלן הביצוע ו/או ממנהל העבודה ו/או הפועלים בשטח בקשר לביצוע העבודות אך הוא יהיה רשאי לפנות ליזם בקשר לכך.

8.6. עוד מוסכם, כי בטרם הגשת התוכניות לאישור התכנית המפורטת ו/או להיתרי הבניה וכן בטרם תחילת העבודות, יועברו כל התוכניות בקשר לתכנית המפורטת ו/או להגשת היתר הבניה להערות המפקח עם העתק דיגיטלי לבא כח הבעלים, בהתאם להוראות הסכם זה ולבקשת ב"כ הבעלים יועברו התוכניות גם בהעתק קשיח. כמו כן יועברו כל המפרטים על פיהם תיבנינה דירות היזם (למעט דירות היזם המיוחדות), לעיון המפקח לשם בחינתו והשוואתו להוראות הסכם זה, וככל שניתנו הטבות ו/או תוספות שלא ניתנו במפרט הטכני המצורף להסכם זה (**נספח ג'**) כאמור בסעיף 2 לעיל, יעדכן היזם את המפרט בהתאם לאמור בהסכם זה. מובהר כי אין בהעברת המפרט של דירות היזם לעיון המפקח בכדי לגרוע מהתחייבותיו של היזם לבניית דירת הבעלים החדשה לפי המפרט בהתאם להוראות הסכם זה.

8.7. היזם מתחייב לסייע למפקח למלא את תפקידו ובמסגרת זאת, למסור למפקח על פי דרישתו את כל הפרטים, את כל ההסברים, כל המסמכים המצויים ברשותם ודוגמאות החומרים, והכל לפי דרישת המפקח. הקבלן יחויב ליתן גישה חופשית לכול אזורי העבודות ללא יוצא מן הכלל בכפוף לכללי הבטיחות שיחולו באתר העבודות. מוסכם כי היזם יחיל התחייבות זו גם על קבלן הביצוע והיזם מתחייב לכלול זאת בהסכם ההתקשרות עם קבלן הביצוע.

8.8. מובהר כי אין באמור ו/או בסמכויות המפקח ו/או בהוראותיו כדי להסיר אחריות כלשהי מהיזם ו/או קבלן הביצוע ו/או כדי לגרוע מהתחייבותיו של היזם ו/או מאחריותו של היזם על פי הסכם זה ו/או הדין.

8.9. למען הסר ספק, המפקח אינו אחראי כלפי הרשויות ו/או היזם בכל הקשור לתכנון ו/או ביצוע הבניין, התאמה לתקנים, בטיחות ו/או כל אחריות אחרת.

8.10. היזם מתחייב לשאת בשכר טרחתו של המפקח על פי תנאי התשלום הקבועים בהסכם התקשרות הנציגות עימו בנוסח המצורף **כנספת יד'** להסכם זה עליו יחתום גם היזם עם מועד חתימתו על הסכם זה.

9. תכנון

9.1. היזם מתחייב להתחיל ולעשות כל הנדרש לצורך קידום אישור התכנית המפורטת באמצעות האדריכל ויתר היועצים הנדרשים ובהתאם להוראות הסכם זה לרבות בהתאם לפרוגרמה התכנונית המצורפת **כנספת ב'** להסכם זה, מיד עם חתימת ראשון הבעלים על הסכם זה והוא מתחייב לפעול בשקידה ראויה ולהמשיך לקדמה בהתמדה וברציפות ולעשות ככל שביכולתו לשם אישורה במוסדות התכנון למתן תוקף בהקדם האפשרי ובאופן המיטיב, וזאת מבלי לגרוע מהוראות התנאי המתלה הקבוע בסעיף 5.1.2 לעיל, ובכלל זאת שהיא תאפשר בניית הפרויקט בכמקשה אחת.

קידום התכנית המפורטת יכלול, בין היתר ובמידת הצורך, הופעות במוסדות התכנון השונים, הגשת התנגדויות עצמיות, תשובות להתנגדויות שיוגשו על ידי צדדי ג' וכן הגשת עררים ו/או עתירות מנהליות ו/או ערעורים ו/או תשובות ותגובות לכל אלו וכל פעולה שתידרש לשם אישור התכנית הנ"ל, על חשבון של היזם. היזם יעדכן בכתב את הנציגות, מפקח הבעלים ובא כח הבעלים בכל החלטתו של מוסדות התכנון והרשויות בעניינים כאמור, וכל עדכון לתכנית המפורטת יבוצע באמצעות שיתוף פעולה מלא עם הנציגות ויועצים מטעמה ומוסכם כי כל ההחלטות בעניינים כאמור יתקבלו במשותף על ידי היזם, מפקח הבעלים והנציגות (יחדיו).

מובהר כי ככל שתידרש על ידי רשויות ו/או מוסדות התכנון קומה ציבורית/ שטח ציבורי בבניינים החדשים ו/או מי מהם ו/או קומה מסחרית/ שטח מסחרי, יידרש עדכון הנציגות המפקח מטעם בעלי הזכויות לכך כאמור בלבד והדבר תואם את הוראות הסכם זה ונספחיו, כאשר מובהר שבקביעת השימושים והייעוד של שטחים ומבנים אלו תהיה לנציגות או לבעלים, בהחלטה של 60% במסגרת מנגנון הכרעת בעלי הדירות, כהגדרתו בהסכם זה, סמכות לשלול או לאשר את הייעוד או להורות ליזם לפעול ולנקוט בהליכים לשם שינוי הייעוד ו/או השימוש. בכפוף לאמור לעיל, ככל שהשימושים יהיו לצורך השימושים המותרים כמפורט בסעיף 29.3.11 להלן, לא תידרש הסכמת הנציגות. היזם יפעל באופן סביר, ככל הנדרש, על מנת שהשימושים בקומה הציבורית יהיו בהתאם לאמור לעיל. מוסכם כי ככל והתכנית המפורטת לא תכלול הגבלה על השימושים כאמור לעיל, יוגבלו השימושים בקומת המסחר/ ציבורית כאמור בסעיף זה במסגרת רישום תקנון הבית המשותף, בכפוף לאישור המפקח על רישום המקרקעין. במסגרת אישור התכנית המפורטת, יפעל היזם, בשיתוף עם הנציגות בכל הקשור לשימושים המותרים והשימושים האסורים כאמור בהסכם זה.

9.2. היזם מתחייב כי טיוטת התכנית המפורטת להגשה תוצג בפני הנציגות ומפקח בעלי הזכויות על ידי היזם והאדריכל עד לא יאוחר מ- 180 (מאה שמונים) ימים מחתימת 60% מבעלי הזכויות על ההסכם וכן ממועד מסירתם של יפויי כוח לתכנון חתומים ע"י 60% מבעלי הזכויות הנ"ל. ככל שהדבר יידרש ע"י מוסדות התכנון ו/או בכפוף לאישור, התכנית המפורטת תכלול הוראות לאיחוד וחלוקה של המתחם.

הנציגות והמפקח יהיו רשאים להעיר הערותיהם לתכנית באופן מרוכז על ידי המפקח תוך 30 (שלושים) ימים מיום הצגת התכנית בפניהם והמצאת עותקים ממנה לעיונם. היום מתחייב להטמיע את הערותיהם על מנת להתאים את התכנית להוראות הסכם זה ונספחיו, בכפוף לאילוצים תכנוניים, תוך 20 (עשרים) ימים, ולהעביר את התכנית לעיון מחדש עד לקבלת אישור הנציגות והמפקח בכתב לתכנית. במקרה בו לא התקבלה תגובה או התייחסות מאת הנציגות או המפקח תוך 14 (ארבעה עשר) ימים מהעברת התכנית המתוקנות, יהיה רשאי היום להגיש את התכנית וזאת מבלי לגרוע מהתחייבויות היום והוראות ההסכם בקשר להתאמת התכנית להוראות הסכם זה ונספחיו (לעיל) ולהלן: **"מועד אישור התכנית על ידי הנציגות"**, ובכפוף למסירת אישור על כך בכתב לנציגות, למפקח ולב"כ הבעלים. מובהר כי במקרה של מחלוקת בעניין התכנית יחולו הוראות סעיף 36 להלן.

בסמוך לאחר מועד אישור התכנית על ידי הנציגות, מתחייב היום לפעול בשקידה וברציפות לצורך קליטת התכנית המפורטת במוסדות התכנון, ולמלא את כל התנאים הנדרשים על פי הדין ו/או הוראות מוסדות התכנון לצורך קליטת התכנית המפורטת כאשר היום מתחייב שבכל מקרה מועד הגשת התכנית לוועדה המקומית לשם וקליטתה המלצתה להפקדת התכנית בוועדה המחוזית, לאחר מילוי תנאי הסף ויתר התנאים הנדרשים לשם כך, יהיו לא יאוחר מ-90 (תשעים) ימים ממועד אישור התכנית על ידי הנציגות (להלן: **"מועד הגשת התכנית"**). מובהר, כי כל עיכוב בהמצאת התכנית המפורטת לאישור הנציגות והמפקח כאמור וכל עיכוב בהגשת ובהפקדת התכנית לצורך קליטתה לאחר אישורם ומילוי תנאי הסף כאמור לא יחשב כעילה להארכת מועדים הקבועים בהסכם זה לאישור התכנית המפורטת, למעט עיכוב הנעוץ בנציגות ו/או במפקח ו/או בבעלים.

מבלי לגרוע מיתר הוראות ההסכם, היום יפעל ברציפות ובשקידה ראוייה במילוי דרישות מוסדות התכנון ועל מנת שהתכנית המפורטת תאושר בהקדם האפשרי.

9.3 לאחר אישור התכנית המפורטת למתן תוקף במוסדות התכנון, מתחייב היום להציג באמצעות האדריכל לנציגות ולמפקח את **"תכנית ההגשה"** (כהגדרתן בסעיף 2 לעיל), לצורך קבלת **היתר הבניה הסופי** לביצוע העבודות ובכל מקרה לא יאוחר מתום - 120 (מאה ועשרים) ימים ממועד החלטת הוועדה בהתנגדויות או מילוי אחרון התנאים שיקבעו בהחלטת הוועדה, לפי המוקדם (להלן: **"המועד להצגת תכנית ההגשה"**). מובהר כי תכנית ההגשה יהיו תואמות את הוראות הסכם זה בקשר עם המפרט הטכני, לרבות על פי המפרט הטכני **נספח ג' ו- נספח ג'1** המצורפים להסכם זה.

ככל שתידרש ע"י מוסדות התכנון הכנת תכנית עיצוב אדריכלית ו/או פיתוח כתנאי לקבלת תיק מידע לקבלת היתר בניה באופן שלא מאפשר קידום כלל של תוכניות ההגשה והיום המציא לנציגות הבעלים אסמכתאות על כך ואלו אושרו על ידי מפקח הבעלים, אזי יוארך מועד הצגת תכנית ההגשה, כהגדרתו לעיל, בתקופה של 6 חודשים או ב 3 חודשים מהמועד בו ניתן להגיש בקשה לקבלת תיק מידע, לפי המוקדם מביניהם. הנציגות תהיה רשאית להאריך את המועדים המפורטים בסעיף זה מעת לעת בתקופה שלא תעלה על 6 חודשים בכפוף להמלצת מפקח הבעלים לאחר שבחן את הנסיבות.

9.4 המפקח ו/או הנציגות ו/או נציגי בעלי הזכויות יהיו רשאים להעיר את הערותיהם לתכנית ההגשה תוך 30 (שלושים) ימים ממועד הצגת תכנית ההגשה, והיום מתחייב לתקן (באמצעות האדריכל) לפי הערותיהם ככל הניתן ולפי היתכנות תוך 21 (עשרים ואחד) ימים ממועד העברת הערות, ולהעביר את תכנית ההגשה לבדיקה חוזרת אצל הנציגות והמפקח תוך המועד הנ"ל, וחוזר חלילה לפי מועדים אלו, והכל עד לקבלת אישורם הסופי לתוכניות ההגשה.

מיד עם קבלת אישורם הסופי של הנציגות והמפקח ובכל מקרה לא יאוחר מ- 14 (ארבעה עשר) ימים ממועד אישורם כאמור, מתחייב היום להגיש את התכנית המתוקנות למוסדות התכנון, בכפוף לחתימת הבעלים ויתר בעלי הזכויות הנדרשים על פי דין על התוכניות באמצעות יפוי כח התכנוני (**נספח ה'1**) ולקדם את אישורן ברציפות, בהתמדה ובשקידה ראוייה עד לקבלת היתר בניה הסופי בהתאם למועדים ולתנאים הקבועים בהסכם זה (להלן: **"מועד הגשת תכנית ההגשה"**).

מבלי לגרוע מיתר הוראות הסכם זה, היום מתחייב להגיש את תוכנית ההגשה, לפעול ולעשות כל הנדרש בשקידה, בהתמדה וברציפות, על מנת שניתן יהיה לקבל באותו מועד את היתרי הבנייה לבניית כלל הפרויקט בהינף אחד ובכפוף לסעיף 19.1 להלן.

9.5 היום מתחייב להודיע למפקח עם העתק לב"כ הבעלים, זמן סביר מראש, על כל מפגש ו/או דיון מהותיים שיערך במוסדות התכנון בקשר לפרויקט. הנציגות והמפקח וב"כ הבעלים, יהיו רשאים להופיע בדיונים אלו, וכן מתחייב היום לעדכן את המפקח ו/או את הנציגות לפי דרישתם בהליכי התכנון והביצוע בקשר לפרויקט, וככל ולא דרשו זאת, מתחייב היום לעדכן את הנציגות והמפקח מעת לעת ולפחות מדי רבעון וכן בכל מקרה של אירוע מהותי ו/או אירוע לא שגרתי.

9.6 במידה וידרשו שינויים ו/או תיקונים בתוכנית המפורטת ו/או בתכנית ההגשה לאחר הגשתן למוסדות התכנון, יפעל היום בשיתוף עם המפקח, הנציגות ו/או נציגי בעלי הזכויות הרלבנטים לקבלת אישורם עבור כל שינוי ו/או תיקון, ולצורך קבלת האישור לשינויים כאמור, יחולו הוראות סעיפים 9.1 - 9.3 לעיל בשינויים המחויבים.

מובהר כי כל עוד אין כל שינוי בתמורות הקבועות בהסכם לבעלים (שטח הדירה החדשה, מיקומה, לרבות לענין החניה והמחסן (ככל שהבעלים זכאי לו על פי הסכם זה), השטחים המשותפים (שינויים מהותיים), קומה מסחרית ו/או קומה ציבורית (כמפורט בסעיף 9.1 לעיל) עלויות ניהול ואחזקה והמועדים הקבועים בהסכם זה למילוי התחייבות היום), ואין שינוי מהוראות הפרוגרמה התכנונית המהווה חריגה מהמותר בהגדרת "התוכנית המפורטת" לעיל ובכפוף לקבלת אישור המפקח בכתב (לענין העדר שינוי בתמורות ובתנאים כאמור בסעיף זה לעיל) ואישור הנציגות, נותנים הבעלים בזאת את הסכמתם לכל שינוי שמוסדות התכנון ידרשו מהיום לבצע בתוכנית (לאחר מיצוי ההליכים למנוע זאת אלא אם אישרה הנציגות או המפקח אחרת), והם מאשרים באופן בלתי חוזר לעשות שימוש בפינוי הכת, **נספח ה'1** לצורך חתימה על תכנית ההגשה וכל מסמך אחר שיידרש לאחר שאי הפגיעה בתמורות כאמור לעיל אושרה על ידי המפקח בכתב.

המפקח והנציגות יתנו התייחסותם, באמצעות המפקח, לאמור בסעיף זה לאחר שהומצאו לו המסמכים והפרטים הנדרשים לצורך קבלת החלטת ולא יאוחר מ- 14 (ארבעה עשר) ימים מקבלת המסמכים והפרטים כאמור.

למען הסר ספק, במקרה של שינוי שאינו מהותי בתמורות הקבועות לבעלים בהסכם זה ו/או בחלקים אחרים בפרויקט, וכן במקרה של שינוי מהוראות הפרוגרמה התכנונית שאינו מותר על פי המפורט בהגדרת "התוכנית המפורטת" לעיל, יחייב הדבר אישור הנציגות והמפקח. הנציגות והמפקח יתנו התייחסותם לאמור בסעיף זה, בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי, לאחר שהומצאו להם המסמכים והפרטים הנדרשים לצורך קבלת החלטת ולא יאוחר מ- 14 (ארבעה עשר) ימים מקבלת המסמכים והפרטים כאמור. למען הסר ספק, אין באמור כדי לחייב את הנציגות ו/או המפקח להסכים לשינוי שפוגע בתמורות הקבועות לבעלים (שאינן מהותיות) בהסכם זה ו/או בזכויותיהם על פיו ו/או בפרויקט ואולם במקרה כאמור יהיו הצדדים רשאים להעביר את ההכרעה לבעלי הדירות בהתאם למנגנון "הכרעת בעלי הדירות", כהגדרתו לעיל.

9.7. אי קבלת תגובה מצד הנציגות, לפי הענין, בתוך המועדים כאמור, יחייב פניה למפקח וככל שזה לא ישיב בתוך 10 (עשרה) ימים נוספים, יהיה רשאי היזם לעשות שימוש בייפוי הכח **נספח ה'1** וזאת מבלי לגרוע מהתחייבויות היזם והוראות ההסכם בקשר להתאמת תכניות ההגשה להוראות ההסכם זה ונספחיו ובכפוף למסירת אישור על כך בכתב לנציגות, למפקח ולב"כ הבעלים. הבעלים מתחייב לחתום על כל מסמך שיידרש לשם ביצוע הפעולות המפורטות בסעיף 9 זה, וזאת תוך 14 (עשרה) ימים ממועד דרישת היזם, ובלבד שמסמכים אלו אינם סותרים את הוראות ההסכם זה (בכפוף להוראות סעיף 9.6 לעיל) ולאחר שהתקבל אישור המפקח ו/או הנציגות. מובהר כי במקרה של מחלוקת בעניין תכניות ההגשה יחולו הוראות סעיף 36 להלן.

לא הופיע הבעלים לחתימה על המסמכים הנדרשים במהלך התקופה לחתימתו כאמור לעיל ועל אף שהתקיימו התנאים לחתימתם (בהתאם לאישור המפקח והנציגות), יהיה רשאי ב"כ היזם או היזם לחתום על המסמכים הנדרשים מכוח ייפוי הכח התכנוני המפורט בסעיף 32.1.1 להלן (**נספח ה'1**).

9.8. היזם מתחייב כי לא יאוחר מ- 12 (שנים עשר) חודשים ממועד קבלת החלטת הוועדה (כהגדרתה בסעיף 2 לעיל) ובכל מקרה לא יאוחר מ- 18 חודשים ממועד הגשת תוכניות ההגשה (כהגדרת מועד זה לעיל), ובכפוף להתקיימות התנאי המתלה הקבוע בסעיף 5.1.1 לעיל, יקבל את "היתר הבניה הסופי" (כהגדרתו בסעיף 2 לעיל), וימציאו לנציגות הבעלים (להלן: "**מועד קבלת היתר הבניה הסופי**"). האמור בסעיף זה יחול בהתאמה ככל והפרויקט יתבצע בשלביות על פי הוראות סעיף 19.1 להלן.

אין באמור כדי לגרוע מהתחייבות היזם להגיש את תכניות ההגשה במועד הקבוע לעיל להגשתן בצירוף כל מסמכים הנדרשים על פי תקנות התכנון והבניה או בהתאם להוראות הוועדה המקומית שמפורסמים באתר הוועדה ומסמכים שניתנו לפני הגשת הבקשה לאור פניית היזם (היזם מתחייב במסגרת הכנת המסמכים להגשת הבקשה, לפנות לוועדה לצורך בירור מהם המסמכים הנדרשים מבלי לעכב ו/או לדחות את המועדים הקבועים בהסכם זה). כמו כן, היזם מתחייב לעשות כל שביכולתו, בשקידה ראויה, בהתמדה ולמנוע כל עיכוב על מנת שיתקבל היתר הבניה בהקדם האפשרי.

מוסכם כי עיכובים במועד קבלת היתר הבניה הסופי ולא בשל מעשה ו/או מחדל של היזם ו/או מי מטעמו ועל אף שהיזם עשה כל שביכולתו, בשקידה ראויה, בהתמדה לצורך עמידה במועד כאמור ולמניעת כל עיכוב, (לרבות שילם תשלומים נדרשים), על פי קביעת הנציגות, יקנו לו זכות לאחר בביצוע התחייבויותיו בהתאמה אך בכל מקרה לא יאוחר מהמועד הנזכר בסעיף 5.4 לעיל.

מבלי לגרוע מהאמור, ככל שידרשו מסמכים על ידי הוועדה המקומית לצורך קידום קבלת היתר הבניה הסופי לרבות קבלת החלטת הוועדה (כהגדרתה בסעיף 2 לעיל) יומצאו מסמכים אלו לא יאוחר מ- 30 (שלושים) ימים ממועד הדרישה כפי שהומצאה ליום אלא אם כן נודע לו קודם לכן על דרישה זו.

9.9. היזם יהיה רשאי להקים בבניינים החדשים או בסמוך להם, חדר שנאים ו/או טרנספורמציה ו/או מתקנים אחרים עבור חברת החשמל, לצורך אספקת חשמל לבניינים החדשים ו/או לבניינים סמוכים ו/או ליתר הפרויקט או חלקו וכן צובר/י גז ו/או יחידה/ות לצרכי תקשורת ו/או תקשורת מחשבים ו/או טל"כ. היזם יהיה רשאי לרשום את היחידות הנ"ל כיחידות נפרדות במסגרת רישום הבית המשותף ולהעניק את הזכויות בהן לחברת חשמל ו/או לחברת הגז ו/או לחברת בזק ו/או לחברת תקשורת, לפי העניין. כמו כן היזם יהיה רשאי להעניק לגופים אלה זכויות מעבר לאחזקה ולתיקונים, זכויות להנחת כבלים וצנרת, זיקות הנאה, וכל זכות אחרת שתידרש על ידם. היזם מתחייב כי חדרים/מתקנים/תאים/חללים אלו יבנו על פי התקנים והנחיות הרשויות המוסמכות, לרבות הרשות להגנת הסביבה (אגף רעש ומניעת קרינה).

9.10. ככל שנקבעו בתוכנית המפורטת ו/או תכנית האיחוד והחלוקה ו/או בהחלטת מוסד התכנון באשר לקבלת היתר הבניה הסופי תנאים ו/או מגבלות, מתחייב היזם למלא, להשלים ולבצע את כל המטלות, התנאים וההוראות שנדרשו, על חשבונו, ברציפות ובשקידה ראויה ותוך התקופות הקבועות בהסכם זה או במועדים שדרשו הרשויות ו/או מוסדות התכנון, לפי המוקדם, ובכפוף לתנאי הסכם זה ומבלי לעכב את המועדים לביצוע התחייבויותיו כמפורט בהסכם זה.

9.11. ככל שמוסדות התכנון ידרשו, כתנאי כלשהו ו/או בכל עילה אחרת, לקבל כתב שיפוי ו/או פיצוי ו/או ערובה ו/או בטוחה כלשהי (להלן: "**כתב שיפוי**"), בגין נזקים עתידיים בקשר עם הפרויקט ו/או התוכנית המפורטת, לרבות בגין תביעות ירידת ערך לפי הוראות סעיף 197 לחוק התכנון והבניה, מתחייב היזם, עם דרישה, לחתום ולהמציא למוסד התכנון הרלבנטי את כתב השיפוי חתום על ידו, לפיו הוא לשאת בכל שיפוי ו/או פיצוי ככל שיוטל בגין הפרויקט בנוסף לשידור על ידי מוסד התכנון ו/או כל ערובה ו/או בטוחה אחרת לפי דרישתו של המוסד כאמור. מבלי לגרוע מהאמור, היזם מצהיר כי ידוע לו, כי כחלק מדרישת ועדות התכנון, יהיה על היזם להמציא כתב שיפוי חתום לידי

הוועדה המקומית מיד עם אישור התכנית המפורטת וכתנאי למתן תוקף. יובהר כי דרישה זו הנה יסודית להסכם זה וכל דחייה ו/או אי מסירה בהעברת כתב השיפוי תיחשב הפרה יסודית של הסכם זה.

מוסכם כי ככל שהסכם זה פקע ו/או בוטל לאחר שהיזם הפקיד בידי מוסדות התכנון את כתב שיפוי כהגדרתו בסעיף לעיל יהיה הבעלים רשאי להתקשר עם צד ג' בקשר לביצוע הפרויקט בכפוף לכך כי בטרם התקשרות הבעלים עם צד ג' בהסכם התחדשות עירונית, הפקיד צד ג' כתב שיפוי חלף כתב השיפוי שהפקיד היזם כאמור.

אין באמור כדי לגרוע מזכותו של היזם לנהל הליכים בקשר עם דרישת הרשות המקומית לקבלת כתב שיפוי ו/או בקשר לתשלום פיצוי על פי תביעות שהוגשו בפועל בגין הליכים משפטיים. היזם יהיה רשאי לנהל הליכים כאמור ו/או לעשות שימוש בייפוי הכח התכנוני (נספח ה'1) ובלבד שכל ההוצאות בקשר עם כך יחולו על היזם ושלא יוטלו על הבעלים כל תשלום ו/או הוצאה ו/או הגבלות בגין כך ולא יהיה בכך כדי לעכב את מילוי התחייבויות היזם ו/או המועדים על פי הסכם זה.

10. מנגנון בחירת דירת הבעלים החדשה

10.1. לאחר קבלת החלטת הוועדה המקומית על מתן היתר בניה בתנאים, ובכל מקרה בהתראה של 30 (שלושים) ימים מראש, ימצא היזם לנציגות ומפקח מטעם הבעלים את המסמכים הבאים וכן יעמידן לעיון במשרדי היזם שבמקרקעין או בכל מקום אחר שיוסכם עם ב"כ בעלי הזכויות:

10.1.1. טבלאות הכוללות את פרטי הדירות המוקצות לבחירת בעלי הזכויות בכל בניין חדש בקומות בעלי הזכויות (כהגדרתן בסעיף 2 לעיל). הטבלאות יפרטו את שטח הדירות, מספר חדרים, מיקומן, (בניין וקומה), כיוונים. בנוסף היזם יציג את כל היחידות החדשות המוצעות לבחירת בעלי הזכויות בטבלה לפי מספריהן הסידוריים.

10.1.2. טבלה ותשריט הכוללים את כל מיקום כל החניות והמחסנים בפרויקט, בו מסומנים מקומות החניה שהיזם בחר עבור יחידותיו המיוחדות (אך לא יותר מ-5% כאמור בהסכם זה) ובלבד שנותרו חניות ומחסנים לכל אחת מיחידות בעלי הזכויות החדשות לבחירה בכל בניין חדש.

10.1.3. תכנון מפורט של טיפוס היחידות (תכניות מכר) שיהיה כפוף להיתר בניה ובלבד שהוא מאפשר את הבחירה לפי אישור מפקח הבעלים.

10.1.4. טבלאות הניקוד השמאי (כהגדרתן לעיל), כהגדרתה לעיל שיכין השמאי מטעם בעלי הזכויות.

10.1.5. על אף האמור, יהיה רשאי היזם לדחות את מסירת המסמכים הנקובים בסעיף 10.1.2 לעיל, לשלב שבסמוך לקבלת היתר הבניה, ככל שאלו לא יושלמו על ידו עד לאותו מועד, והוראות סעיף זה יחולו בהתאמה בכפוף ובהתאם להוראות הסכם זה לעניין סדר בחירת החניות והמחסנים בין היזם לבעלים ובין הבעלים לבין עצמם.

10.2. תוך 30 (שלושים) ימים ממועד המצאת המסמכים המפורטים בסעיף 10.1 לעיל, יתכנסו הנציגות יחד עם המפקח מטעם בעלי הזכויות בנוכחות נציג היזם לצורך מענה על שאלות בקשר לדירות החדשות, ב"כ בעלי הזכויות, והשמאי מטעם בעלי הזכויות, תוך שהיזם נושא בעלויות ארגון הכנסים והאירוח, כנסי בחירה של בעלי הזכויות עבור כל בניין חדש, במסגרתם יבחרו בעלי הזכויות (ובכללם גם הבעלים) את דירותיהם החדשות בבניינים החדשים וכן את החניות והמחסנים מבין הדירות שיוקצו להם כאמור בהסכם זה בהתאם לטבלאות הניקוד (להלן: "כנס/ הבחירה").

b. מובהר כי בחירת הדירה החדשה על ידי הבעלים תהיה מתוך כלל מאגר הדירות שיועמד לבעלי הזכויות הזכאים לאותה תמורה כמו הבעלים בהתאם לטבלת הניקוד השמאי הרלבנטית אליו (דהיינו לפי קבוצות השווי שישווג השמאי). ככל ומי מבעלי הדירות יקבלו ניקוד זהה, תערך בניהם הגרלה על ידי שמאי הבעלים, ותוצאות הגרלה יקבעו את סדר הבחירה בין בעלי הדירות הללו (לרבות סדר ובחירה של החניות והמחסנים).

c. סדר בחירת הדירה החדשה והחניות והמחסנים בכנסי הבחירה ייקבע לפי מיקום הדירה של בעל הזכויות בטבלת הניקוד השמאי, כאשר במועד בחירת הדירה החדשה יבחר אותו בעל דירה גם את המחשן והחניה ככל וניתן. כך למשל, בעל זכות בדירה שדורג 25 בטבלת הניקוד השמאי יהא זכאי לבחירה ה-25 בסדר.

10.3. סדר הבחירה של דירה החדשה לעיל יקבע את סדר בחירת החניות והמחסנים ואולם הבחירה תתבצע מבין החניות והמחסנים המצויים בבניין החדש בו נבחרה הדירה החדשה.

10.4. מוסכם כי ככל והבעלים בעלי הזכויות ו/או בן משפחה המתגורר עימו הוא אדם עם מוגבלות ו/או אדם קשיש (כהגדרת מונח זה בחוק פיגוי בינוי, כהגדרת חוק זה להלן) יבוצעו ההתאמות הנדרשות לפי חוק זה ובהתייעצות עם יועץ נגישות.

10.5. החניות שתוקצנה במסגרת החניות העומדות לבחירת בעלי הזכויות שאינם נכים, לא תכלולנה את חניות נכים כשלכל הפחות יהא במספר התואם את מספר הנכים מקרב בעלי הזכויות בכפוף להוראות הדין.

10.6. מוסכם כי במידה ומספר המחסנים ו/או החניות בפרויקט יהיה נמוך ממספר הדירות למכירה בפרויקט, יהיו זכאים בעלי הזכויות לקבלת חניות ומחסנים לפני דירות היזם, למעט הקצאה של עד 5% מהחניות לדירותיו המיוחדות של היזם אשר יוקצו ליזם לפני שיוכס לבעלים.

10.7. בחתימתו על הסכם זה, הבעלים נותן הסכמתו הבלתי חוזרת למנגנון הבחירה כאמור ולפעולות ב"כ הבעלים והנציגות כאמור, ומוותר על כל זכות ו/או טענה בקשר לכך ו/או כלפי השמאי מטעם בעלי הזכויות ו/או חברי הנציגות ו/או ב"כ הבעלים ו/או היזם ו/או ב"כ היזם ו/או מי מטעמו, ומתחייב בהתחייבות יסודית לשתף פעולה ולא לעכב את ביצוע התחייבויותיו ו/או הפרויקט בשל כך.

10.8. עם השלמת הבחירה, יחתום הבעלים על פרטיכל בחירת הדירה וכן על פרטיכל כולל עבור כלל בעלי הדירות המפרט את תוצאות הבחירה ובמסגרתו תפורטנה בחירת כל בעלי הזכויות, ופרטיהם, לרבות חנייה ומחסן ובחירתם והבעלים מתחייב לשתף פעולה ולחתום על המסמכים הנדרשים (להלן: "**פרטיכל הבחירה**"). במקרה בו טרם הבחירה נערכה הגרלה בין בעלי הזכויות שקיבלו ניקוד שמאי זהה, יחתום הבעלים ביחד עם בעלי הזכויות הנוספים המשתתפים בהגרלה גם על מסמך המאשר את תוצאות ההגרלה שבוצעה.

10.9. מי מבעלי הזכויות שלא יופיע במועד שנקבע לבחירת הדירה החדשה בין בעצמו ובין באמצעות נציג מטעמו שהוסמך על ידו באמצעות יפוי כח נוטריוני, ייחשב כמי שנתן הסמכה לכל אחד מחברי הנציגות ביחד או לחוד או ב"כ בעלי הזכויות לבחור עבורו מתוך הדירות שהוקצו לבעלי הזכויות וטרם נבחרו עד לאותו מועד, את הדירה (ו/או המחסן והחניה) המגיעים לו במקומו ועבורו על פי תנאי הסכם זה לרבות השתתפות בהגרלה, חתימה על פרטיכל הבחירה, אישור השתתפות בהגרלה, אישור תוצאות הגרלה וכל מסמך שיתבקש לחתימה בקשר עם בחירת הדירה החדשה והצמדותיה, והוא מסכים במפורש לכך כי לא תהיה לו בקשר לכך כל דרישה ו/או זכות ערעור ו/או טענה ו/או תביעה בשל כך לרבות לא כנגד השמאי ו/או נציגות בעלי הזכויות ו/או המפקח ו/או ב"כ בעלי הזכויות ו/או הזים ו/או בא כח הזים ובהתאם יחתמו מי מהנ"ל על פרטיכל הבחירה. חתימת מי מחברי הנציגות או ב"כ בעלי הזכויות על המסמכים הנדרשים כאמור ובחירת הדירה החדשה והצמדותיה תחשב בפעולות שבוצעו על ידי הבעלים עצמו.

10.10. תוך 7 ימי עסקים ממועד קיום כנסי הבחירה יועברו לזים פרטיכל הבחירה שנחתמו על ידי בעלי הזכויות ו/או מי מטעמם.

10.11. על אף האמור, מובהר, כי בחירת מיקום החניות והמחסנים יכול שתיעשה במועד אחר או במועדים שונים ובהתאמה למועד בו יומצאו לנציגות ולמפקח, המסמכים הרלוונטיים, לפי הענין ובלבד שבחירתם תהיה מיד לאחר שהזים בחר עד 5% מהחניות עבור דירותיו המיוחדות של הזים.

10.12. מובהר כי הזים ונציגות בעלי הדירות יהיו רשאים להוסיף או לגרוע בהסכמה על ההסדרים הטכניים ו/או המועדים הכרוכים בביצוע כנס הבחירה וניהולם ובעל הזכויות מוותר על כל טענה בקשר לכך.

10.13. **דירה משונמכת**

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומהוראות סעיף 28.8 להלן ו/או מהוראות סעיף 7.12 לעיל, כל אחד מבעלי הזכויות יהיה זכאי לבחור דירה או יחידה אחרת בפרויקט, לפי העניין, שהינם בשטח ו/או בשווי נמוך יותר מהדירה או מהיחידה לה יהיה זכאי על פי הסכם זה (להלן: "**הדירה המשונמכת**" או "**היחידה המשונמכת**"), בהתאמה) וזאת עד להתגבשות יום המכירה וטרם קבלת היתר ו/או עליה על הקרקע, ולקבל במזומן את גובה סכום ההפרש שבין שווי הדירה או היחידה לה זכאי יחיד הבעלים כאמור לבין שווי הדירה המשונמכת או היחידה המשונמכת (כולל מע"מ) (להלן: "**הפרש השווי**"), כאשר, שווי הדירות או היחידות (גם של הבעלים וגם של הזים) יקבע על ידי שמאי הבעלים על בסיס מחירון הזים כאשר המחירים במחירון הזים לא יפחתו מהמחירים של אותן דירות או יחידות בטיטות דו"ח האפס שהוגשה/ יגיש הזים לבנק המלווה. הפרש השווי ישולם על ידי הזים במועד מסירת הדירה או היחידה החדשה (המשונמכת), למעט בעלי זכויות מעל גיל 70 במועד חתימת ראשון בעלי הזכויות על ההסכם, שכן אז הפרש השווי ישולם במועד הפינוי (כהגדרתו להלן) וזאת מבלי לגרוע מהוראות חוק פינוי בינוי לעניין החלופות שעל הזים להציע לבעלים המוגדרים כ"קשיש" על פי חוק זה. הפרש השווי ישולם באמצעות המחאה של הזים לבעלים בפועל וכתנאי למסירת הדירה או היחידה החדשה אך על אף האמור לעיל, לחילופין לבחירת הבעלים מוסכם כי הפרש השווי ישולם במועד מוקדם יותר באמצעות שדרוג של מפרט הדירה או היחידה בהתאם להסכם זה ו/או תוספת המחסן ו/או כמות החניות לדירה או ליחידה ו/או לצורך רכישת דירה נוספת כאמור בסעיף 28.8.2 באופן ובמועד שיאפשר את הנ"ל. מוסכם, כי כל מס שיחול, ככל שיחול, בקשר עם בחירת מי מיחיד הבעלים בדירה המשונמכת או ביחידה המשונמכת, יחול על הזים. הפרש השווי ישולם לבעלים על סכומו המלא (מבלי שיקוזז ממנו מרכיב המע"מ), למעט אם מדובר בבעלים של יחידה אחרת, שלגביהם מוסכם, כי הם יישאו במרכיב המע"מ בעד הפרש השווי אלא אם אלו רשומים כ"עוסק מורשה", שאז הפרש השווי ישולם להם על הסכום המלא (מבלי שיקוזז ממנו מרכיב המע"מ) כנגד המצאת חשבונית מס.

ככל שלא ישולם הפרש השווי במועד כאמור, ישא הפרש השווי הפרשי הצמדה למדד תשומות הבניה ביחס למדד הידוע במועד המסירה כאמור, וכן ריבית פיגורים בשיעור שיקבע בהסכמי מכירת דירות הזים בפרויקט, שלא יעלה על 1.5% לחודש, או על פי שיעור ריבית הפיגורים שניתן יהיה לגבות במועד המסירה מאת רוכשי דירות מגורים, על פי הנמוך.

הזים מתחייב להעניק לבעלים זכות כאמור בתנאים ובמועדים הקבועים בסעיף 28.8 להלן בשינויים המחויבים. הבעלים יידרש להודיע בכתב לזים ולנציגות בכתב על רצונו בשנמוך תוך 14 (ארבעה עשר) יום מחתימת פרטיכל החלוקה כאמור בסעיף 10 לעיל, כדלקמן: הבעלים יודיע לזים תוך 7 (שבעה) ימים לאחר קבלת ההודעה כאמור ובחירת הדירה המשונמכת על ידי הבעלים תהיה בתוך 7 ימים לאחר מכן ועד להתגבשות יום המכירה וטרם קבלת היתר ו/או עליה על הקרקע ובכפוף לכך שהזים המציא לו את מלאי הדירות או היחידות והמפרטים שלהם לצורך בחירת הדירה או היחידה החלופית (בכפוף לאילוצים שיווקיים ו/או אחרים). בכל מקרה לא תהיה חובה של הזים ליתן אפשרות לבעלי הזכויות לשנמך לשטח דירה חדשה שיהיה קטן מ-75 (שבעים וחמישה) מ"ר או דירה בגודל של שלושה חדרים, לפי הדירה ששטחה הקטן ביותר, והדבר יהיה נתון לשיקול דעת של הזים בלבד. מובהר כי ככל שמספר בעלי הזכויות המבקש לשנמך את דירתו יהיה גבוה ממספר הדירות שיוותרו אצל הזים לשנמך (דירות ששטחן מ-75 מ"ר ועד לעד לשטח הדירה לה יהיה זכאי הבעלים על פי הסכם זה), יעשה על בסיס כל הקודם וזכה כך שככל שלא יוותרו דירות לשנמך לא יהיה לבעלים כל טענה כלפי הזים ו/או הנציגות ו/או מי מטעמם. מוסכם כי בגין קבלת הפרש השווי מאת הזים כל ההוצאות ועלויות המיסים יחולו על הזים.

11. **ליווי בנקאי**

11.1. לצורך קבלת מימון לביצוע הפרויקט ולמילוי יתר התחייבויות הזים, לרבות העמדת הערבויות לבעלים, כמפורט

בסעיף 33 להלן, וערבויות לפי חוק המכר הבטחת השקעות לטובת רוכשי היזם, מתחייב היזם להתקשר עם בנק מלווה, כהגדרתו לעיל, בהסכם למתן ליווי בנקאי סגור בשיטת ה- **Construction Loan** לטובת הפרויקט בלבד ("ליווי סגור" ללא עירוב כספים ו/או פרויקטים אחרים של היזם) באופן העולה בקנה אחד עם התחייבויות היזם על פי הסכם זה (להלן: "**הליווי הבנקאי**").

11.2. היזם מתחייב כי לא יאחר מ- 120 ימים מקבלת החלטת הוועדה (כהגדרתה בסעיף 2 לעיל), יתקשר עם בנק המלווה בהסכם למתן הליווי בנקאי לפרויקט בהתאם להוראות ותנאי הסכם זה, להתחייבויות היזם על פיו ולזכויות הבעלים על פיו. היזם מתחייב לעמוד בכל דרישות הבנק בקשר לכך, לרבות העמדת הון עצמי ו/או ערבויות ו/או בטחונות כפי שיידרשו על ידי הבנק. מבלי לגרוע מהאמור, מתחייב היזם להחל בתהליכי קבלת הליווי לא יאוחר מהמועד להצגת תכניות ההגשה, כהגדרתו בסעיף 9.3 לעיל.

עם התקשרות היזם עם בנק מלווה יודיע על כך היזם בכתב, לב"כ הבעלים ולנציגות. לבקשת הנציגות ו/או ב"כ בעלי הזכויות יעדיכן היזם בהתקדמות עם הבנק המלווה וכן ימציא להם פרטים ו/או מסמכים הקשורים לדירות הבעלים וזכויותיהם, לרבות את המסמכים הנדרשים לחתימת הבעלים ואשר נוגעים לבעלי הזכויות, לרבות מסמכי הערבות והשעבוד.

11.3. הבעלים מתחייבים לשעבד במשכנתה מדרגה ראשונה ללא הגבלה בסכום ו/או למסור את הסכמתם לרישום הערות אזהרה לטובת הבנק המלווה על זכויותיהם בדירה הקיימת ו/או במקרקעין ו/או במתחם לטובת הבנק המלווה בהתאם, בכפוף ובתנאים כמפורט בסעיף 11 זה.

11.4. מבלי לגרוע מהאמור, יומצאו לאישור ולהערות ב"כ בעלי הזכויות נוסח כל המסמכים הנדרשים לשם מתן הליווי הבנקאי לרבות שטרי משכנתא, התחייבות לרישום משכנתא, בקשות לרישום הערות אזהרה, הודעות לערב, הצהרות בני זוג וכל מסמך מקובל אחר שיידרש ע"י הבנק המלווה (להלן: "**נוסח מסמכי השעבוד**"), ובכללם את כל המסמכים המקובלים הדרושים לשם שעבוד זכויותיו בממכר לטובת הבנק המלווה בלשכת הרישום ו/או אצל רשם המשכונות ו/או ברמ"י, לפי דרישות מקובלות מאת הבנק. המסמכים יאושרו על ידי ב"כ בעלי הזכויות, ככל שהם תואמים הוראות הסכם זה, נהוגים ומקובלים בפרויקט מסוג זה, ואינם מטילים על בעלי הזכויות מגבלות (למעט מגבלות מקובלות בקשר עם ההסכם ובקשר עם שעבוד זכויותיהם בדירה הקיימת וזכויותיהם ובמתחם (בלבד) ושאינן בהן כדי לשנות את מהתמורה לבעלים על פי הסכם זה ואת הוראות סעיף 11 זה) ו/או שאינן בהם כדי להטיל על בעלי הזכויות הוצאות ו/או תשלומים (להלן: "**השעבוד הבנקאי**" או "**השעבוד**").

11.5. מוסכם כי ב"כ הבעלים יעביר את הערותיו לנוסח מסמכי השעבוד במקרה בו הנוסח עליו נדרשו הבעלים לחתום אינו תואם את הוראות הסכם זה לרבות סעיף 11 זה ו/או סותרות התחייבויות היזם שבהסכם זה ו/או אינן מקובלות בפרויקט מסוג זה, וזאת בתוך 21 (עשרים ואחד) ימים מיום שהועברו אליו, ונוסח המסמכים יתוקן בהתאם. אישר ב"כ בעלי הזכויות את נוסח מסמכי השעבוד (להלן: "**מסמכי השעבוד המאושרים**"), יומצאו לב"כ בעלי הזכויות כל העותקים הנדרשים של מסמכי השעבוד המאושרים (או המתוקנים, לפי העניין) להחתמת הבעלים והבעלים מתחייב לחתום על מסמכים אלו תוך 45 (ארבעים וחמישה) ימים מיום קבלת כל עותקי מסמכי השעבוד המאושרים.

11.6. הבעלים מצהיר כי ידוע לו שאי חתימתו על מסמכי השעבוד המאושרים במועד הקבוע לעיל, מהווה הפרה יסודית של הסכם זה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל בסעיף קטן זה, במידה ולא יחתום מי מבעלי הזכויות על איזה ממסמכי השעבוד המאושרים תוך התקופה הקבועה בסעיף 11.5 לעיל, תהיה רשאית הנציגות לחתום בשם הבעלים על מסמכים אלו. מובהר כי ככל שהבעלים לא יסדיר את זכויותיו בדירה הקיימת ו/או לא יסיר את שעבודי הבעלים (כהגדרתם בסעיף 12.4 להלן) בהתאם לאמור ותנאי הסכם זה (לרבות על פי סעיף 7.12 לעיל), וזאת עד למועד הקבוע בסעיף 11.5 לעיל לחתימתו על מסמכי השעבוד המאושרים או תוך 30 (שלשים) ימים מיום הטלת הערות הבעלים (כהגדרתם כאמור) על זכויותיו, לפי המאוחר, יחשב הדבר כהפרה יסודית.

11.7. במסמכי השעבוד יצוין, ביו היתר, כי לא יהיה במסמכי השעבוד ו/או בשעבוד הזכויות כדי לחייב את הבעלים בכל הוצאה ו/או תשלום כלשהם (אלא אם הוא מחויב בתשלום על פי סעיף 34.2 בהסכם זה), למעט התחייבות לפינוי ומסירת החזקה ליזם לפי הוראות הסכם (ויותר על זכויותיהם בדירה הקיימת ו/או בדירה החדשה במקרה של מימוש הערבות שבסעיף 33.1 להלן וקבלת שווי הדירה החדשה הנקוב בערבות הנ"ל) וכי הצהרה זו תהיה גוברת על כל הצהרה ו/או הוראה סותרת במסמכי השעבוד.

11.8. עם השלמת החתמת כל בעלי הזכויות על מסמכי השעבוד המאושרים ובכפוף לכך, תימסר ליזם על ידי ב"כ בעלי הזכויות הודעה בשל כך, ותוך 14 (ארבעה עשר) ימים מיום מתן ההודעה כאמור, יופקדו אצל ב"כ בעלי הזכויות בנאמנות (או נאמן אחר שיוסכם על ידי הבנק והנציגות) הערבויות המפורטות בסעיפים 33.1 ו- 33.2 להלן ו- "**מכתב החרגה מותנה**" עבור כלל בעלי הזכויות מאת הבנק המלווה בנוסח שיצורף **כנספת 1**, להסכם זה עם קבלת הליווי הבנקאי בנוסח שיאושר על ידי ב"כ הבעלים ושיהיה המקובל בבנק המלווה, במסגרתו יתחייב הבנק כלפי הבעלים, כי השעבוד הבנקאי לא יחול על דירתם החדשה, ואם ימומש שעבוד זה, לא ימומש מתוך דירת הבעלים החדשה וכי התחייבות זו תהיה מותנית ותיכנס לתוקף, במועד בו קיבל הבעלים את החזקה בפועל בדירתו החדשה (ולעניין זה חתימתו על פרוטוקול מסירה יחשב כקבלת החזקה על ידו לפי התנאי במכתב ההחרגה המותנה) והחזרה ליזם או לנאמן הערבות בתנאי חוק מכר שהונפקה עבורו בטרם מסירת מסמכי השעבוד המאושרים מבלי שמומשה, לפי תנאי הסכם זה. מובהר כי נוסח מכתב ההחרגה המותנה שיצורף להסכם זה יהיה תואם את הוראות סעיף זה.

11.9. מוסכם כי ככל והבנק המלווה לא יאפשר הנפקת ערבויות בטרם רישום השעבוד, ובלבד ואין אפשרות למסירתן לנאמן טרם תחילת רישום השעבודים על זכויות הבעלים כאמור בסעיף 11.8 לעיל בבנק המלווה, יהיה רשאי ב"כ הבעלים למסור את מסמכי השעבוד המאושרים לבנק או לב"כ היזם ובלבד שהומצא לו כתבי התחייבות מאת הבנק המלווה לפיהם - ככל ועד חלוף 180 (מאה ושמונים) ימים ממועד רישום השעבוד הראשון על מי מבעלי הזכויות לא

הופקדו בידי הנאמן הערבויות המפורטות בסעיפים 33.1 ו- 33.2 להלן (הערבות בתנאי חוק מכר, ערבות השכירות וערבות המסים, כהגדרתן בהסכם זה) ומכתב ההחרגה המותנה - ימסור הבנק המלווה לב"כ הבעלים את כל המסמכים הנדרשים לשם מחיקת השעבוד מעל זכויות הבעלים, ובלבד שבמסגרת מסמכי השעבוד עליהם ידרשו בעלי הזכויות לחתום ייקבע כי תוך 45 ימים מרישום השעבוד יומצאו הערבויות ומכתב ההחרגה לידי הנאמן. בכל מקרה היזם לא יהיה רשאי לשלוח את הודעת הפינוי, כהגדרתה בסעיף 14 להלן, כל עוד לא הופקדו הערבות בתנאי חוק מכר, ערבות השכירות וערבות המסים, כהגדרתן בהסכם זה, בידי הנאמן.

ככל שהנאמן יהיה ב"כ הבעלים, יחתום ב"כ הבעלים על כתב נאמנות כלפי הבנק, לפיו הוא מתחייב לא לשחרר את הערבויות ומכתב ההחרגה לבעלים עד לרישום השעבוד על כל זכויות הבעלים במתחם בנוסח ובתנאים כפי שיוסכם עימו ועד להשלמת הפינוי המלא של המקרקעין וקבלת אישור המפקח מטעם הבנק המלווה לכך.

11.10 העביר ב"כ בעלי הזכויות את מסמכי השעבוד המאושרים החתומים לידי היזם ו/או ב"כ היזם ו/או הבנק, מתחייב היזם למסור את המסמכים הנדרשים ללשכת הרישום לשם רישום השעבוד הבנקאי בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ- 30 (שלושים) ימים, מיום מסירת המסמכים החתומים, בכפוף לקבלת אישור הבנק המלווה כי המסמכים תקינים ולא דורשים תיקון ולעשות כל שנדרש בהתמדה ובשקידה על מנת להשלים את רישום השעבוד הבנקאי על מנת שהרישום יעשה מוקדם ככל הניתן לרבות המצאת מסמכים נוספים ככל שידרש.

11.11 השעבוד הבנקאי ירשם בדרך של משכנתה מדרגה ראשונה בלבד, ללא הגבלה בסכום או בסכום שייקבע על ידי הבנק המלווה, שתירשם בפנקסי המקרקעין על זכויות הבעלים בדירה הקיימת ו/או במקרקעין ו/או במתחם ו/או הערות אזהרה בגין התחייבות לרישום משכנתא, והכל לפי החלטת הבנק המלווה בכפוף להוראות הסכם זה.

11.12 מובהר ומוסכם בזאת, כי בכל הנוגע לשעבוד הבנקאי שירשם, יחולו התנאים וההוראות הבאים:

11.12.1 השעבוד הבנקאי יהיה בתנאי "ללא חזרה" (Non-Recourse) כלפי הבעלים, וכי למעט מימוש הזכויות במגרש (שיעשה כנגד פירעון מלא של הערבות הנזכרת בסעיף 33.1 להלן), לא תוטל כל אחריות ו/או חבות כספית ו/או אחריות כלשהי על הבעלים בקשר עם השעבוד הבנקאי ו/או עם הבנק, כך שכלל ויממש הבנק המלווה את השעבוד הבנקאי שירשם לטובתו על זכויות הבעלים של זכויות הבעלים במגרש, לא תוטל כל חבות כלשהי על הבעלים בקשר להשבת תשלומים ו/או הוצאות שניתנו במסגרת הליווי הבנקאי והאמור לעיל (למעט ויתור על הזכויות בדירה הקיימת ו/או החדשה במקרה של מימוש הערבות הקבועה בסעיף 33.1 להלן ופרעונה לפי שווי הדירה החדשה הנקוב בערבות הנ"ל) יבוא לידי ביטוי במסמכי השעבוד הבנקאי של הבנק המלווה, ובכלל זה, בתנאים המיוחדים לטור המשכנתא. על אף האמור מוסכם כי ככל שבמסגרת שטר המשכנתא יבקש הבנק המלווה להטיל על הבעלים אחריות בקשר עם המקרקעין אחריות זו – במלואה ללא יוצא מן הכלל – תוטל על היזם בלבד, והכל בכפוף להסכמות בעניין זה בין ב"כ הבעלים לבין היזם והבנק המלווה;

11.12.2 השעבוד הבנקאי לא יבטיח פרויקטים אחרים ו/או התחייבויות אחרות של היזם ולא יטיל על הבעלים כל התחייבויות ו/או חבות ו/או תשלומים ו/או הוצאות מכל סוג שהם.

11.13 היזם מתחייב להמציא לפי דרישת הבנק המלווה כתנאי למתן הליווי הבנקאי, הון/מימון עצמי או בטוחות אחרות, אם וכפי שידרוש הבנק וכן למלא כל סיכום אחר אליו יגיע היזם עם הבנק להבטחת ביצוע התחייבויותיו במסגרת הליווי הבנקאי באופן שאינו פוגע בזכויות הבעלים לפי הסכם זה ו/או גורע ו/או מעכב אלו מהתחייבויותיו שבהסכם זה.

11.14 עם קיום התנאים שנקבעו במכתב ההחרגה המותנה ולא יאוחר מ- 30 (שלושים) ימים ממועד התקיימותם של התנאים כאמור, ימסור היזם לבעלים מאת הבנק המלווה "מכתב החרגה סופי ובלתי מותנה" בנוסח שיצורף כנספח 2' להסכם זה עם קבלת הליווי הבנקאי בנוסח שיאושר על ידי ב"כ הבעלים, לפיו השעבוד הבנקאי - לרבות באמצעות משכון ומשכנתא, אם ימומש, לא יחולו ביחס לדירתו החדשה. עלות הוצאת מכתבי ההחרגה (המותנה והלא מותנה) תחול על היזם. במועד המוקדם ביותר האפשרי, תיוחד המשכנתה ו/או השעבוד לחלק היזם במקרקעין ו/או לדירות היזם והיזם מתחייב לפעול בשקידה ראויה לצורך כך.

11.15 מבלי לגרוע מהאמור, עם רישום צו הבית המשותף החדש ו/או רישום הזכויות במקרקעין על שם היזם ו/או רוכשי יחידות היזם, לפי המוקדם מתחייב היזם למחוק ו/או להסיר את השעבוד הבנקאי מעל זכויות הבעלים במקרקעין (בכפוף לכך שנתקיימו התנאים במכתב ההחרגה המותנה) או בדירתו החדשה או בדירתו הקיימת וכן במקרה בו בוטל הסכם זה. התחייבות זאת תתבצע על ידי היזם על חשבונו עם התקיימות אחד מהמקרים המצוינים לעיל ולא יאוחר מ- 30 (שלושים) ימים מהתקיימותם.

11.16 הבעלים מסמיכים את הנציגות ו/או בא כח הבעלים, לערוך שינויים בהסכם זה לצורך הסדרת הליווי הבנקאי ו/או קבלת ליווי בנקאי והם רשאים לסטות מהוראות הסכם זה והכל בכפוף לכך שלא תיפגע הדירה החדשה לה זכאים הבעלים על פי הסכם זה.

12. הסכמת בעלי המשכנתה

12.1 בסמוך לאחר מועד חתימת הרוב המיוחס כהגדרתו בסעיף 2 לעיל, על הסכמי פינוי בינוי ואישור התוכנית המפורטת, יחל היזם, בשיתוף פעולה מצד הבעלים, לפעול לקבלת הסכמתם של הגופים מהם נטל ו/או יטול הבעלים (ו/או רוכשי ו/או מקבלי הזכויות ממנו) הלוואות המובטחות בשעבודים, משכונות ו/או משכנתאות, לרבות המשכנתאות כמפורט במבוא להסכם זה, בגינם רשומים או ירשמו משכנתאות ו/או שעבודים ו/או משכונות ו/או הערות אזהרה לטובת צד ג' (להלן בהתאמה: "משכנתאות הבעלים" ו- "בעלי המשכנתה").

12.2 מוסכם כי הסכמת בעלי המשכנתה תינתן, לרבות באמצעות הסרת משכנתאות הבעלים ו/או השעבוד ו/או המשכון שניתן לבעלי המשכנתה ומחיקתם כליל לצורך שעבוד מלוא הזכויות במקרקעין לטובת הבנק המלווה (בהתאם

להוראות סעיף 11 לעיל), בתמורה להסבת חלק יחסי מהערבות בתנאי חוק מכר כהגדרתה בסעיף 33.1 להלן, לבעלי המשכנתה (בהתאם לשווי יתרת ההלוואה בגינה ניטלה ההלוואה ו/או המשכנתה, בהתאם למכתב כוונות מהבנק ו/או של בעל השעבוד ו/או בעל המשכון). מובהר כי היזם מתחייב להמציא על חשבונו ועל אחריותו לבעלי המשכנתה בטוחה מקובלת שתידרש על ידם לשם הסרת המשכנתאות ו/או השעבוד ו/או המשכון, לרבות ערבויות בנקאיות אוטונומיות בגובה שידרש על ידי בעלי המשכנתה. אין באמור כדי לגרוע מזכות היזם לבוא בדיון ודברים עם בעלי המשכנתה בין היתר בדבר סוג הבטוחה שתיתן ובלבד שתיתן הסכמתם מבלי שיהיה בכל כדי לעכב את המועדים הקבועים בהסכם זה. למען הסר ספק מובהר, כי הבעלים אינם אחראים לקבל את הסכמת בעלי המשכנתה ובעל השעבוד ו/או בעל המשכון, ואולם מתחייבים לשתף פעולה באופן סביר בכל הדרוש לצורך פנייה לבעלי המשכנתה ולעמוד בכל תנאי ההלוואות נשוא המשכנתה, ובכפוף לאמור לעיל, היזם מוותר על כל טענה כלפי הבעלים במידה ולא תיתן הסכמתם. פרט לאמור לעיל, לא יחולו על הבעלים תשלומים ו/או הוצאות נוספים בקשר עם הסרת המשכנתאות ו/או השעבוד ו/או המשכון. בכל מקרה ועניין מובהר, כי מהערבות הקבועה בסעיף 33.1 להלן, ינוכה הסכום שירשם בערבות ו/או בבטוחה אחרת שתסוכם עם הבנק המלווה ובעלי המשכנתה כאמור (להלן: **"הסכום המנוכה"**). מובהר כי הבעלים יהיה מחוייב בהמשך לתשלום ההלוואה המובטחת במשכנתה ו/או בשעבוד ו/או במשכון ובהתאמה יפחת הסכום המנוכה ותערך התאמה לערבות חוק המכר לבעלים. מוסכם כי לצורך העמדת הבטוחה שתסוכם עם בעל המשכנתה ימסור הבעלים לזים את כתב התחייבות לזים בנוסח המצורף **נספח ה' 9'** להסכם זה.

12.3 הערבויות שניתנו לבעלי המשכנתה יבוטלו ו/או יושבו לזים ו/או לבנק המלווה בתנאים כפי שישכם היזם עם בעלי המשכנתה (לרבות מתן כתבי התחייבויות כפי שישוכם עימם). האחריות להשבת הערבויות מאת בעלי המשכנתה מוטלת על היזם בלבד והיא תתבצע על חשבונו והכל מבלי לגרוע מאחריות הבעלים לשתף פעולה כאמור וכן לחתום על המסמכים הנדרשים לשם השבת הערבות לזים לאחר קבלת הודעה מוקדמת (בזמן סביר) בכתב מאת היזם.

12.4 בסמוך לאחר חתימת הרוב המיוחס על הסכמי פינוי בינוי או תוך 30 (שלושים) יום מיום שהוטלה הערת הבעלים כהגדרתה להלן, או עד למועד הקבוע בהסכם זה לחתימתו על מסמכי השעבוד המאושרים כאמור בסעיף 11.5 לעיל, לפי המאוחר מתחייב הבעלים לפעול על אחריותו ועל חשבונו להסרת כל עיקול ו/או הערה ו/או חוב וכדומה הרובץ על דירתו הקיימת, לרבות כמפורט במבוא להסכם זה (למעט השעבוד לטובת בעלי המשכנתה) (להלן בהתאמה: **"בעלי ההערה"** ו- **"הערות הבעלים"**). ככל שלא עלה בידו של הבעלים להסיר את שעבודי הבעלים עד למועד הנ"ל במסגרת הזמנות סבירה לכך, יסייע היזם לבעלים להסיר את שעבוד הבעלים באמצעות העמדת הלוואת היזם בהתאם להוראות סעיף 7.12 לעיל יחולו בשינויים המחויבים. ככל שמי מבעלי הזכויות יפר את התחייבויותיו כאמור באופן שימנע ו/או יעכב באופן ישיר את ביצוע התחייבות היזם, יהיה רשאי היזם לדחות את המועד לקיום התחייבויותיו אלא אם הייתה לזים אפשרות לצמצם את ההפרה ו/או העיכוב כאמור והיזם הוכיח זאת למפקח הבעלים.

12.5 לצורך ביצוע הפעולות שבסעיף זה לעיל, יפקיד הבעלים, ככל שעל דירתו הקיימת רובצת משכנתה ו/או שעבוד, ייפוי כח בנוסח **נספח ה' 4'** להסכם זה שיאפשר לזים לפנות בשמו ובמקומו לבעלי המשכנתה ו/או ההערות על מנת לקבל את הסכמתם ו/או להגיע עימם להסדרים כאמור.

12.6 הבעלים מצהיר, כי מסירת בטוחה לבעל המשכנתה כאמור בסעיף 12.1 לעיל אינה מהווה תחליף להמשך פירעון תשלומי ההלוואה ו/או המשכנתה באופן סדיר ורציף על ידי הבעלים לבעלי המשכנתה וכן לקיום יתר התחייבויותיו של הבעלים לבעל המשכנתה, וכי הבעלים מתחייב באופן יסודי להמשיך ולפרוע את הלוואות ו/או המשכנתה כסדרה ולקיים את יתר התחייבויותיו כלפי בעל המשכנתה, וידוע לו שהמשכנתה ו/או השעבוד ו/או המשכון ירשמו על זכויותיו בדירה החדשה.

במקרה בו חילט בעל המשכנתה את הערבות או הבטוחה שנמסרה לו לשם מתן הסכמתו כאמור למחיקת המשכנתה ו/או השעבוד ו/או המשכון, עקב אי תשלום ו/או עמידה בתנאי ההלוואה ו/או המשכנתה, יחשב הסכום שחולט כאמור כחוב של הבעלים לזים ויחולו הוראות סעיף 7.12 לעיל בשינויים המחויבים. ככל שלבעלים ישנו חוב לזים על פי הוראות סעיף 7.12 לעיל ו/או בגין מימוש הבטוחה כאמור בסעיף 12.6 זה יהיה היזם רשאי לקזז מדמי שנמוך (ככל והבעלים שנמך דירתו לפי הסכם זה) או לעכב את מסירת הדירה החדשה ליחיד הבעלים עד לפירעון החוב.

12.7 סילוק המשכנתאות ו/או סילוק שיעבודי הבעלים על פי סעיף 7.12 לעיל, יכול שיעשה, לפי בחירת הבעלים, באמצעות הלוואה שיקבל הבעלים הרלבנטי מבנק או מוסד בנקאי שתהיה מובטחת בהתחייבות לרישום משכנתה באותו נוסח ואופן כפי שיתן לבנקים שיעמידו מימון לרוכשי דירות היזם או באמצעות קבלת הלוואת היזם מהיזם בתנאים כמפורט בסעיף 7.12 לעיל והיזם מתחייב ליתן התחייבויות לרישום משכנתה ו/או אישורים, ככל שידרש לצורך כך, בנוסח מקובל.

13. בחירת קבלן הביצוע

13.1 היזם מתחייב כי ביצוע כל העבודות בפרויקט, יבוצע על ידי "קבלן ראשי", בשיטת **"עז מפתח" Turn Key** ("Project" העומד בתנאים שלהלן (להלן: **"הקבלן"** או **"קבלן הביצוע"**) ואשר יאושר על ידי המפקח:

13.1.1 קבלן רשום בפנקס הקבלנים לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט-1969 לפחות 3 שנים;

13.1.2 בעל סיווג מתאים לביצוע העבודות בפרויקט;

13.1.3 בעל ניסיון מוכח בביצוע פרויקטים דומים בהיקף דומה;

13.1.4 בעל איתנות פיננסית;

13.1.5 הקבלן נמנה על 8 החברות המובילות בביצוע על פי דירוג חברת דן אנד ברדסטריט המעודכן (או ככל שלא יהיה דרוג כאמור, כל דירוג מקביל) בסמוך לפני מועד תחילת ביצוע העבודות (תנאי זה לא יחול ביחס לקבלן עבודות חפירה ודיפון ככל ויבחר קבלן נפרד לעבודות אלו).

13.1.6. הקבלן אינו חברה בבעלות ו/או בשליטה של היזם, אלא אם ניתנה הסכמה על ידי הנציגות שלא תסרב אלא מנימוקים סבירים שיועלו על הכתב.

הנציגות והמפקח יהיו רשאים לסטות מהתנאי הקבוע בסעיף 13.1.1 (לעניין תקופת הניסיון) והתנאי הקבוע בסעיף 13.1.5 לעיל.

13.2. בטרם בחירת קבלן הביצוע וההתקשרות עימו בהסכם קבלנות ראשי, יעביר היזם לבקשת הנציגות בכתב ומראש, את כל האסמכתאות הנדרשות לבקשת הנציגות או המפקח כי קבלן הביצוע שנבחר עומד בתנאים הנ"ל, לרבות העתק מתעודת רישום כקבלן בפנקס הקבלנים, אישור מאת הקבלן בדבר הסיווג מאומת על ידי עו"ד, פרטים בדבר פרויקטים (לפחות חמישה) דומים שבוצעו על ידי הקבלן כקבלן ראשי ואישורים תקפים מפקיד שומה או רואה חשבון בדבר ניהול ספרים כדן ודיווח לפקיד שומה על הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מע"מ. הנציגות תהיה רשאי לדרוש אסמכתאות מקובלות נוספות לשם הוכחת עמידתו של קבלן הביצוע בתנאים שלעיל.

13.3. היזם מתחייב כי בחירת היזם בקבלן הביצוע תהיה כפופה לתנאים המפורטים בסעיף 13.1 לעיל, וכי בחירת הקבלן וההתקשרות בהסכם עימו תתבצע עד לא יאוחר ממועד שליחת הודעת הפינוי לבעלים.

13.4. למען הסר ספק, כל המחאת זכויות או הפעלה של קבלן הביצוע ו/או קבלני משנה ו/או גורמים אחרים ו/או כל התקשרות של היזם עימם, לא תפגע ו/או תגרע מאחריותו של היזם כאמור בהסכם זה או על פי הדין, וכי היזם לא ישמע בטענה כי העביר את ביצוע הפרויקט או חלקים הימנו לאחר וכי יש בכך לשלול ו/או להפחית את אחריותו לפי הסכם זה ו/או התחייבויותיו על פיו ו/או לעכב אותן. ככל שיידרש החלפת הקבלן המבצע יעשה הדבר בהתאם להוראות סעיף 13 זה ובכל מקרה לא יהיה בכך כדי לגרוע מהתחייבויות היזם על פי הסכם זה (למעט מקרים בהם הוכרע כי החלפת הקבלן היא נסיבה פוטרת על פי סעיף 18.5 להלן) ו/או לפגוע בזכויות הבעלים על פיו ו/או התמורה להם זכאיים על פיו.

14. פינוי והרשאה לביצוע העבודות

14.1. בכפוף לתנאים אלו במצטבר - א) קבלת החלטת הוועדה (כהגדרתה בסעיף 2 לעיל); ב) אישור המפקח מטעם בעלי הזכויות כי התנאים המפורטים בהחלטת הוועדה (כהגדרתה בסעיף 2 לעיל) לצורך קבלת היתר בניה סופי הם תנאים סבירים וניתן לקיימם בתוך זמן סביר; ג) קבלת היתר הריסה וחפירה ודיפון סופי, או קבלת היתר בניה סופי לפרויקט ב) נחתם הסכם ליווי עם הבנק המלווה כולל הסכמתו על העמדת הערבויות על ידו כתנאי לפינוי, כמפורט בהסכם זה וכי במסגרת הליווי ישולמו האגרות להוצאת היתר הבנייה הסופי לביצוע העבודות (ככל שאינן משולמות מהון עצמי ע"י היזם); ג) התקיימו כל התנאים המתלים במצטבר; ד) הופקדו בידי הנאמן כל הערבויות המפורטות בסעיפים 33.1 - 33.3 להלן ומכתב ההחרגה המותנה כאמור בסעיף 11.8 לעיל, כנגד מסירת כתב נאמנות בנוסח שיוסכם על ידי הנאמן והבנק המלווה לבנק המלווה - יהיה רשאי היזם לשלוח הודעה בכתב לבעלים בדואר רשום עם אישור מסירה (עם עותק לנציגות) לפיה עליו לפנות את דירתו הקיימת מכל אדם וחפץ (למעט חפצים שיוותרו בדירה הקיימת לאחר הפינוי עליהם הוא מוותר ומסכים כי יושמדו במסגרת ביצוע העבודות) בתום 120 (מאה ועשרים) ימים ממועד שליחת הודעת הפינוי לבעלים (להלן בהתאמה: **"התנאים לשליחת הודעת הפינוי"**, **"הודעת הפינוי"** ו- **"תקופת הפינוי"**). מבלי לגרוע מהאמור, לא יאוחר ממועד שליחת הודעת הפינוי ישים היזם בתיבות הדואר של דירות הבעלים את הודעות הפינוי וכן יתלה שלטים בכל חדרי המדרגות של כל בנין.

היזם מתחייב להמציא לב"כ הבעלים, אסמכתאות ואישורים בהתאם למפורט לעיל לשביעות רצונם טרם שליחת הודעת הפינוי הראשונה.

14.2. מובהר כי מועדי הפינוי של כל בעלי הזכויות במתחם כפי שיקבעו בהודעת הפינוי ייקבעו בשיתוף פעולה עם הנציגות כך שמועד הפינוי של כל בעל זכויות במתחם יהיה במועד שונה או במועד משותף עם קבוצות של בעלי זכויות נוספים במתחם כפי שיקבע על ידי היזם.

14.3. עד ל- 30 (שלושים) ימים לאחר קבלת הודעת הפינוי אצל הבעלים, מתחייב היזם להשלים, ככל שאלו לא הושלמו, את ביצוע כל הפעולות המנויות להלן:

14.3.1. הופקדו אצל הנאמן דמי ההובלה כמפורט בסעיף 16.1 להלן (ובכפוף לסעיף 16.4 להלן) והמחאות השכירות הראשונות עבור הבעלים כמפורט בסעיף 17 להלן;

נמסר לב"כ בעלי הזכויות נספח הביטוח בנוסח **"אישור ביטוחי היזם" (נספח ח)**, בכפוף לאמור בסעיף 20.2 להלן. מובהר כי במקרה בו בעל הזכויות פונה את דירתו הקיימת בטרם חלוף 30 ימים ממועד קבלת הודעת הפינוי, אזי יהיה זכאי אותו בעל זכויות לדמי הובלה ולדמי שכירות במועד הפינוי כאמור בהתאם להוראות הסכם זה.

14.4. הבעלים יהיה רשאי, החל ממועד קבלת הודעת הפינוי והתקיימות כל התנאים המפורטים בסעיף 14.3 לעיל, למסור את החזקה בדירתו הקיימת ליזם בדרך של הפקדת המפתחות לדירה הקיימת בידי נציג היזם (מועד הפינוי בפועל ומסירת החזקה בדירה הקיימת ליזם יקרא להלן: **"מועד הפינוי"**). מיד לאחר מועד הפינוי ימסור הנאמן את דמי ההובלה כהגדרתם בסעיף 15 להלן ואת המחאות השכירות הראשונות כהגדרתן בסעיף 17.6 להלן. היזם מתחייב לקבל את החזקה בדירה במועד הפינוי לאחר קבלת הודעה מראש.

14.5. מובהר כי החל ממועד הפינוי כל האחריות מכל סוג שהיא בקשר לדירה הקיימת ו/או על חלקה במקרקעין תוטל על היזם בלבד. היזם יהיה רשאי לנקוט בפעולות איטום ו/או ריתוך לשם שמירה על הדירה הקיימת וכן על המתחם (החל ממועד הפינוי הראשון). אין באמור כדי לגרוע מחובת היזם להחזיר את מצב הדירה לקדמותה (כפי שהייתה במועד הפינוי) במקרה בו נאלץ הבעלים לחזור לדירתו הקיימת טרם הריסתה עקב ביטולו של הסכם זה.

- 14.6. עם פינוי כל הדירות הקיימות של בעלי הזכויות במתחם, יהיה חייב היזם להחל בביצוע עבודות ההריסה, החפירה ו/או הבניה (וכל פעולה אחרת המותרת לו על פי הסכם זה לצורך ביצוע העבודות והשלמתן, ומועד זה (פינוי כל הדירות הקיימות במתחם או בחלק ממנו כאמור בסעיף 19.1 להלן) יחשב כמועד קבלת החזקה ולצורך "מועד תחילת העבודות" (כאמור בסעיף 18.1 להלן), לרבות מכירת דירות היזם, בכפוף לסעיף 28 להלן (להלן: **"מועד קבלת החזקה במתחם"**) וזאת מבלי לגרוע מהאחריות המוטלת על היזם לגבי הדירות ו/או המתחם החל ממועד פינוי הדירה הראשונה וזאת ביחס לכל דירה שהחזקה בה נמסרה לידי היזם כאמור בהסכם זה.
- מוסכם כי ייתכן והוראות סעיף זה יחולו בהתאמה גם על פינוי של חלק מהמתחם ככל שחלק זה מאפשר את תחילת ביצוע חלק מהעבודות טרם פינוי מלא בהתאם להוראות סעיף 19.1 להלן. למען הסר ספק ועל אף האמור בכל מקום נוגד בהסכם זה, כי למעט קבלת החזקה לצורך ביצוע העבודות וביצוע הפעולות הקשורות בהסכם על פי תנאיו, אזי עד להשלמת מסירת הדירות החדשות על פי הוראות הסכם זה, לא תימסר ליזם החזקה למטרות אחרות שאינן ביצוע העבודות, וזאת מבלי לגרוע מיתר הוראות הסכם זה, לרבות בקשר לאחריות המוטלת על היזם בהתאם להוראות סעיף 14.5 לעיל. היזם יהיה בעל זכות חזקה בממכר והמקרקעין (לגבי חלקן של דירות היזם בלבד), בהתאם ובכפוף להוראות סעיף 00 להלן.
- 14.7. מוסכם ומוצהר בזאת, כי במידה ועד ל - 14 (ארבע עשרה) ימים מתום תקופת הפינוי שנקבעה לבעלים בהודעת הפינוי ובכפוף לכך שהתקיימו הוראות סעיף 14.3 לעיל, הבעלים לא ימסור את החזקה בדירתו הקיימת ו/או ברכוש המשותף כשהם פנויים מכל אדם ליזם, אזי הבעלים ישלם ליזם פיצוי קבוע ומוסכם מראש ללא צורך בהוכחת נזק בסך של **1,000 ש"ח** (אלף שקלים חדשים) עבור כל יום איחור החל מהיום הראשון לאיחור וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר לו זכאי היזם כלפי אותו יחיד בעלים על פי הסכם זה או על פי כל דין והכל בכפוף להוראות סעיף 6.4 לעיל וסעיף 14.10 להלן. עלה האיחור בפינוי על 60 (שישים) יום, יהיה זכאי היזם **לפיצוי כפול (2,000 ש"ח)**. מובהר כי אין בתשלום הפיצוי הנ"ל ליזם כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד ו/או תרופה העומדות ליזם ו/או ליתר בעלי הזכויות כלפי אותו יחיד בעלים, והכל מבלי שיש בכך כדי ליתן הרשאה כלשהי לאיחור בפינוי ומבלי שיידרש היזם להוכיח נזק. מוסכם כי במקרה כאמור יהיה היזם רשאי לעכב את מסירת החזקה בדירה החדשה לאותם בעלים עד לתשלום הפיצוי כאמור בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין.
- 14.8. מוסכם כי ככל שהבעלים לא פינה את דירתו הקיימת עד לסיום תקופת הפינוי, יחויב הוא בכל ההוצאות והנזקים שנגרמו ליזם ו/או ליתר בעלי הזכויות במתחם שעמדו בהתחייבותיהם על פי הסכם זה, עקב אי פינוי דירתו הקיימת במועד, וכן כל סעד ו/או פיצוי על פי הוראות הסכם זה ו/או הוראות כל דין. היזם מתחייב לנקוט ו/או לנהל על חשבונו ואחריותו בכל הצעדים ו/או ההליכים משפטיים לצורך פינוי בעלי הזכויות ו/או השוכרים ו/או המחזיקים במתחם ככל שאלו לא פינה את דירותיהם תוך 45 (ארבעים וחמישה) ימים ממועד הפינוי שנקבע להם בהודעת הפינוי שנשלחה אליהם ובכלל זאת, לנהל הליכים אלו עד לפינוי הסופי של אותו בעל זכויות, ולהשית גם את ההוצאות הללו במלואן על אותו בעל הזכויות שלא פינה דירתו ו/או זכויותיו במקרקעין ולא העביר את החזקה בהם לידי היזם כאמור בהסכם זה. התחייבות זו תחול גם על פולשים שחדרו למתחם. הבעלים מתחייבים לשתף פעולה בכל הליך כאמור באופן מלא ובתום לב.
- מוסכם בזאת כי במקרה בו לא פינה מי מבעלי הזכויות במתחם את דירתו הקיימת (ולא ניתן לבצע את הפרויקט בשלביות כאמור בסעיף 14.11 להלן ו/או מבלי שאותו בעל זכויות יפנה את דירתו במועד), לא יהיה מחויב היזם לשלם את דמי השכירות לבעלים שפינה את דירתו הקיימת מעבר ל - 12 (שנים עשר) החודשים מהמועד בו פינה את דירתו והכל בכפוף לכך שנקטו, נגד אותו בעל זכויות שלא פינה את דירתו כאמור, הליכים כאמור לעיל על ידי היזם ואלו נוהלו על ידו בהתמדה ושקידה, וניתנה לבעלים הודעה מוקדמת בכתב בת 45 (ארבעים וחמישה) יום מראש בשל כך, הסכם זה בוטל כדין על ידי היזם, וניתנה לבעלים אפשרות לחזור לדירתו הקיימת (שהיזם מימן את עלויות ההובלה) כשהיא במצב בו הייתה במועד הפינוי כהגדרתו לעיל וכשהזכויות בה נקיות וחופשיות מהשעבוד לבנק המלווה (בכפוף להשבת הערבויות שהנופקו) ו/או מהערת האזהרה ליזם ו/או מכל זכות ו/או שעבוד ו/או זכות של צד ג' שמקורה ביזם ו/או במי מטעמו.
- 14.9. ככל ואי פינוי דירת הבעלים במועד גרם לעיכוב בפועל בקיום אלו מהתחייבויות היזם על פי הסכם זה ולא ניתן לצמצם (בכפוף לעקרונות שבסעיף 6.16 לעיל), ידחה המועד לקיום ההתחייבויות הנ"ל בהתאמה.
- 14.10. על אף האמור בסעיף זה ובכל מקום נוגד בהסכם זה, מובהר כי אי פינוי דירה על ידי שוכר ו/או מחזיק לא יחשב כהפרת הסכם מצד הבעלים ולא יזכה את יתר בעלי הזכויות במתחם ו/או היזם בסעד ו/או פיצוי כלשהו כלפיו, ובלבד שהבעלים נקט באמצעים חוקיים סבירים כאמור לעיל וככל שהדבר תלוי בו או הפקיד בידי היזם ייפוי כח לנקיטה באמצעים משפטיים נגד אותו שוכר ו/או מחזיק. מתן ייפוי כח לידי היזם יפטור את אותו בעל דירה מכל אחריות בגין אי פינוי כאמור.
- 14.11. מוסכם כי מבלי לגרוע מהתחייבויות היזם שבהסכם זה לביצוע הפרויקט בהינף אחד בכפוף לסעיף 19.1 להלן, ככל שרק חלק מהמתחם יפונה על ידי בעלי הזכויות במתחם באופן שמאפשר את תחילת ביצוע העבודות בהתאם לאישור המפקח והנציגות, ובכפוף להסכמת מוסדות התכנון הרלבנטיים בדבר שלביות הפרויקט, מוסכם כי היזם יפעל לתיקון הבקשה להיתר באופן שתהיה בשלבות, ובנסיבות כאמור יחויב היזם להנפיק את היתר הבניה הרלוונטי, מוקדם ככל הניתן ולהתחיל בביצוע העבודות עם התקיימות התנאים כאמור והוראות סעיף זה ביחס לאותו חלק מהמתחם, יחולו בשינויים המחויבים.
- 14.12. נשלחה הודעת פינוי, המתחם פונה במלואו והחזקה בו נמסרה לידי היזם על פי סעיף 14.6 לעיל, יהיו כל זכויות הברירה הקיימות ליזם על פי הסכם זה, ככל שקיימות, בטלות ולא תהיה לו כל זכות להודיע על אי התקיימות התנאים המתלים ו/או על ביטול הסכם זה בכל עילה שהיא. למען הסר ספק מובהר כי זכות הביטול של בעלי הזכויות כפופה לקבלת הסכמתו של הבנק המלווה.

- 15.1 מוסכם כי היזם יהיה רשאי ולהציב על חשבונו שלטים זמניים בנוגע לפרויקט בלבד, שיוצבו על ידו ו/או על ידי מי מטעמו במתחם ועל פי הוראות כל דין, וזאת אך ורק לאחר קבלת אישורם של הנציגות בכתב לרבות לגבי מועד הנחת השילוט, גודלו ומיקומו במתחם (להלן: "**השילוט הזמני**"). מובהר כי מתן אישור הנציגות להצבת השילוט הזמני יהיה בכפוף לכל דין והיזם מוותר על כל טענה ו/או דרישה כלפי הנציגות ככל ואישור זה ניתן בניגוד לדין.
- 15.2 השילוט הזמני יוסר על ידי היזם בתום הליך שיווק דירות היזם במתחם או בתוך 12 (שנים עשר) חודשים ממועד סיום העבודות כהגדרתו בסעיף 18.1 להלן, לפי המוקדם.
- 15.3 מוסכם בזאת, כי בסיום ביצוע העבודות יהיה רשאי היזם להתקין על חשבונו שלט על גג הבנין החדש בהתאם לדוגמא המצורפת **בנספח טז'** להסכם זה או בכל מקום בחזיתות הבניינים החדשים, (בכולם או בחלקם) ו/או על גגות הבניינים החדשים לאחר קבלת אישור הנציגות, ואשר יכלול את פרטי היזם, בגודל סביר שיאשר על ידי הנציגות, וכן רשאי היזם אף להאיר את השילוט ולחבר את תאורת השילוט לחשמל למונים נפרדים שירשמו על שמו (ככל וניתן) בבניינים החדשים (להלן: "**השילוט הקבוע**"). מובהר כי הנציגות והמפקח יהיה רשאים לאשר שינויים שאותם יבקש היזם, לעומת בשילוט הקבוע בהשוואה לדוגמא **בנספח טז'** להסכם זה.
- 15.4 היזם יישא בכל תשלום הקשור לשילוט הקבוע ובכלל זה תשלום בקשר עם עריכת הביטוחים ו/או אחזקתו ו/או בגין תאורתו (ככל ולא הותקנו מונים נפרדים כאמור) על בסיס הערכה של חשמלאי מוסכם וכן עבור אחזקתו ויעביר את התשלומים הנדרשים לנציגות הבניין או חברת הניהול בכל חודש קלנדארי (להלן: "**דמי השילוט הקבוע**"). ככל ולא העביר היזם את דמי השילוט הקבוע לנציגות או לחברת הניהול תהיה רשאית הנציגות להסיר את השילוט הקבוע וזאת לאחר מתן התראה בת 14 (ארבעה עשר) יום לזים. מובהר כי הבעלים לא ישאו בשום תשלום בקשר עם השילוט.
- 15.5 כל המסים, האגרות, וההיטלים הקשורים בקבלת ההיתר להצבת שילוט (הזמני או הקבוע) ובהצבת השילוט (הזמני או הקבוע) בפועל (לעיל ולהלן: "**מיסי שילוט**") ואחזקתו יהיו על חשבון היזם. כמו כן, ככל שיוטלו קנסות בגין הצבת השילוט (הזמני או הקבוע), מובהר כי אלו ישולמו על ידי היזם ללא דיחוי.

16. דמי הובלה

- 16.1 כחלק מהתחייבותיו על פי הסכם זה, מתחייב היזם לשלם לכל בעלי הזכויות את כל עלויות ההובלה לרבות שירותי אריזה, פירוק והרכבה שיידרשו לצורך העברת המיטלטלין והתכולה מהדירה הקיימת השייכת לאותם בעלי הזכויות ו/או לקרוביו לכל יחיד הבעלים (או קרוביו) שהתגוררו בסמוך לפני מועד הפינוי בדירה בעצמם או בעלי זכויות שהצהירו בכתב כי התכולה בדירה הקיימת ו/או במחסן הקיים שייכת להם (להלן: "**בעלי הזכויות הזכאים לדמי הובלה**"), לאחר שנשלחה הודעת המסירה כאמור בסעיף 14.4 לעיל, לכל מקום ברחבי המדינה (לרבות יהודה ושומרון) לפי הוראתו של בעלים למיקום אחד (לעיל ולהלן: "**הדירה הזמנית**"), וכן את כל עלויות ההובלה לרבות שירותי אריזה, פירוק והרכבה שיידרשו לצורך החזרת המיטלטלין והתכולה, מהדירה הזמנית אל הדירה החדשה (להלן: "**דמי ההובלה**").
- התחייבות היזם כאמור תחול גם לגבי הובלות שיידרשו במהלך תקופת הבניה ובלבד שבין כל הובלה להובלה חלפו לפחות 24 (עשרים וארבעה) חודשים ושהבעלים המציא אסמכתאות על ביצוע החלפת הדירה לזים.
- 16.2 מובהר כי התחייבות היזם לשאת בדמי ההובלה לא תחול במידה והבעלים משכיר את דירתו (אך כן במידה ובדירה הקיימת מתגוררים קרובי משפחתו של הבעלים ו/או במידה ולבעל הזכויות קיימת תכולה בדירה ו/או במחסן השייכת לו ו/או לקרוביו באופן אישי), ואולם ככל שהבעלים משכיר את דירתו ו/או שלא התגורר בדירה הקיימת לפני הריסתה יבקש להתגורר בדירה החדשה, יהיו בעלים אלו זכאים לתשלום בגין ההובלה מדירתם הנוכחית לדירה החדשה, כמפורט בסעיף זה לעיל ולהלן.
- 16.3 דמי ההובלה יקבעו על פי ההצעה הטובה ביותר שתתקבל מבין 3 הצעות מחיר בכתב שתציג הנציגות בשם הבעלים, ואלו ישולמו ישירות לחברת ההובלה על ידי היזם במעמד הפינוי בפועל נגד קבלת חשבונית מס כחוק על שם היזם.
- 16.4 על אף האמור לעיל, מוסכם, כי היזם יהיה רשאי, חלף ביצוע תשלום דמי ההובלה ישירות לבעלים כאמור בסעיף 16.1 לעיל, להתקשר עם חברת הובלות על מנת שתבצע את האמור בסעיף 16.1 זה ובלבד שמדובר בחברת בעלת מוניטין, ניסיון מוכח וכל הביטוחים הנדרשים והיא אושרה מטעמים סבירים על ידי הנציגות (אשר תהיה רשאית לדרוש אסמכתאות לשביעות רצונה). בנסיבות כאמור, חלף הפקדת דמי ההובלה אצל הנאמן, יופקד אישור של חברת ההובלות כי נחתם איתה הסכם בקשר לביצוע הובלות של בעלי הזכויות במתחם בהתאם להוראות הסכם זה.
- 16.5 מובהר בזאת כי בעלי הזכויות המשכירים את דירתם הקיימת לא יהיו זכאים בעצמם או שוכרי הדירה הקיימת לדמי הובלה, למעט בעלי זכויות להם קיימת תכולה בדירה ו/או במחסן השייכת להו ו/או לקרוביו באופן אישי כאמור בסעיף 16.1. בעלי הזכויות יהיו רשאים להותיר בדירה חפצים ו/או רהיטים ובלבד שיחתמו על כתב ויתור בקשר אליהם.
- 16.6 מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה לעיל, מוסכם כי היזם יממן לכל בעלי הזכויות להם קיימת תכולה בדירה ו/או במחסן השייכת לו ו/או לקרוביו באופן אישי כאמור בסעיף 16.1 ואשר מעוניינים בכך, את עלויות אחסון הצידוד השייך לתכולתם בדירה הקיימת ו/או במחסן הקיים וזאת החל ממועד הפינוי (כהגדרתו בסעיף 14 לעיל) ועד למועד מסירת החזקה בדירה החדשה לידי הבעלים כהגדרתו בסעיף 23 להלן.

17. תשלום דמי שכירות

- 17.1 היזם מתחייב לשלם לבעלים, החל ממועד פינוי דירתו/יחידתו בפועל (אף אם נעשה לפני המועד האחרון הקבוע לפינוי שהופיע בהודעת הפינוי אך בכל מקרה לא יותר מתשלום דמי שכירות עבור תקופה של 30 (שלושים) ימים לפני תום התקופה לפינוי דירתו/יחידתו הקיימת כפי שנקבעה ב - "**הודעת הפינוי**"), ועד לתקופה של 30 (שלושים) ימים לאחר

קבלת החזקה בדירתו/יחידתו החדשה בהתאם להוראות הסכם זה (להלן: **"תקופת תשלום דמי השכירות"**), סך חודשי שייקבע ביחס לכל אחת מהדירות הקיימות (בסמוך לפני שליחת הודעות הפינוי (לא מוקדם מ-45 (ארבעים וחמישה) ימים לפני כן), על פי קביעת שמאי בעלי הזכויות (וחלק יחסי מסכום זה בגין חלק מחודש), כסך ראוי המשקף את דמי השכירות עבור דירת מגורים בעלת מאפיינים דומים לדירת הבעלים הקיימת בהתאם למצבה ובהתחשב בהציע לאור הפרויקטים בסביבה בסמוך למועד עריכת השמאות שתערך בסמוך למועד פינוי על פי דמי השכירות הנהוגים ובתוספת של 10% (עשרה אחוזים) על קביעה זו (להלן: **"גובה דמי השכירות"**). מוסכם כי ככל שמי מבעלי הזכויות – המתגורר בדירתו הקיימת במועד הפינוי, יציג בטרם הפינוי בפועל טיוטת הסכם שכירות לדירה חלופית אשר בגינה נדרשת תוספת דמי שכירות אזי יתווסף סכום של עד 5% לדמי השכירות שקבע השמאי כאמור, קרי, תוספת של 15% על קביעת השמאי. מובהר כי השמאי יתחשב במאפיינים המיוחדים של דירות בעלת מאפיינים מיוחדים. אין באמור כדי למנוע מהיזם, במידת הצורך, להעניק תוספת גבוהה למי מבעלי הזכויות, בכפוף לאישור הנציגות.

17.2. **הבעלים בחתימתם על הסכם זה מאשרים כי לא בהוראות ותנאי סעיף זה ו/או בתוצאה שונה בדמי השכירות שיקבע שמאי בעלי הדירות לפי קביעת שמאי בעלי הזכויות ו/או בהסדר שיחול על בעלי הדירות ברחוב תנין ו/או בעלי יחידות המסחר בעניין דמי השכירות, כדי להוות הטבה ו/או תמורה נוספת בהתאם לקבוע בסעיפים 7.18 ובסעיף 7.19 לעיל ו/או כדי להוות טענה על פגיעה בשיוויון והבעלים בחתימתם על הסכם זה נותנים הסכמתם לכך.**

מובהר, כי ככל והבעלים שכר דירה חלופית הוא יהיה זכאי לדמי שכירות לתקופה של 30 (שלושים) ימים לפני מועד הפינוי ולתקופה של 30 (שלושים) ימים לאחר קבלת הדירה החדשה בפועל בכפוף להמצאת הסכם שכירות חתום ליום, כאמור בסעיף 17.6 להלן.

בעל דירה המשכיר את דירתו בהסכם שכירות למגורים בתקופה של לפחות 8 (שמונה) חודשים לצד ג' (שאינו קרוב משפחה מדרגה ראשונה לבעלים), לפני מועד הפינוי (שיקבע בהודעת הפינוי שתישלח לו כאמור בסעיף 14 לעיל), יהיה זכאי הבעלים לקבל את דמי השכירות לפי גובה דמי השכירות, כהגדרת מונח זה לעיל, או לפי הקבוע בהסכם השכירות (אך לא יותר מתוספת של עד 20% מעל דמי השכירות על פי קביעת שמאי הבעלים), לפי הגבוה, ובכפוף להמצאת אסמכתאות בדבר היותה של הדירה הקיימת מושכרת לפי התנאים בסעיף זה. סכומים אלו יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן כאשר מדד הבסיס יהיה המדד שיהיה ידוע במועד קביעת השמאי.

דמי השכירות יעודכנו מדי 12 (שנים עשר) חודשים ממועד קביעתם, ככל ששמאי בעלי הזכויות יקבע כי חלה עלייה בדמי השכירות בהשוואה לדמי השכירות שנקבעו במועד הפינוי אשר תתחשב בין היתר בשינוי שחל במדד המחירים לצרכן.

(לעיל ולהלן ביחד: **"דמי השכירות"**).

17.3. יובהר כי ביחס לבעלים אשר משכירים את דירתם הקיימת ויש בידיהם הסכמי שכירות (שלא לתקופות קצרות כדוגמת AIRBNB) ובתנאי שוק סבירים והסכמי שכירות שתקופת השכירות על פיהם מסתיימת תוך 9 חודשים ממועד אישור התכנית המפורטת להלן - **"הסכמי השכירות הקיימים"**, ותהיה מניעה לבעלים להשכיר את הדירות בשכירות חופשית בתנאים של הסכמי השכירות הקיימים עד למועד הפינוי, כהגדרתו בהסכם זה, יפעלו הצדדים כדלקמן:

17.3.1. הבעלים יודיע לחברה בכתב על סיומם של הסכמי השכירות הקיימים 60 לפחות לפני תום השכירות (להלן בסעיף זה - **"הודעת הבעלים"**). מסירת הודעה במועד קצר מהנ"ל לא תפגע בזכויות הבעלים על פי סעיף זה, ואולם תדחה את מועד קיום התחייבויות היזם בהתאמה.

17.3.2. היזם יבוא במו"מ ישיר מול השוכרים הקיימים, במטרה לקבע את שכר הדירה הקיים, על פי הסכמי השכירות הקיימים לגבי כל אחד מיחיד הבעלים (ככל שהשוכרים הקיימים מעוניינים בהארכת תקופת השכירות), וזאת לתקופה של עד פינוי הדירות, כקבוע בהסכם זה, יפעל לאיתור דייר(ים) חליפ(ים), אשר זהותם תוסכם על ידי הבעלים של אותה דירה (ולא תסורב אלא ממניעים סבירים בלבד, שינומקו בכתב) אשר יתקשרו בהסכם שכירות חדש בתנאי הסכמי השכירות הקיימים וידרשו לשלם את דמי השכירות הקיימים עד לפינוי הדירה.

17.3.3. אם עד למועד סיום השכירות על פי הסכמי השכירות הקיימים, לא הצליח היזם להגיע להסדר עם השוכרים כאמור בסעיף 17.3.117.3. לעיל או לאתר דייר(ים) חליפ(ים) כאמור בסעיף 17.3.2 לעיל, אזי היזם ישלם לאותו יחיד בעלים סך של 2,000 ₪ לכל חודש, וזאת החל ממועד סיום או הפסקת השכירות על פי הסכמי השכירות הקיימים ועד למציאת שוכר חלופי ע"י הבעלים או החברה בדמי שכירות על פי הסכמי השכירות הקיימים לתקופה של עד מועד הפינוי, כהגדרתו בהסכם זה. ככל שנמצא שוכר חלופי ע"י מי מהצדדים בדמי שכירות נמוכים מגובה דמי השכירות על פי ההסכמי השכירות הקיימים, תשלם החברה את ההפרש וזאת עד למועד הפינוי על פי הסכם זה.

17.3.4. כתנאי מהותי לקבוע בסעיפים 17.3.117.3.1 ו-17.3.3, מסכים ומתחייב כל יחיד בעלים, למסור ליזם כל פרט ונתון ביחס למגעים שלו ו/או ביחס למו"מ אותו הוא מנהל מול השוכרים ו/או מול דייר(ים) חליפ(ים), ולאפשר ליזם לבצע בעצמו כל מגע ו/או מו"מ כאמור, על פי שיקול דעתו. יחיד הבעלים מתחייב לשתף פעולה עם היזם כמיטב יכולתו, בכדי לנהל את המו"מ מול השוכרים ו/או בכדי להציג ולשווק את הדירה לדייר(ים) חליפ(ים) במטרה למקסם את דמי השכירות המשולמים בגין הדירה מבלי שהדבר יטיל עליו הוצאות ו/או עלויות.

17.3.5. איחור של למעלה מ-4 ימים בתשלום הסכום הנ"ל, לא יחשב כהפרה של סעיף קטן זה. ככל והבעלים שלח לזיז התראה בכתב בגין אי התשלום ועברו למעלה מ-7 ימים, אזי הפרת סעיף קטן זה, תהווה הפרה יסודית של ההסכם מצד הזיז ותקנה לבעלים את כל הסעדים העומדים לו על פי הסכם זה ו/או הדין. מבלי לגרוע מהאמור, ככל שהחברה תפר הפרה יסודית של סעיף זה יהיה רשאי הבעלים להשכיר את הדירה בשכירות חופשית, שאינה מוגנת, ללא הגבלה (וככל שלא בוטל ההסכם, המועדים שבהסכם זה ידחו בהתאמה), ולחברה וליתר הבעלים לא יהיו טענות כלפי אותו יחיד בעלים. כמו כן מוסכם, כי האמור בסעיף 17.3.5 זה אינו חד פעמי ויחול באופן רציף עד מועד פינוי הדירה, כהגדרתו בהסכם זה גם אם בתקופה זו תושכר הדירה מספר פעמים.

17.3.6. סעיף 17.3.6 זה יחול ויפורש לכל אחד מיחיד הבעלים בהתאם להסכם השכירות הקיים שלו ויחול ביחס לדירה אחת בלבד לכל בעלים, פרט לבעלים העונים להגדרת "גיל פרישה" בחוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית שלגביהם יחול ההסדר על לא יותר משתי דירות.

17.4. מוסכם כי ככל ומי מבעלי הזכויות – המתגורר בעצמו במועד הפינוי בדירתו הקיימת – יהיה זכאי לסיוע באיתור דירה חלופית להשכרה באמצעות שירותיו של נציג הזיז ועל חשבונו הבלעדי. ככל שלא תימצא דירה חלופית להשכרה בסיוע נציג הזיז, בכל מקרה לא יאוחר מ- 60 ימים מהמועד האחרון לפינוי הדירה הקיימת יממן הזיז עבורו דמי תיווך בסך שלא יעלה על חודש שכירות אחד בתוספת מע"מ וכנגד הוצאת חשבונית מהמתווך לזיז. מובהר כי הסיוע באיתור דירה חלופית בין אם ע"י נציג הזיז ובין אם ע"י מימון דמי תיווך כאמור, לא ייחשב תמורה עודפת, ובעלי הזכויות מאשרים את האמור, ומתחייבים שלא לבוא בכל טענה ו/או דרישה לזיז בקשר לכך.

17.5. דמי השכירות ישולמו לבעלים כאמור, בין אם שכר דירה חלופית ובין אם לאו, ואף אם היו דמי השכירות שקיבל הבעלים בפועל כמשכיר דירה נמוכים יותר מסך דמי השכירות שקבע שמאי בעלי הזכויות. כמו כן דמי השכירות ישולמו לבעלים בהתאם לקבוע בסעיף 17 זה גם במקרה שפינוי הדירות על ידי כלל בעלי הזכויות לא נעשה בעת ובעונה אחת בתקופת הפינוי ואף אם מועד הפינוי בפועל התבצע לפני המועד האחרון שנקבע לפינוי ב"הודעת הפינוי" שנשלחה לבעלים כאמור בסעיף 14.1 לעיל.

17.6. דמי השכירות ישולמו לכל אחד מבעלי הזכויות מראש עבור כל רבעון. התשלום יבוצע לפי שיקול דעת הזיז באחת מ-2 החלופות הבאות: ישירות לחשבון הבעלים (בהתאם לפרטים שימסרו על ידו) לא יאוחר מ- 7 ימים לפני המועד הקבוע לתשלום כאמור בהסכם זה או באמצעות שיקים מעותדים של הזיז.

תשלום דמי השכירות יבוצע לכל המאוחר עד 7 (שבעה) ימים לפני תום הרבעון הקודם. במקרה של תשלום באמצעות המחאות מעותדות, מועד פירעון יהיה לכל מאוחר עד 14 (ארבעה עשר) ימי לפני תום הרבעון הקודם, כאשר בתחילה יועברו לבעלים 3 (שלוש) המחאות שכירות עבור תקופת שכירות של 9 (תשעה) חודשים כהשלמה להמחאות השכירות הראשונות כהגדרתן להלן; ועד 14 (ארבעה עשר) ימים לפני תום הרבעון האחרון יומצאו 4 (ארבע) המחאות שכירות נוספות עבור תקופה של 12 (שנים עשר) חודשים נוספים וכך הלאה עד למועד סיום העבודות בכפוף לסעיף 17.7 להלן.

דמי השכירות בגין שלושת החודשים הראשונים של "תקופת תשלום דמי השכירות" ישולמו באמצעות 3 המחאות מעותדות (אחת בגין כל חודש שכירות) ואלו יופקדו אצל הנאמן בנאמנות לא יאוחר מ- 20 (עשרים) ימים לאחר שליחת הודעת הפינוי כאמור בסעיף 14.3 לעיל או בהמחאה אחת (להלן: "**המחאות השכירות הראשונות**"). הצדדים מורים לנאמן בהוראה בלתי חוזרת למסור את ההמחאה הראשונה מבין המחאות השכירות הראשונות, כנגד המצאה של הסכם שכירות חתום ואת 2 ההמחאות הנוספות במועד הפינוי כאמור בסעיף 14.4 לעיל, הכל בהתאם לכתב ההוראות לנאמן המצורף **נספח ד'** להסכם זה, בכפוף לפינוי בפועל במועד הפינוי. במקרה בו הבעלים אינו מעוניין בשכירת דירה חלופית, הוא יהיה זכאי לקבל את כל ההמחאות במועד פינוי דירתו הקיימת כאמור בסעיף 14.4 לעיל.

17.7. מבלי לגרוע מהתחייבות הזיז לשלם את דמי השכירות עד למועד מסירת החזקה בדירה החדשה לבעלים בהתאם להוראות הסכם זה, מובהר כי ככל שידחה מועד סיום העבודות כהגדרתו בסעיף 18 להלן, ימסור הזיז לבעלים המחאות שכירות נוספות (להלן: "**המחאות השכירות הנוספות**"), בגין התקופה הצפויה עד למסירת החזקה וזאת ולא יאוחר מ- 30 (שלושים) ימים לפני מועד סיום ביצוע העבודות (ומועד המסירה של הדירה החדשה) הקבוע בהסכם זה. התקופה הצפויה למסירת הדירות החדשות תקבע בהתאם לקביעת המפקח. במקרה של איחור גם ביחס בתקופה הצפויה למסירת הדירות יחולו הוראות סעיף זה בהתאמה לגבי תקופת צפויה נוספת בהתאם לקביעת המפקח.

17.8. על אף האמור בסעיף 17.1 לעיל מובהר, כי ככל שתקופת השכירות על פי הסכם שכירות של הבעלים בדירה הזמנית (ובלבד ושכר דירה זמנית במהלך ביצוע העבודות והתגורר לפחות 12 חודשים לפני הפינוי במתחם) מסתיימת לאחר שנמסרה החזקה בדירת הבעלים החדשה לבעלים, יעביר הזיז את מספר ההמחאות הנוספות הנדרשות לכיסוי יתרת תקופת השכירות הנוספת וזאת עד לגובה 90 ימים במידה והבעלים יחזור לדירתו החדשה (להלן: "**תקופת השכירות המוארכת**"). לחלופין, יהיה הזיז רשאי להגיע להסדר עם משכיר הדירה בדבר קיצור תקופת השכירות המוארכת והכל על חשבונו של הזיז מבלי להטיל על הבעלים תשלום כלשהו. אין באמור כדי לגרוע מחובתו של הבעלים לפעול לשחרורו מחוזה השכירות טרם חלוף 90 הימים כאמור בין בדרך של ביטול הסכם השכירות ו/או מציאת שוכר חלופי במקומו ובלבד שלא יהיה באלה כדי להטיל עליו תשלום ו/או הוצאות ו/או פיצוי.

17.9. עוד מובהר כי רק פירעון של ההמחאות עבור דמי השכירות לבעלים (או למי שהבעלים יורה לזיז להעביר) כאמור או בקבלת התשלום בחשבון הבנק של הבעלים או בחשבון הבנק שיורה הבעלים לזיז ייחשב כתשלום דמי השכירות לבעלים.

17.10. התחייבות הזיז לתשלום דמי השכירות כאמור בסעיף זה תובטח בערבות דמי השכירות כהגדרתה בסעיף 33.2 להלן.

17.11. ככל שבעלי דירות אשר מתגוררים כיום במתחם וילדיהם לומדים בבתי ספר/גנים במתחם ו/או בקרבת המתחם, לא יצליחו לאתר דירה חלופית לשכירות סמוך למתחם, וגם היום לא יוכל לאתר עבורם דירה חלופית סמוך למתחם, היום מתחייב לשלם להם תוספת כספית השווה לעלות כרטיס תחבורה ציבורית ("חופשי חודשי") ברדיוס של עד 8 ק"מ, על מנת לאפשר להם מימון הסעות לבתי ספר /גנים. לבקשת היום, הבעלים יציגו אסמכתאות על מקומות הלימוד של ילדיהם ועל מקום מגוריהם. להסרת ספק, תשלום כאמור, לא יחשב כהטבה נוספת על פי סעיף 7.18.

18. לוח זמנים לביצוע העבודות

18.1. היום מתחייב להתחיל בביצוע העבודות מיד עם קבלת החזקה בכל המתחם כאמור בסעיף 14.6 בכפוף להוראות סעיף 19.1 להלן (להלן: "**מועד תחילת העבודות**").

היום יבצע את כלל הפרויקט במקשה אחת, כאמור בסעיף 19.1 להלן ויבצע את עבודות ברציפות, בהתמדה, בשקידה ראויה, ביעילות ובהקדם האפשרי, בהתאם להיתרי הבניה, המפרט, הוראות ההסכם והוראות הדין, ויסיימן (לרבות השלמת בניית הדירה החדשה בהתאם לקבוע בהסכם זה) תוך קבלת טופס אכלוס ומסירת הרכוש המשותף כאמור בסעיף 23.1 להלן וקבלת אישור מאת המפקח כי בניית דירת הבעלים הושלמה על פי הוראות הסכם זה, לא יאוחר מ- 56 (חמישים ושישה) חודשים לבניין בן 40 קומות, כאשר בגין כל קומה מופחתת או נוספת יגרעו או יתווספו, לפי העניין, 30 ימים, ובלבד שבכל מקרה לא יפחת מועד העבודות המינימאלי מ- 36 חודשים (להלן: "**מועד סיום העבודות**"). מובהר כי מועד סיום העבודות ייקבע ביחס לכל בניין חדש בנפרד בהתאם למספר הקומות של אותו בניין - על פי מפורט לעיל, ובכל מקרה, מועד סיום העבודות ביחס לכל הפרויקט (למעט עבודות הפיתוח) לא יעלה על מועד סיום העבודות של הבניין החדש הגבוה ביותר במתחם הפרויקט.

18.2. היום מתחייב כי במועד סיום העבודות, תהיה הדירה החדשה בנויה בהתאם להוראות הסכם זה ונספחיו, לרבות סעיף 23 להלן;

(התקופה שממועד תחילת העבודות ועד למועד סיום העבודות תקרא להלן: "**תקופת העבודות**").

18.3. על אף האמור לעיל, מוסכם ומוצהר בזאת, כי היום יהיה רשאי לסיים את "**עבודות הפיתוח**" כהגדרתן בסעיף 2 לעיל, וזאת לא יאוחר מחלוף 6 (שישה) חודשים לאחר מועד סיום העבודות, כהגדרתו לעיל ובכפוף להוראות סעיף 19.1 להלן (להלן: "**מועד סיום עבודות הפיתוח**"). בכפוף לכך שהיום מתחייב כי עבודות אלו יתבצעו תוך הפרעה מינימאלית ובכפוף לשימוש סביר נוח, ובטיחותי בנסיבות העניין, בדירת הבעלים החדשה, לרבות החניה והמחסן ובבניין החדש בו היא ממוקמת ובדרכי הגישה אליה (ברגל וברכב).

18.4. מוסכם ומוצהר בזאת, כי איחור של עד חודש ימים (להלן: "**תקופת הגרייס**") במועד הקבוע לסיום העבודות עבור הבניין החדש בו תמוקם דירתו החדשה (וזאת בהתאם לאופן ביצוע שלביות הפרויקט ככל שהפרויקט יבנה בשלביות בהתאם ובכפוף להוראות סעיף 19.1 להלן), מכל סיבה שהיא, לא יחשב להפרת התחייבויות היום שבסעיף 18.1 לעיל, ולא יזכה את הבעלים בסעד ו/או בפיצוי כלשהו, וזאת מבלי לגרוע מהתחייבות היום לתשלום דמי שכירות לבעלים כאמור בסעיף 17 לעיל גם בתקופת הגרייס, וכן בנשיאת עלויות ההובלה במקרה בו יאלץ הבעלים לעבור לדירה חלופית אחרת כתוצאה מהעיכוב, כאמור בסעיף 16 לעיל והבעלים המציא אסמכתאות למעבר דירה זה ליום.

מבלי לגרוע מיתר הוראות הסכם זה בקשר עם איחור ו/או עיכובים במועד השלמת העבודות והדירות החדשות וזכאות היום לכך, היום יעדכן מראש בכתב לאחר היוודע לו כי עלול לחול עיכוב ו/או עיכוב כאמור, בהודעה מוקדמת בת 90 (תשעים) ימים לפחות, את המפקח הנציגות וב"כ הבעלים על כל עיכוב במועד סיום העבודות וכן את המועד החדש לסיומן.

18.5. מוסכם ומוצהר בזאת כי איחור עקב נסיבות שאינן בשליטת היום ושיש להן השפעה ישירה על ביצוע העבודות והשלמתן ו/או מילוי התחייבויות היום על פי הסכם זה ושאין נובעות במישרין ו/או בעקיפין ממעשה ו/או מחדל של היום ו/או הקבלן המבצע ו/או מי מטעמם ו/או מאי מילוי דרישות הרשויות במועדן (להלן: "**נסיבות פוטוריות**") לא יכללו בגדר מנין הימים לתקופת העבודות, ויבואו במצטבר עליה, ובלבד שהיום ו/או הקבלן ביצעו כל פעולה הניתנת לביצוע (ככל וניתן) בהתאם להוראות החוק למניעתן ו/או לצמצום (ככל הניתן), וכן לכך שעד 60- (שישים) ימים מקרות הנסיבה הפוטרת התקבל אישור המפקח מטעם הבעלים לפיו מדובר על נסיבה פוטרת וכי היום פועל ככל שביכולתו לצמצום נסיבה זה כאמור לעיל. ככל ולא ניתן אישורו של המפקח כאמור בסמוך לקרות הנסיבה, לא יוכל היום להסתמך על תקופת העיכוב. ככל וניתן אישורו של המפקח ידחה המועד לסיום ביצוע העבודות למועד שיקבע על ידי המפקח. ככל ותהיה אי הסכמה עם קביעת המפקח יהיה רשאי היום לפנות למומחה המכריע כהגדרתו בסעיף 36.1 להלן. מובהר כי נסיבות הידועות במועד חתימת הראשון מבעלי הזכויות לא ייחשבו כנסיבות פוטרות.

חל עיכוב ו/או הפסקה בביצוע העבודות עקב נסיבות פוטרות מתחייב היום לחדשן, לא יאוחר מ- 14 (ארבעה עשר) ימים מיום סיום הנסיבות האמורות (אלא אם המפקח קבע מועד אחר בהתאם לנסיבות העניין), ולהשלימם תוך איחור מזערי בנסיבות העניין.

18.6. במקרה של איחור בסיום ביצוע העבודות (במועד מסירת החזקה בדירה החדשה), מעבר לתקופת הגרייס הנקובה בסעיף 18.4 לעיל, ושלא עקב נסיבות פוטרות כמפורט בסעיף 18.5 לעיל, ישלם היום לבעלים, במקום דמי השכירות הקבועים בסעיף 17 לעיל, פיצוי עבור כל חודש (או חלק ממנו) בשיעורים ובתקופות הקבועים בחוק המכר דירות, כאשר גובה הפיצוי יחול ביחס לדמי השכירות עבור הדירה החדשה בסך שיקבע על ידי שמאי בעלי הזכויות כשהוא מוכפל ב- 1.5 או 1.25 בהתאם להוראות החוק (מובהר כי הקביעה של השמאי תהיה לפני ביצוע ההכפלה כאמור), והוא ישולם החל מהיום השלושים לאיחור במועד סיום ביצוע העבודות (להלן: "**הפיצוי החודשי**").

במקרה של סתירה בין הוראות סעיף 18 זה לבין הוראות חוק המכר יגברו הוראות הסכם זה. היום מתחייב לשלם את הפיצוי החודשי מדי חודש ב- 1 לכל חודש או כל חלק ממנו ובכל מקרה תשלומם הוא תנאי לקבלת החזקה בדירה

החדשה. ככל שתתעורר מחלוקת בין הבעלים לבין היזם באשר לזכויות הבעלים לפיצוי החדשי כתוצאה מהאיחור במועד מסירת החזקה הקבוע בהסכם זה, יכריע בעניין המפקח מטעם הבעלים תוך 14 (ארבעה עשר) יום מפינית מי מהצדדים אליו. הכריע המפקח כי הבעלים זכאי לפיצוי או לחלק ממנו ישולם לו הפיצוי או חלק ממנו במועד החלטת המפקח וכתנאי למסירת החזקה בדירה ומועד זה יחשב כמועד מסירת החזקה בדירה החדשה אף אם לא קיבל את החזקה בידיו (ובלבד שנתקיימו יתר התנאים הקבועים בהסכם זה לקבלתה). הכריע המפקח כי הבעלים לא זכאי לפיצוי או לחלק ממנו, יחשב מועד החלטת המפקח כמועד מסירת החזקה בדירה החדשה לצורכי הסכם זה בידיו (ובלבד שנתקיימו יתר התנאים הקבועים בהסכם זה לקבלתה) אף אם הבעלים לא קיבל את החזקה בידיו. ככל והיזם יחלוק על קביעת המפקח כאמור, הוא יהיה רשאי לפנות למומחה המכריע.

ובמקרה כאמור יפקיד היזם בנאמנות אצל ב"כ הבעלים את הסכום השנתי במחלוקת וזאת עד להחלטת המומחה. הופקד הסכום בנאמנות, תימסר החזקה בדירה לבעלים והוא יקבלה (ובלבד שנתקיימו יתר התנאים הקבועים בהסכם זה לקבלתה) במועד הפקדת הכספים בנאמנות כאמור. הצדדים מורים לב"כ הבעלים להעביר את הסכום שהופקד אצלו בנאמנות ליזם או לבעלים, בהתאם להחלטת המומחה המכריע.

18.7. איחור העולה על 18 (שמונה עשר) חודשים בסיום ביצוע העבודות ממועד סיום ביצוע העבודות ושאינו נובע מהסיבות המנויות בסעיף 18.5 לעיל, יחשב כהפרה יסודית של הסכם זה והוא יקנה לבעלים את הזכות לתבוע כל סעד ו/או פיצוי על פי דין ו/או הסכם זה, מבעלי לגרוע מזכותו להמשיך לקבל את הפיצוי החדשי כאמור לעיל אלא אם בוטל הסכם זה על ידי רוב של 75% מבעלי הזכויות במתחם כתוצאה מהפרתו היסודית של היזם כאמור, ובכפוף להסכמות עם הבנק המלווה) ובמקרה זה לא יהיה זכאי הבעלים לקבל את הפיצוי החדשי. אין באמור כדי לגרוע מזכויות הבעלים לממש את הערבויות שניתנו להם על פי הוראות הסכם זה, ככל והם זכאים לכך.

19. ביצוע העבודות בפרויקט

19.1. היזם מתחייב בהתחייבות יסודית כלפי הבעלים, כי העבודות בפרויקט יתבצעו באופן שכל הבניינים החדשים בפרויקט יבנו במקביל ובהינף אחד ולא בשלבים ולא יאוחר וזאת בכפוף לחתימת כלל בעלי הזכויות על הסכם זה, בכפוף לכך שהשטח הנדרש לצורך בניית כל אחד מהבניינים, פונה על ידי כלל יחיד בעלי הזכויות הנדרשים לצורך התחלת הבנייה, בכפוף לכך שהדבר ניתן על פי הוראות התכנית המפורטת וכן על פי היתרי בניה שהוצאו על ידה, וכן בכפוף לאישור הבנק המלווה. במקרה של אי פינוי חלק מהבניינים הקיימים (בשל סיבה שמקורה בבעלי הזכויות באותם בניינים ועל אף שהיזם דרש את הפינוי בכפוף להוראות הסכם זה) ובכפוף לקבלת אישור מהרשויות ו/או ממוסדות התכנון הרלבנטיים לביצוע הפרויקט בשלבים ובתאום הנציגות, יהיה רשאי היזם שלא לבנות את כל הבניינים ביחד אך הוא מתחייב להתחיל בבניית הבניינים בשטחים שפנו ובבד לפעול בכל דרך שהיא, בשקידה וברציפות (לרבות בדרך של נקיטת הליכים) לפינוי יתרת בעלי הזכויות במתחם ולהתחיל בבניית יתרת הבניינים עם פינוי יתרת שטחי המתחם. היזם מתחייב לקבל את כל האישורים הנדרשים שיאפשרו את ביצוע הפרויקט בשלבים באופן שלא יעכבו את המועדים בהסכם זה למעט בגין התקופה של האיחור בפינוי החלק במתחם הרלבנטי.

19.2. ככל שהפרויקט יבנה במסגרת מספר שלבים כאמור, אזי החל ממועד קבלת 'טופס 4' בשלב הראשון, יעדכן שמאי הבעלים את דמי השכירות, כהגדרתם בסעיף 17.1 לעיל ביחס לבעלי הדירות הזכאיים לדירות החדשות בשלבים הנותנים, כך שהחל מהמועד כאמור, דמי השכירות שישולמו לבעלים כאמור יישקפו את שווי דמי השכירות של הדירה החדשה לה יהיו זכאיים על פי הסכם זה. היזם מתחייב לבנות ולהשלים את הפרויקט בשלמותו על חשבונות ובאחריותו הבלעדית, והכל בהתאם ובכפוף לתנאי והוראות הסכם זה ולמפרט הטכני, נספח ג'. היזם מתחייב כי הבניה תתבצע ברמה מקצועית גבוהה ובאיכות גבוהה ותוך שימוש בחומרים מסוג א', על פי התקנים המחייבים ובאיכות טובה על-פי התקן הישראלי המחייב בעת ביצוע העבודות, ככל שקיים, בהתאם להוראות החוק ולפי מיטב הנוהג המקצועי ובסטנדרט שלא יפחת ברמתו מ"המפרט הטכני" המצורף כנספח ג' ונספח ג' להסכם זה ומהמפרט של דירות היזם כאמור בסעיף 7.13 לעיל.

19.3. מבלי לגרוע מיתר הוראות הסכם זה, לרבות סעיף 34.1 להלן, היזם יהא אחראי לביצוע כל התשלומים וההוצאות מכל סוג שהוא הכרוכים בהתקשרות בהסכם זה, בתכנון הפרויקט ובביצוע עד להשלמתו, לרבות הריסת הבניינים הקיימים, בניית הבניינים החדשים ופיתוח המתחם בהתאם להוראות הסכם זה, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, יישא בכל התשלומים עבור הוצאות התכנון, חומרים, ציוד, מתקנים, שכר נציגי בעלי הזכויות (כהגדרתם בסעיף 2 לעיל), שכר לקבלן המבצע, אדריכל, מהנדסים מטעם היזם, יועצים מטעם היזם, חיבור הפרויקט לרשת החשמל, חיבור לרשת המים, חיבור לרשת הגז, סלילת מדרכות, וכן עבודות פיתוח, וכל העבודות הנדרשות על פי היתר הבנייה ו/או התוכניות החלות ו/או על פי הסכם זה. היזם באמצעות קבלן הביצוע מתחייב לספק, על חשבונות, את כל העובדים, החומרים, הציוד, המכשירים, כלי העבודה ושירותים אחרים הדרושים לשם ביצוע העבודות בהתאם לדרישות (מבלי שהדבר יתפרש כהסרת אחריות מהיזם).

19.4. היזם יודיע, לא יאוחר ממועד שליחת הודעות הפינוי, לנציגות, למפקח ולב"כ הבעלים, מראש ובכתב מי יהא נציג המוסמך בעת ביצוע העבודות (להלן: "נציג היזם"). המפקח יוכלו לבוא עם נציג היזם בדברים ולבדוק את קצב התקדמות העבודות. בהסכם זה, הוראות, הודעה או דרישה שנמסרה בכתב עם אישור מסירה לנציג היזם בקשר עם ביצוע העבודות יראו אותה כאילו נמסרה ליזם. נציג היזם יחויב לדווח בעדכונים שוטפים לנציגות ולמפקח בנוגע לקצב התקדמות העבודות או בכל מקרה שהיזם מחוייב במסירת עדכון על פי הוראות הסכם זה.

19.5. היזם יבצע את העבודות בפרויקט באמצעות קבלן הביצוע, כהגדרתו בסעיף 2 ו- 13 לעיל, שיהיה רשאי לעשות שימוש בקבלני משנה ו/או להעסיק קבלני משנה לביצוע עבודות מסוימות או שלבי בניה שונים. אין באמור לעיל כדי לגרוע מהתחייבות היזם לביצוע העבודות כאמור בהסכם זה ולאופן הביצוע שלהן ו/או לשחרר את היזם מאחריות בקשר לכך. קבלני המשנה שיועסקו בעבודות כאמור יהיו קבלנים בעלי ניסיון בפרויקטים מסוגו של הפרויקט, בעלי מיומנות מקצועית מתאימה, ובעלי רישיון כדין, המתאים לסוג ולהיקף העבודה המבוצעת על ידם בפרויקט.

19.6. היזם מתחייב, כי יחייב את הקבלן (וכן יאכוף זאת) לבצע את העבודה תוך ציות לכל דין ובכלל זה חוקים, תקנות, הוראות, צווים חוקי עזר שהוצאו או שיוצאו מטעם כל רשות מוסמכת, וכן יבצע כל הוראה חוקית שיצאה ו/או שתצא

מכל רשות מוסמכת בנוגע לביצוע העבודות וכל הכרוך בהן, וימלא אחר כל הוראות דין בדבר מתן הודעות, קבלת רישיונות ותשלום מסים, אגרות וכל תשלום אחר החל בגין האמור לעיל.

19.7. למען הסר ספק מובהר, כי אין בין היזם ו/או מי מעובדיו ו/או מקבלני המשנה ו/או מי מעובדיהם ו/או מי מטעמו, לבין הבעלים, יחסי עובד מעביד מכל מין וסוג שהוא. היזם מתחייב בזה כי יחייב את הקבלן המבצע לשלם בעצמו ועל חשבונו למוסד לביטוח לאומי את כל דמי הביטוח, שהוא חייב בהם על פי חוק הביטוח הלאומי, התשי"ד - 1954, עבור כל הפועלים, העובדים אצלו בביצוע העבודה לפי הסכם זה, ואשר עמם יש לקבלן יחסי עובד-מעביד, וזאת עד להשלמת הפרויקט וביצוע מלוא התחייבויותיו על פי הסכם זה. היזם מתחייב כי הוראה זו תיכלל בכל הסכם, שהקבלן יערוך עם כל קבלן משנה מטעמו.

19.8. היזם מתחייב, כי הקבלן (וכן יאכוף זאת) יפעל כנדרש לשם קיומם של כל תנאי הבטיחות והגהות לשם שמירה על שלומם של העובדים ו/או של כל אדם אחר במהלך ביצוע העבודות על פי כל דין. היזם מתחייב, כי יחייב (וכן יאכוף) מהקבלן לספק לעובדיו ו/או לשלוחיו ו/או לכל הפועלים מטעמו כל ציוד מגן וציוד בטיחותי הדרוש בהתאם להוראות החוק ו/או אשר נהוג להשתמש בו לשם ביצוע עבודה מסוגה של העבודה נשוא הסכם זה. וכן למלא אחר הוראות הרשות המקומית בדבר גידור שטח העבודות וסימון נדרש לטובת עובדי אורח לאורך כל תקופת העבודות ועד להשלמת עבודות הפיתוח.

19.9. היזם מתחייב כי עד למועד סיום העבודות (בכפוף להוראות סעיף 19.1 לעיל), ינוקה ויפונה שטח המגרש ויסולקו ממנו כל המתקנים, החומרים והעודפים, הציוד, הכלים, המכשירים, המכונות, האשפה, הפסולת והמבנים הארעיים מכל סוג שהוא וכדומה (אלא אם נדרשים לצורך ביצוע עבודות הבדק ו/או הפיתוח ותיקון הליקויים ו/או ביצוע עבודות פנים ו/או גמר בדירות היזם ו/או בדירות בעלי הזכויות שבגינן התבקשו שינויים פנימיים כאמור בסעיף 22 להלן, והכל במידה ואין פגיעה בשימוש הסביר למגורים בדירת הבעלים החדשה ובמעבר אליה וממנה), ורק לאחר ביצוע פינוי זה יחל במסירת החזקה ברכוש המשותף והדירות החדשות לפי הסכם זה. ניקוי, פינוי, וסילוק כל אלו יהיו על חשבונו הבלעדי של היזם (לרבות תשלום אגרות שפיכת פסולת), וככל וקיימות הוראות חוק ו/או הנחיות מיוחדות לעניין זה מתחייב היזם לבצע זאת על פיהם וכן כי פינוי הפסולת יהיה לאתרי פסולת מורשים בלבד.

19.10. היזם מתחייב כי במהלך ביצוע העבודות (לרבות בתקופות האחריות כהגדרתן להלן), יועסקו על ידו (ככל ויועסקו בפרויקט) ו/או על ידי קבלן הביצוע ו/או קבלני המשנה, רק עובדים מקצועיים ומנוסים ובעלי רישיון תעסוקה (ככל וזה נדרש) ורישיון מקצועי נדרש על פי דין (ככל וזה נדרש), וכי קבלן הביצוע מטעמו יקיים לגביהם ולגבי תנאי עבודתם את כל הוראות הדין וההסכמים הקיבוציים החלים על עבודתם בענף בו הם מועסקים. היזם מצהיר כי ידוע לו שהעסקת עובדים זרים, לרבות תושבי השטחים וכדומה, כפופה לקבלת האישורים הנדרשים לפי החוק, לרבות חוק עובדים זרים, תשנ"א-1991 והוא יפעל בהתאם לכך. ככל ויחולו קנסות ו/או הוצאות על הבעלים בגין אי עמידה בהוראות הנ"ל, יישא היזם בהוצאות אלו מבלי לגרוע מכל טענה ו/או זכות העומדת לזכות הבעלים בקשר לשיפוי מהיזם בנסיבות כאמור ומבלי לגרוע מטענות שיהיו ליזם כלפי קבלן הביצוע.

19.11. היזם מתחייב כי הבעלים לא יהיו אחראים ולא יישאו בשום תשלום ו/או הוצאה בקשר לכל נזק ו/או קלקול הנובע מאי עמידה בהנחיות ו/או הוראות כלשהן של הרשויות השונות בקשר לבניה ו/או למילוי התחייבויותיו של היזם ו/או קבלן הביצוע על פי הסכם זה. בתוך כך היזם, באמצעות קבלן הביצוע, או מי מטעמו, יתקן כל תשתית או כל רכוש אחר שיפגע במהלך העבודה, כתוצאה מביצוע העבודות בפרויקט. בנוסף, היזם והקבלן משחררים בזאת את הבעלים, מראש ובאופן מוחלט וסופי, מכל אחריות לנזק ו/או קלקול כלשהו אשר נגרם בשל מעשה ו/או מחלל של היזם ו/או של הקבלן ו/או של גורם כלשהו מטעמו ו/או צד שלישי שהיזם ו/או הקבלן אחראים לו.

19.12. באחריות היזם לטפל (החל ממועד קבלת החזקה במתחם) בכל המטרדים התת-קרקעיים הקיימים כיום, אם קיימים, ו/או שיתגלו במתחם ובכפוף לכך שהוצאה דרישה על ידי הרשויות השונות ו/או משרדי הממשלה השונים. טיפול במטרדים אלו וסילוקם, יהיה בתאום מלא עם הרשויות הנוגעות בדבר ובאישורן. כמו כן היזם ו/או מי מטעמו יטפל ויתחזק את כל המתקנים והאמצעים הקיימים באתר, לרבות גדרות, עמודי תאורה, ביוב, בזק וכיוצא"ב.

19.13. מבלי לגרוע מהוראות כל דין ו/או הוראות הסכם זה, היזם יהא האחראי כלפי הבעלים ביחס לתכנון, לטיב הבניה ולחומרים כפי שקבוע "בחוק המכר דירות", והוא יהיה האחראי לתיקונם של אי ההתאמות, הפגמים והליקויים בדירת הבעלים החדשה ובפרויקט, שנגרמו כתוצאה מתכנון לקוי, מעבודה לקויה או משימוש בחומרים לקויים או מכל סיבה אחרת שבאחריותו על פי חוק המכר דירות ו/או בהתאם להוראות סעיף 24 להלן.

19.14. למען הסר ספק, אין במסירת עבודות שונות על ידי היזם ו/או קבלן הביצוע לקבלני משנה ו/או למי מטעמו ו/או בביצוע הוראות הסכם זה, כדי לגרוע מאחריותו המלאה של היזם לכל אלו ולא תשחרר אותו מהתחייבויות כלשהן על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.

19.15. מבלי לגרוע מהתחייבויותיו ו/או להסיר מאחריותו, היזם מתחייב כי הקבלן המבצע יבצע את העבודות לפי הוראות הסכם זה, ביחס לטיב החומרים והעבודות, כוח האדם, שיטות בניה, עזרי בניה, מתקני בניה וכל דבר הקשור לביצוע העבודות במישרין ו/או בעקיפין ברמה הגבוהה ביותר ובהתאם להערות המפקח, ככל שיהיו, וכן יאכוף זאת.

20. ביטוחים

20.1. מבלי לגרוע מאחריותו של היזם על-פי החוזה ו/או על-פי דין, מתחייב היזם לערוך ולקיים בחברת ביטוח מורשית כדין ובעלת מוניטין (להלן: "המבטח") על שמו ועל שם הקבלן, הבנק המלווה, קבלני משנה, וע"ש כל בעלי הזכויות, הבעלים, המפקח והנציגות, וכל הבאים מטעמם של הנ"ל (ואלו גם יהיו מוטבים בכל פוליסה כאמור) החל ממועד פינוי הדירה הקיימת (עבור הדירה וחלקה היחסי ברכשו המשותף) ולכל בניין ממועד פינוי כל הדירות בבניין הקיים) או במקרה של ביצוע פעולה על ידי היזם וזאת מבלי לגרוע מהחובה לערוך ביטוחים ממועד מסירת החזקה במתחם או בכל חלק ממנו ועד יציאתו של היזם מהמתחם (ו/או קבלן הביצוע ו/או מי מטעמו) ו/או למשך כל תקופה נוספת בה עשוי להימצא אחראי על פי דין, את כל הביטוחים והפוליסות הנדרשים והמקובלים בסוג והיקף של הפרויקטים כפי

שתדרוש הנציגות באמצעות יועץ הביטוח מטעם בעלי הזכויות (כהגדרתו לעיל), בגין כל מעשה ו/או מחדל ו/או נזק או אחריות הקשורים או הנובעים באופן ישיר או עקיף מביצוע העבודות בפרויקט ו/או התחייבויותיו על פי הסכם זה, לרבות עבודות ותיקוני הבדק.

20.2 עד 60 (שישים) ימים לפני המועד הקבוע להמצאת ביטוחי היזם כאמור בסעיף 14.3 לעיל, תמנה הנציגות את יועץ הביטוח מטעם בעלי הזכויות (כהגדרתו לעיל) אשר יחד עם יועץ הביטוח מטעם היזם, יקבעו אילו ביטוחים על היזם להעמיד כתנאי לקבלת החזקה במתחם ותחילת העבודות. היזם מתחייב להעמיד את הביטוחים הנ"ל ולהמציא לנציגות ויועץ הביטוח מטעם בעלי הזכויות מאת המבטח אישור על קיום של ביטוחים אלו בצירוף העתקי הפוליסות כאשר היזם יממן את עלות שכרו של יועץ הביטוח מטעם הבעלים. אישור המבטח יצורף להסכם זה **בנספח ח'** עם קבלתו (להלן: "**נספח הביטוח**" או "**ביטוחי היזם**"). אי המצאת נספח הביטוח במועד הקבוע בסעיף 14.3 לעיל, תהווה הפרה יסודית של ההסכם. במקרה של מחלוקת בין יועצי הביטוח של הבעלים והיזם, יפנו היועצים ליועץ ביטוח שלישי המוסכם עליהם ובהיעדר הסכמה על זהות היועץ תוך 7 ימים מפניית יועץ אחד לשני, ימונה יועץ לעניין המחלוקת על ידי יו"ר לשכת עורכי הדין.

20.3 מוסכם בזאת, כי קביעת גבולות האחריות כמפורט באישור עריכת ביטוחי היזם הנה בבחינת דרישה מזערית המוטלת על היזם, שאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו לפי הסכם זה. היזם מצהיר ומאשר בזאת, כי הוא מנוע מלהעלות על טענה ו/או דרישה כלפי הבעלים ו/או הנציגות ו/או המפקח ו/או נציגי בעלי הזכויות ו/או מי מטעמם בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוחי שהוצא על ידו.

20.4 היזם מתחייב לקיים את תנאי כל הביטוחים הנערכים על פי נספח הביטוח כאמור. כן מתחייב היזם להאריך את פוליסות הביטוח שהתחייב לערוך לפי נספח זה, מדי פעם בפעם לפי הצורך, כך שתהיינה תקפות במשך כל תקופת ההתקשרות ועד השלמת כל העבודות בפרויקט, לרבות השלמת עבודות הפיתוח ועד יציאתו של היזם וקבלני המשנה מטעמו מהמתחם.

20.5 מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת ביטוחי היזם בהמצאתם ו/או בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמתם ואין בהם כדי להטיל אחריות כלשהי על הבעלים ו/או לצמצם את אחריותו של היזם על-פי הסכם זה או על-פי כל דין. בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישורי הביטוח ו/או בהעתקי ביטוחי היזם לבין האמור בהסכם זה, לדרישת הבעלים, מתחייב היזם לגרום, ככל שהדבר אפשרי, לשינוי הביטוחים האמורים על מנת להתאימם להוראות הסכם זה.

20.6 ככל שלדעת היזם ו/או בהתאם למקובל בסוג והיקף הפרויקטים כדוגמת הפרויקט, קיים צורך להרחיב את היקף ביטוח העבודות הקבלניות ו/או היקף ביטוחי היזם ו/או לערוך ביטוחים נוספים ו/או משלימים, יערוך היזם את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור, על חשבונו הוא.

20.7 היזם מתחייב כי כל הקבלנים שיועסקו על ידו בקשר עם ההתקשרות נשוא הסכם זה, יודא כתנאי לתחילת העסקתם, כי הינם אוזרים בביטוחים נאותים ביחס לפעילותם. למען הסר ספק, האחריות הבלעדית לקיום ו/או היעדר כיסוי ביטוחי נאות לקבלני משנה מוטלת על היזם. אין באמור כדי לגרוע מזכותו של היזם לדרוש את הכיסוי מקבלנים אלו.

20.8 על היזם והבאים מטעמו לנקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשים לשם מניעת פגיעה, אבדן או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף שהוא בקשר עם ביצוע העבודות. בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, מתחייב היזם למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי וחוק ביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים, תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שכל עובדיו, שליחיו יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל.

20.9 היזם פוטר במפורש את הבעלים ואת כל הבאים מטעמו, מכל אחריות לאבדן או לנזק אשר עלול להיגרם לרכוש כלשהוא המובא על ידי היזם ו/או מטעמו ו/או עבורו (לרבות כלי רכב, כלים ומנופים) לאתר העבודות ובמסגרת ביצוע העבודות ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה כלפי מי מהאמורים לעיל בגין נזק כאמור, למעט במקרה בו נגרם נזק בגין כניסתו של מהבעלים למגרש בזמן ביצוע העבודות ללא אישור.

20.10 למען הסר ספק מוסכם בזאת במפורש כי תשלום או אי תשלום תגמולי בטוח כלשהם על ידי המבטח, לא ישחרר את היזם מן האחריות המוטלת עליו על פי הסכם זה או על פי כל דין לרבות, במקרה שהבטוח אינו מכסה את העילה לתביעה או במקרה שתגמולי הבטוח אינם מספיקים לכסוי הפגיעה או הנזק שנגרם ו/או נתבע ו/או נפסק או כל מקרה אחר. בכל מקרה לזים לא תהא שום טענה ו/או תביעה כלפי הבעלים והבאים מטעמו ו/או נציגי בעלי הזכויות לגבי גובה תגמולי הביטוח (אם יהיו), למעט במקרה בו נגרם נזק בגין כניסתו של מהבעלים למגרש בזמן ביצוע העבודות ללא אישור.

20.11 כל תשלום, שיתקבל על ידי היזם ו/או הבעלים, מאת המבטח בגין כל אבדן או נזק לבניינים הקיימים או החדשים הקיים, ו/או לחומרים או לצידוד המשמש בבנייתם, ישמש תחילה לשיקום וכינון הנזק ולהשלמת העבודות. נושא זה ידון במסגרת הליווי הבנקאי.

20.12 בפוליסות המצוינות בנספח הביטוח יאמר כי הפרת תנאי מתנאי הפוליסות על ידי מי מהמבטחים לא תפגע בזכויות יתר המבטחים.

20.13 בפוליסות יצוין כי האחריות לתשלום הפרמיה והשתתפויות העצמיות תחול על היזם בלבד ובעלים יהיו פטורים מתשלומים אלו וכן כי הפוליסות כי הינן ראשוניות לכל ביטוח שיוצא על ידי בעלים (ככל וייצא) ללא זכות השתתפות בביטוחי בעלים וכן יצוין בהן במפורש ויתור על זכות שיבוב כלפי הבעלים ו/או הנציגות ו/או מי מטעמם. היזם ישלם את כל התשלומים ובגין הביטוח מראש וימציא אישור על כך לבא כוח הבעלים ויועץ הביטוח מטעם בעלי הזכויות יחד עם הפוליסות וכתנאי לפינוי הדירות הקיימות, כאמור בהסכם זה.

20.14 מוסכם, כי אין בהוראת סעיף 20 זה כדי לגרוע מחובתו של היזם לערוך את כל הביטוחים הנדרשים במקרה של ביצוע

פעולה ו/או בדיקה במתחם ו/או בבניו בו, אף בטרם קבלת החזקה במתחם.

20.15. מוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות הביטוח, לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע "כביט 2013" או כל נוסח אחר שיחליף אותו או כל נוסח שיקבע על ידי יועץ הביטוח שימנה היזם, לפי המחמיר.

20.16. נספח הביטוח הוא מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם.

20.17. הוראות סעיף 20 זה כפופות לאישור והערות יועצי הביטוח של הצדדים.

20.18. בנוסף לביטוחים שיהיו מפורטים בנספח הביטוח, מתחייב היזם כי החל ממועד חתימת ראשון בעלי הזכויות על ההסכם זה, יממן עבור הנציגות (בסכום סביר ומקובל) כיסוי ביטוחי אחריות אישית למקרה בו מי מחברי הנציגות ייתבע על ידי מי מבעלי הדירות, במתחם ו/או על ידי היזם ו/או כל צד ג' בשל הפרויקט בקשר עם מילוי תפקידם (ולא באופן אישי כבעל זכויות) (להלן: "**ביטוח הנציגות**"). מימון עריכת ביטוח הנציגות יהיה תנאי להוספת חתימת היזם על ההסכם זה ופוליסת הביטוח תצורף להסכם זה **כנספח ח'1** עם קבלתו מאת היזם (ובמקרה שבו לא יירכש ביטוח הנציגות והיזם הפקיד בידי ב"כ הבעלים את סכום רכישת הפוליסה – אזי לא יחול התנאי האמור). האחריות לרכישת ביטוח הנציגות תחול על הנציגות. היזם מתחייב לממן הארכת פוליסות הביטוח של ביטוח הנציגות מדי פעם בפעם לפי הצורך, כך שיהיה תקף במשך כל תקופת ההתקשרות ועד השלמת הפרויקט.

21. אחריות לנזקים ושיפוי

21.1. היזם יהיה אחראי כלפי הבעלים ו/או רוכשי דירות היזם ו/או כלפי כל צד שלישי לכל הנזקים (וההוצאות כתוצאה מנזקים) שייגרמו תוך כדי ביצוע העבודות באתר ביצוע ו/או בקשר לכך ו/או כתוצאה מכך ו/או בקשר ו/או כתוצאה ממילוי התחייבויותיו על פי ההסכם זה, בו נגרם נזק בגין כניסתו של מהבעלים למגרש בזמן ביצוע העבודות ללא אישור. ככל, שמדובר בנזק כתוצאה מכניסה למתחם - הדבר כפוף לכך שכניסתם של מי מהנ"ל לאתר ביצוע העבודות נעשתה בתיאום מראש עם היזם והם נשמעו להוראות נציג היזם/הקבלן המבצע באתר העבודות) וכן יהיה אחראי לכל צד ג' ו/או לעובד מטעמו ו/או לרכישו, כתוצאה ממעשה ו/או מחדל רשלני של היזם ו/או מי מטעמו תוך כדי ו/או עקב ו/או במהלך ביצוע העבודות ו/או מילוי התחייבויותיו ו/או בקשר אליהן, שנעשו על ידי היזם ו/או מי מטעמו ו/או עובדיו. אם הבעלים יידרש לשלם לצד שלישי פיצויים כלשהם בפס"ד חלוט עקב מעשה או מחדל רשלני בביצוע הפרויקט, מתחייב היזם להשיב לבעלים את הסכום שישולם על ידו עם דרישתו (ובכפוף להמצאת אסמכתא על דרישת התשלום ו/או ביצועו, ובתנאי שניתנה ליזם על ידי הבעלים זכות סבירה להתגונן בפני כל תביעה (בדרך של המצאת כתב התביעה) שכזו ובתנאי שהבעלים ישתף פעולה עם היזם ולא יתפשר ללא הסכמת היזם, ואותו סכום יראוהו כחוב המגיע לבעלים מהיזם לפי ההסכם זה. אין באמור כדי לגרוע מהוראות סעיף 7.14 לעיל ו/או הוראות סעיף זה להלן.

21.2. היזם מתחייב לנקוט על חשבונו בכל האמצעים הדרושים למיטב הבנתו המקצועית כדי למנוע את הנזקים, האובדן, החבלות וההתאונות אשר היזם אחראי להם על פי החוזה ו/או על-פי כל דין.

21.3. היזם מתחייב לבוא בנעלי הבעלים ו/או הבאים מטעמו, אם יתבעו ביחד ו/או לחוד, בגין הוצאות ונזקים שייגרמו להם מכל סיבה שהיא, ובלבד שהבעלים ו/או הנציגות יודיעו ליזם על כל תביעה כאמור, בסמוך לאחר קבלת הודעה בגינה, ואיפשרו ליזם (בדברים שתלויים בהם) להתגונן וכן יקיים גם את כל יתר האמור בסעיף 21.1 לעיל.

21.4. היזם מתחייב לשפות ולפצות, באופן מלא, ומיד עם קבלת דרישה בכתב (אלא אם הוסרה הדרישה ו/או התביעה תוך 14 (ארבעה עשר) יום על ידי היזם), את הבעלים, בגין כל הוצאה ו/או קנס ו/או כל תביעה ו/או דרישה, מכל עילה שהיא שתוגש, אם ומיד כאשר תוגש, על ידי כל רשות שלטונית (ובכלל זאת, הרשות המקומית, וועדות התכנון השונות, משרדי הממשלה, חברת החשמל ו/או חברות הגז ו/או כל מי מטעמם) בגין כל מעשה ו/או מחדל של היזם ו/או מי מטעמו לרבות יועציו, עובדיו, הקבלן המבצע וכיוצא"ב בקשר לפרויקט ו/או למקרקעין ו/או לביצוע הוראות ההסכם על ידי היזם, לרבות שכ"ט עו"ד וההוצאות המשפטיות שייגרמו לו במלואן ובכלל זאת בכל סכום אשר ייפסק בפסק דין שלא עוכב ביצועו לחובתו. מבלי לגרוע מהאמור מובהר כי היזם יהיה רשאי לנהל כל הליך ו/או השגה בקשר להוצאה ו/או קנס ו/או כל תביעה ו/או דרישה שהוטלה על הבעלים, והבעלים מתחייבים לשתף עמו פעולה באופן מלא ולא להתפשר בשמו.

21.5. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 21 זה, ככל ותוגש תביעה נזיקית על ידי אדם ו/או צד ג' כלשהו בקשר עם מעשה ו/או מחדל של היזם ו/או מי מטעמו לרבות יועציו, עובדיו, הקבלן המבצע וכיוצא"ב בקשר לפרויקט ו/או למקרקעין בלי יוצא מן הכלל, נגד הבעלים מתחייב היזם לשפות את הבעלים בכל הוצאה ו/או תשלום שהוטלו עליו על פי פס"ד שביצעו לא עוכב, בכפוף לכך כי הבעלים מסר ליזם הודעה בגין תביעה זו בסמוך לקבלתה (אלא אם הדבר נודע ליזם בדרך אחרת), באופן שהעניק לו את האפשרות להתגונן מפניה. אין באמור כדי לגרוע מהתחייבות היזם כדי לממן את כל ההליכים המשפטיים לרבות עבור הבעלים, ובכלל זאת ייצוג משפטי ותשלום אגרות. זהות נותן השירותים המשפטיים במקרה זה תאושר על ידי הנציגות שלא תסרב אלא מנימוקים סבירים (למעט במקרה שהייצוג ייעשה ע"י ב"כ של חברת ביטוח שאז לא יידרש אישור כאמור). כל תשלום שישלם היזם על פי סעיף זה, במידה ויקבע בכל ערכאה שהיא או במסגרת הסדר פשרה כלשהו על השבה של כולו או חלקו יהיה שייך ליזם.

21.6. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אם יפעל היזם בניגוד לאמור בהסכם זה ו/או לכל דין, וכתוצאה מכך יוצא נגד הבעלים ו/או נגד הבאים מטעמו, צו ו/או דרישה מאת בית משפט ו/או כל מוסד ו/או גוף ו/או רשות ממשלתית ו/או עירוניים ו/או תכנוניים, יהיה היזם אחראי לשפות את הגורמים הנ"ל עם דרישתם, על כל נזק, בין ישיר ובין עקיף, וזאת, מבלי לגרוע מחובתו של היזם, לעשות את כל הדרוש ולנקוט בכל ההליכים הדרושים וללא כל דיחוי, להסרת הצו ומבלי שהוראה זו תתפרש כמטילה חובה כלשהי לפצות את היזם בגין הצו הנ"ל, או בגין כל עיכוב שיחול בביצוע העבודות כתוצאה מצו כנ"ל.

21.7. ככל שהבעלים יקבל באופן אישי התראה ו/או תלונה מצד הרשות המקומית ו/או מכל כל מוסד ו/או גוף ו/או רשות ממשלתית ו/או עירוניים ו/או תכנוניים בגין העבודות המבוצעות על ידי היזם בפרויקט, אזי יעביר הבעלים לידי היזם את ההתראה ו/או התלונה בסמוך לקבלתם, והיזם מתחייב לפעול לטיפול והסדרת העניין ללא כל דיחוי ומבלי לגרוע

מיתר הוראות סעיף בסעיף 21 זה.

21.8 מבלי לגרוע מהתחייבויות היזם בהסכם זה, יהיו הבעלים רשאים לתקן בעצמם ו/או באמצעות אחרים, את הנוקים שהיזם אחראי לתקנם ו/או לשלם בהתאם לדרישות שימסרו להם, על חשבון היזם והיזם יישא בכל ההוצאות והתשלומים הכרוכים בכך, בתוספת של 7% אחוזים) ובלבד, שהבעלים ו/או הנציגות יודיע לזים על הנוקים, ההוצאות ו/או התשלומים ו/או הדרישות כאמור, והיזם לא תיקן נזקים אלו תוך 30 (שלושים) ימים ממועד קבלת הודעת הבעלים ו/או הנציגות והכל, בכפוף להוראות הסכם זה. מוסכם כי הוראות סעיף 21.8 זה לא יחולו על האחריות לביצוע תיקוני הבדק ואחריות של היזם כאמור בהסכם זה ולגביהן יחולו הוראות ההסכם הרלוונטיות.

21.9 אין באמור בהתחייבות היזם לפיצוי ולשיפוי כאמור בסעיף 21 זה, כדי לגרוע מהתחייבויותיו היסודיות להסיר כל דרישה ו/או מניעה ו/או תלונה ו/או התראה ו/או קנס ו/או עיקול והקשורים ביום, וזאת עם הטלתם ודרישתם ולשלם ולעשות כל הנדרש בקשר לכך ללא כל דיחוי, והכל בכפוף להוראות הסכם זה.

21.10 הוראות סעיף 21 זה כפופות לאישור והערות יועצי הביטוח של הצדדים.

22. שינויים ותוספות בדירת הבעלים החדשה

22.1 הבעלים יהיה רשאי לבקש לבצע בדירתו החדשה שינויים פנימיים (בכפוף להוראות סעיף 22 זה) בהשוואה למפרט הטכני (נספח ג'), לרבות לעניין שינויים ו/או החלפת מטבח ו/או מרכיביו (להלן: "שינויים פנימיים"), זאת לא יאוחר מ- 60 ימים לפני שלב יציקת רצפת הקומה בו הוא זכאי לקבל את דירתו החדשה ובלבד שניתנה לבעלים הודעה מאת מחלקת שינוי דיירים כי יש להם 60 (שישים) ימים לבקש את ביצועם של השינויים הפנימיים. מובהר כי עד למועד מסירת הדירה החדשה לא יהיה הבעלים זכאי לבצע בדירה כל שינויים ו/או תוספות, אלא באמצעות הקבלן הביצוע בלבד. אחריות היזם על פי הסכם זה ועל פי חוק המכר דירות תחול גם על ביצוע שינויים פנימיים כאמור.

22.2 הזזת ו/או הסרת קירות ו/או שינויים פנימיים שיתבקשו על ידי הבעלים, שאין בהם תוספת לכמויות המופיעות במפרט הטכני (נספח ג' ו/או נספח ג'), ואין בהם בכדי לפגוע במערכות האינסטלציה והחשמל של הבניין החדש, ואינם מצריכים שינוי היתר ו/או הוצאת היתר חדש יתבצעו ללא חיוב כספי לבעלים וללא דחייה במועד הצפוי למסירת החזקה (ו/או במועד סיום העבודות) (להלן: "שינויים פנימיים פטורים"). כל שינוי פנימי שאינו שינוי פנימי פטור שיתבקש על ידי הבעלים הנדונה, יהיה בתשלום וייעשה על ידי הקבלן המבצע על פי המחירים אשר יפורטו במחירון שיציג היזם ו/או הקבלן לרוכשי דירות היזם (להלן: "מחירון היזם") או "מחירון דקל שינוי דיירים" המעודכן באותה עת (מועד הזמנת השינויים) (להלן: "מחירון דקל"), ובהתחשב בשווי הזיכויים המגיעים, ככל שיש כאלה, בגין ביצוע השינויים הפנימיים לפי המחירון האמור, ובהפחתה של 10% (עשרה אחוזים) מהמחירים במחירונים אלו, לפי המיטיב עם הבעלים (להלן: "הנחת שינויים").

מוסכם, כי לבעלים תימסר הצעת מחיר (אשר כל הצעה תכלולנה את ככל השינויים הפנימיים המאושרים), לפי מחירון היזם (בשקלול הנחת שינויים) ו/או לפי מחירון דקל (בשקלול הנחת שינויים), וסך התשלום שיקבע כי על הבעלים לשלם בגין שינויים אלו יהיה לפי הצעת המחיר על פי הנמוך, כך בכל מקרה הבעלים ישלם בגין השינויים את המחיר הנמוך ביותר על פי המחירונים (להלן: "שינויים פנימיים חייבים").

מובהר כי אין באמור בכדי לגרוע מחובתו של היזם להמציא במסגרת המפרט הסופי (נספח ג') לבעלים את מחירון הפריטים המתומחרים לפי הוראות סעיף 3 לחוק המכר דירות במועד הוצאת המפרט הטכני לרוכשי דירותיו.

מבלי לגרוע מהאמור, הבעלים יהיה זכאיים מהקבלן המבצע לזיכויים בגין כל פריט שהבעלים יוותר על התקנתו בדירה בהתאם לשווי במחירוני זיכויים בכפוף לחוק המכר דירות.

22.3 מוסכם כי השינויים הפנימיים החייבים אשר יתבקשו על ידי הבעלים כאמור יוזמנו לפני המועד האחרון להזמנת שינויים כאמור בסעיף 22.1 לעיל ובכפוף אליו, לא יחול עיכוב במועד המסירה של הדירה החדשה לבעלים. ככל והוזמנו שינויים פנימיים חייבים לאחר מועד זה, ואלו, עלולים להביא לדחיית מועד מסירת דירת הבעלים החדשה בהתאם לפרק הזמן שישוכם בין הצדדים, בלא שהדבר יחשב להפרת ההסכם על ידי היזם, והכל בכפוף לכך שמשך העיכוב צוין מראש בהסכם השינויים כהגדרתו להלן, אלא אם קבע המפקח אחרת, וככל ונקבע שיחול עיכוב מוסכם, היזם לא יישא בדמי השכירות עבור תקופת העיכוב לבעלים. מובהר כי סעיף זה לא יחול בגין הזמנת שינויים פנימיים פטורים לפי סעיף 22.1 לעיל, אשר בגינם לא יהיה זכאי היזם לעכב את מועד מסירת החזקה.

22.4 כל הוראה לביצוע שינויים כאמור בסעיף 22 זה (פטורים או חייבים), וכתנאי לביצועם, תינתן בדרך של הסכם שינויים שייערך בין קבלן הביצוע לבין הבעלים, מראש ובכתב (להלן: "הסכם שינויים"), ויכלול את פרטי השינוי הנדרש, ובמקרה של הזמנת שינויים פנימיים מחייבים יכלול הסכם זה את מחירו של השינוי בהתאם למחירון היזם ו/או מחירון דקל ובהתאמה להוראות סעיף 22.2 לעיל, והזמן בו ידחה ועד מסירת הדירה החדשה בפועל, אם וככל שיתחייב הדבר על פי סעיף זה, ונשוא הסכם השינויים, כתוצאה מביצוע השינויים. נוסח ותוכן הסכם השינויים יסוכם בין הבעלים אל מול הקבלן.

22.5 היזם יעמיד לטובת הבעלים מעצב פנים לצורך קיום פגישות אישיות של 10 (עשר) שעות סה"כ לצורך ביצוע שינויים פנימיים בדירתו החדשה ככל שהבעלים יהיה מעוניין בכך וכן לצורך עריכת תכניות אדריכליות ככל שידרשו לביצוע השינויים הפנימיים לפי ובהתאם לסעיף 22 זה.

22.6 מוסכם ומוצהר בזאת כי היזם ו/או קבלן הביצוע יהיה רשאי לסרב לביצועם של שינויים פנימיים (פטורים או חייבים), במקרה שהשינוי המבוקש טעון הוצאת היתר בניה חדש ו/או שינוי בהיתר הבניה הקיים ו/או פוגע ו/או משנה ו/או אינו משתלב בקונסטרוקציה של הבניין ו/או במערכות הבניין ובכלל זה, במערכות התשתית של הבניין החדש לרבות מערכות האינסטלציה מרכזית ו/או מערכת החשמל, ו/או התקשורת ו/או מערכת הגז ו/או במקרה בו השינוי המבוקש השינויים פוגעים בחזית הבניין החדש ו/או ברכוש המשותף ו/או עשוי להביא לדחייה בקבלת אישורי רשויות כלשהן

לשם אכלוס הבניין החדש. במקרה של מחלוקת בעניינים שלעיל, יחולו הוראות סעיף 36 להלן.

22.7. בכל מקרה, הבעלים לא יהיו רשאים להכניס שינויים ותוספות כלשהם בדירתם החדשה ו/או בחלק ממנה, אשר טעונים היתר בניה ו/או שינוי היתר בניה ו/או פוגעים בחזית הבניינים החדשים ו/או ברכוש המשותף וזאת עד לרישום הבניין החדש כבית משותף ורישום דירת הבעלים החדשה על שם הבעלים.

22.8. הבעלים מתחייב שלא לבצע בתוך דירתו החדשה עבודה כלשהי עד למועד מסירת הדירה החדשה, אלא בהסכמה מראש של היזם או קבלן הביצוע ולאחר מסירת הדירה החדשה לא תחול כל הגבלה על הבעלים בכפוף להוראות סעיף 22.7 לעיל.

מובהר כי עד למועד סיום העבודות לא יהיה רשאי הבעלים להעסיק, בין בתמורה ובין שלא בתמורה את פועלי היזם ו/או פועלי הקבלן המבצע ו/או פועלי קבלני המשנה (להלן: "הפועלים") שיועסקו ע"י היזם ו/או הקבלן המבצע בפרויקט, ו/או פועלים ו/או אנשי מקצוע מטעמם לביצוע עבודות בדירתו החדשה ו/או ברכוש המשותף. בכל מקרה בו העסיק מי מהבעלים את הפועלים שלא בהתאם להוראות 22 זה או ללא קבלת הסכמת היזם או קבלן הביצוע כאמור, לא תישמע כל טענה ו/או בקשה ו/או דרישה ו/או תביעה בנוגע לאותה עבודה כלפי היזם ובכלל זאת גם (אך לא רק) לאי התאמה באותה עבודה.

22.9. מובהר, כי בכל מקרה לא יהיה זכאי הבעלים לקבל את החזקה בדירה החדשה (מבלי שהדבר ייחשב כאיחור במסירה של היזם ומבלי שיזכה את הבעלים בתשלום דמי שכירות בגין תקופת עיכוב זו לאחר המועד למסירת הדירה על פי הסכם זה), כל עוד לא שולמו לקבלן הביצוע או ליזם כל התשלומים המגיעים לו מהבעלים עבור השינויים הפנימיים החייבים שהוזמנו על ידו, אלא אם הקבלן לא ביצע את התחייבויותיו על הסכם השינויים.

22.10. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, וככל שהדבר יידרש על פי הדין, היזם מתחייב לבצע התאמות המחויבות על פי דין, בדירות הבעלים החדשות עבור בעלי זכויות קשישים (החל מגיל 70 ומעלה) ו/או בעלי מוגבלויות בתיאום עם יועץ נגישות מוסכם (שיבחר על ידי הנציגות והיזם יחדיו), ואשר בשכרו יישא היזם וזאת מבלי לגרוע מהוראת כל דין בעניין זה. האמור לעיל לא ייחשב תמורה נוספת ויתר הבעלים מוותרים על כל טענה ביחס לכך.

22.11. מוסכם כי מחלוקת לעניין סעיף זה יוכרעו בהתאם למומחה המכריע כהגדרתו בסעיף 36 להלן.

23. מסירת הרכוש המשותף ומסירת דירת הבעלים החדשה

23.1. תנאי לסיום העבודות כאמור בסעיף 18.1 לעיל הוא מסירת הרכוש המשותף בכל הבניינים החדשים בפרויקט (בכפוף להוראות סעיף 19.1 לעיל), לידי הנציגות או לחברת הניהול (בנוכחות הנציגות).

לא יאוחר מ- 45 (ארבעים וחמישה) ימים בטרם סיום העבודות ובטרם מועד התחלת מסירת הדירות כאמור בסעיף 23.4 זה להלן, יזמן היזם את הנציגות והמפקח לשם בדיקת השלמת הרכוש המשותף בבניינים החדשים. מובהר כי היזם יהיה רשאי לזמן למועד מסירת הרכוש המשותף נציגים מאת רוכשי דירותיו בפרויקט. מובהר כי היזם מתחייב לכלול בהסכם מול רוכשיו בפרויקט, התחייבות של הרוכשים למינוי נציג מטעמם לצורך קבלת הרכוש המשותף במועד כאמור. ככל שלא יופיעו נציגות רוכשי הדירות במועד כאמור יימסר הרכוש המשותף לנציגות בעלי הזכויות ללא נציגות רוכשי דירות היזם.

מובהר כי באחריות היזם לכלול ויתור סופי, מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה ו/או דרישה ו/או זכות מכל סוג שהן בקשר לקבלת הרכוש המשותף כלפי הנציגות ו/או הבעלים (ככל שקיבל חזקה ברכוש המשותף), לרבות במקרה בו לא הגיעו נציגים מאת רוכשי דירות היזם למועד מסירת הרכוש המשותף ומוסכם כי ויתור זה יחול גם על הבעלים (ככל שקיבל חזקה ברכוש המשותף) כלפי נציגי רוכשי דירות היזם שיקבלו את הרכוש המשותף.

23.2. במסגרת הבדיקה של הרכוש המשותף יבדקו הנציגות והמפקח מטעם הבעלים את התאמת הרכוש המשותף להיתר הבניה ולנספח הטכני (נספח 11) וליתר הוראות הסכם זה ו/או בקשר לכך וכן את עמידתו של היזם בהתחייבויותיו לפינוי אשפה, פסולת וכיוצ"ב מהמגרש כאמור בסעיף 19.9 לעיל, ויערך על ידי הצדדים דוח בדיקה ובו יפורטו אי התאמות המונעות שימוש סביר ברכוש המשותף ככל שהיו (להלן: "דוח בדיקת הרכוש המשותף"). היזם ו/או קבלן הביצוע ו/או מי מטעמם יחל בתיקון אי ההתאמות ו/או הליקויים שיעלו בדוח בדיקת הרכוש המשותף שמונעים שימוש סביר בסמוך לאחר סיום הבדיקה ויבצע את התיקונים הנ"ל באופן רצוף עד להשלמתם במהירות האפשרית ובכל מקרה לא יאוחר מהמועד שנקבע לסיום העבודות בהסכם זה.

23.3. עם השלמת תיקון אי ההתאמות ו/או הליקויים המונעים שימוש סביר כאמור ולאחר קבלת טופס אכלוס, יזמן היזם את הנציגות והמפקח לשם מסירת הרכוש המשותף ולאחר שניתן אישורם של המפקח לתיקון כל הדרוש תיקון כפי שפורט בדוח הרכוש המשותף ואשר נדרשו לתיקון על פי קביעת המפקח המשותף, יימסר הרכוש המשותף לידי הנציגות (להלן: "מועד מסירת הרכוש המשותף"). מובהר כי עד למועד מסירת הרכוש המשותף לידי הנציגות כאמור בסעיף זה, לא יהיה רשאי היזם להתחיל בהליכי מסירה באף אחת מדירות בעלי הזכויות במתחם ו/או בדירותיו שלו, אלא אם קיבל את אישור הנציגות לכך. בעת מסירת הרכוש המשותף כאמור בסעיף זה לעיל, ייערך פרטיכל מסירה שיחתם ע"י נציגות הבעלים הראשונים בכל בניין או מי שיהיה נוכח במועד מסירת הרכוש המשותף כאמור ובהתאם להוראות סעיף 23.1 לעיל. ממועד מסירת הרכוש המשותף ואילך יהיו בעלי הדירות בבניין, אשר כבר נמסרה להם החזקה בדירות אחרים לשלמותו ולאחזקתו של הרכוש המשותף בבניין החדש וכן ימנו נציגות מבין כלל בעלי הדירות בבניין לשם ניהול ענייני הבית המשותף, למעט ליקויים אשר יגרמו (אם יגרמו) על ידי היזם ו/או הקבלן המבצע לאחר מועד המסירה בכפוף להוראות סעיף 23.1 לעיל.

מובהר כי היזם מתחייב כי אי התאמות ו/או ליקויים שיפורטו בפרוטוקול ואשר לא היה תנאי למסירת הרכוש המשותף כאמור בסעיף זה לעיל ו/או אי התאמות ו/או ליקויים אחרים ו/או כאלה שיתגלו ברכוש המשותף במהלך תקופת האחריות כהגדרתה של זו בחוק המכר דירות יתוקנו בהתאם לקבוע בהוראות סעיף 23 זה לגבי הדירות

החדשות, בהתאמות הנדרשות.

מוסכם כי מסירת הרכוש המשותף איננה כוללת את החלקים ברכוש המשותף בהם מתקיימים עבודות פיתוח, ואלו ימסרו במועד סיומן ולא יאוחר מהמועד הקבוע בסעיף 18.3 לעיל והוראות סעיף זה לגבי מסירת הרכוש המשותף יחולו על עבודות אלו במועד הקבוע בסעיף 18.3 לעיל, בהתאמות הנדרשות.

במקרה של מחלוקת בעניינים שלעיל, לרבות על החלטת המפקח, יחולו הוראות סעיף 36 להלן.

23.4. תנאי נוסף לסיום העבודות הוא השלמת מסירת החזקה בכל דירות בעלי הזכויות החדשות בכל בניין חדש בהתאם לקבוע בהסכם זה, למעט לבעלי הזכויות שהזמינו שינויים פנימיים בגיבן נקבע בהסכם השינויים כי יחול עיכוב במועד מסירת הדירה החדשה. מובהר כי לאחר שהיזם מסר את כל הדירות של בעלי הזכויות בבניין חדש כלשהו בפרויקט, יהיה רשאי היזם למסור את דירותיו לרוכשי באותו בניין. אין באמור כדי לגרוע מהוראות סעיף 23.11 להלן.

23.5. מבלי לגרוע מהאמור, לאחר קבלת "טופס 4 למערכות" (ככל שיינתן כזה), ישלח היזם הודעה בכתב לבעלים, בה יציין את המועד למסירת החזקה בדירתו החדשה וזאת במועד שלא יהיה מוקדם מ- 90 (תשעים) ימים לאחר משלוח ההודעה לבעלים (ובכל מקרה לא יאוחר ממועד סיום העבודות, כהגדרתו בהסכם זה, בכפוף להוראות המפורשות בהסכם זה המקנות ליזם זכות לאחר במועד סיום העבודות), ומובהר כי המועד שיקבע יהיה רק בתנאי שיתקבל טופס אכלוס לבניין בו ממוקמת הדירה החדשה וכי נמסר הרכוש המשותף בכפוף להוראות סעיפים 23.1 - 23.3 לעיל (להלן: **"מועד המסירה של הדירה החדשה"**). לבקשת הבעלים, יתואם מועד חלופי בתוך 14 (ארבעה עשר) ימים לאחר מכן ושאו מועד זה יכונה **"מועד המסירה של הדירה החדשה"**).

23.6. לא יאוחר מ- 30 (שלשים) ימים לפני מועד המסירה של הדירה החדשה, יאפשר היזם לבעלים ולמפקח המשותף ו/או לכל מי מטעמם לבדוק את התאמתה למפרט הטכני ולתכנון וליתר הוראות הסכם זה, ויערך איתם סיור מוקדם בדירת הבעלים ויחתם על ידי פרוטוקול שבו יצוינו אי התאמות בדירה החדשה ביחס למפרט ו/או להוראות הסכם זה (להלן: **"הפרוטוקול המוקדם"**). היזם מתחייב לעשות כל מאמץ לתקן את כל המפורטים, בפרוטוקול המוקדם עד למועד המסירה של הדירה החדשה.

במעמד מסירת החזקה בדירת הבעלים יצוינו אי התאמות נוספות שהתגלו במועד זה ביחס למפרט ו/או להוראות הסכם זה, בפרטיכל מסירה שייחתם על ידי נציג היזם ו/או מי מטעמו, הבעלים והמפקח (לרבות כאלו שטרם תוקנו וצוינו בפרוטוקול המוקדם) (להלן: **"פרטיכל המסירה"**).

במועד המסירה של הדירה החדשה מתחייב הבעלים להתייב ולקבל את החזקה בדירתו החדשה ובכפוף להתקיימות יתר התנאים שבסעיף סעיף 23.9 להלן, אלא אם יתגלו אי התאמות המונעות שימוש סביר בדירה.

23.7. היזם מתחייב כי במועד המסירה של הדירה החדשה, הדירה תהיה בנויה על פי הוראות הסכם זה ונספחיו וכן תהיה ראויה למגורים, למעט אי התאמות אשר אינן מונעות שימוש סביר בדירה. מוסכם כי ככל ובמועד המסירה של הדירה החדשה כאמור ו/או במועד מסירת החזקה בדירה החדשה, יתגלו אי התאמות כאמור שאינן מונעות שימוש סביר בדירה החדשה, אזי הבעלים מתחייב לקבל את החזקה בדירה החדשה ובכפוף להתקיימות יתר התנאים שבסעיף 23.9 זה.

מבלי לגרוע מהאמור ועל אף כל דבר נוגד אחר בהסכם זה, מקום בו במועד המסירה של הדירה החדשה ו/או במועד מסירת החזקה בדירה החדשה יתגלו אי התאמות המונעות שימוש סביר בדירה החדשה, ידחה מועד המסירה של הדירה החדשה ב- 10 (עשרה) ימים לשם הסדרתן של אלו. מוסכם ומובהר בזאת כי מחלוקת בין הצדדים בדבר להיותן של אי התאמות כאלו המונעות שימוש סביר בדירה תוכרע על ידי המפקח.

למען הסר ספק, במקרה של אי התאמות ו/או ליקויים המונעים שימוש סביר למגורים במועד מסירת הדירה החדשה או אי תיקון אי התאמות ו/או הליקויים המונעים שימוש סביר ואשר פורטו בפרוטוקול המוקדם, יחשב הדבר כאיחור ב"מועד סיום ביצוע העבודות" (אלא אם התקיימו התנאים המפורשים בהסכם זה המקנים ליזם זכות לאחר במועד המסירה) ובמקרה כזה יעמדו לבעלים כל הזכויות ו/או הסעדים במקרה כאמור, לרבות קבלת הפיצוי המוסכם על פי סעיף 18.6 לעיל.

23.8. אי התאמות שנרשמו בפרטיכל המוקדם כאמור ולא תוקנו עד למועד המסירה של הדירה החדשה (ככל ואלו לא מונעים שימוש סביר בדירה בהתאם לקביעת המפקח), ו/או אי התאמות שפורטו בפרטיכל המסירה או הפרוטוקול המוקדם (ככל ואלו לא מונעים שימוש סביר בדירה בהתאם לקביעת המפקח, יתוקנו בתוך זמן סביר בהתחשב אי התאמה אך לא יאוחר מ- 60 (שישים) ימים ממועד המסירה של הדירה החדשה.

23.9. מוסכם כי מסירת החזקה בדירת הבעלים תתבצע אך ורק לאחר התקיימות כל אלו (להלן: **"מועד התחלת המסירות"**):

23.9.1. התקבל טופס אכלוס לכל הפרויקט, קרי לכל הבניינים החדשים (או לכל בניין בנפרד, אם וככל הפרויקט יבנה בשלבים, בהתאם להוראות הסכם זה בהתאם ובכפוף להוראות סעיף 19.1 לעיל);
על אף – האמור, במקרה בו והפרויקט יבנה בשלב אחד, אך ניתן לקבל טופס אכלוס לגבי אחד או יותר מן הבניינים החדשים, יהיה היזם רשאי להתחיל את ביצוע מסירות הדירות בפרויקט באותו בניין לאחר שהתקבל עבורו טופס אכלוס (ובלבד שהושלמו עבודות הפיתוח הרלוונטיות לאותו בניין וניתן לעשות שימוש סביר ובטוח בדירת הבעלים החדשה על הצמודותיה וכן ברכוש המשותף) ויחל בביצוע מסירת החזקה לבעלי הזכויות הרלבנטיים ולרוכשי דירותיו.

23.9.2. כל מערכות הבניין החדש בו ממוקמת הדירה החדשה והדירות פועלות ומחוברות חיבור של קבע, בין היתר למערכות החשמל, המים, הביוב, התקשורת וכיוצ"ב;

23.9.3. בנית המחסן והחניה של דירת הבעלים החדשה הושלמה וניתנת לשימוש ולמעבר אליהם ומהם;

- 23.9.4. לפחות מעלית אחת בכל בניין פועלת כסדרה ;
- 23.9.5. נמסר הרכוש המשותף לידי הנציגות בהתאם להוראות סעיף 23.1 לעיל ;
- 23.9.6. דירות בעלי הזכויות החדשות גמורות ומושלמות, בנויות ונקיות בהתאם לנספח הטכני (נספח ג' 11) והוראות הסכם זה וכשהן פנויות מכל אדם וחפץ וניתן אישור מפקח הבעלים על כך כאמור בסעיף 23.10 להלן, למעט דירות בעלי הזכויות בגין הזמנו שינויים פנימיים חייבים אשר גרמו לעיכוב בהשלמת הדירה כאמור בסעיף 22.2 לעיל, ובגין נקבע בהסכם השינויים כי יחול עיכוב בגין הזמנתם של שינויים אלו ;
- 23.9.7. נמסרו ערבויות הבדק והרישום לפי הוראות סעיפים 33.4 ו- 33.4.5 להלן ;
- 23.9.8. הזכויות בדירה החדשה של הבעלים "נקיות וחופשיות" כהגדרתן בסעיף 2 לעיל, למעט ממשכנתת הבנק המלווה (ובכפוף להוראות מכתב ההחרגה המותנה הקבועות בסעיף 11.8 לעיל) ולעניין זה מוסכם כי מכתב החרגה סופי כהגדרתו בסעיף 11.14 לעיל יהיה תחליף למחיקת השעבוד של הבנק המלווה מעל זכויות הבעלים עד למועד ייחוד השעבוד לזכויות היזם כאמור בסעיף הנ"ל או הסרתו לחלוטין, ולמעט שעבוד או זכות צד ג' שהוטלו בעטיו של הבעלים (לרבות שעבוד היזם שהוטל על הבעלים בהתאם ובכפוף להוראות 7.12 לעיל) ;
- 23.9.9. ככל שיהיו דחיות במועד המסירה של הדירה החדשה, כפי שנקבע בהודעה שנשלחה לבעלים, כתוצאה מאי עמידת היזם בהתחייבויותיו לפי הסכם זה, לרבות סעיף 23.9 זה ולרבות אי תיקון הליקויים ו/או אי ההתאמות כאמור בסעיף 23.7 ו- 23.8 לעיל, מועד המסירה של הדירה החדשה כהגדרתו בסעיף 23.5 לעיל, יהיה מועד מסירת החזקה בפועל לאחר שהיזם ביצע את כל התחייבויותיו עד למועד זה ובכפוף לכך שהיזם הודיע לבעלים למפקח, ולב"כ הבעלים בכתב זמן סביר מראש 14 (ארבעה עשר) ימים לפחות בדבר במועד מסירת החזקה החדש ;
- 23.9.10. שולמו לבעל הזכויות תשלומים, ככל שהם זכאיים לכך על פי הסכם זה (תשלום התמורה הנוספת, תשלום עבור שנמוך דירה ופיצוי בגין איחור (בהתאם להוראות סעיף 18.6 לעיל).
- 23.10. עד 7 (שבעה) ימים טרם מועד מסירת החזקה בדירה החדשה וכתנאי למסירת החזקה בדירה החדשה ולאחר קבלת אישורו של המפקח לכך כי ניתן למסור את החזקה בדירה החדשה, מתחייב הבעלים :
- 23.10.1. לפרוע את הלוואת היזם כהגדרתה 7.12 לעיל, ככל ולא עשה יחולו הוראות סעיף 7.12 כאמור ;
- 23.10.2. לפרוע לזיס ו/או לקבלן המבצע ו/או לקבלן המשנה את כל התשלומים עבור ביצוע השינויים והתוספות שהוזמנו על ידו כאמור, ככל שחלה חובת תשלום בגין הזמנת השינויים בהתאם להוראות הסכם זה ו/או הסכם השינויים ובכפוף להשלמת וביצוע העבודות (בהתאם להסכם השינויים שנחתם בין קבלן הביצוע לבעלים) ;
- 23.10.3. להמציא לזיס אישור בכתב מאת הנאמן כי הופקדה בידיו בנאמנות, הערבות הקבועה בסעיף 33.1 להלן וכן הופקדו בידיו בנאמנות יתרת המחאות השכירות של דמי השכירות, ככל שהוקדמה מסירת החזקה בדירה החדשה לבעלים או ככל שנותרו שיקים עתידיים שטרם הגיע מועד פירעונם עד למועד מסירת החזקה בדירה החדשה בפועל, בכפוף להוראות סעיף 17.8 לעיל ; ככל שלא נמסירה החזקה בדירה לבעלים בתוך 14 ימים, ולא בשל סיבה שמקורה בבעלים, מורים הצדדים לנאמן להשיב את הערבות וההמחאות כאמור לידי הבעלים במועד כאמור. ככל שנמסרה לבעלים החזקה בדירה בהתאם לקבוע בהסכם זה, מורים הצדדים לנאמן להעביר לזיס את הערבות ויתרת ההמחאות כאמור.
- 23.10.4. להורות לב"כ הבעלים להשיב לזיס יפוי הכח הבלתי חוזר למחיקת הערת אזהרה ככל וניתן יפוי כח בלתי חוזר כאמור עבור הבעלים בלבד. וככל וניתן יפוי כח כאמור עבור הבעלים ובעלי זכויות נוספים לא יחול תנאי זה אלא יוחזר יפוי הכח יוחזר לזיס רק במועד מסירת הדירה החדשה האחרונה מבניהן ;
- 23.10.5. לחתום על חוזה התקשרות עם חברת ניהול שתתחזק את הבניינים החדשים והרכוש המשותף בהתאם ובכפוף להוראות סעיף 25 להלן (ככל שתהיה חברת ניהול במועד זה ויומצא לו ההסכם).
- 23.11. מובהר כי ככל והבעלים לא יפעל הבעלים בהתאם להוראות סעיף 23.10 לעיל על תתי סעיפיו, לא תימסר החזקה בדירה החדשה לידי, ולא יראו בכך כעיכוב של היזם במסירת החזקה ומהמועד שנקבע למסירת החזקה לא יהיה חייב היזם בתשלום דמי שכירות ו/או פיצוי כלשהו לבעלים בכפוף להוראות 17.8 לעיל. בנוסף על כל יום של עיכוב במסירת הערבות המפורטת בסעיף 33.1 להלן לידי הנאמן, על אף התקיימות התנאים להפקדתה אצל הנאמן ועל אף הדירה החדשה הועמדה לו כשהיא בהתאם לקבוע בהסכם זה והתקיימו הוראות סעיף 23.9 לעיל, יחויב הבעלים בסך של 100 ₪ (מאה שקלים חדשים) לכל יום של עיכוב (החל מהמועד שנקבע למסירת החזקה).
- 23.12. בכפוף להוראות סעיף 23.9 לעיל, מוסכם ומוצהר בזאת כי בכל אחד מהמקרים הבאים, יראו את הבעלים כמי שקיבל את דירתו החדשה, וזאת גם אם טרם קיבל אותה בפועל לחזקתו, לצורכי כל האמור בהסכם זה, לרבות תחילת תקופת הבדק, תשלומים שוטפים החלים על הדירה החדשה, השבת ערבויות, וכו' והכל בכפוף לכך כי מפקח הבעלים אישר כי דירת הבעלים ראויה למסירה למטרת מגורים והושלמו בה כל העבודות והתיקונים אותם חייב היה היזם לבצע עד למועד המסירה של הדירה החדשה, ואלה הם המקרים :
- 23.12.1. קיימת מניעה למסירת דירת הבעלים החדשה לבעלים בשל הפרת התחייבות של הבעלים המהווה תנאי לקבל הדירה וזו לא תוקנה בתוך 14 ימים לאחר קבלת התראה בכתב ; ו/או
- 23.12.2. אי התייצבות הבעלים ו/או מי מטעמו לקבלת החזקה בדירתו החדשה, לאחר משלוח הודעה על מועד

המסירה כאמור בסעיף 23.5 לעיל ולאחר שלא הגיע הבעלים לקבל את החזקה בתום 14 (ארבעה עשר) הימים שלאחר מועד המסירה אליו זומן (להלן: "**מועד המסירה הנדחה**").

מוסכם כי עד למסירת החזקה בפועל היזם מתחייב לנעול את הדירה החדשה אך עם זאת מובהר כי מעבר לכך הוא לא יהיה אחראי כלפי הבעלים בקשר לשמירת הדירה, או לאי שמירתה וכן לתיקון ו/או פיצוי ו/או שיפוי בגין כל אובדן ו/או כל קלקול, פגם או נזק שיגרמו לדירה לאחר מועד המסירה הנדחה, כקבוע בסעיף זה, בשל אי קבלת החזקה בפועל על ידי הבעלים ו/או בשל היות הדירה ללא שימוש ו/או טיפול ו/או השגחה ו/או שמירה.

23.13 מובהר כי תנאי לסיום העבודות כאמור בסעיף 17.1 לעיל, הוא השלמת מסירות הרכוש המשותף וקבלת אישורו של המפקח וכן נציג היזם במשותף כי דירת הבעלים (ויתר הדירות החדשות) ראויה למגורים וניתנת למסירה, ורק לאחר מכן היזם יהיה רשאי למסור את דירותיו לרוכשיהן.

מבלי לגרוע מהתחייבויות היזם למסירת הדירה ותיקון הליקויים בהתאם לקבוע בהסכם, מוסכם כי ככל ודירת הבעלים לא ניתנת למסירה לפי קביעתם המשותפת של המפקח מטעם הבעלים ונציג היזם או במקרה של העדר הסכמה או מחלוקת ביניהם (בהתאם להודעה בכתב שתימסר ליזם, לנציגות ולבא כח הבעלים על ידי מי מהם), יהיה רשאי היזם, ובלבד שמדובר בעד 5% מדירות הבעלים, להפקיד בידי ב"כ הבעלים ערבות בנקאית אוטונומית בסכום המשקף את עלות תיקון הליקויים כפי שיקבעו המפקח מטעם הבעלים ונציג היזם כאמור או בנסיבות של אי הסכמה או מחלוקת - המומחה המכריע, וכנגד הפקדת הערבות בידי הנאמן יהיה היזם רשאי למסור את דירותיו לרוכשי הדירות. הצדדים מורים לנאמן למסור את הערבות לבעלים לצורך מימושה ככל שלא בוצעו הפעולות כפי שקבע המפקח לצורך מסירת הדירה ובכפוף להתראה של 30 ימים. להסרת ספק, מובהר כי כל הוראות הסכם זה ביחס לאיחור במסירת הדירה יחולו בשינויים המחויבים.

24. בדיק ואחריות

24.1 מוסכם, כי מבלי לגרוע מהוראות הסכם זה ומההסדרים שנקבעו בו, על היחסים בין היזם והבעלים בנושא הטיב והבדק בבניינים החדשים, יחולו הוראות חוק המכר דירות ותיקוניו (ולעניין התיקונים לחוק - אלו שיקבע לגביהם בסעיף התחולה של התיקון כי האחריות של היזם בפרויקט חוסה תחתיו ויובהר, כי מועד חתימת הסכם זה יהיה המועד שבו התקיימו כל התנאים המתלים כאמור בסעיף 1.4 לעיל), ויראו את היזם כ- "מוכר" של הדירה שתיבנה עבור הבעלים ואת הבעלים - כ- "רוכש" דירה חדשה מהיזם בדומה למחויבות החוקית של היזם כלפי רוכשי דירות היזם בבניין החדש והיזם יהיה חייב לתקן את אי ההתאמות ו/או הליקויים ו/או הכשלים (להלן: "**אי ההתאמות**") בדירת הבעלים החדשה וברכוש המשותף של הבניין החדש בהתאם לקבוע בחוק הנ"ל. אין באמור כדי לגרוע מהוראות ההסכם ו/או זכויות הבעלים על פיו בקשר עם תיקון אי ההתאמות, אלא להוסיף עליהן.

24.2 היזם מתחייב לבצע את תיקוני אי ההתאמות תוך 12 (שנים עשר) החודשים הראשונים לאחר מסירת החזקה בדירת הבעלים החדשה לבעלים, וככל ומדובר באי ההתאמות מהותיות שנקבע על ידי המפקח כי הן כאלה, אלו יתוקנו תוך 90 (תשעים) ימים ממועד קבלת ההודעה אצל היזם מאת הבעלים. ליקויים דחופים המונעים שימוש סביר בדירה החדשה יתוקנו באופן מיידי על ידי היזם. אין באמור כדי לגרוע מהוראות סעיף 23.8 לעיל.

24.3 היזם יהיה חייב לבצע את תיקוני אי ההתאמות בכפוף להודעת הבעלים בכתב ליזם עם פירוט הדרוש תיקון ובתנאי שהבעלים יתן הזדמנות נאותה ליזם או לכל מי מטעמו לבדוק את טענת הבעלים לאי ההתאמות כאמור ולתקן בשעות סבירות ולאחר תאום מראש עם הבעלים ובתנאים ובמועדים המפורטים בסעיף 24 זה, אלא אם יקבע על ידי המפקח (בין ביוזמת המפקח ובין על פי פניית היזם שהעתקה נמסר לבעלים) כי אי ההתאמות נגרמו בשל מעשה ו/או מחדל של הבעלים ו/או מי מטעמם ו/או כתוצאה מתחזוקה שלא בהתאם להוראות התחזוקה שימסרו לבעלים בקשר עם הדירה החדשה ו/או בשל שימוש לא סביר בדירה החדשה.

24.4 הבעלים מתחייב לאפשר ביצוע התיקונים בדירתו החדשה או בבנין החדש, אף אם התיקונים נוגעים לדירה חדשה אחרת בבנין (ובלבד שאין כל חלופה אחרת, הגם שהיא כרוכה בעלות נוספת), וביצועם ייעשה מתוך הדירה החדשה לאחר תיאום מראש מתוך הדירה החדשה או בקירות החיצוניים שלה, ובלבד שהתיקון האמור לא יפגע בשימוש הסביר בדירה החדשה.

24.5 בזמן ביצוע התיקונים על פי בסעיף 24 זה, יגרום היזם לכך שההפרעה שתיגרם (אם תיגרם) לבעלים תהיה מינימאלית ככל הניתן ולא תחרוג מן הדרוש באורח סביר לשם ביצוע עבודות התיקונים הרלבנטיות. בתום התיקון האמור היזם ישיב לקדמותו את המצב בדירה. ככל שההפרעה לא תהיה בהתאם לאמור לעיל, יממן היזם מגורים חלופיים לתקופת התיקונים מבלי לגרוע מאחריותו לדירה ולתכולה ולהשבת המצב לקדמותו והכל במועד המוקדם האפשרי.

24.6 הוצאות ונזקים שנגרמו לבעלים במהלך ביצוע התיקונים ו/או כתוצאה מהם, ישולמו על ידי היזם עם דרישה, לרבות הוצאות בשל אי שימוש סביר למגורים בדירה בתקופת התיקונים בתוך 14 (ארבעה עשר) יום מדרישת הבעלים, בכפוף לאישור המפקח (שיינתן ביוזמתו או על פי פניית הבעלים) בתוך 14 (ארבעה עשר) יום.

24.7 מוסכם בזה, כי אם הבעלים לא יאפשר ביקור הבדק בדירתו או במקרה שלא יאפשר ביצוע התיקונים בדירתו, כולם או כל חלק מהם, במועדים שייקבעו לאחר תיאום מראש לא יהיה היזם חייב עוד לבצע את אותן תיקון לשמו נקרא בדירת הבעלים ויראו את אותו יחיד בעלים כמוותר על כל טענה ו/או תביעה ואת היזם כמשוחרר מכל חובה ו/או אחריות בקשר לאותה אי ההתאמה.

24.8 מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 24 זה, ידוע לבעלים כי יתכן והקבלן יבצע את העבודות בפרויקט נשוא הסכם זה גם באמצעות קבלני משנה ו/או ספקים מטעמו (להלן: "**קבלני המשנה**"). למען הסר ספק, ביצוע הפרויקט באמצעות קבלני משנה ו/או ספקים מטעמו של היזם לא תפגע ו/או תגרע מאחריותו של היזם כאמור בהסכם זה או על פי דין, וכי היזם לא יטען כי העביר את הפרויקט או חלקים ממנו לאחר וכי יש בכך לשלול ו/או להפחית מאחריותו על פי הסכם זה.

24.9. היזם ימציא לבעלים כתב אחריות ו/או כתב התחייבות המופנה ישירות לבעלים מקבלני המשנה שיועסקו על ידו ו/או על ידי הקבלן בביצוע עבודות מסוימות ו/או שסיפקו מוצרים ו/או מתקנים ו/או מערכות שונים לצורך השלמת העבודות, במסגרתו יקבל על עצמו קבלן המשנה אחריות ישירה כלפי הבעלים ו/או מי מהם, לגבי אי התאמות בעבודות ו/או המוצרים ו/או המתקנים ו/או המערכות ו/או החומרים ו/או הסחורות שבוצעו ו/או שסופקו על ידו. במועד המסירה של הדירה החדשה, יעביר היזם לבעלים את רשימת קבלני המשנה הכוללת שמותיהם, כתובתם, מספרי טלפון, פקס, אנשי קשר וציון עבודות שבאחריותם.

המציא היזם לבעלים כתב אחריות ו/או כתב התחייבות כאמור לעיל ו/או מסר לו את פרטיו של קבלן המשנה הרלבנטי, יהיה על הבעלים לפנות ישירות לקבלני המשנה בכל דרישה בקשר לתיקון אי ההתאמות בעבודות ו/או באיזו מהן. מובהר כי לא יהיה בכך כדי לגרוע מאחריותו של היזם ו/או מאחריותו של קבלן הביצוע על פי הסכם זה ו/או מחויבותו להיענות לפניות ודרישות הבעלים, ובלבד שפניית הבעלים לקבלן משנה כאמור לא נענתה ו/או טופלה כנדרש בתוך זמן סביר ממסירתה לקבלן המשנה ו/או הליקויים לא תוקנו בהתאם ובמועדים הקבועים בהסכם זה.

24.10. להבטחת התחייבויותיו של היזם לתיקון אי ההתאמות במועדים ובתנאים הקבועים בחוק המכר דירות ו/או בהסכם זה, תומצא לנאמן ערבות הבדק כמפורט בסעיף 33.4 להלן.

24.11. האמור בסעיף זה יחול בשינויים המחויבים גם על הנציגות והרכוש המשותף.

25. חברת ניהול ומימון דמי ניהול

25.1. היזם מתחייב להתקשר עם חברת ניהול בעלת מוניטין וניסיון בתחום הניהול ותחזוקת בנייני מגורים מרובי דיירים כגון הבניינים החדשים שיבנו בפרויקט שתהא אמונה על ניהול הבניינים החדשים, לרבות מרתפי החניה ותחזוקתו של הרכוש המשותף וניקיונו (להלן: "**חברת הניהול**"). היזם מתחייב לקבל את אישורו של הנציגות לבחירת חברת הניהול ולהסכם ההתקשרות עימה (לצורך אישורים ו/או הערותיהם, ככל שיהיו), שלא תסרב אלא מנימוקים סבירים שיועלו על הכתב. מוסכם כי היזם יהא רשאי, לנהל את שטחי המסחר בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו (ובעל שטחי המסחר לא יידרש לשלם דמי ניהול ו/או הוצאות ניהול לכל גורם אחר מלבד היזם ו/או מי מטעמו), וכן יהא רשאי בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו, לשמש גם כחברת הניהול של כלל שטחי הפרויקט (לרבות שטחי המסחר), וכן לקבוע את הוראות הניהול המחייבות ו/או את נוסח הסכם הניהול, ובלבד שאלו יעלו בקנה אחד עם הוראות הסכם זה, שלא יהיה בכך כדי לפגוע בזכויותיהם של הבעלים על פי הסכם זה ו/או לא יהיה בכך כדי להטיל חובות ו/או עלויות נוספות על הבעלים, ובלבד שהסכמי הניהול שייחתמו עימו יהיו בהתאם להוראות הדין ולא יפגעו בזכותם של בעלי הדירות החדשות, להחלפת חברת הניהול על פי כל הוראה קוגנטית בדין ו/או ע"פ הוראות תקנון הבית המשותף. האמור לעיל, כפוף לכך שהיזם (או תאגיד בשליטת היזם או בשליטת בעלי השליטה ביזם) כמשמעות המונח "שליטה" בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968) יוותר כבעלים היחיד של כלל שטחי המסחר שאינם בבעלות בעלי יחידות המסחר, כהגדרתם לעיל, ובעל זכות ההשכרה שלהם וכי כל הענקת זכות שכירות בהם תהיה בהתאם להוראות ההסכם ו/או הדין ובחתימתו על ההסכם היזם מתחייב לפעול כאמור.

עבור שירותי הניהול והתחזוקה של חברת הניהול ישלמו דיירי הבניינים החדשים את דמי הניהול המקובלים עבור שירותים מעין אלה בבנייני מגורים, לפי חלקן היחסי של דירותיהם ברכוש המשותף או בהתאם לקביעת כל דין לאופן דמי הניהול היחסיים שיחולו על כל בעל דירה בבניין החדש (להלן: "**דמי הניהול**"). מובהר כי היזם לא יקים ולא יאפשר הפעלת בריכה ו/או חדר כושר ו/או ספא ו/או קאנטרי וכד' בשטחי הרכוש המשותף בפרויקט וכי השירותים שיינתנו על ידי חברת הניהול ו/או שחברת הניהול תגבה בגינם דמי ניהול לא יכללו שמירה ו/או אבטחה ו/או שירותים שאינם בגדר ניהול ואחזקה של הרכוש המשותף.

25.2. ככל ויחלו בגביית דמי ניהול, מוסכם כי היזם יישא בכל תשלומי הניהול והאחזקה עבור הדירות שטרם נמכרו ו/או הושכרו ו/או טרם נמסרו לרוכשים ו/או לשוכרים וזאת עד למועד מסירתן.

25.3. היזם מתחייב לממן לבעלי הזכויות הזכאים (כהגדרתם להלן) דמי הניהול מלאים למשך תקופה של 10 (עשר) שנים ממועד תחילת גביית דמי הניהול מהם (להלן: "**דמי הניהול**" ו - "**תקופת המימון**") באמצעות העמדת קרן תחזוקה, וכן מתחייב היזם לשאת בכלל המסים שיחולו, ככל שיחולו, בקשר עם דמי הניהול כאמור.

"**בעלי הזכויות הזכאים**" - בעלי הזכויות (לרבות בעלי יחידות המסחר, ולרבות בני/בנות זוגם של בעלי הזכויות, ולרבות בני משפחה מדרגה ראשונה המתגוררים עמם דרך קבע, ככל שהיחידה הנמכרת הינה יחידת מגורים) ו/או בעלים של יחידת מגורים, שיחידתם כאמור מהווה דירתם היחידה ואשר שבו להתגורר בדירות שבבניינים החדשים לאחר סיום בנייתם וכל עוד הם ממשיכים להחזיק בדירות ומתגוררים בהן בעצמם בפועל. מכירה ו/או השכרה של הדירה ו/או פטירת כל הבעלים (לרבות בן/בנו זוגם ו/או בני משפחה מדרגה ראשונה המתגוררים עימם (לפי המאוחר)) ו/או מתן הרשאה להתגורר בדירה לצד ג' (למעט קרוביו של הבעלים), תשלול את הזכות לקבלת המימון מאת היזם כאמור. להסרת ספק מובהר כי ביחס להשכרה/ הרשאה הזכות תישלל רק ביחס לתקופות בהן הייתה הדירה החדשה מושכרת/ ניתנה הרשאה לצד ג' להשתמש בה.

25.4. מוסכם כי ב"כ הבעלים ו/או הנציגות ביחד עם היזם יהיו רשאים להגיע להסדר חלופי באשר למימון דמי הניהול על ידי היזם כפי שיוסכם על ידם במהלך הפרויקט ו/או לערוך שינויים בהגדרת בעלי הדירות הזכאים.

25.5. אין בהוראות הסכם זה כדי לגרוע מהוראות הדין הקיימות ו/או העתידיות בקשר להשתתפות היזם בהוצאות הבית המשותף ו/או דמי ניהול להם זכאים בעלי הזכויות ו/או מי מהם והאמור בהסכם זה יהיה בנוסף להם.

מוסכם כי היזם יעמיד את סכום קרן התחזוקה בסמוך לפני מסירת הדירה החדשה הראשונה לבעלי הזכויות.

26. רישום הזכויות על שם היזם

26.1. מוסכם ומוצהר בזאת, כי היזם זכאי להעביר את הזכויות בממכר על שמו בפנקסי המקרקעין אך ורק לאחר התקיימות כל אלו (להלן: "**מועד הזכאות לרישום זכויות היזם בממכר**"):

- 26.1.1. הושלם רישום הפרצלציה כאמור בסעיף 29 להלן ;
- 26.1.2. ניתן אישור המפקח מטעם הבעלים על סיום הבניה וכן על היותן של הדירות החדשות ראויות למגורים בהתאם לקבוע בהסכם זה, ובכפוף להוראות סעיף 19.1 לעיל (על אף האמור – במקרה שבו עד 5 מהדירות החדשות לא תהיינה ראויות למגורים, עדיין יראו בתנאי זה כתנאי שהתקיים ובלבד שהיום העמיד את הערבות הנזכרת בסעיף 23.13 לעיל בגין כל אחת מהדירות – מבלי לגרוע מחובת היזם לתקן בהתאם לקבוע בהסכם זה);
- 26.1.3. נשלחו לבעלים הודעות בדבר מסירת הדירות החדשות בהתאם לקבוע בהסכם זה.
- 26.1.4. נמסרו ערבויות הבדק והרישום לפי הוראות סעיפים 33.4 ו- 33.4.5 להלן.
- 26.1.5. התקבל טופס 4 ואישור אכלוס לפרויקט ;
- 26.1.6. מובהר, כי בד בבד עם רישום הזכויות בממכר ע"ש היזם, תמחקנה הערות האזהרה הרשומות לטובתו ו/או מי מטעמו בגין הסכם זה.
- 26.2. רישום זכויות היזם יהיה במלוא זכויותיו של הבעלים במקרקעין (ובהתאמה לכלל בעלי הזכויות במתחם) בכפוף לזכויות הבעלים בדירה החדשה וחלקו ברכוש המשותף והתחייבות היזם לרישום הזכויות בגין אלו כאמור בהסכם זה. כל פעולה בקשר עם העברה ו/או רישום הזכויות כאמור יעשו בכפוף להתקיימות התנאים בסעיף 26.1 לעיל ורישום הערת אזהרה מפורטת לטובת הבעלים בגין דירתו החדשה כאמור בסעיף 31.1 להלן כשזכויותיו "נקיות וחופשיות" ושאינן לפניהן זכות נוגדת לפי חוק המכר הבטחת השקעות. ככל שבמועד העברת הזכויות לא הוסר השעבוד לטובת הבנק המלווה מעל המקרקעין יראו במכתב ההחלטה הסופי (**נספח 2'**) כמספק לעניין הגדרת הזכויות כ- "נקיות וחופשיות".
- 26.3. בכפוף לביצוע כל התחייבויותיו של היזם בסעיף 26.1 לעיל, מסכים הבעלים להעביר את זכויותיו בממכר ע"ש היזם. הביצוע בפועל של העברת הזכויות, לרבות קבלת כל האישורים והמסמכים בקשר לכך תחול על היזם בלבד ועל חשבונו ואחריותו הבלעדיים מבלי שתוטל על הבעלים כל הוצאה ו/או תשלום בקשר לכך, ובכפוף להוראות סעיף 34.2 להלן. מבלי לגרוע מכלליות האמור, התחייבויות הבעלים בקשר להעברת הזכויות כאמור, תושלמנה במלואן עם המצאת ייפוי הכח הבעלים המצורף **נספח 2'** להסכם זה המפורט בסעיף 32.1.2 להלן אך מובהר כי ככל ומעבר לייפוי הכח תידרש חתימתו האישית של הבעלים יחתום הבעלים על המסמכים הנדרשים (ובלבד שאינם סותרים את הוראות הסכם זה, לרבות אינם מטילים חובות, התחייבויות ו/או תשלומים שאינם מוטלים על הבעלים על פי סעיף 34.2 להלן) וזאת לאחר ובכפוף לאישורו של ב"כ הבעלים, וכן מתחייבים הבעלים להסיר כל מניעה התלויה בהם לרישום הזכויות כאמור.
- 26.4. מוסכם, כי לבא כח היזם ובא כח הבעלים, סמכות לקבוע הסדרים שונים מהקבוע בהסכם זה בקשר עם מועד ואופן העברה ורישום הזכויות במקרקעין או בחלק מהם על שם היזם. להסרת ספק, אין באמור כדי להטיל מחויבות כלשהי על עורכי הדין להסכים לשינויים כאמור ובכל מקרה כל שינוי כאמור יהיה בהסכמה בכתב.
- 27. מכירות דירת הבעלים הקיימת או החדשה**
- 27.1. החל מתאריך חתימת הסכם זה ועד לרישום הזכויות בדירת הבעלים החדשה על שם הבעלים, יהיה הבעלים זכאי ורשאי למכור ו/או להעביר (בתמורה ו/או שלא בתמורה) ו/או לשעבד את זכויותיו בדירתו הקיימת ו/או בדירתו החדשה, לכל מי שיראה לנכון (להלן: **"רוכש הבעלים"**), ובלבד שיתקיימו כל התנאים המפורטים להלן (ככל שמדובר במכירת זכויות), במצטבר :
- 27.1.1. רוכש הבעלים אישר בכתב כי הוא מקבל על עצמו את כל התחייבויות הבעלים על פי הסכם זה, והסכם זה על כל נספחיו יצורף לחוזה המכירה וייחתם ע"י הנעבר ;
- בנוסף, חתם רוכש הבעלים על כל נוסחי ייפוי הכח ויתר הנספחים האוטונומיים המצורפים להסכם זה כנספחים להסכם זה והמצאים לידי ב"כ בעלי הזכויות ו/או ב"כ היזם, לפי העניין.
- 27.1.2. במקרה ונרשם השעבוד הבנקאי לטובת הבנק המלווה ורישום זכויות רוכש הבעלים טרם הושלם, ימציא רוכש הבעלים ליזם ייפוי כח המאפשר ליזם למחוק את הערת האזהרה שנרשמה לטובתו, וכן הומצאה ליזם הסכמה מאת הבעלים למחיקת הערת האזהרה הנ"ל, והכל בכפוף לכך כי הומצאה לאותו רוכש בעלים או לנאמן ערבות חוק מכר להבטחת התחייבויות היזם (כהגדרתה בסעיף 33.1 להלן) ו/או כל ערבות נוספת לה זכאי הבעלים במועד זה, וככל והומצאה לבעלים ערבות לפקודתו של הבעלים קודם לכן, תימסר ערבות זו ליזם גם כן לשם ביטולה ;
- 27.1.3. יומצא ליזם אישור מאת הבעלים כי עם תשלום מלוא התמורה לבעלים מאת רוכש הבעלים יומחו באופן בלתי חוזר לרוכש הבעלים כל זכויות וחובות הבעלים על פי הסכם זה ;
- 27.2. יובהר כי במידה והעברת הזכויות האמורה עלולה לפגוע בפטור פינוי בינוי באופן שכתוצאה מכך נופל הנעבר בגדר "החריגים לפטור פינוי בינוי" כהגדרתם בסעיף 6.18 לעיל, שאז יחולו הוראות סעיף 6.18 לעיל. ככל שהבעלים ימכור את דירתו הקיימת לאחר אישור התכנית המפורטת ובטרם קבלת הודעת הפינוי, ישא הבעלים בהיטל ההשבחה בגין אותה מכירה, אך מוסכם כי עם קבלת היתר הבנייה הסופי (לאחר תשלום אגרות והיטלים) יהיה זכאי הבעלים מהיזם להשבת הסכום ששולם על ידו בסמוך למועד כאמור.
- כמו כן יובהר, כי כל העלויות אשר יחולו בגין העברת זכויות באמור בסעיף זה לעיל, לרבות אך לא רק מיסים, היטלים, יישא הבעלים המעביר בכל העלויות הנדרשות לשם השלמת ההעברה, אלא אם ניתן לדחות את מועד החיוב בשל ההתקשרות בהסכם זה ו/או בשל הפרויקט, בהתאם ובכפוף לאישור הועדה המקומית ו/או הרשות המקומית. ככל

שיחול האמור יחתום על מסמך מתאים בסמוך לדרישה.

27.3 מובהר כי עד להתקיימות התנאים כאמור בסעיף 27.1 לעיל, לא יהיה רשאי הבעלים לרשום על זכויותיו בדירה הקיימת ו/או החדשה הערת אזהרה מכל סוג שהוא לטובת רוכש הבעלים ו/או לטובת בנק מטעמו אלא אם קיבל את אישור/הסכמת של היזם לכך על אף אי התקיימות התנאים כאמור. רישום הערה/ות האזהרה מבלי שהתקיימו התנאים שבסעיף 27.1 לעיל, מהווה הפרה יסודית של הסכם זה על ידי הבעלים ככל ולא הסיר הערה זו תוך 14 (ארבעה עשר) יום מהיום בו נדרש לכך.

ככל והתקיימו התנאים כאמור בסעיף 27.1 לעיל ו/או במקרה של שעבוד הזכויות, ולא יאוחר מ- 10 (עשרה) ימים מהתקיימותם, מתחייב היזם למסור את אישור/הסכמתו להעברה ו/או לשעבוד לרוכש הבעלים ו/או לגורם שיממן את רכישת הדירה לרוכש הבעלים מאת הבעלים (להלן בסעיף זה - "**הסכמות ואישורי החברה**"). לשם הבטחת מתן הסכמות ואישורי החברה, יפקיד היזם בידי הנאמן במועד חתימת הסכם זה "יפוי כח למתן הסכמה" (נוטריוני) המייפה את ב"כ בעלי הזכויות ליתן הסכמה בשם היזם לכל יחיד בעלים ורוכש בעלים ו/או לגורם מממן מטעמו (שהינו תאגיד בנקאי, כהגדרתו בסעיף 2 לחוק המכר הבטחת השקעות) ו/או לגורם מממן מטעם הבעלים (שהינו תאגיד בנקאי, כהגדרתו בסעיף 2 לחוק המכר הבטחת השקעות) המצורף ביחד עם פריטל היזם בעניין זה, **כנספת 2'** להסכם זה. הצדדים מורים לנאמן באופן בלתי חוזר לחתום בשם היזם על מתן הסכמות רק לאחר שכל התנאים בסעיפים הנ"ל התקיימו, וכי ניתנה ליזם ו/או ב"כ היזם, התראה בת 10 (עשרה) ימים מראש על כך, והיזם לא נתן את הסכמתו המאפשרת את ההעברה כאמור. ככל שבמסגרת האישור תידרש התייחסות להתחייבויות היזם, הרי שאלו יתנו כשהן תואמות בהתאם להוראות הסכם זה.

למרות האמור לעיל, ככל שהמכירה תתבצע לאחר התקיימות התנאים המתלים כולם לפי הסכם זה, לא יתאפשר רישום זכויות הנעבר בלשכת רישום המקרקעין אלא רק לאחר רישום זכויות היזם.

27.4 מוסכם, כי ככל ומי מהבעלים יחפץ בנטילת משכנתא חדשה ו/או מחזור משכנתא קיימת על דירתו הקיימת ו/או הגדלה ו/או רוכש הבעלים יידרש לכך (בין אם קיימת משכנתא במועד חתימת ההסכם ובין אם לאו) וזאת עד לרישום השעבוד הבנקאי לטובת הבנק המלווה כאמור בסעיף 10 לעיל, היזם מתחייב, ככל ויידרש לכך, לתת את הסכמתו לכך בכתב ו/או כל אישור הנדרש על ידי הגורם המממן, לרבות מתן הסכמה לבטוחה למשעבד לצורך הסרת השעבוד על ידו, כפי שיידרש על ידו ולשתף פעולה עם הבעלים הרלבנטי. ככל שלא נתן את הסכמתו יחולו הוראות סעיף 27.3 לעיל בשינויים המחוייבים.

27.5 מוסכם על הצדדים, כי בכל מקרה שעסקת המכר כאמור תבוצע לאחר מועד הפינוי הקבוע בסעיף 14.1 לעיל ורישום השעבוד הבנקאי לטובת הבנק המלווה בכפוף להוראות סעיף 27.6 להלן, תובטחנה זכויות רוכשי הבעלים באמצעות הסבת הזכויות בערבויות לבעלים בכפוף להוראות הבנק המלווה ובכפוף לאישור הבנק המלווה, שניתנו לאותו יחיד בעלים על פי הסכם זה (והטיפול בכך יעשה על ידי הבעלים על חשבונם ועל אחריותם ו/או מי מטעמם והיזם ישתף פעולה בקשר עם האמור, לרבות יתן הסכמתו, ככל שיידרש ובלבד שלא תוטל על היזם כל אחריות ו/או חבות), בלבד, וכי לא תרשמה לטובת רוכשי הבעלים הערות אזהרה על המקרקעין ו/או על הממכר (אלא רק ממועד מסירת הדירה החדשה לבעלים) ובהתאם לאמור בסעיף זה ובסעיף 31 להלן. היזם מתחייב לסייע לבעלים ולרוכש הבעלים לקיום האמור לעיל.

27.6 על אף האמור לעיל, מובהר כי החל ממועד רישום השעבוד הבנקאי ועד למועד המסירה של הדירה החדשה, לא יהיה רשאי הבעלים למכור את זכויותיו לרוכש הבעלים ללא קבלת הסכמת הבנק המלווה והיזם.

28. מכירת דירות היזם

28.1 החל ממועד קבלת החלטת הוועדה (כהגדרתה בסעיף 2 לעיל), ובכפוף לכך כי על פי הוראות סעיף 10 לעיל חלפה התקופה להמצאת פריטל החלוקה ליזם חתום על ידי בעלי הזכויות שבו הומצא לב"כ הבעלים פריטל החלוקה חתום על ידי היזם בכפוף להעברתו קודם לכן ליזם חתום על ידי בעלי הזכויות ו/או מי מטעמם והחלטת הוועדה תואמת את התוכניות בקשר עם תכנון ובניית דירות הבעלים שנבחרו על ידם במסגרת החלוקה) וחלפה "תקופת השיווק המוקדמת לבעלי הזכויות", כהגדרתה בסעיף 28.8 להלן, יהיה היזם זכאי ורשאי לשווק ו/או למכור את דירותיו לצדדים שלישיים (להלן: "**רוכשי היזם**"), לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך בכל הסכמה שהיא מאת הבעלים וללא התערבותם ובכפוף להוראות סעיף 28 זה.

מוסכם כי לא תידרש חתימתו של היזם על פריטל החלוקה ככל ופריטל החלוקה לא הועבר לחתימתו תוך 21 (עשרים ואחד) ימים כאמור חתום על ידי בעלי הזכויות ו/או מי מהם ולא יהיה בכך כדי לדחות את תקופת השיווק המוקדמת.

28.2 הצדדים קובעים בזאת כעקרון יסוד להסכם זה כי לבעלים לא תהיה כל התחייבות ולא תוטל עליו כל אחריות כלפי רוכשי היזם, לרבות בקשר להתחייבויות הבעלים כלפי היזם על פי הסכם זה ורוכשי דירות היזם יכולו להפרע מהיזם בלבד.

28.3 היזם מצהיר כי ידוע לו שעל זכויותיהם של חלק מבעלי הזכויות קיימת הערה בדבר העברה לזרים לטובת מדינת ישראל בהתאם להוראות סעיף 4 י"ט לחוק רשות מקרקעי ישראל תש"ך - 1960 וסעיף 2 א לחוק מקרקעי ישראל תש"ך - 1960 וכי כל קנס ו/או נזק שיגרם לבעלי הזכויות בשל הפרת ההוראות הנ"ל יחולו על היזם.

28.4 מבלי לגרוע מהאמור, בכל הסכמי המכר לפיהם ימכור היזם את יחידות היזם ו/או בכל התקשרות ו/או התחייבות קודמות, בעל פה או בכתב, לרבות בתקופת המכירה המוקדמת ו/או בהרשמה מוקדמת ובכל מסמך בקשר לכך (לרבות טפסי הרשמה, מסכמי התקשרות ו/או טרם התקשרות וכיו"ב) יותנה במפורש כי הבעלים לא יהיו אחראים בשום צורה שהיא, כלפי מי מבין רוכשי היזם ובין היתר יצהיר רוכש דירות/יחידות היזם כדלקמן:

28.4.1 כי ידוע לו שזכויות היזם הן מכח הסכם זה בינו לבין הבעלים ומילוי התחייבויות הבעלים כפופות למילוי

התחייבויות היזם ;

- 28.4.2. כי ידוע לו שאין כל יריבות משפטית מול הבעלים ולא תהיה לו כל עילה לתבוע את הבעלים בקשר עם התחייבויות היזם כלפיו בהסכם המכר וכי הוא לא יהיה זכאי לנקוט בשום מקרה בהליכים משפטיים נגד הבעלים בכל הקשור להתחייבויות היזם כלפיו והוא מוותר באופן סופי ומוחלט על כל זכות לתבוע את הבעלים בגין התחייבות היזם כלפיו ו/או לדרוש כל דרישה בקשר לכך ;
- 28.4.3. כי הוא מצהיר שלבעלים לא תהיה כל אחריות לטיב הבנייה ו/או לליקויים ו/או אי ההתאמות וכי האחריות הבלעדית בעניין זה תחול על היזם והם מוותרים על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך וזאת על אף הוראות כל דין ;
- 28.4.4. כי הוא מוותר על כל טענה כלפי הנציגות, בקשר לקבלת הרכוש המשותף כאמור בסעיף 23 לעיל ו/או ביצוע העבודות לפי הסכם זה ;
- 28.4.5. כי ההסכם עם הבעלים מותנה בקיום תנאים מתלים וכי אין וודאות כי אלו יתקיימו במועדם (ככל שרלוונטי) ;
- 28.4.6. כי בהסכמי המכר תיכללנה המגבלות הקבועות בסעיף 29.3.11 לעיל (או כל שינוי שיערך למגבלות אלו בהתאם לקבוע בסעיף הנ"ל) באופן שאלו יחייבו אותו גם אם הדבר לא ירשם במסגרת תקנון רישום הבית המשותף והדבר יחייב אותו בכל מכירה ו/או העברת הזכויות.
- למען הסר ספק, הבעלים ו/או מי מטעמם לא יידרש לתת כל אישור ו/או אסמכתא ליזם ו/או לרוכשי דירות היזם בקשר עם האמור בהסכם זה.
- 28.5. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 28 לעיל, כתנאי להתחלת מכירת דירות היזם, יעביר היזם דוגמת הסכם מכר לב"כ בעלי הזכויות, בצירוף התחייבות החברה כי הסכם המכר ו/או נספחיו אינו סותר את הוראות הסכם זה, וזאת לשם בדיקת הוראות הסכמי מכר אלו אך ורק בכל הקשור לעמידתם בהוראות סעיף 28.4 וכי ב"כ בעלי הזכויות יהיה רשאי להעיר הערותיו להסכמים אלו ככל שהינם סותרים את הקבוע בסעיף 28.4 ובלבד ו/או במקרה של סתירה בין הקבוע בהסכם המכר להוראות הסכם זה.
- 28.6. מוסכם על הצדדים, כי זכויות רוכשי היזם תובטחנה על ידי היזם באמצעות ערבויות ו/או פוליסות ביטוח לפי חוק המכר הבטחת השקעות בלבד (להלן: "**הבטחות לרוכשי היזם**"), וכי לא תרשמה לטובת רוכשי היזם הערות אזהרה על המקרקעין ו/או על הממכר, אלא בהתאם לאמור בסעיף 28.7 להלן.
- 28.7. היזם לא יהיה רשאי להמיר את הבטחות לרוכשי היזם ולרשום הערות אזהרה בלשכת הרישום לטובת רוכשי היזם ו/או לטובת בנקים למשכנתאות שילוו כספים לרוכשי היזם לצורך מימון רכישת דירות היזם ולרשום כהערות אזהרה מפורטות בלשכת הרישום על זכויות היזם בלבד אלא רק לאחר רישומו כבעל הזכויות בממכר ורישום הערות אזהרה מפורטות לטובת כל הבעלים כשהזכויות "נקיות וחופשיות".
- 28.8. מבלי לגרוע מהוראות סעיף 10.13 לעיל לענין "**הדירה המשונמכת**", במהלך תקופה של - 30 (שלושים) ימים טרם תחילת שיווק דירות היזם לרוכשי ובכפוף ל - א) חתימת הבעלים על פריטל החלוקה כאמור בסעיף 10 לעיל (לרבות טרם ביצוע "מכירה מוקדמת" (PRE-SALE) לרוכשים אלו ככל שתהיה) או חלופי המועד לכך על פי ההסכם ; ב) המצאת מחירון פרייסייל עבור דירות היזם (להלן: "**מחירון הפרייסייל**") לנציגות - תוקצה לבעלי הזכויות (ובכללם הבעלים) בלבד ו - ג) הסתיים הליך בחירת הדירות החדשות עבור בעלי הזכויות כאמור בסעיף 10 לעיל, תקופת שיווק מוקדמת עבור דירות היזם בפרויקט (להלן: "**תקופת השיווק המוקדמת לבעלי הזכויות**") אשר במהלכה יהיה רשאי הבעלים :
- 28.8.1. להחליף את דירתו החדשה באחת מדירות היזם ששוויה זהה או גבוה יותר ו/או ששטחה זהה ו/או גדול משטח הדירה החדשה לה הוא זכאי על פי הסכם זה (לרבות דירותיו המיוחדות : דירות גן, גג ופנטהאוזים) (להלן: "**הדירה החלופית**") ובמקרה כאמור יחתום הבעלים על נספח להסכם זה עם היזם במסגרתו יקבעו : א. עצם ביצוע חילוף הדירות כאמור ; וכן ב. גובה התשלום עבור הדירה החלופית בו יישא הבעלים (ככל ושווי הדירה החלופית עלה על שווי הדירה החדשה לה זכאי הבעלים על פי הסכם זה ובכפוף להנחה שתינתן לבעלים כאמור בסעיף 28.8.1 זה להלן). לצורך מימוש זכות זו, יידרש הבעלים למסור הודעה ליזם (טרם חתימת הנספח כאמור) על רצונו בדירה החלופית (להלן: "**הודעת המימוש**"). ג. הוראות מקובלות שייקבעו ע"י הבנק המלווה בדומה להוראות שיחולו לרוכשי היזם.
- מוסכם, כי מס הרכישה והמע"מ שיחולו בעד תשלום תמורת השדרוג (ביחס לדירה החלופית), ישולמו על ידי הבעלים, כאשר, היזם יישא ביתר המיסים, ההיטלים והתשלומים שיחולו על יחיד הבעלים או על היזם בגין השדרוג כאמור.
- מוסכם כי ככל ושווי הדירה החלופית לפי מחירון היזם שיוצג ו/או יפורסם לרוכשי דירות היזם אשר יעמוד בתוקף לפחות 90 ימים מתום תקופת השיווק המוקדמת לבעלי הדירות יעלה על שווי הדירה החדשה לה זכאי הבעלים לפי הסכם זה לפי מחירון היזם שיוצג ו/או יפורסם לרוכשי דירות היזם אשר יעמוד בתוקף לפחות 90 ימים מתום תקופת השיווק המוקדמת לבעלי הדירות (ובמקרה של מחלוקת במחיר הדירה החדשה ו/או הדירה החלופית - לפי קביעת שמאי בעלי הזכויות), ישלם הבעלים ליזם את ההפרש הנ"ל בהפחתה של 10% (עשרה אחוזים) מההפרש (להלן: "**הפרש השדרוג**"). ההפרש השדרוג ישולם במועד מסירת החזקה בדירה החלופית בהתאם לקבוע בהסכם זה, בשינויים המחוייבים וכתנאי לה או עד 90 ימים מהמועד המקורי למסירת החזקה בדירה החלופית, אך מובהר כי במקרה זה מועד מסירת החזקה בפועל בדירה החלופית ידחה עד למועד ביצוע התשלום כמפורט בסעיף 28.8.3 להלן וכן מלוא האחריות ביחס לדירה תחול על יחיד הבעלים. אין באמור כדי לגרוע מחובתו של בעל הזכויות לשאת

במלוא התשלומים המפורטים בסעיף 34.2 להלן וכן במלוא האחריות ביחס לדירה, למעט אחריות היזם שתחול בגין מעשה ו/או מחדל של היזם ו/או מי מטעמו כתוצאה מעבודות ו/או תיקונים של דירות הבעלים החדשות ו/או עבודות ו/או תיקונים שיבוצעו בבניין ו/או ברכוש המשותף ואשר יש בהם כדי להשפיע על דירת הבעלים החלופית (להלן: "**מועד התשלום הנדחה**") ולא יראו במועד התשלום הנדחה כאיחור בתשלום בגין הפרש השדרוג, כאשר סכום זה לא יצבור הפרשי הצמדה למדד או ריבית וככל שלא ישולם הפרש השדרוג במועד כאמור או במועד התשלום הנדחה, ישא סכום זה הפרשי הצמדה למדד תשומות הבניה ביחס למדד הידוע במועד המסירה כאמור, וכן ריבית פיגורים בשיעור שיקבע בהסכמי מכירת דירות היזם בפרויקט, שלא יעלה על 1.5% לחודש, או על פי שיעור ריבית הפיגורים שניתן יהיה לגבות במועד המסירה מאת רוכשי דירות מגורים, על פי הנמוך. מחירון היזם יועבר לנציגות בתחילת תקופת השיווק המוקדמת.

הפרש השדרוג ישולם באמצעות שוברים לחשבון הליווי של הפרויקט, ובגין תשלום של הפרש השדרוג, תונפק לבעלים ערבות חוק מכר בהתאם לחוק המכר הבטחת השקעות.

28.8.2 כמ"כ יהיה זכאי הבעלים (וכן קרובי משפחה מדרגה ראשונה של הבעלים) לרכוש דירה נוספת בפרויקט (לרבות הדירות המיוחדות), מלבד הדירה אותה יקבל כמפורט בהסכם זה, בהתאם למחירון הפריסייל, ובמקרה זה יתקשר הבעלים בהסכם מכר עם היזם עד לסיום תקופת השיווק המוקדמת לבעלי הזכויות וישא בתשלום עבור דירה זו ובמס הרכישה שיחול עליו בגין הרכישה כאמור.

מוסכם כי לאחר תקופת השיווק המוקדמת של הבעלים לבעלים (וכן קרובי משפחה מדרגה ראשונה של הבעלים) תינתן הנחה ברכישת הדירה הנוספת כאמור, והבעלים ישלם את מחיר המחירון של הדירה הנוספת על פי "מחירון היזם שיהיה תקף באותה עת" ובהנחה של 7% (שבעה אחוזים), כאשר מובהר שלא תינתן הנחה על המחירים שיהיו נקובים במחירון הפריסייל. תנאי התשלום ברכישת הדירה הנוספת יהיו בהתאם למקובל באותה עת על ידי רוכשי דירות היזם או בתנאי 20%-80% (דהיינו תשלום 80% מהפרש השדרוג בסמוך לאכלוס), לפי המיטיב עם הבעלים.

תשלום הפרש השדרוג יבוצע בהתאם למקובל על ידי רוכשי דירות היזם באמצעות שוברים לחשבון הליווי של הפרויקט או בתנאי 20%-80% (דהיינו תשלום 80% מהפרש השדרוג בסמוך לאכלוס), לפי המיטיב עם הבעלים, ובגינו יונפקו ערבויות חוק מכר בהתאם לחוק המכר הבטחת השקעות.

בנסיבות כאמור, תונפק לבעלים ערבות חוק מכר בגין הדירה הנוספת בהתאם להוראות חוק המכר. למען הסר ספק, הוראות חוק המכר יחולו על רכישת הדירה הנוספת.

28.8.3 מוסכם כי הבעלים יהיה רשאי לשלם את הפרש השדרוג וכן חלק מהתמורה עבור דירה חדשה נוספת ליזם באמצעות הלוואה המובטחת בהתחייבות לרישום משכנתא, והיזם מתחייב לחתום על המסמכים שידרשו לשם כך, בנוסף המקובל ובהתאמה לנסיבות הפרויקט. אי קבלת משכנתא בשל סיבה שמקורה בבעלים ו/או בדרישות הבנק בשל היותו של הבעלים רשום במקרקעין, לא תהווה עילה לעיכוב בתשלום התמורה ליזם.

אי קבלת משכנתא כאמור, בשל סירוב הבנק להעמיד הלוואה מובטחת בהתחייבות לרישום משכנתא כאמור לצורך תשלום הפרש השדרוג ו/או עקב נסיבות אחרות שאינן נעוצות בבעלים, לא תזכה את היזם בריבית עד ל- 90 ימים לאחר מועד המסירה לאותו יחיד בעלים (להלן בסעיף זה בלבד: "**תקופת החסד**") על פי הסכם זה, ובלבד שהבעלים עשה מאמצים סבירים לקבלת הלוואה כאמור. במקרה כאמור, תידחה מסירת החזקה בדירה החדשה לאותו יחיד הבעלים, מבלי שהדבר יהווה הפרה מצד היזם ומעבר לבעלים ומבלי שיזכה את אותו יחיד בעלים בתשלום דמי שכירות ו/או כל פיצוי אחר מעבר לקבוע בהסכם זה. במקרה כאמור, יישא אותו יחיד הבעלים בכל התשלומים בקשר לדירה החדשה בכל תקופת החסד, כאמור בסעיף 23.12 לעיל.

מובהר כי לאחר תקופת השיווק המוקדמת לבעלי הזכויות, לא יהיה רשאי הבעלים לבצע את חילוף דירתו החדשה בדירת יזם חדשה בפרויקט כאמור בסעיף 28.8.1 לעיל, אולם יחד עם זאת מוסכם כי הבעלים יהיה רשאי לרכוש דירה נוספת בפרויקט כאמור בסעיף 28.8.2 לעיל ועל פי תנאיו אף לאחר תקופה זו, אך ידוע לו שבתום תקופת השיווק המוקדמת לבעלי הזכויות, יהיה רשאי היזם להעמיד, לשווק ולמכור את דירותיו בפרויקט גם לציבור הרחב.

28.9 היזם יעדיכן את הבעלים באמצעות הנציגות בנוגע לתחילת מועד תקופת השיווק המוקדמת לבעלי הזכויות והבעלים לא יעלו כלפי היזם כל טענה ו/או בקשה ו/או דרישה או תביעה בקשר למועד הנ"ל. היזם מתחייב כי עם מסירת ההודעה כאמור לעיל, יעמיד לבעלים לפי דרישתם את פרטי דירותיו (תכניות, מפרטים ומחיר) ולא יאחר מ- 7 (שבעה) ימי מדרישתם וכי היזם לא ימכור במהלך תקופת השיווק המוקדמת לבעלי הזכויות את דירותיו לצדדי ג'.

28.10 מובהר, כי באם בתוך תקופת השיווק המוקדמת לבעלי הזכויות, תוגש בקשה ביחס לאותה דירת יזם מבוקשת ע"י מס' בעלי זכויות במתחם אזי הדירה תימכר לבעל הזכויות שחתם על טופס בקשה לרכישה ראשון ושילם דמי הרשמה כפי שיקבע היזם, ובלבד שאותו בעלים חתם תוך 14 ימים ממועד תשלום דמי ההרשמה על הסכם מכר בנוסח שיהיה מקובל אצל היזם (להלן: "**הבעלים הראשון בזמן**") ולא תהיה לבעלים כל בקשה ו/או טענה ו/או דרישה או תביעה מהיזם ו/או ב"כ היזם ו/או ב"כ הבעלים ו/או מי מטעמם בגין כך. האמור לעיל לעניין הבעלים הראשון בזמן יחול בהתאמה גם לעניין החלפת דירת הבעלים החדשה כאשר המועד שבו הומצאה ליוזם "הודעת המימוש" הוא יהיה המועד הקבוע לצורך האמור לעיל. כמו כן, מובהר, כי הוראות הסכם זה יחולו על הוראותיו בשינויים המחויבים על הדירה החלופית.

28.11 כמו כן, ככל והיזם יציע מקומות חניה ו/או מחסנים למכירה לרוכשים, מעבר לחניות ו/או המחסנים להם זכאים הבעלים לפי הסכם זה, יהיו רשאים הבעלים לרכוש חניות ומחסנים אלו לפי מחירון היזם ובהנחה של 5% (חמישה אחוזים) ממחירון זה והוראות סעיף 28 זה יחולו בשינויים המחויבים.

- 28.12. מוסכם בין הצדדים שהבעלים יישא במס הרכישה שיוטל כתוצאה מהחלפת הדירה ו/או רכישת דירה נוספת חניה ו/או מחסן, למעט במקרה של החלפת דירה בנסיבות של סטייה מהותית כאמור בסעיף 4.4 לעיל.
- 28.13. היזם מתחייב כי דירת הבעלים החדשה לא תשמש כדירה לדוגמא ו/או כמשרד מכירות.
- 28.14. בכל מקרה של שנמוך ו/או שדרוג הדירה יערכו התאמות בפרוטוקול החלוקה הנזכר בסעיף 10 לעיל וזה יחתם על ידי בעלי הזכויות ששנמוכו ו/או שדרגו את הדירות והבעלים והיזם מתחייבים לחתום עליו.

29. רישום

- 29.1. ככל ובמסגרת הפרויקט ידרשו הליכי איחוד וחלוקה, היזם מתחייב לבצע הליכים אלו עד למועד סיום ביצוע העבודות (כהגדרתו בסעיף 18.1 לעיל) לרבות בדרך של הכנת תכנית לצרכי רישום או במסגרת קידום תכנית איחוד וחלוקה, וכי ידוע לזים שאחד התנאים להעברת הזכויות בממכר על שמו הוא השלמת רישום זה (להלן: "**הפרצלציה**"). ככל ורישום הפרצלציה יהיה תנאי לקבלת היתר ו/או לביצוע העבודות לא ייחשב האמור כעילה לדחיית המועדים הקבועים בהסכם זה.
- לשם ביצוע הפרצלציה ורישומה יבטל היזם את צו רישום הבית המשותף הקיים של הבניין הקיים על חשבונו וזאת אך ורק לאחר הריסת הבניין הקיים. היזם מתחייב לפעול בשקידה ראויה ובהתמדה לקיום והשלמת הפרצלציה ולפעול לקבלת כל האישורים לכך בהקדם האפשרי ולשלם את כל התשלומים וההוצאות בקשר לכך ללא דיחוי. מבלי לגרוע מהאמור, בתוך 180 (מאה ושמנים) ימים ממועד הריסת הבניין הראשון, מתחייב היזם להכין את כל התכניות והאישורים הנדרשים וכן לפנות לוועדה המקומית לצורך קבלת אישור הוועדה בהקדם האפשרי ולמלא את דרישותיה בקשר לכך וכן לפנות מפ"י (המרכז למיפוי ישראל) תוך 60 (שישים) ימים מאישור הוועדה לצורך אישור וקבלת תשריט לרישום בלשכת רישום המקרקעין, לצורך כך להמציא לנ"ל את התשלומים ו/או המסמכים הנדרשים (וכן ולהמציא לה את תשלומים ו/או מסמכים שידרשו על ידה אף לאחר הגשת הבקשה) ולפעול בשקידה ראויה ובהתמדה לקבלת האישורים בהקדם האפשרי. כמו כן, מתחייב היזם להפקיד בלשכת הרישום תיק לרישום הכולל את כל המסמכים הנדרשים לשם רישום הפרצלציה בתוך 60 (שישים) ימים מקבלת אישור מפ"י ולפעול להשלמת הרישום (ולא המציא תשלומים ו/או מסמכים שידרשו על ידי לשכת הרישום עם דרישתם) בהקדם האפשרי. מובהר כי איחור של עד 60 (שישים) ימים מהמועדים הקבועים לעיל לא יחשב כהפרה של הסכם זה על ידי היזם.
- 29.2. לאחר השלמת הליך רישום הפרצלציה כאמור בסעיף 29 לעיל, מתחייב היזם לפעול לרישום הבניינים החדשים כבתים משותפים או כבית משותף אחד (ככל שלא ניתן אחרת לפי מדיניות והחלטת המפקח בלשכת הרישום), ובהתאם להוראות המפקח על רישום המקרקעין לרבות המצאת כל המסמכים שידרשו על ידו על חשבונו, לרבות, בקשות, תשריטים וכיוצ"ב (להלן: "**רישום הבית המשותף החדש**"), על חשבונו, לפי הוראות חוק המקרקעין, באופן שכל אחת מדירות הפרויקט תהיה רשומה כחלקת משנה נפרדת, אליה יוצמדו חלקים מסוימים בבניין החדש בו היא ממוקמת, וכן חלק בלתי מסוים ברכוש המשותף, כאמור בהסכם זה.
- 29.3. היזם יערוך תקנון בית משותף לכל אחד מהבניינים בפרויקט או לכולם ביחד לפי שיקול דעתו ובתיאום עם ב"כ הבעלים, ובכפוף להוראות המפקח על רישום המקרקעין ועל פי כל דין (להלן: "**התקנון**"), בהתאם לנוסח תקנון מוסכם, התואם את הוראות הסכם זה, אשר יכלול הצמדות לדירות הפרויקט, וביחס לדירת הבעלים החדשה - כמפורט בנספח הטכני (**נספח ג'1**). בנוסף יכלול התקנון הוראות כדלקמן:
- 29.3.1. חלקי הדירות ברכוש המשותף, ייקבעו לפי היחס שבין שטח הרצפה של הדירה (כולל שטח שמתחת לקירות פנימיים והצמדות מיוחדות, למעט חניות) לבין סה"כ שטחי הרצפות של כל הדירות בבניין/נים החדשים, בהתאם לאמור בחוק המקרקעין;
- 29.3.2. פירוט כל השטחים שלא ייכללו במסגרת הרכוש המשותף - מרפסות של דירות הפרויקט, חלקים משטחי החצר/ות אשר יוצמדו לדירות הגן, שטחי חניה מקורים, שטחי שירות המהווים חלק מהדירות, מחסנים, לרבות מחסנים קומתיים, שייבנו בבניין/נים החדשים, אם ייבנו, וחדר טרנספורמציה, צובר/י גז ו/או כל שטח אחר שאין מניעה להצמידו בהתאם להוראות כל דין ו/או הסכם זה ובכפוף לכל דין;
- 29.3.3. הוראה הקובעת כי זכויות בניה שלא נוצלו במסגרת קבלת היתר/י הבניה בפרויקט, ככל שיהיו, וזכויות בניה נוספות (לגבי זכויות בניה נוספות - בהתאם לקבוע בהסכם זה) ו/או עתידיות במקרקעין ו/או בהתאם לקבוע בהגדרת "זכויות הבניה" שבסעיף 2 לעיל, יהיו חלק בלתי נפרד מן הרכוש המשותף בבניין/נים החדשים בהתאם לחלק היחסי כאמור בסעיף 29.3.1 לעיל;
- 29.3.4. הוראות בדבר היחסים בין בעלי הדירות בבית המשותף החדש;
- 29.3.5. הוראות בדבר ניהול והחזקת הרכוש המשותף בבית המשותף החדש, והשתתפות בעלי הדירות בהוצאות החזקתו;
- 29.3.6. הוראות בדבר אופן השימוש ברכוש המשותף וכן הוראות ביחס לשימוש בגג אשר יאפשרו שימוש לצורכי תחזוקה ו/או שימוש ציבורי ו/או ותפעול של מתקנים קיימים ו/או חדשים, ובכלל זאת התקנות מערכות ליצור חשמל, אזור תפעול לקבלת משלוחים באמצעות רחפנים וכי לא ניתן יהיה לעשות שם פעילויות אחרות של בעלי הדירות בבניין או חלק מהם.
- 29.3.7. איסור על שימוש ביחידות הבניין ו/או ברכוש המשותף למטרות שאינן למגורים או נלוות למגורים, למעט שימוש למטרות מסחר בשטחי המסחר (ככל שיהיו) כמפורט בהסכם זה;
- 29.3.8. במקרה של קיומן של חניות במכפילים ביחידות החדשות של היזם בבניינים החדשים - הוראות המחייבות על בעליהן של היחידות הנ"ל לשאת באופן בלעדי בכל ההוצאות והתשלומים הנדרשים בגין חניות אלו.

29.3.9. היזם יהיה רשאי לרשום חכירות, הערות אזהרה, ו/או זיקות הנאה במתחם, כפי שיידרש, בין היתר, להבטחת זכויות דרך וחניה, לרבות זכות מעבר משותפת אל שטחי החניה ומחס, וכן להבטחת זכויות שימוש, דרך וגנישה אל שטחי הציבור בפרויקט ו/או במתקנים ובמערכות שנועדו לשימושם של בעלי הזכויות בבניינים החדשים או של בעלי זכויות במקרקעין סמוכים למתחם, לפי דרישת הרשות המקומית ו/או הגופים כאמור בסעיף 9.9 לעיל, לרבות זכויות מעבר וזיקות הנאה במתחם והוראות לפיהן גופים אלה לא יישאו בהוצאות אחזקת הבית המשותף;

29.3.10. הוראה מפורשת הקובעת כי אסור להתקין, בחלק כלשהו של הבניין החדש ו/או בתחומי הפרויקט, ובכלל זה על גג הבניין החדש ו/או בתוך אחת או יותר מהדירות בבניין/נים החדשים ו/או בכל יחידה ו/או תא בפרויקט, מיתקן שידור לתקשורת בשיטה תאית (תקשורת סלולרית), כהגדרתו בחוק התכנון והבניה, וכי היזם לא יתקשר בכל עסקה המאפשרת הצבת אנטנות סלולאריות כאמור.

29.3.11. הוראות בדבר השימושים המותרים בקומות המסחר ו/או בקומה ציבורית (ככל שהוראות כאמור יידרשו על ידי מוסדות התכנון והתאם לדין), היזם יפעל ככל שהדבר תלוי בו בלבד, על מנת שהשימושים בקומה הציבורית יהיו בהתאם להסכמה של היזם, הנציגות ומפקח הבעלים, ואולם ככל שהשימוש יהיה לצורך ספריה ו/או מועדון הגיל השלישי ו/או גן ילדים ו/או מעון וכיו"ב, לא תיידרש הסכמת הנציגות ומפקח הבעלים. סטייה מהשימושים המותרים הנ"ל תהיה רק לאחר קבלת הסכמת הנציגות שתהיה רשאית לסרב לפי שיקול דעתה או בקבלת החלטה ברוב של 60% בהתאם למנגנון הכרעת בעלי הזכויות כהגדרתו לעיל.

29.3.12. הוראות בעניין אופן תפעול שטחי המסחר, בין היתר, ההוראות הבאות: (א) הענקת זכות לבעלי שטחי המסחר להציב מתקנים ו/או כסאות ושולחנות וכיו"ב בשטחי הקולנדות ו/או בצמוד לחזיתות מסחריות ו/או בשטחים סמוכים להם גם אם מדובר ברכוש משותף של בעלי הדירות החדשות, ובלבד שלא יהיה בכך כדי לפגוע בזכויותיהם של הבעלים על פי הסכם זה, וכן שלא תיפגע הגישה הסבירה והבטוחה של הבעלים לדירותיהם ולהצמדותיהם ולא יהיו מטרד על פי דין וכן לכך שכל האחריות בקשר עם השטחים כאמור תחול על היזם ו/או מי מטעמו, ובכלל זאת ענייני תחזוקה, נזקים, ביטוחים וכו' והמצאה לנציגות הבית המשותף אסמכתאות על קיום התחייבות זו וכן על עריכת הביטוחים הנדרשים אשר יכללו את בעלי הזכויות כמוטבים (ב) חלוקת עלויות הניהול ביחס לחלקיו השונים של הפרויקט, לרבות הפרדה מראש בכל הקשור לנשיאה בעלויות של שטחי המסחר על פי מפתח חלוקת עלויות משותפות בלבד בכפוף לכל דיון/אשר בכל מקרה, שטחי המסחר לא יישאו בעלויות הנוגעות לשטחים עם עירוב שימושים (דהיינו: המשרתים גם את שטחי המסחר) (ג) כי כל יתר היחידות בבניין ו/או בבניינים (למעט שטחי המסחר), ישמשו אך ורק למגורים, וכן תיכללנה הוראות האוסרות לנהל בדירות עסקים אסורים לפי הדין, לרבות הוראות האוסרות לנהל עיסוק המהווה מטרד ו/או רעש. (ד) הוראה הקובעת כי הקירות החיצוניים של היחידה המסחרית מכל צדדיה (למעט תקרות היחידה) יוצמדו אל היחידה המסחרית ולא יהיו חלק מן הרכוש המשותף, (ה) הוראה האוסרת על התקנת ו/או תליית שלטים מסחריים ו/או שיש בהם פרסום עבור גורם עסקי בפרויקט למעט שילוט עבור שטחי המסחר וכן למעט שילוט עבור היזם, והכול בכפוף לקבלת האישורים וההיתרים הדרושים לכך על פי כל דין מהרשויות ונשיאה במלוא העלויות בקשר לכך ע"י בעלי השילוט וכל האמור כפוף לכך שלא יהיה בכך כדי לפגוע בזכויותיהם של הבעלים על פי הסכם זה, וכן שלא תיפגע הגישה הסבירה והבטוחה של הבעלים לדירותיהם ולהצמדותיהם ולא יהיו מטרד על פי דין ובכפוף לכל דין בעניין שימושים מעורבים ו/או שטחי ציבור בבניינים. (ו) כל עוד לא יירשם הבניין ו/או הבניינים החדשים כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים, יחולו הוראות סעיף זה לעיל בשינויים המחויבים. מוסכם כי במסגרת ההתקשרויות עם שוכרי שטחי המסחר, תיאסר פעילות הגורמת למפגעי ריח, רעש ומטרד כהגדרתם בדין. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי על אף כל תכנית קיימת ו/או עתידית ו/או האמור בהיתר הבניה, השימוש בקומת המסחר לא יהיה לאחת מהמטרות הבאות: בית עסק להכנת מזון (אך לא לעניין מכירת מזון מוכן או שדורש חימום) ו/או בית עסק להימורים (לרבות שיווק והפצה) ו/או חלפנות כספים ו/או עסקי מין ו/או אביזרי מין ו/או עסק המשתמש בחומרים מסוכנים ו/או מזהמים ו/או תעשייה ו/או מלאכה ו/או מכבסה ו/או ניקוי יבש ו/או חנויות דגים ו/או מסעדות דגים ופירות ים ו/או מועדונים ו/או בתי תפילה ו/או עסק בעל אופי בלתי חוקי; הוראות בעניין זה יכללו במסגרת תקנון הבית המשותף. כמו כן סטייה מהשימושים המותרים הנ"ל תהיה רק לאחר קבלת הסכמת הנציגות שתהיה רשאית לסרב לפי שיקול דעתה או בקבלת החלטה ברוב של 60% בהתאם למנגנון הכרעת בעלי הזכויות כהגדרתו לעיל. על אף האמור, ידוע לבעלים כי היזם איננו מתחייב כי התוכנית המפורטת שתאושר או תקנון הבית המשותף שיאושר יכלול את ההגבלה האמורה (אך הוא כן מתחייב לפעול להכללתה בטיטות התכנית המפורטת והתקנון שיוגשו, ורק לאחר קבלת דרישה מפורשת מאת רשויות התכנון ו/או המפקח על רישום המקרקעין שלא ניתן להסירן במאמץ סביר ולאחר עדכון בכתב לב"כ בעלי הזכויות יהיה רשאי היזם לא לכלול הגבלות אלו בתכנית המפורטת ו/או בתקנון וזאת מבלי לגרוע מהוראות סעיף 28.4.6 לעיל), ולפיכך, ככל שרשויות התכנון ידרשו כי במסגרת התכנית המפורטת יוגדרו שימושים המופיעים לעיל ו/או לא תיאסר במסגרת התוכנית המפורטת הגבלה על אחד מבין השימושים לעיל, אזי מוסכם כי הדבר לא יהווה הפרה של הוראות הסכם זה מצד היזם. הנציגות תהיה רשאית לסטות מההגבלות הקבועות לעיל על פי שיקול דעתה הבלעדי.

29.3.13. מוסכם כי ככל והתכנית המפורטת לא תאפשר הגבלה על השימושים כאמור לעיל, אזי יוגבלו השימושים בקומת המסחר כאמור בסעיף זה במסגרת רישום תקנון הבית המשותף, והכול בכפוף לאישור המפקח על רישום המקרקעין. מבלי לגרוע מהאמור, במסגרת אישור התכנית המפורטת, יפעל היזם בשיתוף מלא עם הנציגות בכל הקשור לשימושים המותרים כאמור בהסכם זה. הוראות בדבר הפרדת האחזקה השוטפת, בין השטחים המיועדים לשימוש דירות המגורים בבניינים החדשים ולבין השטחים המיועדים לשטחי המסחר וכי לא יהיה בכך כדי להטיל על בעלי הזכויות עלויות נוספות בקשר עם הניהול השוטף של הבנין מעבר לחלקם היחסי בהתאם לשטח דירתם החדשה ביחס לשטחי הפרויקט (למעט ביחס למתקנים

משותפים לשטחי המסחר ולשטחי המגורים). מובהר כי ככל ויתאפשר יחולו הוראות בדבר גישה נפרדת לשטח הציבורי ו/או המסחרי לרבות שטחי החניה וכן כניסה נפרדת למשתמשי הקומה והשטח הציבורי ו/או המסחרי, ובין היתר יחולו הוראות אלו:

29.3.13.1 מערכת כיבוי האש הראשית, דהיינו משאבות, מאגר מים, לוחות בקרה וכדומה, ככל והיא משרתת את בעלי הזכויות בקומת המסחר ואת החלק בבניינים החדשים המיועד למגורים. אחזקת המתזים בחניון תתחלק, כל אחד לפי חלקו היחסי בשטח החניון. אחזקת המתזים בחלק המיועד למגורים תחול על בעלי הדירות ואלו אחזקת המתזים בקומות המסחר תחול על בעלי הזכויות בקומת המסחר;

29.3.13.2 אחזקת הגג המשותף של הבניין החדש בו תמוקם קומת המסחר;

29.3.13.3 אחזקת החניון המשותף, ככל ולקומת המסחר יהיו חניות בקומות החניון;

מובהר כי חלוקת האחזקה בהוצאות תהיה בהתאם למקובל בפרויקטים דומים והוראות מתאימות תכללנה בתקנון.

29.4 היזם יעביר את התקנון, הצו ותשריט הבית המשותף, לאישור הנציגות לצורך בדיקת התאמת להוראות הסכם זה וזכויות הבעלים על פי הסכם זה ולאחר קבלת אישורם (או הערותיהם) למסמכים אלה, בתוך ולא יאוחר 30 (שלושים) ימים מיום קבלתם לידם, יגישם היזם לרשויות ויפעל לרישום הבית המשותף על פי אותם המסמכים (כשהם מתוקנים, כל שיועברו הערות התואמות את הסכם זה וזכויות הבעלים על פיו), בכפוף לאישור רשויות מוסמכות לרבות ובמיוחד המפקח/ת על רישום המקרקעין ויפעל בשקידה ובהתמדה לצורך השלמת הרישום בהקדם ומילוי דרישות לשכת רישום המקרקעין בקשר לכך בסמוך לאחר קבלתם. למען הסר ספק, אין באמור כדי לגרוע מהוראות הסכם זה בקשר למועד רישום הבית המשותף, למעט במקרה של מחל/או רשלנות ו/או עיכוב הנוף בבעלים ו/או מי מטעמם.

29.5 היזם מתחייב בזאת, כי בד בבד עם רישום הבניין כבית משותף, יפעל לייחד את זכויות הבעלים לדירת הבעלים החדשה, כשהן "נקיות וחופשיות", לרבות מכל שעבוד, חוב עיקול, משכון, משכנתה וכל זכות אחרת לצד ג', למעט בגין עילות שמקורן בבעלים ו/או מי מטעמם, וכן תיוחדנה להן הערות האזהרה שיירשמו לטובת רוכשי הבעלים, לפי העניין.

29.6 היזם מתחייב להשלים את רישום הבית המשותף החדש כאמור לפי המועדים שיהיו קבועים בחוק המכר דירות ובכל מקרה לא יאוחר מ-12 (שנים עשר) חודשים "ממועד סיום העבודות" בפרויקט (כהגדרתו בסעיף 18.1 לעיל) ואת רישום זכויות הבעלים בדירה החדשה כשהזכויות בה "נקיות וחופשיות" (כהגדרתו בסעיף 2 לעיל) לפי המועדים שיהיו קבועים בחוק המכר דירות ובכל מקרה לא יאוחר בתוך 6 (שישה) חודשים לאחר רישום הבית המשותף החדש, בכפוף לכך שהבעלים יחתום על כל מסמך שיתבקש לחתום (התואם את הוראות הסכם זה) וימציא שטרי משכנתה (ככל ויידרש) חתומים ומאומתים כדין וכן אישור עירייה המופנה ללשכת רישום המקרקעין המעיד על היעדר חובות ארנונה בגין התקופה שממועד מסירת החזקה בדירה החדשה, וכן בכפוף לעיכובים שאינם נמצאים בשליטתו של היזם על אף כל מאמץ שעשה לשם הסרת העיכוב.

29.7 נציגות הבעלים תקבל לחזקתה את ניהול הרכוש המשותף בבניין החדש ותירשם כנציגות הבית המשותף הראשונה, ובהתאם ובתנאים ובכפוף לקבוע בסעיף 23 לעיל.

29.8 מוסכם ומוצהר בזאת כי החל ממועד המסירה בדירה החדשה ועד לרישום הבית המשותף החדש ולייחוד זכויות הבעלים לדירת הבעלים החדשה כאמור לעיל, ינהל היזם במשרדיו ו/או מי מטעמו את הרישום כ"חברה משכנת" (בהתאם לרישומים המצויים אצלו) על מנת שניתן יהיה לרשום את הבית המשותף וזכויות הבעלים בדירה החדשה וכן יתן היזם לבעלים ו/או למי שירכוש את דירת הבעלים החדשה (ככל שיפנו אליו) את כל השירותים של "נותן שירות" על פי צו הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (החלת החוק על שירותי נותן שירות בהעדר רישום זכויות בפנקסי המקרקעין), התש"ס - 1999 ("חברה משכנת"), ובכלל זאת שירותים "כחברה משכנת" וזאת בתמורה לתשלום הקבוע בעד שירות כאמור על פי דין.

התנאים להעברת הזכויות בחברה המשכנת יהיו בהתאם למקובל ולקבוע בסעיף 27.3 לעיל. היזם יאפשר או יאשר ו/או יתן את הסכמה כנדרש על פי לשכת הרישום לצורך רישום הערת אזהרה לטובת רוכש הבעלים ו/או בנקים מטעמו בסמוך לדרישה. כמו כן, יתן היזם אישור לבעלים ו/או למי שירכוש זכויות בדירה החדשה ו/או לבנק מטעמו אישור בדבר פרוטוקול החלוקה והיותה של הדירה החדשה כדירה השייכת לבעלים וזכאותו לרישום הזכויות על שמו במסגרת הבית המשותף.

29.9 לשם הבטחת קיום מלוא התחייבויותיו של היזם להשלמת רישום הבית המשותף ורישום זכויות הבעלים בדירתו כשהן חופשיות ונקיות, יפקיד היזם בידי הנאמן את ערבות הרישום כהגדרתה בסעיף 33.4.5 להלן.

29.10 היזם מתחייב בזאת להשיג, ככל שהדבר תלוי בו, את כל האישורים הנדרשים מאת כל הרשויות המקומיות והממשלתיות ולהתייצב, לחתום ולשלם את כל התשלומים החלים עליו על פי הסכם זה על פי דרישת הרשויות המוסמכות ועפ"י כל דין, אשר יהיו דרושים לשם רישום הבית המשותף בלשכת הרישום ולייחוד הדירות הנמכרות בפרויקט לרוכשיהן, למעט אישורים שחובת השגתם מוטלת על הבעלים על פי הסכם זה.

30. הערות אזהרה לטובת היזם וייפוי כח למחיקת הערות אזהרה

30.1 מיד לאחר "המועד הקובע" (חתימת 60% מבעלי הזכויות על הסכמי פינוי בינוי וחתימת היזם עליהם) ובכפוף להפקדת הערבות "לניהול הליכים משפטיים" כהגדרתה בסעיף 33.6 להלן, יהיה היזם רשאי לרשום הערת אזהרה לטובתו על דירת הבעלים הקיימת בגין זכויותיו על פי הסכם זה.

במעמד חתימת הסכם זה, יחתום הבעלים על בקשה לרישום הערת אזהרה לטובת היזם כאמור בנוסח המצ"ב **כנספח ו'** להסכם זה ועל ייפוי כח לרישום הערת אזהרה לטובת היזם בנוסח המצ"ב **כנספח ה'3'** להסכם זה ואלו יועברו לנאמן

שיעברם לזים לאחר המועד הקובע כאמור לעיל ובכפוף להתקיימות התנאים הנ"ל, כאשר רישום הערת האזהרה יבוצע על ידי הזים ועל חשבונו.

30.2 במקרה בו ההסכם לא נכנס לתוקפו עקב אי התקיימות התנאים המתלים כמפורט בסעיף 5 לעיל או (לפי הענין) במקרה בו ההסכם בוטל (על פי הוראות הסכם זה על ידי הבעלים כאמור בסעיף 35.3 להלן, ו/או על פי החלטת שיפוטית ו/או על פי החלטת הבנק המלווה, מתחייב הזים לבטל ולמחוק את הערת האזהרה כאמור מיד עם קרות הארועים כאמור ולא יאוחר מ - 14 (ארבעה עשר) ימי עסקים, בכפוף לתנאים הקבועים בסעיפים 5 לעיל ו- 35.4 להלן להסכם זה לפי המקרה (ככל שנקבעו תנאים בסעיפים אלו). ביטול הערות יעשה בכפוף להפקדה בנאמנות אצל הנאמן של הערבויות שנמסרו לבעלים, ככל שנמסרו וכן המחאות שטרם נפרעו בגין התקופה שלאחר מועד ביטול ההסכם זה (ככל שישנן) ובכפוף לזכויות הצדדים על פי כל דין. הערבויות שהופקדו אצל הנאמן ישונו לבנק המלווה לאחר מחיקת הערות כשהזכויות "נקיות וחופשיות" ולאחר מחיקת השיעבודים לטובת הבנק המלווה בהתאם לדרישות והנחיות הבנק המלווה. ככל שהמחאות להבטחת דמי השכירות לא הונפקו מחשבון הליווי ו/או על ידי הבנק המלווה, אלו ישונו לזים (ולא לבנק המלווה) בכפוף לקיום התנאים כאמור לעיל.

30.3 להבטחת התחייבות הזים כאמור, וכתנאי לקבל בקשות לרישום הערות אזהרה מאת הבעלים יפקיד הזים בידי ב"כ בעלי הזכויות ייפוי כח בלתי חוזר נוטריוני, נפרד עבור כל אחד מהבניינים הקיימים בפרויקט, בנוסח ייפוי הכח למחיקת הערות האזהרה המצורף להסכם זה **בנספח 1'**, המייפה את כוחו של ב"כ בעלי הזכויות ו/או ב"כ הזים ו/או הנאמן למחוק את כל הערות האזהרה שירשמו לטובת הזים במסגרת הפרויקט, לאחר משלוח התראה בת 21 (עשרים ואחד) ימים לזים וזאת במקרה בו לא ביטל הזים את הערות האזהרה לטובתו, במקרה של אי התקיימות התנאים המתלים ו/או ביטול ההסכם זה ו/או בנסיבות האמורות בסעיף 30.2 זה כאמור לעיל.

לייפוי הכח הנ"ל יצורף פרטיכל מועצת המנהלים של הזים המאשר את מחיקת ההערות כאמור, וייפוי הכח והפרטיכל יימסרו בחזרה לידי הזים במועד סיום העבודות כאמור בסעיף 18.1 לעיל ומסירת כלל הדירות החדשות לבעלי הזכויות בהתאם להוראות הסכם זה.

30.4 מובהר בזאת כי הערות האזהרה לטובת הזים לא תמנע (ולא תעכב) מהבעלים למכור ו/או להעביר זכויותיו ו/או לשעבד את דירתו הקיימת, בכפוף לאמור בסעיף 27 לעיל.

31. הערת אזהרה לטובת הבעלים ורישום פרטיכל החלוקה

31.1 מבלי לגרוע מיתר הוראות ותנאי הסכם זה, מוסכם כי בד בבד עם העברת הזכויות ע"ש הזים בממכר כאמור בסעיף 26.1 לעיל ירשום הזים הערת אזהרה מפורטת לטובת הבעלים על כלל הזכויות במקרקעין הכוללת את פרטי הדירה החדשה של הבעלים בלשכת הרישום וכשאין לפניה כל זכויות קודמות (בהתאם להוראות חוק המכר הבטחת השקעות), כשהזכויות של הבעלים בדירה החדשה "חופשיות ונקיות", למעט השעבוד הבנקאי שיהיה רשום בלשכת הרישום לטובת הבנק המלווה, שיוחרג בדרך של קיום התנאים הקבועים במכתב ההחרגה המותנה והכל מבלי לגרוע מהתחייבות הזים להמציא את מכתב ההחרגה הסופי והבלתי מותנה כאמור בסעיף 11.14 לעיל.

במועד רישום הבית המשותף החדש תיוחד זכות הבעלות של הבעלים לחלקת המשנה שתהווה את דירתו החדשה בהתאם לתנאי הסכם זה, ובד בבד תימחק הערות האזהרה לטובת הבעלים כאמור. הזים מתחייב לפעול בשקידה, בריפוט ובהתמדה על מנת שהערות האזהרה ירשמו בהקדם האפשרי.

31.2 בנוסף, מתחייב הזים להפקיד בלשכת הרישום את פרטיכל החלוקה שנמסר לידו מאת הנציגות כאמור בסעיף 10 לעיל ולרשום פרטיכל זה בפנקסי הרישום כהסכם שיתוף בין בעלי הזכויות והזים לפי סעיף 27 לחוק המקרקעין בסמוך לאחר חתימת פרטיכל החלוקה בידי הצדדים כאמור בסעיף 10 להלן.

31.3 מוסכם כי עו"ד של הצדדים יהיו רשאים בהסכמה לשנות את ההסדרים הקבועים בסעיף זה לעיל.

32. ייפוי כוח מאת הבעלים

32.1 להבטחת מילוי התחייבויותיהם של הבעלים לפי הסכם זה, חותמים הבעלים במעמד חתימת הסכם זה, על ייפוי הכח כדלקמן:

32.1.1 **ייפוי כח בלתי חוזר תכנוני המצורף בנספח 1'** להסכם זה, בו מייפים הבעלים את ב"כ בעלי הזכויות ו/או ב"כ הזים לחתום בשמו ובמקומו על כל מסמך שהוא חייב בחתימתו לפי הסכם זה בקשר עם הנושאים הקשורים לתכנון ולבניה, לרבות ככל הנדרש לאישור התכנית המפורטת ו/או תכנית איחוד וחלוקה ו/או רישומן ו/או הגשת תכניות ההגשה ככל שיידרש, וכן ייצוג כלפי צדדים שלישיים, כולל רשויות וערכאות, בכל הנוגע לטיפול בקבלת היתרי בניה, ובכלל כל נושא תכנוני אחר וכן לצורך קבלת אישורים של רמ"י להסכם זה; מובהר כי עם ביטול הסכם זה מכל סיבה שהיא, לרבות בנסיבות של אי קיום התנאים המתלים במועדים, יהיה ייפוי הכח בטל.

32.1.2 לאחר המועד הקובע יימסר ייפוי הכח לידי ב"כ הזים, ומיפוי הכח יהיו רשאים לעשות שימוש בייפוי כח זה בהתאם להוראות הסכם זה; בהוראת הנציגות יהיה רשאי ב"כ הבעלים להמציא את ייפוי הכח או חלק מהם לזים אף לפני המועד הקובע.

32.1.3 ייפוי כח בלתי חוזר בנוסח "ייפוי כח הבעלים" המצורף **בנספח 2'** להסכם זה, בו מייפה הבעלים את ב"כ בעלי הזכויות ו/או ב"כ הזים, לחתום בשמו ובמקומו על כל מסמך שהוא חייב בחתימתו לפי הסכם זה ו/או על כל מסמך הדרוש לשם הוצאתו לפועל של הסכם זה ו/או לבצע כל פעולה לפי הוראות הסכם זה;

ייפוי כח הבעלים כאמור בסעיף זה יופקד בידי ב"כ בעלי הזכויות במועד חתימת הסכם זה. ב"כ בעלי הזכויות יעביר את ייפוי הכח הנ"ל או חלק מהם לידי הזים ו/או ב"כ הזים במועד הזכאות לרישום זכויות

היזם בממכר, כמפורט בסעיף 26.1 לעיל. מיופי הכח יהיו רשאים לעשות שימוש בייפוי כח הבעלים בהתאם למפורט בו ובכפוף לתנאים הקבועים לכך בהסכם זה; ככל שהיזם יבקש לעשות שימוש בייפוי כח לצורך ביצוע פעולות קנייניות ו/או אחרת בלשכת רישום המקרקעין, הללו יעשו באמצעות ב"כ היזם בלבד וענין זה יצוין בייפוי הכח.

- 32.1.4 ייפוי כח בלתי חוזר לשם רישום הערות אזהרה לטובת היזם המצורף **כנספת ה'3'** להסכם זה, כמפורט בסעיף 30.1 לעיל, אשר יופקד במועד חתימת הסכם בידי ב"כ הבעלים וזה יעבירו במועד הקובע לב"כ היזם ובכפוף לכך, כי נמסרו לב"כ בעלי הזכויות ייפוי הכח למחיקת הערות האזהרה ופרטיכל היזם בעניין זה (**כנספת ז'**) וייפוי הכח למתן הסכמות ופרטיכל היזם בעניין זה (**כנספת ז'**). מיופי הכח יהיו רשאים לעשות שימוש בייפוי כח הבעלים בהתאם למפורט בו ובכפוף לתנאים הקבועים לכך בהסכם זה;
- 32.1.5 ייפוי כח לפנייה לשם פנייה בשם הבעלים לבעלי המשכנתה (כהגדרתם לעיל) המצורף **כנספת ה'4'** להסכם זה, כמפורט בסעיף 12 לעיל, אשר יימסר לב"כ היזם במועד הקובע;
- 32.1.6 ייפוי כח להגשת וניהול תביעת הסרבנים בנוסח המצורף **כנספת ה'5'** להסכם זה, אשר יימסר ליזם במועד הקובע, כמפורט בסעיף 7.21 לעיל;
- 32.1.7 ייפוי כח לטיפול בענייני המיסוי של הבעלים בגין התקשרותם בהסכם זה עם היזם המצורף **כנספת ה'6'** להסכם זה, כמפורט בסעיף 34.3 להלן אשר יימסר ליזם במועד הקובע;
- 32.1.8 ייפוי כח בלתי חוזר לביצוע פעולות הרישום המפורטות בסעיף 29 לעיל, בנוסח המצורף **כנספת ה'7'** להסכם זה, אשר יימסר ליזם במועד מסירת החזקה ליזם לצורך ביצוע העבודות ובהתאם להוראות סעיף 14.6 לעיל;

32.1.9 יפוי כח לנציגות, מכחו יהיה רשאי חבר הנציגות לפעול בשם הבעלים על פי המפורט בייפוי הכח ובהתאם להוראות הסכם זה, בנוסח המצורף **כנספת ה'8'** להסכם זה;

32.2 כל ייפויי הכח הנזכרים בסעיף 32.1 לעיל ייחתמו במועד חתימת הסכם זה על ידי הבעלים וימסרו לב"כ היזם ו/או לנאמן, לפי הענין, במועדים ובתנאים המפורטים לגבי כל אחד מהם. השימוש בייפוי הכח ייעשה אך ורק בהתאם ובכפוף להוראות הסכם זה.

32.3 למען הסר ספק, מובהר בזאת כי אין במסירת ייפוי הכח המפורטים בסעיף 32 זה לעיל, כדי לגרוע בצורה כלשהי מהתחייבויותיו של הבעלים לחתום על כל מסמך ו/או לעשות כל פעולה שהוא חייב לעשותה לפי הסכם זה ומכוחו, מיד לכשיידרש לכך בכפוף להוראות הסכם זה. עוד מובהר כי היזם יישא בעלות האיומות הנטרייני של ייפוי הכח עליהם יחתמו הבעלים.

33. ערבויות הבעלים

לשם הבטחת התחייבויותיו של היזם לפי הוראות הסכם זה כלפי הבעלים ומבלי לגרוע מחובתו למלא התחייבויות אלו במלואן ובמועדן מתחייב היזם למסור לבעלים את הערבויות הבאות:

33.1 ערבות בתנאי חוק מכר (ערבות משופרת)

33.1.1 במועד הקבוע בסעיף 11.8 לעיל וכתנאי למסירת מסמכי השעבוד המאושרים החתומים כאמור בסעיף 11.7 לעיל ליזם, מתחייב היזם להעמיד באמצעות הבנק המלווה עבור הבעלים ערבות בתנאי חוק המכר הבטחת השקעות להבטחת ביצוע והשלמת התחייבויות היזם שבהסכם זה, בצירוף 3 עילות על פיה ניתן יהיה לממש את הערבות ללא צורך בפניה לבית המשפט: (1) אם הופסקו העבודות בפריקט למשך תקופה העולה על 60 (שישים) ימים רצופים או לפרקי זמן המצטברים בסך הכל ל - 90 (תשעים) ימי עבודה במהלך תקופה של 6 (שישה) חודשים, מנסיבות שאינן מהוות כנסיבות פוטורות כמשמעותן בסעיף 18.5 לעיל אלא אם ניתן צו שיפוטי המונע כניסת קבלן ביצוע אחר למתחם ובלבד שהיזם עשה כל הנדרש לצורך ביטול הצו; (2) במקרה של אי מסירת הדירה החדשה בהתאם לקבוע בהסכם זה על אף חלוף 18 (שמונה עשר) חודשים מהמועד הקבוע לכך בהסכם (לרבות תקופת הגרייס ו/או נסיבות פוטורות כהגדרתן בהסכם זה) (3) עם התקיימות עילת מימוש לטובת הבנק המלווה ומימוש בפועל של השעבוד, ובלבד שמימוש השיעבוד לטובת הבנק המלווה על ידי בעל התפקיד (כונס נכסים ו/או נאמן) ייעשה בדרך של מכירת הזכויות במתחם לצד ג' בלבד (לעיל ולהלן: "ערבות בתנאי חוק מכר").

הערבות בתנאי חוק מכר, תונפק על שם הבעלים על ידי הבנק המלווה ותימסר לנאמן, כתנאי למסירת מסמכי השעבוד המאושרים החתומים לידי היזם, כאמור בסעיף 11 לעיל, והצדדים מורים לו באופן בלתי חוזר למסור אותה לבעלים אך ורק לאחר מועד קבלת החזקה במתחם כאמור בסעיף 14.6 לעיל לרבות במקרה של השלמת פינוי בחלק מהמתחם בהתאם להוראות סעיף 19.1 או חלק ממנו בהתאם לתנאים לביצוע הפרויקט בשלביות כאמור בסעיף 19.1 לעיל. במידה ומכל סיבה שהיא לא נמסרה החזקה במתחם כאמור ובוטל הסכם זה כדן מורים הצדדים לנאמן להשיב ליזם את הערבות הנ"ל לידי היזם מיד עם דרישת היזם וכנגד מחיקת השעבוד ו/או השבה לבעלים של כל מסמכי השעבוד שנחתמו על ידו; והצדדים נותנים לנאמן הוראות בלתי חוזרות לפעול בהתאם לאמור לעיל.

33.1.2 סכום הערבות יהיה בסכום השווה לשווי השוק המלא של דירת הבעלים החדשה, כולל ערך הקרקע והצמודותיה וכולל מע"מ, לפי הערכת שמאי בדו"ח אפס שהחברה הגישה לבנק המלווה בתוספת חשיפת מס השבח במקרה של מימוש הערבות בכפוף לאישור סכום חשיפת מס השבח ע"י הבנק המלווה להלן: ("סכום חשיפת המס"), ולחילופין לצורך כך ניתן יהיה לעשות שימוש בערבויות האוטונומיות הנוספות הניתנות לבעלים על פי הסכם זה והוראות הסכם הליווי וההוראות לנאמן יבטיחו זאת. סכום הערבות

יהיה צמוד למודד תשומות הבנייה ויישא הפרשי הצמדה, כאשר מדד הבסיס יהיה המדד הידוע במועד הנפקת הערבות. מוסכם כי ככל והערכתו של שמאי הבעלים תהיה גבוהה ביותר מ- 12% (שנים עשר אחוזים) מהערכתו של השמאי מטעם הבנק המלווה, ילקח על ידי הצדדים שמאי מכריע שיוסכם על הצדדים ושכרו ישולם על ידי היזם לצורך קביעת סכום הערבות.

33.1.3. הערבות תהייה תקפה עד למועד מסירת החזקה בדירת הבעלים החדשה לידי הבעלים ורישום הערת אזהרה לטובת הבעלים כאמור בסעיף 31.1 לעיל ומסירת מכתב החרגה סופי (נספח 2') מאת הבנק המלווה לידי הבעלים וקיום יתר התנאים שבסעיף 23.9. ככל שעל אף האמור, תידרש הארכה ו/או תיקון הערבות, מתחייב היזם להאריך את תוקף הערבות לא יאוחר מ- 30 ימים לפני מועד פקיעתה (אחר יהיה זכאים הבעלים לממש את כל הערבות).

33.1.4. הערבויות תהיינה ניתנות למימוש אך ורק בהתאם לעילות שיפורטו בה שיכללו גם את העילות המפורטות בסעיף 33.1.4 לעיל.

33.1.5. הערבות תושב לנאמן כתנאי למסירת החזקה בדירה החדשה, בהתאם להוראות סעיף 23.10 לעיל, והנאמן יעביר ליום אישור כי הערבות הופקדו בידו (עם מספרה הסידורי של הערבות וסכומה). לאחר מסירת החזקה בדירה החדשה לבעלים (בהתאם ובכפוף לקבלת העתק מקורי או נאמן למקור של פרוטוקול מסירה חתום הן על ידי הבעלים והן על היזם שיועבר לנאמן בצירוף אישור בכתב של המפקח כי הדירה נמסרה בהתאם להוראות הסכם זה) ובהתקיים התנאים בחוק המכר דירות הבטחת השקעות והוראות סעיף 23.9 לעיל (בהתאם לאישור בכתב של מפקח הבעלים), ישיבה ליום.

33.1.6. הבעלים מצהירים ומאשרים כי ידוע להם כי ערבות חוק המכר נמסרת להם להבטחת קבלת הדירה החדשה בפרויקט, בכפוף להתחייבויות הבעלים בהסכם זה, וכי אינם יכולים לממש את ערבות חוק המכר, אלא לפי התנאים הקבועים בערבות גופה. כמו-כן, מצהירים ומאשרים הבעלים כי מקום בו יממשו את ערבות חוק המכר (בהתאם ובכפוף לתנאי המימוש הנקובים בערבות חוק המכר) לא תיוותרנה להם זכויות כלשהן במקרקעין ו/או בבניין ו/או בבניינים החדשים ו/או בדירה החדשה ו/או במתחם ו/או במגרש, ולא תישמענה כל בקשות ו/או טענות ו/או דרישות ו/או תביעות בנושא זה (עצם מימוש הערבות) כלפי היזם ו/או מי מטעמו בכפוף לכל דין. אין באמור כדי לגרוע מזכות הבעלים לתבוע כל הוצאה ו/או נזק מהיזם, ככל שמדובר בסכום ו/או נזק מעבר לסכום שמומש במסגרת הערבות.

33.2. ערבות דמי שכירות

במועד הקבוע בסעיף 11.1 לעיל היזם מתחייב למסור לידי הנאמן ערבות בנקאית אוטונומית בנוסח ערבות דמי השכירות המצורפת **כנספח 2'** להסכם זה, אשר תשמש להבטחת התחייבות היזם לתשלום דמי השכירות כאמור בהסכם זה (להלן: "**ערבות דמי השכירות**"). בקשר לערבות דמי השכירות יחולו ההוראות שלהלן:

33.2.1. הערבות תצא על שם הבעלים;

33.2.2. תוקפה של ערבות דמי השכירות יהיה למשך **57 (חמישים ושבעה) חודשים** ממועד הנפקתה היא תוארך 30 ימים לפני פקיעתה, וזאת עד למועד מסירת הדירה החדשה בפועל לבעלים בהתאם לקבוע בהסכם זה.

מוסכם כי ככל שתקופת השכירות של הבעלים בדירה החלופית מסתיימת לאחר המועד לקבלת החזקה בדירה החדשה, כהגדרתו בסעיף 17.8 לעיל, תוקפה של הערבות יוארך עד לתקופה של 3 (שלושה) חודשים, כמפורט בסעיף הנ"ל;

33.2.3. סכום הערבות יהיה בסך המצטבר של כלל דמי השכירות שעל היזם לשלם לבעלי הזכויות במתחם בהתאם לקבוע בהסכם זה עבור "תקופת העבודות" כהגדרתו בסעיף 18.2 לעיל בתוספת תקופת הגרייס והיא תפחת באופן יחסי בהתאם לקצב התקדמות העבודות בפרויקט והתשלומים ששולמו בפועל לבעלים, ועד לסך שלא יפחת מ- 15 (חמישה עשר חודשי שכירות) בהתאם לקביעת המפקח מטעם הבעלים. מוסכם כי במקרה בו שולמו לבעלים דמי השכירות מראש לתקופה של 12 חודשים, יפחת הסכום ששולם (ונפרע) מסכום הערבות;

33.2.4. סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן ויישא הפרשי הצמדה, כאשר מדד הבסיס יהיה המדד הידוע במועד הנפקת הערבות;

33.2.5. מוסכם כי ככל שמשכיר הדירה החלופית יבקש מהבעלים להעמיד ערבות בנקאית כתנאי לתקופת השכירות בדירה החלופית, תוסב חלק מערבות דמי השכירות למשכיר ממנו שכרו בעלי הדירות את דירתם החלופית במהלך הבנייה והיזם מתחייב לפעול על מנת שהדבר יתאפשר. לחלופין, ימצא היזם ערבות בנקאית בגובה הנדרש על ידי משכיר הדירה החלופית ועד לסכום של שלושה חודשי שכירות, וסכום זה ייגרע מערבות דמי השכירות. ככל שהערבות שניתנה למשכיר חולטה על ידי המשכיר (לא בשל אי תשלום דמי השכירות על ידי היזם), היזם יהיה רשאי להיפרע מהבעלים בגין כל סכום שחולט לרבות על דרך קיזוז וכן, יהיה רשאי לעכב את מסירת הדירה החדשה לאותו בעלים עד להשבת הסכום הנ"ל (מובהר כי ככל ונגרמו לבעלים הוצאות בגין איחור בתשלום דמי השכירות על ידי היזם, לא יקוז היזם הוצאות אלו מסכום הערבות שחולט, אלא כנגד המצאת אסמכתאות);

33.2.6. מבלי לגרוע מהאמור, במקרה של הטלת מיסים החלים על בעלי הזכויות ו/או מי מטעמם בגין מימוש הערבות בתנאי חוק מכר, יהיו זכאים בעלי הזכויות לעשות שימוש בערבויות דמי השכירות לצורך מימון המס, וזאת בכפוף לאמור בסעיף 33.1.2 לעיל.

33.2.7. **מנגנון להפעלת ערבות דמי השכירות** - הצדדים מורים לנאמן באופן בלתי חוזר למסור לבעלים את ערבות דמי השכירות לצורך מימושה בהתאם לכתב ההוראות המצורף לערבות, ובמקרים הבאים (כולם או חלקם):

33.2.7.1. לא שולמו דמי השכירות כאמור בסעיף 17.6 לעיל, או לא נמסרו לבעלים המחאות השכירות במועד הקבוע בהסכם זה (והבעלים או בא כח הבעלים מסר על כך הודעה מקודמת ליזם בת 7 ימים לפחות) או לא נפרעו אילו מהמחאות השכירות שמסר היזם לבעלים כמפורט בסעיף 17 לעיל ולא בשל סיבה שמקורה במעשה או מחדל של הבעלים בקשר עם ההמחאות והיזם לא תיקן את הדבר תוך 7 (שבעה) ימים מיום שנודע לו כי דמי השכירות לא שולמו ו/או נפרעו כאמור; או

33.2.7.2. לא זוכו חשבונות הבנק של מי מבעלי הזכויות בדמי השכירות (בהתאם לאופן ולמועדים שהתחייב היזם לשלם את דמי השכירות, כאמור בהסכם זה (והבעלים או בא כח הבעלים מסר על כך הודעה מקודמת ליזם בת 7 (שבעה) ימים לפחות בכתב ומראש); או

33.2.7.3. לא חודש תוקפה של הערבות 30 (שלושים) ימים לפני פקיעתה, ועדיין לא נמסרה הדירה החדשה לבעלים בכפוף להוראות 23.12 לעיל; או

33.2.7.4. היזם לא שילם את התשלומים על פי סעיף 23.9.10 לעיל הפיצוי החודשי למי מבעלי הזכויות המוטבים בערבות בגין איחור במועד מסירת החזקה; או

33.2.7.5. הוטלו מיסים בגין מימוש הערבות בתנאי חוק מכר כאמור בסעיפים 33.2.6 ו-30.1.2 לעיל החלים על בעלי הזכויות ו/או מי מטעמם, ובלבד והתשלומים שהתקבלו בגין מימוש ערבות חוק המכר לא כללו את סכום חשיפת המס.

33.2.8. במועד מסירת החזקה בדירת הבעלים החדשה על פי הוראות ותנאי הסכם זה (בהתאם לפרוטוקול מסירה חתום שיועבר לנאמן בכתב על מסירת החזקה בהתאם להוראות הסכם זה) ובכפוף להמצאת הערבויות המפורטות סעיפים 33.4 ו- 33.4.5 להלן לידי הנאמן, מורים הצדדים בהוראה בלתי חוזרת לנאמן להשיבה ליזם את הערבות לשם ביטולה בכפוף להוראות סעיף 17.8 לעיל, שבמקרה זה תישאר הערבות אצל הנאמן עד לסיום תקופת השכירות המוארכת כהגדרתה בסעיף 17.8 זה.

33.2.9. במקרה של מימוש ערבות דמי השכירות, כולה או חלקה, מתחייב היזם להמציא לנאמן ערבות חדשה או להשלימה, לתקופה ובתנאים זהים, תוך 30 (שלושים) ימים ממועד המימוש, ובתנאי שהבעלים השיב ליזם את יתרת גובה הערבות שמומשה ככל ומומשה כולה או חלק ממנה העולה על דמי השכירות שבגין מומשה הערבות.

33.3. **ערבות מיסים**

בתוך 30 ימים ממועד קיום התנאים המתלים ובכל מקרה לפני שליחת הודעות הפינוי לבעלים, מתחייב היזם למסור לידי ב"כ בעלי הזכויות ערבות בנקאית אוטונומית, אשר תשמש להבטחת התחייבות היזם בקשר עם תשלום כל המסים, ההיטלים והאגרות לפי הוראות הסכם זה לרבות, מס השבח ו/או מס רכישה ו/או מע"מ ככל שהבעלים הוא הנישום ביחס לאותם מסים), והיטלים (לרבות השבחה, פיתוח, תיעול, מדרכה וכיוצא"ב), כפי שיחולו בגין הפרויקט ואשר היזם נושא בהם לפי הוראות הסכם זה ואשר, כאמור בסעיף 34 להלן, אינם חלים על הבעלים (להלן לצורך סעיף זה - "**תשלומי היזם**"), בנוסח המצורף **כנספת ד3'** להסכם זה.

מובהר כי ככל שבמועד קיום התנאים המתלים יקבע על ידי מומחה מס שזהותו תהיה מקובלת על הנציגות וב"כ הבעלים, כי לא צפויה חשיפה של הבעלים לתשלום מיסים ותשלומים בקשר עם הפרויקט ו/או ההתקשרות בהסכם זה בקשר עם הפרויקט ו/או ההתקשרות בהסכם זה ביחס לתשלומי היזם לא תידרש הפקדת הערבות בגין תשלומי המסים אלו כאמור אך כן תידרש הפקדת ערבות להבטחת תשלום ההיטלים והאגרות שעל היזם לשלם כאמור לעיל על פי דרישת הודעה המקומית (ובהיעדר דרישה לפי קביעת השמאי מטעם בעלי הזכויות).

בקשר לערבות המסים יחולו ההוראות שלהלן:

33.3.1. סכום ערבות המסים יהיה בסך המצטבר של כלל המיסים בהם הבעלים הוא הנישום, וזאת, בהתאם להערכת החשיפה של יועץ המס מטעם היזם כפי שתאושר ע"י יועץ המס מטעם הבעלים או בהתאם להודעות השומה/הדיווחים התקופתיים בקשר עם הדיווחים שיוגשו לרשויות מיסוי מקרקעין ומע"מ מכוח הסכם זה, לפי הגובה מביניהם, וכן בגובה ההיטלים והאגרות על פי דרישת הודעה המקומית (ובהיעדר דרישה לפי קביעת השמאי מטעם בעלי הזכויות);

33.3.2. סכום הערבות כאמור לעיל יתעדכן (יופחת ו/או יעלה) בהתאם לתשלומים שיבצע היזם ו/או בהתאם לדרישות התשלום שיוצאו על ידי רשויות המס ו/או הוועדה המקומית ו/או העירייה ו/או בהתאם לבטוחות ו/או ערבויות שהומצאו לרשויות וזאת בתוך לא יאוחר מ- 30 (שלושים) ימים ממועד קבלת דרישות התשלום ו/או השומות; מובהר כי עדכון סכום הערבות יתאפשר אך ורק לאחר שהומצאו לבעלים דרישות תשלום עדכניות ו/או אישור על פטור מתשלומם;

33.3.3. ערבות המיסים תוצא על שם כל יחיד הבעלים יחדיו, ותוקפה יהיה עד למועד סיום העבודות ובתוספת 90 ימים או עד מועד קבלת אישורי המיסים וההיטלים וסגירת השומות בגין, לפי המוקדם והיא תוארך מעת לעת, לפי הצורך, עד להשלמת תשלומי המסים, האגרות וההיטלים החלים על היזם בהתאם להסכם זה, והמצאתם לידי נציגות הבעלים ו/או ב"כ בעלי הזכויות של העתקי אישורי מסים סופיים מאת רשויות המס ו/או הוועדה המקומית, לרבות אישורי המס בגין פרטיכל החלוקה שנערך בין הבעלים והועבר ליזם,

ככל שרשות המיסים נוהגת ליתן אישורים כאמור (וזאת מבלי לגרוע מחובת הדיווח, ככל שקיימת על פי דין);

33.3.4 מבלי לגרוע מהאמור, במקרה של הטלת מיסים החלים על בעלי הזכויות ו/או מי מטעמם בגין מימוש הערבות בתנאי חוק מכר, יהיו זכאים בעלי הזכויות לעשות שימוש בערבות המיסים לצורך מימון המס, וזאת בכפוף לאמור בסעיף 33.1.2 לעיל.

33.3.5 **מנגנון להפעלת ערבות המסים** - הצדדים מורים לנאמן באופן בלתי חוזר למסור למי מבעלי הזכויות את ערבות המסים לצורך מימושה בהתאם לכתב ההוראות לנאמן, ובהתקיימות המקרים הבאים:

33.3.5.1 הועברה מהבעלים התראה טרם עיקול בגין אי תשלום במועד של מס ו/או היטל בקשר עם הפרויקט, והיזם לא שילם את הדרישה לתשלום ו/או לא ביטל ו/או הקפיא אותה בתוך 14 (ארבעה עשר) ימים ממועד בו נודע לו על ההתראה;

33.3.5.2 החלו הליכי גבייה ו/או אכיפה נגד הבעלים בשל חוב לרשויות המס ו/או הוועדה המקומית ו/או העירייה והיזם לא ביטל הליכים אלו בתוך 5 (חמישה) ימים מהמועד בו נודע ליזם על תחילת ההליכים;

33.3.5.3 במקרה שהתקבלה דרישת תשלום אצל הבעלים בגין אילו משומות מס השבח ו/או המע"מ ו/או היטלי השבחה ו/או הפיתוח ו/או תיעול ו/או מדרכה ו/או כל היטל אחר ו/או אגרות והיזם לא שילם או הקפיא (והסכום הובטח במסגרת ערבות המיסים) דרישות אלו בתוך 14 (ארבעה עשר) ימים;

33.3.5.4 אי תשלום אלו מהמסים על ידי היזם מונע מהבעלים לקבל אישור מסים ו/או אישור מאת הוועדה המקומית ו/או העירייה בגין שעבוד ו/או מכירת זכויותיו בדירה הקיימת ו/או במגרש והיזם לא הסדיר זאת 30 ימים מיום קבלת הודעה בכתב בשל כך מאת הבעלים ובלבד שאין במועד כאמור כדי להעמיד את הבעלים בהפרת הסכם המכר;

33.3.5.5 במקרה בו היזם לא המציא בתוך 30 ימים ממועד הודעת הפינוי כאמור בסעיף 14.1 לעיל, לידי ב"כ בעלי הזכויות ו/או הנציגות אישור לפיו שולמו כל התשלומים שנדרשו על ידי הוועדה המקומית ו/או העירייה כתנאי למתן ההיתר הבנייה, כהגדרתו בסעיף 2 לעיל; או

33.3.5.6 במקרה בו לא התקבלו אישורי מס השבח עבור הבעלים עד ל"מועד סיום העבודות" לפרויקט כאמור בסעיף 18.1 לעיל או אישורי המסים בגין פרטיכל החלוקה כאמור בסעיף 10 לעיל; או

33.3.5.7 במקרה בו תוקפה של הערבות לא חודש 30 (שלושים) ימים לפני פקיעתה.

33.3.5.8 הוטלו מיסים החלים על בעלי הזכויות ו/או מי מטעמם בגין מימוש הערבות בתנאי חוק מכר כאמור בסעיפים 33.2.6 ו- 30.1.2 לעיל ובלבד והתשלומים שהתקבלו בגין מימוש ערבות חוק המכר לא כללו את סכום חשיפת המס.

33.3.6 במועד המצאת העתקי כל אישורי המסים, לרבות מס השבח אישורים על תשלום האגרות וההיטלים לידי ב"כ בעלי הזכויות, תפקע ערבות המסים ותושב לידי היזם לשם ביטולה.

33.3.7 כל סכום שמוממש על פי הערבות, ישמש תחילה להסרת כל התראה ו/או עיקול ו/או כל חוב שניתנו ו/או הוטלו על זכויות הבעלים בקשר עם המיסים, ההיטלים והתשלומים בגין עסקה זו, לרבות הוצאות ו/או תשלומים בקשר לנקיטה בהליכים ו/או כל הפרשי הצמדה ו/או ריבית. ככל שתיוותר יתרה היא תועבר ליזם או לרשויות המס ו/או לכל רשות רלוונטית, לפי החלטת הנאמן או בהתאם להחלטה שיפוטית.

33.3.8 להסרת ספק מובהר כי אין בהמצאת ערבות המסים על ידי היזם, כדי למנוע ו/או לפגוע בזכותו של היזם לניהול הליכים, לרבות הליכי השגה ו/או ערר ו/או שמאי מכריע בקשר עם החיובים והדרישות לתשלום כאמור, לפי בחירתו, לרבות בשם הבעלים ו/או מי מהם, בכפוף לעמידת היזם בהוראות הסכם זה ובמועדים על פיו, וכי אין בניהול ההליכים הנ"ל בכדי להקנות ליזם ו/או מי מטעמו זכות לעיכוב ו/או איחור ו/או אי עמידה בהתחייבויות היזם כאמור.

33.4 **ערבות הבדק**

33.4.1 מבלי לגרוע מחובתו לתיקון אי ההתאמות לפי הסכם זה ולפי חוק המכר דירות כאמור בסעיף 24 לעיל, ימציא היזם לנאמן עד "למועד מסירת הרכוש המשותף" לידי הנציגות, כהגדרת מועד זה בסעיף 23.1 לעיל, ערבות בנקאית אוטונומית להבטחת טיב הבניה והבדק של כל דירות בעלי הזכויות החדשות ו/או הרכוש המשותף, בנוסח המצורף **כנספח 4ד'** להסכם זה מאת קבלן הביצוע.

33.4.2 סכום ערבות הבדק יהיה בסך של 5% (חמישה אחוזים) מעלות הבנייה של דירות בעלי הזכויות החדשות מתוך כלל הדירות והשטחים בפרויקט (כולל עלויות הבנייה של על פי החלק היחסי ברכוש המשותף בבניין החדש), כפי שיקבע על ידי המפקח ושמאי בעלי הזכויות אשר יתבסס על עלות הבנייה על פי הקבוע בדוח האפס האחרון של הבנק המלווה, או על סך של 20,000 ₪ לכל דירת בעלים חדשה, לפי הגבוה מביניהם כאשר סכום זה יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן ויישא הפרשי הצמדה, ומדד הבסיס יהיה המדד הידוע במועד דו"ח האפס האחרון של הבנק המלווה שעל בסיסו יאושר הליווי הבנקאי לפרויקט (להלן: "**סכום ערבות הבדק**").

33.4.3 הערבות להבטחת הרכוש המשותף תהיה משותפת לכל בעלי הזכויות, ותוקפה יהיה החל ממועד מסירת הרכוש המשותף לידי הנציגות, כהגדרת מועד זה בסעיף 23.1 לעיל לעיל, ועד ל- 15 (חמישה עשר) חודשים ממועד זה. הערבות תוארך ב- 90 (תשעים) ימים נוספים במידה והתקבלה דרישה מראש ובכתב מאת

מפקח הבעלים על ליקויים שטרם טופלו במלואם. בתום 15 (חמישה עשר) החודשים כאמור תושב ערבות הבדק לזים, אלא אם הוארכה בהתאם לדרישת מפקח הבעלים כאמור בסעיף זה.

33.4.4 הערבות תשמש כבטוחה לטיב הבניה וביצוע תיקוני מסירה ובדק בדירות בעלי הזכויות החדשות וברכוש המשותף והצדדים מורים לנאמן למוסרה למי מבעלי הזכויות לשם מימושה לפי כתב ההוראות לנאמן המצורף לכתב הערבות, ככל והיזם לא תיקן או השלים את תיקון אי ההתאמות ברכוש המשותף או בדירות מי מבעלי הזכויות על פי פרוטוקול המסירה ובהתאם להוראות ההסכם ולמועדים שצוינו בו ו/או בהתאם להוראות חוק המכר בכפוף למתן התראה מוקדמת בכתב לזים לפחות 14 (ארבעה עשר) ימים מראש.

33.4.5 מוסכם, ובלבד שיתקיימו כל התנאים המפורטים בסעיף זה, כי ככל ולא ניתן לקבל מאת קבלן הביצוע ערבות בדק אוטונומית נפרדת לטובת כלל בעלי הזכויות במתחם, תוחזק ערבות הבדק (שניתנת להסבה באופן מלא ו/או חלקי) שימסור קבלן הביצוע לזים על ידי נאמן משותף שיוסכם על ידי הצדדים (שאינו הנאמן כהגדרתו בהסכם זה) והוא יהיה חייב למוסרה לבעלים לשם מימושה עם דרישה מאת ב"כ הבעלים (וזאת מבלי שתהיה לו זכות לעכב את מסירתה מכל סיבה שהיא לרבות כתוצאה מדרישה או בקשה של היזם או של קבלן הביצוע) על פי הוראות סעיף 33.4 זה עד לסכום הקבוע בסעיף 33.4.2 לעיל על פי כתב ההוראות לנאמן שימסר לו בנוסח המצורף לנספח ערבות הבדק (**נספח 4'**). מוסכם כי בנסיבות כאמור ערבות הבדק שתונפק על ידי הקבלן המבצע בתחילת ביצוע העבודות תכלול כמוטבים גם את הבעלים. כמו כן, בנסיבות כאמור בהן יבקש הבעלים מוטב הערבות לממשה - מתחייב היזם לתת הסכמה בלתי מותנית למימוש הערבות, ובכלל זאת לפנות לבנק לצורך מימושה. מבלי לגרוע מהאמור, לא יאוחר ממועד שליחת הודעת הפינוי וכאחד מהתנאים לכך, יפקיד היזם בידי ב"כ הבעלים העתק מהערבות הנ"ל וכן כתב התחייבות בלתי חוזר מופנית לבנק לפעול בהתאם לאמור וכן את הסכמת הקבלן המבצע והבנק מנפיק הערבות לאמור בסעיף זה

33.5 ערבות הרישום

33.5.1 לשם הבטחת קיום מלוא התחייבויותיו של היזם על פי הסכם זה לרישום הבית המשותף ורישום הבעלים בדירות החדשות במועדים ובתנאים הקבועים בהסכם, ימציא היזם לידי הנאמן עד "למועד מסירת הרכוש המשותף" כהגדרת מועד זה בסעיף 23.1 לעיל, ערבות בנקאית אוטונומית בנוסח ערבות הרישום המצורף **בנספח 5'** להסכם זה.

עבור כל בניין חדש במתחם תוצא ערבות רישום נפרדת, שתוקפה יהיה - 24 (עשרים וארבעה) חודשים ממועד סיום העבודות בפריקט כהגדרתו בסעיף 18.1 לעיל.

33.5.2 סכום כל ערבות הרישום יהיה בסך של 2,500 ש"ח (**אלפיים וחמש מאות שקלים חדשים**) במכפלת מספר יחידות הדיור בבניין החדש אשר תשמש להבטחת רישום הבית משותף ורישום זכויות כלל בעלי הזכויות בדירותיהם החדשות, כאשר סכום זה יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן ויישא הפרשי הצמדה, כאשר מדד הבסיס יהיה המדד הידוע במועד הקובע.

33.5.3 ערבות הרישום תופקד בנאמנות בידי הנאמן, אשר יהיה חייב למסור אותה לנציגות לצורך מימושה בהתאם לכתב ההוראות לנאמן המצורף לערבות זו, וזאת במידה וחלפו 6 (שישה) חודשים מהמועדים הקבועים בסעיף 29.6 לעיל לרישום הבית המשותף ו/או הדירות החדשות, ועד למועד זה טרם הושלם רישום הבית המשותף החדש ו/או רישום הדירות ע"ש הבעלים (למעט אם חל עיכוב שמקורה באי עמידת הבעלים בהוראות סעיף 29.6 לעיל) ו/או במקרה של רישום הזכויות לא נעשה בהתאם להוראות הסכם זה ובאופן שהזכויות בהן אינן "חופשיות ונקיות" ו/או במקרה בו לא חודש תוקפה של הערבות 30 (שלושים) ימים לפני פקיעתה.

מובהר כי במקרה של מימוש הערבות כאמור לעיל ישמש סכום הערבות כפיצוי מוסכם.

33.6 ערבות לניהול הליכים משפטיים

33.6.1 לשם הבטחת מימון הליכים המשפטיים שידרשו בעלי הזכויות או חלק מהם (לרבות הבעלים) לשאת בגין פתיחת הליכים משפטיים נגד היזם במקרה של הפרת הסכם זה על ידו ו/או במקרה בו היזם פתח בהליכים משפטיים נגד בעלי הזכויות או חלק מהם (לרבות הבעלים) ו/או במקרה בו נפתחו נגד בעלי הזכויות או חלק מהם (לרבות הבעלים) הליכים משפטיים על ידי צד ג' בגין הפרויקט, ימציא היזם **במועד חתימת ראשון בעלי הזכויות על ההסכם** ערבות בנקאית אוטונומית לניהול הליכים משפטיים בסך של 200,000 ש"ח (**מאתיים אלף שקלים חדשים**) בנוסח המצורף **בנספח 6'** להסכם זה. שסכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן ויישא הפרשי הצמדה, כאשר מדד הבסיס יהיה המדד הידוע במועד חתימת ראשון בעלי הזכויות על ההסכם.

ערבות זו תומצא לנאמן טרם רישום הערת אזהרה על זכויות הבעלים לטובת היזם בגין הסכם זה וכתנאי לרישום זה.

33.6.2 בנוסף, תוקף הערבות יתחדש מעת לעת ויהיה עד לתום 14 (ארבעה עשר) חודשים ממועד מסירת הדירה החדשה הראשונה למי מבעלי הזכויות במתחם בהתאם ועל פי הקבוע בהסכם זה.

33.6.3 הערבות תופקד בידי הנאמן, והצדדים מורים לנאמן למסור אותה לבעלי הזכויות לצורך מימושה על פי כתב ההוראות לנאמן שימסר לו בנוסח המצורף לערבות וזאת מידה ונפתחו הליכים ו/או עתידים להיפתח הליכים משפטיים על ידי בעלי הזכויות נגד היזם ו/או על ידי היזם נגד בעלי הזכויות ו/או על ידי צד ג' כלשהו נגד בעלי הזכויות ו/או על ידי בעלי הזכויות נגד צד ג' כלשהו בגין הפרויקט ו/או במקרה של הליכי

מימוש הערבות בתנאי חוק המכר ו/או ככל ותוקפה של הערבות לא חודש 30 (שלושים) יום לפני פקיעתה.

33.7. ערבות להבטחת השתתפות היזם בדמי הניהול

33.7.1 לשם הבטחת השתתפות היזם בדמי הניהול כאמור בסעיף 25 לעיל ימציא היזם **עד למסירת הדירה החדשה ראשונה במתחם** למי מבעלי הזכויות וכתנאי להשבת ערבות דמי השכירות ליזם, ערבות בנקאית אוטונומית בסך שיקבע על ידי שמאי בעלי הזכויות כסך המשקף את מלוא דמי השתתפות היזם בדמי הניהול למשך תקופת המימון (כהגדרתה בסעיף 25 לעיל) בנוסח ערבות הבטחת השתתפות היזם בדמי הניהול המצורף **כנספח ד'8'** להסכם זה.

33.7.2 תוקף הערבות יתחדש מעת לעת ויהיה עד לתום 45 (ארבעים וחמישה) ימים מתום תקופת המימון.

33.7.3 הערבות תופקד בידי הנאמן, והצדדים מורים לנאמן למסור אותה לבעלי הזכויות לצורך מימושה על פי כתב ההוראות לנאמן שימסר לו בנוסח המצורף לערבות וזאת והיזם לא שילם למי מבעלי הזכויות את "השתתפות היזם בדמי הניהול" עד לסך שלא שולם ו/או ככל ותוקפה של הערבות לא חודש 30 (שלושים) יום לפני פקיעתה.

33.7.4 מוסכם כי חלף העמדת הערבות כאמור, יהיה רשאי היזם לרשום לטובת הנציגות שעבוד מדרגה ראשונה בסך שיקבע שמאי בעלי הזכויות כאמור בסעיף 33.7.1 לעיל על שטחי המסחר שיהיו בפרויקט (או על חלק מהם ככל ושמאי בעלי הזכויות קבע כי שווים של שטחי המסחר במימוש מהיר אינו עולה על מלוא השתתפות היזם בדמי הניהול לכל תקופת המימון). ככל ובחר היזם לא לעמיד ערבות ולרשום במקומה את השעבוד כאמור, מתחייב היזם שלא למכור את שטחי המסחרי שעליהם ירשם השעבוד ומוסכם כי נציגות בעלי הזכויות (או כל גוף שיחליף אותה או שיאושר על ידה) תהיה רשאית לממש את השעבוד במידה והיזם לא שילם את השתתפותו בדמי הניהול לאחר שליחת התראה בת 21 (עשרים ואחד) ימים ליזם.

השעבוד ירשם בלשכת הרישום כמשכנתא (או כהתחייבות לרישום משכנתא) ו/או כשעבוד על זכויות היזם ברשם החברות.

התנאים המיוחדים (לרבות התנאים שירשמו בלשכת הרישום כמשכנתא ו/או כשעבוד על זכויות היזם ברשם החברות) שירשמו במסגרת רישום השעבוד על זכויות היזם בשטחי המסחר יאושרו על ידי ב"כ הבעלים ובמקרה של מחלוקת יחולו הוראות סעיף 36 להלן.

מוסכם כי השעבוד הנ"ל יוסר ו/או יצומצם בהתאמה להקטנת עלות דמי הניהול כתוצאה מחלוקת הזמן, דרישת היזם וקביעת שמאי בעלי הזכויות.

33.7.5 על אף האמור לעיל, ככל שהיזם יעמיד את מלוא סכום השתתפות היזם בדמי הניהול מראש טרם מסירת ראשונות יחידות הבעלים החדשות אזי לא יידרש היזם להעמיד את הערבות להשתתפות היזם בדמי הניהול.

33.8. הוראות כלליות באשר לערבויות

33.8.1 אין במתן הערבויות ו/או במימושן כדי לגרוע מחיוביו של היזם כלפי הבעלים על פי הוראות הסכם זה ו/או על פי הדין ו/או בכדי לגרוע מזכויות הבעלים לתבוע כל סעד המגיע ו/או שיגיע להם על פי הוראות חוזה זה ו/או על פי הדין. אין באמור כדי לגרוע מהוראות סעיף 33.1.6 לעיל.

33.8.2 במקרה של מימוש ערבות דמי השכירות כולן או חלקן, מתחייב היזם להמציא מיד לנאמן ערבות חדשה (כנגד השבה ליזם או בנק של כתב הערבות שמומשה), לתקופה ובתנאים זהים לערבות שמומשה, לרבות סכום הערבות במקרה של מימוש הערבות או חלק ממנה, תוך 10 (עשרה) ימים ממועד המימוש. אי ביצוע האמור, על אף התראה מוקדמת בכתב בת 14 (ארבעה עשר) ימים, יחשב כעילת מימוש נוספת. מוסכם בזאת, כי היזם לבדו יישא בכל ההוצאות, העמלות והאגרות, מכל מין וסוג שהם בגין הוצאת הערבויות הבנקאיות ו/או מימושן ו/או חילוטן ו/או הארכתן ו/או חידושן, אלא אם אלו אבדו לנאמן ו/או לבעלים או במקרה שבו ע"פ החלטה שיפוטית שלא עוכב ביצועה הערבויות חולטו בניגוד לקבוע בהסכם זה, לפי העניין.

34. מסים והוצאות

34.1 מבלי לגרוע מכלליות האמור ו/או מיתר הוראות הסכם זה, מוסכם ומוצהר בזאת כי עסקת הפינוי בינוי נשוא הסכם זה הינה עסקת "נטו", וכי בהתאם, היזם יישא בכל התשלומים ו/או החיובים ו/או הדרישות ו/או ההוצאות והמסים הכרוכים בעסקה זו וביישומה (למעט אלו החלות על הבעלים לפי הוראות סעיף 34.2 להלן), ולרבות ההוצאות המפורטות להלן: אין באמור כדי לגרוע מהוראות סעיף 5.5 לעיל.

34.1.1 בכל העלויות, ההוצאות והתשלומים הכרוכים בביצוע העבודות נשוא הסכם זה, עד להשלמתן, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, חומרים, ציוד, שכר עבודה, העתק תשתיות, הריסת הבניין הקיים, פיתוח סביבתי במתחם הפרויקט וכדומה;

34.1.2 בכל התשלומים והוצאות המים והחשמל בהתאם להוראות סעיף 6.8 לעיל;

34.1.3 בכל ההוצאות ותשלומי החובה הכרוכים בעריכת התכניות השונות ובהוצאת היתר הבניה ו/או בתשלומים לצורך קבלת טופס אכלוס;

34.1.4 בכל התשלומים כדין בגין אגרות הבנייה, היטלים שונים לרבות השבחה ובכפוף לכך כי הבעלים מאשר ליזם לעשות שימוש בפטור מהיטל השבחה בהתאם ובכפוף להוראות סעיף 6.7 לעיל, פיתוח, תיעול,

מדרכה וכיוצ"ב ככל ועד כמה שיחולו ;

- 34.1.5. בכל התשלומים, האגרות, דמי הטיפול וההוצאות הקשורים בביצוע פעולות הרישום, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, העברת הזכויות בממכר על שם היזם, רישום הערות אזהרה לזכותו של היזם בלשכת הרישום, רישום השעבוד הבנקאי, תיקון ו/או ביטול ורישום מחדש של צו הבית המשותף בלשכת רישום, רישום הערות אזהרה לטובת רוכשי דירות היזם ו/או לטובת בנקים ממנים, ורישום זכויות הבעלים בהתאם להוראות הסכם זה, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אגרות, הוצאות, תשריטים, שכ"ט עו"ד של היזם ;
- 34.1.6. בכל העלויות לרמ"י בקשר עם פרויקט ו/או הסכם זה וביצוע כל התשלומים ו/או המיסים ו/או ההוצאות כאמור בסעיף 6.2 לעיל, למעט החיובים המופיעים בהסכם זה החלים על בעלי הזכויות ו/או חלקם ; אין באמור כדי לגרוע מהוראות התנאי שבסעיף 5.1.5 לעיל.
- 34.1.7. בכל העלויות הנובעות מהוצאת הערבויות והארכת תוקפן, חילוטן ומימושן, במידת הצורך ;
- 34.1.8. בכל העלויות הנובעות מקבלת ההסכמות של בעלי/י המשכנתאות בקשר עם משכנתאות הבעלים ו/או במתן בטוחות חלופיות לצורך הסרת המשכנתאות ;
- 34.1.9. בכל תשלומים בגין עלות החיבורים למערכות החשמל, המים, גז, בזק, כבלים, לוויין וכו', לרבות תשלום בגין מונים והפקדת פיקדונות שידרשו מאת הגופים והרשויות השונים וכן בדמי הקמה לתאגיד המים לפי כללי תאגידי מים וביוב (דמי הקמה למערכות מים ולמערכות ביוב), תשע"ה-2015 ;
- 34.1.10. בכל העלויות, ההוצאות, הקנסות והתשלומים שינבעו ממצבו של מי מהבניינים הקיימים במתחם ו/או מדרישת הרשויות בשל כך כמפורט בסעיף 4.3 לעיל ;
- 34.1.11. דמי תיווך בהתאם להוראות סעיף 17.3 לעיל ;
- 34.1.12. מס ערך מוסף אשר תשלומו יתחייב בקשר עם העסקה, אם בכלל, בין בגין מתן שירותי הבניה ובין בגין מכירת הממכר ליזם ובין בגין מסירת החזקה ביחידת הבעלים החדשה לידי הבעלים, בהתאם לחשבוניות המס שתוצאנה על ידי היזם (לרבות חשבונית מס עצמית) או על ידי יחיד הבעלים, ככל שרלוונטי לגביו, וזאת, במועד הקבוע בהוראות כל דין ובכפוף להוראות סעיף 6.18 לעיל לענין החריגים לפטור פינוי בינוי.
במקרה שבו הבעלים הינו "עוסק מורשה" לעניין חוק מע"מ, במועד מסירת החזקה במקרקעין ליזם, יוציא כל אחד מהצדדים – הבעלים והיזם – חשבונית מס, והצדדים יחליפו ביניהם חשבוניות מס ללא מעבר מזומן בפועל ביניהם, אלא אם יידרש אחרת לפי הוראות הדין. ככל שהבעלים אינם רשומים כ"עוסק מורשה" ו/או ככל שלא יתאפשר להם/לא תהא להם זכאות להירשם כעוסק כאמור ולנכות, אגב כך, את מס התשלומים בקשר עם שירותי הבניה שיסופקו להם ביחס ליחידת התמורה, שאז, יוציא היזם חשבונית מס עצמית בעד רכישת הממכר מאת הבעלים, כאשר, מוסכם, כי היזם והבעלים יישאו חצי בחצי בחבות המע"מ שתחול על היזם ביחס לשירותי הבניה כאמור.
- 34.1.13. כל תשלום, אגרה, היטל או מס שידרש בגין מכירת דירות היזם לרוכשי דירות היזם ;
- 34.1.14. מס הרכישה החל אם וככל שחל, בגין העסקה נשוא הסכם זה, למעט במקרה של שידרוג או רכישת דירה נוספת כאמור בסעיף 28 לעיל.
- 34.1.15. מס שבח מקרקעין במידה ויחולו בגין העסקה נשוא הסכם זה, כולה או חלקה בכפוף להוראות בסעיף 6.18 לעיל ;
- 34.1.16. מס רכוש, ככל שיחול ;
- 34.1.17. מלוא שכר טרחתם של נציגי בעלי הזכויות, כהגדרתם בסעיף 2 לעיל.
- 34.1.18. מלוא סכום תקציב ועדת החריגים בסך של 250,000 ₪ כאמור בסעיף 7.19 לעיל.
- 34.1.19. בכל העלויות שיחולו בגין מימון דמי הניהול, לרבות התשלומים, המסים, האגרות והעמלות, שיחולו בגין השתתפות זו, העמדת קרן התחזוקה ושכר נאמן הקרן ;
- 34.1.20. תשלומים למתרגמים (שיישכרו ע"י היזם) במידה ומי מבעלי הזכויות יזדקק לתרגום הסכם זה ונספחיו לשפות זרות כגון השפה האמהרית והרוסית ;
- 34.1.21. ככל שידרש היזם להפקיד כתב שיפוי ו/או פיצוי בגין סעיף 197 לחוק התכנון והבניה שיוטל בגין הפרויקט, יעשה כן ; ובכל שיפוי ו/או פיצוי בגין כל תביעה נזיקתית שתוגש נגד הבעלים עקב הפרויקט (שלא מסיבות הקשורות בבעלים), ובכפוף לכך כי הודיע על כך לזים מיד לאחר קבלת כתב התביעה, שיתן פעולה עם היזם ואיפשר ליזם להתגונן כדבעי ;
- 34.1.22. כל ההוצאות הקשורות לביצוע המטלות ועמידה בתנאים שהטילו מוסדות התכנון בקשר עם הפרויקט ;
- 34.1.23. בכל עלויות דמי ההובלה לרבות אריזה, פירוק והרכבה וכן עלויות אחסון ציוד כמפורט בסעיף 16 לעיל ;
- 34.1.24. אגרות שילוט למינהן בקשר עם שילוט שיציב היזם ;
- 34.1.25. עלויות שירותי הנאמן בהתאם להוראות הסכם זה ;
- 34.1.26. בכל תשלום ו/או הוצאה ו/או קנס ו/או אגרה ו/או היטל שידרשו מאת הבעלים בגין הפרויקט ו/או בקשר עם הסכם זה, גם כאלו שלא צויין במפורש כי הם חלים על היזם למעט ההוצאות והתשלומים המפורטים

בסעיף 34.2 להלן, שאלו יחלו על הבעלים ובלבד ;

34.1.27. בתקופה שתחול ממועד הפינוי ועד למועד מסירת החזקה בדירת הבעלים החדשה יישא היזם בכל התשלומים שיחולו על המתחם, לרבות כאלו שידרש לשלם לאחר תקופה זו עבור תקופה זו, לרבות תשלומי מיסים עירוניים, חשמל וכל תשלום על פי כל דין, לגבי כל יתר התקופות יחולו התשלומים הני"ל על הבעלים. למען הסר ספק, אין באחריות היזם כאמור לעיל, כדי לגרוע מחובת הבעלים לשלם חובות ככל שישנם כאלה, בגין הדירה הקיימת וזכויותיהם במקרקעין טרם פינוי הדירה הקיימת, לרבות כאלו שידרשו ו/או הוטלו לאחר מועד הפינוי עבור תקופה זו ;

34.1.28. בחתימתו על הסכם זה מסכים כל אחד מיחיד הבעלים כי עם פינוי הדירה הקיימת, היזם יהא רשאי לבקש בשמו פטור מארנונה לנכס ריק ולחתום על כל מסמך שידרש לשם כך כפי שיאושר על ידי ב"כ הבעלים והכל בכפוף לכך כי השימוש בפטור אינו מטיל על הבעלים תשלומים ו/או הוצאות וכן אינו משפיע ו/או פוגע בזכותו של הבעלים לדרוש פטור עבור נכס ריק עבור דירתו החדשה על פי אישור רשמי מראש מהוועדה ו/או מהרשות המקומית בקשר לכך שיימסר מראש לבעלים ;

34.1.29. שילם היזם אגרות, מיסים היטלים ותשלומים לרשות כלשהי, זכאי היזם לכל יתרת זכות שתהיה בגין תשלומים אלו במידה הן במקרה שיבוטל הסכם זה כדן והן במקרה שההסכם יקויים ויתברר ששולם תשלום ביתר ונוצרה בגינו יתרת זכות לבעלים וכן יהיה זכאי היזם בנסיבות כאמור לדמי החזר או השבה מאותה הרשות, ככל שאותה הרשות אכן תשיב לו סכומים אלו. סעיף זה מהווה המחאה מלאה וגמורה ליזם של הזכות להשבת התשלומים הני"ל. בכל מקרה הבעלים לא יידרשו לשלם ליזם כל עלות ו/או הוצאה ו/או תשלום ששולם על ידו כאמור אף אם הרשות לא השיבה לו סכומים אלו. אין באמור כדי להוות מצג ו/או התחייבות הבעלים לקבלת הזיכוי כאמור.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, היזם יהיה רשאי לנהל הליכים מנהליים ו/או משפטיים בקשר עם חיובים כאמור בסעיף זה על כל תתי סעיפיו, והבעלים מתחייבים לשתף פעולה עם היזם לשם כך ולחתום בסמוך לבקשת היזם על כל מסמך שידרש לאחר אישור ב"כ הבעלים (אלא אם ניתן לחתום עליו על יפוי כח שהעניק הבעלים), לצורך ניהול הליכים כאמור ובלבד שכל התשלומים ו/או ההוצאות בקשר עם כך יחולו על היזם ולא יוטלו על הבעלים, (לרבות בקשר עם המסמכים עליהם ידרשו לחתום ו/או שיחתמו מכת יפוי כח) וכן לא יחול על הבעלים כל תשלום ו/או הוצאה ו/או מגבלה ו/או מחויבויות ו/או התחייבויות בגין כך. אין באמור כדי לגרוע מחובת היזם כדי לשפות את הבעלים בסמוך לאחר דרישתם במקרה בו יוטלו על הבעלים תשלומים ו/או הוצאות ו/או מגבלות ו/או התחייבויות ו/או מחויבויות כאמור.

34.2. מבלי לגרוע מכלל האמור לעיל, מוסכם, כי ההוצאות והתשלומים הבאים, **והם בלבד**, ישולמו על ידי הבעלים :

34.2.1. כל תשלומי המיסים, אגרות ו/או היטלים עירוניים (שאינם קשורים לפרויקט ו/או להסכם זה, אלא אם צוין אחרת בהסכם זה במפורש) הממשלתיים השוטפים החלים בגין בעלות ו/או החזקה ו/או שימוש במקרקעין ו/או בדירות הקיימות, למעט אם קבוע אחרת בהסכם זה באופן מפורש (להלן : "**התשלומים השוטפים**"), ובכלל זה גם הארנונה, החשמל, המים, וועד הבית/חברת הניהול והכל עד למועד הפינוי של הבעלים, כהגדרתו בסעיף 14.4 לעיל והחל ממועד מסירת החזקה בדירה החדשה לבעלים כאמור בסעיף 23.5 לעיל ;

34.2.2. היזם יהיה רשאי לפנות לבעלים אשר חב לרשות המקומית התשלום אשר נבע כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של הבעלים ו/או מי מטעמו (ובלבד שהתשלום אינו נדרש בשל מעשה ו/או מחדל של היזם ושלא בשל הפרויקט ו/או בקשר אליו ו/או שלא בשל התקשרות הבעלים עם היזם על פי הסכם זה ובכפוף להוראותיו) ולבקשו לשלם את החוב, ככל ואי תשלום החוב מונע מהיזם את ביצוע העבודות. באם הבעלים לא שילם את החוב תוך 30 (שלושים) ימים מיום שהתבקש לעשות כן, (ומבלי לגרוע מזכות הבעלים על פי סעיף 7.12 לענין הלוואה לבעלים) או עד המועד הקבוע לתשלום, על פי המאוחר (ובלבד שאין בכך לעכב) יהא היזם רשאי לעשות כן במקומו והבעלים החב ישיב ליזם את הסכום ששילם לא יאוחר מ- 14 (ארבעה עשר) ימים מיום ששולם וככל ולא יעשה כן ייחשב זאת לחוב הבעלים כהגדרתו בהסכם זה. אין באמור כדי לגרוע מזכות הבעלים למצות את זכויותיו מול הרשות בקשר עם החוב כאמור.

34.2.3. הבעלים מתחייב לשאת ולשלם במועד וכסדרן את כל התשלומים השוטפים לבעל/י המשכנתה ו/או בעלי השעבוד כאמור בסעיף 6.5 לעיל, ללא קשר לפרויקט זה ו/או לפעולות אותן נקט או לא נקט היזם ; וגם אם נטל את הלוואה המשכנתה לאחר חתימתם על הסכם זה. הפרה של סעיף זה על ידי מי מהבעלים תהווה הפרה יסודית של הסכם על ידי הבעלים.

34.2.4. המסים, האגרות וההיטלים והתשלומים שיחולו על הבעלים בגין מכירת זכויותיהם לרוכש הבעלים כאמור בסעיף 27 לעיל ובכפוף לאמור בו לענין היטל השבחה כאמור בסעיף 27.2 לעיל ;

34.2.5. התשלומים ליזם ו/או לקבלן ו/או לרשויות המס בעד מס הרכישה, בגין החלפת דירה חדשה ו/או רכישת דירה נוספת כאמור בסעיף 28.8 לעיל ו/או רכישת חניות ו/או מחסנים לפי סעיפים 28.8 - 28.10 ו/או בשל הזמנת שינויים פנימיים מחייבים בהתאם להוראות סעיף 22.2 לעיל, וככל וידרש שינוי בתוכניות ההגשה (כהגדרתן בהסכם זה) עקב הזמנת שינויים פנימיים חייבים, אלו יחולו עלויות השינויים על הבעלים ובכפוף להוראות סעיף 22.5 לעיל ;

34.2.6. מובהר, כי היזם יהיה אחראי לבצע את כלל הדיווחים לרשויות המס בקשר עם הסכם זה ובפרט, את הדיווחים ביחס לחילוף ו/או הרכישה כאמור, וכי הגשת הדיווחים בשם שני הצדדים וקבלת האישורים הסופים בגין הדיווחים כאמור, יהיה על חשבונו של היזם. מובהר כי אין באמור כדי לגרוע מחובת הבעלים לשלם את מס הרכישה וחובת היזם לשלם את יתרת המיסים, כאמור בהסכם זה. בתשלומים עבור היוון או הארכת זכויות החכירה ו/או חידוש זכויות החכירה זכויות הבעלים בדירות הקיימות בתנאים וכאמור

במפורט בסעיף 6.1 לעיל;

34.2.7. כל התשלומים לצורך הסדרת עיקולים שיוטלו על זכויות מי מהבעלים כאמור בסעיף 12.4 לעיל ו/או להסדרת זכויות הבעלים. אין באמור כדי לגרוע מזכויות הבעלים לקבל את הלוואת היום, ובתנאים ובכפוף להוראות סעיף 7.12 לענין הלוואה לבעלים;

34.2.8. בעלויות הוצאת אילו מהערבויות כאמור בסעיף 33 לעיל מחדש ככל ומי מהערבויות שהופקדו בידו אבדו בהתאם לתנאי הבנק המלווה ובכפוף להנחיותיו.

34.2.9. תשלום הפיצויים לפי סעיף 14.7 לעיל;

34.2.10. חבות מס שבח, ככל ותחול בנסיבות המפורטות בסעיף 6.18 לעיל, אולם היזם יסייע לבעלים במידת האפשר באמצעות מומחים מטעמו, לצמצם את חשיפת המס שלהם, מבלי שתוטל על היזם כל אחריות בשל כך.

34.2.11. לפרוע את הלוואת היזם, ככל שהבעלים נטל אותה, בתנאים וכמפורט בהסכם זה וכן חוב שיש לבעלים כלפי היזם על פי הוראה מפורשת בהסכם זה ובהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בהסכם זה מפורשות בקשר לכך, לרבות בקשר לתנאי ומועד פרעונו;

34.3. לענין הדיווחים לרשות המסים וההתנהלות מולה לרבות מימוש וניצול הפטורים וההקלות הקיימים לבעלים בקשר עם הפרויקט (לרבות דיווחים לענין שדרוגים ושנמוכים, רכישת חניות ומחסנים נוספים, חלוקת דירות וכיוצ"ב), הגשת השגות, עררים וכיוצ"ב, מובהר כי אלו יעשו באמצעות היזם, באחריותו, ועל חשבונו. לשם כך יחתמו הבעלים במועד חתימת הסכם זה על יפוי כח המייפה את כוחם של ב"כ הצדדים ועו"ד שימונה על ידי היזם לטיפול בענייני המיסוי בנוסח המצורף **בנספח ה'6** להסכם זה. מובהר כי אין באמור כדי לגרוע מחובת הבעלים, להמציא לב"כ היזם, למיטב ידיעתם ובדיקתם, את כל המידע והנתונים שיידרשו לשם חישוב המס ובלבד שהוא מצוי ברשותם וזאת בכפוף לקבלת דרישה בכתב, מתחייבים הבעלים להתייצב ולחתום על מסמכי הדיווח הדרושים לרשות המיסים ובלבד שהמסמכים עולים בקנה אחד עם הוראות הסכם זה, לרבות ההתחייבויות והתשלומים החלים על הצדדים. בכל מקרה, הבעלים לא יידרש לחתום על מסמכים שיש בהם כדי להטיל עליו הוצאות ו/או תשלומים ו/או התחייבויות ו/או מגבלות שלא נטל על עצמו במפורש במסגרת הסכם זה. הבעלים יהיה רשאי לדרוש בטרם החתימה על המסמכים אישור יועץ מס לאמור לעיל.

35. סעדים ותרופות

35.1. חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א - 1970 יחול על הסכם זה (להלן: "**חוק החוזים תרופות**"), למעט סעיף 7(ג) לחוק החוזים תרופות, ככל שהדבר מתייחס לביטול ההסכם לגבי חלק מבעלי הזכויות, שכן הצדדים מסכימים ומאשרים כי הסכם זה אינו ניתן להפרדה לחלקים.

35.2. "**הפרה יסודית**" בהסכם זה משמעה - הפרה ו/או אי קיום במועד של הוראה מהוראות סעיפים 4, 6.9, 7, 7.26, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 33 ו- 34 וכל סעיפי המשנה בהם שלא תוקנו על אף התראה מוקדמת בכתב של 30 (שלושים) ימים (אלא אם נקבע מועד אחר בהסכם זה), וכן כל הפרה אחרת שלא תוקנה על ידי הצד המפר בתוך 45 (ארבעים וחמישה) ימים מיום שנדרש בכתב לתקנה על ידי הצד האחר.

35.3. מוסכם כי יראו בכל אחד מהמקרים המנויים להלן, כהפרה יסודית של היזם בגינה יהיה הבעלים זכאי באמצעות 75% (שבעים וחמישה אחוזים) מבעלי הזכויות שחתמו על הסכמי פינוי עם היזם או 2/3 מכלל בעלי הדירות במתחם, לפי הנמוך, לפי שיקול דעתם הבלעדי, להודיע על ביטול ההסכם, וזאת בהודעה בכתב של 30 (שלושים) ימים מראש לפחות שלאחריה לא תוקנה על ידי היזם ההפרה וזאת מבלי לגרוע מכל זכות ו/או טענה כלפי היזם, ואלה המקרים:

35.3.1. אם היזם יחסל את עסקיו בדרך של פירוק מרצון של היזם או חברות מחזיקות ביום ו/או הגשת בקשות בקשר לכך;

35.3.2. אם יוטל עיקול על זכויות הבעלים ו/או היזם במקרקעין שמקורו אינו בבעלים ושלא לבקשת הבעלים או מי מהם, ועיקול זה לא בוטל בתוך 60 (שישים) ימים מהיום בו נודע ליום על הטלתו;

35.3.3. נגד היזם החלו הליכי חדלות פרעון כלשהם לרבות באמצעות הגשת בקשות לבית המשפט בדבר פירוק ו/או כינוס נכסים ו/או הקפאת הליכים ו/או למינוי כונס נכסים לרכושו ו/או למינוי מפרק זמני ו/או למינוי מנהל מיוחד והליכים אלו לא בוטלו בתוך 60 (שישים) ימים מיום תחילתם;

35.3.4. נגד בעלי השליטה ביזם, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 (להלן: "**חוק ניירות ערך**"), החלו הליכים לפי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ס-1980 או כל חוק חלופי שיבוא במקומו (להלן: "**פקודת פשיטת**") והליכים אלו לא בוטלו תוך 30 (שלושים) ימים מיום התחלתם;

35.3.5. אם קבלן הביצוע יחסל את עסקיו וככל שהיזם לא הודיע לנציגות הבעלים בכתב בתוך תקופה של 30 (שלושים) ימים על זהות קבלן חלופי שיאושר על ידה, בהתאם למנגנון הקבוע בסעיף 7.4 לעיל;

35.3.6. נגד קבלן הביצוע מתנהלים הליכי חדלות פרעון כלשהם, לרבות באמצעות הגשת בקשות לפירוק ו/או כינוס נכסים ו/או להקפאת הליכים (אף אם הוגשה על ידי הקבלן עצמו) ו/או למינוי כונס נכסים לרכושו או למפרק זמני ו/או למינוי מנהל מיוחד והליכים אלו לא בוטלו בתוך 60 (שישים) ימים ממועד תחילתם, או לחלופין, היזם לא הודיע לנציגות הבעלים בכתב בתוך תקופה של 30 (שלושים) ימים מיום תחילת הליכים אלו על זהות קבלן ביצוע חלופי, העומד בתנאים הקבועים בסעיף 13 לעיל, למעט במקרה בו ניתן צו שיפוטי המונע את חילוף הקבלן ובמקרה זה יימנו המועדים להחלפת הקבלן ממועד פקיעת הצו

השיפוט ובלבד שהיזם עשה כל הנדרש לצורך ביטול הצו ;

35.3.7. חל שינוי בהצהרות היזם שבסעיף 7.5 לעיל שעשוי להשפיע באופן מהותי על ביצוע הפרויקט ו/או מילוי התחייבויות היזם על פי הסכם זה ;

35.4. במקרה של ביטול הסכם זה כדין ובמקרה של מחלוקת באשר לזכאות לביטולו לאחר פס"ד חלוט המאשר הביטול, מתחייבים הצדדים לחתום על כל מסמך או הצהרה שיידרשו לצורך ביטול ההסכם ודיווח אודות הביטול לכל רשות ו/או צד ג' כלשהו, לרבות רשויות המס, לשכת הרישום וכיו"ב. הצדדים נותנים בזה הוראה בלתי חוזרת לב"כ הצדדים לעשות שימוש בייפוי הכח שמסרו הצדדים לידיהם על פי הסכם זה, להבטחת קיום התחייבות הצדדים כאמור, וזאת בתוך 30 (שלושים) ימים מקבלת דרישה בכתב מטעם מי מהצדדים. הצדדים יחתמו ביום חתימת הסכם זה על תצהירי ביטול לרשויות המס ואלו יופקדו בידי ב"כ הצדדים.

35.5. שום ויתור, או הימנעות מפעולה במועדה או ארכה שתינתן, לא ייחשבו כויתור מצד הבעלים או היזם על זכות מזכויותיהם והם יהיו רשאים להשתמש בזכויותיהם, כולן או מקצתן, בכל עת שימצאו לנכון.

35.6. לבית המשפט בירושלים, תהיה סמכות מקומית בלעדית לדון בכל סכסוך הנובע ו/או הנוגע להסכם זה, לרבות פרשנותו, תוקפו, ביצועו, ביטולו ו/או סיומו.

36. פתרון מחלוקות

36.1. הצדדים מסכימים בזאת להפנות את כל חילוקי הדעות ביניהם בנושאים מקצועיים בקשר עם תכנון, בניית וביצוע הפרויקט להכרעת מומחה המחליט לפי מומחיותו ו/או במקרה של מחלוקת על קביעת המפקח (לעיל להלן): **"המומחה המכריע"**.

המומחה המכריע ימונה בהסכמת הצדדים ויהיה מהנדס ו/או אדריכל ו/או שמאי, בהתאם לנושא המקצועי שבמחלוקת. במקרה של אי הסכמה בין הצדדים ביחס לזהות המומחה המכריע בתוך 7 (שבעה) ימים מפניית מי מהצדדים, הוא ימונה על ידי יו"ר אגודת האדריכלים והמהנדסים או יו"ר מועצת השמאים, לפי העניין, לפי פניית מי הצדדים מתוך רשימת השמאים המוכרים על ידי הבנקים הגדולים.

במקרה שהפניה מטעם הבעלים - פניה תעשה לאחר קבלת החלטה בכתב של 50% מבעלי הזכויות שחתמו על הסכם זה או בהחלטת הנציגות (ברוב רגיל).

המומחה המכריע ינהל פרטיכל מפורט של ישיבות הצדדים עימו ויעבירם לצדדים לאחר קיום כל ישיבה. החלטת המומחה המכריע תהיה סופית ותחייב את הצדדים, ותינתן תוך 7 (שבעה) ימים ממועד שמיעת עמדות הצדדים. שמיעת הצדדים תעשה בתוך 21 יום מהפניה הראשונה של מי מהצדדים למומחה המכריע.

להסרת ספק מובהר כי המומחה המכריע אינו בורר אלא מומחה, המחליט על פי מומחיותו וחוק הבוררות אינו חל על פעולתו.

36.2. שכרו של המומחה המכריע ישולם על ידי היזם. ככל והמומחה המכריע ידרוש לקבל את שכר טרחתו לפני מתן הכרעתו במחלוקת ישולם שכר זה על ידי היזם.

36.3. לא יהיה בפניה למומחה כדי לעכב את ביצוע התחייבויות הצדדים על פי הסכם זה, אלא אם כן קבע המומחה בהחלטתו אחרת.

37. העברת זכויות היזם

37.1. היזם לא יהא רשאי להעביר ו/או להמחות ו/או לשעבד ו/או למכור את זכויותיו ו/או את התחייבויותיו על פי הסכם זה, או חלקו, בתמורה או שלא בתמורה עד להשלמת הפרויקט ומסירת הבניין והדירות החדשות לבעלים והשלמת מלוא התחייבויות היזם על פי הסכם זה, לצד ג' כלשהו, למעט: שיעבוד זכויותיו או חלק מהן לבנק המלווה במסגרת קיום התחייבויותיו לפי הסכם זה ו/או מכירת דירותיו על פי הסכם זה ובכפוף לתנאים המפורטים בו.

לעניין סעיף זה, שינוי בשליטה, בין במישרין ובין בעקיפין, ביזם, כפי שהיא ביום חתימת הסכם זה, כמפורט בדוח רשם החברות של היזם המצורף **בנספח ט'** להסכם זה, ויצירת שותפות של היזם עם צדדים שלישיים בהתייחס לפרויקט נשוא הסכם זה, כמו גם הנפקה ו/או הקצאה של מניות של היזם שיש בה משום העברת **"שליטה בתאגיד"**, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, דינה כדין העברת ו/או המחאת זכויות, שאינה מותרת ליזם על פי הסכם זה ומהווה הפרה יסודית שלו, אך למעט שותפות עם גופים מוסדיים פיננסיים ו/או החזקת חלק ממניות היזם (או הגורמים השולטים) בידי גופים מוסדיים פיננסיים ובלבד שבכל מקרה לא יחול שינוי בשליטה (כמשמעות המונח **"שליטה"** בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968) ביזם ושלא תיפגענה זכויות הבעלים בהתאם להוראות חוזה זה על נספחיו, ובלבד שלא יהיה בכך כדי לגרוע כחוא זה ממלוא התחייבויות היזם מכוח חוזה זה ובכפוף לאמור בסעיף 37 זה, על סעיפיו הקטנים. אחריות הטיפול המשפטי כאמור בחוזה זה תישאר בכל מקרה אצל ב"כ היזם.

ככל והיזם נשלט על ידי גוף ו/או תאגיד באופן ישיר או באופן עקיף באמצעות חברות ו/או שותפויות ו/או גופים אחרים (להלן: **"הגורמים השולטים"**) מובהר כי האמור לעיל, לעניין הגבלת העברת שליטה חלה גם על גורמים אלו. דוח רשם החברות ו/או דוח ו/או אישור רלבנטי אחר באשר לבעלי השליטה ו/או המניות ו/או בעלי הזכויות בגורמים השולטים מצורף **לנספח ט'**.

37.2. על אף האמור, מוסכם כי היזם רשאי להסב את זכויותיו על פי הסכם זה, ובלבד שהסבת ו/או העברת זכויות היזם כאמור, תהא לחברת בת ו/או לכל חברה ו/או גוף קשור אשר כולם בבעלות ושליטה מלאה של היזם (100%), ובכפוף לכך שהגוף הנמחה יקבל על עצמו מראש ובכתב את התחייבויות היזם על פי חוזה זה כלפי יחיד הבעלים, ובלבד שלא תיפגענה זכויות הבעלים בהתאם להוראות חוזה זה על נספחיו, ובלבד שלא יהיה בכך כדי לגרוע כחוא זה ממלוא התחייבויות היזם מכוח חוזה זה ובכפוף לאמור בסעיף 37 זה, על סעיפיו הקטנים. אחריות הטיפול המשפטי

כאמור בחוזה זה תישאר בכל מקרה אצל ב"כ היוזם.

38. כללי

- 38.1. מוצהר ומוסכם בזה כי הכתוב בהסכם זה ובנספחיו ממצה באופן בלעדי את כל המוסכם בין הצדדים, ואין להתחשב בכל מו"מ שקדם לחתימתו או שהתקיים בד בבד עם חתימתו, הצהרות, מסמכים, התחייבויות או הסכמים קודמים בין הצדדים או הסכמים שקדמו או שהיו תנאי לחתימתו של הסכם זה; כל אלה בטלים ומבוטלים בזה.
- 38.2. כל הודעה, הצהרה, ויתור, שיהוי, הנחה, ארכה, שינוי שניתנו, אם יינתנו, על ידי מי מהצדדים וכן כל תוספת או גריעה מההסכם או לפיו, לא יחייבו ולא יהיה להם תוקף, אלא אם נעשו בכתב ונחתמו כדין על ידי כל הצדדים להסכם זה. שום איחור או שיהוי בשימוש בזכויות על ידי מי מהצדדים או אי מימוש זכות ע"י מי מהצדדים לא יחשב ויתור על הזכויות כאמור, ולא ילמדו ממנו גזירה שווה למקרה אחר.
- 38.3. נמנע מאיזה מהצדדים ביצוע התחייבות כלשהי שלו על פי הסכם זה בשל עיצומים ו/או ימי שביתה ו/או אי קבלת קהל במשרדים ממשלתיים או מוניציפאליים ו/או בנקים ו/או בכל מוסד אחר רלוונטי, לא יהווה הדבר הפרת הסכם זה ומועד הביצוע ידחה ליום העסקים השני שלאחר הסרת המניעה כאמור.

39. כתובות הצדדים

- 39.1. כל עוד לא ניתנה הודעה אחרת בכתב על ידי מי מהצדדים, קובעים הצדדים את כתובותיהם לצורך קבלת הודעות בהתאם להוראות הסכם זה, כפי שצוין במבוא להסכם זה ו/או אצל באי כוחם. כל הודעה שתישלח למי מן הבעלים תישלח עם העתק לנציגות הבעלים.
- 39.2. הודעה שתישלח בדואר רשום תחשב כאילו נתקבלה לאחר עבור 3 (שלושה) ימי עסקים מעת מסירתה למשלוח כאמור באישור משרד הדואר. הודעה שתימסר ביד תחשב כאילו הגיעה לתעודתה במועד מסירתה ביד ובלבד שנמסרה ביום עסקים. הודעה שנשלחה בפקס תחשב כנתקבלה לאחר קבלת אישור טלפוני על קבלתה התקינה והודעה בדוא"ל תחשב כנתקבלה ביום העסקים הבא לאחר שליחתה.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

ככל שהבעלים ו/או היזם בחר שלא לחתום על כל עמוד בהסכם ובנספחים, הבעלים ו/או היזם, לפי העניין, מצהיר בזה כי חתימתו על העמוד הראשון והאחרון להסכם בלבד ולא על כל עמוד ועמוד מעמודי ההסכם ו/או נספחיו נעשתה מטעמי נוחות בלבד. בחתימתם על הסכם זה מאשרים הבעלים והיזם כי קראו, הבינו והם מסכימים לתוכנו של הסכם זה על כל נספחיו וכי לא תועלה על ידם כל טענה בנוגע לאי הסכמתם לאמור באיזה מעמודי ההסכם או נספחיו בשל אי חתימה על אותו עמוד ספציפי.

היזם:

אישור עו"ד

אני הח"מ, _____ עו"ד, המשמש כיועץ משפטי של היזם – אאורה מחדשים את ישראל בע"מ ח.פ. 6-283620-51 - מאשר בזאת, כי הסכם זה נחתם בפניי כדין על ידי החברה, ביום _____, עפ"י תקנונה והחלטותיה, וזאת על ידי מורשי החתימה שלה, המורשים לחתום בשמה על הסכם זה ולחייבה בו.

תאריך	חותמת (שם וכתובת)	חתימה
-------	----------------------	-------

הבעלים:

תת חלקה	שם מלא	מספר זהות	חתימה	תאריך חתימה	אימות

אישור עו"ד

אני הח"מ _____, עו"ד, מאשר כי הבעלים (בהתאם לתעודת זהות/רשיון נהיגה/דרכון) שהציגו בפניי, חתמו בפני על הסכם זה.

שם מלא	תאריך	חתימה
--------	-------	-------

נספח א'

נסחי הרישום של המתחם



92515

נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: חולון

העתק רישום מרוכז מפנקס בתים משותפים

נסח זה אינו כולל את כל פרטי הרישום

גוש: 7131 חלקה: 22

משותף עם חלקות / גושים: 7131/23

הרכוש המשותף

רשיות	שטח במ"ר	תת חלקות	תקנון	שטר יוצר	תיק יוצר	תיק בית משותף
עיריית בת ים	999	28	מצוי	65/1970	15080/69	992/69
הערות: תיק יוצר מס' 15080/69 דר./ בצו רישום הבית המשותף קיימת הפניה לתקנון מצוי או תקנון מוסכם. יש לעיין בתיק הפעולה.						

תת חלקה 1

שטח במ"ר	תיאור קומה	החלק ברכוש המשותף
30.50	קרקע	15/735

בעלויות

מכר ללא תמורה	סיינדי דוד	ת.ז.	5930074	בשלמות	3340/1981
---------------	------------	------	---------	--------	-----------

תת חלקה 2

שטח במ"ר	תיאור קומה	החלק ברכוש המשותף
30.30	קרקע	15/735

בעלויות

מכר	סוארי אלי	ת.ז.	064580426	1 / 2	8471/1993/1
מכר	סוארי סימה	ת.ז.	004809307	1 / 2	8471/1993/1

תת חלקה 3

שטח במ"ר	תיאור קומה	החלק ברכוש המשותף
20.50	קרקע	10/735

בעלויות

מכר	בורוכוב סומק	ת.ז.	307046813	1 / 2	18375/2015/1
מכר	שולומוב גולדג'אן	ת.ז.	307046862	1 / 2	18375/2015/1

תת חלקה 4

שטח במ"ר	תיאור קומה	החלק ברכוש המשותף
38	ראשונה	19/735

בעלויות

צוואה	אטיא (אטיה) אוסנת	ת.ז.	2253485/3	בשלמות	2680/2012/1
-------	-------------------	------	-----------	--------	-------------



92515

נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: חולון

העתק רישום מרוכז מפנקס בתים משותפים

נסח זה אינו כולל את כל פרטי הרישום

גוש: 7131 חלקה: 22

משותף עם חלקות / גושים: 7131/23

תת חלקה 5

שטח במ"ר	תיאור קומה	החלק ברכוש המשותף
56	ראשונה	28/735

בעלויות

מכר	טבע אתי	ת.ז.	053670394	בשלמות	5014/2015/1
-----	---------	------	-----------	--------	-------------

תת חלקה 6

שטח במ"ר	תיאור קומה	החלק ברכוש המשותף
54	ראשונה	27/735

בעלויות

מכר ללא תמורה	שלמה עדנה	ת.ז.	017134032	בשלמות	5224/2002/1
---------------	-----------	------	-----------	--------	-------------

תת חלקה 7

שטח במ"ר	תיאור קומה	החלק ברכוש המשותף
48	ראשונה	24/735

בעלויות

צוואה	שי בן עלי	ת.ז.	037825106	בשלמות	5637/2016/1
-------	-----------	------	-----------	--------	-------------

תת חלקה 8

שטח במ"ר	תיאור קומה	החלק ברכוש המשותף
67	ראשונה	40/735

הצמדות

סימון בתשריט	תיאור הצמדה	שטח במ"ר
ו	חניה	12.30

בעלויות

מכר	אדות מאיר	ת.ז.	039100151	1 / 2	9129/2012/1
מכר	נעימה עובדיה מזרחי	ת.ז.	039423314	1 / 2	9129/2012/1

משכנתאות

משכנתה	בנק מזרחי טפחות בע"מ	חברה	520000522	בשלמות	9129/2012/2
דרגה:	ראשונה				



92515

נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: חולון

העתק רישום מרוכז מפנקס בתים משותפים

נסח זה אינו כולל את כל פרטי הרישום

גוש: 7131 חלקה: 22

משותף עם חלקות / גושים: 7131/23

תת חלקה 9

שטח במ"ר	תיאור קומה	החלק ברכוש המשותף
67	ראשונה	40/735

הצמדות

סימון בתשריט	תיאור הצמדה	שטח במ"ר
ח	חניה	13.50

בעלויות

מכר	בשקטוב לריסה	ת.ז.	312901887	בשלמות	21200/2000/1
-----	--------------	------	-----------	--------	--------------

תת חלקה 10

שטח במ"ר	תיאור קומה	החלק ברכוש המשותף
38	שניה	19/735

בעלויות

מכר	איגור קיאנובסקי	ת.ז.	306988874	בשלמות	13366/2003/1
-----	-----------------	------	-----------	--------	--------------

תת חלקה 11

שטח במ"ר	תיאור קומה	החלק ברכוש המשותף
56	שניה	28/735

בעלויות

מכר	למה שאוייה	ת.ז.	304390578	1 / 2	4430/2000/1
מכר	גרמה שאוייה	ת.ז.	304390578	1 / 2	1071/2020/1

משכנתאות

משכנתה	בנק דיסקונט לישראל בע"מ	חברה	520007030	בשלמות	2376/2020/1
דרגה:	ראשונה				

תת חלקה 12

שטח במ"ר	תיאור קומה	החלק ברכוש המשותף
54	שניה	27/735

בעלויות

מכר	אלפנדר רחמין	ת.ז.	309246262	בשלמות	2923/1999/1
-----	--------------	------	-----------	--------	-------------



לשכת רישום מקרקעין: חולון

העתק רישום מרוכז מפנקס בתים משותפים

נסח זה אינו כולל את כל פרטי הרישום

גוש: 7131 חלקה: 22

משותף עם חלקות / גושים: 7131/23

תת חלקה 13

שטח במ"ר	תיאור קומה	החלק ברכוש המשותף
48	שניה	24/735

בעלויות

מכר	בורוכוב אדיק	ת.ז.	307046888	בשלמות	14557/2013/1
-----	--------------	------	-----------	--------	--------------

תת חלקה 14

שטח במ"ר	תיאור קומה	החלק ברכוש המשותף
67	שניה	33/735

בעלויות

מכר	לוי משה	ת.ז.	178748	1 / 2	12955/1970
מכר	לוי רנה	ת.ז.	135478	1 / 2	12955/1970

תת חלקה 15

שטח במ"ר	תיאור קומה	החלק ברכוש המשותף
67	שניה	33/735

בעלויות

מכר	רון אריק	ת.ז.	309966166	בשלמות	30632/2022/1
-----	----------	------	-----------	--------	--------------

תת חלקה 16

שטח במ"ר	תיאור קומה	החלק ברכוש המשותף
38	שלישית	19/735

בעלויות

מכר	רוזנצוויג צבי	ת.ז.	4292954	1 / 2	12038/1970
צוואה	צבי רוזנצוויג	ת.ז.	4292954	1 / 2	222/2009/1

תת חלקה 17

שטח במ"ר	תיאור קומה	החלק ברכוש המשותף
56	שלישית	34/735



לשכת רישום מקרקעין: חולון

העתק רישום מרוכז מפנקס בתים משותפים

נסח זה אינו כולל את כל פרטי הרישום

גוש: 7131 חלקה: 22

משותף עם חלקות / גושים: 7131/23

הצמדות

סימון בתשריט	תיאור הצמדה	שטח במ"ר
יא	חניה	12.50

בעלויות

מכר	חבר מרגריטה	ת.ז.	6504381	בשלמות	30803/1992/3
-----	-------------	------	---------	--------	--------------

תת חלקה 18

שטח במ"ר	תיאור קומה	החלק ברכוש המשותף
54	שלישית	37/735

הצמדות

סימון בתשריט	תיאור הצמדה	שטח במ"ר
יב	חניה	19.80

בעלויות

מכר	פרידמן רחל	ת.ז.	051888469	בשלמות	14834/1998/1
-----	------------	------	-----------	--------	--------------

תת חלקה 19

שטח במ"ר	תיאור קומה	החלק ברכוש המשותף
48	שלישית	24/735

בעלויות

מכר	אביטל רותם ברט	ת.ז.	041243643	בשלמות	11842/2017/1
-----	----------------	------	-----------	--------	--------------

משכנתאות

משכנתה	בנק מזרחי טפחות בע"מ	חברה	520000522	בשלמות	11842/2017/2
דרגה:	ראשונה				

תת חלקה 20

שטח במ"ר	תיאור קומה	החלק ברכוש המשותף
67	שלישית	33/735

בעלויות

צוואה על פי הסכם	כץ טליה	ת.ז.	056430093	בשלמות	35516/2022/4
------------------	---------	------	-----------	--------	--------------



92515

נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: חולון

העתק רישום מרוכז מפנקס בתים משותפים

נסח זה אינו כולל את כל פרטי הרישום

גוש: 7131 חלקה: 22

משותף עם חלקות / גושים: 7131/23

תת חלקה 21

שטח במ"ר	תיאור קומה	החלק ברכוש המשותף
67	שלישית	33/735

בעלויות

מכר	אבוחסירה אלון	ז.ת.	201378544	1 / 2	15442/2023/1
מכר	אבוחסירה מורן	ז.ת.	311402762	1 / 2	15442/2023/1

משכנתאות

משכנתה	בנק מזרחי טפחות בע"מ	חברה	520000522	בשלמות	15442/2023/2
דרגה:	ראשונה				

תת חלקה 22

שטח במ"ר	תיאור קומה	החלק ברכוש המשותף
38	רביעית	19/735

בעלויות

מכר	יפת שלום	ז.ת.	49520	בשלמות	16328/1987/1
-----	----------	------	-------	--------	--------------

תת חלקה 23

שטח במ"ר	תיאור קומה	החלק ברכוש המשותף
56	רביעית	28/735

בעלויות

מכר	אוסטרובסקי אסף יעקב	ז.ת.	036568574	1 / 4	43928/2022/1
מכר	דקל אוהד יונתן	ז.ת.	203458443	3 / 10	43928/2022/1
מכר	דקל אנחל סרחיו	ז.ת.	015878309	1 / 10	43928/2022/1
מכר	דקל עידן	ז.ת.	301161923	1 / 4	43928/2022/1
מכר	דקל רוסליה	ז.ת.	013655949	1 / 10	43928/2022/1

תת חלקה 24

שטח במ"ר	תיאור קומה	החלק ברכוש המשותף
54	רביעית	27/735



לשכת רישום מקרקעין: חולון

העתק רישום מרוכז מפנקס בתיים משותפים

נסח זה אינו כולל את כל פרטי הרישום

גוש: 7131 חלקה: 22

משותף עם חלקות / גושים: 7131/23

בעלויות					
מכר	מטבייב אירינה	ז.ת.	321602856	1 / 2	28044/2017/1
מכר	מטבייב ניקולאי	ז.ת.	333816502	1 / 2	28044/2017/1

משכנתאות					
משכנתה	בנק דיסקונט לישראל בע"מ	חברה	520007030	בשלמות	28044/2017/2
דרגה:	ראשונה				

תת חלקה 25					
שטח במ"ר	תיאור קומה				החלק ברכוש המשותף
48	רביעית				24/735

בעלויות					
מכר	גל פרנס	ז.ת.	011787108	בשלמות	4287/2011/1

תת חלקה 26					
שטח במ"ר	תיאור קומה				החלק ברכוש המשותף
67	רביעית				42/735

הצמדות					
סימון בתשריט	תיאור הצמדה				שטח במ"ר
ט	חניה				16.50

בעלויות					
מכר	גואטה שמואל ויקטוריו רפאל	ז.ת.	332393982	1 / 2	226/2018/1
מכר	גואטה דבורה	ז.ת.	313737611	1 / 2	226/2018/1

משכנתאות					
משכנתה	בנק לאומי לישראל בע"מ	חברה	520018078	בשלמות	226/2018/2
דרגה:	ראשונה				

תת חלקה 27					
שטח במ"ר	תיאור קומה				החלק ברכוש המשותף
67	רביעית				33/735



לשכת רישום מקרקעין: חולון

העתק רישום מרוכז מפנקס בתיים משותפים

נסח זה אינו כולל את כל פרטי הרישום

גוש: 7131 חלקה: 22

משותף עם חלקות / גושים: 7131/23

בעלויות

6167/1988/1	1 / 2	058099409	ת.ז.	חוטה שלמה	מכר
6167/1988/1	1 / 2	022048367	ת.ז.	חוטה (ציפרוט) רבקה	מכר

משכנתאות

6884/2017/1	בשלמות	520000522	חברה	בנק מזרחי טפחות בע"מ	משכנתה
					דרגה: ראשונה

סוף נתונים

נסח חתום בחתימה אלקטרונית מאושרת מהווה מקור כל עוד הוא נשמר באופן אלקטרוני כאמור בחוק חתימה אלקטרונית, תשס"א - 2001

שולמה אגרה בסך 17.00 ש"ח



92498

נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: חולון

העתק רישום מרוכז מפנקס בתים משותפים

נסח זה אינו כולל את כל פרטי הרישום

גוש: 7131 חלקה: 24

הרכוש המשותף

רשויות	שטח במ"ר	תת חלקות	תקנון	שטר יוצר	תיק יוצר	תיק בית משותף
עיריית בת ים	531	13	מצוי	6353/1970	2069/70	139/70
הערות: תיק יוצר 2069/70 ד"ר						

תת חלקה 1

שטח במ"ר	תיאור קומה	החלק ברכוש המשותף
53	ראשונה	53/752

בעלויות

מכר	מלמד רונית	ת.ז.	22273288	1 / 2	8253/1993/1
מכר ללא תמורה	יעקב רונית רגינה	ת.ז.	022273288	1 / 2	16100/2022/1

תת חלקה 2

שטח במ"ר	תיאור קומה	החלק ברכוש המשותף
70.50	ראשונה	70/752

בעלויות

מכר ללא תמורה	שלמון ליאת	ת.ז.	025467655	3 / 4	17723/2020/1
מכר	שלמון ליאת	ת.ז.	025467655	1 / 4	23835/2021/1

תת חלקה 3

שטח במ"ר	תיאור קומה	החלק ברכוש המשותף
65	ראשונה	65/752

בעלויות

מכר	פרץ יפה	ת.ז.	056665896	בשלמות	2560/2016/1
-----	---------	------	-----------	--------	-------------

תת חלקה 4

שטח במ"ר	תיאור קומה	החלק ברכוש המשותף
53	שניה	53/752

בעלויות

מכר	ששון מרדכי	ת.ז.	051465417	1 / 2	9890/2011/1
מכר	ששון שרה	ת.ז.	056152598	1 / 2	9890/2011/1



לשכת רישום מקרקעין: חולון

העתק רישום מרוכז מפנקס בתיים משותפים

נסח זה אינו כולל את כל פרטי הרישום

גוש: 7131 חלקה: 24

תת חלקה 5

שטח במ"ר	תיאור קומה	החלק ברכוש המשותף
70.50	שניה	70/752

בעלויות

מכר	כהן נורית	ז.ת.	302600366	בשלמות	12231/2021/1
-----	-----------	------	-----------	--------	--------------

משכנתאות

משכנתה	בנק מזרחי טפחות בע"מ	חברה	520000522	בשלמות	12231/2021/2
דרגה:	ראשונה				

תת חלקה 6

שטח במ"ר	תיאור קומה	החלק ברכוש המשותף
65	שניה	65/752

בעלויות

ירושה	פנינה פשי מגיר	ז.ת.	057942971	2 / 15	8396/2011/1
ירושה	דוריטה שיינרוק	ז.ת.	064947807	1 / 20	8396/2011/1
ירושה	יפה אפלבוים	ז.ת.	005974508	1 / 20	8396/2011/1
ירושה	ענת מגיר	ז.ת.	024405714	2 / 15	8396/2011/1
ירושה	יצחק מגר	ז.ת.	064947815	2 / 15	8396/2011/1
מכר ללא תמורה	מגיר פנינה פשי	ז.ת.	057942971	1 / 6	8396/2011/2
מכר ללא תמורה	מגיר ענת	ז.ת.	024405714	1 / 6	8396/2011/2
מכר ללא תמורה	מגר יצחק	ז.ת.	064947815	1 / 6	8396/2011/2

הערות

הערת אזהרה סעיף 126	אטל (אטלה) מגר	ז.ת.	064947799	8396/2011/3
	הערות:	בדבר המנעות מעשיית עסקה		

תת חלקה 7

שטח במ"ר	תיאור קומה	החלק ברכוש המשותף
53	שלישית	53/752

בעלויות

מכר	דובשיץ ולדימיר	ז.ת.	306392614	בשלמות	18344/2001/1
-----	----------------	------	-----------	--------	--------------



לשכת רישום מקרקעין: חולון

העתק רישום מרוכז מפנקס בתים משותפים

נסח זה אינו כולל את כל פרטי הרישום

גוש: 7131 חלקה: 24

תת חלקה 8

שטח במ"ר	תיאור קומה	החלק ברכוש המשותף
70.50	שלישית	70/752

בעלויות

מכר	ברקוביץ אילנה	ת.ז.	650870	1 / 2	1270/1971
מכר	ברקוביץ איתמר	ת.ז.	961235	1 / 2	1270/1971

הערות

הערה לפי סעיף 11, 12 לפקודת המסים (גביה)	פקיד שומה תל-אביב 3	הערות:	תיק מס' 9612359 מיום 12.5.91	5812/1981/1
--	---------------------	--------	------------------------------	-------------

תת חלקה 9

שטח במ"ר	תיאור קומה	החלק ברכוש המשותף
65	שלישית	65/752

בעלויות

ירושה	אברהם סגל	ת.ז.	044069631	1 / 2	5627/2010/1
ירושה	אברהם סגל	ת.ז.	044069631	1 / 2	5627/2010/2

תת חלקה 10

שטח במ"ר	תיאור קומה	החלק ברכוש המשותף
53	רביעית	53/752

בעלויות

מכר	ארז יחזקאל	ת.ז.	004462875	1 / 2	6113/2020/1
מכר	ארז תמר	ת.ז.	009740911	1 / 2	6113/2020/1

תת חלקה 11

שטח במ"ר	תיאור קומה	החלק ברכוש המשותף
70.50	רביעית	70/752

בעלויות

מכר	גולצמן תמרה	ת.ז.	306739525	1 / 3	23344/2005/1
צוואה	גולצמן תמרה	ת.ז.	306739525	1 / 3	9296/2009/2

25/06/2024
י"ט סיון תשפ"ד
שעה: 12:28

תאריך

הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין
LAND REGISTRY AND SETTLEMENT OF RIGHTS
سلطة تسجيل وتسوية الحقوق العقارية

משרד המשפטים
MINISTRY OF JUSTICE | وزارة العدل



92498

נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: חולון

העתק רישום מרוכז מפנקס בתיים משותפים

נסח זה אינו כולל את כל פרטי הרישום

גוש: 7131 חלקה: 24

25666/2019/1	1 / 3	306739525	ת.ז.	גולצמן תמרה	צוואה
--------------	-------	-----------	------	-------------	-------

תת חלקה 12

שטח במ"ר	תיאור קומה	החלק ברכוש המשותף
65	רביעית	65/752

בעלויות

מכר ללא תמורה	ינקו גלית	ת.ז.	028071272	1 / 3	4840/2017/1
מכר ללא תמורה	נמני עדינה	ת.ז.	056514011	1 / 3	4840/2017/1
מכר ללא תמורה	זיילר עופרה	ת.ז.	057438459	1 / 3	4840/2017/1

סוף נתונים

נסח חתום בחתימה אלקטרונית מאושרת מהווה מקור כל עוד הוא נשמר באופן אלקטרוני כאמור בחוק חתימה אלקטרונית, תשס"א - 2001

שולמה אגרה בסך 17.00 ש"ח



92500

נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: חולון

העתק רישום מרוכז מפנקס בתים משותפים

נסח זה אינו כולל את כל פרטי הרישום

גוש: 7131 חלקה: 25

הרכוש המשותף

רשויות	שטח במ"ר	תת חלקות	תקנון	שטר יוצר	תיק יוצר	תיק בית משותף
עיריית בת ים	499	14	מוסכם	9829/1970	4613/70	283/70
הערות:	תיק יוצר 4613/70 דר' תיק כללי מס' 140/70					

תת חלקה 1

שטח במ"ר	תיאור קומה	החלק ברכוש המשותף
7.10	קרקע	7/589

בעלויות

רישום בית משותף	חברת חלקה 59 בגוש 7151 בע"מ	בשלמות	9829/1970
-----------------	-----------------------------	--------	-----------

תת חלקה 2

שטח במ"ר	תיאור קומה	החלק ברכוש המשותף
47.57	ראשונה	60/589

הצמדות

סימון בתשריט	תיאור הצמדה	שטח במ"ר
B	חלק הקרקע	12.50

בעלויות

מכר	דיין דוד	ת.ז.	022687065	בשלמות	16175/2020/1
-----	----------	------	-----------	--------	--------------

תת חלקה 3

שטח במ"ר	תיאור קומה	החלק ברכוש המשותף
52.12	ראשונה	65/589

הצמדות

סימון בתשריט	תיאור הצמדה	שטח במ"ר
D	חלק הקרקע	12.50

בעלויות

מכר	SABATAY MENDA	זרכון	U00121970	בשלמות	20313/2013/2
-----	---------------	-------	-----------	--------	--------------

תת חלקה 4



92500

נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: חולון

העתק רישום מרוכז מפנקס בתים משותפים

נסח זה אינו כולל את כל פרטי הרישום

גוש: 7131 חלקה: 25

שטח במ"ר	תיאור קומה	החלק ברכוש המשותף
33	ראשונה	33/589

בעלויות

מכר	קרופרו אינה	ת.ז.	6794834/9	בשלמות	4598/1982
-----	-------------	------	-----------	--------	-----------

תת חלקה 5

שטח במ"ר	תיאור קומה	החלק ברכוש המשותף
47.57	שניה	48/589

בעלויות

מכר	דסה טריק אסתר	ת.ז.	015582125	בשלמות	1680/2010/1
-----	---------------	------	-----------	--------	-------------

הערות

הערת אזהרה סעיף 126	עמידר החברה הלאומית לשכון עולים בע"מ	חברה	520017393		1680/2010/2
הערות: על הימנעות מעשיית עסקה עד תאריך: 09/08/2014					

תת חלקה 6

שטח במ"ר	תיאור קומה	החלק ברכוש המשותף
52.12	שניה	52/589

בעלויות

צוואה	דניאלי מלכה-אתל	ת.ז.	0907816	1 / 2	962/2014/1
צוואה	רוזינר בלה-מינדל	ת.ז.	51095362	1 / 2	962/2014/1

תת חלקה 7

שטח במ"ר	תיאור קומה	החלק ברכוש המשותף
33	שניה	33/589

בעלויות

מכר	כמו דוד נחמן	ת.ז.	311459291	1 / 2	10810/2022/1
מכר	כמו פצ'ינו אורנלה	ת.ז.	200057248	1 / 2	10810/2022/1

משכנתאות

משכנתה	בנק דיסקונט לישראל בע"מ	חברה	520007030	בשלמות	10810/2022/2
דרגה:	ראשונה				



92500

נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: חולון

העתק רישום מרוכז מפנקס בתים משותפים

נסח זה אינו כולל את כל פרטי הרישום

גוש: 7131 חלקה: 25

תת חלקה 8

שטח במ"ר	תיאור קומה	החלק ברכוש המשותף
47.57	שלישית	60/589

הצמדות

סימון בתשריט	תיאור הצמדה	שטח במ"ר
C	חלק הקרקע	12.50

בעלויות

מכר	קסטלר מעוז	ת.ז.	027156678	בשלמות	6241/2022/1
-----	------------	------	-----------	--------	-------------

משכנתאות

משכנתה	בנק לאומי לישראל בע"מ	חברה	520018078	בשלמות	6241/2022/2
דרגה:	ראשונה				

תת חלקה 9

שטח במ"ר	תיאור קומה	החלק ברכוש המשותף
52.12	שלישית	65/589

הצמדות

סימון בתשריט	תיאור הצמדה	שטח במ"ר
E	חלק הקרקע	12.50

בעלויות

מכר	קמינסקי דני קונסטנטין	ת.ז.	312715311	בשלמות	18228/2021/1
-----	-----------------------	------	-----------	--------	--------------

משכנתאות

משכנתה	בנק מזרחי טפחות בע"מ	חברה	520000522	בשלמות	18228/2021/2
דרגה:	ראשונה				

תת חלקה 10

שטח במ"ר	תיאור קומה	החלק ברכוש המשותף
33	שלישית	33/589

בעלויות

מכר	אמוראי דב	ת.ז.	4555783	1 / 2	5375/1984
-----	-----------	------	---------	-------	-----------



92500

נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: חולון

העתק רישום מרוכז מפנקס בתים משותפים

נסח זה אינו כולל את כל פרטי הרישום

גוש: 7131 חלקה: 25

מכר	אמוראי פינה	ת.ז.	0895432	1 / 2	5375/1984
-----	-------------	------	---------	-------	-----------

תת חלקה 11

שטח במ"ר	תיאור קומה	החלק ברכוש המשותף
47.57	רביעית	48/589

בעלויות

מכר	קרסון מירה	ת.ז.	025476813	1 / 2	16501/1996/1
צוואה	מירה קרסין	ת.ז.	025476813	1 / 2	16119/1999/1

תת חלקה 12

שטח במ"ר	תיאור קומה	החלק ברכוש המשותף
52.12	רביעית	52/589

בעלויות

מכר	לוי יצחק	ת.ז.	349674	1 / 2	1371/1971
צוואה	לוי יצחק	ת.ז.	003496742	1 / 2	17646/2005/1

תת חלקה 13

שטח במ"ר	תיאור קומה	החלק ברכוש המשותף
33	רביעית	33/589

בעלויות

מכר	מידני חן	ת.ז.	203120753	בשלמות	17895/2023/1
-----	----------	------	-----------	--------	--------------

משכנתאות

משכנתה	בנק מזרחי טפחות בע"מ	חברה	520000522	בשלמות	17895/2023/2
דרגה:	ראשונה				

סוף נתונים

נסח חתום בחתימה אלקטרונית מאושרת מהווה מקור כל עוד הוא נשמר באופן אלקטרוני כאמור בחוק חתימה אלקטרונית, תשס"א - 2001

שולמה אגרה בסך 17.00 ש"ח



לשכת רישום מקרקעין: חולון

העתק רישום מרוכז מפנקס בתים משותפים

נסח זה אינו כולל את כל פרטי הרישום

גוש: 7131 חלקה: 26

הרכוש המשותף

רשומות	שטח במ"ר	תת חלקות	תקנון	שטר יוצר	תיק יוצר	תיק בית משותף
עיריית בת ים	511	13	מצוי	91/1971	11115/70	665/70
הערות:	תיק יוצר 11115/70/דר'					

תת חלקה 1

שטח במ"ר	תיאור קומה	החלק ברכוש המשותף
58.31	ראשונה	58/688

בעלויות

מכר	הררי יצחק	ת.ז.	028012771	1 / 2	27179/2013/1
מכר	הררי בתיה	ת.ז.	028428993	1 / 2	27179/2013/1

תת חלקה 2

שטח במ"ר	תיאור קומה	החלק ברכוש המשותף
60.20	ראשונה	60/688

בעלויות

מכר	בטורוב משה	ת.ז.	207082470	בשלמות	44143/2022/1
-----	------------	------	-----------	--------	--------------

משכנתאות

משכנתה	בנק הפועלים בע"מ	חברה	520000118	בשלמות	44143/2022/2
דרגה:	ראשונה				

הערות

הערה על צורך בהסכמה- סעיף 128	בטורוב רושל	ת.ז.	307644443	6610/2024/1
-------------------------------	-------------	------	-----------	-------------

תת חלקה 3

שטח במ"ר	תיאור קומה	החלק ברכוש המשותף
54	ראשונה	54/688

בעלויות

מכר	טרבס עזרא	ת.ז.	010369429	1 / 2	29266/2013/1
ירושה	טרבס עזרא	ת.ז.	010369429	1 / 2	7086/2024/1



92501

נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: חולון

העתק רישום מרוכז מפנקס בתיים משותפים

נסח זה אינו כולל את כל פרטי הרישום

גוש: 7131 חלקה: 26

תת חלקה 4

שטח במ"ר	תיאור קומה	החלק ברכוש המשותף
58.31	שניה	58/688

בעלויות

מכר	רודיטי רפאל	ת.ז.	4137796	1 / 2	7722/1971
מכר	רודיטי רבקה	ת.ז.	0528628	1 / 2	7722/1971

תת חלקה 5

שטח במ"ר	תיאור קומה	החלק ברכוש המשותף
60.20	שניה	60/688

בעלויות

מכר	מוספי ליעד	ת.ז.	302579222	1 / 2	16208/2024/1
מכר	מוספי רעות	ת.ז.	305743445	1 / 2	16208/2024/1

משכנתאות

משכנתה	בנק מזרחי טפחות בע"מ	חברה	520000522	בשלמות	16208/2024/2
דרגה:	ראשונה				

תת חלקה 6

שטח במ"ר	תיאור קומה	החלק ברכוש המשותף
54	שניה	54/688

בעלויות

מכר	כהן מיטל	ת.ז.	301333225	בשלמות	8213/2018/1
-----	----------	------	-----------	--------	-------------

משכנתאות

תיקון משכנתה	בנק דיסקונט לישראל בע"מ	חברה	520007030	בשלמות	31562/2019/1
דרגה:	ראשונה				

תת חלקה 7

שטח במ"ר	תיאור קומה	החלק ברכוש המשותף
58.31	שלישית	58/688



92501

נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: חולון

העתק רישום מרוכז מפנקס בתים משותפים

נסח זה אינו כולל את כל פרטי הרישום

גוש: 7131 חלקה: 26

בעלויות

11527/1999/1	1 / 2	23695968	ת.ז.	אליהו רונית	מכר
10287/2015/3	1 / 2	23695968	ת.ז.	אליהו רונית	מכר

משכנתאות

13234/2015/1	בשלמות	027287978	ת.ז.	יונה אילנה	משכנתה
		023769946	ת.ז.	יונה ישראל	
					דרגה: ראשונה

תת חלקה 8

החלק ברכוש המשותף	שטח במ"ר	תיאור קומה
60/688	60.20	שלישית

בעלויות

1950/2002/1	1 / 2	323215970	ת.ז.	גורנשטיין ולנטינה	מכר
1950/2002/1	1 / 2	323215962	ת.ז.	גורנשטיין ניקולאי	מכר

תת חלקה 9

החלק ברכוש המשותף	שטח במ"ר	תיאור קומה
54/688	54	שלישית

בעלויות

11176/2016/1	בשלמות	009833104	ת.ז.	נתיבאור בנדל לילית-לינדה	מכר ללא תמורה
--------------	--------	-----------	------	--------------------------	---------------

תת חלקה 10

החלק ברכוש המשותף	שטח במ"ר	תיאור קומה
58/688	58.31	רביעית

בעלויות

4002/1989/1	1 / 2	011495355	ת.ז.	קיש דורין	מכר
4002/1989/1	1 / 2	053378774	ת.ז.	קיש רות	מכר

תת חלקה 11

החלק ברכוש המשותף	שטח במ"ר	תיאור קומה
60/688	60.20	רביעית



לשכת רישום מקרקעין: חולון

העתק רישום מרוכז מפנקס בתים משותפים

נסח זה אינו כולל את כל פרטי הרישום

גוש: 7131 חלקה: 26

בעלויות

26176/2010/1	1 / 2	040873283	ז.ת.	מדין שימי	מכר
26176/2010/1	1 / 2	300199635	ז.ת.	מדין בת אל	מכר

משכנתאות

26176/2010/2	בשלמות	520000225	חברה	בנק לאומי למשכנתאות בע"מ	משכנתה
					דרגה: ראשונה

תת חלקה 12

החלק ברכוש המשותף				תיאור קומה	שטח במ"ר
54/688				רביעית	54

בעלויות

18565/1989	בשלמות	05709552-3	ז.ת.	קאשי אילנה	מכר
------------	--------	------------	------	------------	-----

סוף נתונים

נסח חתום בחתימה אלקטרונית מאושרת מהווה מקור כל עוד הוא נשמר באופן אלקטרוני כאמור בחוק חתימה אלקטרונית, תשס"א - 2001

שולמה אגרה בסך 17.00 ש"ח

25/06/2024
י"ט סיון תשפ"ד
שעה: 12:30

תאריך

הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין
LAND REGISTRY AND SETTLEMENT OF RIGHTS
سلطة تسجيل وتسوية الحقوق العقارية

משרד המשפטים
MINISTRY OF JUSTICE | وزارة العدل



92509

נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: חולון

העתק רישום מפנקס הזכויות

גוש: 7131 חלקה: 27

תיאור הנכס

רשויות	שטח במ"ר				
עיריית בת ים	519				

הערות רשם המקרקעין

הבעלות לפני הרפיצול בגוש 7151 חלקה 62

המספרים הישנים של החלקה

7131/21

בעלויות

מס' שטר	תאריך	מהות פעולה	הבעלים	סוג זיהוי	מס' זיהוי
7044/2011/2	24/03/2011	צוואה	ויזר גיל	ת.ז.	030970081
				החלק בנכס	
				1 / 2	

מס' שטר	תאריך	מהות פעולה	הבעלים	סוג זיהוי	מס' זיהוי
7044/2011/3	24/03/2011	צוואה	ויזר גיל	ת.ז.	3097008
				החלק בנכס	
				1 / 2	

הערות

מס' שטר	תאריך	מהות פעולה	שם המוטב	סוג זיהוי	מס' זיהוי
7807/2024/1	18/03/2024	הערה על צורך בהסכמה- סעיף 128	שריבמן תרצה	ת.ז.	051366714
על כל הבעלים					

סוף נתונים

נסח חתום בחתימה אלקטרונית מאושרת מהווה מקור כל עוד הוא נשמר באופן אלקטרוני כאמור בחוק חתימה אלקטרונית, תשס"א - 2001

שולמה אגרה בסך 17.00 ש"ח

25/06/2024
י"ט סיון תשפ"ד
שעה: 12:29

תאריך

הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין
LAND REGISTRY AND SETTLEMENT OF RIGHTS
سلطة تسجيل وتسوية الحقوق العقارية

משרד המשפטים
MINISTRY OF JUSTICE | وزارة العدل



92502

נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: חולון

העתק רישום מרוכז מפנקס בתים משותפים

נסח זה אינו כולל את כל פרטי הרישום

גוש: 7131 חלקה: 28

הנכס נוצר ע"י שטר:	4873/1997	מיום:	04/03/1997	סוג שטר:	צו רישום בית משותף
--------------------	-----------	-------	------------	----------	--------------------

הרכוש המשותף

רשויות	שטח במ"ר	תת חלקות	תקנון	שטר יוצר	תיק בית משותף
עיריית בת ים	516	11	מוסכם	4873/1997	15/97
הערות:	הבעלות לפני הרפיצול בגוש 7151 חלקה 69				
כתובת:	תנין 1, בת ים				

תת חלקה 1

שטח במ"ר	תיאור קומה	החלק ברכוש המשותף
31.40	מדרון	4/116

בעלויות

מכר	חברת החשמל לישראל בע"מ	חברה	520000472	בשלמות	22632/2004/1
-----	------------------------	------	-----------	--------	--------------

תת חלקה 2

שטח במ"ר	תיאור קומה	החלק ברכוש המשותף
68	מדרון	9/116

הצמדות

סימון בתשריט	צבע בתשריט	תיאור הצמדה	שטח במ"ר
ט'	חום	חניה	12.50
י'	חום	חניה	12.50

בעלויות

מכר	ברכה יוסף	ת.ז.	052291887	בשלמות	15763/1998/1
-----	-----------	------	-----------	--------	--------------

הערות

הערת אזהרה סעיף 126	נאות מזרחי בע"מ	הערות:	לגבי חניה
15763/1998/3			

תת חלקה 3

שטח במ"ר	תיאור קומה	החלק ברכוש המשותף
95.60	ראשונה	11/116

הצמדות



92502

נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: חולון

העתק רישום מרוכז מפנקס בתיים משותפים

נסח זה אינו כולל את כל פרטי הרישום

גוש: 7131 חלקה: 28

סימון בתשריט	צבע בתשריט	תיאור הצמדה	שטח במ"ר
ו'	כחול	חניה	12.50

בעלויות

מכר	עמרה יפה	ת.ז.	050412808	1 / 2	17514/1997/1
מכר	עמרה מכלוף	ת.ז.	068125723	1 / 2	17514/1997/1

תת חלקה 4

שטח במ"ר	תיאור קומה	החלק ברכוש המשותף
86.80	ראשונה	10/116

הצמדות

סימון בתשריט	צבע בתשריט	תיאור הצמדה	שטח במ"ר
ב'	צהוב	חניה	12.50

בעלויות

מכר	לוי אשר	ת.ז.	50881515	1 / 2	13414/2016/1
מכר	לוי שמחה	ת.ז.	53322053	1 / 2	13414/2016/1

תת חלקה 5

שטח במ"ר	תיאור קומה	החלק ברכוש המשותף
95.60	שניה	11/116

הצמדות

סימון בתשריט	צבע בתשריט	תיאור הצמדה	שטח במ"ר
ה'	כחול	חניה	12.50

בעלויות

מכר	ארנולדיס יפה	ת.ז.	5492515	1 / 2	18835/1997/1
מכר	ארנולדיס פנחס	ת.ז.	050705672	1 / 2	18835/1997/1

תת חלקה 6

שטח במ"ר	תיאור קומה	החלק ברכוש המשותף
86.80	שניה	10/116

הצמדות



92502

נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: חולון

העתק רישום מרוכז מפנקס בתים משותפים

נסח זה אינו כולל את כל פרטי הרישום

גוש: 7131 חלקה: 28

סימון בתשריט	צבע בתשריט	תיאור הצמדה	שטח במ"ר
א'	צהוב	חניה	12.50

בעלויות

מכר	גוהר מרים	ת.ז.	007099831	1 / 2	17771/1997/1
מכר	גוהר נסים	ת.ז.	064241839	1 / 2	17771/1997/1

תת חלקה 7

שטח במ"ר	תיאור קומה	החלק ברכוש המשותף
95.60	שלישית	11/116

הצמדות

סימון בתשריט	צבע בתשריט	תיאור הצמדה	שטח במ"ר
ג'	כחול	חניה	12.50

בעלויות

מכר	יסייס חנה	ת.ז.	015587694	1 / 2	18644/2004/1
מכר	יסייס יפתיסרא חנה	ת.ז.	015587694	1 / 2	23487/2019/1

משכנתאות

משכנתה	טפחות בנק משכנתאות לישראל בע"מ	חברה	520014754	בשלמות	18644/2004/2
דרגה:	ראשונה				

משכנתה	בנק מזרחי טפחות בע"מ	חברה	520000522	1 / 2	17886/2019/1
דרגה:	ראשונה				

תת חלקה 8

שטח במ"ר	תיאור קומה	החלק ברכוש המשותף
86.80	שלישית	10/116

הצמדות

סימון בתשריט	צבע בתשריט	תיאור הצמדה	שטח במ"ר
ז'	צהוב	חניה	12.50

בעלויות

מכר	אסא שרה	ת.ז.	1035754	1 / 2	16548/1998/1
מכר ללא תמורה	אסא שרה	ת.ז.	010357549	1 / 2	12626/2003/1



לשכת רישום מקרקעין: חולון

העתק רישום מרוכז מפנקס בתים משותפים

נסח זה אינו כולל את כל פרטי הרישום

גוש: 7131 חלקה: 28

תת חלקה 9

שטח במ"ר	תיאור קומה	החלק ברכוש המשותף
113.90	רביעית+חמישית	21/116

הצמדות

סימון בתשריט	צבע בתשריט	תיאור הצמדה	שטח במ"ר
ח'	כחול	חניה	12.50
יא'	כחול	גג	86.30

בעלויות

מכר	צקוטאי תחיה	ת.ז.	004680476	1 / 2	15564/1997/1
מכר	צקוטאי בנימין	ת.ז.	042049908	1 / 2	15564/1997/1

תת חלקה 10

שטח במ"ר	תיאור קומה	החלק ברכוש המשותף
106	רביעית+חמישית	19/116

הצמדות

סימון בתשריט	צבע בתשריט	תיאור הצמדה	שטח במ"ר
ד'	צהוב	חניה	12.50
יב'	צהוב	גג	75.50

בעלויות

מכר	אנקורי שלום אברהם	ת.ז.	004009619	1 / 2	6330/2000/1
מכר	אנקורי מטי	ת.ז.	003356649	1 / 2	6330/2000/1

סוף נתונים

נסח חתום בחתימה אלקטרונית מאושרת מהווה מקור כל עוד הוא נשמר באופן אלקטרוני כאמור בחוק חתימה אלקטרונית, תשס"א - 2001

שולמה אגרה בסך 17.00 ש"ח



92503

נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: חולון

העתק רישום מרוכז מפנקס בתים משותפים

נסח זה אינו כולל את כל פרטי הרישום

גוש: 7131 חלקה: 29

הרכוש המשותף

רשויות	שטח במ"ר	תת חלקות	תקנון	שטר יוצר	תיק יוצר	תיק בית משותף
עיריית בת ים	500	20	מצוי	7184/1971	242/71	30/71
הערות:	תיק יוצר 242/71/דר'					

תת חלקה 1

שטח במ"ר	תיאור קומה	החלק ברכוש המשותף
45.50	קרקע	45/793

בעלויות

מכר	אדוט פנינה	ת.ז.	0720624	1 / 2	3999/1984/1
מכר	אדוט פנינה	ת.ז.	0720624	1 / 2	16956/1988/1

הערות

צו עקול	לשכת הוצל"פ נתניה	14598/2014/1
הערות:	מס' תיק 16-19676-04-6 מס' הליך 140034504 ד מיום 25/6/2014	

תת חלקה 2

שטח במ"ר	תיאור קומה	החלק ברכוש המשותף
41.75	קרקע	42/793

בעלויות

מכר	קוליקוב דיאנה	ת.ז.	312695646	בשלמות	26527/1995/1
-----	---------------	------	-----------	--------	--------------

הערות

הערה על אי התאמה תקנה 29	הועדה המקומית לתכנון ובניה בת ים	9043/2019/1
הערות:	תוספת בניה בשטח של כ- 9 מ"ר החוסמת פתח יציאת חירום ממקלט כפי שמופיע בתיק הבנין מס' 2350	

תת חלקה 3

שטח במ"ר	תיאור קומה	החלק ברכוש המשותף
41.75	קרקע	42/793

בעלויות

מכר	רדה אורן	ת.ז.	035684380	1 / 2	24259/2023/1
מכר	רדה נאווה	ת.ז.	037065737	1 / 2	24259/2023/1



92503

נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: חולון

העתק רישום מרוכז מפנקס בתיים משותפים

נסח זה אינו כולל את כל פרטי הרישום

גוש: 7131 חלקה: 29

משכנתאות

24259/2023/2	בשלמות	520000118	חברה	בנק הפועלים בע"מ	משכנתה
					דרגה: ראשונה

תת חלקה 4

החלק ברכוש המשותף				תיאור קומה	שטח במ"ר
46/793				ראשונה	46

בעלויות

2051/1986	בשלמות	5537367	ת.ז.	אורון משה	מכר
-----------	--------	---------	------	-----------	-----

תת חלקה 5

החלק ברכוש המשותף				תיאור קומה	שטח במ"ר
37/793				ראשונה	37.50

בעלויות

6686/1997/1	1 / 2	307439257	ת.ז.	גוטניק גריגורי	מכר
6686/1997/1	1 / 2	307439299	ת.ז.	גוטניק אלה	מכר

תת חלקה 6

החלק ברכוש המשותף				תיאור קומה	שטח במ"ר
40/793				ראשונה	40.50

בעלויות

20709/1999/1	בשלמות	011562360	ת.ז.	אהרונביץ לורי	מכר ללא תמורה
--------------	--------	-----------	------	---------------	---------------

תת חלקה 7

החלק ברכוש המשותף				תיאור קומה	שטח במ"ר
43/793				ראשונה	43

בעלויות

8222/2009/1	בשלמות	039093711	ת.ז.	כהן מוטי	מכר
-------------	--------	-----------	------	----------	-----



92503

נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: חולון

העתק רישום מרוכז מפנקס בתים משותפים

נסח זה אינו כולל את כל פרטי הרישום

גוש: 7131 חלקה: 29

משכנתאות

8222/2009/2	בשלמות	520000118	חברה	בנק הפועלים בע"מ	משכנתה
					דרגה: ראשונה

תת חלקה 8

החלק ברכוש המשותף	שטח במ"ר	תיאור קומה
43/793	43	שניה

בעלויות

32890/2021/1	בשלמות	209190644	ת.ז.	רפאלי איתי	מכר
--------------	--------	-----------	------	------------	-----

תת חלקה 9

החלק ברכוש המשותף	שטח במ"ר	תיאור קומה
40/793	40.50	שניה

בעלויות

3236/2014/1	בשלמות	050074434	ת.ז.	יונגר רבקה	מכר
-------------	--------	-----------	------	------------	-----

תת חלקה 10

החלק ברכוש המשותף	שטח במ"ר	תיאור קומה
40/793	40.50	שניה

בעלויות

43450/2022/1	בשלמות	200837565	ת.ז.	חגי נתנאל	מכר
--------------	--------	-----------	------	-----------	-----

תת חלקה 11

החלק ברכוש המשותף	שטח במ"ר	תיאור קומה
43/793	43	שניה

בעלויות

6258/1999/1	1 / 2	08330300	ת.ז.	גרוסמן אסתר	מכר
7154/2004/1	1 / 2	08330300	ת.ז.	גרוסמן אסתר	מכר ללא תמורה

תת חלקה 12

החלק ברכוש המשותף	שטח במ"ר	תיאור קומה
-------------------	----------	------------



92503

נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: חולון

העתק רישום מרוכז מפנקס בתים משותפים

נסח זה אינו כולל את כל פרטי הרישום

גוש: 7131 חלקה: 29

46/793				שלישית	46
--------	--	--	--	--------	----

בעלויות

27278/2013/1	בשלמות	302844469	ת.ז.	חדור רמי (רם)	מכר
--------------	--------	-----------	------	---------------	-----

תת חלקה 13

החלק ברכוש המשותף	שטח במ"ר	תיאור קומה
37/793	37.50	שלישית

בעלויות

1214/1976/1	בשלמות			מדינת ישראל	מכר
-------------	--------	--	--	-------------	-----

תת חלקה 14

החלק ברכוש המשותף	שטח במ"ר	תיאור קומה
37/793	37.50	שלישית

בעלויות

7071/1999/1	1 / 2	317142503	ת.ז.	שקליאר אלכסנדרה	מכר
7071/1999/1	1 / 2	317142529	ת.ז.	טבקמן אירינה	מכר

הערות

24972/2022/1				לשכת מסלול מזונות ירושלים	צו עקול
הערות: תיק בימ"ש/הוצל"פ מס' 0301014056, הליך מס' 0000000035, מיום 06/07/2022					

20622/2023/1				לשכת מסלול מזונות ירושלים	צו עקול
הערות: תיק בימ"ש/הוצל"פ מס' 0301014056, הליך מס' 0000000036, מיום 26/06/2023					

תת חלקה 15

החלק ברכוש המשותף	שטח במ"ר	תיאור קומה
46/793	46	שלישית

בעלויות

11914/1972	1 / 2	4756496	ת.ז.	חודר משה	מכר
11914/1972	1 / 2	6141824	ת.ז.	חודר אסתר	מכר

תת חלקה 16



92503

נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: חולון

העתק רישום מרוכז מפנקס בתים משותפים

נסח זה אינו כולל את כל פרטי הרישום

גוש: 7131 חלקה: 29

שטח במ"ר	תיאור קומה	החלק ברכוש המשותף
43	רביעית	43/793

בעלויות

שם	כך סם	ת.ז.	316550961	בשלמות	33183/2019/1
----	-------	------	-----------	--------	--------------

משכנתאות

משכנתה	בנק לאומי לישראל בע"מ	חברה	520018078	בשלמות	33183/2019/2
דרגה:	ראשונה				

תת חלקה 17

שטח במ"ר	תיאור קומה	החלק ברכוש המשותף
40.50	רביעית	40/793

בעלויות

מכר	סמ"אן אנדריי	ת.ז.	317598316	1 / 2	13972/2000/1
ירוושה	סמ"אן אנדריי	ת.ז.	317598316	1 / 4	35339/2023/1
ירוושה	סמ"אן אלכסנדר	ת.ז.	317598399	1 / 4	35339/2023/1

משכנתאות

משכנתה	משכן בנק הפועלים למשכנתאות בע"מ	חברה	520017872	בשלמות	13972/2000/2
דרגה:	ראשונה				

תת חלקה 18

שטח במ"ר	תיאור קומה	החלק ברכוש המשותף
37.50	רביעית	37/793

בעלויות

מכר	בצלאל עדן	ת.ז.	305740946	בשלמות	32627/2019/1
-----	-----------	------	-----------	--------	--------------

תת חלקה 19

שטח במ"ר	תיאור קומה	החלק ברכוש המשותף
46	רביעית	46/793

בעלויות

מכר	קורקין סבטלנה	ת.ז.	318064649	בשלמות	12931/2020/1
-----	---------------	------	-----------	--------	--------------

25/06/2024
י"ט סיון תשפ"ד
שעה: 12:29

תאריך

הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין
LAND REGISTRY AND SETTLEMENT OF RIGHTS
سلطة تسجيل وتسوية الحقوق العقارية

משרד המשפטים
MINISTRY OF JUSTICE | وزارة العدل



92503

נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: חולון

העתק רישום מרוכז מפנקס בתים משותפים

נסח זה אינו כולל את כל פרטי הרישום

גוש: 7131 חלקה: 29

משכנתאות

12931/2020/2	בשלמות	520000522	חברה	בנק מזרחי טפחות בע"מ	משכנתה
					דרגה: ראשונה

סוף נתונים

נסח חתום בחתימה אלקטרונית מאושרת מהווה מקור כל עוד הוא נשמר באופן אלקטרוני כאמור בחוק חתימה אלקטרונית, תשס"א - 2001

שולמה אגרה בסך 17.00 ש"ח



לשכת רישום מקרקעין: חולון

העתק רישום מרוכז מפנקס בתים משותפים

נסח זה אינו כולל את כל פרטי הרישום

גוש: 7131 חלקה: 30

הרכוש המשותף

רשויות	שטח במ"ר	תת חלקות	תקנון	שטר יוצר	תיק בית משותף
עיריית בת ים	500	12	מוסכם	1053/1987	3/87

תת חלקה 1

שטח במ"ר	תיאור קומה	החלק ברכוש המשותף
58.86	ראשונה	59/721

בעלויות

מכר	נתיב יצחק	ת.ז.	067460147	1 / 2	2307/2022/1
מכר	נתיב שמחה סימה	ת.ז.	055967848	1 / 2	2307/2022/1

תת חלקה 2

שטח במ"ר	תיאור קומה	החלק ברכוש המשותף
71.82	ראשונה	72/721

הצמדות

סימון בתשריט	תיאור הצמדה	שטח במ"ר
ו'	חניה	9

בעלויות

מכר	בלליס פלורה	ת.ז.	6440622	1 / 2	8694/1987
ירושה	בלליס פלורה	ת.ז.	064406226	1 / 2	20077/1998/1

תת חלקה 3

שטח במ"ר	תיאור קומה	החלק ברכוש המשותף
56.36	ראשונה	56/721

בעלויות

מכר	מלול בן שימול פרלה	ת.ז.	063674121	בשלמות	13348/1987
-----	--------------------	------	-----------	--------	------------

תת חלקה 4

שטח במ"ר	תיאור קומה	החלק ברכוש המשותף
58.86	שניה	59/721



לשכת רישום מקרקעין: חולון

העתק רישום מרוכז מפנקס בתים משותפים

נסח זה אינו כולל את כל פרטי הרישום

גוש: 7131 חלקה: 30

בעלויות

2425/2016/1	1 / 2	014564041	ת.ז.	חיימוביץ גימה	תיקון טעות סופר
2425/2016/1	1 / 2	014483333	ת.ז.	חיימוביץ יצחק	תיקון טעות סופר

תת חלקה 5

שטח במ"ר	תיאור קומה	החלק ברכוש המשותף
71.82	שניה	72/721

הצמדות

סימון בתשריט	תיאור הצמדה	שטח במ"ר
ה'	חניה	9

בעלויות

20408/2007/1	1 / 2	324345370	ת.ז.	טיימקין נדז'דה	מכר
16382/2023/1	1 / 2	324345370	ת.ז.	טיימקין נדז'דה	צוואה

תת חלקה 6

שטח במ"ר	תיאור קומה	החלק ברכוש המשותף
56.36	שניה	56/721

הצמדות

סימון בתשריט	תיאור הצמדה	שטח במ"ר
א'	חניה	9

בעלויות

10591/2017/1	בשלמות	58237496	ת.ז.	לוי שחק איריס	צוואה
--------------	--------	----------	------	---------------	-------

תת חלקה 7

שטח במ"ר	תיאור קומה	החלק ברכוש המשותף
58.86	שלישית	59/721

בעלויות

10296/2008/1	בשלמות	310370739	ת.ז.	אוקסנגנדר אירינה	מכר
--------------	--------	-----------	------	------------------	-----

תת חלקה 8



92504

נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: חולון

העתק רישום מרוכז מפנקס בתים משותפים

נסח זה אינו כולל את כל פרטי הרישום

גוש: 7131 חלקה: 30

שטח במ"ר	תיאור קומה	החלק ברכוש המשותף
71.82	שלישית	72/721

הצמדות

סימון בתשריט	תיאור הצמדה	שטח במ"ר
ד'	חניה	9

בעלויות

מכר	כהן ששון שולמית	ת.ז.	54015482	בשלמות	295/2003/1
-----	-----------------	------	----------	--------	------------

תת חלקה 9

שטח במ"ר	תיאור קומה	החלק ברכוש המשותף
56.36	שלישית	56/721

בעלויות

מכר ללא תמורה	גורפינקל רבקה	ת.ז.	05078209	בשלמות	24248/2005/1
---------------	---------------	------	----------	--------	--------------

משכנתאות

שינוי בתנאי המשכנתה	בנק דיסקונט לישראל בע"מ	חברה	520007030	בשלמות	24248/2005/2
דרגה: ראשונה					

תת חלקה 10

שטח במ"ר	תיאור קומה	החלק ברכוש המשותף
75.97	רביעית	76/721

הצמדות

סימון בתשריט	תיאור הצמדה	שטח במ"ר
ז'	מרפסת	12.60
ט'	מרפסת	9.41
י'	גג	40.50

בעלויות

מכר	הרשקוביץ מרים (מרצלה)	ת.ז.	457284	1 / 2	12427/1987/1
צוואה	הרשקוביץ מרים (מרצלה)	ת.ז.	457284	1 / 2	21677/2005/1

תת חלקה 11



92504

נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: חולון

העתק רישום מרוכז מפנקס בתים משותפים

נסח זה אינו כולל את כל פרטי הרישום

גוש: 7131 חלקה: 30

שטח במ"ר	תיאור קומה	החלק ברכוש המשותף
83.80	רביעית	84/721

הצמדות

סימון בתשריט	תיאור הצמדה	שטח במ"ר
ב'	חניה	9
ג'	חניה	9
ח'	מרפסת	34.38
יא'	גג	50

בעלויות

מכר	קטריבס יצחק נסים	ת.ז.	059062281	1 / 2	28963/2008/1
מכר	קטריבס לימור	ת.ז.	029637832	1 / 2	28963/2008/1

סוף נתונים

נסח חתום בחתימה אלקטרונית מאושרת מהווה מקור כל עוד הוא נשמר באופן אלקטרוני כאמור בחוק חתימה אלקטרונית, תשס"א - 2001

שולמה אגרה בסך 17.00 ש"ח



לשכת רישום מקרקעין: חולון

העתק רישום מרוכז מפנקס בתים משותפים

נסח זה אינו כולל את כל פרטי הרישום

גוש: 7131 חלקה: 37

הרכוש המשותף

רשיות	שטח במ"ר	תת חלקות	תקנון	שטר יוצר	תיק יוצר	תיק בית משותף
עיריית בת ים	685	17	מצוי	4568/1971	964/71	78/71
הערות:	תיק יוצר 964/71 דר'					

תת חלקה 1

שטח במ"ר	תיאור קומה	החלק ברכוש המשותף
52.32	ראשונה	52/860

בעלויות

מכר	פטל אילנה	ז.ת.	5422446	1 / 2	7214/1977/1
מכר	פטל אילנה	ז.ת.	5422446	1 / 2	23320/1995/1

משכנתאות

משכנתה	טפחות בנק משכנתאות לישראל בע"מ	חברה	520014754	1 / 2	23320/1995/2
דרגה:	ראשונה				

תת חלקה 2

שטח במ"ר	תיאור קומה	החלק ברכוש המשותף
55.21	ראשונה	55/860

בעלויות

מכר לפי צו בית משפט	דהאן חיים	ז.ת.	001891613	בשלמות	18504/2004/1
---------------------	-----------	------	-----------	--------	--------------

תת חלקה 3

שטח במ"ר	תיאור קומה	החלק ברכוש המשותף
53.51	ראשונה	54/860

בעלויות

מכר	לוי מזל טוב	ז.ת.	206837	1 / 2	17875/1971
צוואה	לוי מזל	ז.ת.	02068377	1 / 2	29887/2009/1

תת חלקה 4

שטח במ"ר	תיאור קומה	החלק ברכוש המשותף
54.21	ראשונה	54/860



לשכת רישום מקרקעין: חולון

העתק רישום מרוכז מפנקס בתים משותפים

נסח זה אינו כולל את כל פרטי הרישום

גוש: 7131 חלקה: 37

בעלויות

15629/1971	1 / 2	4515423	ת.ז.	בן בסט שרה	מכר
15629/1971	1 / 2	728973	ת.ז.	בן בסט יצחק	מכר

תת חלקה 5

החלק ברכוש המשותף	שטח במ"ר	תיאור קומה
52/860	52.32	שניה

בעלויות

14548/2024/2	בשלמות	028017101	ת.ז.	כהן יוסף	צוואה
--------------	--------	-----------	------	----------	-------

תת חלקה 6

החלק ברכוש המשותף	שטח במ"ר	תיאור קומה
55/860	55.21	שניה

בעלויות

13589/2018/2	1 / 3	014886402	ת.ז.	פישמן שושנה	צוואה
13589/2018/2	1 / 3	027419860	ת.ז.	מלמוד גיל	צוואה
13589/2018/2	1 / 3	046148532	ת.ז.	מלמוד מירב	צוואה

תת חלקה 7

החלק ברכוש המשותף	שטח במ"ר	תיאור קומה
54/860	53.51	שניה

בעלויות

14614/1971	1 / 2	6534846	ת.ז.	סיטון אברהם	מכר
14614/1971	1 / 2	6936243	ת.ז.	סיטון רינה	מכר

תת חלקה 8

החלק ברכוש המשותף	שטח במ"ר	תיאור קומה
54/860	54.21	שניה

בעלויות

18151/2014/1	1 / 2	317793107	ת.ז.	קריצ'בסקי גיאורגי	מכר
18151/2014/1	1 / 2	322164351	ת.ז.	קריצ'בסקי זינאידה	מכר



לשכת רישום מקרקעין: חולון

העתק רישום מרוכז מפנקס בתים משותפים

נסח זה אינו כולל את כל פרטי הרישום

גוש: 7131 חלקה: 37

תת חלקה 9

שטח במ"ר	תיאור קומה	החלק ברכוש המשותף
52.32	שלישית	52/860

בעלויות

מכר	ברין סטריגון אנה	ז.ת.	316938612	1 / 2	10401/2022/1
מכר	סטריגון פבל	ז.ת.	320546666	1 / 2	10401/2022/1

משכנתאות

משכנתה	בנק לאומי לישראל בעמ	חברה	520018078	בשלמות	10401/2022/2
דרגה: ראשונה					
משכנתה	בנק לאומי לישראל בע"מ	חברה	520018078	בשלמות	5962/2024/1
דרגה: ראשונה					

תת חלקה 10

שטח במ"ר	תיאור קומה	החלק ברכוש המשותף
55.21	שלישית	55/860

בעלויות

מכר	אסולין אלי	ז.ת.	063465819	1 / 2	21679/2009/1
מכר	אסולין מרגוט	ז.ת.	063465827	1 / 2	21679/2009/1

תת חלקה 11

שטח במ"ר	תיאור קומה	החלק ברכוש המשותף
53.51	שלישית	54/860

בעלויות

מכר	לביא שני	ז.ת.	308354141	בשלמות	26136/2023/1
-----	----------	------	-----------	--------	--------------

משכנתאות

משכנתה	בנק מזרחי טפחות בע"מ	חברה	520000522	בשלמות	26136/2023/2
דרגה: ראשונה					

תת חלקה 12



92505

נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: חולון

העתק רישום מרוכז מפנקס בתים משותפים

נסח זה אינו כולל את כל פרטי הרישום

גוש: 7131 חלקה: 37

שטח במ"ר	תיאור קומה	החלק ברכוש המשותף
54.21	שלישית	54/860

בעלויות

מכר	שחר רן	ת.ז.	038371548	בשלמות	15035/2013/1
-----	--------	------	-----------	--------	--------------

תת חלקה 13

שטח במ"ר	תיאור קומה	החלק ברכוש המשותף
52.32	רביעית	52/860

בעלויות

מכר לפי צו בית משפט	גבריאלי סימן טוב	ת.ז.	007234974	1 / 2	27390/2011/4
מכר לפי צו בית משפט	נחמה סימן טוב	ת.ז.	000702175	1 / 2	27390/2011/4

תת חלקה 14

שטח במ"ר	תיאור קומה	החלק ברכוש המשותף
55.21	רביעית	55/860

בעלויות

מכר	שחר סמדר	ת.ז.	02450464-9	בשלמות	7814/1996/1
-----	----------	------	------------	--------	-------------

תת חלקה 15

שטח במ"ר	תיאור קומה	החלק ברכוש המשותף
53.51	רביעית	54/860

בעלויות

מכר	רווח ענבר	ת.ז.	313313124	בשלמות	14494/2023/1
-----	-----------	------	-----------	--------	--------------

משכנתאות

משכנתה	בנק מזרחי טפחות בע"מ	חברה	520000522	בשלמות	14494/2023/2
דרגה:	ראשונה				

תת חלקה 16

שטח במ"ר	תיאור קומה	החלק ברכוש המשותף
54.21	רביעית	54/860

25/06/2024
י"ט סיון תשפ"ד
שעה: 12:29

תאריך

הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין
LAND REGISTRY AND SETTLEMENT OF RIGHTS
سلطة تسجيل وتسوية الحقوق العقارية

משרד המשפטים
MINISTRY OF JUSTICE | وزارة العدل



92505

נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: חולון

העתק רישום מרוכז מפנקס בתיים משותפים

נסח זה אינו כולל את כל פרטי הרישום

גוש: 7131 חלקה: 37

בעלויות

2975/2019/1	בשלמות	322013483	ת.ז.	גורביק דמיטרי	מכר
-------------	--------	-----------	------	---------------	-----

סוף נתונים

נסח חתום בחתימה אלקטרונית מאושרת מהווה מקור כל עוד הוא נשמר באופן אלקטרוני כאמור בחוק חתימה אלקטרונית, תשס"א - 2001

שולמה אגרה בסך 17.00 ש"ח



92506

נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: חולון

העתק רישום מרוכז מפנקס בתים משותפים

נסח זה אינו כולל את כל פרטי הרישום

גוש: 7131 חלקה: 38

הרכוש המשותף

רשויות	שטח במ"ר	תת חלקות	תקנון	שטר יוצר	תיק יוצר	תיק בית משותף
עיריית בת ים	564	13	מצוי	6964/1970	3191/70	196/70
הערות: תיק יוצר 3191/70 דר' בצו רישום הבית המשותף קיימת הפניה לתקנון מצוי או תקנון מוסכם. יש לעיין בתיק הפעולה.						

תת חלקה 1

שטח במ"ר	תיאור קומה	החלק ברכוש המשותף
43.91	ראשונה	44/632

בעלויות

ירושלם על פי הסכם	מעתוק חיה	ת.ז.	010246775	1 / 2	6325/2008/1
צוואה על פי הסכם	מעתוק חיה	ת.ז.	010246775	1 / 2	6325/2008/2

תת חלקה 2

שטח במ"ר	תיאור קומה	החלק ברכוש המשותף
52.12	ראשונה	52/632

בעלויות

מכר	אברהמוף אסף	ת.ז.	037069283	בשלמות	7263/2005/1
-----	-------------	------	-----------	--------	-------------

תת חלקה 3

שטח במ"ר	תיאור קומה	החלק ברכוש המשותף
61.60	ראשונה	62/632

בעלויות

מכר	אומליאנצ'וק סרגיי	ת.ז.	314454471	בשלמות	3547/2021/1
-----	-------------------	------	-----------	--------	-------------

תת חלקה 4

שטח במ"ר	תיאור קומה	החלק ברכוש המשותף
43.91	שניה	44/632

בעלויות

צוואה	נינה מילר			1 / 2	21120/1998/2
מכר	מילר נינה	ת.ז.	65038846	1 / 2	13745/1999/1



לשכת רישום מקרקעין: חולון

העתק רישום מרוכז מפנקס בתים משותפים

נסח זה אינו כולל את כל פרטי הרישום

גוש: 7131 חלקה: 38

תת חלקה 5

שטח במ"ר	תיאור קומה	החלק ברכוש המשותף
52.12	שניה	52/632

בעלויות

מכר ללא תמורה	ישראל אורנית	ת.ז.	032247702	בשלמות	27074/2020/1
---------------	--------------	------	-----------	--------	--------------

תת חלקה 6

שטח במ"ר	תיאור קומה	החלק ברכוש המשותף
62.24	שניה	62/632

בעלויות

מכר	קריספין ניסים	ת.ז.	05258582-5	בשלמות	9262/2004/1
-----	---------------	------	------------	--------	-------------

תת חלקה 7

שטח במ"ר	תיאור קומה	החלק ברכוש המשותף
43.91	שלישית	44/632

בעלויות

מכר ללא תמורה	קישלס ליאה	ת.ז.	33432956	בשלמות	17364/2024/1
---------------	------------	------	----------	--------	--------------

תת חלקה 8

שטח במ"ר	תיאור קומה	החלק ברכוש המשותף
52.12	שלישית	52/632

בעלויות

מכר לפי צו בית משפט	האפטמן רחל	ת.ז.	010107399	בשלמות	40558/2021/1
---------------------	------------	------	-----------	--------	--------------

תת חלקה 9

שטח במ"ר	תיאור קומה	החלק ברכוש המשותף
61.60	שלישית	62/632

בעלויות

מכר	בירנבאום צבי	ת.ז.	200731024	בשלמות	24343/2020/1
-----	--------------	------	-----------	--------	--------------



92506

נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: חולון

העתק רישום מרוכז מפנקס בתים משותפים

נסח זה אינו כולל את כל פרטי הרישום

גוש: 7131 חלקה: 38

משכנתאות

24343/2020/2	בשלמות	520018078	חברה	בנק לאומי לישראל בע"מ	משכנתה
					דרגה: ראשונה

תת חלקה 10

החלק ברכוש המשותף				תיאור קומה	שטח במ"ר
44/632				רביעית	43.91

בעלויות

11612/2001/2	בשלמות	042984914	ת.ז.	לוי נטליה דליה	צוואה
--------------	--------	-----------	------	----------------	-------

תת חלקה 11

החלק ברכוש המשותף				תיאור קומה	שטח במ"ר
52/632				רביעית	52.12

בעלויות

9104/1977/1	1 / 2	5094506	ת.ז.	דאבוש ויקטור	מכר
9104/1977/1	1 / 2	5351707	ת.ז.	דאבוש מזל	מכר

תת חלקה 12

החלק ברכוש המשותף				תיאור קומה	שטח במ"ר
62/632				רביעית	61.60

בעלויות

5381/2023/1	בשלמות	037825650	ת.ז.	בן עזרא מיכאל	מכר
-------------	--------	-----------	------	---------------	-----

משכנתאות

5381/2023/2	בשלמות	520000522	חברה	בנק מזרחי טפחות בע"מ	משכנתה
					דרגה: ראשונה

סוף נתונים

נסח חתום בחתימה אלקטרונית מאושרת מהווה מקור כל עוד הוא נשמר באופן אלקטרוני כאמור בחוק חתימה אלקטרונית, תשס"א - 2001

25/06/2024
י"ט סיון תשפ"ד
שעה: 12:29

תאריך

הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין
LAND REGISTRY AND SETTLEMENT OF RIGHTS
سلطة تسجيل وتسوية الحقوق العقارية

משרד המשפטים
MINISTRY OF JUSTICE | وزارة العدل



92506

נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: חולון

העתק רישום מרוכז מפנקס בתים משותפים

נסח זה אינו כולל את כל פרטי הרישום

גוש: 7131 חלקה: 38

שולמה אגרה בסך 17.00 ש"ח



92507

נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: חולון

העתק רישום מרוכז מפנקס בתים משותפים

נסח זה אינו כולל את כל פרטי הרישום

גוש: 7131 חלקה: 40

הרכוש המשותף

רשויות	שטח במ"ר	תת חלקות	תקנון	שטר יוצר	תיק בית משותף
עיריית בת ים	570	13	מוסכם	8761/1976	186/76

תת חלקה 1

שטח במ"ר	תיאור קומה	החלק ברכוש המשותף
69.37	ראשונה	69/860

בעלויות

מכר	מנוח כרמלה	ת.ז.	046857140	1 / 2	18893/2011/1
צוואה	מנוח כרמלה	ת.ז.	46857140	1 / 2	21467/2019/1

תת חלקה 2

שטח במ"ר	תיאור קומה	החלק ברכוש המשותף
64.09	ראשונה	64/860

בעלויות

מכר	סטרו רויטל רבקה	ת.ז.	057940603	בשלמות	24117/2023/1
-----	-----------------	------	-----------	--------	--------------

משכנתאות

משכנתה	בנק מזרחי טפחות בע"מ	חברה	520000522	בשלמות	24117/2023/2
דרגה:	ראשונה				

תת חלקה 3

שטח במ"ר	תיאור קומה	החלק ברכוש המשותף
62.07	ראשונה	62/860

בעלויות

מכר	קוגן ולרי	ת.ז.	310750260	1 / 2	34132/2021/1
מכר	קוגן מרינה	ת.ז.	310750294	1 / 2	34132/2021/1

משכנתאות

משכנתה	בנק הפועלים בע"מ	חברה	520000118	בשלמות	34132/2021/2
דרגה:	ראשונה				

תת חלקה 4



92507

נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: חולון

העתק רישום מרוכז מפנקס בתים משותפים

נסח זה אינו כולל את כל פרטי הרישום

גוש: 7131 חלקה: 40

שטח במ"ר	תיאור קומה	החלק ברכוש המשותף
69.37	שניה	82/860

הצמדות

סימון בתשריט	תיאור הצמדה	שטח במ"ר
ב	חלק מחלקה	12.50

בעלויות

מכר	שטרומאיר יהודית	ת.ז.	0046256	1 / 2	1568/1978/2
מכר	שטרומאיר רוני	ת.ז.	0842049	1 / 2	1568/1978/2

תת חלקה 5

שטח במ"ר	תיאור קומה	החלק ברכוש המשותף
64.09	שניה	77/860

הצמדות

סימון בתשריט	תיאור הצמדה	שטח במ"ר
א	חלק מהחלקה	12.50

בעלויות

מכר	מדינת ישראל/משרד הבינוי והשיכון	בשלמות	810/2017/1
-----	---------------------------------	--------	------------

תת חלקה 6

שטח במ"ר	תיאור קומה	החלק ברכוש המשותף
66.03	שניה	79/860

הצמדות

סימון בתשריט	תיאור הצמדה	שטח במ"ר
ו'	חלק מהחלקה	12.50

בעלויות

מכר	לולו שושנה	ת.ז.	0440237	1 / 2	5808/1978/2
ירושה	לולו פלורה	ת.ז.	004402376	1 / 2	18496/2019/1

תת חלקה 7

שטח במ"ר	תיאור קומה	החלק ברכוש המשותף
----------	------------	-------------------



92507

נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: חולון

העתק רישום מרוכז מפנקס בתים משותפים

נסח זה אינו כולל את כל פרטי הרישום

גוש: 7131 חלקה: 40

77/860				שלישית	64.09
--------	--	--	--	--------	-------

הצמדות

סימון בתשריט	תיאור הצמדה	שטח במ"ר
ד	חלק מהחלקה	12.50

בעלויות

מכר	דוידוב רפאל	ז.ת.	310438221	1 / 3	19106/2018/1
מכר	דוידוב אלכסנדר	ז.ת.	308805027	1 / 3	19106/2018/1
מכר	דויד נטליה	ז.ת.	308805068	1 / 3	19106/2018/1

תת חלקה 8

שטח במ"ר	תיאור קומה	החלק ברכוש המשותף
69.37	שלישית	82/860

הצמדות

סימון בתשריט	תיאור הצמדה	שטח במ"ר
ה	חלק מהחלקה	12.50

בעלויות

מכר	אונופרה אלכסנדר וסילי	ז.ת.	318006426	1 / 2	19439/2002/1
מכר	אונופרה שמחייב אינסה	ז.ת.	311741433	1 / 2	19439/2002/1

תת חלקה 9

שטח במ"ר	תיאור קומה	החלק ברכוש המשותף
62.07	שלישית	62/860

בעלויות

ירושה	ליבוביץ פנינה	ז.ת.	058783960	1 / 2	15899/2019/1
עדכון פרטי זיהוי	ליבוביץ פנינה	ז.ת.	058783960	1 / 2	16230/2019/1

תת חלקה 10

שטח במ"ר	תיאור קומה	החלק ברכוש המשותף
64.65	רביעית	65/860



לשכת רישום מקרקעין: חולון

העתק רישום מרוכז מפנקס בתים משותפים

נסח זה אינו כולל את כל פרטי הרישום

גוש: 7131 חלקה: 40

בעלויות

22287/2009/1	1 / 2	323651570	ז.ת.	וולדרסקי אלכסנדרה	מכר
22287/2009/1	1 / 2	323651562	ז.ת.	וולדרסקי ולימיר	מכר

תת חלקה 11

שטח במ"ר	תיאור קומה	החלק ברכוש המשותף
64.65	רביעית	65/860

בעלויות

493/2003/1	1 / 2	320451214	ז.ת.	קלשניקוב אנדריי	מכר
493/2003/1	1 / 2	320451248	ז.ת.	קלשניקוב ילנה	מכר

משכנתאות

493/2003/2	בשלמות	520000225	חברה	בנק לאומי למשכנתאות בע"מ	משכנתה
					דרגה: ראשונה
493/2003/3	בשלמות	510105281	חברה	הון חברה להשקעות ונאמנות בע"מ	משכנתה
					דרגה: שניה

תת חלקה 12

שטח במ"ר	תיאור קומה	החלק ברכוש המשותף
63.27	רביעית	76/860

הצמדות

סימון בתשריט	תיאור הצמדה	שטח במ"ר
ג	חלק מהחלקה	12.50

בעלויות

7977/2020/1	1 / 4	057792657	ז.ת.	כהן שמחה	ירושה
7977/2020/2	3 / 4	057792657	ז.ת.	כהן שמחה	צוואה

סוף נתונים

נסח חתום בחתימה אלקטרונית מאושרת מהווה מקור כל עוד הוא נשמר באופן אלקטרוני כאמור בחוק חתימה אלקטרונית, תשס"א - 2001

25/06/2024
י"ט סיון תשפ"ד
שעה: 12:29

תאריך

הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין
LAND REGISTRY AND SETTLEMENT OF RIGHTS
سلطة تسجيل وتسوية الحقوق العقارية

משרד המשפטים
MINISTRY OF JUSTICE | وزارة العدل



92507

נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: חולון

העתק רישום מרוכז מפנקס בתיים משותפים

נסח זה אינו כולל את כל פרטי הרישום

גוש: 7131 חלקה: 40

שולמה אגרה בסך 17.00 ש"ח



92508

נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: חולון

העתק רישום מרוכז מפנקס בתים משותפים

נסח זה אינו כולל את כל פרטי הרישום

גוש: 7131 חלקה: 47

הרכוש המשותף

רשומות	שטח במ"ר	תת חלקות	תקנון	שטר יוצר	תיק יוצר	תיק בית משותף
עיריית בת ים	581	13	מצוי	6910/1970	4313/70	253/70
הערות:	תיק יוצר 4313/70 ד"ר					

תת חלקה 1

שטח במ"ר	תיאור קומה	החלק ברכוש המשותף
51.97	ראשונה	52/648

בעלויות

מכר	דנק שרה	ת.ז.	0172774	1 / 2	618/1971
מכר	דנק פסח	ת.ז.	0458702	1 / 2	618/1971

תת חלקה 2

שטח במ"ר	תיאור קומה	החלק ברכוש המשותף
55.39	ראשונה	55/648

בעלויות

מכר	ביטון שמואל	ת.ז.	67460154	1 / 2	20943/1996/1
מכר	ביטון רות	ת.ז.	15651508	1 / 2	20943/1996/1

תת חלקה 3

שטח במ"ר	תיאור קומה	החלק ברכוש המשותף
54.80	ראשונה	55/648

בעלויות

מכר	גבירצמן שלמה	ת.ז.	5202911	1 / 4	10728/1981
מכר	גבירצמן אביבה	ת.ז.	5464615	1 / 4	10728/1981
ירושה	גבירצמן שלמה	ת.ז.	5202911	1 / 8	16171/1988/1
צוואה	גבירצמן שלמה	ת.ז.	5202911	1 / 8	16171/1988/2
מכר ללא תמורה	גבירצמן שלמה	ת.ז.	5202911	1 / 4	16171/1988/3

תת חלקה 4

שטח במ"ר	תיאור קומה	החלק ברכוש המשותף
51.97	שניה	52/648



92508

נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: חולון

העתק רישום מרוכז מפנקס בתים משותפים

נסח זה אינו כולל את כל פרטי הרישום

גוש: 7131 חלקה: 47

בעלויות

מכר	רוזנברג אלה	ת.ז.	31207241-6	בשלמות	3865/1998/1
-----	-------------	------	------------	--------	-------------

תת חלקה 5

שטח במ"ר	תיאור קומה	החלק ברכוש המשותף
55.39	שניה	55/648

בעלויות

מכר	אגאיאן אברהם	ת.ז.	5605105	1 / 2	36262/1992/1
מכר	אגאיאן שושנה	ת.ז.	2253236	1 / 2	36262/1992/1

תת חלקה 6

שטח במ"ר	תיאור קומה	החלק ברכוש המשותף
54.80	שניה	55/648

בעלויות

ירושה	אילנית (פטריציה) רוזן	ת.ז.	068267756	1 / 2	11428/2012/2
ירושה	רועי רוזן	ת.ז.	206114852	1 / 4	11428/2012/2
ירושה	נדב רוזן	ת.ז.	318326816	1 / 4	11428/2012/2

תת חלקה 7

שטח במ"ר	תיאור קומה	החלק ברכוש המשותף
51.97	שלישית	52/648

בעלויות

מכר	סינטו אנגל	ת.ז.	5103926	בשלמות	4867/1975/1
-----	------------	------	---------	--------	-------------

תת חלקה 8

שטח במ"ר	תיאור קומה	החלק ברכוש המשותף
55.39	שלישית	55/648

בעלויות

מכר	מימר נאור	ת.ז.	028449189	1 / 2	8240/2022/1
מכר	מימר ענבר	ת.ז.	028831675	1 / 2	8240/2022/1



92508

נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: חולון

העתק רישום מרוכז מפנקס בתיים משותפים

נסח זה אינו כולל את כל פרטי הרישום

גוש: 7131 חלקה: 47

משכנתאות

8240/2022/2	בשלמות	520000118	חברה	בנק הפועלים בע"מ	משכנתה
					דרגה: ראשונה

תת חלקה 9

החלק ברכוש המשותף	שטח במ"ר	תיאור קומה
55/648	54.80	שלישית

בעלויות

18478/2012/1	בשלמות	312854037	ת.ז.	סרגי פרידמן	מכר
--------------	--------	-----------	------	-------------	-----

משכנתאות

18478/2012/2	בשלמות	520000118	חברה	בנק הפועלים בע"מ	משכנתה
					דרגה: ראשונה

תת חלקה 10

החלק ברכוש המשותף	שטח במ"ר	תיאור קומה
52/648	51.97	רביעית

בעלויות

3459/1986/2	בשלמות	6527916	ת.ז.	קישיק לורה	מכר ללא תמורה
-------------	--------	---------	------	------------	---------------

תת חלקה 11

החלק ברכוש המשותף	שטח במ"ר	תיאור קומה
55/648	55.39	רביעית

בעלויות

13617/2014/1	בשלמות	320598014	ת.ז.	ברקוביץ' קרינה	מכר
--------------	--------	-----------	------	----------------	-----

משכנתאות

13617/2014/2	בשלמות	520025636	חברה	בנק ירושלים בע"מ	משכנתה
					דרגה: ראשונה

תת חלקה 12

החלק ברכוש המשותף	שטח במ"ר	תיאור קומה
55/648	54.80	רביעית

25/06/2024
י"ט סיון תשפ"ד
שעה: 12:29

תאריך

הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין
LAND REGISTRY AND SETTLEMENT OF RIGHTS
سلطة تسجيل وتسوية الحقوق العقارية

משרד המשפטים
MINISTRY OF JUSTICE | وزارة العدل



92508

נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: חולון

העתק רישום מרוכז מפנקס בתיים משותפים

נסח זה אינו כולל את כל פרטי הרישום

גוש: 7131 חלקה: 47

בעלויות

18702/2005/1	בשלמות	050845809	ת.ז.	אריאלי משה	ירושה
--------------	--------	-----------	------	------------	-------

סוף נתונים

נסח חתום בחתימה אלקטרונית מאושרת מהווה מקור כל עוד הוא נשמר באופן אלקטרוני כאמור בחוק חתימה אלקטרונית, תשס"א - 2001

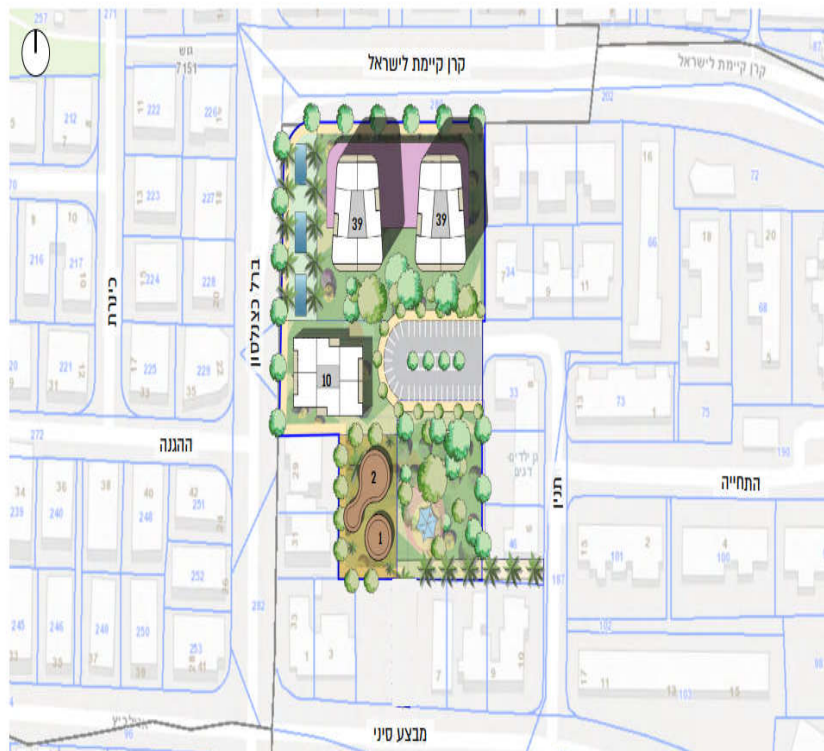
שולמה אגרה בסך 17.00 ש"ח

נספח ב'

הפרוגרמה התכנונית

פרוגרמה תכנונית

1. הפרויקט יכלול 3 בניינים, בהם 2 מגדלים ובניין מרקמי אחד.
 2. בנין מרקמי יכלול מרתפי חניה ועד 12 קומות.
 3. מגדל יכלול מרתפי חניה ועד 42 קומות.
 4. הפרויקט יכלול דירות בהיקף שלא יעלה על מכפיל של 3.3 יח"ד לכל אחת מ-168 היחידות הקיימות.
 5. הפרויקט יכלול בתוכו שטחים בייעוד מגורים, מסחר, תעסוקה ושטחי ציבור. אופי שטחי המסחר יהיה כקבוע בהסכם הפנ"ב.
 6. היקף הזכויות יכלול כ- 50,000 מ"ר עיקרי למגורים (לא כולל שטחי מיגון) ועד 130 (מאה ושלושים) מ"ר שטחי שרות לכל יחידה חדשה (מתוכם עד 60 מ"ר שטחי שירות עיליים ועד 70 מ"ר שטחי שירות תת קרקעיים) בתוספת שטחים לתעסוקה, למסחר (בהיקף של 20 מ"ר עיקרי, כולל שירות, לכל יחידת דיור חדשה), שטחי ציבור ושטחים משותפים.
- סטיות ו/או שינויים ו/או חריגות מהאמור לעיל – אך ורק בכפוף ובהתאם להוראות ההסכם.



נספח ב'

טיוטת התכנית המפורטת

[תצורף בהמשך]

נספח ב'2'

טבלת שטחים

[תצורף לאחר ביצוע מדידות]

נספח ב'5'

בספח בעלי הזכויות הזכאים להרחבה

למלא בהתאם לנתונים

[illegible]

נספח ג'

עיקרי המפרט הטכני

מפרט טכני

התחדשות עירונית

**מתחם כצנלסון 21-27,
תנין 1-5, קק"ל 4-8,
בת ים**

כללי:

- 1.1. היזם יביא לבחירת הדיירים קטלוג מוצרים מ 2 ספקים שונים כגון : נגב קרמיקה/ אלוני/ זהבי עצמון/ חזי בנק/ ויה ארקדיה/ מודי או שווי"ע לבחירה של האביזרים כגון ריצופים, חיפויים, כלים סניטרים, ארונות אמבטיה. מובהר כי כל בעל דירה יבחר את כל האביזרים מספק אחד אותו בחר מבין האופציות שניתנו. ספקים אלו יהיו גם עבור השטחים המשותפים
 - 1.2. מוצר שווי"ע: מוצר השווה באיכותו וברמתו למוצר המוגדר.
 - 1.3. היזם ישכור על חשבונו שרותי יועצים מקצועיים חיצוניים לרבות הוצאת חו"ד ואפיון לפרויקט שבנדון בתחומים הבאים לפחות: בידוד אקוסטי, בידוד טרמי, אפיון אלומיניום, מיזוג אוויר, אדריכל נוף/יועץ פיתוח.
 - 1.4. בכל מקרה ביחס לכל עבודה/מתקן/חומר/ציוד/התקן/אביזר וכיוצ"ב – יחולו התקנים המחייבים לפי דין כך שבמפרט זה יש אך ורק כדי להוסיף על אלו ולא לגרוע מהם. להסדרת ספק יודגש, כי במקום שבו מוזכרת מפורשות חובת עמידה בתקן שלפי דין אין כדי לגרוע מחובת העמידה בתקן גם במקום שבו הדבר לא צוין במפורש במפרט שלהלן.
 - 1.5. המפרט הטכני מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.
 - 1.6. מפרט טכני זה מתייחס לכל אחד מהמבנים בנפרד במתחם.
- מפרט זה הינו מפרט הבסיס לכל דירות הבעלים בבניינים החדשים שיבנו, במקרה ומפרט הבסיס לדירות היזם הטיפוסיות שתוצענה למכירה (למעט הדירות המיוחדות בדירות פנטהאוס, מיני פנטהאוז ודירות גן) יהיה גבוה ממפרט זה, אזי מתחייב היזם לשדרג את מפרט דירות התמורה של הבעלים בהתאם למפרטי המכר של אותן דירות יזם משודרגות, מובהר כי היזם לא יחויב בשדרוג מפרט דירות הבעלים בגין שדרוג שבוצע בדירות היזם, עליו קיבל היזם תשלום. במידה ובפריט מסוים מפרט דירות היזם הטיפוסיות החדשות יהיה נמוך משל דירות התמורה של הבעלים – אזי יישאר האלמנט עפ"י האמור במפרט זה.
- לצורך ביצוע שינויי תכנון בפנים הדירה תינתן לכל בעל/ת דירה 10- שעות ייעוץ ממחלקת שינויי דיירים של היזם, השרות כולל תאום תכנון פנים דירתי כגון הזזת ו/ או ביטול מחיצות, הזזת ו/ או ביטול נק"/ חשמל ואינסטלציה והכל בכפוף לאמור בהסכם, הפניה לספקי הפרויקט. לא כולל שינויים קונסטרוקטיביים וורטיקליים והכל בפוף לאישורי יועצי הפרויקט.

נושאים כספיים:

1. כל המחירים המפורטים ומצוינים במפרט טכני זה הינם מחירים ללא מע"מ עליהם יתווסף מע"מ כדין (בין אם הדבר צוין במפורש בסמוך לסכום, ובין אם לאו).
2. המחירים מוגדרים כמחירי יסוד, המהווים את מחיר רכישת המוצר בלבד לאחר הנחת קבלן / יזם (אין הכוונה למחירים הנקובים אצל הספק באולם התצוגה) על ידי היזם, מחיר יסוד כהגדרתם בחוק
3. המחירים במפרט טכני זה מוגדרים וישמשו כמחירי זיכוי אצל הספק/קבלן עבור דיירות אשר יבחר לזכות או לשדרג פריט או אביזר המפורט במפרט טכני זה.
4. בכל מקרה בו המוצר המתואר במפרט הטכני יקר יותר מהמחיר הנקוב בטבלת המחירים- התיאורים שבמפרט המיטיב עם הבעלים יגברו ויחייבו. בהתאם, חובה על היזם לספק ולהתקין על חשבונו את המוצר המתואר במפרט המילולי, ללא תלות במחירים המפורט בטבלה ו/או במחירים במפרט טכני זה ולא יוכל לבוא בשום טענה לעניין זה.
5. כל המלאכות והתיאורים המפורטים במסמך זה יהיו על חשבון היזם, למעט שידרוגים מעבר למפרט במידה ויבחרו
6. המחירים המצוינים בטבלת הזיכויים על הפריטים המצוינים הינם מחיר החומר הלבן בלבד ואינם כוללים את עלויות השינוע וההתקנה אשר יחולו על היזם.
7. כל המחירים במפרט טכני זה צמודים למדד תשומות הבניה למגורים החל מיום כניסתו של החוזה לתוקף
8. שינויים בדירות הבעלים, יתומחר עפ"י מחירון "דקל שינויי דיירים" פחות -7.5% הנחה. (נקבע בהסכם)
9. כל המלאכות המופיעות ברשימה הבאה, יבוצעו ע"י היזם, ללא תשלום במסגרת שינויי דיירים לפני ביצוע חודשיים לפחות של אותה רצפת דירה ובכפוף להתכנות הנדסית ותכנונית ללא עלויות, בכפוף לאישור יועצי הפרויקט.
 - שינויים במיקום מחיצות הפנים (למעט קירות ממ"ד קירות הדף ו/או קירות נושאים).
 - שינויים במיקום פתחים/דלתות (למעט דלת ממ"ד, דלת כניסה וחלונות הזזת נקודות חשמל.
 - שינויים במיקום מפסקים.
 - שינויים במיקום נקודות אינסטלציה ובכפוף להיתכנות תכנונית והנדסית ובכפוף לאישורי יועצים רלוונטיים.
 - שינויים במיקום נקודת גז.
 - שינוי במיקום נקודות טלפון ותקשורת.
 - שינויים במיקום כיור אמבטיה, אסלה וחיבור מכונת כביסה (בחדרים המיועדים לכך) כפוף להתכנות הנדסית ותכנונית ובכפוף להסכם המשפטי.

(א)

2. מעטפת וחיפוי חוץ –

- 2.1. קירות החוץ יבנו על פי תכנון היועצים השונים ולדרישות התקן, לרבות שימוש בחומרים הבאים: בלוק איטונג/פומיס/בטון.

- 2.2. המבנה לא יבנה בשיטה טרומית (לעומת אלמנטים טרומיים)
- 2.3. חיפוי קירות המבנה לפי הנחיות של הרשות המקומית, באבן ו/או חיפוי קשיח אחר. יותר עד 20% משטח החזיתות לטיח חוץ לפי קביעת ותכנון האדריכל.
- 2.4. בספי חלון והקופינג מתחת למעקות במרפסות יוכן אף מים, בהתאם לחפוי המבנה עפ"י קביעת ותכנון האדריכל.
- 2.5. הדמיות המבנה תוצגנה בפני נציגות המבנה ייערך שיתוף עם הדיירים.

3. פיתוח –

עבודות פיתוח- ע"פ דרישות עירייה/הנחיות מרחביות

- 3.1. במסגרת תכנון הבניין יעסיק היזם אדריכל נוף לתכנון הפיתוח בקומת הקרקע.
- 3.2. גדרות אבן ו/או טיח ו/או אחר עפ"י דרישת העירייה ו/או בהתאם לתכנון אדריכלים.
- 3.3. ריצוף שבילים לפי הנחיות העירייה ולפי עיצוב אדריכל נוף.
- 3.4. אדמת גן ומערכת השקיה ממוחשבת אשר תחובר לשעון המים הציבורי, הכוללת אביזרי השקיה מוסתרים באדמה, (טפטפות), גינון בשטחים ציבוריים יבוצע בהתאם לתכנון יועץ פיתוח ובאישור הרשויות.
- 3.5. יותקן שסתום אל חוזר אחרי שעון המים ולפני הצנרת למע' השקיה.
- 3.6. התקנת עמודי/גופי תאורה חסכוניים מסוג לד באזורים המשותפים.
- 3.7. שלט עם שם הרחוב ומספר הבנין.

4. לובי כניסה ראשי –

- 4.1. ריצוף המבואה בגרניט פורצלן במידות 60/120, 100/100 במחיר יסוד של 180 שח/מ"ר על פי התכנון האדריכלי.
- 4.2. חיפוי קירות לכל הגובה עד תקרה מונמכת לפי עיצוב אדריכל בלוחות גרניט פורצלן ו/או עץ ו/או חומר קשיח אחר, במחיר יסוד של 220 שח/מ"ר לרבות שילובי מראה דקורטיבית עפ"י תכנון האדריכל.
- 4.3. כניסה ראשית למבנה : דלת אלומיניום או בגודל וחלוקה לפי תכנון אדריכלי, מאחז נירוסטה/אלומיניום דקורטיבי ומחזיר שמן.
- 4.4. מערכת אינטרקום כולל קודן CCTV מסך צבעוני + תכנון צלצול ישיר לדירות המבנה בכניסה הראשית, בכניסות נוספות יותקן קודן חשמלי.
- 4.5. תקרת הלובי תותקן באמצעות הנמכות גבס, התקנת גופי תאורה שקועים חסכוניים LED, פסי ניתוק ואלמנטים דקורטיבים אחרים עפ"י תכניות האדריכל ויועץ החשמל. לרבות מנגנון שעון שבת.

- 4.6. יותקנו תיבות דואר גדולות ועמוקות, נעילות, לרבות תא לוועד הבית תוצרת בלייכר או שווי"ע – עיצוב עפ"י תכנית אדריכל.לפי התקן.
- 4.7. ארונות טכניים/שרות - יחופו כחלק מעיצוב לובי המבנה באלמנטים דקורטיביים על פי תכנון האדריכל. (יובהר כי לא יותקנו ארונות פח סטנדרטים)
- 4.8. יוקצה תקציב נוסף ע"ס עד 30,000 ₪ לכל מבנה, לצורך רכישת ריהוט קבוע/מוצרי חשמל עבור שדרוג הלובי מעבר למפורט בסעיף זה, כאשר תקציב זה יוקצה למעצב הפנים שיבחר לתכנון הלובי הראשי.
- 4.9. **מועדון דיירים** – יתוכן שטח ייעודי בכל מבנה בכפוף לתקנות העירוניות לרווחת הדיירים לקיום חדר אירועים / חדר משותף לדיירים לימי הולדת/ לאספת דיירים וכיו"ב ובכפוף לתכנון האדכ'. במועדון יותקן מטבחון לשימוש הבעלים (כולל מגירות) כולל יחידת שירותים קומפלט . תותקן מערכת מיזוג בהתאם לתכנון והנחיות יועץ מיזוג. המועדון יאובזר בשולחנות וכסאות ויבוצע חיבור לתקשורת וטל"כ.
- תותקן מערכת מצלמות במעגל סגור לבניין עם חיבור לאינטרנט, תאורת IR ואפשרות להקלטה וצפייה באירועים מוקדמים של עד חודש ברצף. פריסה המצלמות: לובי ראשי, שטחים משותפים וחניון תת קרקעי, מעלית- סה"כ 10 מצלמות לפחות. המערכת תהיה בעלת יכולת צילום יום ולילה ובאיכות HD. המערכת תהיה ערוכה לקליטת הגדלת כמות מצלמות נוספות. אפשרות לצפייה באפליקציה בנייד.

5. מבואות קומתיות –

- 5.1. ריצוף גרניט פורצלן 100/100 במחיר יסוד של 160 שח/ מר וחיפוי קירות הלובי בגרניט פורצלן במחיר יסוד של 160 שח / מ"ר על פי תכנון האדריכל.
- 5.2. לפי הצורך יותקנו הנמכות גבס להסתרת מערכות , התקנת גופי תאורה שקועים חסכוניים מסוג LED ע"פ תכנון האדריכל ויועץ החשמל.
- 5.3. עליה לגג וגישה למתקנים ציבוריים : דרך חדר המדרגות באמצעות מדרגות בלבד, בהתאם לתכנון האדריכלי של הפרויקט.
- 5.4. ארונות טכניים - התקנת דלתות חדשות מפח מגולוון מתועש צבוע בתנור..
- 5.5. שקע שרות לחשמל בכל המבואות הקומתיות ושני שקעים בכניסה לבניין במיקום לפי קביעת המתכננים והעיצוב הקומתי.
- 5.6. התאורה בלובאים הקומתיים עם חיישני תנועה.

6. חדרי מדרגות ציבוריים –

- 6.1. מדרגות שיש /טרצו, קירות טיח+ צבע

- 6.2. בכל קומה גופי מאור חסכוניים LED ונקי הדלקה עפ"י הנחיות המתכנן.
- 6.3. לחצן להדלקת אור בחדר מדרגות במבואה הקומתית.
- 6.4. קירות – צבע אקרילי רחץ, תקרות בפוליסיד .
- 6.5. מעקות ומסעדים כנדרש לפי תקן (ת"י 1142) בכל חדרי המדרגות הציבוריים, ובכל שינוי גובה במפלסי ההליכה כנדרש על פי תקן, ולפי פרוט אדריכלי.

7. בניית חניון תת קרקעי –

- 7.1. בהתאם להוראות ההסכם המשפטי. החניות קונבנציונאליות
- 7.2. כל המעליות שתותקנה בפרויקט – יגיעו לכל מפלסי החניה התת קרקעית שתיבנה (בכפוף לאילוצי תכנון ואישורי יועצים רלוונטיים).
- 7.3. רצפת חניון – בטון מוחלק בהליקופטר.
- 7.4. תפרי התפשטות ע"י הפרדות בריצפה ע"פ תקן.
- 7.5. עמודים וקירות בחניונים – בטון חשוף בתוספת צבע פוליסיד. צביעת פס אגוזיים מהרצפה עד גובה 60 ס"מ - צבע ב-2 גוונים.
- 7.6. מספור וסימון החניות לפי שיוך בצבע אפוקסי תיקני, בגוון שונה.
- 7.7. מחסום בכניסה לחניון הנפתח באמצעות שליטה באמצעות המכשיר הסלולארי מרחוק וכמו כן יוקצה שלט לכל חניה – לפתיחה באמצעות שלט.
- 7.8. תאורת חרום גלילונים וציוד כיבוי לפי דרישות כיבוי אש.
- 7.9. תאורת LED בחניון המחוברת לגלאי נוכחות ו/או שעון שבת לפי המלצת יועץ חשמל.
- 7.10. מערכת אוורור לחניון בכפוף לדרישת הרשויות ותכנון יועצים רלוונטיים.
- 7.11. **רכבים חשמליים** - תבוצע הכנה לכל אחד ממקומות החנייה של הבעלים עד מיקום ארון החשמל הציבורי אשר יתוכנן על ידי יועץ חשמל עם ניסיון מוכח בתחום. למען הסר ספק במקרה של שינוי רגולציה מחייב מצד הרשויות השונות בנושא, הנ"ל יהיה על חשבון היזם.
- היזם יספק הוספת הזנה מתאימה של חברת חשמל לטובת החיבור לרכבים חשמליים במידת הצורך בהתאם לדרישת יועץ ו/או חברת החשמל.

8. מעליות – על פי התקן המחייב ותכנון יועץ המעליות

- 8.1. התקנת 2 מעליות בבניין עד 11 קומות, 3 מעליות בבניין מ 12 קומות ועד 23 קומות ו-4 מעליות במגדל מ-24 קומות ועד 30 קומות. מעל 31 קומות ומעלה 5 מעליות, בהתאם להחלטת יועץ המעליות ואילוצי תכנון. (מהירות 2.5 מ/ שנייה לפחות)

- MRL. מרשימת החברות הבאות: Kone , אלקטרה, טיסנקרופ, שינדלר- נחושתן או שו"ע עפ"י קביעת יועץ מעליות.
- 8.2. גודל התא – מינימום 8 נוסעים בכל מעלית .
- 8.3. המעלית תותאם לתקן נכים.
- 8.4. תא המעלית ירוצף באריחי אבן טבעית 80/80 או חומר קשיח אחר, קירות התא עץ/נירוסטה/זכוכית, קיר אחורי בתוספת מראה ומאחז יד, הכל עפ"י תכנון אדריכל הפרויקט.
- 8.5. לחצנים : לחצני תחנות, סגירת דלתות, פתיחת דלתות, תאורה, אוורור, מראה קומות בפנים התא ומחוצה לו וכל זאת כפוף להוראות יועץ מעליות מוסמך.
- 8.6. תקרה עם מאורר ותאורה חסכונית LED.
- 8.7. קו טלפון למעלית יוזמן ע"י היזם ותשלומי השוטף יועבר לחיוב בעלי הדירות בבניין החדש שייבנה, היזם יישא בתשלום הקו עד מועד במסירת הרכוש המשותף.
- 8.8. מספר תחנות : בכל קומה לרבות קומות החניון- בהתאם לקביעת יועצים.
- 8.9. תותקן מערכת פיקוד שבת באחת מהמעליות בפרויקט בכל גרעין
- 8.10. המעליות יותקנו בהתאם להנחיות יועץ אקוסטיקה, למניעת מפגעי רעש בכלל מערכות המעלית ולדיירים המשתכנים בסמוך למעליות בפרט.
- 8.11. מפרט המעלית יהיה כזה שמספר רב של חברות (יותר מאחת) יוכלו לתת שירות ואחזקה לכל חלקי המעלית ועל ידי כך להתנתק אם ירצו הדיירים מהספק המקורי.
- 8.12. פיר המעלית יהיה עם פתרון ניקוז / שאיבת מים
- 8.13. אחזקה ואחריות על המעלית תהיה לשנה מיום מסירת הבניין ועל חשבון היזם כולל אחזקה , שירות וחלקים. כפוף להתקשרות נציגות הבניין בהסכם שירות עם חברת המעליות.
- 8.14. היזם ימגן את תא המעלית בתקופת המעבר כולל פירוק ההגנה על חשבון.

9. חדרים טכניים –

חדר עגלות/אופניים – בהתאם לדרישת הרשויות

- 9.1. ריצוף וחיפוי (עד גובה 1.3 מ') – אריחי גרניט פורצלן ושאר הקיר – טיח+צביעה סופרקריל או שו"ע.
- 9.2. גמר תקרה : בטיח + צבע פוליסיד או שו"ע.
- 9.3. גופי תאורה חסכוניים LED
- 9.4. דלת מסוג רב בריח או שו"ע – קודן לפתיחה הכל כחלק מעיצוב האדריכל.
- 9.5. מתקן / מעמד לתליית האופניים גם לגובה. (כפול), בכפוף להיתכנות תכנונית והתקן הרלוונטי.

חדר אשפה –

יתוכנן שוט אשפה בכל גרעין עם פינוי קומתי. החדרון יתכונן עם אוורור מאולץ למניעת ריחות (רלוונטי רק למגדלים).

- 9.6. ייבנה חדר האשפה על פי הנחיות המחלקה הייעודית ברשות המקומית.
- 9.7. ריצוף קרמיקה 60*60 לפחות.
- 9.8. חיפוי קירות בקרמיקה עד גובה 2.40 מ'.
- 9.9. תקרה: בטון טבעי או טיח + שלכט, צבע סופרקריל או שו"ע.
- 9.10. התקנת ברז דלי ומחסום רצפה 8/4" או תעלת ניקוז – בהתאם לקביעת יועץ האינסטלציה, וניקוז למערכת הביוב.
- 9.11. אספקת פחי האשפה בהתאם להוראות הרשויות.
- 9.12. התקנת גופי תאורה מוגני מים.
- 9.13. "מעצור" מצינור 2" מגליון בכל היקף חדר האשפה להגנה על החיפוי מפגיעת הפחים.
- 9.14. התקנת מנגנון סגירה מכנית של הדלת ומניעת טריקתה.
- 9.15. תאורה: עם רגש תנועה בתוך חדר האשפה ובגישה אליו (נדלק רק בחשיכה).
- 9.16. בתוכניות האדריכלות המיזוג והאוורור תינתן התייחסות ספציפית למערכת האוורור של חדר האשפה אשר תמנע הגעת ריחות לא נעימים לאזור המגורים.

חדר/צובר גז –

- 9.17. לכל דירה יותקן שעון/מונה גז נפרד.
- 9.18. מערכת הגז תעבור בדיקות תקינות על פי דרישות התקן.
- 9.19. יותקנו 2 נק' גז בדירה במיקומים הבאים –

- מטבח
- מרפסת שמש
- בנוסף לשתי הנקודות, נק' גז נוספת כהכנה לחימום מים בגז עם כל ההכנות וחיבור למערכת המים של הדירה ושקע חשמל למטרת המערכת או חימום סולרי לבחירת היזם.

מחסן דירתי –

- 9.22. בניית מחסנים אישיים לכל דייר – על פי פרוט ותנאי ההסכם המשפטי.
- 9.23. לכל דירה מבעלי התמורה יבנה מחסן המיועד להצמדה לדירות הבעלים
- 9.24. המחסן יכלול -

- דלת ממתכת וצילינדר מנעול (לרבות פסי אוורור)
- ריצוף קרמיקה
- גמר טיח וצבע סופקריל
- נקודת מאור בתקרה + מפסק פנימי – חיבור לתשתית ציבורית.
- מיספור המחסן בסימון מחומר מתכתי מוברג לדלת.
- אוורור, מתזים ו/או מערכות אחרות : על פי דרישת הרשויות.

10. דלתות כניסה –

- 10.1. דלת הכניסה לדירה תהיה דלת מיגון במנעול רב בריחי מחברת רב בריח, דגם הדלת **MIX & MATCH** מדגם E-A או שו"ע לבחירת מעצב הפנים ואדריכל הפרויקט. פעמון לחצן, סיפרה לדלת, ידית מעוצבת אחידה לכל הפרויקט שתבחר ע"י מעצב הפנים של הפרויקט. מנעול רגיל לבחירת הדייר.
- דלת כניסה לדירה ברובח 90 ס"מ (פתח אור) לפחות.

11. דלתות פנים –

- 11.1. דגם פנדור יוניק או שו"ע, צבע על פורמייקה. לבחירת הדייר ממבחר הגוונים הקיימים בסדרה לרבות לבן, במילוי פלקסבורד. משקופים רחבים או עגולים לבחירת הדייר.
- 11.2. תותקן דלת עץ נוספת, בנוסף לדלת הפלדה בחדר הממ"ד, זהה ליתר הדלתות בדירה.
- 11.3. דלתות לחדרים הרטובים עם צו-אור, מנגנון תפוס-פנוי ועמידות ללחות ומים, מידות רוחב דלת בהתאם לתכנון.
- 11.4. דלתות עם מנעול מגנטי.
- 11.5. לכל הדלתות מעצור רצפתי מגנטי.
- 11.6. ידיות לבחירת הדיירים מתוך 5 דוגמאות אצל ספק הדלתות.

12. מחיצות פנים דירתיות –

- 12.1. מחיצות פנים הדירה יבוצעו מבלוקי איטונג, בלוק שחור, אשבונו, בלוק גבס, לוחות גבס או שו"ע עובי 10 ס"מ לפחות – על פי תכנון מהנדס שלד המבנה ו/או יועצים רלוונטיים.

- 12.2. קירות הפרדה בין דירות הבעלים – בטון/בלוק עובי מינימלי 20 ס"מ או בלוק כפול ובכל מקרה לא פחות מהתקן המחייב.
- 12.3. בידוד רעש לכל הקירות הפנימיים- ע"פ הנחיות יועץ אקוסטי.
- 12.4. גובה תקרה לא יפחת מ- **2.70 מ'** נטו, למעט אזורים עם הנמכות. ככל ולא תהיה מגבלה במסגרת התבוע - הגובה יהיה **2.80 מ'** נטו
- 12.5. באזורים בהם יש צורך בהנמכות -גובה מינימום **2.20 מ'** נטו.
- 12.6. בכל מקרה גובה דירות היזם הטיפוסיות לא יהיה גבוה מדירות הבעלים.

13. גמר פנים דירתי –

- 13.1. יישום טיח פנים ע"פ תקן. ב- 2 שכבות ע"פ תקן בטיח גבס (כולל שימוש במייקים, פינה גרמנית). גימור קירות: סופרקריל (2 גוונים לבחירה, צבע אחד לדירה)
- 13.2. חדרים רטובים יצבעו בצבע מסוג "אקרינול" או שו"ע.
- 13.3. צביעת התקרות יבוצעו באמצעות צבע פוליסיד או שווה ערך, תקרות גבס יבוצעו בשפכטל גבס (בתפרים בלבד) וגמר סופרקריל.

14. אלומיניום – (בכפוף לאישור יועצים רלוונטיים).

- 14.1. חלונות מפרופיל קליל 7000 בחדרי השינה בדירה.
- 14.2. בוויטרנה המרכזית בסלון – פרופיל קליל 9000.
- 14.3. בחדר הממ"ד חלון אלומיניום דור חדש – בכפוף לתקן הג"א.
- 14.4. בחדרי רחצה ושירותים דרי -קיפ מחברת קליל 4500 או שו"ע.
- 14.5. זיגוג – החלונות מזוגגים בזכוכית בידודית או רב שכבתית (טריפלקס) על פי הנחיות יועץ בנייה ירוקה ויועץ אקוסטיקה. זכוכית בגוון חלבי בחדרים רטובים.
- 14.6. תריסים – תריסי גלילה חשמליים בכל החדרים למעט ממ"ד וחדרי השירותים ומסתורי כביסה.
- 14.7. לכלל התריסים החשמליים יותקנו מנועים מתוצרת חברת סומפי, ג'ולי או שו"ע. האחריות בהתאם לספק.
- 14.8. כלל התריסים בדירות הבעלים - תריסים חשמליים. בוויטרנה הסלון - תריס חשמלי
- 14.9. גוון האלומיניום ופרזול אחיד על פי קטלוג RAL לפי תכנון האדריכל ולפי הנחיות העירייה.
- 14.10. הכנה לרשתות שקופות נגד יתושים ע"ג מסילה נפרדת בכל החלונות ובוויטרנות (למעט ממ"ד).

15. חדר ממ"ד –

- 15.1. יבנה חדר ממ"ד בכפוף לאישור הרשות ופיקוד העורף.
- 15.2. נקודת שקע חשמל – 4 בחדר לפחות, נק' טלויזיה , רשת מחשב, נק' טלפון , נק' מאור.
- 15.3. תבוצע הכנה למאוורר תקרה (השחלת גיד נוסף לנק' התאורה).
- 15.4. התקנת סט ממ"ד מלא על פי תקן הג"א.
- 15.5. רוחב משקוף דלת הממ"ד – 80 ס"מ – ייקבע לפי תקן הג"א.
- 15.6. ריצוף זהה לריצוף חדרי השינה בדירה.
- 15.7. בידוד תרמי יותאם לת"י 5282 לבניה ירוקה.
- 15.8. יותקנו 2 צינורות בקוטר 8" כהכנה למיזוג אוויר מרכזי.
- 15.9. מערכת טיהור אוויר

16. מרפסות שמש –

- 16.1. בניית מרפסות שמש עבור דירות הבעלים – בהתאם למפורט בהסכם המשפטי ו/או התוכניות המצורפות להסכם.
- 16.2. ריצוף גרניט פורצלן אנטי סליפ 33/33 , 45/45 , 15/80 לרבות אופציה לבחירת ריצוף דמוי פרקט 15/60, 20/50- 15 דוגמאות לבחירת הבעלים . לפי הספק והחלטת אדריכל/מעצב פנים , במחיר יסוד של לפי טבלה
- 16.3. בניית מעקה זכוכית רבודה בשילוב אלומיניום לפי בחירת אדריכל ובכפוף להנחיות תכנון מרחביות.
- 16.4. חומר הקירות מטיח/ אבן או שילוב בין שניהם לפי הנחיות מרחביות וקביעת אדריכלים.
- 16.5. חומר התקרות מטיח וצביעת פוליסיד.
- 16.6. איטום המרפסות – על פי חו"ד יועץ איטום.
- 16.7. יותקן שקע מוגן מים +1 נקודת מאור בהתאם לתכנון האדריכל.
- 16.8. בנק' המאור תבוצע הכנה למאווררי תקרה (ע"י השחלת גיד נוסף)
- 16.9. תותקן נקודת מים (ברז דלי) בשטח המרפסת.
- 16.10. התקנת מכסה רשת נירוסטה.

17. מסתור כביסה-

- 17.1. עשוי אלומיניום או אחר על פי הנחיות הרשות המקומית ותכנון האדריכל.

- 17.2. גמר חלל המסתור: טיח + שליכט וצבע סופרקריל
- 17.3. ניקוז ברצפת המסתור ואיטום על פי תכנון והנחיות היועצים.
- 17.4. התקנת מתקן לתליית כביסה מתקפל -בכפוף להתכנות הנדסית ובהתחשב במערכות המבנה הממוקמות במסתור – יותקן מתקן לתליית כביסה לרבות התקנת מוטות מברזל מגלוון, חבלים, גלגלים וכו' – הכל עד התקנה מלאה.

18. עבודות ריצוף וחיפוי –

- 18.1. ריצוף דירתי גרניט פורצלן מנוסר במידות 80/80 או 100/100 - גוונים לבחירה חופשית של דייר/ת מתוך דגמים מוצעים בקטלוגים, לרבות אספקת שיפולים מתאימים. 15 דגמים מכל ספק לבחירה לפחות בכפוף למלאי ספק, לרבות דגמים מסוג לאפטו ומאט. במחיר יסוד לפי טבלה
- 18.2. חלופה לבחירת הבעלים – התקנת פרקט למינציה בחדר שינה הורים. התקנת ריצוף סוג ב' מונמד (ע"ח היזם) כתשתית הכנה לפרקט כולל התקנה ותשתית ספוג ופרקט במחיר יסוד של לפי טבלה. (5 גוונים שונים לבחירת הדייר) .
- 18.3. בחדרים הרטובים והשירותים ריצוף אריחי גרניט פורצלן "אנטי סליפ" R11 R10 במידות, 30/60, 33/33, 45/45, מ-10 דגמים מכל ספק לבחירה. חיפוי בחדרים אלו יבוצע עד לגובה 2 מ' באריחים מגרניט פורצלן לבחירה חופשית של כל דייר/ת ובגדלים: 20/40, 25/25, 30/60, 50/30, 75/25 מ-15 דגמים לבחירה מכל ספק, לרבות מאט מבריק. במחיר יסוד לפי טבלה
- 18.4. החיפוי בחדרי הרחצה, אזור מכונת כביסה /מייבש והשירותים יבוצע עד גובה תקרה או פחות - לבחירה חופשית של הדייר.
- 18.5. פינות בחיפוי הקירות יבוצעו ע"י פרופיל פינה אלומיניום ו/או חומר אחר ו/או שווי"ע על פי החלטת האדריכל.
- 18.6. לבחירת הדייר אפשרות לפס דקורטיבי (חיפוי קירות) בחדרים הרטובים

19. נגרות פנים –

- 19.1. ארונות חדרי רחצה – בחדרי האמבטיה והמקלחת, ארון תלוי במידות 120 בחדר רחצה ראשי ו-100 בשרותי הורים (4 אופציות לבחירה לפחות – 2 ארונות תלויים ו-2 לא תלויים)
- 19.2. גוף הארון בהתאם לסטנדרט הספק, בציפוי פורמיקה – 3 גוונים לבחירה מכל סוג (לפי מלאי ספק).
- 19.3. מגרות/דלתות טריקה שקטה

19.4. משטח עליון, כיור אינטגרלי \ מונח לבחירת הדייר, ומראה.

20. מטבח –

20.1. יבחרו שני ספקים מתוך רשימת חברות מטבחים המפורטות: רגבה/סמל/אביבי או שווייץ למימוש בחירת המטבח על ידי הדייר באופן חופשי מספק נבחר אחד מתוך 2 חלופות לפחות.

20.2. המטבח כולל את ארונות המטבח, משטח עבודה וכיור. ארונות מטבח באורך כולל (עליון+תחתון) של 1.2 מ"א על כל 10 מ"ר בדירה המוצעת. ולא פחות מ-11.0 מ"א בכפוף לתכנון אדריכלי. יחידת "בילט-אין" כלולה מ"א מטבח עד התקרה.

20.3. הדייר יוכל להמיר חלק מארונות המטבח לטובת תכנון אי, במידה ומתאפר תכנונית. במסגרת מ"א מטבח שיש ברשותו.

20.4. המטבח יכלול ארונות תחתונים לרבות דלתות עם טריקה שקטה. מגירות בעלות טריקה שקטה לפחות 10 מגירות -לפי תכנון הספק.

20.5. פירזול מתוצרת חברת blum או שווייץ בהתאם לספק המטבחים.

20.6. אחסנה בארון פינה תחתון – יחידה חצי פינתית, עם מערכת מידוף נשלפת

20.7. מסד – רגליים פלסטיק מתכווננות, צוקל PVC דמוי אלומיניום פריק לניקוי תחתית הארון.

20.8. גימור דלתות במספר גוונים בהתאם להגדרות הספק. הדלתות ומגירות המטבח יהיו מלוחות mdf או סנדויץ' בציפוי פנימי וחיצוני של פורמייקה או צבע בתנור או פולימר, בארונות העליונים - לבחירת הדייר ובכפוף להגדרות הספק לפחות 10 גוונים לבחירה מכל סוג, בכפוף למלאי הספק.

20.9. חיפוי הקירות בין ארון תחתון לארון עליון יבוצע באריחי גרניט פורצלן במידות 10/30, 10/10 או 20/20 - לבחירה חופשית של בעל הדירה מ-15 דגמים מכל ספק לבחירה. אופציה לבחירת חיפוי זכוכית (5 דוגמאות לפחות)

20.10. שיש קיסר או שווייץ בעובי 1.8 ס"מ לפחות יינתנו דגמים לבחירה לרבות גוונים בהירים, בעיבוד קנט ישר או קנט מעוגל ע"פ בחירת הדייר. לבחירת הדייר מתוך לפחות 2 סדרות שונות (דגמים מוצעים: 3040, 3200, 3350, 9141, 3141, 6041, 6350 ו- 9601 או שווייץ). בכל סדרה לפחות 8 גוונים שונים לרבות בהירים.

20.11. יינתן פתרון ודגש לקיר ארון המטבח התחתון למניעת יעובש / לחות / רטיבות וכו'.

21. כלים סניטריים –

מטבח:

21.1. סוללה למים חמים/קרים עם פיה גבוהה נשלפת ומסתובבת ציפוי כרום ניקל – GROHE או האנס גרוהה/ אידיאל או שווייץ. 5 דגמים לבחירה עפי המפורט בטבלה

- 21.2. קערת מטבח: לבחירה מתוך 4 דגמים לפחות, התקנה שטוחה, במידות כ- 580X490X200 לפחות, או אקרילי או חומר נירוסטה.
- 21.3. בחירה של הבעלים בכיור כפול או שני כיורים וברז נוסף – ללא חיוב. (עד 10% מהדיירים או עבור האוכלוסיה הדתיה/המסורתית, הגבוה מבניהם, עפי הצורך)
- 21.4. הכנה למדיח כלים הכוללת נקודות מים והכנה בסיפון.
- 21.5. נקודת מים למקרר.
- 21.6. נקודת מים לחיבור למתקן מים מסוננים כגון, לתמי 4. (ברז ניל כפול בכיור)
- 21.7. הכנה לטוחן אשפה.

שירותים (תקף גם לשירותי אורחים במידה ויתוכננו):

- 21.8. אסלות תלויות ומיכל סמוי, תוצרת GROHE/פלסאון/אידיאל / גיברט או שווייץ. לחצן שטוח
- 21.9. שטיפה היקפית.
- 21.10. מושב קשיח עם צירי ניקל עם טריקה שקטה.
- 21.11. כיור שירותים וסוללה למים קרים וחמים GROHE / אידיאל או שווייץ- ברז פיה גבוהה.
- 21.12. תבוצע הכנה בחדר כביסה/ מרפסת שירות למכונת כביסה ומייבש הכוללת שקע כח מוגן מים (2X), נק' מים חמים וקרים לפי הוראות הל"ת ויועץ אינסטלציה, ניקוז מתאים למכונת כביסה, פתח 4" בקיר להעברת צינור אוויר חם ממייבש הכביסה וכל הדרוש לפעולה תקינה עפ"י הנחיות היועצים ובהתאם לתכנון אדריכל.

חדרי רחצה

- 21.13. באמבטיה - אינטרפוז 4 דרך בציפוי כרום ניקל כולל כיסוי, למים קרים וחמים תוצרת GROHE / אידיאל או שווייץ עם יציאה לאביק אוטומטי, מוט קומפלט אנכי בחיבור מזלף וצינור גמיש
- 21.14. בכל דירה יתוכנן חדר אמבטיה ומקלחון בחדר רחצה הורים ככל שקיים חדר רחצה הורים בתכנית, או כל שילוב אחר (שני מקלחונים בשני החדרים לדוגמה וכו') לבחירתו של הדייר בטרם יחלו העבודות וע"ח היזם.
- 21.15. אמבטיה – חומר אקרילי מידות 170/70, בכפוף לתכנון האדריכלי, בגוון לבן. האמבטיה כוללת קונסטרוקציה, פיית מילוי ואביק אוטומטי.
- 21.16. סוללה לכיור למים קרים וחמים תוצרת GROHE / אידיאל או שווייץ- ברז פיה גבוהה.

- 21.17. מערכת דלתות זכוכית בעובי 8 מ"מ על פי תקן (ללא פרופיל) בסגירת גומי מגנטי , פרזול פלב"מ. במקלחת ובאמבטיה. (הדלת והחלק הקבוע באורך 1.00 מ' לפחות כל חלק) ינתן עי היזם במסגרת השובר החיצוני המוגדר בהסכם
- 21.18. במקלחון - אינטרפופ 4 דרך בציפוי כרום ניקל כולל כיסוי, למים קרים וחמים תוצרת GROHE /אידיאל או שו"ע מזלף וצינור גמיש +ראש גשם קבוע.
- 21.19. הכנה לתנור חימום בחדרי האמבטיות/מקלחונים.
- 21.20. אביזרי הניקוז ומכסי הביקורת יבוצעו ממתכת מגולוונת בציפוי ניקל (ולא מפלסטיק).

22. מערכת חשמל ותקשורת –

- 22.1. יותקן ארון חשמל לרבות מפסקי פחת ותקשורת לכל דירה בנפרד - מיקום פנים דירתי בהתאם לתוכנית יועץ החשמל.
- 22.2. נקודת חשמל לדוד מים, שמש / חשמלי: יש.
- 22.3. יותקן פעמון בכל דירה.
- 22.4. מסך טלוויזיה צבעוני (לפחות 5") במעגל סגור לכל דירה המחובר למערכת האינטרקום במבנה, עם נקודה אחת ליד דלת הכניסה, לרבות כבילה של האינטרקום לכל דירה וחיבורו לפנים הדירות בהתאם.
- 22.5. חיבור הדירה למערכת חשמל בדירה לא יפחת מחיבור תלת פאזי 3*25.
- 22.6. תותקן הכנה לחשמל כיריים אינדוקציה – במסגרת בנק הנקודות.
- 22.7. כלל האביזרים וקופסאות ב"ת בדירה מתוצרת גוויס או בטוצ'ינו או שו"ע.
- 22.8. סך נקודות החשמל והתקשורת לבחירתו החופשית של כל דייר בסך של 1.0 נקודות על כל מ"ר דירה חדשה
- 22.9. להלן "מפתח" בנק הנקודות לאופן חישוב מספר נקודות חשמל ותקשורת

סוג הנקודה	כמות לספירה
נקודת מאור עם מפסק אחד ונקודת מאור אחת	1
תוספת למפסק חילוף	0.5
תוספת לנקודת תאורה על אותו מפסק	0.5
שקע	1
שקע נוסף על אותו חיבור	0.5
שקע עם חיבור ישיר ללוח	1.5
שקע תלת פאזי	2
נקודת תקשורת, הכנה + חוט משיכה	1

0.5	תוספת לאביזר מוגן מים
0.5	נקודת שקע נוספת (כפול) על אותו אביזר
1	נקודת ריכוז P
1	תריס חשמלי
1	נקודות USB
1	מפסק זרם ראשי בכניסה לדירה
22.10	בנוסף לאמור בטבלה לעיל יינתנו 5 נק' (תאורה/בית תקע מכל סוג שהוא) לבחירה חופשית של הדייר. יובהר כי לא יינתן זיכוי בגין נקודות שלא ינוצלו.
22.11	*בסלון – בנוסף על המופיע בטבלה, נקודות ריכוז 4 מודול - הכוללת: 4 שקעי חשמל, נק' הכנה רשת מחשב, נק' טלויזיה, נק' טלפון.
22.12	חיבור "קוברה" להעברת כבלים בתוך הקיר בין מכשיר הטלויזיה לריכוז החשמל תחתיו.
22.13	טלויזיה-תשתית לחיבור הדירה לטלויזיה בכבלים YES או HOT. - התשתית במבנה תכלול את שתי האופציות לבחירת בעל הדירה לחיבור מועדף.
22.14	שילוב מפסקי מחלף ובחדר שינה הורים
22.15	אופציה לבחירת הדייר- הכנה למאוורר תקרה בסלון ובחדרי שינה (כחלק מבנק הנקודות)
22.16	טלפון חוץ- הכנת צנרת עפ"י דרישת בזק.
22.17	בדירה יותקן ארון תקשורת במידות אשר יאפשרו התקנת ראוטר פנימי אשר ממנו יחווטו כל מערכות התקשורת בבית. בתוך הארון יותקן ב"ת לחיבור הראוטר.
22.18	פריסת תעלות שרשור מארון התקשורת בדירה לכל חדרי השינה והסלון עם חוט משיכה
22.19	לחצן להדלקת אור במבואה הקומתית מתוך הדירה.
22.20	בכל החדרים יבוצעו שקעי USB בהתאם לטבלה
22.21	מערכת "בית חכם" –תותקן מערכת בית חכם הכוללת מוח ושליטה מרחוק כולל דרך הנייד על כלל התריסים החשמליים בכל הדירה, הדלקה וכיבוי של מעגלי תאורה בדירה, הדלקה וכיבוי דוד חשמל, הדלקה וכיבוי מזגן. המערכת תאפשר חיבור עתידי של עד 6 אלמנטים למערכת לבחירת הדייר.

23. מיזוג ואוורור –

23.1 יותקן בכל דירה מזגן **אינוורטר** של חברת אלקטרה, תדיראן או שו"ע בהתאם לתכנון והנחיות יועץ מיזוג.(בכלל החללים בדירה לרבות ממ"ד ולמעט חדרי רטובים) , הכולל הנמכות גבס בתקרה קרניזים/סינרים, בידוד אקוסטי פנימי, חיבור חשמל וניקוז, מערכת תעלות, גרילים דקור, פתחים ומסגרות לפתחים, חיבור חשמל בין יחידה פנימית וחיצונית – הכל בהתאם לתכנית מיזוג ואויר וחשמל.

- 23.2. גישה למסנן בפנים הדירה יהיה באמצעות פתח שירות ייעודי בתקרת הגבס .
- 23.3. התקנת מערכת אוורור מאולץ לחדרים הרטובים במקרה שאין אוורור טבעי בחדרי אלו, לרבות הנמכות התקרה הנדרשות מגבס – ע"ח היזם. המערכת תיבדק על ידי יועץ אקוסטיקה.
- 23.4. דרוג אנרגטי של המזגן – עפ"י תכנון היועצים (מיזוג, בניה ירוקה).

24. אינסטלציה/מתקני תברואה/ מערכות מים חמים –

- 24.1. התקנת תשתית צנרת מלאה לאספקת מים חמים וקרים מסוג SP (חתך צינורות לפי הנחיות חברת SP לרבות תעודת אחריות של החברה) או מולטיגול או פקסגול עפ"י החלטת יועץ האינסטלציה. החנוכייה תהיה נגישה ומוסתרת בתוך ארון / מסתור כביסה וכו'.
- 24.2. דוד שמש (בהתאם לתקן) ב 7 קומות העליונות כנדרש עפ"י חוק התכנון והבניה ועפ"י תוכנית, מתוצרת כרומגן או שו"ע כולל מערכת קולטים על הגג ודוד דירתי בקיבולת של 150 ל', חימום עזר עם אלמנט חשמלי (מאיץ), אחריות לתקופה בהתאם לחוק, הרכבת המערכת תכלול משאבת סחרור צנרת מים לחיבור בין הקולטים לדוד והכנות חשמל כנדרש והכל בהתאם לתוכניות ומפרט. דירות אשר לא ניתן לחבר למערכת סולרית יקבלו – דוד עם משאבת חום אינטגרלית או פיתרון תקני אחר.
- 24.3. חיבור מלא של הדירה למערכת המים העירונית ולמערכת הביוב העירונית.
- 24.4. מערכות דלוחין ושופכין יותקנו מצינורות תוצרת גיברית, בהתאם לתכנון יועץ האינסטלציה.
- 24.5. ערכת כיבוי אש : תבוצע מערכת מזלפים אוטומטיים בשטחי החניון עפ"י התקן הישראלי ודרישת הרשויות ולפי תכנון יועץ אינסטלציה ובכל מקום אחר שיידרשו הרשויות.

טבלת מחירי זיכוי (כולל מע"מ):

דלתות	מחיר זיכוי אצל הספק (ש"ח)
דלתות פנים	1000
דלת פנימית לממ"ד	100
דלתות לחדרים רטובים	1,100
ריצוף וחיפוי	מחיר זיכוי אצל הספק (ש"ח)
ריצוף דירתי	80

80	פרקט למינציה
100	ריצוף חדריים רטובים
מחיר זיכוי אצל הספק (נ"ח)	
80	ריצוף מרפסות שמש
80	חיפוי מקלחות וחדרים רטובים
80	חיפוי קירות מטבח
מטבח מחיר זיכוי אצל הספק (נ"ח)	
ארונות מטבח זיכוי אצל הספק - 160 ש"ח לכל 1.0 מ"ר דירת תמורה ובכל מקרה לא פחות מ14,000 ש"ח מחיר זיכוי מזומן - 100 ש"ח לכל 1.0 מ"ר דירה	
650 למ"א	משטח עבודה ארונות מטבח
כלים סניטריים מחיר זיכוי אצל הספק (נ"ח)	
1500	ארונות אמבטיה
700	אסלה
700	מיכל הדחה
900	אמבטיה
מחיר זיכוי אצל הספק (נ"ח)	
450	3/4 דרך אמבטיה/ מקלחון
450	ראש גשם
500	ברז לכיור חדרי רחצה
350	ברז נטילת ידיים (שרותי אורחים)
450	כיור רחצה בשירותי אורחים
1100	ברז מטבח
950	כיור מטבח
13,000 נ"ח קומפלט	מערכת מיזוג

מפרט חניות בע"ק (תוספות ודגשים לפרט החניות)

1. כללי

- 1.1. כל הפרטים, חומרים, אביזרים ועבודות המצוינות להלן כלולות בחניות הדיירים ללא תוספת תשלום, אלא אם מצוין אחרת באופן ספציפי לגבי פרט / אביזר מסוים.
- 1.2. מפרט החניות לא יפחת ממפרט מסחרי בסיסי של חניות היזם במידה ויתוכנן
- 1.3. היזם יערוך תיעוד בחניות הקיימות והמפרט לא יפחת ממצב התשתיות הקיימות (חשמל / סניטרי וכו') ובתנאי שהתשתיות תקניות ומאושרות ע"י הרשויות.
- 1.4. יבוצעו הזנות חשמל לשלט חיצוני על חזית הבניין ובהתאם לאישור הרשות המקומית. (הזנות החשמל ע"ח היזם, השלט והאישורים להתרכבתו ע"ח הדייר)
- 1.5. יבוצעו מערכות קומפלט לכיבוי אש, ספרינקלרים, מע' גילוי אש ועשן, הידראנטים, כל הדרוש עפי דרישות חוק תכנון ובנייה ורשות כיבוי אש.
- 1.6. תריסי גלילה ו/ או סורגים בחזית בכפוף לקביעת אדריכל ותכנית עיצוב מאושרת.

2 חנויות הדיירים-

קומת המסחר תתכונן ותבוצע עפ"י הנחיות עיריית בת ים, נספח בטיחות, נספח סניטרי, נספח תנועה ונספח הג"א ועפ"י כל התקנים הרלוונטים.

- 2.1. גובה החניות לא יפחת מהגובה הקיים כיום בחנות
- 2.2. טרם ביצוע מסירת החנות יבוצע ניקיון ע"י חברת ניקיון של כל חלל החנות, ניקיון משאריות צבע וחומרי מליטה, ניקיון של מערכות האלומיניום מבפנים ומבחוץ.
- 2.3. קומות המסחר תתוכנן בהתאם לתקן והנחיות הקונסטרוקטור (עומס שימושי לפי הגדרת התקן והמתכנן).

3 ריצוף וחיפוי-

- 3.1. ריצוף החנות באריחי גרניט פורצלן 80/80 / דמוי פרקט .
- 3.2. מבחר הסטנדרט יכלול אריחי מט, לפטו ו, לבחירה מקטלוג הספק מתוך 8 סדרות שונות לפחות לכל סוג ריצוף.
- 3.3. בכל משטחי הריצוף והחיפוי מילוי פוגות ברובה אקרילית ובצבע מתוך מגוון הקטלוג של הספק.
- 3.4. שיפולים (פנלים) יחתכו במפעל כסטנדרט וייושמו באתר בשיטת גרונג בפינות חיצוניות או שיפולים פולימריים עד 7 ס"מ גובה.
- 3.5. לבעלי החניות תהיה אפשרות לשדרג אצל ספק האריחים למידות שונות/ גדולות במסגרת שינויי דיירים, למעט אריחים במידות הקטנות מ-25 ס"מ או גדולות מ-120 ס"מ.
- 3.6. תאי שירותים(בהתאם לתקן והרשויות):

- 3.6.1. חיפוי הקירות עד גובה כ 2.10 מ' , באריחי גרניט פורצלן.
- 3.6.2. בחדרי שירותים תינתן אפשרות בחירה של עד -10% אריחי דקור מסך חיפוי הקיר (ללא עלויות עבודה ו/או חומר) מתוך מגוון סטנדרט שייבחר על ידי היזם.
- 3.6.3. חיתוך גרונג או פסי אלומיניום לפי בחירת בעלי החנות.
- 3.6.4. חיפוי האריחים יבוצעו עד גובה אריח שלם (ללא חיתוך).
- 3.7. ריצוף מחסן: ריצוף באריחי גרניט פורצלן במידות כ 30*30 או שווי"ע (כולל פנלים).

4 חשמל/תקשורת-

- 4.1. ארון חשמל ותקשורת לכל חנות.
- 4.2. חיבור תלת פאזי 3*40 ועפ"י דרישות התכנון.
- 4.3. 3 נקודות תקשורת/ טלפון לכל 20 מ"ר חנות.
- 4.4. 4 נקודות מאור לכל 12 מ"ר חנות.
- 4.5. 1.0 נקודות חשמל לכל 1 מ"ר חנות.
- 4.6. האביזרים יהיו מסוג "גוויס" ו/או "בטוציני" לכלל הפרויקט או שווי"ע.
- 4.7. הדיירים יקבלו לידיהם תכנית סידור נקודות חשמל סטנדרטית ומרגע קבלת התוכנית תינתן לדיירים זכות לערוך שינויים בסידור הנקודות, במסגרת שינויי דיירים, ללא תוספת תשלום למשך 60 יום, ובלבד שלא יחול שינוי בתכנון לוח החשמל.
- 4.8. במסגרת "בנק הנקודות" ובהתאם לחוק החשמל תהיה אפשרות לניוד נקודות החשמל.
- 4.9. בכפוף לבנק הנקודות בחנות
- 4.10. נקודות תקשורת כוללות חיווט לארון תקשורת KAT6.10הכנה למצלמות עפ"י תכנון בעלי החנות.
- 4.11. וונטה (מאוורר מוציא ריחות) איכותית, שקטה ותקנית בחדרי שירותים ללא אוורור טבעי. יותקן דגם טורבו במידה ונדרש צינור של מעל 1 מטר אורך או צינור מפותל.

5 סניטריה-

- 5.1. יבוצעו נקודות מים עפ"י תכנון הדייר, ניקוז בקוטר 4" לחיבור למערכת ביוב של המבנה ועבור כיורי נטילת ידיים, מטבחון ומסנן מים, וכל ההכנות הדרושות לניקוזים בהתאם לתקן ודרישת רשויות.
- 5.2. ברזים, אביזרים וכלים סניטריים שווי"ע לסניטריה דירות הפרויקט ובהתאמה לתכנון.

6 אלומיניום-

- 6.1. וויטריות כולל דלתות כניסה לחנויות פרופיל עם זכוכית מחוסמת עפ"י תכנון האדריכל ויועץ האלומיניום ויועץ הבידוד התרמי.

6.2. דלת כניסה עם נעילה כפולה ע"י 2 מנעולים בהתאם להנחיות יועץ האלומיניום והאדריכל.

7 שירותים

שירותים בתחום החנות ע"ח היזם בהתאם לתקן.

בכל חנות יתכונן ויבוצע שירותים הכוללים ניאגרה/ אסלה/ מכסה למושב/ ריצוף/ חיפוי/ כיור וברז בהתאם הנדרש בתקן.
מחירי הריצוף והכלים הסניטריים בהתאם למפרט הדירות המוגדר לעיל.

8 מיזוג אוויר ומערכות

8.1. מערכת מיזוג מיני מרכזית אלקטרה/תדיראן/מיצובישי שוו"ע בהתאם לתכנון יועץ אוורור ומיזוג של הפרויקט.

8.2. הנמכת גבס מינימליות ללא עיצוב להסתרת מערכות מיזוג אוויר וספרינקלרים.

8.3. הכנה למערכת גילוי עשן וכיבוי אש.

9 מחיצות פנים ותקרות

9.1. קירות פנים מגבס (פלטת כפולה מכל צד) או בלוקים לפי בחירת בעלי החנות בהתאם לתכנון אדריכל הפרויקט,

נספח ג'

המפרט הטכני

[יצורף בהמשך]

נספח ג'2'

תכנית הדירה החדשה

[תצורף בהמשך]

נספח ד'

נוסח הערבות להבטחת התחייבויות היזם

[יצורף בעתיד עם קבלת הליווי הבנקאי]

נוסח ערבות בנקאית אוטונומית (דמי שכירות)

לכבוד
ה"ה _____ ת.ז. _____
ה"ה _____ ת.ז. _____
מדירה מס' _____ ברחוב _____/תנין/קק"ל _____ בבת-ים
הידוע גם כחלקת משנה _____; חלקה _____; גוש 7131;

א.ג.נ.,

הנדון: ערבות בנקאית אוטונומית

לפי בקשת חברת **אאורה מחדשים את ישראל בע"מ ח.פ. 6-283620-51** (להלן: "**היזם**") הרינו מתחייבים ואחראים כלפיכם בערבות מוחלטת ובלתי מותנית לתשלום **סך של ש"ח, כשסכום זה צמוד למדד המחירים לצרכן ויישא הפרשי הצמדה למדד היסודי כהגדרתו להלן; הכל כמפורט להלן (להלן: "סכום הערבות").**

אם יתברר מתוך המדד שיתפרסם לאחרונה לפני התשלום על פי ערבות זו (להלן: "**המדד החדש**"), כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש _____ שנה _____ **[יש למלא את המדד הרלבנטי בהתאם להוראות ההסכם]** שפורסם ביום _____, היינו _____ נקודות (להלן: "**המדד היסודי**"), אזי יחושב סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור שבו עלה המדד החדש לעומת המדד היסודי (להלן: "**סכום הערבות המוגדל**").

למניעת ספק, אם יתברר כי המדד החדש שווה למדד היסודי או נמוך הימנו, לא יחול כל שינוי בסכום הערבות.

הננו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שיידרש על ידכם (עד לגובה סכום הערבות המוגדל) תוך 7 ימים מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב ומבלי שיהיה עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם ומבלי שיהא עליכם לדרוש תחילה את סילוק הסכום הנ"ל מאת היזם.

אתם תהיו זכאים לדרוש מאתנו תשלום סכום הערבות בשלמות או לדרוש מאתנו מפעם לפעם סכומים על חשבון הערבות ובמקרה זה לאחר כל תשלום תישאר הערבות בתוקפה לגבי יתרת סכומי הערבות, ובלבד שסך כל דרישותיכם לא יעלה על סכום הערבות המוגדל.

ערבות זו בתוקף עד ליום _____ **[למלא לפי ההסכם - 57 (חמישים ושבעה) חודשים ממועד הנפקתה]**. ערבות זו הינה בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול על ידינו.

ערבות זו או חלק ממנה ניתנת להסבה לטובת מי שישכיר לכם דירה חלופית במהלך תקופת הבנייה של הדירה החדשה.

כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו בכתב במשרדנו, ברחוב _____, לא יאוחר מהתאריך הנ"ל, באמצעות דואר רשום, או במסירה ביד.

דרישה בכתב כאמור בערבות זו, אין פירושה דרישה שתגיע לבנק באמצעות פקסימיליה, טלקס, מברק או דואר אלקטרוני, ודרישה כזו לא תיחשב כדרישה בהתאם לערבות זו.

בנק _____

(להלן: "הנאמן")

כתב הוראות לנאמן בקשר עם ערבות דמי השכירות

הואיל ובין בעלי הזכויות במתחם המקרקעין הידוע כחלקות 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 37, 38, 40 ו- 47, בגוש 7131, והנמצאים ברחובות כצלסון 21, 23 ו- 25, קק"ל 4, 6 ו- 8, תנין 1, 2, 2א', 2ב', 3 ו- 5 בבת ים (להלן בהתאמה: "בעלי הזכויות" ו-"המתחם"), לבין חברת **אאורה מחדשים את ישראל בע"מ ח.פ.** 51-283620-6 (להלן: "היזם") נחתם הסכם במסגרתו התקשרו בעלי הזכויות והיזם בעסקת לביצוע פרויקט "פינוי – בינוי" (להלן בהתאמה: "ההסכם" ו- "הפרויקט");

והואיל ובסעיף 33.2 להסכם נקבע כי היזם ימסור לך ערבויות להבטחת תשלומי דמי השכירות שהתחייב היזם לשלם לבעלי הזכויות על פי הוראות ההסכם (להלן: "הערבויות" או "הערבות"), על מנת שתעשה בהן שימוש בהתאם להוראות כתב הוראות זה;

והואיל והוסכם בהסכם כי הערבויות יוחזקו בנאמנות;

והואיל ועל פי הוראות ההסכם, הנאמן יהיה ב"כ הבעלים ו/או כל גורם אחר ו/או חברה לנאמנויות (לעיל ולהלן: "הנאמן").

והואיל ופרטי הנאמן מפורטים מטה;

והואיל והנאמן הסכים לקבל על עצמו את הנאמנות בהתאם להוראות בכתב הוראות זה;

לפיכך, אנו מפקידים בידיך בנאמנות את הערבויות ומורים לך בזאת באופן בלתי חוזר כדלקמן:

1. עליך להחזיק בידיך את הערבות בנאמנות, וזאת עד להשבתה לידי היזם בהתאם להוראות כתב זה, בכפוף לכך שלא מומשה במלואה.

2. את הוראות כתב זה יש לקרוא באופן פרטני ביחס לכל אחד מהבעלים מקרב בעלי הזכויות במתחם הפרויקט (ולעניין זה מספר בעלים של דירה קיימת מהווים בעל זכויות אחד).

3. למסור את הערבות (כולה או חלקה) לשם מימושה לידי בעלי הזכויות (כולם או חלקם), אשר לגביהם התקיים אחד או יותר מהמקרים הבאים:

א. קבלת הודעה בכתב מאת בעל/י הזכויות כי לא שולמו לו דמי השכירות או לא נמסרו לידי "המחאות השכירות" בהתאם ובמועד הקבוע בהסכם או לא נפרעו אילו מהמחאות השכירות שמסר היזם לאותו בעל זכויות (ולא בשל סיבה שמקורה במעשה או מחדל של הבעלים בקשר עם המחאות) או לא הופקדו דמי השכירות בחשבון של אותו בעל זכויות; או

ב. במקרה של מימוש הערבויות או מי מהן כאמור בס"ק (א) ולא הומצאה לך ערבות בנקאית בסכום הקבוע בהסכם בתוך 10 ימים ממימושה; או

ג. לא חודשה ו/או הווארכה תוקפה של הערבות (והומצאה לך הערבות התקפה או אישור על הארכת תוקפה) לא יאוחר מ 30 (שלושים) ימים לפני מועד פקיעתה או תום תוקפה; או

ד. הוטלו מיסים בגין מימוש הערבות בתנאי חוק מכר כמפורט בסעיפים 33.2.6 ו- 33.1.2 בהסכם; או

ה. היזם לא שילם למי מבעלי הזכויות המוטבים בערבות את התמורה הנוספת (כהגדרתה בהסכם) ו/או את הפרש השווי (כהגדרתו בהסכם) בגין שנמוך דירה ו/או את הפיצוי החודשי (כהגדרתו בהסכם) ו/או את פיצוי הסטייה (כהגדרתו בהסכם);

4. טרם מסירה ו/או חילוט הערבות תמסר לזם ו/או לב"כ היזם התראה מוקדמת בכתב של

7 ימים על כוונתך לעשות כך, ובמקרה שלא חודש תוקף הערבות – תינתן התראה כאמור ככל שהזמן שנותר לתוקף הערבות מאפשר זאת. ככל ויש לממש רק חלק מהערבות והבנק אישר לנאמן בכתב כי הדבר אפשרי ובאופן שכנגד המימוש תומצא ליזם התחייבות הבנק להמציא לערבות בדבר היתרה (או אסמכתא בלתי מסוייגת של הבנק המהווה תחליף לערבות חדשה ואשר אינה משנה או פוגעת באפשרות המימוש כפי שהיתה בערבות המקורית) בתוך תקופת ההתראה המוקדמת ליזם כאמור לעיל – מתחייב הנאמן ליתן הוראה לבנק לממש רק חלק מהערבות, ואת היתרה להחזיר ליזם לשם הנפקת ערבות חדשה בגובה היתרה שלא מומשה בלבד שהדבר לא יעכב את המימוש.

5. להשיב ליזם או לבנק המלווה לשם ביטולן את כל אחת מערבויות דמי השכירות (או חלקן שלא מומש או לגבי אלו שמומש חלק מהן למעט הסכום שמומש) של כל אחד מהבעלים אשר בקשר אליו הועבר אליך, אישור המפקח על מסירת הדירה בהתאם להוראות ההסכם, פרוטוקול מסירת הדירה חתום על ידי היזם, מפקח הבעלים והבעלים, הפקדת **"ערבות הבדק"**, **"ערבות הרישום"** ו- **"ערבות דמי הניהול"** (כהגדרתן בהסכם) בידך ובלבד ששולם לבעל הזכויות הפרש השווי (כהגדרתו בהסכם) בגין שנמוך דירה ו/או את הפיצוי החודשי (כהגדרתו בהסכם) ו/או את פיצוי הסטייה (כהגדרתו בהסכם) ו/או התמורה הנוספת (כהגדרתו בהסכם) בגין הבדיקה הראשונה (כהגדרתו בהסכם), ככל שבעל הזכויות זכאי לנ"ל.
6. בכפוף לכך שהומצאה לך הודעה בכתב מהיזם כי בוצע תשלום דמי השכירות בפועל עבור 3 (שלושה) חודשים לבעלי הזכויות (כולם או חלקם), או אסמכתא אחרת לשביעות רצונך, החל ממועד תחילת העבודות (כהגדרתו בהסכם) וכנגד כל תשלום דמי שכירות לאחר מועד זה ופרעונו בפועל, ובכפוף לכך שהומצא לך אישור מפקח הבעלים על כך או אסמכתא אחרת לשביעות רצונך, יפעל הנאמן בהתאם להוראות הבנק שהנפיק את הערבויות (לרבות מסירתן לבנק שהנפיק את הערבויות לשם הנפקת ערבויות חדשות בסכום מופחת בהתאם ובלבד שכנגד מסירת הערבות המקורית תומצא הערבות בניכוי הסכום שהופחת) כדי להפחית את סכום הערבויות הבנקאיות (או חלקן בהתאמה) בכל פעם בסך השווה לסך ששולם בפועל החל ממועד תחילת העבודות (כהגדרתו בהסכם) ובהתאם להתקדמות הבנייה שתאושר על ידי מפקח הבעלים, עד להפחתה אחרונה לסך מינימלי השווה לסך המצטבר של דמי השכירות להם זכאי הבעלים על פי הסכם זה, עבור 15 (חמישה עשר חודשי שכירות) חודשים. מובהר כי כל החלפת ערבות תהא כנגד קבלת ערבות חליפית בלבד.
7. היזם וב"כ בעלי הזכויות יהיו רשאים לשנות את כתב הוראות זה, אך ורק בהוראה בכתב חתומה על ידם במשותף ומאומתת על ידי עורכי דין, אשר תימסר לנאמן.
8. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל עניין הקשור והנוגע לכתב הוראות זה תהיינה נתונה לבתי המשפט המוסמכים לכך בתל-אביב יפו בלבד.
9. בכל מקרה בו ישנה הנאמן את כתובתו ו/או פרטי ההתקשרות עימו ו/או יחול כל שינוי ו/או אירוע שיש בו כדי להשפיע על ביצוע תפקידו הפיזי לפי כתב הוראות זה או שהוגש כתב אישום נגד הנאמן שיש לו השלכה על פעילותו לפי כתב הוראות זה, הוא מתחייב לעדכן על כך את ב"כ הבעלים, הנציגות והיזם.
10. ככל שתידרש על פי צו של בית משפט, למסור את הערבויות שבנאמנות או להימנע מלמסור אותן, תפעל בהתאם להוראות הצו.
11. בכל מקרה שבו לדעתך קיים ספק לגבי פירושה הנכון של הוראה כלשהי בכתב הוראות זה, ביחס לזכותם של מי מהצדדים לדרוש ממך לבצע פעולה מסוימת או להימנע מביצוע פעולה כאמור, תהיה רשאי, אך לא חייב, לפנות לבית המשפט המוסמך על מנת שייקבע מה הוא פירושה הנכון של ההוראה והאם יש לבצע את הפעולה או להימנע מביצועה והכל בשים לב להוראות ההסכם. במקרה כאמור, לא נבוא אליך בכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה, בגין עיכוב ו/או כל נזק שייגרם מהפנייה ו/או מההמתנה להוראות בית המשפט כאמור.

12. אנו לא נבוא אליך בכל טענה ואתה לא תהיה אחראי בקשר לכל פעולה שתבצע בתום לב ובדרך מקובלת, וכן לא תהיה אחראי לכל פעולה ו/או החלטה שנקט בגין טעות בעובדה ו/או בדין אלו למעט במקרה של רשלנות חמורה או זדון מכוון.
13. לא תהיה אחראי לכל נזק שייגרם בגין כל מעשה ו/או מחדל הקשור ו/או הנובע ממילוי תפקידך כנאמן על פי כתב הוראות זה ובלבד שתפעל בהתאם לכתב הוראות זה בתום לב.
14. אתה לא תהיה חייב לבצע כל פעולה המטילה עליך חבות כספית, אלא אם יובטח לשביעות רצונך המלאה כיסוי כספי לאותה חבות כספית.
15. כל הודעה לפי כתב הוראות זה מהנאמן למי מהצדדים צריכה להימסר בהתאם לקבוע בסעיף 39.2 להסכם.
16. מובהר כי אין באמור בכתב הוראות זה כדי לגרוע ו/או לפגוע ו/או לשנות את זכויות הצדדים לפי ההסכם, אולם בכל סתירה בין ההסכם לבין כתב הוראות זה יגבר כתב הוראות זה.

ולראיה באנו על החתום :

הבעלים (או באמצעות הנציגות) _____ היזם _____

אני הח"מ _____, עו"ד, מאשר בזה קבלת ההוראות הבלתי חוזרות כלעיל ומתחייב/ת לפעול על פיהן.

תאריך _____ עו"ד, _____

פרטי הנאמן :

ת.ז. _____ או חברה לנאמנויות שפרטיה : _____
 ח.פ. _____ באמצעות המורשה לפעול מטעמה _____ ת.ז. _____
 מרחוב _____ עיר : _____ טל' : _____
 נייד : _____ פקס : _____

נוסח ערבות בנקאית אוטונומית (מסים)

לכבוד
רשימת בעלי הזכויות המפורטת בנספח א' לכתב ערבות זו

א.ג.נ.,

הנדון: ערבות בנקאית אוטונומית

לפי בקשת חברת **אאורה מחדשים את ישראל בע"מ ח.פ. 6-283620-51** (להלן: "**היזם**") הרינו מתחייבים ואחראים כלפיכם בערבות מוחלטת ובלתי מותנית לתשלום **סך של ש"ח**, כשסכום זה יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן ויישא הפרשי הצמדה, כאשר מדד הבסיס יהיה המדד הידוע במועד הנפקת הערבות; הכל מפורט להלן (להלן: "**סכום הערבות**").

אם יתברר מתוך המדד שיתפרסם לאחרונה לפני התשלום על פי ערבות זו (להלן: "**המדד החדש**"), כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש _____ שנה _____ **[יש למלא את המדד הרלבנטי בהתאם להוראות ההסכם]** שפורסם ביום _____, היינו _____ נקודות (להלן: "**המדד היסודי**"), אזי יחושב סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור שבו עלה המדד החדש לעומת המדד היסודי (להלן: "**סכום הערבות המוגדל**").

למניעת ספק, אם יתברר כי המדד החדש שווה למדד היסודי או נמוך הימנו, לא יחול כל שינוי בסכום הערבות.

הננו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שיידרש על ידכם (עד לגובה סכום הערבות המוגדל) תוך 7 ימים מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב ומבלי שיהיה עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם ומבלי שיהא עליכם לדרוש תחילה את סילוק הסכום הנ"ל מאת היזם.

אתם תהיו זכאים לדרוש מאתנו תשלום סכום הערבות בשלמות או לדרוש מאתנו מפעם לפעם סכומים על חשבון הערבות ובמקרה זה לאחר כל תשלום תישאר הערבות בתוקפה לגבי יתרת סכומי הערבות, ובלבד שסך כל דרישותיכם לא יעלה על סכום הערבות המוגדל.

ערבות זו בתוקף עד ליום _____ **[למלא בהתאם להוראות ההסכם]**.

ערבות זו הינה בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול על ידינו.

כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו בכתב במשרדנו, ברחוב _____, לא יאוחר מהתאריך הנ"ל, באמצעות דואר רשום, או במסירה ביד.

דרישה בכתב כאמור בערבות זו, אין פירושה דרישה שתגיע לבנק באמצעות פקסימיליה, טלקס, מברק או דואר אלקטרוני, ודרישה כזו לא תיחשב כדרישה בהתאם לערבות זו.

ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה.

בנק _____

נספח א' לערבות המסים

רשימת בעלי הזכויות

כתב הוראות לנאמן בקשר עם ערבות המסים

הואיל ובין בעלי הזכויות במתחם המקרקעין הידוע כחלקות 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 37, 38, 40 ו- 47, בגוש 7131, והנמצאים ברחובות כצנלסון 21, 23, 25 ו- 27, קק"ל 4, 6 ו- 8, תנין 1, 2, 2א', 2ב', 3 ו- 5 בבת ים (להלן בהתאמה: "בעלי הזכויות" ו-"המתחם"), לבין חברת **אאורה מחדשים את ישראל בע"מ ח.פ.** 51-283620-6 (להלן: "היזם") נחתם הסכם במסגרתו התקשרו בעלי הזכויות והיזם בעסקת לביצוע פרויקט "פינוי – בינוי" (להלן בהתאמה: "ההסכם" ו- "הפרויקט");

והואיל ובסעיף 33.3 להסכם נקבע כי היזם ימסור ערבות להבטחת ביצוע התחייבויות היזם לשלם את כל תשלומי המסים, ההיטלים והאגרות שיחולו על בעלי הזכויות (להלן: "הערבות"), על מנת שתעשה בה שימוש בהתאם להוראות כתב הוראות זה;

והואיל והוסכם בהסכם כי הערבויות יוחזקו בנאמנות ויחולו לגביהן הוראות כתב זה.

והואיל ועל פי הוראות ההסכם, הנאמן יהיה ב"כ הבעלים ו/או כל גורם אחר ו/או חברה לנאמנויות (לעיל ולהלן: "הנאמן").

והואיל ופרטי הנאמן מפורטים מטה;

והואיל והנאמן הסכים לקבל על עצמו את הנאמנות בהתאם להוראות בכתב הוראות זה

לפיכך, אנו מפקידים בידך בנאמנות את הערבות ומורים לך בזאת באופן בלתי חוזר כדלקמן:

1. עליך להחזיק בידך את הערבות בנאמנות, וזאת עד להשבתה לידי היזם בהתאם להוראות כתב זה, בכפוף לכך שלא מומשה במלואה.
2. את הוראות כתב זה יש לקרוא באופן פרטני ביחס לכל אחד מהבעלים מקרב בעלי הזכויות במתחם הפרויקט (ולעניין זה מספר בעלים של דירה קיימת מהווים בעלים אחד).
3. להעביר את הערבות לנציגות או לבעלי הזכויות ו/או מי מהם ו/או מי מטעמם לשם מימושה במלואה או חלק ממנה, בהתקיים המקרים הבאים (כולם או חלקם):
 - א. הודיע לך אחד מבעלי הזכויות על התראה טרם עיקול בגין אי תשלום במועד של מס ו/או היטל ו/או קנס בקשר עם הפרויקט וכן הומצא לך העתק הודעה שנשלחה ליזם בקשר לכך ולא הומצא לך תוך 14 (ארבעה עשר) ימים ממועד בו נודע ליזם על ההתראה, אישור מהרשויות על ביצוע התשלום ו/או ביטול ההתראה ו/או הדרישה או הקפאתן; או
 - ב. החלו הליכי גבייה ו/או אכיפה נגד מי מבעלי הזכויות בשל חוב לרשויות המס השונות ו/או הוועדה המקומית ו/או העירייה, וכן הומצא לך העתק הודעה שנשלחה ליזם בקשר לכך והיזם לא שילם או הקפיא או ביטל דרישות אלו בתוך 5 (חמישה) ימים ממועד שבו נודע ליזם על תחילת ההליכים; או
 - ג. במקרה שהתקבלה דרישת תשלום אצל מי מבעלי הזכויות בגין אילו משומות מס השבח ו/או המע"מ ו/או היטלי השבחה ו/או הפיתוח ו/או תיעול ו/או מדרכה ו/או כל היטל אחר ו/או אגרות בקשר עם הפרויקט, והיזם לא שילם דרישות אלו בתוך 14 (ארבעה עשר) ימים ממועד קבלת ההודעה כאמור הכוללת את העתק הדרישה ו/או המועד לתשלום בהתאם להודעת הדרישה (ובלבד שהומצאה ליזם לפני המועד לתשלומה), עפ"י המוקדם; או
 - ד. אי תשלום אלו מהמסים על ידי היזם מונע ממי מבעלי הזכויות לקבל אישור מסים ו/או אישור מאת הוועדה המקומית ו/או העירייה בגין מכירת זכויותיו בדירתו הקיימת ו/או במתחם והיזם לא הסדיר זאת תוך 30 (שלושים) ימים מיום קבלת הודעה

- בכתב או בדואר אלקטרוני או בפקס (ובלבד שאושרה קבלתם) בשל כך מאת בעל הזכויות ו/או תוך המועד לתשלום בהתאם להודעת הדרישה (ובלבד שהומצאה ליוזם לפני המועד לתשלומה), עפ"י המוקדם; או
- ה. במקרה של מימוש הערבות ולא הומצאה לך ערבות בנקאית חלופית בגובה היתרה שלא מומשה לפי הערבות המקורית, בתוך 14 ימים ממימושה; או
- ו. במקרה בו היזם לא המציא בתוך 30 ימים ממועד הודעת הפינוי כאמור בסעיף 14.1 בהסכם, לידי ב"כ בעלי הזכויות ו/או הנציגות אישור לפיו שולמו כל התשלומים שנדרשו על ידי הוועדה המקומית ו/או העירייה כתנאי למתן היתר הבנייה, כהגדרתו בסעיף 2 להסכם; או
- ז. במקרה בו לא התקבלו אישורי מס השבח עבור הבעלים עד ל"מועד סיום העבודות" לפרויקט כאמור בסעיף 18.1 בהסכם או אישורי המסים בגין פרטיכל החלוקה כאמור בסעיף 10 בהסכם;
- ח. לא חודשה תוקפה של הערבות (והומצאה לך הערבות התקפה) לא יאוחר מ 30 (שלושים) ימים לפני תום מועד פקיעתה או תוקפה; או
- ט. הוטלו מיסים בגין מימוש ערבות בתנאי חוק מכר כמפורט בסעיפים 33.2.6 ו- 33.1.2 בהסכם.
4. ככל שהערבות לא חולטה במלואה, להשיב את הערבות לידי היזם לשם ביטולה, תוך 14 ימים מהמועד בו יומצא לך אישור הרשויות ו/או הוועדות ו/או הגופים ו/או המוסדות השונים ואישורי המסים בדבר תשלום כל המסים וההיטלים והאגרות לפי הוראות ההסכם לרבות מס שבח, מע"מ (ככל שהבעלים הוא הנישום) והיטלים (לרבות השבחה, פיתוח, תיעל וכיוצ"ב) כפי שיחולו בגין הפרויקט. אם חולטה הערבות באופן חלקי תושב הערבות ביתרת הסכום שלא חולטה.
5. מובהר לנאמן כי סכום הערבות יופחת בהתאם לתשלומים שיבצע היזם (אשר על פיהן בעלי הזכויות הם נישומים) ו/או בהתאם לדרישות עדכניות שיתקבלו מרשויות המס ו/או הוועדה המקומית ו/או העירייה ו/או בהתאם לבטוחות ו/או ערבויות ימסור היזם לאותן רשויות ובלבד שבכל אלו בעלי הזכויות הם הנישומים. על-כן, הנאמן יפעל בהתאם להוראות הבנק שהנפיק את הערבות (לרבות מסירתה לבנק שהנפיק את הערבות לשם הנפקת ערבות חדשה בסכום מופחת בהתאם ובלבד שכנגד מסירת הערבות המקורית תומצא הערבות בניכוי הסכום שהופחת) כדי להפחית את סכום הערבות, בהתאם לאישורים רשמיים של הרשויות השונות בדבר תשלום המיסים והתשלומים החלים על בעלי הזכויות (שבהם הם נישומים) אשר ימסור היזם לנאמן.
6. ככל ויש לממש רק חלק מהערבות והבנק אישר לנאמן בכתב כי הדבר אפשרי ובאופן שכנגד המימוש תומצא ליוזם התחייבות הבנק להמציא לערבות בדבר היתרה (או אסמכתא בלתי מסויגת של הבנק המהווה תחליף לערבות חדשה ואשר אינה מעכבת או פוגעת באפשרות המימוש כפי שהיתה בערבות המקורית) בתוך 7 ימים – מתחייב הנאמן ליתן הוראה לבנק לממש רק חלק מהערבות, ואת היתרה להחזיר ליוזם או לבנק לשם הנפקת ערבות חדשה בגובה היתרה שלא מומשה וזאת בתוך 7 ימים כאמור.
7. היזם וב"כ בעלי הזכויות יהיו רשאים לשנות את כתב הוראות זה, אך ורק בהוראה בכתב שתומה על ידם במשותף ומאומתת על ידי עורכי דין, אשר תימסר לנאמן.
8. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל עניין הקשור והנוגע לכתב הוראות זה תהיינה נתונה לבתי המשפט המוסמכים לכך בתל-אביב יפו בלבד.
9. בכל מקרה בו ישנה הנאמן את כתובתו ו/או פרטי ההתקשרות עימו ו/או יחול כל שינוי ו/או אירוע שיש בו כדי להשפיע על ביצוע תפקידו הפיזי לפי כתב הוראות זה או שהוגש כתב אישום נגד הנאמן שיש לו השלכה על פעילותו לפי כתב הוראות זה, הוא מתחייב לעדכן על כך את ב"כ הבעלים, הנציגות והיזם.

10. ככל שתידרש על פי צו של בית משפט, למסור את הערבויות שבנאמנות או להימנע מלמסור אותן, תפעל בהתאם להוראות הצו.
11. בכל מקרה שבו לדעתך קיים ספק לגבי פירושה הנכון של הוראה כלשהי בכתב הוראות זה, ביחס לזכותם של מי מהצדדים לדרוש ממך לבצע פעולה מסוימת או להימנע מביצוע פעולה כאמור, תהיה רשאי, אך לא חייב, לפנות לבית המשפט המוסמך על מנת שייקבע מה הוא פירושה הנכון של ההוראה והאם יש לבצע את הפעולה או להימנע מביצועה והכל בשים לב להוראות ההסכם. במקרה כאמור, לא נבוא אליך בכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה, בגין עיכוב ו/או כל נזק שייגרם מהפנייה ו/או מההמתנה להוראות בית המשפט כאמור.
12. אנו לא נבוא אליך בכל טענה ואתה לא תהיה אחראי בקשר לכל פעולה שתבצע בתום לב ובדרך מקובלת, וכן לא תהיה אחראי לכל פעולה ו/או החלטה שנקט בגין טעות בעובדה ו/או בדין אלו למעט במקרה של רשלנות חמורה או זדון מכוון.
13. לא תהיה אחראי לכל נזק שייגרם בגין כל מעשה ו/או מחדל הקשור ו/או הנובע ממילוי תפקידך כנאמן על פי כתב הוראות זה ובלבד שתפעל בהתאם לכתב הוראות זה בתום לב.
14. אתה לא תהיה חייב לבצע כל פעולה המטילה עליך חבות כספית, אלא אם יובטח לשביעות רצונך המלאה כיסוי כספי לאותה חבות כספית.
15. כל הודעה לפי כתב הוראות זה מהנאמן למי מהצדדים צריכה להימסר בהתאם לקבוע בסעיף 39.2 להסכם.
16. מובהר כי אין באמור בכתב הוראות זה כדי לגרוע ו/או לפגוע ו/או לשנות את זכויות הצדדים לפי ההסכם, אולם בכל סתירה בין ההסכם לבין כתב הוראות זה יגבר כתב הוראות זה.

ולראיה באנו על החתום :

_____ היזם	_____ בעלי הזכויות (באמצעות הנציגות)
אני הח"מ _____, עו"ד, מאשר בזה קבלת ההוראות הבלתי חוזרות כלעיל ומתחייבת לפעול על פיהן.	
_____ עו"ד,	_____ תאריך

פרטי הנאמן :

ת.ז. _____ או חברה לנאמנויות שפרטיה : _____
 ח.פ. _____ באמצעות המורשה לפעול מטעמה _____ ת.ז. _____
 מרחוב _____ עיר : _____ טלי : _____
 נייד : _____ פקס : _____

תאריך: _____

נוסח ערבות בנקאית אוטונומית (בדק)

לכבוד

רשימת בעלי הזכויות המפורטת בנספח א' לכתב ערבות זו

א.ג.נ.,

הנדון: ערבות בנקאית אוטונומית

לפי בקשת חברת **אאורה מחדשים את ישראל בע"מ ח.פ. 51-283620-6** (להלן: "היזם") ו/או חברת _____ (להלן: "הקבלן") הרינו מתחייבים ואחראים כלפיכם בערבות מוחלטת ובלתי מותנית לתשלום **סך של** _____ ש"ח, כשסכום זה צמוד למדד המחירים לצרכן ויישא הפרשי הצמדה למדד היסודי (כהגדרתו להלן); הכל כמפורט להלן (להלן: "**סכום הערבות**").

אם יתברר מתוך המדד שיתפרסם לאחרונה לפני התשלום על פי ערבות זו (להלן: "**המדד החדש**"), כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש _____ שנה _____ (**יש למלא את המדד הרלבנטי בהתאם להוראות ההסכם**) שפורסם ביום _____, היינו נקודות (להלן: "**המדד היסודי**"), אזי יחושב סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור שבו עלה המדד החדש לעומת המדד היסודי (להלן: "**סכום הערבות המוגדל**").

למניעת ספק, אם יתברר כי המדד החדש שווה למדד היסודי או נמוך הימנו, לא יחול כל שינוי בסכום הערבות.

הננו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שיידרש על ידכם (עד לגובה סכום הערבות) תוך 7 ימים מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב ומבלי שיהיה עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם ומבלי שיהא עליכם לדרוש תחילה את סילוק הסכום הנ"ל מאת היזם ו/או הקבלן.

אתם ו/או הנאמן תהיו זכאים לדרוש מאתנו תשלום סכום הערבות בשלמות או לדרוש מאתנו מפעם לפעם סכומים על חשבון הערבות ובמקרה זה לאחר כל תשלום תישאר הערבות בתוקפה לגבי יתרת סכומי הערבות, ובלבד שסך כל דרישותיכם לא יעלה על סכום הערבות.

ככל ומימשתם את הערבות באופן חלקי, אנו ננפיק לכם כנגד ערבות חדשה בגובה יתרת הסכום הקבועה לעיל.

תוקפה של ערבות זו הינו עד ליום _____ **[למלא בהתאם להסכם - 15 (חמישה עשר) חודשים ממועד מסירת הרכוש המשותף לידי הנציגות]**. ערבות זו הינה בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול על ידינו.

ערבות זו ניתנת להסבה למי שתמחו ו/או תעבירו זכויותיכם בדירה.

כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו בכתב במשרדנו, ברחוב _____, לא יאוחר מהתאריך הנ"ל, באמצעות דואר רשום, או במסירה ביד.

דרישה בכתב כאמור בערבות זו, אין פירושה דרישה שתגיע לבנק באמצעות פקסימיליה, טלקס, מברק או דואר אלקטרוני, ודרישה כזו לא תיחשב כדרישה בהתאם לערבות זו.

בנק _____

נספח א' לערבות הבדק

רשימת בעלי הזכויות

כתב הוראות לנאמן בקשר עם ערבות הבדק

הואיל ובין בעלי הזכויות במתחם המקרקעין הידוע כחלקות 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 37, 38, 40 ו- 47, בגוש 7131, והנמצאים ברחובות כצלסון 21, 23, 25 ו- 27, קק"ל 4, 6 ו- 8, תנין 1, 2, 2א', 2ב', 3 ו- 5 בבת ים (להלן בהתאמה: "בעלי הזכויות" ו- "המתחם"), לבין חברת **אאורה מחדשים את ישראל בע"מ ח.פ.** 51-283620-6 (להלן: "היזם") נחתם הסכם במסגרתו התקשרו בעלי הזכויות והיזם בעסקת לביצוע פרויקט "פינוי – בינוי" (להלן בהתאמה: "ההסכם" ו- "הפרויקט");

והואיל ובסעיף 33.4 להסכם נקבע כי היזם ימסור ערבות להבטחת טיב הבניה והבדק של כל דירות בעלי הזכויות החדשות ו/או הרכוש המשותף (להלן: "הערבות"), על מנת שתעשה בה שימוש בהתאם לכתב הוראות זה;

והואיל והוסכם בהסכם כי הערבויות יוחזקו בנאמנות ויחולו לגביהן הוראות כתבת זה.

והואיל ועל פי הוראות ההסכם, הנאמן יהיה ב"כ הבעלים ו/או כל גורם אחר ו/או חברה לנאמנויות (לעיל ולהלן: "הנאמן").

והואיל ופרטי הנאמן מפורטים מטה;

והואיל והנאמן הסכים לקבל על עצמו את הנאמנות בהתאם להוראות בכתב הוראות זה;

לפיכך, אנו מפקידים בידך בנאמנות את הערבות ומורים לך בזאת באופן בלתי חוזר כדלקמן:

1. עליך להחזיק בידך את הערבות בנאמנות, וזאת עד להשבתה לידי היזם בהתאם להוראות כתב זה אלא אם היא מומשה במלואה.

2. את הוראות כתב זה יש לקרוא באופן פרטני ביחס לכל אחד מבעלי הזכויות וכן בנפרד ביחס לרכוש המשותף (ולעניין זה מספר בעלים של דירה קיימת מהווים בעל זכויות אחד).

3. למסור את הערבות לידי הנציגות או בעלי הזכויות לשם מימושה (במלואה או חלקה) בהתקיים אחד או יותר מהתנאים הבאים:

- א. קבלת הודעה בכתב מאת הנציגות ביחס לרכוש המשותף או מאת יחיד הבעלים הרלבנטי ביחס לדירתו, כי היזם ו/או מי מטעמו לא תיקן או השלים את תיקון אי ההתאמות ברכוש המשותף או בדירות מי מבעלי הזכויות על פי פרוטוקול המסירה ובהתאם להוראות ההסכם ולמועדים שצוינו בו ו/או בהתאם להוראות חוק המכר; ו/או
- ב. לא חודש תוקף ערבות הבדק (והומצאה לך הערבות התקפה) או לא הווארכה תוקפה של הערבות בהתאם לדרישת מפקח הבעלים כאמור בסעיף 33.4.3 בהסכם, לא יאוחר מ 30 יום טרם פקיעתה.

4. טרם מסירה ו/או חילוט הערבות תימסר ליזם ו/או לב"כ היזם התראה מוקדמת בכתב של 14 ימים ובמקרה של תיקונים דחופים לפחות 7 ימים מראש, אשר במהלכם היזם לא תיקן את התיקנים הנדרשים או השיב למי מבעלי הזכויות או הנציגות את הסכום שהוצא על ידם בשל תיקונים דחופים שלא תוקנו בתוך 24 שעות. במקרה שלא חודש תוקף הערבות – תמסור התראה מוקדמת כאמור ככל שהזמן שנוותר לתוקף הערבות מאפשר זאת.

5. להשיב את הערבות לידי היזם, ככל ולא מומשה במלואה, בתום תקופת הערבות כאמור בסעיף 33.4.3 בהסכם ובלבד ששולמה לבעלים התמורה הנוספת (כהגדרתה בהסכם) בגין הבדיקה השנייה (כהגדרתה בהסכם). אם חולטה באופן חלקי תושב הערבות ביתרת הסכום שלא חולטה.

6. ככל ותונפק ערבות בדק ליזם ולבעלי הזכויות יחדיו על ידי קבלן הביצוע של הפרויקט על כלל העבודות בפרויקט ואשר תאפשר מימושה על ידי בעלי הזכויות לבדם בהתאם להוראות כתב זה כאמור לעיל (להלן: "הערבות המלאה") יחולו ההוראות הבאות:

- א. ככל שהתקיים איזה מהתנאים המפורטים בסעיף 3 ולעיל - למסור את הערבות לידי הנציגות או בעלי הזכויות לשם מימושה כאשר המימוש יתאפשר עד לסיום ערבות הבדק, כהגדרתו בהסכם (להלן: "חלק בעלי הזכויות בערבות המלאה").
- ב. למסור ליזם את הערבות המלאה לפי דרישתו בכתב לצורך מימושה עד לסיום הערבות

המלאה בניכוי חלק בעלי הזכויות בערבות המלאה כאמור בסעיף 6.א לעיל, ובלבד שבמקרה כאמור תונפק ערבות חדשה מהבנק בגובה יתרת הערבות המלאה הבלתי ממומשת.

7. ככל ויש לממש רק חלק מהערבות והבנק אישר לנאמן בכתב כי הדבר אפשרי ובאופן שכנגד המימוש תומצא לזיס התחייבות הבנק להמציא לנאמן ערבות חדשה בגובה היתרה (או אסמכתא בלתי מסויגת של הבנק המהווה תחליף לערבות חדשה ואשר אינה משנה או פוגעת באפשרות המימוש כפי שהיתה בערבות המקורית) בתוך תקופת ההתראה לזיס כמפורט בסעיף 4 לעיל, מתחייב הנאמן ליתן הוראה לבנק לממש רק חלק מהערבות, ואת היתרה להחזיר לזיס לשם הנפקת ערבות חדשה בגובה היתרה שלא מומשה ובלבד שלא יהיה בכך כדי לעכב את המימוש.
8. הזיס וב"כ בעלי הזכויות יהיו רשאים לשנות את כתב הוראות זה, אך ורק בהוראה בכתב חתומה על ידם במשותף ומאומתת על ידי עורכי דין, אשר תימסר לנאמן.
9. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל עניין הקשור והנוגע לכתב הוראות זה תהייה נתונה לבתי המשפט המוסמכים לכך בתל-אביב יפו בלבד.
10. בכל מקרה בו ישנה הנאמן את כתובתו ו/או פרטי ההתקשרות עימו ו/או יחול כל שינוי ו/או אירוע שיש בו כדי להשפיע על ביצוע תפקידו הפיזי לפי כתב הוראות זה או שהוגש כתב אישום נגד הנאמן שיש לו השלכה על פעילותו לפי כתב הוראות זה, הוא מתחייב לעדכן על כך את ב"כ הבעלים, הנציגות והזיס.
11. ככל שתידרש על פי צו של בית משפט, למסור את הערבויות שבנאמנות או להימנע מלמסור אותן, תפעל בהתאם להוראות הצו.
12. בכל מקרה שבו לדעתך קיים ספק לגבי פירושה הנכון של הוראה כלשהי בכתב הוראות זה, ביחס לזכותם של מי מהצדדים לדרוש ממך לבצע פעולה מסוימת או להימנע מביצוע פעולה כאמור, תהיה רשאי, אך לא חייב, לפנות לבית המשפט המוסמך על מנת שייקבע מה הוא פירושה הנכון של ההוראה והאם יש לבצע את הפעולה או להימנע מביצועה והכל בשים לב להוראות ההסכם. במקרה כאמור, לא נבוא אליך בכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה, בגין עיכוב ו/או כל נזק שייגרם מהפנייה ו/או מההמתנה להוראות בית המשפט כאמור.
13. אנו לא נבוא אליך בכל טענה ואתה לא תהיה אחראי בקשר לכל פעולה שתבצע בתום לב ובדרך מקובלת, וכן לא תהיה אחראי לכל פעולה ו/או החלטה שנקט בגין טעות בעובדה ו/או בדין אלו למעט במקרה של רשלנות חמורה או זדון מכוון.
14. לא תהיה אחראי לכל נזק שייגרם בגין כל מעשה ו/או מחדל הקשור ו/או הנובע ממילוי תפקידך כנאמן על פי כתב הוראות זה ובלבד שתפעל בהתאם לכתב הוראות זה בתום לב.
15. אתה לא תהיה חייב לבצע כל פעולה המטילה עליך חבות כספית, אלא אם יובטח לשביעות רצונך המלאה כיסוי כספי לאותה חבות כספית.
16. כל הודעה לפי כתב הוראות זה מהנאמן למי מהצדדים צריכה להימסר בהתאם לקבוע בסעיף 39.2 להסכם.
17. מובהר כי אין באמור בכתב הוראות זה כדי לגרוע ו/או לפגוע ו/או לשנות את זכויות הצדדים לפי ההסכם, אולם בכל סתירה בין ההסכם לבין כתב הוראות זה יגבר כתב הוראות זה.

ולראיה באנו על החתום:

הזיס	הבעלים (באמצעות הנציגות)
עו"ד, _____ תאריך	
עו"ד, _____ אני הח"מ _____, עו"ד, מאשר בזה קבלת ההוראות הבלתי חוזרות כלעיל ומתחייב לפעול על פיהן.	

נוסח ערבות בנקאית (רישום)

לכבוד
רשימת בעלי הזכויות המפורטת ב**נספח א'** לכתב ערבות זו

א.ג.נ.,

הנדון: ערבות בנקאית אוטונומית

לפי בקשת חברת **אאורה מחדשים את ישראל בע"מ ח.פ. 6-283620-51** (להלן: "**היזם**") הרינו מתחייבים ואחראים כלפיכם בערבות מוחלטת ובלתי מותנית לתשלום **סך של** _____ **ש"ח**, כשסכום זה צמוד למדד המחירים לצרכן ויישא הפרשי הצמדה ביחס למדד היסודי, כהגדרתו להלן; הכל כמפורט להלן (להלן: "**סכום הערבות**").

אם יתברר מתוך המדד שיתפרסם לאחרונה לפני התשלום על פי ערבות זו (להלן: "**המדד החדש**"), כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש _____ שנה _____ (**יש למלא את המדד הרלבנטי בהתאם להוראות ההסכם**) שפורסם ביום _____, היינו _____ נקודות (להלן: "**המדד היסודי**"), אזי יחושב סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור שבו עלה המדד החדש לעומת המדד היסודי (להלן: "**סכום הערבות המוגדל**").

למניעת ספק, אם יתברר כי המדד החדש שווה למדד היסודי או נמוך הימנו, לא יחול כל שינוי בסכום הערבות.

הננו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שיידרש על ידכם (עד לגובה סכום הערבות) תוך 7 ימים מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב ומבלי שיהיה עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם ומבלי שיהא עליכם לדרוש תחילה את סילוק הסכום הנ"ל מאת היזם.

אתם תהיו זכאים לדרוש מאתנו תשלום סכום הערבות בשלמות או לדרוש מאתנו מפעם לפעם סכומים על חשבון הערבות ובמקרה זה לאחר כל תשלום תישאר הערבות בתוקפה לגבי יתרת סכומי הערבות, ובלבד שסך כל דרישותיכם לא יעלה על סכום הערבות.

ערבות זו בתוקף עד ליום _____ **[למלא בהתאם להסכם - 24 (עשרים וארבעה) חודשים ממועד סיום העבודות.]**

ערבות זו הינה בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול על ידינו.

כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו בכתב במשרדנו, ברחוב _____, לא יאוחר מהתאריך הנ"ל, באמצעות דואר רשום, או במסירה ביד.

דרישה בכתב כאמור בערבות זו, אין פירושה דרישה שתגיע לבנק באמצעות פקסימיליה, טלקס, מברק או דואר אלקטרוני, ודרישה כזו לא תיחשב כדרישה בהתאם לערבות זו.

ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה.

בנק _____

נספח א' לערבות הרישום

רשימת בעלי הזכויות

כתב הוראות לנאמן בקשר עם ערבות הרישום

הואיל ובין בעלי הזכויות במתחם המקרקעין הידוע כחלקות 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 37, 38, 40 ו- 47, בגוש 7131, והנמצאים ברחובות כצלסון 21, 23, 25 ו- 27, קק"ל 4, 6 ו- 8, תנין 1, 2, א', 2ב', 3 ו- 5 בבת ים (להלן בהתאמה: "בעלי הזכויות" ו- "המתחם"), לבין חברת **אאורה מחדשים את ישראל בע"מ ח.פ. 51-283620-6** (להלן: "היזם") נחתם הסכם במסגרתו התקשרו בעלי הזכויות והיזם בעסקת לביצוע פרויקט "פינוי – בינוי" (להלן בהתאמה: "ההסכם" ו- "הפרויקט");

והואיל ובסעיף 33.5 להסכם נקבע כי היזם ימסור ערבות להבטחת לרישום בית משותף וכן, רישום זכויות בעלי הזכויות בדירותיהם החדשות כשהן חופשיות ונקיות (כהגדרת מונח זה בהסכם) (להלן: "הערבות"), על מנת שתעשה בה שימוש בהתאם להוראות כתב הוראות זה;

והואיל והוסכם בהסכם כי הערבויות יוחזקו בנאמנות ויחולו לגביהן הוראות כתבת זה.

והואיל ועל פי הוראות ההסכם, הנאמן יהיה ב"כ הבעלים ו/או כל גורם אחר ו/או חברה לנאמנויות (לעיל ולהלן: "הנאמן").

והואיל ופרטי הנאמן מפורטים מטה;

והואיל והנאמן הסכים לקבל על עצמו את הנאמנות בהתאם להוראות בכתב הוראות זה;

לפיכך, אנו מפקידים בידך בנאמנות את הערבות ומורים לך בזאת באופן בלתי חוזר כדלקמן:

ככל שמדובר באי רישום הבית המשותף החדש יחולו הוראות כתב זה כלפי כלל בעלי הזכויות הרלבנטים וככל שמדובר ברישום כל יחידה ויחידה על כל אחד מיחיד הבעלים. את הוראות כתב זה יש לקרוא באופן פרטני ביחס לכל אחד מהבעלים מקרב בעלי הזכויות במתחם הפרויקט (ולעניין זה מספר בעלים של דירה קיימת מהווים בעלים אחד) (להלן: "הבעלים").

1. עליך להחזיק בידך את הערבות בנאמנות, וזאת עד להשבתה לידי היזם בהתאם להוראות כתב זה, בכפוף לכך שלא מומשה במלואה.

2. להעביר את הערבות לנציגות (כהגדרתה בהסכם) לשם מימושה במלואה או חלק ממנה, בהתקיים המקרים הבאים (כולם או חלקם):

2.1. חלפו 18 (שמונה עשר) חודשים ממועד סיום העבודות (כהגדרת מונח זה בהסכם) ולא נרשם הבית המשותף (אחד או יותר) בקשר עם הפרויקט בלשכת רישום המקרקעין; או

2.2. חלפו 12 (שנים עשר) חודשים ממועד רישום הבית המשותף (אחד או יותר) בקשר עם הפרויקט ובעלי הזכויות לא נרשמו כבעלי דירותיהם החדשות כשזכויותיהם "נקיות וחופשיות" (כהגדרת מונח זה בסעיף 2 להסכם), למעט במקרה שבו התקבלה הודעת היזם בכתב חתומה ומאומתת בדרך שמאמתים תצהיר שבמסגרתה צוין מפורשות כי העיכוב נבע עקב אי קיום התחייבות החלה על הבעלים בלבד שבעטיה עוכב רישום זכויותיו בדירה לאחר רישום הבית המשותף.

2.3. לא חודש תוקפה של הערבות 30 (שלשים) ימים לפני פקיעתה.

3. טרם מסירה ו/או חילוט הערבות ימסור הנאמן ליזם ו/או לב"כ היזם התראה מוקדמת בכתב של 7 ימים על כוונתו לעשות כך, ובמקרה שלא חודש תוקף הערבות – תמסור התראה מוקדמת ככל שהזמן שנותן לתוקף הערבות מאפשר זאת.

4. להשיב את הערבות לידי היזם, ככל שלא מומשה (במלואה או את חלקה שלא מומש) (לשם ביטולה), לאחר קבלת צו רישום הבית המשותף חתום בידי המפקח/ת על רישום המקרקעין במסגרתו נרשמו בעלי הזכויות כבעלים של הדירות החדשות כשהזכויות בהן נקיות וחופשיות (כהגדרת מונח זה בהסכם) ובלבד ששולמה לבעלים התמורה הנוספת (כהגדרתה בהסכם) בגין הבדיקה השנייה (כהגדרתה בהסכם).

5. ככל ויש לממש רק חלק מהערבות והבנק אישר לנאמן בכתב כי הדבר אפשרי ובאופן שכנגד המימוש תומצא ליזם התחייבות הבנק להמציא לערבות בדבר היתרה (או אסמכתא בלתי מסוייגת של הבנק המהווה תחליף לערבות חדשה ואשר אינה מעכבת או פוגעת באפשרות המימוש כפי שהיתה בערבות המקורית) בתוך תקופת ההתראה המוקדמת כאמור בסעיף 3 לעיל – מתחייב הנאמן ליתן הוראה לבנק לממש רק חלק מהערבות, ואת היתרה להחזיר ליזם לשם הנפקת ערבות חדשה בגובה היתרה שלא מומשה ובלבד שלא יהיה בכך כדי לעכב את המימוש.

6. היזם וב"כ בעלי הזכויות יהיו רשאים לשנות את כתב הוראות זה, אך ורק בהוראה בכתב חתומה

על ידם במשותף ומאומתת על ידי עורכי דין, אשר תימסר לנאמן.

7. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל עניין הקשור והנוגע לכתב הוראות זה תהייה נתונה לבתי המשפט המוסמכים לכך בתל-אביב יפו בלבד.
8. בכל מקרה בו ישנה הנאמן את כתובתו ו/או פרטי ההתקשרות עימו ו/או יחול כל שינוי ו/או אירוע שיש בו כדי להשפיע על ביצוע תפקידו הפיזי לפי כתב הוראות זה או שהוגש כתב אישום נגד הנאמן שיש לו השלכה על פעילותו לפי כתב הוראות זה, הוא מתחייב לעדכן על כך את ב"כ הבעלים, הנציגות והיזם.
9. ככל שתידרש על פי צו של בית משפט, למסור את הערבויות שבנאמנות או להימנע מלמסור אותן, תפעל בהתאם להוראות הצו.
10. בכל מקרה שבו לדעתך קיים ספק לגבי פירושה הנכון של הוראה כלשהי בכתב הוראות זה, ביחס לזכותם של מי מהצדדים לדרוש ממך לבצע פעולה מסוימת או להימנע מביצוע פעולה כאמור, תהיה רשאי, אך לא חייב, לפנות לבית המשפט המוסמך על מנת שייקבע מה הוא פירושה הנכון של ההוראה והאם יש לבצע את הפעולה או להימנע מביצועה והכל בשים לב להוראות ההסכם. במקרה כאמור, לא נבוא אליך בכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה, בגין עיכוב ו/או כל נזק שייגרם מהפנייה ו/או מההמתנה להוראות בית המשפט כאמור.
11. אנו לא נבוא אליך בכל טענה ואתה לא תהיה אחראי בקשר לכל פעולה שתבצע בתום לב ובדרך מקובלת, וכן לא תהיה אחראי לכל פעולה ו/או החלטה שנקט בגין טעות בעובדה ו/או בדין אלו למעט במקרה של רשלנות חמורה או זדון מכוון.
12. לא תהיה אחראי לכל נזק שייגרם בגין כל מעשה ו/או מחדל הקשור ו/או הנובע ממילוי תפקידך כנאמן על פי כתב הוראות זה ובלבד שתפעל בהתאם לכתב הוראות זה בתום לב.
13. אתה לא תהיה חייב לבצע כל פעולה המטילה עליך חבות כספית, אלא אם יובטח לשביעות רצונך המלאה כיסוי כספי לאותה חבות כספית.
14. כל הודעה לפי כתב הוראות זה מהנאמן למי מהצדדים צריכה להימסר בהתאם לקבוע בסעיף 39.2 להסכם.
15. מובהר כי אין באמור בכתב הוראות זה כדי לגרוע ו/או לפגוע ו/או לשנות את זכויות הצדדים לפי ההסכם אולם בכל סתירה בין ההסכם לבין כתב הוראות זה יגבר כתב הוראות זה.

ולראיה באנו על החתום:

היזם	הבעלים (באמצעות הנציגות)
------	--------------------------

אני הח"מ _____, עו"ד, מאשר בזה קבלת ההוראות הבלתי חוזרות כלעיל ומתחייבת לפעול על פיהן.

תאריך	עו"ד, _____
-------	-------------

פרטי הנאמן:

ת.ז. _____ או חברה לנאמנויות שפרטיה: _____ ח.פ. _____
באמצעות המורשה לפעול מטעמה ת.ז. _____ מרחוב _____
עיר: _____ טל': _____ נייד: _____
פקס: _____

נוסח ערבות בנקאית אוטונומית (ניהול הליכים משפטיים)

לכבוד

רשימת בעלי הזכויות המפורטת בנספח א' לכתב ערבות זו

א.ג.נ.,

הנדון: ערבות בנקאית אוטונומית

לפי בקשת חברת **אאורה מחדשים את ישראל בע"מ ח.פ. 6-283620-51** (להלן: "**היזם**") הרינו מתחייבים ואחראים כלפיכם בערבות מוחלטת ובלתי מותנית לתשלום **סך של 200,000 ש"ח (מאתיים אלף שקלים חדשים)**, כשסכום זה צמוד למדד המחירים לצרכן ויישא הפרשי הצמדה, ביחס למדד היסודי, כהגדרתו להלן; הכל כמפורט להלן (להלן: "**סכום הערבות**").

אם יתברר מתוך המדד שיתפרסם לאחרונה לפני התשלום על פי ערבות זו (להלן: "**המדד החדש**"), כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש _____ שנה _____ **(יש למלא את המדד הרלבנטי בהתאם להוראות ההסכם)** שפורסם ביום _____, היינו _____ נקודות (להלן: "**המדד היסודי**"), אזי יחושב סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור שבו עלה המדד החדש לעומת המדד היסודי (להלן: "**סכום הערבות המוגדל**").

למניעת ספק, אם יתברר כי המדד החדש שווה למדד היסודי או נמוך הימנו, לא יחול כל שינוי בסכום הערבות.

הננו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שיידרש על ידכם (עד לגובה סכום הערבות) תוך 7 ימים מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב ומבלי שיהיה עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם ומבלי שיהא עליכם לדרוש תחילה את סילוק הסכום הנ"ל מאת היזם.

אתם תהיו זכאים לדרוש מאתנו תשלום סכום הערבות בשלמות או לדרוש מאתנו מפעם לפעם סכומים על חשבון הערבות ובמקרה זה לאחר כל תשלום תישאר הערבות בתוקפה לגבי יתרת סכומי הערבות, ובלבד שסך כל דרישותיכם לא יעלה על סכום הערבות.

ערבות זו בתוקף עד ליום _____ **[למלא בהתאם להוראות ההסכם - 14 חודשים ממועד מסירת הדירה החדשה הראשונה למי מבעלי הזכויות במתחם]**.

ערבות זו הינה בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול על ידינו.

כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו בכתב במשרדנו, ברחוב _____, לא יאוחר מהתאריך הנ"ל, באמצעות דואר רשום, או במסירה ביד.

דרישה בכתב כאמור בערבות זו, אין פירושה דרישה שתגיע לבנק באמצעות פקסימיליה, טלקס, מברק או דואר אלקטרוני, ודרישה כזו לא תיחשב כדרישה בהתאם לערבות זו.

ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה.

_____ בנק

נספח א' לערבות ניהול הליכים משפטיים

רשימת בעלי הזכויות

כתב הוראות לנאמן בקשר עם ערבות ניהול הליכים משפטיים

הואיל ובין בעלי הזכויות במתחם המקרקעין הידוע כחלקות 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 37, 38, 40 ו- 47, בגוש 7131, והנמצאים ברחובות כצנלסון 21, 23, 25 ו- 27, קק"ל 4, 6 ו- 8, תנין 1, 2, 2א', 2ב', 3 ו- 5 בבת ים (להלן בהתאמה: "בעלי הזכויות" ו- "המתחם"), לבין חברת **אאורה מחדשים את ישראל בע"מ ח.פ.** 51-283620-6 (להלן: "היזם") נחתם הסכם במסגרתו התקשרו בעלי הזכויות והיזם בעסקת לביצוע פרויקט "פינוי – בינוי" (להלן בהתאמה: "ההסכם" ו- "הפרויקט");

והואיל ובסעיף 33.6 להסכם נקבע כי היזם ימסור ערבות להבטחת מימון הליכים המשפטיים שידרשו בעלי הזכויות או חלק מהם לשאת בגין פתיחת הליכים משפטיים נגד היזם במקרה של הפרת ההסכם זה על ידו ו/או במקרה בו היזם פתח בהליכים משפטיים נגד בעלי הזכויות או חלק מהם ו/או במקרה בו נפתחו נגד בעלי הזכויות או חלק מהם הליכים משפטיים על ידי צד ג' בגין הפרויקט (להלן: "הערבות"), על מנת שתעשה בה שימוש בהתאם להוראות הצדדים בהסכם ובכפוף ל הוראות זה;

והואיל והוסכם בהסכם כי הערבויות יוחזקו בנאמנות ויחולו לגביהן הוראות כתבת זה.

והואיל ועל פי הוראות ההסכם, הנאמן יהיה ב"כ הבעלים ו/או כל גורם אחר ו/או חברה לנאמנות (לעיל ולהלן: "הנאמן").

והואיל ופרטי הנאמן מפורטים מטה;

והואיל והנאמן הסכים לקבל על עצמו את הנאמנות בהתאם להוראות בכתב הוראות זה.

לפיכך, אנו מפקידים בידך בנאמנות את הערבות ומורים לך בזאת באופן בלתי חוזר כדלקמן:

- עליך להחזיק בידך את הערבות בנאמנות, וזאת עד להשבתה לידי היזם בהתאם להוראות כתב זה, אלא אם היא מומשה במלואה.
- להעביר את הערבות לבעלי הזכויות ו/או לנציגות לשם מימושה (במלואה ו/או חלקה), במידה ו: (א) נפתחו הליכים ו/או עתידים להיפתח הליכים משפטיים על ידי בעלי הזכויות ו/או מי מהם ו/או הנציגות נגד היזם ו/או על ידי היזם נגד בעלי הזכויות ו/או על ידי צד ג' כלשהו נגד בעלי הזכויות בקשר עם הפרויקט ו/או ההסכם ו/או על ידי בעלי הזכויות נגד צד ג' כלשהו בגין הפרויקט ו/או במקרה של הליכי מימוש הערבות בתנאי חוק המכר; ו/או (ב) לא חודש תוקפה של הערבות (והומצאה לך הערבות התקפה) לא יאוחר מ 30 (שלושים) ימים לפני תום מועד פקיעתה או תוקפה.
- טרם מסירה ו/או חילוט ערבות הרישום ימסור הנאמן ליזם ו/או לב"כ היזם התראה מוקדמת בכתב של 14 ימים על כוונתו לעשות כך, ובמקרה שלא חודש תוקף הערבות – תמסור התראה מוקדמת ככל שהזמן שנותר לתוקף הערבות מאפשר זאת.
- להשיב את הערבות לידי היזם, ככל שלא מומשה במלואה, בתום תקופת הערבות כאמור בסעיף 33.6.2 בהסכם. ככל ויש לממש רק חלק מהערבות והבנק אישר לנאמן בכתב כי הדבר אפשרי ובאופן שכנגד המימוש תומצא ליזם התחייבות הבנק להמציא לערבות בדבר היתרה (או אסמכתא בלתי מסוייגת של הבנק המהווה תחליף לערבות חדשה ואשר אינה מעכבת או פוגעת באפשרות המימוש כפי שהיתה בערבות המקורית) בתוך תקופת ההתראה המוקדמת כאמור בסעיף 3 לעיל – מתחייב הנאמן ליתן הוראה לבנק לממש רק חלק מהערבות, ואת היתרה להחזיר ליזם לשם הנפקת ערבות חדשה בגובה היתרה שלא מומשה ובלבד שלא יהא בכך כדי לעכב את המימוש.
- היזם וב"כ בעלי הזכויות יהיו רשאים לשנות את כתב הוראות זה, אך ורק בהוראה בכתב תתומה על ידם במשותף ומאומתת על ידי עורכי דין, אשר תימסר לנאמן.
- הנאמן אינו רשאי להמחות ו/או לשעבד את זכויות ו/או חובות מכוח כתב הוראות זה אלא בהסכמת היזם ועורכי הדין בכתב.
- סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל עניין הקשור והנוגע לכתב הוראות זה תהיינה נתונה לבתי המשפט המוסמכים לכך בתל-אביב יפו בלבד.
- בכל מקרה בו ישנה הנאמן את כתובתו ו/או פרטי ההתקשרות עימו ו/או יחול כל שינוי ו/או אירוע שיש בו כדי להשפיע על ביצוע תפקידו הפיזי לפי כתב הוראות זה או שהוגש כתב אישום נגד הנאמן שיש לו השלכה על פעילותו לפי כתב הוראות זה, הוא מתחייב לעדכן על כך את ב"כ הבעלים, הנציגות והיזם.
- ככל שתידרש על פי צו של בית משפט, למסור את הערבויות שבנאמנות או להימנע מלמסור אותן, תפעל בהתאם להוראות הצו.
- בכל מקרה שבו לדעתך קיים ספק לגבי פירושה הנכון של הוראה כלשהי בכתב הוראות זה, ביחס לזכותם של מי מהצדדים לדרוש ממך לבצע פעולה מסוימת או להימנע מביצוע פעולה כאמור, תהיה רשאי, אך לא חייב, לפנות לבית המשפט המוסמך על מנת שייקבע מה הוא פירושה הנכון של ההוראה והאם יש לבצע את הפעולה או להימנע מביצועה והכל בשים לב להוראות ההסכם. במקרה כאמור, לא נבוא אליך בכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה, בגין עיכוב ו/או כל נזק שייגרם מהפנייה ו/או מההמתנה להוראות בית המשפט

כאמור.

11. אנו לא נבוא אליך בכל טענה ואתה לא תהיה אחראי בקשר לכל פעולה שתבצע בתום לב ובדרך מקובלת, וכן לא תהיה אחראי לכל פעולה ו/או החלטה שנקט בגין טעות בעובדה ו/או בדין אלו למעט במקרה של רשלנות חמורה או זדון מכוון.
12. לא תהיה אחראי לכל נזק שייגרם בגין כל מעשה ו/או מחדל הקשור ו/או הנובע ממילוי תפקידך כנאמן על פי כתב הוראות זה ובלבד שתפעל בהתאם לכתב הוראות זה בתום לב.
13. אתה לא תהיה חייב לבצע כל פעולה המטילה עליך חבות כספית, אלא אם יובטח לשביעות רצונך המלאה כיסוי כספי לאותה חבות כספית.
14. כל הודעה לפי כתב הוראות זה מהנאמן למי מהצדדים צריכה להימסר בהתאם לקבוע בסעיף 39.2 להסכם.
15. מובהר כי אין באמור בכתב הוראות זה כדי לגרוע ו/או לפגוע ו/או לשנות את זכויות הצדדים לפי ההסכם אולם בכל סתירה בין ההסכם לבין כתב הוראות זה יגבר כתב הוראות זה.

ולראיה באנו על החתום:

היזם	הבעלים (באמצעות הנציגות)
אני הח"מ _____, עו"ד, מאשר בזה קבלת ההוראות הבלתי חוזרות כלעיל ומתחייבת לפעול על פיהן.	
עו"ד, _____	תאריך

כתב הוראות לנאמן

מסירת המחאות השכירות הראשונות

הואיל ובין בעלי הזכויות במתחם המקרקעין הידוע כחלקות 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 37, 38, 40 ו- 47, בגוש 7131, והנמצאים ברחובות כצלסון 21, 23, 25 ו- 27, קק"ל 4, 6 ו- 8, תנין 1, 2, 2א', 2ב', 3 ו- 5 בבת ים (להלן בהתאמה: "בעלי הזכויות" ו- "המתחם"), לבין חברת **אאורה מחדשים את ישראל בע"מ ח.פ. 6-283620-51** (להלן: "היזם") נחתם הסכם במסגרתו התקשרו בעלי הזכויות והיזם בעסקת לביצוע פרויקט "פינוי – בינוי" (להלן בהתאמה: "ההסכם" ו- "הפרויקט");

והואיל ובסעיף 17.6 להסכם נקבע כי יופקדו בידך בנאמנות המחאות השכירות הראשונות לפקודת הבעלים (להלן ביחד: "המחאות השכירות"), על מנת שתעשה בה שימוש בהתאם להוראות הצדדים בכתב הוראות זה;

לפיכך, אנו מפקידים בידך בנאמנות את המחאות השכירות ומורים לך בזאת באופן בלתי חוזר כדלקמן:

1. למסור לכל בעל זכויות במתחם שפינה את דירתו הקיימת ומסר לידי היזם בתוך תקופת הפינוי (כהגדרתה בהסכם) את החזקה בדירתו הקיימת בדרך של מסירת מפתחות דירתו הקיימת (מבלי שהדבר יטיל עליך אחריות כבעל חזקה בדירה הקיימת) וקיבל על כך אישור בכתב מאת נציג היזם לו נמסרה החזקה, את המחאות השכירות הראשונות, כאמור בסעיף 17.6 בהסכם.
2. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 1 לעיל, למסור לכל בעל זכויות כאמור, את ההמחאה הראשונה (כפי שמופיע בסעיף 17.6 להסכם), ככל שהומצא לך הסכם שכירות חתום עבור הדירה החלופית ואת 2 ההמחאות הנוספות לאותו בעל זכויות במועד הקבוע בסעיף 1 לעיל.

ולראיה באנו על החתום:

היזם

הבעלים (באמצעות הנציגות)

אני הח"מ _____, עו"ד, מאשר בזה קבלת ההוראות הבלתי חוזרות כלעיל ומתחייבת לפעול על פיהן.

עו"ד,

תאריך

נוסח ערבות בנקאית אוטונומית (דמי ניהול)

לכבוד
רשימת בעלי הזכויות המפורטת בנספח א' לכתב ערבות זו

א.ג.נ.,

הנדון: ערבות בנקאית אוטונומית

לפי בקשת חברת **אאורה מחדשים את ישראל בע"מ ח.פ.** 51-283620-6 (להלן: "**היזם**") הרינו מתחייבים ואחראים כלפיכם בערבות מוחלטת ובלתי מותנית לתשלום **סך של _____ ש"ח** (**שקלים חדשים**), כשסכום זה צמוד למדד המחירים לצרכן ויישא הפרשי הצמדה, כאשר מדד הבסיס יהיה המדד הידוע במועד הנפקת הערבות; הכל כמפורט להלן (להלן: "**סכום הערבות**").

אם יתברר מתוך המדד שיתפרסם לאחרונה לפני התשלום על פי ערבות זו (להלן: "**המדד החדש**"), כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש _____ שנה **[יש למלא את המדד הרלבנטי בהתאם להוראות ההסכם]** שפורסם ביום _____, היינו _____ נקודות (להלן: "**המדד היסודי**"), אזי יחושב סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור שבו עלה המדד החדש לעומת המדד היסודי (להלן: "**סכום הערבות המוגדל**").

למניעת ספק, אם יתברר כי המדד החדש שווה למדד היסודי או נמוך הימנו, לא יחול כל שינוי בסכום הערבות.

הננו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שיידרש על ידכם (עד לגובה סכום הערבות) תוך 7 ימים מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב ומבלי שיהיה עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם ומבלי שיהא עליכם לדרוש תחילה את סילוק הסכום הנ"ל מאת היזם.

אתם תהיו זכאים לדרוש מאתנו תשלום סכום הערבות בשלמות או לדרוש מאתנו מפעם לפעם סכומים על חשבון הערבות ובמקרה זה לאחר כל תשלום תישאר הערבות בתוקפה לגבי יתרת סכומי הערבות, ובלבד שסך כל דרישותיכם לא יעלה על סכום הערבות.

ערבות זו בתוקף עד ליום _____ **[למלא בהתאם להוראות ההסכם - 45 ימים לאחר תום תקופת מימון דמי הניהול]**.

ערבות זו הינה בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול על ידינו.

כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו בכתב במשרדנו, ברחוב _____, לא יאוחר מהתאריך הנ"ל, באמצעות דואר רשום, או במסירה ביד.

דרישה בכתב כאמור בערבות זו, אין פירושה דרישה שתגיע לבנק באמצעות פקסימיליה, טלקס, מברק או דואר אלקטרוני, ודרישה כזו לא תיחשב כדרישה בהתאם לערבות זו.

ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה.

בנק _____

נספח א' לערבות דמי הניהול

רשימת בעלי הזכויות

כתב הוראות לנאמן בקשר עם ערבות דמי הניהול

הואיל ובין בעלי הזכויות במתחם המקרקעין הידוע כחלקות 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 37, 38, 40 ו- 47, בגוש 7131, והנמצאים ברחובות כצלסון 21, 23, 25 ו- 27, קק"ל 4, 6 ו- 8, תנין 1, 2, 2א', 2ב', 3 ו- 5 בבת ים (להלן בהתאמה: "בעלי הזכויות" ו- "המתחם"), לבין חברת **אאורה מחדשים את ישראל בע"מ ח.פ.** 51-283620-6 (להלן: "היזם") נחתם הסכם במסגרתו התקשרו בעלי הזכויות והיזם בעסקת לביצוע פרויקט "פינוי – בינוי" (להלן בהתאמה: "ההסכם" ו- "הפרויקט");

והואיל ובסעיף 33.7 להסכם נקבע כי היזם ימסור עד למסירת הדירה החדשה הראשונה במתחם ערבות להבטחת השתתפות היזם במימון דמי הניהול שידרשו בעלי הזכויות או חלק מהם לשאת בגין תשלום דמי הניהול והתחזוקה של חברת הניהול למשך תקופת המימון כאמור בסעיף 25 להסכם (להלן: "הערבות"), על מנת שתעשה בה שימוש בהתאם להוראות הצדדים בהסכם ובכפוף לכתב הוראות זה;

והואיל והוסכם בהסכם כי הערבויות יוחזקו בנאמנות ויחולו לגביהן הוראות כתב זה.

והואיל ועל פי הוראות ההסכם, הנאמן יהיה ב"כ הבעלים ו/או כל גורם אחר ו/או חברה לנאמנויות (לעיל ולחלן: "הנאמן").

והואיל ופרטי הנאמן מפורטים מטה;

והואיל והנאמן הסכים לקבל על עצמו את הנאמנות בהתאם להוראות בכתב הוראות זה.

לפיכך, אנו מפקידים בידך בנאמנות את הערבות ומורים לך בזאת באופן בלתי חוזר כדלקמן:

- עליך להחזיק בידך את הערבות בנאמנות, וזאת עד להשבתה לידי היזם בהתאם להוראות כתב זה, אלא אם היא מומשה במלואה.
- להעביר את הערבות לבעלי הזכויות ו/או לנציגות לשם מימושה (במלואה ו/או חלקה), במידה ו (א) היזם לא שילם למי מבעלי הזכויות את "השתתפות היזם בדמי הניהול" עד לסך שלא שולם לאחר שליחת התראה בת 21 (עשרים ואחד) ימים ליזם; או (ב) לא חודשה תוקפה של הערבות (והומצאה לך הערבות התקפה) לא יאוחר מ 30 (שלושים) ימים לפני תום מועד פקיעתה או תוקפה.
- טרם מסירה ו/או חילוט הערבות ימסור הנאמן ליזם ו/או לב"כ היזם התראה מוקדמת בכתב של 14 ימים על כוונתו לעשות כך, ובמקרה שלא חודש תוקף הערבות – תמסור התראה מוקדמת ככל שהזמן שנותר לתוקף הערבות מאפשר זאת.
- להשיב את הערבות לידי היזם, ככל שלא מומשה במלואה, בתום תקופת הערבות כאמור בסעיף 33.7.2 בהסכם.
- היזם וב"כ בעלי הזכויות יהיו רשאים לשנות את כתב הוראות זה, אך ורק בהוראה בכתב חתומה על ידם במשותף ומאומתת על ידי עורכי דין, אשר יתמסר לנאמן.
- הנאמן אינו רשאי להמחות ו/או לשעבד את זכויות ו/או חובות מכוח כתב הוראות זה אלא בהסכמת היזם והנציגות בכתב.
- סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל עניין הקשור והנוגע לכתב הוראות זה תהייה נתונה לבתי המשפט המוסמכים לכך בתל-אביב יפו בלבד.
- בכל מקרה בו ישנה הנאמן את כתובתו ו/או פרטי ההתקשרות עימו ו/או יחול כל שינוי ו/או אירוע שיש בו כדי להשפיע על ביצוע תפקידו הפיזי לפי כתב הוראות זה או שהוגש כתב אישום נגד הנאמן שיש לו השלכה על פעילותו לפי כתב הוראות זה, הוא מתחייב לעדכן על כך את ב"כ הבעלים, הנציגות והיזם.
- ככל שתידרש על פי צו של בית משפט, למסור את הערבויות שבנאמנות או להימנע מלמסור אותן, תפעל בהתאם להוראות הצו.
- בכל מקרה שבו לדעתך קיים ספק לגבי פירושה הנכון של הוראה כלשהי בכתב הוראות זה, ביחס לזכותם של מי מהצדדים לדרוש ממך לבצע פעולה מסוימת או להימנע מביצוע פעולה כאמור, תהיה רשאי, אך לא חייב, לפנות לבית המשפט המוסמך על מנת שייקבע מה הוא פירושה הנכון של ההוראה והאם יש לבצע את הפעולה או להימנע מביצועה והכל בשים לב להוראות ההסכם. במקרה כאמור, לא נבוא אליך בכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה, בגין עיכוב ו/או כל נזק שייגרם מהפנייה ו/או מההמתנה להוראות בית המשפט כאמור.
- אנו לא נבוא אליך בכל טענה ואתה לא תהיה אחראי בקשר לכל פעולה שתבצע בתום לב ובדרך מקובלת, וכן לא תהיה אחראי לכל פעולה ו/או החלטה שנקט בגין טעות בעובדה ו/או בדין אלו למעט במקרה של רשלנות חמורה או זדון מכוון.
- לא תהיה אחראי לכל נזק שייגרם בגין כל מעשה ו/או מחדל הקשור ו/או הנובע ממילוי תפקידך כנאמן על

- פי כתב הוראות זה ובלבד שתפעל בהתאם לכתב הוראות זה בתום לב.
13. אתה לא תהיה חייב לבצע כל פעולה המטילה עליך חבות כספית, אלא אם יובטח לשביעות רצונך המלאה כיסוי כספי לאותה חבות כספית.
14. כל הודעה לפי כתב הוראות זה מהנאמן למי מהצדדים צריכה להימסר בהתאם לקבוע בסעיף 39.2 להסכם.
15. מובהר כי אין באמור בכתב הוראות זה כדי לגרוע ו/או לפגוע ו/או לשנות את זכויות הצדדים לפי ההסכם. אולם בכל סתירה בין ההסכם לבין כתב הוראות זה יגבר כתב הוראות זה.

ולראיה באנו על החתום:

היזם	הבעלים (באמצעות הנציגות)
אני הח"מ _____, עו"ד, מאשר בזה קבלת ההוראות הבלתי חוזרות כלעיל ומתחייב לפעול על פיהן.	
עו"ד, _____	תאריך

ייפוי כוח בלתי חוזר

לפי סעיף 91 לחוק לשכת עורכי הדין תשכ"א - 1961*

אנו הח"מ (ביחד וכל אחד לחוד),

_____ ת.ז. _____ ו/או _____

_____ ת.ז. _____

ממנים בזה את מיופה הכח (כהגדרתם להלן) כולם ביחד וכל אחד מהם לחוד, להיות לבא כוחנו ולעשות בשמנו, עבורנו, ובמקומנו את הפעולות המפורטות ביפוי כח זה, כולן יחד ו/או כל אחת מהן בנפרד :

"מיופה הכח" ו/או "בא הכוח/ כוחי/ כוחנו" ו/או "מורשינו" – עוה"ד צבי אגמון ו/או אבי פורטן ו/או איל ד. מאמו ו/או ישי איציקוביץ ו/או ישראל עטר ו/או אבי שפרמן ו/או דעואל פלאי ו/או גליה זיסקינד שפיגל ו/או אליהו דהן ו/או דנה פריד ו/או ציפי מנור ו/או ישי מורלי ו/או מעיין מילר ו/או איתי ספראי ו/או אלנתן באדל ו/או שירה קאהן אלכסנדר ו/או זוהר ארדינסט ו/או אורי עמאר ו/או ספיר פולני ו/או טל לוי ו/או שיר זלמנוביץ ו/או שי גנון ו/או רם בלומנשטיין ו/או ליאור שוב ו/או שדא נג'אר ו/או שרה אבבה ו/או כל עו"ד אחר משרד אגמון עם טולצ'ינסקי וכן את עוה"ד דורון אריאל ו/או יעל אריאל ו/או רותם מדואל ו/או אלעד בן-יורם ו/או רקפת סגל ו/או ענת כהן ו/או ערן דן ו/או ליו חדד ו/או כליל אושה ו/או טל ברבי ו/או אוריאל כלף ו/או שאול גיטליץ ו/או מיטל שלמה ו/או דניאל מלצר ו/או טל קדמי ו/או ספיר צפירה ו/או שגיא אהרון ו/או גלית קפלון ו/או רועי קליינר ו/או ליאור מנטיין ו/או סוזן וקנין ו/או שני בן עזרי מסיקה ו/או עדינה זבולנוב ו/או כל עו"ד אחר משרד דורון אריאל ושות' מרח' ז'בוטינסקי 7 רמת גן, כולם ביחד וכל אחד מהם לחוד ;

"המקרקעין" - מתחם המקרקעין הידוע כחלקות 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 37, 38, 40 ו - 47, בגוש 7131, והנמצאים ברחובות כצלסון 21, 23, 25 ו - 27, קק"ל 4, 6 ו - 8, תנין 1, 2, 2א', 2ב', 3 ו - 5 בבת ים ; וכל חלקה ו/או מגרש שיבואו תחת חלקה זו ו/או חלקי חלקות שיווצרו ו/או כל מספר שינתן לבניין/נים החדש/ים כתוצאה מאיחוד ו/או חלוקה של המקרקעין בהם כלולות החלקות הנ"ל ו/או מכל תכנית שתעדכן ו/או תשנה ו/או תחליף את התכניות התקפות במועד חתימת ייפוי כוח זה, וכן זכויותינו בדירתנו הקיימת במקרקעין ;

"הדירה הקיימת" - הדירה הבנויה על המקרקעין שנכון ליום חתימת יפוי כח זה ידועה כגוש 7131, חלקה ____ חלקת-משנה מס' ____ ;

"החברה" או "היזם" - אאורה מחדשים את ישראל בע"מ ח.פ. 6-283620-51 ;

"הפרויקט" - פרויקט התחדשות עירונית במקרקעין במתכונת של פינוי בינוי ;

"ההסכם" – ההסכם שנחתם בינו לבין היזם לשם ביצוע "הפרויקט".

נספח ה'1 - ייפוי כח בלתי חוזר לתכנון

1. לפעול בשמנו ובמקומנו לצורך ביצוע כל פעולה בגדר חוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965 (על תקנותיו ו/או תיקוניו) ו/או לצורך ביצוע כל פעולת תכנון עפ"י כל חוק אחר, ביחס למקרקעין כהגדרתם להלן, לרבות כל החלקות שתיווצרנה כתוצאה מאיחוד וחלוקה של המקרקעין, וביחס לכל המבנים הבנויים ו/או שיבנו על המקרקעין, כולם או חלקם (להלן: "**המבנים**"), ובכלל זה - לבקש, ליזום, להסכים לעשיית ולעשות כל פעולה בקשר עם הוצאה לפועל של פרויקט "פינוי-בינוי" במקרקעין, לרבות על פי תכנית מפורטת שתוכן בקשר עם המבנים ו/או כל תכנית אחרת שתוצא על פיה ו/או מכוחה, לרבות תכנית איחוד וחלוקה, ובכלל זאת להוציא היתר/י הריסה ו/או היתר/י דיפון וחפירה ו/או היתר/י בניה על פי התכנית המפורטת ו/או כל תכנית אחרת שחלה ו/או שתחול על המקרקעין ו/או לבקש הקלות כלשהן ו/או ליזום כל הליך תכנוני אחר ביחס למקרקעין ולבקש, במסגרת הליכי התכנון הנ"ל, בין היתר, הקלה ב: קווי הבניין של המבנים ו/או בשטח המבנים ו/או במספר קומות המבנים ו/או במספר יח"ד ו/או כל עניין תכנוני אחר (בהתאם להוראות ההסכם), לבקש היתר כלשהו ביחס למקרקעין וכן לפעול להכנת ולאישור של תכניות בינוי ו/או תכניות ארכיטקטוניות ו/או תכניות להריסת בניין/נים ו/או להעמדת בניין/נים ו/או תוכניות לבינוי בקשר עם המבנים ו/או המקרקעין ולהגישן לאישור הרשויות ולטפל בקבלת אישורים, היתרים, רישיונות, תעודות בכל הקשור לבניה על המקרקעין כאמור, הכל כפי שיראה למורשי/נו הנ"ל, לפי שיקול דעתם הבלעדי.
- מבלי לגרוע מהאמור, לפעול בקשר עם המקרקעין להגשת תכניות בינוי, עיצוב, פיתוח, תכניות מים, חשמל ותאורה, תכניות תחבורה וחניה, ביוב, חיזוק, הריסה וכל תכנית אחרת שתידרש לצורך קבלת היתרים ורישיונות ו/או (ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל) לכל מטרה שהיא בהתאם להסכם, כהגדרתו להלן והכל, לפי שיקול דעתם הבלעדי של מיופי הכת.
2. להסכים או לגרום לפיצול המקרקעין, איחודם, פיצולם מחדש וכן להמשך הבניה עליהם ולביצוע כל פעולה אחרת בהם או בחלק מהם לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה - 1965, על תיקוניו ו/או תקנותיו.
3. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לבצע כל פעולה תכנונית שהיא, ללא יוצא מהכלל, שתידרש לצורך הריסת המבנים הקיימים על המקרקעין (בין בשלבים ובין ביחד) והקמת פרויקט מגורים חדש על שטח המקרקעין במתכונת של פינוי-בינוי ו/או, מבלי לגרוע מכלליות האמור בייפוי כח זה, לבצע כל פעולה שתידרש לצורך ביצוע ו/או הוצאתו לפועל של ההסכם שנחתם בינינו לבין החברה בקשר לקידום הפרויקט (להלן: "**ההסכם**") ו/או לצורך מילוי התחייבויותינו על פיו בקשר עם פעולות התכנון והבניה, הכל כפי שיראה למורשי/נו הנ"ל או למי מהם, לפי שיקול דעתם הבלעדי.
- מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לפעול, ליזום, להכין ולחתום בשמנו, עבורנו ובמקומנו על כל בקשה/ות ו/או תוכניות/ות על פי התכנית המפורטת ו/או מסמך/ים אחר/ים שיהא דרוש לשם קידום הפרויקט ו/או לצורך ביצוע פעולת תכנון כלשהי בקשר עם המקרקעין (לרבות על פי המפורט בייפוי כח זה ו/או על פי ההסכם), ובכלל זה, להכין, להגיש ולחתום על בקשות לתשריטים, היתרים, להקלות, להריסה, לשינוי מספר היחידות במבנים ו/או לשינוי השטחים המבונים במקרקעין על פי התכנית המפורטת ו/או שינוי קווי בניין ו/או תכנית איחוד וחלוקה וכל הקשור והנובע מכך; להסכים להגשת בקשות, תכניות ומסמכים כאמור לכל רשות מוסמכת; לטפל בהוצאת היתר/י דיפון וחפירה ו/או היתר/י בניה ו/או הריסה למבנים וכן לבטל/ם ו/או לשנות/ם ו/או לתקן/ם ו/או לפצל/ם; לקבל היתרים, רישיונות, תעודות בכל הקשור לבניה על המקרקעין ו/או על מגרשי בניה ו/או חלקות שיווצרו לאור תוכנית איחוד וחלוקה; לפעול בשמנו ובמקומנו בכל הנוגע, הקשור והנדרש להכנה ו/או לשינוי ו/או לביטול כל תכניות הבניה והפיתוח שידרשו לצורך בניה על המקרקעין על פי התכנית המפורטת וכל הקשור ו/או הנובע מכך, לרבות תכניות להריסה, חפירה, תכניות מים, חשמל, תאורה, תכניות תחבורה וחניה, תכניות ביוב, הקצאת שטחים לציבור, להולכי רגל, למעבר וזכויות לרשויות וצדדים שלישיים וכל תכנית אחרת שתידרש לצורך קבלת היתרים ורישיונות לכל מטרה שהיא ולכל יעוד ושימוש במסגרת המקרקעין; לקדם את הליכי הבניה במקרקעין מול כל רשות ו/או גוף מוסמכים עד לקבלת טופס 4, תעודת אכלוס ותעודת גמר למבנים ולכל דבר אחר שיבנו על המקרקעין.
4. לעשות במקרקעין כל פעולה עפ"י חוק הנדרשת לצורך תכנון ובניית הפרויקט וכן לבקש ביחס למקרקעין איחוד, חלוקה, איחוד מחדש, חלוקה מחדש, פרצלציה, הפרדה, פיצול ורישום תצ"ר, לרבות ביטול רישום זיקות הנאה, חידוש רישום, רישום צווים למיניהם או ביטולם ולפעול בשמנו/נו במקומינו בכל הנוגע, כרוך, קשור ונובע מביצוע ולביצוע רישומים כאמור, ואולם אין באמור לעיל כדי להקנות סמכות לביצוע שינוי ברישום הזכויות על שמנו, ובכלל זאת העברה ו/או רישום הזכויות או חלק מהן ע"ש היזם ו/או רוכשי הדירות ו/או כל צד ג' ו/או כדי להקנות סמכות לרישום הערות אזהרה לטובת צדדים רוכשי היזם ו/או צדדים צד ג' ו/או מי מטעמם.
5. לחתום בשמי ובמקומי ולהגיש לוועדת בנין ערים, עירונית ו/או מחוזית ו/או לבית משפט רלבנטי, כל סוגי בקשות, תכניות ערעורים, התנגדויות, השגות, תגובות, תשובות כתבי בי-דין ומסמכים אחרים כלשהם ולפעול כל פעולה שהיא בקשר לכך, לרבות אך לא רק לשינוי ו/או לתיקון בקשות להיתרי בניה וכך על כל תכניות ומסמכים אחרים על פי ובהתאם לתכנית המפורטת.

6. לבקש ולהשתמש בכל פטור ו/או הקלה ו/או החזר שניתנים לנו על פי דין בתשלום כל מס ו/או היטל ו/או אגרות ו/או תשלום שחובת התשלום בגינו חלה על היזם על פי הסכם זה לרבות, אך לא רק, פטור ו/או הקלה ו/או הטבה בגין גיל ו/או גובה הכנסה ו/או פריסת שנים ו/או עולה חדש ו/או נכות ו/או שכול ח"ח ו/או פטור מנכס ריק ו/או לא ראוי למגורים ו/או לקזז היטלים ו/או אגרות ששילמנו, בהתאם ובכפוף להוראות ההסכם.
7. לפעול על מנת להסיר כל התנגדות אשר תוגש על ידינו ו/או על ידי מי מטעמנו ו/או על ידי צד ג' כלשהו בקשר עם כל תכנית ו/או בקשה ו/או היתרי בניה ו/או תשריט ו/או תקנון ועם כל פעולה הקשורה בהוצאה לפועל של יפוי כח זה ואשר אינה מפורטת בו ואשר אינה תואמת את הוראות ההסכם.
8. לפעול אל מול חברת החשמל ו/או חברת המים ו/או תאגידי מים ו/או חברת בזק ו/או חברות גז ו/או חברות כבלים ו/או חברות לוויין לשם פירוק ו/או הרכבה של כל מיכל ו/או מתקן ו/או אנטנה ו/או מונה ו/או מתקן תשתית אחר.
9. לרשום הערה תכנונית כלשהי לטובת הרשות המקומית על המקרקעין ו/או למוחקה ו/או לייחודה לכל חלק של המקרקעין, או לכל חלקה אחרת, שתבוא במקומם, ולחתום על כל מסמך שיידרש להבטחת זכויותיה של הרשות המקומית ו/או רשות מקרקעי ישראל.
10. לעשות ולחתום בשמנו ובמקומנו על הסכמים עם כל אדם, תאגיד, אגודה ו/או אישיות משפטית אחרת, ביחס למקרקעין ו/או למבנים, ובכלל זה עם עיריית בת ים, הועדה המקומית לתכנון ובנייה בת ים, רשות מקרקעי ישראל ו/או כל גוף ו/או רשות שלטונית אחרת, אדריכלים, מהנדסים, מודדים, יועצי תחבורה, יועצי אקוסטיקה, איכות סביבה, עורכי דין, שמאים, מעריכים, מתכננים למיניהם, יועצי בינוי, קבלנים או כל אדם אחר, אשר שירותיו יידרשו במטרה לבצע את הפעולות הנזכרות ביפוי כוח זה, כולן או חלקן ובהתאם להוראות ההסכם.
11. לשלם בשמינו ועל חשבוננו את כל המסים, האגרות, ההיטלים, הארנונות וכל תשלום אחר, ללא יוצא מן הכלל, לכל רשות ואדם שהוא, הקשורים עם הפעולות והמעשים שיעשו לפי יפוי כוח זה ו/או החלים על המקרקעין ו/או הדרושים לצורך השגת כל האישורים, התעודות והמסמכים לצורך מימוש הסמכויות הניתנות ביפוי כוח זה ו/או הדרושים עבור כל המטרות האחרות למיניהן הקשורות במקרקעין ו/או בהסכם, לקבל כספים בקשר עם המקרקעין בשמינו ובמקומנו מאת עיריית בת ים ו/או הועדה המקומית לתכנון ובנייה בת ים ו/או מדינת ישראל ו/או מכל גוף ו/או אדם שהוא ולהשתמש בכספים אלה לשם מימוש יפוי כוח זה.
12. לבצע את כל הפעולות הנדרשות מול רשות מקרקעי ישראל ו/או כל גוף אחר בקשר עם החלטה 1477 או כל שינוי שלה ו/או כל החלטה אחרת מטעם רשות מקרקעי ישראל ו/או כל מוסד ו/או גוף מטעמו ולרכוש עבורנו את מלוא זכויות החכירה במקרקעין מאת רשות מקרקעי ישראל ו/או להוון את זכויותינו במקרקעין אלו.
13. לפעול בשמנו ובמקומנו בכל הרשויות הרלוונטיות, לרבות משרד הבינוי והשיכון ולחתום לשם כך על כל מסמך שיידרש, לצורך קבלת הכרזה ו/או חידוש הכרזה (ו/או הכרזה מקדמית) על המתחם כמתחם פינוי ובינוי במסלול מיסוי לפי סעיף 15 לחוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, התשע"ו-2016 או כל חוק אחר שיהיה בתוקף לצורך מתן פטור ממיסים, ובאם לא יחול פטור מלא ממיסים - לנהל משא ומתן עם כל גורם שהוא, לחתום על כל מסמך שיידרש לצורך קבלת הפטור החלקי או ההקלה לפי כל דין ולשלם תשלומים במקומנו עבור רשויות המס, ככל שהללו יידרשו.
14. לקבל כל מידע, לעיין ולקבל כל מסמך או אישור מכל סוג שהוא מכל רשות ו/או גוף שהוא בקשר למקרקעין ו/או לזכויותינו בהם, לרבות בקשר עם היטל השבחה בגין המקרקעין, ו/או בקשר לאגרות הבניה והפיתוח החלות או שיחולו על המקרקעין, וכן לפעול בשמנו ובמקומנו להקטנת כל חוב או תשלום, לרבות נקיטת הליכים בקשר לכך בטריבונלים שונים לרבות הגשת השגות ועררים.
15. לשם ביצוע כל הפעולות הנ"ל, או כל חלק מהן, המנויות ביפוי כוח זה, ומבלי לפגוע בכלליותו של יפוי כוח זה, הננו מייפים בזה את מיופי הכוח הנ"ל להופיע, מפעם לפעם, בשמנו ובמקומנו, בפני כל אדם, גוף ורשות (לרבות כל פקיד מטעמו), לרבות רשם המקרקעין וכל פקיד בלשכת רישום המקרקעין, רשות מקרקעי ישראל, עיריית בת ים (על כל אגפיה ומחלקותיה), ועדה מקומית לתכנון ובנייה בת ים, כל ערכאה שיפוטית או מעין שיפוטית, ועדות ערר, ועדה מחוזית לתכנון ובנייה, המועצה הארצית לתכנון ובנייה, נציבות מס הכנסה ומס רכוש, משרד האוצר, שלטונות מס שבח, משרדי מיסוי מקרקעין, מחלקת אגף מרשם והסדר מקרקעין, משרד רשם המשכונות, המרכז למיפוי ישראל, בתי משפט (לרבות בתי משפט מנהליים) מכל הדרגות, בוררים, ובפני כל מוסד ו/או גוף ממשלתי ו/או עירוני אחר ו/או בכל מקום אחר, בתור מבקש, תובע, נתבע, מערער, משיב, צד ג', מתנגד, מתלונן ובכל צורה אחרת, ולהצהיר, כפי שיידרש ע"י מי מאלה, להגיש ולחתום בשמנו התנגדויות, ביטול או תשובה להתנגדויות, עררים או תשובה לעררים, הגשה וחתימה על עתירות מנהליות, ניהול הליכים משפטיים מול הרשות המקומית, חתימה על הסכמי פשרה עם משרד האוצר ו/או הרשות המקומית, חתימה על בקשה/ות, הצהרה/ות, תוכנית/יות, גרמושקות, מפות, התחייבויות, טפסי דיווח לרשויות המס על עסקאות ו/או על חתימת הסכם פינוי בינוי, תשריט/ים, תקנונים, הסכמים מכל סוג שהם (לרבות עם רשות מקרקעי ישראל ו/או

- כל גוף ו/או רשות שהם ו/או כל צד ג' שהוא), כתבי הסכמה לרישום פרצלציה עפ"י תכנית האיחוד והחלוקה שתחול על המקרקעין ו/או לצורך ביצוע כל פעולה תכנון, בניה ורישוי בקשר עם המקרקעין.
16. לפנות, לפעול ולהופיע בשמנו, ליו"ר הוועדה לעניין מתחמי פינוי בינוי שמונתה על פי סעיף 33א(ג) לחוק התכנון והבניה בבקשה למנות שמאי פינוי בינוי כדי שיחליט אם עסקת הפינוי בינוי במקרקעין הינה כדאית כלכלית ולשם כך לחתום על כל מסמך ו/או בקשה ו/או הודעה בקשר לכך.
17. כל מה שיעשו מרשינו הנ"ל, או מי שיתמנה על ידם, או כל מה שיגרמו בכל הנוגע לייפוי כח והרשאה זה, יחייב אותנו ואת יורשינו ו/או חליפינו ואת כל הבאים מכוחנו והרינו מסכימים מראש לכל מעשיהם של מרשינו הנ"ל, שיעשו בתוקף ייפוי כח והרשאה זה. למען הסר ספק, אין בייפוי כח זה כדי להטיל על מיופי הכח הנ"ל התחייבות כלשהי לפעול על פיו ובכלל. כל אחד ממורשינו הנ"ל יהיה רשאי לעשות כל פעולה ו/או כל דבר אחר עפ"י ייפוי כוח זה, יחד או לחוד, עם מי מורשינו האחרים הנ"ל.
18. ייפוי כח זה הוא בלתי חוזר ואין אנו רשאים לבטלו ו/או לשנותו באיזה אופן שהוא הואיל ובייפוי כח ובהסכם קשורות, בין השאר, זכויותיהם של צדדים שלישיים במקרקעין. ייפוי כוח זה יישאר בתוקף גם לאחר פטירתנו ויחייב את יורשינו ויורשי יורשינו ו/או חליפינו.
19. כל מעשה שיעשה כל אחד מבאי כוחנו יחייב אותנו ואת הבאים במקומנו ואנו נותנים הסכמתנו מראש לכל מעשים כנ"ל ומאשרים מראש כל מעשה שיעשה כל אחד מבאי כוחנו כאילו המעשה נעשה אישית על ידינו.
20. אין במתן ייפוי זה כדי לשחררנו מן החובה למלא בעצמנו את כל הפעולות, או איזה מהן הנזכרות בייפוי כח זה.
21. ייפוי כח דלעיל מתייחסים למקרקעין המפורטים לעיל, גם אם מספרי החלקה ו/או הגוש ישתנו עקב פעולות תכנוניות כלשהן, ויש לראות ייפוי הכח הנ"ל כמתייחסים גם לכל הסימונים החדשים של המקרקעין הנ"ל אם יהיו כאלה.
22. בייפוי כוח זה, לשון היחיד תתפרש כלשון רבים ולהיפך, ולשון זכר תקרא בלשון נקבה ולהיפך.
23. **להסר ספק, אין בייפוי כח זה כדי להקנות סמכות לביצוע שינוי ברישום הזכויות על שמנו, ובכלל זאת העברה ו/או רישום הזכויות או חלק מהן ע"ש היזם ו/או רוכשי הדירות ו/או כל צד ג' ו/או כדי להקנות סמכות לרישום הערות אזהרה לטובת צדדים רוכשי היזם ו/או צדדים צד ג' ו/או מי מטעמם.**
24. כל אחד ממיופי הכוח דלעיל רשאי לפעול לבדו ו/או ביחד עם מיופי הכוח האחרים לביצוע כל הפעולות שהוסמך לבצע ע"פ ייפוי הכוח המתייחס אליו, הכל לפי בחירת מיופי הכוח.
25. מדי פעם בפעם להעביר הסמכויות לפי ייפוי כוח זה, כולן או מקצתן לאחרים, לבטל כל העברה שעשו כנ"ל ולהעבירן מחדש, למנות עורך דין או עורכי דין או מורשים אחרים ולפטורם בכל עת, ולמנות אחר או אחרים לפי ראות עיניהם של מורשי הנ"ל.
26. לעשות את כל הפעולות והדברים באופן מוחלט וגמור לצורכי ביצוע האמור לעיל, כפי שמיופי הכוח ימצאו לנכון בקשר עם ההוצאה לפועל של ייפוי כוח זה. ואנו מסכימים מראש לכל מעשיהם של מיופי כוחנו הנ"ל שיעשו בתוקף ייפוי כוח זה, ומשחררים אותם מכל אחריות כלפינו למעשיהם הנ"ל.
27. כל מה שיעשו מרשינו הנ"ל, או מי שיתמנה על ידם, בכל הנוגע לייפוי כח והרשאה זה, יחייב אותנו ואת יורשינו ואת כל הבאים מכוחנו.
28. מיופי הכוח דלעיל רשאים לפעול לבדם ו/או ביחד עם מיופי כוח אחרים לביצוע כל הפעולות שהוסמכו לבצע עפ"י ייפוי כוח זה, הכל לפי שיקול דעתם של מיופי הכוח.
29. מיופה הכוח זכאים להעביר את כוחותיהם, לפי ייפוי כוח זה, במלואן או בחלקן, וזאת לפי שיקול דעתם ובלבד שהנעבר יהיה עו"ד.
30. תוקפו של ייפוי כח זה יפקע במקרה של ביטול ההסכם ו/או פקיעתו בשל אי קיום התנאים המתלים.

ולראיה באנו על החתום, היום _____ :

אישור עו"ד:

אני הח"מ מאשר את חתימת מרשי הנ"ל על יפוי הכח דלעיל,

עו"ד ,

תאריך

1. להסכים או לגרום לפיצול המקרקעין, איחודם, פיצולם מחדש וכן להמשך הבניה עליהם ולביצוע כל פעולה אחרת בהם או בחלק מהם לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה - 1965 (להלן: "**חוק התכנון והבניה**"), וכן לבצע כל עסקה ו/או להקנות כל זכות במקרקעין, ליזום להגיש, לחתום ולטפל בשינוי תכניות מתאר ו/או תכניות מפורטות ו/או תכניות מיוחדות ו/או תכנית בינוי ו/או כל תכנית אחרת החלה ו/או שתחול על המקרקעין ו/או על הדירה הקיימת ו/או על הדירה החדשה.
2. לחתום בשמי על כל המסמכים שידרשו לשם קבלת הליווי הבנקאי לפרויקט (להלן: "**הליווי הבנקאי**"), לרבות הסכמי מימון ו/או הסכמי ליווי ו/או הסכמים משולשים עם הבנק המלווה וכן חתימה על מסמכי השיעבוד לטובת הבנק המלווה לרבות שטרות משכנתא, תנאים מיוחדים למשכנתא, מסמכים, אישורים ייפוי כח (חוזרים ובלתי חוזרים), הסכמה למשכון והודעות משכון, הסכמה לרישום הערת אזהרה לטובת הבנק ו/או בקשה לרישום הערת אזהרה לטובת הבנק, וכל מסמך שיידרש על ידי הבנק המלווה לשם מתן הליווי הבנקאי לפרויקט ולהסכים בשמנו לרישום שעבוד ו/או משכנתא מדרגה ראשונה ללא הגבלה בסכום ו/או משכון ו/או הערת אזהרה על זכויותינו בדירה הקיימת ו/או זכויותינו במקרקעין לפי שיקול דעתם הבלעדי של באי כוחנו ולשם כך להופיע ולייצגנו בפני הבנק שילווה את הפרויקט, לשכת רישום המקרקעין, רשם המשכונות, רשות מקרקעי ישראל וכל גוף ו/או רשות והכל בקשר להקבלת הליווי הבנקאי לפרויקט.
3. לבקש ו/או להסכים לביטול רישום צו הבית המשותף בקשר עם הדירה הקיימת ולעשות ולחתום על כל מסמך, בקשה, הצהרה ו/או טופס לשם כך, וכן להופיע בפני כל רשות או גוף בקשר לכך. לצורך כך להגיש בקשה או בקשות, לתיקון או לביטול צו בית משותף, כשימצא היזם לנכון להגיש בקשה לרישום מחדש של הבנין/נים שיבנה/ו על המקרקעין כבית משותף, לרבות יחידות חדשות שיתווספו לו, לחתום על כל בקשה לרישום תקנון מיוחד, בכל הנוגע לרישום ההצמדה של שטח, או שטחים מהרכוש המשותף, ליחידה או ליחידות אחרות כלשהן של הבית המשותף, ולהוציאן מכלל הרכוש המשותף, או בכל הנוגע לניהול הבית והגדרת היחסים של דיירי הבית והשימוש של הדיירים בכל הנוגע לרכוש המשותף, להגיש בקשה, או בקשות, לתיקון צו הרישום המקורי של הבנין כבית משותף ו/או לתיקון התקנון המיוחד שנרשם, ולשנותם ולתקנם בהתאם לשיקול דעתם. כמו כן יהיו מיופי הכח מוסמכים להסכים בשמי לתוספת בניה של כל שטח או שטחים שהוצמדו לדירה או דירות אחרות.
4. לחתום על כל תקנון, כמשמעותו בסעיף 62 לחוק המקרקעין (להלן: "**התקנון**") בין בעלי היחידות בבית המשותף לפי כל נוסח שיקבע ע"י מיופי הכח או ע"י מי מהם ועל כל שינויים, תיקונים, הוספות לתיקון זה, ו/או לבטל תקנון כזה ו/או לחתום על כל תקנון חדש.
5. לרשום על שמי ו/או על שם היזם ו/או מי מטעם היזם יחידה ו/או יחידות במקרקעין בין בדרך של רישום היחידה או היחידות במסגרת צו בית משותף ובין בדרך של רישום חכירה לדורות באשר לזכויותי ו/או היזם ו/או כל צד שלישי ו/או רביעי במקרקעין.
6. להופיע בשמי ובמקומי ולייצגני בפני המפקח לפי חוק המקרקעין, בלשכת רישום המקרקעין ובפני כל מוסד עירוני, ממשלתי או אחר ולחתום על כל המסמכים, הבקשות הערעורים, ההצהרות האישורים, התעודות, השטרות והניירות שיידרשו לביצוע פעולות ע"פ יפוי כח כזה, ולהצהיר כפי שידרש.
7. למכור, להעביר, להשכיר, לרכוש, להחכיר, לרשום ולתקן רישום בעלויות ו/או חכירות בכל חלק מהמקרקעין ע"ש היזם ו/או לפקודתו ו/או למי שהיזם יורה והכל בבת אחת או בחלקים, כפי שמיופי הכוח ימצאו לנכון.
8. לרשום משכנתא או משכון או שעבוד או להתחייב לעשות כן לטובת צד שלישי ו/או רביעי על המקרקעין או על כל חלק מהם, לרבות לטובת בנק או בנקים, וכן לייחד משכנתא, משכון או כל שעבוד כאמור לכל חלק של המקרקעין. לעשות כן, ביחס להתחייבויות של היזם ו/או ביחס להתחייבויות של רוכשי יחידות מהיזם במקרקעין.
9. לרשום הערות אזהרה בלשכת רישום המקרקעין על המקרקעין לטובת היזם ו/או לטובת רוכשי יחידות במקרקעין (בין אם ישירות מהיזם בין אם מדובר ברכישת מרוכשי היזם כצדדי ד' או ה') ו/או לטובת בנקים שילוו כספים ליזם ו/או שיתנו בטחונות להבטחת השקעותיהם של רוכשים בהתאם להוראת חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) תשל"ה - 1974 ו/או כל דבר חיקוק שיבוא במקומו ו/או לטובת בנקים שילוו הלוואות מובטחות במשכנתא לרוכשי דירות מהיזם (ובכלל זאת גם לצדדי ד' או ה'), ולבטל כל הערת אזהרה שנרשמה כנ"ל ו/או ליחדה לחלק מהמקרקעין ו/או ליחידה מסוימת, הכל כפי שמיופי הכוח ימצאו לנכון, לצמצמה בהליכי פרצלציה לחלקה עליה ימצא הבנין וליחידה במסגרת רישום הבית המשותף.
10. להטיל או להסיר ולרשום ו/או למחוק בלשכת רישום המקרקעין כל משכון או שעבוד על זכויותינו בדירה הקיימת ו/או במקרקעין בשעבוד ו/או במשכנתא מדרגה ראשונה ללא הגבלה בסכום ובתנאים שייקבעו ע"י הבנק שילווה את הפרויקט, לרבות הסבת הערבות (או חלקה) שתינתן לנו כבטוחה לפי ההסכם אל הבנק ממנו נטלנו הלוואה מובטחת במשכנתא (להלן: "**הבנק הממשכן**") ואשר לטובתו רשומה משכנתא בקשר לזכויותינו בדירה הקיימת (להלן: "**המשכנתא הקיימת**"), ולרבות ויתור שלנו מראש על כל טענת הגנה לדיירות מוגנת בין אם לפי סעיף 33 לחוק הגנת הדייר (נוסח משולב)

תשל"ב - 1972 ו/או לפי סעיפים 38 ו-39 לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז - 1967, כפי שיתוקנו מפעם לפעם ו/או לפי כל דין הקיים היום ו/או שיהיה בעתיד, בנוסף לחוקים הנ"ל ו/או במקומם, והכל בהתאם להוראות ההסכם, לנהל בשמי ובמקומי מו"מ עם הבנק הממשכן בקשר למחיקת המשכנתא הקיימת מהרישומים בלשכת רישום מקרקעין כנגד הסבת ערבות בתנאי חוק מכר (או חלק ממנה) (להלן: "**הערבות המוסבת**"), לקבל לידי מכתב כוונות מהבנק הממשכן ו/או שטר/י סילוק / ביטול משכנתא ולמחוק את המשכנתא הקיימת מכל רישום שהוא לרבות בלשכת רישום מקרקעין, רשם המשכונות, וכן לקבל לידי כתב התחייבות לרישום משכנתא ו/או את הערבות המוסבת חזרה כתנאי לקבלת החזקה בדירה החדשה. מובהר בזה במיוחד ובמפורש כי אני מודע לכך כי בכל מקרה שהממכר אשר ימושכן על ידי בא כוחי מכוח ייפוי כוח זה הינו היום או יהיה בעתיד בית המגורים שלי, שלגביו אני זכאי מכוח הדין להגנה מפני מימוש ו/או פינוי ו/או שלגביו אני זכאי מכוח הדין לזכויות של דייר מוגן ו/או לדיוור חלופי ו/או למקום מגורים סביר אלא אם ויתרתי במפורש על הגנות ו/או זכויות אלה שבדין (להלן: "**הגנת בית המגורים**"); הרי על אף הזכויות המוקנות לי בדין להגנת בית המגורים, יהיה בא כוחי מורשה, מוסמך וזכאי לוותר בשמי על הגנת בית המגורים.

11. אני הח"מ מאשר בחתימתי על ייפוי כוח זה כי הסמכתי באופן מפורש את בא כוחי הנ"ל כולם ביחד וכל אחד לחוד לתת ולוותר בשמי על הגנת בית המגורים כשאני מבין היטב את משמעות הוויתור שניתן על ידי וידוע לי כי משמעותו במקרה שהבנק יפעיל את זכויותיו למימוש שטר המשכנתא והתנאים המיוחדים הנלווים אליו כפי שייחתמו על ידי באי כוחי הנ"ל או מי מהם, שאני אפנה את הממכר המשמש לי למגורים ואשאר ללא כל זכויות בו ובכלל זה ללא זכויות של דייר מוגן ו/או ללא זכויות לשווי דיור חלופי או זכויות למקום מגורים סביר, למעט זכות לקבלת שווי סידור חלוף שיועמד לרשותי, ויאפשר לי לשכור דירת מגורים באזור מגוריי, התואמת את צרכיי ואת צרכי בני משפחתי המתגוררים עימי, וזאת למשך תקופה שלא תעלה על 18 חודשים, הכל כפי שיקבע על ידי ראש ההוצאה לפועל, אם יקבע. להבטחת האמור לעיל, לפנות לכל גורם שיידרש בבקשה להמצאת התחייבות לרישום משכנתא.
12. לרשום ו/או למחוק הערות אזהרה, להטיל או להסיר ולרשום ו/או למחוק בלשכת רישום המקרקעין כל משכון או שעבוד על זכויותינו לטובת צדדים שלישיים, בהתאם להסכם.
13. לתת בשמנו על הודעות ו/או בקשות ו/או הצהרות ו/או דיווחים ו/או מסמכים לרשויות המס, לעיריית בת ים, לוועדה המקומית לתכנון ולבניה וכל גורם או רשות אחרת בנוגע לדירה הקיימת ו/או לזכויותינו במקרקעין, כולל בקשות לפטור או להנחה לפי שיקול דעתם הבלעדי של באי כוחנו דלעיל, זקיפת וקיזוז תשלומים, וכולל הגשת וניהול תביעות להפחתת ו/או מתן פטורים ו/או הנחות מכל מס היטל או תשלום כלשהו.
14. לתת בשמנו ובמקומנו על כל מסמך שיידרש, לרבות כתבי הסכמה, לצורך רישום זכויות ו/או משכנתאות ו/או הערות אזהרה ו/או כל הערה אחרת, לטובת כל גורם שהוא בקשר עם המקרקעין לרבות כתבי הסכמה, מופנה/ים לרשם המקרקעין, לפיו הננו נותנים הסכמתנו לביצוע עסקאות ו/או דיספוזיציות מכל מין וסוג שהוא ביחס למקרקעין (לרבות מכירת חלקים מהמקרקעין ו/או רישום הערות אזהרה לזכות צדדים שלישיים לרבות בנקאים שיעמידו משכנתאות לרכישת חלקים מהמקרקעין ו/או רישום חכירות ו/או חכירות משנה ו/או זכויות בעלות לזכות צדדים שלישיים).
15. לתת על כל מסמך בקשר לקבלת פוליסה או פוליסת ביטוח ו/או ערבות ו/או ערבויות לפי חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), תשל"ה-1974 (להלן: "**חוק המכר הבטחת השקעות**") ו/או לתת על כל מסמך באשר לצמצום, שינוי, ביטוח, החזר של כתב ערבות של בנק או פוליסת ביטוח של בטוחה אחרת שניתנה לפי חוק הבטחת השקעות של רוכשי דירות תשל"ה-1974 כפי שהוא כיום או כפי שיתוקן או ישונה מפעם לפעם; כולל ומבלי לגרוע מכלליות הנ"ל, בטול, ייחוד או שינוי של הערת האזהרה.
16. לקבל בשמנו ו/או לרשום על שמנו את זכות הבעלות ו/או זכות החכירה ו/או כל זכות אחרת במקרקעין, ולתת לשם כך בשמנו ובמקומנו על כל הבקשות, השטרות, החוזים והמסמכים הדרושים לכך, ולבצע כל פעולה לשם ביצוע הרישום על שמנו ו/או לשם העברת הזכויות במקרקעין ליזם ו/או לפקודתו.
17. להסיר, לפדות, לבטל בשמי ועל חשבוני כל עיקול, שעבוד, משכנתא או זכות כלשהי לטובת צד שלישי החלים ו/או שיוטלו על המקרקעין ו/או על זכויות במקרקעין. וכן, לקבל לטובתי בקשר לזכויות במקרקעין כל משכנתא, חשבון, שעבוד או זכות ולשחררם ולחסלם לאחר תשלומם.
18. לבטל ו/או לגרום לביטול הסכם להשכרת הדירה הקיימת, ככל שזה נחתם על ידינו, לטובת צד שלישי, אשר לא ניתן לסיימו בהודעה מוקדמת בת 90 ימים.
19. לשם ביצוע סמכויותיהם לפי יפוי כח זה לעיל ולפי ההסכם, יהיה כל אחד מבאי כוחנו זכאי להופיע ולהצהיר בשמי ובמקומי בפני כל רשות ו/או גוף ו/או מוסד ממשלתי ו/או עירוני ו/או ציבורי ו/או אחר כלשהו, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, בפני רשם המקרקעין, המפקח על רישום המקרקעין, הממונה על המירשם (או כל נושא תפקיד במשרד של אלו), המנהל הכללי (הכלל כמובנם בחוק המקרקעין), ובפני כל מוסד או גוף או פקיד ממשלתי או עירוני לרבות ועדות בנין ערים (מקומית או מחוזית או ארצית) כמובנם בחוק התכנון והבניה ו/או הסדר קרקעות ו/או מחלקת המדידות ו/או

ועדות בנין ערים למיניהן ו/או משרדי מס שבח מקרקעין ו/או משרדי מס רכוש ו/או משרדי כל חברה משכנת ולעשות ו/או לפעול ו/או ולחתום בשמנו על כל הצהרה, בקשה, תכנית, מפה (לרבות בקשות, הצהרות ותוכניות לענין קבלת היתרי בניה להקמת מבנים נוספים על המקרקעין, אם יידרש ע"י עיריית בת ים ו/או ועדת התכנון ו/או כל גוף ציבורי אחר) תעודות, התחייבויות, חוזים, הסכמים, תביעות, קבלות, עסקות (לרבות שטרי עסקה ו/או העברה מכל סוג שהוא לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל הצהרות למיסוי מקרקעין ו/או לפקיד שומה ו/או שטרות עסקה ו/או העברה ו/או רישום של מכר ו/או חכירה ו/או העברת שכירות ו/או חכירת משנה ו/או כל זכות אחרת, שטרי משכנתא ו/או שעבוד ו/או התחייבויות לרישום משכנתא ו/או זיקות הנאה למיניהן ו/או רישום הערות אזהרה ו/או מחיקת הערות אזהרה וכל תיקון ו/או שינוי ו/או ביטול של כל אחד מן המסמכים ו/או הפעולות הנ"ל), שטרי ויתור, שטרי חכירה, שטרי מכר, שטרי משכנתא, טופסי מס שבח מקרקעין, הסכם, תקנון ועל כל מסמך אחר שיהיה צורך בו או אשר ידרש לשם מתן תוקף והוצאה לפועל של הסמכויות הניתנות ביפוי כח זה והשימוש בהן וזאת הן לפי חוק המקרקעין, חוק התכנון והבניה, חוק השליחות, תשכ"ה - 1965 והן לפי כל דין אחר הנוגע לענין, ובדרך כלל לעשות כל פעולה הן בתמורה והן ללא תמורה ולחתום על כל מסמך הדרוש לביצוע הפעולות והמעשים המפורטים ביפוי כוח זה ו/או הכרוך בכך והכל כפי שבאי כוחנו הנ"ל ימצאו לנחוץ ולמועיל.

20. להופיע בשמי ולייצגני בקשר לכל אחת מהפעולות הנ"ל בפני כל בתי המשפט, בתי דין למיניהם או רשויות ומוסדות אחרים הן ממשלתיים והן אחרים, עד לדרגתם האחרונה.
21. לשלם בשמנו ובמקומנו את כל התשלומים, המיסים, האגרות, הארנונות והיטלים ו/או תשלומי חובה למיניהם וכל הוצאה מכל מין וסוג שהוא החלים עלינו ו/או על המקרקעין ושידרשו לצורך השגת כל אשר ו/או תעודה ו/או מסמך שיידרש לצורך ביצוע ו/או רישום כל הפעולות הנזכרות ביפוי כוח זה ו/או שיידרשו אם במישרין ואם בעקיפין, לשם ביצוע ההסכם כהגדרתו לעיל.
22. למסור כל עניין הנוגע או הנובע מהעניין האמור לעיל לבוררות ולחתום על שטר בוררין כפי שבא כחי ימצא לנכון ולמועיל. להתפשר בכל עניין הנוגע או הנובע מהעניינים האמורים לעיל לפי שקול דעתו של בא כחי ולחתום על פשרה כזו בבית המשפט או מחוצה לו. לגבות את סכום התביעה או כל סכום אחר בכל עניין מהעניינים הנ"ל לרבות הוצאות בית משפט ושכר טרחת עו"ד. לקבל בשמי ובמקומי כל מסמך וחפץ ולתת קבלות ושחרורים כפי שבא כחי ימצא לנכון ולמתאים. להוציא לפועל כל פס"ד או החלטה או צו, לדרוש צווי מכירה, עיקולים או פקודות מאסר ולעשות כל הפעולות המותרות על פי חוק ההוצאה לפועל ו/או התקנות על פיו.
23. לעשות כל פעולות שתהיינה דרושות כפי שמיפוי הכח ימצא לנכון, וכן לחתום על כל מסמך, והכל בקשר עם ההוצאה לפועל של יפוי כח זה, וכן לפעול בכל הנובע, קשור וכרוך מביצוע התחייבויותיי כלפי היזם ואשר אינן מפורטות לעיל.
24. לנהל את ענייני הנ"ל לפי ראות עיניו ובאופן שימצא לנכון ולמועיל בקשר עם ענייני הנ"ל.
25. כל מעשה שיעשה כל אחד מבאי כוחנו יחייב אותנו ואת הבאים במקומנו ואנו נותנים הסכמתנו מראש לכל מעשים כנ"ל ומאשרים מראש כל מעשה שיעשה כל אחד מבאי כוחנו כאילו המעשה נעשה אישית על ידינו.
26. יפוי כח זה הוא החלטי ובלתי חוזר ואין אנו ו/או כל מי שיבוא במקומנו או תחתנו זכאים לבטל, לשנות או לתקנו והוא יחייב אותנו ואת הבאים במקומנו או תחתינו (והוא לא יבטל גם במקרה של פטירה ו/או גריעת כשרות), הואיל וזכויות קיימות ו/או עתידיות של צדדים שלישיים תלויות בו, בין היתר, של בנק או מוסד כספי שהסכימו ו/או יסכימו ללוות את הפרויקט ו/או להעמיד אשראי לטובת הפרויקט ו/או זכותם של רוכשי יחידות ובעלי משכנתאות שלהם.
27. כל מיופה כח רשאי להעביר את סמכויותיו ע"פ יפוי הכח, כולן או חלקן, לעורך דין אחר ו/או לכל מי שימצא לנכון לאחר קבלת אישורו של ב"כ הבעלים כהגדרתם לעיל, ו/או לבטל כל העברה שנעשתה כאמור. מבלי לגרוע מהאמור, ככל שיעשה שימוש על פי יפוי כח זה על ידי מי שאינו עורך דין, יהיה הדבר כפוף לאימות חתימתו על ידי עו"ד בדרך של אימות שטר.
28. יפויי כח דלעיל מתייחסים למקרקעין המפורטים לעיל, גם אם מספרי החלקה ו/או הגוש ישתנו עקב פעולות תכנוניות כלשהן, ויש לראות יפויי הכח הנ"ל כמתייחסים גם לכל הסימונים החדשים של המקרקעין הנ"ל אם יהיו כאלה.
29. אין במתן יפוי זה כדי לשחררנו מן החובה למלא בעצמנו את כל הפעולות, או איזה מהן הנזכרות ביפוי כח זה.
30. ביפוי כוח זה, לשון היחיד תתפרש כלשון רבים ולהיפך, ולשון זכר תקרא בלשון נקבה ולהיפך.
31. כל אחד ממיפוי הכוח דלעיל רשאי לפעול לבדו ו/או ביחד עם מיפוי הכוח האחרים לביצוע כל הפעולות שהוסמך לבצע ע"פ יפוי הכוח המתייחס אליו, הכל לפי בחירת מיפוי הכוח.
32. מדי פעם בפעם להעביר הסמכויות לפי יפויי כוח זה, כולן או מקצתן לאחרים, לבטל כל העברה שעשו כנ"ל ולהעבירן מחדש, למנות עורך דין או עורכי דין או מורשים אחרים ולפטרם בכל עת, ולמנות אחר או אחרים לפי ראות עיניהם של מורשי הנ"ל.

33. לעשות את כל הפעולות והדברים באופן מוחלט וגמור לצורכי ביצוע האמור לעיל, כפי שמיופי הכוח ימצאו לנכון בקשר עם ההוצאה לפועל של ייפוי כוח זה. ואנו מסכימים מראש לכל מעשיהם של מיופי כוחנו הנ"ל שיעשו בתוקף ייפוי כוח זה, ומשחררים אותם מכל אחריות כלפינו למעשיהם הנ"ל.

34. מיופה הכוח זכאים להעביר את כוחותיהם, לפי ייפוי כוח זה, במלואן או בחלקן, וזאת לפי שיקול דעתם ובלבד שהנעבר יהיה עו"ד.

35. ייפוי כח זה הוא בלתי חוזר ואין אנו ו/או כל מי שיבוא במקומנו או תחתנו זכאים לבטלו, לשנותו או לתקנו והוא יחייב אותנו ואת הבאים במקומנו או תחתינו, הואיל וזכויות קיימות ו/או עתידיות של צדדים שלישיים תלויות בו בין היתר, של בנק או מוסד כספי שהסכימו ו/או יסכימו להלוות לנו כספים ו/או להעמיד לזכותנו אשראי בקשר עם הדירה החדשה.

ולראיה באנו על החתום, היום _____ :

אישור עו"ד:

אני הח"מ מאשר את חתימת מרשי הנ"ל על יפוי הכח דלעיל,

עו"ד ,

תאריך

נספח ה'3 - ייפוי כח בלתי חוזר לרישום הערת אזהרה

1. לרישום הערות אזהרה על זכויותינו במקרקעין ו/או הדירה הקיימת לטובת החברה בהתאם להסכם "פינוי בינוי" שנחתם בינינו לבין החברה.
 2. ליתן כל הסכמה ו/או אישור שיידרשו לצורך רישום הערת האזהרה לטובת החברה, מעת לעת באופן ובתנאים כפי שבאי כוחנו ימצאו לנכון, לרבות ובמיוחד הסכמה בשמנו לרישום הערת האזהרה.
 3. לחתום על כל המסמכים הנחוצים לצורך רישום הערת האזהרה ו/או תיקונה מעת לעת ולעשות כל פעולה רלוונטית אחרת לצורך רישום הערת האזהרה ו/או תיקונה כאמור, הכל לרבות בהתאם לחוק המקרקעין תשכ"ט - 1969 ותקנות המקרקעין (ניהול ורישום) התשע"ב - 2011 לרבות בקשה לרישום הערת אזהרה.
 4. לשם ביצוע הפעולות הנ"ל, להופיע בשמנו ובמקומנו במחלקת אגף מרשם והסדר מקרקעין, ולשכת רישום המקרקעין.
 5. יפוי כוח זה יפורש באופן המרחיב ביותר כדי שבאי כוחנו יוכלו לעשות בשמנו ובמקומנו את כל אשר אנו רשאים לעשות בעצמנו ו/או באמצעות אחרים לשם רישום הערת האזהרה.
 6. היות ויפוי כח זה נוגע לטובת החברה שזכויותיה עומדות ותלויות בייפוי כוח זה, הוא יהיה מוחלט ובלתי חוזר, ואין ולא תהיה לנו כל רשות לבטל ו/או לשנותו באיזה אופן שהוא וכוחו יהיה יפה גם אחרי פטירתנו, והוא יחייב גם את יורשינו, אפוטרופסינו, ומנהלי עזבונו, וכן הוא יחייב את חליפינו.
 7. ביפוי כח זה - לשון יחיד משמעה גם לשון רבים ולהיפך, ולשון זכר משמעה גם לשון נקבה ולהיפך, לפי ההקשר.
 8. להסרת ספק, אין ביפויי כח זה כדי להקנות סמכות להעברה ו/או רישום הזכויות או חלק מהן ע"ש היזם ו/או רוכשי הדירות ו/או כל צד ג' ו/או כדי להקנות סמכות לרישום הערות אזהרה לטובת צדדים רוכשי היזם ו/או צדדים צד ג' ו/או מי מטעמם.
 9. תוקפו של יפויי כח זה יפקע במקרה של ביטול ההסכם ו/או פקיעתו בשל אי קיום התנאים המתלים.
 10. כל אחד ממיופי הכוח דלעיל רשאי לפעול לבדו ו/או ביחד עם מיופי הכוח האחרים לביצוע כל הפעולות שהוסמך לבצע ע"פ ייפוי הכוח המתייחס אליו, הכל לפי בחירת מיופי הכוח.
 11. מדי פעם בפעם להעביר הסמכויות לפי יפויי כוח זה, כולן או מקצתן לאחרים, לבטל כל העברה שעשו כנ"ל ולהעביר מחדש, למנות עורך דין או עורכי דין או מורשים אחרים ולפטרם בכל עת, ולמנות אחר או אחרים לפי ראות עיניהם של מורשי הנ"ל.
 12. לעשות את כל הפעולות והדברים באופן מוחלט וגמור לצורכי ביצוע האמור לעיל, כפי שמיופי הכוח ימצאו לנכון בקשר עם ההוצאה לפועל של ייפוי כוח זה. ואנו מסכימים מראש לכל מעשיהם של מיופי כוחנו הנ"ל שיעשו בתוקף ייפוי כוח זה, ומשחררים אותם מכל אחריות כלפינו למעשיהם הנ"ל.
 13. מיופה הכוח זכאים להעביר את כוחותיהם, לפי ייפוי כוח זה, במלואן או בחלקן, וזאת לפי שיקול דעתם ובלבד שהנעבר יהיה עו"ד.
- ולראיה באנו על החתום, היום _____ :

אישור עו"ד:

אני הח"מ מאשר את חתימת מרשי הנ"ל על יפוי הכח דלעיל,

עו"ד ,

תאריך

נספח ה'4 - ייפוי כח בלתי חוזר לפנייה לבעלי המשכנתאות וההערות

1. לפנות בשמנו ובמקומנו לכל גוף ו/או גורם שלטונות רשומה משכנתה ו/או הערת אזהרה ו/או שעבוד ו/או עיקול ו/או הערה מכל סוג שהוא לרבות בנקים ו/או חברות ביטוח (להלן בהתאמה: "המוטבים" ו - "המשכנתאות וההערות") על זכויותינו בדירה הקיימת ו/או במקרקעין לשם קבלת הסכמתו לביצוע פרויקט פינוי בינוי במקרקעין (להלן: "הפרויקט") והסרת המשכנתאות וההערות מהמקרקעין בכפוף להוראות ההסכם שנחתם בינינו לבין החברה לביצוע הפרויקט (להלן: "ההסכם").
2. להגיע להסכמה עם המוטבים לפי שיקול דעת החברה באשר להסרת ההערות והמשכנתאות באופן שלא יטיל עלינו תשלום כלשהו מעבר לתשלומים אותם אנו חייבים למוטבים.
3. להטיל או להסיר ולרשום ו/או למחוק בלשכת רישום המקרקעין כל משכון או שעבוד על זכויותינו בדירה הקיימת ו/או במקרקעין בשעבוד ו/או במשכנתא מדרגה ראשונה ללא הגבלה בסכום ובתנאים שייקבעו ע"י הבנק שילווה את הפרויקט, לרבות הסבת הערבות (או חלקה) שתינתן לנו כבטוחה לפי ההסכם אל הבנק ממנו נטלנו הלוואה מובטחת במשכנתא (להלן: "הבנק הממשכן") ואשר לטובתו רשומה משכנתא בקשר לזכויותינו בדירה הקיימת (להלן: "המשכנתא הקיימת"), ולרבות ויתור שלנו מראש על כל טענת הגנה לדיירות מוגנת בין אם לפי סעיף 33 לחוק הגנת הדייר (נוסח משולב) תשל"ב - 1972 ו/או לפי סעיפים 38 ו-39 לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז - 1967, כפי שיתוקנו מפעם לפעם ו/או לפי כל דין הקיים היום ו/או שיהיה בעתיד, בנוסף לחוקים הנ"ל ו/או במקום, והכל בהתאם להוראות ההסכם, לנהל בשמי ובמקומי מו"מ עם הבנק הממשכן בקשר למחיקת המשכנתא הקיימת מהרישומים בלשכת רישום מקרקעין כנגד הסבת ערבות בתנאי חוק מכר (או חלק ממנה) (להלן: "הערבות המוסבת"), לקבל לידינו מכתב כוונות מהבנק הממשכן ו/או שטר/י סילוק / ביטול משכנתא ולמחוק את המשכנתא הקיימת מכל רישום שהוא לרבות בלשכת רישום מקרקעין, רשם המשכונות, וכן לקבל לידינו כתב התחייבות לרישום משכנתא ו/או את הערבות המוסבת חזרה כתנאי לקבלת החזקה בדירה החדשה.
4. למחוק ולבטל רישום הערות אזהרה ו/או משכנתאות ו/או עיקולים ו/או שיעבודים ו/או כל זכות של המוטבים הרשומות על זכויותינו במקרקעין ולהעבירן ולרשמן על זכויותינו במקרקעין לאחר ביטול ומחיקת רישום הבית המשותף, ולביצוע האמור, ניתנת בזה הסכמתנו הבלתי חוזרת לפנות ולקבל בשמנו ובמקומנו מכל בנק ו/או רשות ו/או כל צד שלישי אחר כל מידע ו/או מסמך ו/או אישור ו/או הסכמה ו/או שטר ו/או ביטול מתאימים, ולרבות מכתב כוונות ו/או שטר סילוק / ביטול משכנתא ו/או כתב התחייבות לרישום משכנתא הכל בהתאם לדרישות והנחיות לשכת רישום המקרקעין.
5. לחתום בשמנו על כל המסמכים הנחוצים לצורך הסרת המשכנתאות וההערות והמצאת הערבות המוסבת או לחילופין בטוחות חליפיות למוטבים כפי שיוסכם בין היום למוטבים על פי הוראות ההסכם.
6. לשם ביצוע הפעולות הנ"ל, להופיע בשמנו ובמקומנו אצל המוטבים וכן במחלקת אגף מרשם והסדר מקרקעין, לשכת רישום המקרקעין, המפקח על הבתים המשותפים, רשם המשכונות ו/או כל מוסד ממשלתי, עירוני, מוניציפלי ובכל מקום אחר.
7. יפוי כוח זה יפורש באופן המרחיב ביותר כדי שבאי כוחנו יוכלו לעשות בשמנו ובמקומנו את כל אשר אנו רשאים לעשות בעצמנו ו/או באמצעות אחרים לשם הסרת המשכנתאות וההערות.
8. באי כוחנו יהיו רשאים להעביר לעורכי דין אחרים ו/או נוספים את ביצוע מקצת או את כל הפעולות הנזכרות ביפוי כוח זה ולאצול להם כל סמכות מסמכיותיהם הנזכרות בו ולבטל כל העברה ו/או אצילה שנעשו כנ"ל, ולהעבירן ו/או לאצולן מחדש.
9. ביפוי כוח זה - לשון יחיד משמעה גם לשון רבים ולהיפך, ולשון זכר משמעה גם לשון נקבה ולהיפך, לפי ההקשר.
10. כל אחד ממיפוי הכוח דלעיל רשאי לפעול לבדו ו/או ביחד עם מיפוי הכוח האחרים לביצוע כל הפעולות שהוסמך לבצע ע"פ ייפוי הכוח המתייחס אליו, הכל לפי בחירת מיפוי הכוח.
11. מדי פעם בפעם להעביר הסמכויות לפי יפוי כוח זה, כולן או מקצתן לאחרים, לבטל כל העברה שעשו כנ"ל ולהעבירן מחדש, למנות עורך דין או עורכי דין או מורשים אחרים ולפטרם בכל עת, ולמנות אחר או אחרים לפי ראות עיניהם של מורשי הנ"ל.
12. לעשות את כל הפעולות והדברים באופן מוחלט וגמור לצורכי ביצוע האמור לעיל, כפי שמיפוי הכוח ימצאו לנכון בקשר עם ההוצאה לפועל של ייפוי כוח זה. ואנו מסכימים מראש לכל מעשיהם של מיפוי כוחנו הנ"ל שיעשו בתוקף ייפוי כוח זה, ומשחררים אותם מכל אחריות כלפינו למעשיהם הנ"ל.

13. מיופה הכוח זכאים להעביר את כוחותיהם, לפי ייפוי כוח זה, במלואן או בחלקן, וזאת לפי שיקול דעתם ובלבד שהנעבר יהיה עו"ד.

ולראיה באנו על החתום, היום _____ :

אישור עו"ד:

אני הח"מ מאשר את חתימת מרשי הנ"ל על יפוי הכח דלעיל,

עו"ד ,

תאריך

נספח ה'5 - ייפוי כח בלתי חוזר לנקיטת הליכים

1. להגיש בשמי ובמקומי כל הליך ו/או תביעה כנגד בעלי זכויות במקרקעין שיסרבו לחתום על ההסכם פיננסי בינוי עם היזם לשם ביצוע פרויקט פיננסי במקרקעין בכל טריבונל חוקי, ובכלל זאת גם (אך לא רק) תביעה באילו מבתי המשפט ו/או בפני המפקח על הבתים המשותפים, והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של היזם.
2. להופיע בשמי ובמקומי ולייצגי בפני המפקח לפי חוק המקרקעין, בלשכת רישום המקרקעין ו/או בפני כל בית משפט ו/או מוסד עירוני, ממשלתי או אחר ולחתום על כל המסמכים, התביעות, הבקשות, הערעורים, ההצהרות האישורים, התעודות והניירות שיידרשו לביצוע פעולות ע"פ יפוי כח כזה, ולהצהיר כפי שידרש.
3. לחתום על ולהגיש בשמי כל תביעה או תביעה שכנגד, ו/או כל בקשה, הגנה, תשובה, בקשת ביניים, סעד זמני, סעד קבוע, התנגדות, בקשה למתן רשות לערער, ערעור, דיון נוסף, הודעה, טענה, השגה, ערר, תובענה או כל הליך אחר הנוגע או הנובע מההליך הנ"ל, ללא יוצא מן הכלל.
4. לייצגי ולהופיע בשמי ובמקומי בקשר לכל אחת מהפעולות הנ"ל בפני כל בתי המשפט, בתי הדין למיניהם, המפקח על רישום המקרקעין, רשויות ו/או מוסדות ממשלתיים ו/או אחרים, ובכלל זאת גם עיריית בת ים ו/או כל רשות אחרת, עד לערכאתם העליונה, ככל שהדברים נוגעים או קשורים לעניין הנ"ל.
5. למסור כל עניין הנוגע או הנובע מיפוי כח זה לבוררות ו/או לגישור, ולחתום על שטר בוררין ו/או על הסכם פשרה, כפי שבא כחי ימצא לנכון ולמועיל.
6. להתפשר בכל עניין הנוגע או הנובע מיפוי כח זה לפי שיקול דעתו של בא כחי ולחתום על פשרה כזו בבית המשפט או מחוצה לו, בכפוף להוראות סעיף 7.21 להסכם.
7. לנקוט בכל הפעולות הכרוכות בייצוג האמור והמותרות על-פי סדרי הדין הקיימים או שיהיו קיימים בעתיד ובכללם הזמנת עדים ומינני מומחים, והכל על-פי הדין שיחול וכפי שבא כחי ימצא לנכון.
8. להוציא לפועל כל פס"ד או החלטה או צו, לדרוש צווי מכירה או פקודות מאסר או עיקולים ו/או מימושם של אלו ולנקוט בכל הפעולות המותרות על פי חוק ההוצאה לפועל ותקנותיו.
9. לנקוט בכל הפעולות ולחתום על כל מסמך או כתב בלי יוצא מן הכלל אשר בא כוחי ימצא לנכון בכל עניין הנובע ו/או הנוגע לעניין הנ"ל.
10. לגבות עבורי את סכום התביעה או כל סכום אחר בכל עניין מהעניינים הנ"ל לרבות הוצאות בית המשפט ושכר טרחת עו"ד, לקבל בשמי כל מסמך וחפץ ולתת קבלות ושחרורים כפי שבא כוחי ימצא לנכון ולמתאים.
11. לבקש ולקבל מידע שהנני זכאי לקבלו על פי כל דין מכל מאגר מידע של רשות כלשהי הנוגע לעניין הנ"ל.
12. להופיע בשמי ולייצגי בעניין הנ"ל בפני בית המשפט (בכל הדרגות ו/או הערכאות) ו/או המפקח על רישום המקרקעין ו/או בפני כל רשות ו/או גוף הדנים ו/או שידונו בתביעות כנגד דייר סרבן מכוח הוראות החוק, לחתום בשמי ובמקומי על כל בקשה, הצהרה ומסמכים אחרים למיניהם.
13. אני מסכים לכל מעשה שיעשו מיופי הכוח על פי ייפוי כוח זה וכל מה שיעשו מיופי הכוח לפי ייפוי כוח זה יחייב אותי ואת כל הבאים במקומי.
14. להעביר יפוי כח זה על כל הסמכויות שבו או חלק מהן לעו"ד אחר עם זכות העברה לאחרים, לפטרם ולמנות אחרים במקומם ולנהל את עניני הנ"ל לפי ראות עיניו.
15. ייפוי כוח זה והוראותיו הנ"ל הינם החלטיים ובלתי חוזרים ואין אנו או מי שיבוא במקומנו זכאי לבטלם או לשנותם, מאחר שזכויות צדדים שלישיים תלויות בייפוי הכוח.
16. ביפוי כח זה - לשון יחיד משמעה גם לשון רבים ולהיפך, ולשון זכר משמעה גם לשון נקבה ולהיפך, לפי ההקשר.
17. כל אחד ממיופי הכוח דלעיל רשאי לפעול לבדו ו/או ביחד עם מיופי הכוח האחרים לביצוע כל הפעולות שהוסמך לבצע ע"פ ייפוי הכוח המתייחס אליו, הכל לפי בחירת מיופי הכוח.
18. מדי פעם בפעם להעביר הסמכויות לפי ייפוי כוח זה, כולן או מקצתן לאחרים, לבטל כל העברה שעשו כנ"ל ולהעבירן מחדש, למנות עורך דין או עורכי דין או מורשים אחרים ולפטרם בכל עת, ולמנות אחר או אחרים לפי ראות עיניהם של מורשי הנ"ל.
19. לעשות את כל הפעולות והדברים באופן מוחלט וגמור לצורכי ביצוע האמור לעיל, כפי שמיופי הכוח ימצאו לנכון בקשר עם ההוצאה לפועל של ייפוי כוח זה. ואנו מסכימים מראש לכל מעשיהם של מיופי כוחנו הנ"ל שיעשו בתוקף ייפוי כוח זה, ומשחררים אותם מכל אחריות כלפינו למעשיהם הנ"ל.

20. מיופה הכוח זכאים להעביר את כוחותיהם, לפי ייפוי כוח זה, במלואן או בחלקן, וזאת לפי שיקול דעתם ובלבד שהנעבר יהיה עו"ד.

ולראיה באנו על החתום היום _____.

אישור עו"ד :

אני הח"מ מאשר את חתימת מרשי הנ"ל על יפוי הכח דלעיל,

עו"ד ,

תאריך

נספח ה' - ייפוי כח בלתי חוזר לטיפול בענייני מיסוי

1. לפעול בשמי ובמקומי בקשר עם בקשה להכרזת המקרקעין כ"מתחם פינוי-בינוי".
2. לפעול בשמי ובמקומי לצורך ביצוע כל פעולות המיסוי לגבי המקרקעין בקשר עם ולצורך ביצוע ההסכם. לפנות בשמנו ובמקומנו למשרדי מיסוי מקרקעין ו/או מס הכנסה ו/או כל רשות או גוף אחרים לשם קבלת מידע בנוגע לחבויות המס שיחולו עלינו בקשר עם מכירת זכויותינו ו/או חלקן מזכויותינו במקרקעין.
3. להגיש הצהרות ו/או דיווחים ו/או שומות עצמיות ו/או השגות ו/או עררים בקשר עם ההסכם, ולהגיע לשומות מוסכמות ו/או הסכמות ו/או פשרות בקשר עם העסקה הנ"ל.
4. לפנות בהודעה ו/או בדיווח לשלטונות מס שבח ולמשרד האוצר, ולהודיע ו/או לדווח על כל עסקה, מכירה, חכירה ולבקש כל פטור שהוא בנוגע להסכם עם היזם.
5. לחתום על ו/או לשלוח בשמי הודעות ו/או דיווחים ו/או השגות ו/או הצהרות ו/או התראות ו/או עררים ו/או מכתבים ו/או בקשות להפחתת קנסות ו/או על כל טופס ו/או פניה בקשר עם העניין הנ"ל.
6. לשלם בשמנו ובמקומנו את כל התשלומים ו/או המיסים, בהתאם לשומות ו/או להסכמות עם רשות המיסים בקשר לזכויותינו במקרקעין בקשר עם הפרויקט.
7. להופיע בקשר לכל אחת מהפעולות הנ"ל בפני כל רשות או ערכאה, בתי המשפט, בתי דין למיניהם ו/או מוסדות אחרים הכל עד לדרגה אחרונה.
8. לקבל ו/או לגבות כספים ו/או תשלומים ו/או החזרים המגיעים לנו מכל רשות בקשר עם ההסכם ו/או בקשר עם תשלומים ששולמו ע"י היזם בגין הפרויקט.
9. להופיע בקשר לכל אחת מהפעולות הנ"ל בפני כל רשות או ערכאה, בתי המשפט, בתי דין למיניהם ו/או מוסדות אחרים הכל עד לדרגתם האחרונה.
10. לנקוט בכל הפעולות ולחתום על כל מסמך או כתב בלי יוצא מן הכלל אשר באי כחנו ימצאו לנכון בכל עניין הנובע מהעניין הנ"ל ובקשר עם ולצורך ביצוע ההסכם הנזכר לעיל ובלבד.
11. לקבל לידי כל מידע ו/או מסמך בקשר לזכויותינו במקרקעין ו/או בדירה, ובכלל גם לקבל אישורים המופנים ללשכת רישום מקרקעין בקשר עם ההסכם, לרבות אישור מס שבח ו/או מס רכישה.
12. כל פעולה או מעשה של מיופי הכח בקשר עם ייפוי כח זה יחייבו אותנו ואת יורשינו ואת כל הבאים בשמנו, במקומנו ומכוחנו והננו מאשרים ומסכימים מראש לכל הפעולות שתעשינה על ידי מיופי הכח ו/או על ידי הפועלים מכוחם בתוקף ייפוי כח זה.
13. ייפוי כח זה הינו סופי ובלתי חוזר הואיל וקשורות בו זכויות צד ג' אחר, אנו לא נהיה רשאים לבטלו או לשנותו והוא יחייב את כל הבאים מכוחנו או חליפיו.
14. ביפוי כח זה, לשון יחיד משמעה גם לשון רבים ולהיפך, ולשון זכר משמעה גם לשון נקבה ולהיפך, לפי העניין.
15. כל אחד ממיופי הכוח דלעיל רשאי לפעול לבדו ו/או ביחד עם מיופי הכוח האחרים לביצוע כל הפעולות שהוסמך לבצע ע"פ ייפוי הכוח המתייחס אליו, הכל לפי בחירת מיופי הכוח.
16. מדי פעם בפעם להעביר הסמכויות לפי יפויי כוח זה, כולן או מקצתן לאחרים, לבטל כל העברה שעשו כנ"ל ולהעביר מחדש, למנות עורך דין או עורכי דין או מורשים אחרים ולפטורם בכל עת, ולמנות אחר או אחרים לפי ראות עיניהם של מורשי הנ"ל.
17. לעשות את כל הפעולות והדברים באופן מוחלט וגמור לצורכי ביצוע האמור לעיל, כפי שמיופי הכוח ימצאו לנכון בקשר עם ההוצאה לפועל של ייפוי כוח זה. ואנו מסכימים מראש לכל מעשיהם של מיופי כוחנו הנ"ל שיעשו בתוקף ייפוי כוח זה, ומשחררים אותם מכל אחריות כלפינו למעשיהם הנ"ל.
18. מיופה הכוח זכאים להעביר את כוחותיהם, לפי ייפוי כוח זה, במלואן או בחלקן, וזאת לפי שיקול דעתם ובלבד שהנעבר יהיה עו"ד.

19. מוסכם בזאת כי לצרכי יפוי כח זה מיופי הכח יכללו גם את עוה"ד מאיר מזרחי ו/או יוני כהן ו/או כל עו"ד אחר ממשרד מאיר מזרחי ושות'.

ולראיה באנו על החתום היום _____.

אישור עו"ד:

אני הח"מ מאשר את חתימת מרשי הנ"ל על יפוי הכח דלעיל,

עו"ד ,

תאריך

נספח ה' - ייפוי כח בלתי חוזר לרישום

1. לבטל ולמחוק ו/או לתקן את צו הבית המשותף הרשום במקרקעין, לרבות ביטול כל המסמכים מכוחם נרשם הבית המשותף כאמור, וכן תקנונים, צווים ותשריטים, ולרשום את זכויותינו במקרקעין בבעלות משותפת (במושעא) ביחד עם כל הבעלים במקרקעין, בהתאם לחלקנו ברכוש המשותף בהתאם לרישום הבית המשותף כאמור, הכל בהתאם להוראות ההסכם שנחתם בינינו לבין החברה.
2. למחוק ולבטל רישום הערות אזהרה ו/או משכנתאות ו/או עיקולים ו/או שיעבודים ו/או כל זכות צד שלישי הרשומות על זכויותינו במקרקעין (לרבות הערות אזהרה לטובת החברה) ולהעבירן ולרשמן על זכויותינו במקרקעין לאחר ביטול ומחיקת רישום הבית המשותף, ולביצוע האמור, ניתנת בזה הסכמתנו הבלתי חוזרת לפנות ולקבל בשמנו ובמקומנו מכל בנק ו/או רשות ו/או כל צד שלישי אחר כל מסמך ו/או אישור ו/או הסכמה ו/או ביטול מתאימים, הכל בהתאם לדרישות והנחיות לשכת רישום המקרקעין.
3. להופיע בשמנו ובמקומנו בפני כל רשות ו/או גוף ו/או מוסד ממשלתי ו/או עירוני ו/או ציבורי ו/או אחר כלשהו ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל בפני רשות מקרקעי ישראל ו/או קרן קיימת לישראל ו/או רשם המקרקעין ו/או מפקח על רישום מקרקעין ו/או מרכז מיפוי ישראל ו/או כל נושא תפקיד אחר במשרדים ו/או בלשכות של רישום המקרקעין ו/או הסדר מקרקעות ו/או מחלקת המדידות ו/או ועדות בנין ערים למיניהן ו/או משרדי מס שבח מקרקעין ו/או משרדי מס רכוש ו/או בנקים למיניהם ולעשות ו/או לפעול ו/או לחתום בשמנו ובמקומנו על הצהרות, תעודות, בקשות, התחייבויות, חוזים, הסכמים, תביעות, ויתורים, קבלות, תכניות, מפות, תשריטים, עסקות, שטרות עסקה ו/או העברה מכל מין וסוג לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל בקשות לביטול צו בית משותף, בקשות לרישום צו בית משותף, בקשות לייחוד דירות, בקשות לייחוד הערות אזהרה, בקשות לייחוד שיעבודים, תשריטים, תקנונים, ו/או זיקות הנאה למיניהן וכל תיקון ו/או שינוי ו/או ביטול של כל אחד מן המסמכים ו/או הפעולות הנ"ל, ובדרך כלל לעשות כל פעולה ולחתום על כל מסמך הדרוש לביצוע הפעולות והמעשים המפורטים בייפוי כוח זה ו/או הכרוך בכך והכל כפי שמיפוי כוחנו ימצאו לנחוץ ולמועיל.
4. הגשת תכניות ותשרטים לצרכי רישום לוועדה המקומית לתכנון ובנייה בבת ים, ולרשום בלשכת רישום המקרקעין, תחת המקרקעין הנ"ל, חלקות מקרקעין חדשות מכח תכניות איחוד וחלוקה ו/או רה-פרצלציה (להלן: "**החלקה החדשה**"), ולהעביר זכויותינו מהמקרקעין הנ"ל לחלקות מקרקעין חדשות ורישומן בחלקות אלה, ולשם כך לפנות לכל גוף ו/או גורם בקשר לכך לרבות מרכז מיפוי ישראל.
5. להתחייב, להצהיר ולחתום בכל עת ובכל מקום ולפעול ככל הנחוץ, המועיל והנדרש לשם ביצוע ביטול רישום הבית המשותף ורישום זכויותינו במקרקעין בבעלות משותפת ביחד עם יתר בעלי זכויות הבעלות במקרקעין, ורישום בחלקה החדשה בית משותף חדש לפי הוראות ההסכם (להלן: "**הבית המשותף החדש**"), לרבות חתימה על תקנונים, צווים, תשריטים, כתבי הסכמה ו/או כל מסמך שיידרש על ידי לשכת רישום המקרקעין ו/או המפקח על רישום המקרקעין לביצוע האמור בייפוי כוח זה ורישום זכויותינו בדירה החדשה לה אנו זכאים על פי הוראות ההסכם בבית המשותף החדש שירשם לרבות יחוד משכנתאות ו/או שיעבודים על פי הוראות ההסכם.
6. בחתימתנו על ייפוי כוח זה, אנו נותנים את הסכמתנו הבלתי חוזרת לכל האמור בו ולביצוע כל הפעולות מכוחו על ידי מיופה כוחנו.
7. ייפוי כוח זה יפורש באופן המרחיב ביותר כדי שמיפוי כוחנו יוכלו לעשות בשמנו ובמקומנו את כל אשר אנו רשאים לעשות בעצמנו ו/או באמצעות אחרים לשם ביצוע ביטול רישום הבית המשותף ורישום זכויותינו במקרקעין בבעלות משותפת ביחד עם יתר בעלי זכויות הבעלות במקרקעין, כאמור ורישום בית משותף חדש.
8. להסכים לרישום של כל סוגי הפעולות ביחס לבית המשותף כאמור ו/או רישום זיקות הנאה ו/או שיעבודים למיניהם ו/או ביטול רישום הבית המשותף, ביטול הצמדות למיניהן וכן לכל ביטול ו/או תיקון ו/או שינוי בכל פעולה מפעולות הרישום הנ"ל.
9. כל מיופה כח רשאי להעביר את סמכויותיו ע"פ יפוי הכח, כולן או חלקן, לעורך דין אחר ו/או לכל מי שימצא לנכון לאחר קבלת אישורו של ב"כ הבעלים כהגדרתם לעיל, ו/או לבטל כל העברה שנעשתה כאמור. מבלי לגרוע מהאמור, ככל שיעשה שימוש על פי יפוי כוח זה על ידי מי שאינו עורך דין, יהיה הדבר כפוף לאימות חתימתו על ידי עו"ד בדרך של אימות שטר.
10. כל מעשה שיעשו מיופי כוחנו או כל מה שייגרם על-ידם בכל הנוגע לפעולות לפי ייפוי כוח זה, יחייב אותנו, את יורשינו, את חליפינו ואת כל הבאים מכוחנו והרינו מסכימים מראש לכל מעשיהם של מיופי כוחנו שיעשו בתוקף ייפוי כוח זה.
11. ייפוי כוח והרשאה זה הינו החלטי ובלתי חוזר ואין אנו רשאים לבטלו ו/או לשנותו באיזה אופן שהוא, הואיל וקשורות ותלויות בו זכויותיה של החברה. הננו מצהירים בזה כי אנו מותרים בזה ויתור גמור ומוחלט על זכויותינו לעשות בעצמנו או ע"י מישהו אחר - מלבד

מיופי כוחנו - את כל או חלק מהפעולות והמעשים הנ"ל ומיופי כוחנו יהיו רשאים למונע בעדנו או בעד הבאים בשמנו, לעשות כל פעולה או מעשה כאמור.

12. להסרת ספק, אין בייפוי כח זה כדי להקנות סמכות לביצוע העברה ו/או רישום הזכויות או חלק מהן ע"ש היזם ו/או רוכשי הדירות ו/או כל צד ג' ו/או כדי להקנות סמכות לרישום הערות אזהרה לטובת צדדים רוכשי היזם ו/או צדדים צד ג' ו/או מי מטעמם.

13. בייפוי כוח זה - לשון יחיד משמעה גם לשון רבים ולהיפך, ולשון זכר משמעה גם לשון נקבה ולהיפך, לפי המקרה.

14. כל אחד ממיופי הכוח דלעיל רשאי לפעול לבדו ו/או ביחד עם מיופי הכוח האחרים לביצוע כל הפעולות שהוסמך לבצע ע"פ ייפוי הכוח המתייחס אליו, הכל לפי בחירת מיופי הכוח.

15. מדי פעם בפעם להעביר הסמכויות לפי יפויי כוח זה, כולן או מקצתן לאחרים, לבטל כל העברה שעשו כנ"ל ולהעבירן מחדש, למנות עורך דין או עורכי דין או מורשים אחרים ולפטורם בכל עת, ולמנות אחר או אחרים לפי ראות עיניהם של מורשי הנ"ל.

16. לעשות את כל הפעולות והדברים באופן מוחלט וגמור לצורכי ביצוע האמור לעיל, כפי שמיופי הכוח ימצאו לנכון בקשר עם ההוצאה לפועל של ייפוי כוח זה. ואנו מסכימים מראש לכל מעשיהם של מיופי כוחנו הנ"ל שיעשו בתוקף ייפוי כוח זה, ומשחררים אותם מכל אחריות כלפינו למעשיהם הנ"ל.

17. מיופה הכוח זכאים להעביר את כוחותיהם, לפי ייפוי כוח זה, במלואן או בחלקן, וזאת לפי שיקול דעתם ובלבד שהנעבר יהיה עו"ד.

ולראיה באנו על החתום היום _____.

אישור עו"ד:

אני הח"מ מאשר את חתימת מרשי הנ"ל על יפוי הכח דלעיל,

_____, עו"ד

_____, תאריך

ייפוי כוח

אנו הח"מ, ביחד וכל אחד מאתנו לחוד :

ת.ז. _____

ת.ז. _____

מסמכים ומיפיים בזה את כוחו/ם של נציגי הבניין ברחוב כצנלסון 21 / 23 / 25 ו/ 27 קק"ל 4 / 6 / 8 / תנין 1 / 2 / 2א' / 2ב' / 3 / 5 בבת ים הידועים כחלקה ____ / ____ בגוש 7131 (להלן "הבניין" ו - "נציג הבניין") המפורטים בנספח א' לייפוי כח זה, להיות לבאי כוחינו, מורשינו ולנציגנו בנציגות בעלי הדירות במתחם המקרקעין הידועים כחלקות 7, 8, 9 ו- 10 בגוש 30092; הנמצאות כולם ברחובות כצנלסון 21, 23, 25 ו- 27, קק"ל 4, 6 ו- 8, תנין 1, 2, 2א', 2ב', 3 ו- 5 בבת ים; וכל חלקה ו/או מגרש שיבואו תחת חלקות מקרקעין אלו וכל חלקות ו/או חלקי חלקות שיווצרו ו/או כל מספר חדש שינתן לבניין/נים כתוצאה מאיחוד ו/או חלוקה של המקרקעין בהם כלולות החלקות הנ"ל ו/או מכל תכנית שתעדכן ו/או תשנה ו/או תחליף את התכניות התקפות במועד חתימת ייפוי כוח זה (להלן: "המקרקעין" ו/או "המתחם" ו - "הנציגות") בקשר עם ביצוע פרויקט פינני בינוי במתחם עם חברת אאורה מחדשים את ישראל בע"מ ח.פ. 6-283620-51 (להלן בהתאמה: "היזם" ו - "הפרויקט") ולעשות בשמנו ובמקומנו את כל הדברים והפעולות להלן, כולם או מקצתם:

1. לקבל בשמנו כל החלטה שוטפת הקשורה ביישום ההסכם שנחתם בינינו לבין היזם בקשר עם ביצוע הפרויקט (להלן: "ההסכם"), לקבל בשמנו כל החלטה בקשר לתכנון הפרויקט ו/או תכנון הבניין/נים, לקבלת היתרים, לפניה לרשויות השונות, תיאום וקישור עם החברה ו/או קבלנים ו/או יועצים ו/או צדדים שלישיים אחרים בקשר עם יישום ההסכם בהתאם להוראותיו, מתן ארכות, אישור הסדרים פרטניים, ובכל מקום בהסכם בו נדרשת קבלת הסכמת הנציגות הריני מייפיים בזאת את כוחה של הנציגות ליתן הסכמה כאמור, התקשרות עם בנקים ופעולות אחרות הקשורות במימון ובכל עניין אחר הדרוש לשם ביצוע הוראות ההסכם והכל בכפוף להוראות ההסכם.
2. לייצגנו בנציגות ולייצגנו מול החברה בכל העניינים בהם נדרשת קבלת החלטת הנציגות בהסכם, לקבל כל החלטה בשמנו הנוגעת ליישום ההסכם, ולחתום ולאשר בשמנו ובמקומנו על כל המסמכים הדרושים ליישום ההסכם ובכלל זה ומבלי לגרוע מהאמור, לחתום ו/או לאשר בשמנו ובמקומנו על כל פעולה תכנונית הקשורה לפרויקט ולחתום לבקשת היזם על כל תכנית ובקשה להיתר בנייה ועל כל המסמכים הקשורים להיתר/י הריסה ו/או היתר/י דיפון וחפירה ו/או היתר/י בניה, כולל בקשות להקלות, השגות, עררים, ערעורים, התאמה ו/או בקשה מתוקנת להיתר, מסמכים הקשורים ברישוי הבנייה על המגרש, בביצוע הפרויקט ובביצוע התחייבויות הבעלים כלפי היזם ככל שיידרש, כל שינוי שיידרש בתכניות ההגשה ו/או בבקשה להיתר/י בניה שתוגש/וגשו לצורך ביצוע ההסכם, ככל שיידרש וכן לאשר ו/או לחתום ו/או להסכים לביצוע פעולות הריסות הנדרשות לצורך תיקון צו רישום הבתים המשותפים ו/או תקנון הבית המשותף ו/או כל פעולות רישום אחרות לצורך הכנסת ו/או הוצאת חלקים מהבית המשותף, וכיו"ב, והכל כקבוע בהסכם. כמו-כן, במידה ותתבקש דרך היזם קבלת הסכמתנו באמצעות הנציגות מאיזו רשות ו/או גוף ו/או מוסד, ממשלתי ו/או עירוני ו/או ציבורי ו/או אחר כלשהו, המפקח על המרשם ו/או רשם המקרקעין ו/או המפקח על הבתים המשותפים, ו/או כל נושא תפקיד אחר במשרדים ו/או בלשכות של רישום המקרקעין, ו/או הועדה המקומית לתו"ב ו/או הועדה המחוזית לתו"ב או המועצה הארצית לתכנון ובניה (כל ועדות בניין ערים למיניהן) וכל גוף אחר אשר בידיו מידע רלבנטי ביחס לפרויקט.
3. לחתום על חוזים, התקשרויות, התחייבויות והזמנות עבודה עם נותני שירותים ויועצים אשר ילוו מטעם הבעלים את הפרויקט וכל צד ג' אחר שהנציגות תחליט להתקשר אתו. למניעת אי הבנות מובהר שחתימתה של הנציגות על ההתקשרויות כאמור תחייב אותנו לכל דבר ועניין, כאילו חתמנו באופן אישי על כל מסמך מהנ"ל.
4. לחתום בשמנו על כתב הוראות לנאמן בקשר עם ערבויות ו/או בטחונות ו/או דמי שכירות שיוחזקו בנאמנות, ככל שיוחזקו, על פי הוראות ההסכם.
5. כל מעשה שיעשה נציג הבניין על פי יפוי כח וכתב הסמכה זה וכל מה שיגרם בכל הנוגע לפעולות לפי ייפוי כוח זה, יחייב אותנו, את כל הבאים מכוחנו ואת כל מי שירכוש זכויותינו בבניין, והרינו מאשרים מראש כי מעשיהם של הנציגות הנ"ל נעשו בתוקף כתב הסמכה וייפוי כוח זה.
6. אנו לא נבוא בכל טענה לנציג הבניין בקשר עם פעולותיו לביצוע הפרויקט ואנו מוותרים את נציג הבניין מאחריות אישית בגין כל מעשה ו/או מחדל שיעשו על ידי נציג הבניין בקשר עם הוצאתו של הפרויקט לפועל, כל עוד פעלו בתום לב והאמור לעיל יחול גם כלפי יתר חברי הנציגות.

7. אנו מאשרים כי ידוע לנו שלא נבוא בכל טענה ו/או דרישה ו/או בקשה ו/או תביעה אל החברה ו/או ב"כ החברה ו/או מי מטעמם באשר לפעולות (גם על דרך המחדל) /או חתימות ו/או הסכמות ו/או כל עניין אחר הקשור בנציגות ו/או מי מטעמה.
8. אנו מסכימים כי החלטה של הנציגות תעשה, ככל הניתן, פה אחד. במקרה של מחלוקת בין חברי הנציגות (לרבות מחלוקת בין נציג הבניין ליתר חברי הנציגות) או במקרה בו יחסר אחד מהם מכל סיבה שהיא, תתקבלנה החלטות הנציגות ע"י רוב רגיל של חברי הנציגות. החלטות הנציגות תרשמנה על גבי פרוטוקול. הפרוטוקול יחתם על ידי כלל חברי הנציגות ויועבר אלינו.
9. הבעלים יהיו רשאים להחליף את מי מבין חברי הנציגות וזאת רק לאחר שהתקבל אישור בכתב של רוב בעלי הזכויות במקרקעין לביצוע החלפה כאמור. במקרה של התפטרות או גריעת כשרות של מי מבין חברי הנציגות יבחר מורשה חדש במקומו ברוב רגיל של הנוכחים באסיפת בעלי הזכויות שתתכנס לאחר מכן. במקרה כאמור תימסר הודעת עדכון בכתב לחברה.
10. העברת סמכויות על-פי יפוי כוח זה יכולה להיעשות אך ורק למי שיבוא במקומם ויבחר כחבר נציגות או ממלא מקומו בהתאם להוראות ההסכם.
11. יפוי כוח זה יפורש באופן המרחיב ביותר כדי שבאי כוחנו יוכלו לעשות בשמנו ובמקומנו את כל אשר אנו רשאים לעשות בעצמנו ו/או באמצעות אחרים לשם הסרת המשכנתאות וההערות.
12. יפוי כח זה הוא החלטי ובלתי חוזר ואין אנו ו/או כל מי שיבוא במקומנו או תחתנו זכאים לבטלו, לשנותו או לתקנו והוא יחייב אותנו ואת הבאים במקומנו או תחתינו (והוא לא יתבטל גם במקרה של פטירה ו/או גריעת כשרות), הואיל וזכויות קיימות ו/או עתידיות של צדדים שלישיים תלויות בו.
13. ביפויי כוח זה, לשון יחיד משמעה גם לשון רבים ולהיפך, ולשון זכר משמעה גם לשון נקבה ולהיפך, לפי העניין.

ולראיה באנו על החתום היום _____.

אישור עו"ד:

אני הח"מ מאשר את חתימת מרשי הנ"ל על יפוי הכח דלעיל,

עו"ד ,

תאריך

נספח א' ליפוי כח לנציגות

לכבוד,

אאורה מחדשים את ישראל בע"מ ח.פ. 51-283620-6
א.ג.ג.

הנדון: כתב התחייבות בלתי חוזרת

הואיל וביום _____ נחתם בינינו לבין אאורה מחדשים את ישראל בע"מ ח.פ. 51-283620-6 (להלן: "**אאורה**") הסכם לביצוע פרויקט התחדשות עירונית בקשר לבניין בו ממוקמת דירתנו במקרקעין הידועים כתת חלקה _____ בחלקה _____ בגוש 7131, המצויה כחלק ממתחם פינוי-בינוי במקרקעין הידועים כחלקות 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 37, 38, 40 ו- 47, בגוש 7131, והנמצאים ברחובות צנלסון 21, 23, 25 ו- 27, קק"ל 4, 6 ו- 8, תנין 1, 2, 2א', 3 ו- 5 בבת ים; וכל חלקה ו/או מגרש שיבואו תחת חלקות מקרקעין אלו וכל חלקות ו/או חלקי חלקות שיווצרו ו/או כל מספר שינתן לבניינים החדשים כתוצאה מאיחוד ו/או חלוקה של המקרקעין בהם כלולות החלקות הנ"ל ו/או מכל תכנית שתעדכן ו/או תשנה ו/או תחליף את התכניות התקפות במועד חתימת יפוי כוח זה (להלן: "**המקרקעין**") ברחוב _____ בבת ים (להלן: "**הדירה הישנה**" ו-"**ההסכם**" בהתאמה);

והואיל ועל פי ההסכם, ובכפוף למילוי כל התחייבויותינו כאמור בהסכם ובכפוף לתנאים האחרים שנקבעו בו, התחייבה אאורה, בין היתר לבנות בעבורנו דירה חדשה כמפורט בהסכם (להלן: "**הדירה החדשה**");

לפיכך הננו מתחייבים באופן בלתי חוזר כדלקמן:

1. כל הוראה ו/או הגדרה ו/או מונח ו/או ביטוי המופיע בנספח זה, מוקנית לו המשמעות ו/או ההוראה כמפורט בהסכם כהגדרתו לעיל, אשר כתב התחייבות זה הינו נספח מנספחיו.
2. ידוע לנו, כי ככל שרשומה משכנתא בקשר לדירה הישנה בלשכת רישום המקרקעין לטובת בנק ממשכן (להלן-"**בעל המשכנתא**") ו/או תירשם משכנתא לאחר מועד כתב התחייבות זה עקב הלוואה שניטלה על ידינו ו/או על ידי רוכשי הדירה הקיימת, וזאת מבלי לגרוע מהאמור בהסכם (להלן: "**המשכנתא**"), ייתכן ולצורך ביטול המשכנתא הנ"ל ורישום שעבוד מדרגה ראשונה לטובת הבנק המלווה כמצוין במסגרת ההסכם תינתן על ידי הבנק המלווה לבנק למשכנתאות ערבות בנקאית בתנאי חוק מכר או כל ערבות אחרת כפי שיוסכם בכתב בין אאורה והבנק למשכנתאות וידוע לנו כי אאורה התחייבה בהסכם להעמיד כל ערבות, לרבות ערבות אוטונומית (להלן: "**הערבות הבנקאית לטובת הבנק למשכנתאות**"), והכל בכפוף להוראות ההסכם.
3. אנו מצהירים כי ידוע לנו שמסירת הערבות הבנקאית לטובת בעל המשכנתא אינה מהווה תחליף להמשך פירעון תשלומי הלוואה ו/או המשכנתא באופן סדיר ורציף על ידינו לבעלי המשכנתא, וכי אנו מתחייבים בזאת לפרוע ולשלם במועד לבעל המשכנתא את תשלומי הלוואה בגינה נרשמה המשכנתא הנ"ל או שתירשם המשכנתא - במלואם וכסדרם, וכפי שסוכם עם בעל המשכנתא בתנאים המקורים, וכן ביצוע כל הדרוש על פי תנאי הלוואה, באופן אשר לא יביא למימוש הערבות הבנקאית לטובת הבנק למשכנתאות.
4. מוסכם במפורש, כי בכל מקרה שנפר התחייבויותינו בהסכם לעניין זה ו/או בהסכם הלוואה עם בעל המשכנתא, וחלילה, בעל המשכנתא (כהגדרתו בהסכם) יפעל למימוש ו/או חילוט הערבות שהצמדתם לשם הסרת המשכנתא הרשומה על דירתנו הקיימת המוסכמת כהגדרתה בהסכם, בכל עת ומכל סיבה שהיא (להלן: "**החילוט**") ייחשב האמור כהפרה יסודית שלנו את הוראות ההסכם וכנטילת הלוואה על ידינו מכס לאלתר במועד המימוש ו/או החילוט כאמור, בגובה סכום הערבות המוסכמת שימומש ו/או יחולט על ידי בעל המשכנתא, אזי, הדבר יחשב כחוב של הבעלים ליום ויחולו בקשר לכך הוראות ההסכם, לרבות סעיפים 12.2 ו- 12.6 - 12.7. מבלי לגרוע מהאמור, תנאי החזר החוב יהיו בתנאי אשראי דומים, ככל הניתן בנסיבות העניין, לתנאי האשראי שיועמדו לכם בפרויקט על ידי הבנק המלווה אך בכל מקרה הריבית שתיגבה על החוב כאמור לא תעלה על ריבית הפריים שתיקבע על ידי בנק ישראל בתוספת של 2% (שני אחוזים) ("**הריבית**") ואנו נישא בכל תשלומי החוב, לרבות תשלומי קרן החוב, הריבית, הפרשי ההצמדה וכן המע"מ בגין ריבית החוב, הריבית, הפרשי ההצמדה והמע"מ ייקראו להלן במאוחד וכמקשה אחת להלן: "**יתרת החוב**") והכל עד לפירעון בפועל של יתרת החוב במלואה על ידנו.
4. חרף כל הוראה אחרת בהסכם, ידוע לנו ואנו מסכימים לכך כי כל עוד לא נפרע את יתרת החוב במלואה בפועל במועד הפירעון על פי ההסכם, לא תימסר לנו החזקה בדירה החדשה, ותהא לאאורה זכות עיכבון על הדירה החדשה, והדירה החדשה לא תוחרג מהמשכנתא לטובת הבנק המלווה שתבוצע על המקרקעין במלואם בהתאם להוראות ההסכם. כן ידוע לנו ואנו מסכימים כי במקרה כאמור העיכוב כאמור על ידי אאורה לא ייחשב כהפרה מצידה של אאורה, ובתוך כך לא נהיה זכאים לקבל בעבור התקופה שדירתנו תעוכב על ידי אאורה תשלומי שכר דירה ו/או כל פיצוי אחר מאאורה. אין באמור לעיל ולהלן כדי לגרוע מהתחייבויות היזם להשלים את בניית הדירה החדשה על פי הוראות ההסכם במועד הקבוע בו ללא קשר להלוואת הבעלים ותנאי פרעונה על פי ההסכם אלא אם נקבע בין הצדדים כי מועד פרעון ההלוואה הינו טרם "מועד המסירה של הדירה החדשה", כהגדרתה בהסכם.

הדירה החדשה תימסר לנו בהתאם להוראות ההסכם וליתר התנאים למסירתה כאמור, וכן אך ורק
ובד בבד עם פירעון וסילוק יתרת החוב במלואה כאמור, ולנו לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או
תביעה כלשהן כלפיכם ו/או הבנק המלווה בגין דחיית המסירה בהתאם להוראות נספח זה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אנו מתחייבים לשאת ולשלם את כל התשלומים החלים עלינו בהתאם
להוראות ההסכם בגין הדירה החדשה, זאת החל מהמועד בו הייתה נמסרת לנו החזקה בדירה
החדשה בהתאם להוראות הסכם אילולא העיכוב לאור יתרת החוב, אף אם תידחה מסירת החזקה
כאמור בהתאם להוראות נספח זה, ואתם רשאים לקזז כל סכום המגיע לנו בהתאם להוראות
ההסכם כנגד יתרת החוב.

5. ידוע לנו כי במקרה בו חרף התחייבויותינו בנספח זה ו/או בהסכם תחולט, הערבות הבנקאית לטובת
בעל המשכנתא, יחולו, בין היתר, הוראות סעיף 7.12 להסכם בהתאמה לעניין יתרת החוב.

6. במקרה בו חולטה הערבות או חלק הימנה, אנו מוותרים בזאת על כל חובת סודיות בקשר עם הלוואה
ו/או בקשר המשכנתא ו/או האמור במסמך זה ומייפים את כוחה של אאורה לקבל מהבנק
למשכנתאות ו/או מכל רשות כלשהיא או צד כלשהו כל מסמך ו/או מידע בנוגע להלוואה שניטלה על
ידינו.

7. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אנו מתירים לכם בזה באופן בלתי חוזר להפחית את כל הערבויות ו/או
הפוליסות שעליכם למסור לנו בהתאם להוראות ההסכם בגובה יתרת החוב וגם להיפרע ו/או לקזז
ו/או להפחית לאלתר ובכל עת לפי שיקול דעתכם המוחלט והבלעדי כל סכום מדמי השכירות ו/או
מכל תשלום לו אנו זכאים לפי ההסכם כנגד יתרת החוב כאמור, לשם פירעון יתרת החוב, בכל מקרה
שלא תיפרע על ידנו בתוך 7 ימי עסקים מדרישתכם הראשונה, ודמי השכירות ו/או התשלום שפרעתם
ו/או קיזזתם בגין חוב זה יהווה תשלום על חשבון יתרת החוב.

8. התחייבויותינו בהתאם לכתב התחייבות זה הינן מוחלטות ובלתי חוזרות.

9. עורכי הדין ממשדד דורון אריאל ושות' ו/או עוה"ד ממשדד אגמון עם טולצ'ינסקי יהיו רשאים
להשתמש בייפוי הכוח שניתן על ידינו לצורך ביצוע כל פעולה על פי האמור במסמך זה. ככל שיידרשו
ייפויי כוח נוספים לצורך ביצוע האמור לעיל והדבר אושר על ידי וב"כ בעלי הזכויות, אנו מתחייבים,
כי נחתום עליהם לבקשת אאורה לא יאוחר ממועד מסירת הערבות לבנק למשכנתאות וכתנאי לכך
ובלבד שהם אינם סותרים את הוראות ההסכם.

תאריך: _____

חתימה: _____

מדינת ישראל
משרד המשפטים / אגף רישום והסדר המקרקעין
לשכת רישום המקרקעין ב- חולון

לשימוש משרדי

תאריך

מס' השטר

בקשה לרישום הערת אזהרה בהסכמת כל הצדדים
לפי סעיף 126 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969

1. תיאור המקרקעין	הישוב בת ים	הגוש / הספר 7131	החלקה / הדף ____/____	כתובת רחוב _____
-------------------	----------------	---------------------	--------------------------	---------------------

2. הפעולה המבוקשת
 אני (אנו) מבקש(ים) לרשום בפנקס המקרקעין הערת אזהרה לגבי המקרקעין הנ"ל **על התחייבות לעשיית עסקה/הימנעות מעשיית עסקה/התחייבות במסגרת תמ"א 38⁽¹⁾**, וזאת בהתאם למסמך התחייבות מיום _____ אשר נחתם בינינו.

שם פרטי	שם משפחה/שם תאגיד	סוג זיהוי ⁽²⁾	מס' זיהוי	כתובת	מהות הזכות במקרקעין	החלקים בזכות	חתימה
_____	_____	_____	_____	אצל משרד אגמון עם טולצ'ינסקי מרחוב יגאל אלון 98, תל אביב	_____	_____	_____

3. פרטי בעל הזכות ופירוט זכותו במקרקעין

במידה וקיימים למעלה משלושה בעלי זכויות, יש לצרף לבקשה את נספח א'

שם פרטי	שם משפחה/שם תאגיד	סוג זיהוי ⁽²⁾	מס' זיהוי	כתובת	מהות הזכות במקרקעין	החלקים בזכות	חתימה
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____

4. פרטי המתחייב (אם המתחייב אינו בעל הזכות)

במידה וקיימים למעלה משלושה מתחייבים, יש לצרף לבקשה את נספח ב'

שם פרטי	שם משפחה / שם תאגיד	סוג זיהוי ⁽²⁾	מס' זיהוי	כתובת	מס' יחידה	חתימה
_____	אאורה מחדשים את ישראל בע"מ	מספר חברה	512836206	דרך מנחם בגין 132 תל אביב	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____

5. פרטי הזכאי שלטובתו ניתנה ההתחייבות

במידה וקיימים למעלה משלושה זכאים, יש לצרף לבקשה את נספח ג'

_____	מגרש מס' _____	מבנה מס' _____
_____	קומה _____	כיוונים _____
החלק במקרקעין (רק אם מדובר בקרקע/דירה בחלקים בלתי מסוימים)		

6. פרטי הנכס (ימולא כאשר טרם נרשם בית משותף)⁽³⁾
 תיאור הנכס⁽⁴⁾ _____
 יחידה מס' _____

עו"ד _____

⁽¹⁾ יש למחוק את המיותר.
בהתחייבות במסגרת תמ"א 38, כאשר כל בעלי הזכויות חתמו על הבקשה, תירשם ההערה ברכוש המשותף ותירשם בדירות

הערה המפנה להערת האזהרה.
⁽²⁾ ת.ז., דרכון, מס' חברה וכד'

⁽³⁾ המידע ניתן על ידי הצדדים החתומים על הבקשה ועל אחריותם.
 המידע לא נבדק ולא יאומת על ידי רשויות המרשם (אף לא בהליך רישום בית משותף)
⁽⁴⁾ דירה, מחסן, חנות, אולם, חניה, אחר

אימות חתימה ע"י עו"ד

אני מעיד כי היום התייצבו לפני בעלי הזכויות/המתחייבים/הזכאים**, ובכללם כל החתומים בנספח/ים א, ב, ג, * ולאחר שזיהיתי אותם והסברתי להם את מהות בקשתם לרישום הערת אזהרה ואת התוצאות המשפטיות הנובעות ממנה ולאחר ששוכנעתי, שהדבר הובן להם כראוי, חתמו לפני מרצונם.

תאריך	חותמת (שם, מס' רישיון וכתובת)	חתימה
-------	-------------------------------	-------

**יש למחוק את המיותר * יש למחוק במקרה שלא הוגש נספח
אימות חתימה ע"י עו"ד

אני מעיד כי היום התייצבו לפני בעלי הזכויות/המתחייבים/הזכאים**, ובכללם כל החתומים בנספח/ים א, ב, ג, * ולאחר שזיהיתי אותם והסברתי להם את מהות בקשתם לרישום הערת אזהרה ואת התוצאות המשפטיות הנובעות ממנה ולאחר ששוכנעתי, שהדבר הובן להם כראוי, חתמו לפני מרצונם.

תאריך	חותמת (שם, מס' רישיון וכתובת)	חתימה
-------	-------------------------------	-------

**יש למחוק את המיותר * יש למחוק במקרה שלא הוגש נספח
אימות חתימה ע"י עו"ד

אני מעיד כי היום התייצבו לפני בעלי הזכויות/המתחייבים/הזכאים**, ובכללם כל החתומים בנספח/ים א, ב, ג, * ולאחר שזיהיתי אותם והסברתי להם את מהות בקשתם לרישום הערת אזהרה ואת התוצאות המשפטיות הנובעות ממנה ולאחר ששוכנעתי, שהדבר הובן להם כראוי, חתמו לפני מרצונם.

תאריך	חותמת (שם, מס' רישיון וכתובת)	חתימה
-------	-------------------------------	-------

**יש למחוק את המיותר * יש למחוק במקרה שלא הוגש נספח
אישור עו"ד על בדיקת מסמכי תאגיד

אני הח"מ, מצהיר כי בדקתי את מסמכי התאגיד : אאורה מחדשים את ישראל בע"מ
מס' תאגיד : 51-283620-6 הנדרשים בהתאם להוראות תקנה 10 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), התשע"ב-
2011, וכי הבקשה הוגשה כדין.

תאריך	חותמת (שם, מס' רישיון וכתובת)	חתימה
-------	-------------------------------	-------

במקרים בהם צד לפעולה הוא תאגיד - יש לאשר בנוסף את הסעיף להלן (לכל תאגיד בנפרד) :

ייפוי כוח בלתי חוזר - נוטריוני

אני הח"מ, אאורה מחדשים את ישראל בע"מ ח.פ. 51-283620-6 (להלן: "החברה") ממנה בזה את עוה"ד צבי אגמון ו/או אבי פורטן ו/או איל ד. מאמו ו/או ישי איציקוביץ ו/או ישראל עטר ו/או אבי שפרמן ו/או דעואל פאלי ו/או אליהו דהן ו/או דנה פריד ו/או ציפי מנור ו/או ישי מורלי ו/או איתי ספראי ו/או אלנתן באדל ו/או שירה קאהן אלכסנדר ו/או זוהר ארדינסט ו/או אורי עמאר ו/או רם בלומנשטיין ו/או ליאור שוב ו/או שדא נג'אר ו/או שרה אבבה ו/או כל עו"ד אחר ממשד אגמון עם טולצ'ינסקי וכן את עוה"ד דורון אריאל ו/או יעל אריאל ו/או רותם מדואל ו/או אלעד בן-יורם ו/או רקפת סגל ו/או ענת כהן ו/או ערן דן ו/או לוי חדד ו/או כליל אושה ו/או טל ברבי ו/או אוריאל כלף ו/או שאול גיטליץ ו/או מיטל שלמה ו/או דניאל מלצר ו/או טל קדמי ו/או ספיר צפירה ו/או שגיא אהרון ו/או גלית קפלון ו/או רועי קליינר ו/או ליאור מנטין ו/או שניה בן עזרי מסיקה ו/או סוזן וקנין ו/או עדינה זבולונב ו/או כל עו"ד אחר ממשד דורון אריאל ושות' מרח' ז'בוטינסקי 7 רמת גן (להלן: "מיופה הכוח"), להיות בא-כוחנו הנכון והחוקי ולעשות בשמנו ובמקומנו, לפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי של כל אחד ממיופי הכוח הנ"ל את כל או חלק מהפעולות, המעשים או הדברים שלהלן:

1. למחוק ו/או לבטל כל הערה בדבר ביצוע עסקה ו/או כל הערת אזהרה מכל סוג שהוא ו/או משכון ו/או שעבוד שיירשמו על שמנו ו/או לטובתנו ו/או מי מטעמנו בלשכת רישום המקרקעין ו/או ברשם המשכונות ו/או ברשות מקרקעי ישראל ו/או בכל פנקס המתנהל על פי דין, ביחס לזכויותינו במקרקעין הידועים כחלקות 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 37, 38, 40 ו- 47, בגוש 7131, על כל תתי-חלקותיהן [ביפוי הכוח שיימסר לב"כ הפעל'ס יפוארסל בל מספר' תתי החלקות], והנמצאים ברחובות כצנלסון 21, 23, 25 ו- 27, קק"ל 4, 6 ו- 8, תנין 1, 2, 2א', 2ב', 3 ו- 5 בבת ים; וכל חלקה ו/או מגרש שיבואו תחת חלקות מקרקעין אלו וכל חלקות ו/או חלקי חלקות שיייוצרו כתוצאה מאיחוד ו/או חלוקה של המקרקעין בהם כלולות החלקות הנ"ל ו/או מכל תכנית שתעדכן ו/או תשנה ו/או תחליף את התכניות התקפות במועד חתימת ייפוי כוח זה (להלן: "המקרקעין").
2. לצורך ביצוע האמור לעיל, הרינו מסמיכים ומייפים את כוחו של מיופה הכוח לחתום על כל בקשה ו/או מסמך ו/או שטר במקומנו ו/או בשמנו.
3. מיופה הכוח יהיה רשאי להעביר ייפוי כוח זה ו/או ביצוע הפעולות על פיו ו/או חלק מהן ולאצול לאחרים ו/או למנות מפעם לפעם מיופי כוח אחרים ו/או לפטרם ו/או לבטל העברה ו/או האצלה ולבצען מחדש.
4. ייפוי כוח זה יפורש באופן המרחיב ביותר, כדי שמיופה הכוח הנ"ל יוכל לעשות בשמנו ובמקומנו את כל אשר אנו רשאים לעשות בעצמנו ו/או באמצעות אחרים לשם מחיקת הערת האזהרה שנרשמה על שמנו בקשר עם הנכס ו/או כל יתר הפעולות המנויות ביפוי כוח זה.
5. אנו נותנים בזה הוראה בלתי חוזרת למיופי הכוח הנ"ל, לפעול על פי ייפוי כוח זה, לפי שקול דעתם, בלא צורך בכל הוראה נוספת מצדנו, ומשחררים אותם מכל אחריות אישית כלפינו בקשר למעשים כנ"ל שיעשו על ידיהם לפי מיטב הבנתם ובלבד שלא פעלו ברשלנות ו/או בזדון.
6. הננו מתחייבים להכיר ולהודות בכל פעולה, מעשה או דבר אשר יעשה על ידי מיופה הכוח על סמך ייפוי כוח זה.
7. מטרת ייפוי-כוח זה הוא להבטיח זכויות צד שלישי, לפיכך ייפוי כוח זה הינו בלתי חוזר, לא יהא ניתן לשינוי ו/או לביטול על ידינו ו/או מי מטעמנו והוא יחייב את חליפינו ואת כל מי שיבוא בשמנו ו/או במקומנו ו/או מטעמנו, לרבות בנסיבות של כינוס ו/או פירוק ו/או הליכים כלשהם בקשר לכך ו/או כל הליך אחר נגדנו, ובכלל זאת את המפרק ו/או הכונס ו/או נושים שלנו ו/או בעלי מניותינו ו/או מנהלינו.
8. בייפוי כוח זה לשון יחיד גם לשון רבים וההיפך, ולשון זכר גם לשון נקבה וההיפך, הכל לפי ההקשר.
9. כל אחד ממיופי הכוח דלעיל רשאי לפעול לבדו ו/או ביחד עם מיופי הכוח האחרים לביצוע כל הפעולות שהוסמך לבצע ע"פ ייפוי הכוח המתייחס אליו, הכל לפי בחירת מיופי הכוח.
10. מדי פעם בפעם להעביר הסמכויות לפי ייפוי כוח זה, כולן או מקצתן לאחרים, לבטל כל העברה שעשו כנ"ל ולהעבירן מחדש, למנות עורך דין או עורכי דין או מורשים אחרים ולפטרם בכל עת, ולמנות אחר או אחרים לפי ראות עיניהם של מורשי הנ"ל.
11. לעשות את כל הפעולות והדברים באופן מוחלט וגמור לצורכי ביצוע האמור לעיל, כפי שמיופי הכוח ימצאו לנכון בקשר עם ההוצאה לפועל של ייפוי כוח זה. ואנו מסכימים מראש לכל מעשיהם של מיופי כוחנו הנ"ל שיעשו בתוקף ייפוי כוח זה, ומשחררים אותם מכל אחריות כלפינו למעשיהם הנ"ל.
12. מיופה הכוח זכאים להעביר את כוחותיהם, לפי ייפוי כוח זה, במלואן או בחלקן, וזאת לפי שיקול דעתם ובלבד שהנעבר יהיה עו"ד.

ולראיה באנו על החתום היום: _____

אאורה מחדשים את ישראל בע"מ ח.פ. 6-283620-51

פרוטוקול משיבת דירקטוריון של החברה שנתכנסה כדין ביום _____

נוכחים: מניין חוקי

ליו"ר נבחר: _____ מר

על סדר היום:

1. לאשר מחיקה ו/או ביטול כל הערה בדבר ביצוע עסקה ו/או כל הערת אזהרה מכל סוג שהוא ו/או שעבוד ו/או משכון שנרשמו על שם החברה ו/או לטובת החברה ו/או מי מטעמה בלשכת רישום המקרקעין ו/או ברשם המשכונות ו/או ברשות מקרקעי ישראל ו/או בכל פנקס המתנהל על פי דין, ביחס למקרקעין הידועים כחלקות 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 37, 38, 40 ו - 47, בגוש 7131, על כל תתי החלקות הכלולים בהן, והנמצאים ברחובות כצנלסון 21, 23 ו - 25, קק"ל 4, 6 ו - 8, תנין 1, 2, 2א', 2ב', 3 ו - 5 בבת ים; וכל חלקה ו/או מגרש שיבואו תחת חלקות מקרקעין אלו וכל חלקות ו/או חלקי חלקות שיווצרו כתוצאה מאיחוד ו/או חלוקה של המקרקעין בהם כלולות החלקות הנ"ל ו/או מכל תכנית שתעדכן ו/או תשנה ו/או תחליף את התכניות התקפות במועד חתימת פרוטוקול זה (להלן יחד ולחוד: "הערות האזהרה").
2. הסמכת מורשי חתימה בשם החברה לחתום על כל מסמך רלוונטי אחר אשר חתימתו נחוצה לצורך מחיקת הערות האזהרה כאמור (להלן: "מסמכי המחיקה");
3. מבלי לגרוע מהאמור, מתן יפוי כח בלתי חוזרים (לרבות נוטריונים) למחיקת הערת ו/או הערות אזהרה שיירשמו לטובת החברה ו/או מי מטעמה לטובת עוה"ד דורון אריאל ו/או יעל אריאל ו/או רותם מדואל ו/או אלעד בן-יורם ו/או רקפת סגל ו/או ענת כהן ו/או ערן דנן ו/או ליוז חדד ו/או כליל אושה ו/או טל ברבי ו/או אוריאל כלף ו/או שאול גיטליץ ו/או מיטל שלמה ו/או דניאל מלצר ו/או טל קדמי ו/או ספיר צפירה ו/או שגיא אהרון ו/או גלית קפלון ו/או רועי קליינר ו/או ליאור מנטין ו/או שניה בן עזרי מסיקה ו/או סוזן וקנין ו/או עדינה זבולונב ו/או כל עו"ד אחר משרד דורון אריאל ושות' מרח' ז'בוטינסקי 7 רמת גן ו/או עוה"ד צבי אגמון ו/או אבי פורטן ו/או איל ד. מאמו ו/או ישי איציקוביץ ו/או ישראל עטר ו/או אבי שפרמן ו/או דעואל פלאי ו/או גליה זיסקינד שפיגל ו/או אליהו דהן ו/או דנה פריד ו/או ציפי מנור ו/או ישי מורלי ו/או מעיין מילר ו/או איתי ספראי ו/או אלנתן באדל ו/או שירה קאהן אלכסנדר ו/או זוהר ארדינסט ו/או אורי עמאר ו/או ספיר פולני ו/או טל לוי ו/או שיר זלמנוביץ ו/או שי גנון ו/או רם בלומנשטיין ו/או ליאור שוב ו/או שדא נג'אר ו/או שרה אברה ו/או כל עו"ד אחר משרד אגמון עם טולצ'ינסקי (להלן: "מתן יפוי כח בלתי חוזרים למחיקת הערות אזהרה").

הוחלט:

1. לאשר את מחיקת הערות האזהרה כאמור.
2. להסמיק לצורך חתימה על בקשות למחיקת הערות אזהרה ו/או מסמכי המחיקה ו/או כל מסמך אחר בקשר לכך ו/או לצורך מחיקת הערות אזהרה שיירשמו לטובת החברה ו/או לטובת מי מטעמה ו/או לצורך מתן יפוי כוח בלתי חוזרים למחיקת הערות האזהרה (לרבות נוטריונים) וכל מסמך אחר אשר רלוונטי לצורך מחיקת הערות האזהרה מהמרשם בלשכת רישום המקרקעין ו/או רשם המשכונות ו/או כל מרשם אחר את ה"ה _____ ת.ז. _____ על כל מסמך כאמור, בצירוף חותמת החברה או שמה המודפס, תחייב את החברה בכל דבר ועניין.
3. מבלי לגרוע מהאמור, לאשר את מתן יפוי הכח הבלתי חוזרים למחיקת הערות האזהרה.
4. הישיבה ננעלה.

יו"ר

אישור

- אני הח"מ, עורך דין _____, מס' רישיון _____, מרחוב _____ המשמש כעורך הדין של החברה מאשר בזאת כדין בהתאם לתקנון החברה כדלקמן:
1. שהחברה אכן קיימת ורשומה כדין ולא שינתה את שמה.
 2. שבהתאם למסמכי התאגדות של החברה כפי שהם כיום, ולדין החל על החברה, רשאית החברה להחליט את ההחלטות דלעיל וכי ההחלטה התקבלה בהתאם לאלו.
 3. שהמשתתפים באסיפת הדירקטורים הם דירקטורים של החברה וכי דירקטורים אלו רשאים לפעול את פעולת החברה ולחתום בשמה.
 4. הריני מאמת את חתימת יו"ר הדירקטוריון דלעיל בפניי.

עורך - דין

תאריך

ייפוי כוח בלתי חוזר - נוטריוני

אנו הח"מ, **אאורה מחדשים את ישראל בע"מ ח.פ. 51-283620-6** (להלן: "**החברה**"), ממנים בזה את עוה"ד צבי אגמון ו/או אבי פורטן ו/או איל ד. מאמו ו/או ישי איציקוביץ ו/או ישראל עטר ו/או אבי שפרמן ו/או דעואל פלאי ו/או גליה זיסקינד שפיגל ו/או אליהו דהן ו/או דנה פריד ו/או ציפי מנור ו/או ישי מורלי ו/או מעיין מילר ו/או איתי ספראי ו/או אלנתן באדל ו/או שירה קאהן אלכסנדר ו/או זוהר ארדינסט ו/או אורי עמאר ו/או ספיר פולני ו/או טל לוי ו/או שיר זלמנוביץ ו/או שי גנון ו/או רם בלומנשטיין ו/או ליאור שוב ו/או שדא נגי'אר ו/או שרה אבבה ו/או כל עו"ד אחר ממשרד אגמון עם טולצ'ינסקי וכן את עוה"ד דורון אריאל ו/או יעל אריאל ו/או רותם מדואל ו/או אלעד בן-יורם ו/או רקפת סגל ו/או ענת כהן ו/או ערן דן ו/או לוי חדד ו/או כליל אושה ו/או טל ברבי ו/או אוריאל כלף ו/או שאול גיטליץ ו/או מיטל שלמה ו/או דניאל מלצר ו/או טל קדמי ו/או ספיר צפירה ו/או שגיא אהרון ו/או גלית קפלון ו/או רועי קליינר ו/או ליאור מנטין ו/או שניה בן עזרי מסיקה ו/או סוזן וקנין ו/או עדינה זבולונב ו/או כל עו"ד אחר ממשרד דורון אריאל ושות' מרח' ז'בוטינסקי 7 רמת גן כולם ביחד וכל אחד מהם לחוד (להלן: "**מיופה הכוח**"), להיות בא-כוחנו הנכון והחוקי ולעשות בשמנו ובמקומנו, לפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי של כל אחד ממיפוי הכוח הנ"ל את כל או חלק מהפעולות, המעשים או הדברים שלהלן:

1. לחתום על כל מסמך שיידרש לשם מתן הסכמה בשמנו למכירה ו/או לרישום העברת זכויות מבעלי הזכויות למי שירכוש ו/או יקבל ממי מהם את זכויותיהם בדירות הקיימות ו/או בדירות החדשות בכל דרך שהיא, לרבות בהעברה בתמורה או שלא בתמורה או במתנה (להלן: "**צד ג'**") במקרקעין הידועים כחלקות 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 37, 38, 40 ו- 47, בגוש 7131, והנמצאים ברחובות כצלסון 21, 23, 25 ו- 27, קק"ל 4, 6 ו- 8, תנין 1, 2, 2', 3 ו- 5 בבת ים; וכל חלקה ו/או מגרש שיבואו תחת חלקות מקרקעין אלו וכל חלקות ו/או חלקי חלקות שיווצרו כתוצאה מאיחוד ו/או חלוקה של המקרקעין בהם כלולות החלקות הנ"ל **[ביפוי הכח שיימסר לפ"כ המצ"מ יפ"ר 16 כל מספרי תתי החלקות]** ו/או מכל תכנית שתעדיכן ו/או תשנה ו/או תחליף את התכנית התקפות במועד חתימת ייפוי כוח זה לרבות ביחס לחלקות המשנה בחלקה הנ"ל (להלן: "**המקרקעין**").
2. מבלי לגרוע מהאמור, ליתן הסכמה להעברה (בתמורה ו/או שלא בתמורה) לצד ג' ו/או למשכון ו/או שעבוד הזכויות לבנק ממנו ייטלו בעלי הזכויות או צד ג' הלוואות מובטחות במשכנתא (להלן: "**הבנק הממשכנ**") בקשר עם העברת הזכויות בחלקי המקרקעין (לרבות בחלקות המשנה בהם) מבעלי הזכויות הרשומים לרוכשי הזכויות מהם והן למוסד פיננסי ו/או בנקאי שילווה להם כספים לצורך רכישת הנכס מהבעלים והכל בכפוף להערות האזהרה הרשומות לטובתנו על המקרקעין.
3. לשם ביצוע כל אלה להופיע בשמנו ולייצגנו בלשכת רישום המקרקעין, עיריית בת ים, רשות מקרקעי ישראל, וכל גוף ו/או רשות אחרים ולחתום על בקשות ו/או הודעות ו/או כתבי הסכמה ו/או מסמכים כפי שידרשו הגופים הנ"ל והכל בכפוף להערות האזהרה הרשומות לטובתנו על המקרקעין.
4. להסרת ספק זכויות והתחייבויות כלפי בעלי הזכויות ו/או לבנקים למשכנתאות מטעמם יחולו גם לגבי צד ג' ובנקים מטעמו.
5. מיופה הכוח יהיה רשאי להעביר ייפוי כוח זה ו/או ביצוע הפעולות על פיו ו/או חלק מהן ולאצול לאחרים ו/או למנות מפעם לפעם מיופי כוח אחרים ו/או לפטרם ו/או לבטל העברה ו/או האצלה ולבצען מחדש.
6. אנו נותנים בזה הוראה בלתי חוזרת למיופי הכוח הנ"ל, לפעול על פי ייפוי כוח זה, לפי שקול דעתם, בלא צורך בכל הוראה נוספת מצדנו, ומשחררים אותם מכל אחריות אישית כלפינו בקשר למעשים כנ"ל שיעשו על ידיהם לפי מיטב הבנתם ובלבד שפעלו בהתאם להוראות ההסכם שנחתם בינינו ובין הבעלים ושלא פעלו ברשלנות ו/או בזדון.
7. הננו מתחייבים להכיר ולהודות בכל פעולה, מעשה או דבר אשר יעשה על ידי מיופה הכוח על סמך ייפוי כוח זה.
8. מטרת ייפוי-כח זה הוא להבטיח זכויות צד שלישי, לפיכך ייפוי כוח זה הינו בלתי חוזר, לא יהא ניתן לשינוי ו/או לביטול על ידינו ו/או מי מטעמנו והוא יחייב את חליפינו ואת כל מי שיבוא בשמנו ו/או במקומנו ו/או מטעמנו, לרבות בנסיבות של כינוס ו/או פירוק ו/או הליכים כלשהם בקשר לכך ו/או כל הליך אחר נגדנו, ובכלל זאת את המפרק ו/או הכונס ו/או נושים שלנו ו/או בעלי מניותינו ו/או מנהלינו.
9. בייפוי כוח זה לשון יחיד גם לשון רבים וההיפך, ולשון זכר גם לשון נקבה וההיפך, הכל לפי ההקשר.

10. אין באמור ביפוי כח זה כדי לגרוע מהתחייבויות היזם על פי ההסכם בקשר לאמור לעיל.
11. כל אחד ממיופי הכוח דלעיל רשאי לפעול לבדו ו/או ביחד עם מיופי הכוח האחרים לביצוע כל הפעולות שהוסמך לבצע ע"פ ייפוי הכוח המתייחס אליו, הכל לפי בחירת מיופי הכוח.
12. מדי פעם בפעם להעביר הסמכויות לפי יפויי כוח זה, כולן או מקצתן לאחר/ים, לבטל כל העברה שעשו כנ"ל ולהעבירן מחדש, למנות עורך דין או עורכי דין או מורשים אחרים ולפטרם בכל עת, ולמנות אחר או אחרים לפי ראות עיניהם של מורשי הנ"ל.
13. לעשות את כל הפעולות והדברים באופן מוחלט וגמור לצורכי ביצוע האמור לעיל, כפי שמיופי הכוח ימצאו לנכון בקשר עם ההוצאה לפועל של ייפוי כוח זה. ואנו מסכימים מראש לכל מעשיהם של מיופי כוחנו הנ"ל שיעשו בתוקף ייפוי כוח זה, ומשחררים אותם מכל אחריות כלפינו למעשיהם הנ"ל.
14. מיופה הכוח זכאים להעביר את כוחותיהם, לפי ייפוי כוח זה, במלואן או בחלקן, וזאת לפי שיקול דעתם ובלבד שהנעבר יהיה עו"ד.

ולראיה באנו על החתום היום _____:

אאורה מחדשים את ישראל בע"מ ח.פ. 6-283620-51

אאורה מחדשים את ישראל בע"מ ח.פ. 6-283620-51 ("החברה")
פרוטוקול משיבת דירקטוריון של החברה שנתכנסה כדין ביום

נוכחים: מניין חוקי

ליו"ר נבחר: מר

על סדר היום:

1. לאשר מתן הסכמות ו/או חתימות על כל מסמך ו/או אישור ו/או בקשה ו/או הודעה ו/או שטר ו/או כתב הסכמה וכיוצ"ב לשם ביצוע רישום זכויות ו/או העברת זכויות ו/או משכון זכויות ו/או ביצוע עסקה מכל סוג שהוא בין בעלי הזכויות בקשר עם דירותיהם הקיימות ו/או החדשות במקרקעין כהגדרתם להלן לרוכשי הדירות כאמור (להלן: "**צד ג'**"), וכן לטובת בנקים למשכנתאות אשר יעמידו לטובת מי מבעלי הזכויות ו/או לטובת צד ג' שירכוש ממי מבעלי הזכויות הלוואות מובטחות במשכנתא (להלן: "**בנק ממשכן'**"); והכל בכפוף להערות האזהרה הרשומות לטובתנו בלשכת רישום המקרקעין ו/או ברשם המשכונות ו/או ברשות מקרקעי ישראל ו/או בכל פנקס המתנהל על פי דין, במקרקעין הידועים כחלקות 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 37, 38, 40 ו- 47, בגוש 7131, על כל תתי החלקות הכלולים בהן והנמצאים ברחובות כצנלסון 21, 23, 25 ו- 27, קק"ל 4, 6 ו- 8, תנין 1, 2, 2א', 2ב', 3 ו- 5 בבת ים; וכל חלקה ו/או מגרש שיבואו תחת חלקות מקרקעין אלו וכל חלקות ו/או חלקי חלקות שיווצרו כתוצאה מאיחוד ו/או חלוקה של המקרקעין בהם כלולות החלקות הנ"ל ו/או מכל תכנית שתעדכן ו/או תשנה ו/או תחליף את התכניות התקפות במועד חתימת יפוי כוח זה (להלן: "**הערות האזהרה'**" / "**המקרקעין'**", לפי העניין).
2. הסמכת מורשי חתימה בשם החברה לחתום על כל מסמך רלוונטי אחר אשר חתימתו נחוצה לצורך מתן ההסכמות.

הוחלט:

1. לאשר את מתן ההסכמות והחתימות כאמור ולשם כך לחתום גם על יפוי כח בלתי חוזר נוטריוני מכוחו ניתן יהיה לאשר את מתן ההסכמות ולחתום עליהן כאשר מיופי הכח יהיו מיופה הכח הבאים: עוה"ד צבי אגמון ו/או אבי פורטן ו/או איל ד. מאמו ו/או ישי איציקוביץ ו/או ישראל עטר ו/או אבי שפרמן ו/או דעואל פלאי ו/או גליה זיסקינד שפיגל ו/או אליהו דהן ו/או דנה פריד ו/או ציפי מנור ו/או ישי מורלי ו/או מעיין מילר ו/או איתי ספראי ו/או אלנתן באדל ו/או שירה קאהן אלכסנדר ו/או זוהר ארדינסט ו/או אורי עמאר ו/או ספיר פולני ו/או טל לוי ו/או שיר זלמנוביץ ו/או שי גנון ו/או רם בלומנשטיין ו/או ליאור שוב ו/או שדא נגיאר ו/או שרה אבבה ו/או כל עו"ד אחר ממשד אגמון עם טולצינסקי וכן את עוה"ד דורון אריאל ו/או יעל אריאל ו/או רותם מדואל ו/או אלעד בן-יורם ו/או רקפת סגל ו/או ענת כהן ו/או ערן דנן ו/או לוי חדד ו/או כליל אושה ו/או טל ברבי ו/או אוריאל כלף ו/או שאול גיטליץ ו/או מיטל שלמה ו/או דניאל מלצר ו/או טל קדמי ו/או ספיר צפירה ו/או שגיא אהרון ו/או גלית קפלון ו/או רועי קליינר ו/או ליאור מנטין ו/או שניה בן עזרי מסיקה ו/או סוזן וקנין ו/או עדינה זבולונב ו/או כל עו"ד אחר ממשד דורון אריאל ושות' מרח' ז'בוטינסקי 7 רמת גן כולם ביחד וכל אחד מהם לחוד.
2. להסמיך את מר _____ ת.ז. _____ (להלן: "**מורשי החתימה'**") לחתום בשם החברה על בקשות, הסכמות, מסמכים, אישורים, הודעות וכיוצ"ב ו/או יפוי כוח בלתי חוזרים נוטריונים למתן הסכמות בשם החברה לרישום הערות האזהרה לטובת צד ג' ו/או בנק ממשכן.
3. חתימת מורשי החתימה, בצירוף חותמת החברה או שמה המודפס, תחייב את החברה לכל דבר וענין.
4. הישיבה ננעלה.

יו"ר

אישור

- אני הח"מ, עורך דין _____, מס' רישיון _____, מרחוב _____ המשמש כעורך הדין של החברה מאשר בזאת כדין בהתאם לתקנון החברה כדלקמן:
1. שהחברה אכן קיימת ורשומה כדין.
 2. שבהתאם למסמכי התאגדות של החברה כפי שהם כיום, ולדין החל על החברה, רשאית החברה להחליט את ההחלטות דלעיל.
 3. שהמשתתפים באסיפת הדירקטורים הם דירקטורים של החברה וכי דירקטורים אלו רשאים לפעול את פעולת החברה ולחתום בשמה.
 4. הריני מאמת את חתימת יו"ר הדירקטוריון דלעיל בפניי.

עורך - דין

תאריך

כתב הוראות לנאמן בקשר עם יפוי הכח למתן הסכמה

הואיל ובין בעלי הזכויות במקרקעין במתחם המקרקעין הידוע כחלקות 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 37, 38, 40 ו- 47, בגוש 7131, והנמצאים ברחובות כצלסון 21, 23, 25 ו- 27, קק"ל 4, 6 ו- 8, תנין 1, 2, 2א', 2ב', 3 ו- 5 בבת ים (להלן בהתאמה: "בעלי הזכויות" ו-"המתחם"), לבין חברת **אאורה מחדשים את ישראל בע"מ ח.פ. 283620-51-6** (להלן: "היזם") נחתם הסכם במסגרתו התקשרו בעלי הזכויות והיזם בעסקת לביצוע פרויקט "פינוי – בינוי" (להלן בהתאמה: "ההסכם" ו- "הפרויקט");

והואיל ובסעיף 27.3 להסכם נקבע כי היזם ימסור יפוי כח למתן הסכמה לב"כ בעלי הזכויות (כהגדרתו בהסכם), לצורך מתן הסכמה למי מבעלי הזכויות שיטול הלוואה מובטחת במשכנתא ו/או יעביר את זכויותיו בדירה הקיימת ו/או החדשה (בתמורה ו/או ללא תמורה) ויהיה צורך לרשום על זכויותיו של אותו הבעלים שימכור את זכויותיו בדירה הקיימת ו/או החדשה כאמור ו/או יטול משכנתא כאמור בלשכת רישום המקרקעין הערות אזהרה לטובת הבנק הממשכן ו/או לטובת מי שירכוש ממי מהבעלים את זכויותיו בדירה הקיימת ו/או החדשה כאמור ו/או לרשום משכנתא לטובת הבנק הממשכן על זכויותיו אותו הבעלים שיטול משכנתא כאמור ו/או שרוכש הבעלים יטול משכנתא כאמור, על מנת שיעשה בו שימוש בהתאם להוראות ההסכם ובכפוף לכתב הוראות זה (להלן: "יפוי הכח למתן הסכמה");

והואיל והוסכם בהסכם כי יפוי הכח למתן הסכמה יוחזקו בנאמנות.

והואיל והנאמן הסכים לקבל על עצמו את הנאמנות ומתחייב לפעול בכפוף להוראות בכתב הוראות זה.

לפיכך, אנו מפקידים בידיך בנאמנות את יפוי הכח למתן הסכמה (לרבות את פרטיכל היזם) ומורים לך בזאת באופן בלתי חוזר כדלקמן:

1. עליך להחזיק בידיך את יפוי הכח למתן הסכמה בנאמנות, ולהשיבו ליזם תוך 7 ימי עסקים מהמצאת נסח טאבו, לפיו, נרשם בית משותף בקשר עם אחרון הבניינים החדשים בפרויקט.

2. במידה והומצא לידיך העתק מהודעה בכתב שהועברה ליזם (להלן: "ההודעה ליזם") על-ידי מי מבעלי הזכויות ו/או ב"כ הבעלים (כהגדרתו בהסכם) כי היזם התבקש בכתב ליתן הסכמתו לרישום הערת אזהרה לטובת מי שרוכש את זכויותיו של אותו הבעלים בדירה הקיימת ו/או החדשה ו/או לטובת בנק שאותו הבעלים ו/או רוכש הבעלים יטול ממנו הלוואה מובטחת במשכנתא (לעיל ולהלן: "הבנק הממשכן") ו/או לרישום משכנתא לטובת הבנק הממשכן ו/או לרישום העברת הזכויות מאותו הבעלים שימכור זכויותיו בדירה הקיימת ו/או החדשה לרוכש הבעלים, הנאמן יכול לעשות שימוש ביפוי הכח למתן הסכמה ולחתום בשם היזם על כל מסמך שיידרש לשם מתן הסכמות ואישורי החברה (כהגדרת מונח זה בהסכם) ובלבד שהתקיימו התנאים הבאים במצטבר:

2.1. חלפו 10 ימים מיום העברת ההודעה ליזם והוכח לנאמן כי הומצאו ליזם ו/או לב"כ היזם כלל המסמכים שנדרשו על ידם (ובלבד שהללו נדרשו בהתאם להוראות ההסכם) לצורך מתן הסכמה כאמור, וזו עדיין לא ניתנה.

2.2. השימוש ביפוי הכח למתן הסכמה ייעשה רק לאותו מקרה ספציפי שלשמו פנה אותו הבעלים אל היזם כאמור, והנאמן לא יעשה שימוש ביפוי הכח למתן הסכמות באופן גורף. אין באמור לעיל כדי למנוע שימוש ביפוי הכח למתן הסכמה ביחס למספר בעלים שלגבי כל אחד מהם התקיימו התנאים הנדרשים לשימוש ביפוי הכח כאמור.

מובהר, כי ככל שבמסגרת האישור תידרש התייחסות להתחייבויות היזם, הרי שאלו יתנו כשהן תואמות את הוראות ההסכם, ובכל מקרה ועניין לא יוטלו על היזם התחייבויות ו/או הוצאות ו/או תשלומים לצד ג' ו/או לבנק הממשכן ו/או לכל גורם שהוא בקשר עם ההסכמה ו/או החתימה כאמור.

3. לאחר רישום השעבוד לטובת הבנק שילווה את הפרויקט ועד למסירת החזקה בדירות החדשות, אין לעשות שימוש ביפוי הכח למתן הסכמה.
4. להשיב ליזם את יפוי הכח למתן הסכמה במידה וההסכם בוטל כדין על ידי בית המשפט והומצא לנאמן עותק מקורי של פסק-דין של בית המשפט. מובהר כי בהתקיים האמור בסעיף זה על הנאמן להשיב ליזם יפוי הכח למתן הסכמה באופן מיידי ולא יאוחר מ-7 ימי עסקים מהמועד בו הועבר אליו פסק דין (מקור או נאמן למקור חתום על ידי בית המשפט).
5. שתידרש על פי צו של בית משפט, למסור את הערבויות שבנאמנות או להימנע מלמסור אותן, תפעל בהתאם להוראות הצו.
6. בכל מקרה שבו לדעתך קיים ספק לגבי פירושה הנכון של הוראה כלשהי בכתב הוראות זה, ביחס לזכותם של מי מהצדדים לדרוש ממך לבצע פעולה מסוימת או להימנע מביצוע פעולה כאמור, תהיה רשאי, אך לא חייב, לפנות לבית המשפט המוסמך על מנת שייקבע מה הוא פירושה הנכון של ההוראה והאם יש לבצע את הפעולה או להימנע מביצועה והכל בשים לב להוראות ההסכם. במקרה כאמור, לא נבוא אליך בכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה, בגין עיכוב ו/או כל נזק שייגרם מהפנייה ו/או מההמתנה להוראות בית המשפט כאמור.
7. אנו לא נבוא אליך בכל טענה ואתה לא תהיה אחראי בקשר לכל פעולה שתבצע בתום לב ובדרך מקובלת, וכן לא תהיה אחראי לכל פעולה ו/או החלטה שנקט בגין טעות בעובדה ו/או בדין אלו למעט במקרה של רשלנות חמורה או זדון מכוון.
8. לא תהיה אחראי לכל נזק שייגרם בגין כל מעשה ו/או מחדל הקשור ו/או הנובע ממילוי תפקידך כנאמן על פי כתב הוראות זה ובלבד שתפעל בהתאם לכתב הוראות זה בתום לב.
9. אתה לא תהיה חייב לבצע כל פעולה המטילה עליך חבות כספית, אלא אם יובטח לשביעות רצונך המלאה כיסוי כספי לאותה חבות כספית.
10. היזם וב"כ בעלי הזכויות יהיו רשאים לשנות את כתב הוראות זה, אך ורק בהוראה בכתב חתומה על ידם במשותף ומאומתת על ידי עורכי דין, אשר תימסר לנאמן.
11. הבעלים ו/או הנאמן אינם רשאים להמחות ו/או לשעבד את זכויות ו/או חובות מכוח כתב הוראות זה.
12. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל עניין הקשור והנוגע לכתב הוראות זה תהיינה נתונה לבתי המשפט המוסמכים לכך בתל-אביב יפו בלבד.
13. בכל מקרה בו ישנה הנאמן את כתובתו ו/או פרטי ההתקשרות עימו ו/או יחול כל שינוי ו/או אירוע שיש בו כדי להשפיע על ביצוע תפקידו בנאמנות לפי כתב הוראות זה, הוא מתחייב לעדכן על כך בכתב באופן מיידי את ב"כ הבעלים, הנציגות והיזם.
14. כל הודעה לפי כתב הוראות זה מהנאמן למי מהצדדים צריכה להימסר בהתאם לקבוע בסעיף 39.2 להסכם.
15. מובהר כי אין באמור בכתב הוראות זה כדי לגרוע ו/או לפגוע ו/או לשנות את זכויות הצדדים לפי ההסכם, אולם בכל סתירה בין ההסכם לבין כתב הוראות זה יגבר כתב הוראות זה.

ולראיה באנו על החתום:

בעלי הזכויות (באמצעות הנציגות) _____
 היזם _____

אני הח"מ _____, עו"ד, מאשר בזה קבלת ההוראות הבלתי חוזרות כלעיל ומתחייב לפעול על פיהן.

תאריך _____, עו"ד _____

כתב המחאה בלתי חוזרת

פרויקט פינני בינוי - מתחם כזנלסון 21, 23, 25 ו- 27, קק"ל 4, 6 ו- 8, תנין 1, 2, א', ב', 3 ו- 5 בת ים
נחתם ביום _____ לחודש _____ שנת _____

על ידי:

אאורה מחדשים את ישראל בע"מ ח.פ. 51-283620-6
(להלן: "היזם")

לטובת:

כל בעלי הזכויות במתחם המקרקעין הידוע כחלקות 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 37, 38, 40 ו- 47, בגוש 7131, על כל תתי החלקות הכלולים בהן, והנמצאים ברחובות כזנלסון 21, 23, 25 ו- 27, קק"ל 4, 6 ו- 8, תנין 1, 2, א', ב', 3 ו- 5 בבית ים (להלן: "בעלי הזכויות" ו- "המתחם" בהתאמה)

הואיל

ובין היזם לבעלי הזכויות במתחם נחתמו הסכמים לביצוע פרויקט פינני בינוי במתחם (להלן בהתאמה: "ההסכמים" ו- "הפרויקט");

והואיל

ועל פי סעיף 5.6 להסכמים, בין היתר, התחייב היזם, כי במקרה של ביטול ההסכמים כדיון, ובכפוף לאמור בסעיף הנ"ל, היזם יעביר לנציגות בעלי הזכויות את כל החומרים, התוכניות והתוצרים בקשר עם הפרויקט, וכי בכפוף לאמור בסעיפים הנ"ל, הוא ימחה לבעלי הזכויות את כל זכויותיו על פי ההסכמים, לרבות עפ"י, ובמסגרת הוצאת היתר בניה, ולמעט "זכויות היזם מול הבעלים לפי ההסכמים" ומבלי שתהיה ליזם כלפי הבעלים כל טענה בין כספית ובין רעיונית בקשר לתוצרים ואו לשימוש בהם;

לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם כדלקמן:

בחתימתו על כתב המחאה זה מורה היזם באופן בלתי חוזר כי במקרה של ביטול ההסכמים עימו כדיון על פי הוראות ההסכמים, לרבות במקרה של אי התקיימות התנאים המתלים במועד, הוא ממחה בזאת לבעלי הזכויות (ביחד ולחוד) באופן בלתי חוזר, לרבות בהמחאה בלתי חוזרת, בהתאם לחוק המחאת חיובים תשכ"ט – 1969 את כל זכויותיו בפרויקט, לרבות בחומרים, התכניות, היתרי הבנייה והתוצרים בקשר עם הפרויקט, למעט זכויות היזם מול הבעלים לפי ההסכמים.

היזם

בעלי הזכויות (באמצעות הנציגות)

אישור עו"ד

אני הח"מ, _____ עו"ד, המשמש כיועץ משפטי של היזם, אאורה מחדשים את ישראל בע"מ ח.פ. 51-283620-6 מאשר בזאת, כי הסכם זה נחתם בפניי כדיון על ידי החברה, ביום _____, עפ"י תקנונה והחלטותיה, וזאת על ידי מורשי החתימה שלה, המורשים לחתום בשמה על הסכם זה ולחייבה בו.

חתימה

חותמת
(שם וכתובת)

תאריך

אאורה מחדשים את ישראל בע"מ ח.פ. 51-283620-6
(**"החברה"**)

פרוטוקול משיבת דירקטוריון של החברה שנתכנסה כדין ביום _____

נוכחים: מניין חוקי

ליו"ר נבחר: _____ מר

על סדר היום:

1. אישור המחאה בלתי חוזרת בהתאם לחוק המחאת חיובים תשכ"ט - 1969, לבעלי הזכויות במתחם (להלן: **"בעלי הזכויות"**), של כל זכויות החברה בפרויקט הפינוי בינוי במתחם המקרקעין הידועים כחלקות 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 37, 38, 40 ו - 47, בגוש 7131, על כל תתי החלקות הכלולים בהן, והנמצאים ברחובות כצלסון 21, 23, 25 ו - 27, קק"ל 4, 6 ו - 8, תנין 1, 2, א' 2, ב' 3 ו - 5 בבת ים (להלן בהתאמה: **"הפרויקט"**, **"המקרקעין"** או **"המתחם"**); וכל חלקה ו/או מגרש שיבואו תחת חלקות המקרקעין אלו וכל חלקות ו/או חלקי חלקות שייווצרו כתוצאה מאיחוד ו/או חלוקה של המקרקעין בהם כלולות החלקות הנ"ל ו/או מכל תכנית שתעדיכן ו/או תשנה ו/או תחליף את התכניות התקפות ביום החלטה זה - במקרה של ביטול הסכמי הפינוי בינוי עם בעלי הזכויות (להלן: **"ההסכם"**) על פי הוראות ההסכם, לרבות במקרה של אי התקיימות התנאים המתלים בהסכם במועד, את כל זכויות החברה בפרויקט, לרבות בחומרים, התכניות, היתרי הבנייה והתוצרים בקשר עם הפרויקט בהתאם להוראות ההסכם, למעט זכויות החברה מול בעלי הזכויות על פי ההסכם (להלן: **"כתב המחאת הזכויות"**).
2. קביעת מורשי חתימה לצורך חתימת החברה על כתב המחאת הזכויות כמפורט בסעיף 1 לעיל וכל מסמך בקשר לכך.

הוחלט:

1. לאשר את מתן כתב המחאת הזכויות החברה במתחם ו/או פרויקט ובמתחם לבעלי הזכויות באופן בלתי חוזר בהתאם לחוק המחאת חיובים תשכ"ט - 1969 למעט זכויות החברה מול בעלי הזכויות על פי ההסכם.
2. להסמיק לצורך חתימה על כתב המחאת הזכויות כאמור לעיל וכל מסמך בקשר לכך את _____ שניהם ביחד (להלן: **"מורשי החתימה"**).
3. חתימת מורשי החתימה, בצירוף חותמת החברה או שמה המודפס, תחייב את החברה לכל דבר וענין.

יו"ר

אישור עו"ד

אישור

- אני הח"מ, עורך דין _____, מס' רישיון _____, מרחוב _____ המשמש כעורך הדין של החברה מאשר בזאת כדין בהתאם לתקנון החברה כדלקמן:
5. שהחברה אכן קיימת ורשומה כדין ולא שינתה את שמה.
 6. שבהתאם למסמכי התאגדות של החברה כפי שהם כיום, ולדין החל על החברה, רשאית החברה להחליט את ההחלטות דלעיל.
 7. שהמשותפים באסיפת הדירקטורים הם דירקטורים של החברה וכי דירקטורים אלו רשאים לפעול את פעולת החברה ולחתום בשמה.
 8. הריני מאמת את חתימת יו"ר הדירקטוריון דלעיל בפניי.

חתימה

חותמת

עו"ד _____, הנאמן

כתב הוראות

לשימוש ומסירת כתב המחאה

הואיל ובין בעלי הזכויות במקרקעין במתחם המקרקעין הידוע כחלקות 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 37, 38, 40 ו- 47, בגוש 7131, על כל תתי החלקות הכלולים בהן והנמצאים ברחובות כצנלסון 21, 23, 25 ו- 27, קק"ל 4, 6 ו- 8, תנין 1, 2, 2א', 2ב', 3 ו- 5 בבת ים (להלן בהתאמה: "**בעלי הזכויות**" ו- "**המתחם**"), לבין חברת אאורה מעדשים את ישראל בע"מ ח.פ. 51-283620-6 (להלן: "**הזיז**"), נחתמו הסכמים במסגרתם התקשרו בעלי הזכויות והזיז בעסקת לביצוע פרויקט "פינוי – בניין" (להלן בהתאמה: "**ההסכם/ים**" ו- "**הפרויקט**");

והואיל ובסעיף 5.6 להסכם נקבע כי כתב המחאת כל הזכויות של היזם בפרויקט (לרבות בתוצרים, תכניות, היתר בניה והחומרים, אך למעט זכויות היזם מול הבעלים לפי ההסכמים) (להלן: "**כתב המחאה**") יופקד בנאמנות, על מנת שתעשה בו שימוש בהתאם להוראות הצדדים בכתב הוראות זה;

לפיכך, אנו מפקידים בידך את כתב ההמחאה ומורים לך בזאת באופן בלתי חוזר כדלקמן:

להעביר את כתב ההמחאה לנציגות בעלי הזכויות, בהתקיימות המקרים הבאים (כולם או חלקם):

- א. אי התקיימות התנאים המתלים בהסכמים במועדם האחרון על פי ההסכמים ; או
 ב. ההסכם הופר באופן יסודי על ידי היזם ; או
 ג. ההסכם פקע ו/או בוטל מכל סיבה שהיא על ידי מי מהצדדים להסכם.

ולראיה באנו על החתום:

הבעלים (באמצעות הנציגות) היזם

אני הח"מ _____, עו"ד, מאשר בזה קבלת ההוראות הבלתי חוזרות כלעיל ומתחייבת לפעול על פיהן.

תאריך _____ עו"ד _____

נספח ח'

נספח הביטוח

[יצורף בהמשך]

נספח ח'1

נוסח פוליסת ביטוח הנציגות
[יצורף בהמשך]

פרוטוקול מאסיפת דירקטוריון

של חברת אאורה מחדשים את ישראל בע"מ, ח.פ. 512836206

(להלן: "החברה")

שנערכה ביום _____ במשרדה שבתל אביב – יפו

דירקטורים נוכחים: מנין חוקי.

ליו"ר הישיבה נבחר: מר _____.

הנוכחים מוותרים על קבלת הזמנה לישיבה ועל כל טענה בקשר לכינוס הישיבה והעניינים העומדים על סדר יומה, ומסכימים כי כל ההחלטות שתתקבלנה תיחשבנה כהחלטות שנתקבלו כדין, באסיפת דירקטוריון של החברה, שזומנה לשם כך כהלכה.

על סדר היום:

- מתן אישור לחתימת החברה על הסכם להתחדשות עירונית (וכן על כל נספח להסכם ו/או תוספת להסכם ו/או על כל מסמך בקשר אליו ו/או להוצאתו לפועל ו/או לביצוע התחייבות החברה על פיו, ללא יוצא מן הכלל) (להלן: "**ההסכמים להתחדשות עירונית**") מסוג "פינוי בינוי", על פי הוראות ההסכם להתחדשות עירונית עם בעלי זכות החכירה ו/או הבעלות של דירות ו/או יחידות מסחר במבנים הבנויים על המקרקעין הידועים כחלקות 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 37, 38, 40 ו - 47, בגוש 7131, על כל תתי החלקות הכלולים בהן והנמצאים ברחובות כצלסון 21, 23, 25 ו - 27, קק"ל 4, 6 ו - 8, תנין 1, 2, 2א', 2ב', 3 ו - 5 בבת ים (או כל חלקה אחרת שתיווצר לאור ביצוע איחוד ו/או חלוקה ו/או כל פעולה אחרת) (להלן: "**המקרקעין**").
- מבלי לגרוע מכלליות האמור, מתן הסכמה לביצוע פעולות כלשהן בלשכת רישום המקרקעין (להלן: "**הטאבו**"), בקשר עם ההסכמים להתחדשות העירונית, לרבות ביצוע הפעולות דלהלן: רישום הערות אזהרה או מתן הסכמה לרישומן, הערה בדבר צורך בהסכמה, עיון בפנקסי המקרקעין (לרבות הזמנת תיקים), וכן מחיקה ו/או תיקון ו/או ביטול של איזה מאלה בהתאם להוראות ההסכם להתחדשות עירונית (להלן: "**רישומים בטאבו**").
- מתן הסכמה לחתימה והסמכת מורשי חתימה בשם החברה לחתום בשם החברה על כל המסמכים הנדרשים לצורך ביצוע וקיום ההסכם להתחדשות עירונית וכן לכל מסמך אחר בקשר אליו ו/או להוצאתו לפועל ו/או למילוי ו/או לביצוע התחייבות החברה על פיו, ללא יוצא מן הכלל, לרבות בקשות שונות, ובכלל זאת לחתום על הסכמים עם, שמאי הבעלים, האדריכל, ב"כ הבעלים ו/או המפקח מטעם הבעלים ו/או יועצי הבעלים ו/או כל מסמך בקשר לכך ולמלא את התחייבויות החברה על פיהם, לרבות ביצוע תשלומים וכן לחתום על בקשות לרישום הערות אזהרה ו/או ייחודן ו/או בקשות למחיקת הערות אזהרה ו/או ייפוי כוח לרבות ייפוי כוח בלתי חוזרים ו/או ייפוי כוח למחיקת הערות אזהרה שנרשמו לטובת החברה ו/או כתבי הסכמה לביצוע העברת זכויות/רישום זכויות/נטילת משכנתאות על ידי יחיד הבעלים במקרקעין הסכמי מימון ו/או ליווי ו/או דיווחים לרשות המיסים ו/או הצהרות ו/או שטרות ו/או טפסים ו/או כתבי הסכמה ו/או כתב שיפוי לוועדה המקומית ו/או תיקונים של כל המסמכים הנ"ל ו/או מחיקתם של כל המסמכים הנ"ל, לרבות לטובת ו/או לפקודת צדדים שלישיים ו/או רביעיים (להלן: "**מסמכים לביצוע וקיום ההסכם להתחדשות עירונית**").
- מתן הסכמה לביצוע פעולות תכנוניות בהתאם להסכם ההתחדשות העירונית ובכלל זאת גם הגשת תכנית מפורטת ו/או בקשה להיתר בניה ו/או תיקונם של אלו (להלן: "**הפעולות התכנוניות**").
- מתן יפוי כח בלתי חוזרים (לרבות נוטריוניים), לרבות לצורך מחיקת הערת ו/או הערות אזהרה שיירשמו לטובת החברה ו/או מי מטעמה בגין ההסכם להתחדשות עירונית ו/או שטרות ו/או בקשות לביטול ו/או כתב המחאת זכויות בלתי חוזרים ו/או כתבי ביטול בלתי חוזרים ו/או מסמכים אחרים בקשר לביטול ההסכם מכל סיבה שהיא ובהתאם להוראות ההסכם, לטובת עוה"ד דורון אריאל ו/או יעל אריאל ו/או רותם מדואל ו/או אלעד בן-יורם ו/או רקפת סגל ו/או ענת כהן ו/או ערן דן ו/או ליז חדד ו/או כליל אושה ו/או טל ברבי ו/או אוריאל כלף ו/או שאול גיטליץ ו/או מיטל שלמה ו/או דניאל מלצר ו/או טל קדמי ו/או ספיר צפירה ו/או שגיא אהרון ו/או גלית קפלון ו/או רועי קליינר ו/או ליאור מנשין ו/או שניה בן עזרי מסיקה ו/או סוזן וקנין ו/או עדינה זבולונב ו/או כל עו"ד אחר ממשרד דורון אריאל ושות' מרח' זיבוטינסקי 7 רמת גן ו/או את עוה"ד צבי אגמון ו/או אבי פורטן ו/או איל ד. מאמו ו/או ישי איציקוביץ ו/או ישראל עטר ו/או אבי שפרמן ו/או דעואל פלאי ו/או גליה זיסקינד שפיגל ו/או אליהו דהן ו/או דנה פריד ו/או ציפי מנור ו/או ישי מורלי ו/או מעיין מילר ו/או איתי ספראי ו/או

אלנתן באדל ו/או שירה קאהן אלכסנדר ו/או זוהר ארדינסט ו/או אורי עמאר ו/או ספיר פולני ו/או טל לוי ו/או שיר זלמנוביץ ו/או שי גנון ו/או רם בלומנשטיין ו/או ליאור שוב ו/או שדא נג'אר ו/או שרה אבבה ו/או כל עו"ד אחר ממושרד אגמון עם טולצינסקי (להלן: "מתן יפויי כח בלתי חוזרים למחיקת הערות אזהרה ומסמכי נוספים").

6. קביעת מורשי חתימה בחברה לצורך פעולת החברה כאמור בסעיפים 6-1 דלעיל;
7. החלטה זו תפורש באופן רחב אשר יאפשר את ביצוע הוראות ההסכמים להתחדשות עירונית.

פה אחד הוחלט כדלקמן:

1. לאשר את ההסכמה לחתימת החברה על ההסכם להתחדשות עירונית עם בעלי זכות החכירה ו/או הבעלות במקרקעין, ו/או על כל מסמך בקשר אליו ו/או להוצאתו לפועל ו/או לביצוע התחייבות החברה על פיו, ללא יוצא מן הכלל.
2. לאשר את ההסכמה לבצע את פעולות הרישומים בטאבו בהתאם להוראות ההסכם להתחדשות עירונית.
3. לאשר את ההסכמה לחתום על מסמכים לביצוע וקיום ההסכם להתחדשות עירונית.
4. לאשר את ההסכמה לבצע את הפעולות התכנוניות.
5. לאשר את ההסכמה למתן יפויי כח בלתי חוזרים למחיקת הערות האזהרה.
6. להסמיך את ה"ה _____ ת.ז. _____ (להלן: "מורשה חתימה") לחתום בשם החברה על ההסכם לרבות על כל מסמכי העסקה הנדרשים וזאת בצירוף שם החברה, מוטבע, מודפס או מוחתם, יחייבו את החברה בכל דבר ועניין וללא הגבלה.
7. הישיבה ננעלה!

יו"ר,

אישור

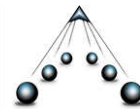
הנני הח"מ מאשר בזה כלהלן:

1. שהחברה אכן קיימת ורשומה כדין ולא שינתה את שמה.
2. שבהתאם למסמכי התאגדות של החברה כפי שהם כיום, ולדין החל על החברה, רשאית החברה להחליט את ההחלטות דלעיל וכי החלטתה נעשתה על פיהם.
3. שהמשתתפים באסיפת הדירקטורים הם דירקטורים של החברה וכי דירקטורים אלו רשאים לפעול את פעולת החברה ולחתום בשמה.
4. הריני מאמת את חתימת יו"ר הדירקטוריון דלעיל בפניי.

חותמת וחתימה

נספח ט'2

דוח רשם החברות של החברה



חשוב לנו לשתף אותך שאפשר להפיק נסח חברה/שותפות בעלות של 11 ₪ בלבד
באתר "רשות התאגידים-רשם החברות" בכניסה לשירות "הפקת נסח"

או באמצעות הקישור: https://www.gov.il/he/service/company_extract

מידע על פרטי חברה, כולל שיעבודים פעילים

פרטי חברה

תאריך רישום: 05/10/1999

מספר חברה: 512836206 סטאטוס משפטי: פעילה

שם חברה: אאורה מחדשים את ישראל בע"מ

שם חברה באנגלית: AURA RENEWING ISRAEL LTD

אחריות בעלי מניות: מוגבלת

סוג חברה: ישראלית סיווג חברה: חברה פרטית

כתובת התאגיד: דרך בגין 132 תל אביב - יפו מיקוד: 6701101

עיקרי מטרות התאגיד: לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון

נרשם בתאריך: 04/06/2024

דוח שנתי אחרון הוגש לשנת: 2024

הרכב הון

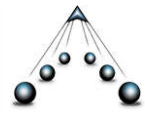
1.	סוג מניה: רגילות	ערך נקוב: 1	מטבע: שקל חדש
	כמות מניות: 38,100	הון רשום: 38,100	הון מוקצה: 100
2.	סוג מניה: בכורה בת פדיון	ערך נקוב: 1	מטבע: שקל חדש
	סוג א	הון רשום: 1	הון מוקצה: 1
3.	סוג מניה: בכורה בת פדיון	ערך נקוב: 1	מטבע: שקל חדש
	סוג ב	הון רשום: 1	הון מוקצה: 1
4.	סוג מניה: בכורה בת פדיון	ערך נקוב: 1	מטבע: שקל חדש
	סוג ג	הון רשום: 1	הון מוקצה: 1
5.	סוג מניה: בכורה בת פדיון	ערך נקוב: 1	מטבע: שקל חדש
	סוג ד	הון רשום: 1	הון מוקצה: 1

בעלי מניות

1. שם: הפניקס חברה לביטוח בע"מ מס' זיהוי: 520023185
סוג זיהוי: חברה תאריך מינוי: 30/05/2023

כתובת: דרך השלום 53 גבעתיים מיקוד: 5345433

מחזיק ב: 1 מניות מסוג בכורה בת פדיון סוג א, בנות 1 שקל חדש, בהחזקה רגילה
1 מניות מסוג בכורה בת פדיון סוג ב, בנות 1 שקל חדש, בהחזקה רגילה
1 מניות מסוג בכורה בת פדיון סוג ג, בנות 1 שקל חדש, בהחזקה רגילה
1 מניות מסוג בכורה בת פדיון סוג ד, בנות 1 שקל חדש, בהחזקה רגילה



2. שם: אאורה השקעות בע"מ מס' זיהוי: 520038274
סוג זיהוי: חברה תאריך מינוי: 02/07/2012
כתובת: דרך בגין 132 תל אביב - יפו מיקוד: 6701101
מחזיק ב: 100 מניות מסוג רגילות, בנות 1 שקל חדש, בהחזקה רגילה

דירקטורים

1. שם: בצר הוד מס' זיהוי: 24474983
סוג זיהוי: אזרח ישראלי תאריך מינוי: 16/01/2023
כתובת: תאנה 14 אלקנה מיקוד: 4481400

2. שם: פשין אריאל מס' זיהוי: 24601072
סוג זיהוי: אזרח ישראלי תאריך מינוי: 14/06/2023
כתובת: מוטה גור 11 גבעת שמואל מיקוד: 5442211

3. שם: אטרקצי' יגאל יעקב מס' זיהוי: 22452270
סוג זיהוי: אזרח ישראלי תאריך מינוי: 26/07/2007
כתובת: דרך בגין 132 תל אביב - יפו מיקוד: 6701101

בעלי תפקידים בחברה

שם: אטרקצי' יגאל יעקב מס' זיהוי: 22452270 סוג זיהוי: אזרח ישראלי
סוג תפקיד: מנכ"ל
כתובת: משמר הגבול 20 תל אביב - יפו מיקוד: 6969790

אין לתאגיד חובות פעילים לתשלום אגרה שנתית

שעבודים פעילים

בשעבודים שנרשמו לפני 12/11/2017 - למצב עדכני, יש לקרוא את תיאור הבטוחה יחד עם רשימת השינויים לשעבוד.
בשעבודים שנרשמו אחרי 12/11/2017 - תיאור הבטוחה משקף את מצב הבטוחה העדכני וכולל את השינויים המאוחרים ליום רישום הבטוחה. רשימת שינויים לשעבוד מציינת את תאריכי עדכון השינויים ואת סוג השינויים שבוצעו.

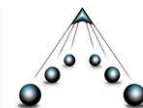
מס' שעבוד: 95 תאריך רישום: 09/12/2013 תאריך יצירה: 05/11/2013

פרטים כלליים לשעבוד

תאריך רישום: 09/12/2013 מהות השעבוד: אגרת חוב
דרגת השעבוד: -- הסכום המובטח: ללא הגבלה

תנאים מיוחדים

איסור שעבוד או העברת נכסים ללא הסכמת בעל השעבוד.



הנכסים המשועבדים

תאריך רישום: 09/12/2013 סוג הנכס: זכויות מקרקעין

תיאור הנכס: כל הכספים ו/או הזכויות של החברה בפרוייקט הנבנה על המקרקעין הידועים כחלקה 59 בגוש 6868 ברחוב אילונה פהר, בשכונת קרית איילון שבחולון (להלן: "הפרוייקט") לרבות זכויותיה לקבלת כספים מרוכשי ו/או שוכרי יחידות בפרוייקט המגיעים ו/או שיגיעו מהם על פי חוזי מכר לרכישת יחידות ו/או חלקים (בין מסוימים ובין בלתי מסוימים) בפרוייקט ו/או על פי חוזי שכירות בקשר עם יחידות בפרוייקט, וכן כספים וזכויות אחרות מכל מין וסוג שהוא ללא יוצא מן הכלל וללא הגבלה בסכום המגיעים וגם או אשר יגיעו לחברה מאת כל צד שלישי ו/או המצויים בחשבון הליווי ו/או הנוגע לפרוייקט בגין כל הסכם, חוזה, התחייבות, התקשרות, הזמנה, חשבונית, מסמך וכל עילה שהיא בהווה ובעתיד ללא יוצא מן הכלל. וזאת יחד עם כל הערבויות שנתנה החברה ו/או כל צד ג' שהוא להבטחת סילוק המגיע וגם או שיגיע מהחברה כנ"ל וכן כל הכספים ו/או הזכויות של החברה להשבת כספים ממדינת ישראל ו/או ממיסוי מקרקעין בגין החזרי מס שבח המתייחסים לפרוייקט ו/או למקרקעין עליהם ייבנה הפרוייקט לרבות החזרים הנובעים ממקדמות ששולמו על ידי רוכשי הדירות בפרוייקט בהתאם לתיקון 70 לחוק מיסוי מקרקעין התשכ"ג-1963 ו/או החזרי מס ערך מוסף ממס ערך מוסף בקשר עם הפרוייקט ו/או המקרקעין עליהם נבנה הפרוייקט ו/או ממכירת זכויות על ידי החברה בפרוייקט לרבות הזכות לקבלת החזרי תשומות ממס ערך מוסף וכל זאת בכל הקשור במישרין ו/או בעקיפין בפרוייקט ו/או במקרקעין עליהם ייבנה הפרוייקט.

תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבוד

מלווה/נאמן

1. תאריך רישום: 09/12/2013 מס' בנק/תאגיד: 520024647

שם המלווה/נאמן: כלל חברה לביטוח בע"מ

2. תאריך רישום: 09/12/2013 מס' בנק/תאגיד: 520029281

שם המלווה/נאמן: בנק מרכנתיל דיסקונט בעמ

רשימת שינויים לשעבוד

1. תאריך עדכון: 10/01/2017 סוג השינוי: הסרת מלווה/נאמן

תיאור השינוי: סילוק השעבוד שרשום לטובת בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ

2. תאריך עדכון: 20/06/2017 סוג השינוי: שחרור בטוחה

תיאור השינוי: מחיקת השעבוד לטובת בנק מרכנתיל דיסקונט בלבד.

תאריך יצירה: 07/08/2014

תאריך רישום: 14/08/2014

מס' שעבוד: 104

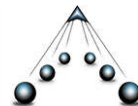
פרטים כלליים לשעבוד

תאריך רישום: 14/08/2014 מהות השעבוד: מישכון

דרגת השעבוד: -- הסכום המובטח: ללא הגבלה

תנאים מיוחדים

איסור שעבוד או העברת נכסים ללא הסכמת בעל השעבוד.



הנכסים המשועבדים

תאריך רישום: 14/08/2014 **סוג הנכס:** פקדונות כספיים/ כספים/ ניירות ערך
תיאור הנכס: משכון קבוע ראשון בדרגה על כל הזכויות והכספים העומדים ושיעמדו לזכות פיקדונות וחשבוניות המצוינים בשטר המשכון 520623/27 ו/או לזכות חשבוניות ופיקדונות שיבואו במקומם וכן את כל התמורות הפירות ההכנסות והזכויות הנובעים או שינבעו מחשבון ו/או הפיקדון ו/או מהכספים הנ"ל
תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבוד

מלווה/נאמן

תאריך רישום: 14/08/2014 **מס' בנק/תאגיד:** 520018078
שם המלווה/נאמן: בנק לאומי לישראל בעמ

מס' שעבוד: 105 **תאריך רישום:** 19/08/2014 **תאריך יצירה:** 06/08/2014

פרטים כלליים לשעבוד

תאריך רישום: 19/08/2014 **מהות השעבוד:** מישכון
דרגת השעבוד: -- **הסכום המובטח:** ללא הגבלה

תנאים מיוחדים

איסור שעבוד או העברת נכסים ללא הסכמת בעל השעבוד.

הנכסים המשועבדים

תאריך רישום: 19/08/2014 **סוג הנכס:** זכויות מקרקעין
תיאור הנכס: משכון בדרגה ראשונה על הזכויות החוזיות לפי חוזה פיתוח מיום 18.1.2011, תוספת לחוזה פיתוח מיום 26.7.2011 וחוזה מכר מיום 18.3.2014 לגבי קרקע בשטח של 11,810 מ"ר בערך, חלקות 4 (בחלק), 5 (בחלק), 6 (בחלק), 9 (בחלק), 10 (בחלק), 57 (בחלק) בגוש 6692 וחלקות 60 (בחלק), 61 (בחלק), 62 (בחלק) בגוש 6729, מגרשים מס' 4, מס' 5א, מס' 5ב, מס' 5ג, מס' 5ד, לפי תוכנית מפורטת מס' יד/6156 ביהוד-נווה אפרים מונסון ועל כל זכויות הממשכנים כמפורט בשטר המשכון, לרבות כל המחובר אל הנכסים הממשכנים ושיחובר אליהם בעתיד ואת כל פרותיהם וכל יתר הזכויות בגינם לרבות זכויות בניה והזכויות הנובעות מביטוח הנכסים הממשכנים וכמו כן על כל זכות לשיפוי ולפיצוי שתהיה לממשכנים כלפי צד שלישי, וכל זכויות הממשכנים לקבלת פטור, הנחה, הקלה כלשהם ביחס לנכס ו/או לכל עסקה בו, ולקיצוז הפסדים מכל סוג שהוא.
תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבוד

מלווה/נאמן

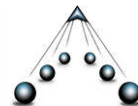
תאריך רישום: 19/08/2014 **מס' בנק/תאגיד:** 520018078
שם המלווה/נאמן: בנק לאומי לישראל בעמ

מס' שעבוד: 114 **תאריך רישום:** 22/03/2015 **תאריך יצירה:** 29/09/2014

פרטים כלליים לשעבוד

תאריך רישום: 22/03/2015 **מהות השעבוד:** אגרת חוב
דרגת השעבוד: -- **הסכום המובטח:** ללא הגבלה

תנאים מיוחדים



איסור שעבוד או העברת נכסים ללא הסכמת בעל השעבוד.

הנכסים המשועבדים

תאריך רישום: 22/03/2015 סוג הנכס: זכויות מקרקעין

תיאור הנכס: כל זכויות החברה קיימות ועתידיות לגבי המקרקעין הידועים כמגרשים 7'ג' ו-7'ה' ומגרש 16 ביחד ולחוד בעיר יהוד-נווה מונסון, הפרוייקט הבנוי/שיבנה עליהם לרבות כל המחוברים וכל הציוד והמלאי המצויים/שימצאו על המקרקעין ו/או במקום אחר לצרכי הפרוייקט, וכל זכויות החברה הנובעות מביטוח הנכסים הנ"ל, וכן כל זכויותיה של החברה כלפי צדדים שלישיים בקשר למקרקעין ו/או הפרוייקט לרבות לביצוע עבודות ו/או קבלת כספים וכל זכויותיה של החברה בחשבון הבנק המתנהל לצרכי הפרוייקט.
תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השעבוד

מלווה/נאמן

תאריך רישום: 22/03/2015 מס' בנק/תאגיד: 520018078

שם המלווה/נאמן: בנק לאומי לישראל בעמ

תאריך יצירה: 24/06/2015

תאריך רישום: 05/07/2015

מס' שעבוד: 118

פרטים כלליים לשעבוד

תאריך רישום: 05/07/2015 מהות השעבוד: מישכון

דרגת השעבוד: -- הסכום המובטח: ללא הגבלה

תנאים מיוחדים

איסור שעבוד או העברת נכסים ללא הסכמת בעל השעבוד.

הנכסים המשועבדים

תאריך רישום: 05/07/2015 סוג הנכס: אחר

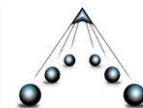
תיאור הנכס: משכון בדרגה ראשונה על הזכויות החוזיות של הממשכנים בחלק מחטיבת קרקע בשטח של כ- 3,415 מ"ר הידועה כחלקות 40 ו- 41 בגוש 6692- מגרש 16 בתוכנית מס' 6156/ד המצויה במפגש הרחובות הרצל (מס' 8) ווינהויז זאב (מס' 20) ביהוד, עליהם עתיד להיבנות בניין כולל 14 קומות בהן 54 יחידות דיור למגורים (להלן: "הנכסים הממושכנים"), מכח הסכם קומבינציה מיום 23.06.2011 והתוספות לו מיום 28.09.2014 שנחתמו בין רפאל יהודית וסמי לבין הממשכנים, מכח הסכם קומבינציה מיום 27.05.2011 והתוספת שנחתמה לו ביום 23.06.2011 שנחתמו בין אברהם ישעיהו ורחל לבין הממשכנים, ומכח הסכם קומבינציה שנחתם באוקטובר 2014 בין זיו אל נדל"ן והשקעות בע"מ לבין הממשכנים, ועל כל זכויות הממשכנים כמפורט בשטר המשכון, לרבות כל המחובר אל הנכסים הממושכנים ושיחבר אליהם בעתיד ואת כל פירותיהם וכל יתר הזכויות בגינם לרבות זכויות הבניה והזכויות הנובעות מביטוח הנכסים הממושכנים וכמו כן על כל זכות לשיפוי ולפיצוי שתהיה לממשכנים כלפי צד שלישי וכל זכויות הממשכנים לקבלת פטור, הנחה, הקלה כלשהם ביחס לנכס ו/או לכל עיסקה בו, ולקיצוז הפסדים מכל סוג שהוא.

תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השעבוד

מלווה/נאמן

תאריך רישום: 05/07/2015 מס' בנק/תאגיד: 520018078

שם המלווה/נאמן: בנק לאומי לישראל בעמ



תאריך יצירה: 30/07/2015

תאריך רישום: 18/08/2015

מס' שעבוד: 119

פרטים כלליים לשעבוד

תאריך רישום: 18/08/2015 מהות השעבוד: **אגרת חוב**
דרגת השעבוד: -- הסכום המובטח: **ללא הגבלה**

תנאים מיוחדים

איסור שעבוד או העברת נכסים ללא הסכמת בעל השעבוד.

הנכסים המשועבדים

תאריך רישום: 18/08/2015 סוג הנכס: **זכויות מקרקעין**

תיאור הנכס: משכון בדרגה ראשונה על הזכויות החוזיות של הממשכנים במחצית מחלקה 40 בגוש 6692 ברחוב הרצל 8 ביהוד, על כל הבנוי ושיבנה, המחובר ושיחובר אליהם חיבור של קבע (להלן-"הנכסים הממושכנים"), מכח הסכם מכר מיום 25.4.2013 שנחתם בין אקאגיאן מרים ז"ל ת.ז. 7474341 באמצעות עו"ד גלעד בכר בתפקידו כמנהל עזבונה של המנוחה עפ"י צו מינוי מיום 28.10.2009 לבין הממשכנים, ועל כל זכויות הממשכנים כמפורט בשטר המשכון לרבות כל המחובר אל הנכסים הממושכנים ושיחובר אליהם בעתיד ואת פירותיהם וכל יתר זכויות הבניה והזכויות הנובעות מביטוח הנכסים הממושכנים וכמו כן על כל זכות לשיפוי ולפיצוי שתהיה לממשכנים כלפי צד שלישי, וכל זכויות הממשכנים לקבלת פטור, הנחה, הקלה כלשהם ביחס ו/או לכל עסקה בו, ולקיצוז הפסדים מכל סוג שהוא.

תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבוד

מלווה/נאמן

תאריך רישום: 18/08/2015 מס' בנק/תאגיד: 520018078
שם המלווה/נאמן: **בנק לאומי לישראל בעמ**

תאריך יצירה: 30/07/2015

תאריך רישום: 03/09/2015

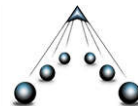
מס' שעבוד: 120

פרטים כלליים לשעבוד

תאריך רישום: 03/09/2015 מהות השעבוד: **אגרת חוב**
דרגת השעבוד: -- הסכום המובטח: **ללא הגבלה**

תנאים מיוחדים

איסור שעבוד או העברת נכסים ללא הסכמת בעל השעבוד.



הנכסים המשועבדים

תאריך רישום: 03/09/2015 **סוג הנכס:** פקדונות כספיים/ כספים/ ניירות ערך
תיאור הנכס: את כל הזכויות והכספים העומדים ושיעמדו לזכות פיקדונות וחשבונות המצוינים בתוספת "א" ואו לזכות חשבונות שיבואו במקומם וכן את כל התמורות, הפירות, ההכנסות והזכויות הנובעים או שינבעו מחשבון ואו הפיקדון ואו מהכספים הנ"ל.

תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבוד

מלווה/נאמן

תאריך רישום: 03/09/2015 **מס' בנק/תאגיד:** 520018078
שם המלווה/נאמן: בנק לאומי לישראל בעמ

מס' שעבוד: 122 **תאריך רישום:** 09/09/2015 **תאריך יצירה:** 26/08/2015

פרטים כלליים לשעבוד

תאריך רישום: 09/09/2015 **מהות השעבוד:** אגרת חוב
דרגת השעבוד: -- **הסכום המובטח:** ללא הגבלה

תנאים מיוחדים

איסור שעבוד או העברת נכסים ללא הסכמת בעל השעבוד.

הנכסים המשועבדים

תאריך רישום: 09/09/2015 **סוג הנכס:** זכויות מקרקעין
תיאור הנכס: 1. כל זכויות החברה הלווה במקרקעין הידועים כמגרש 210 לפי תכנית מפורטת מס' ח/4/370 מכרז מס' 126/2014 בשכונת קרית רבין בעיר חולון תיק רמ"י מס' 50159218 א' (להלן: "המקרקעין").
2. כל זכויות החברה בחשבון מס' 510163140 בבנק ירושלים בע"מ בקשר למקרקעין.
3. זכויות ואו כספים ואו החזרים מרשות מקרקעי ישראל ואו הממונה על הרכוש הנטוש והממשלתי ביו"ש ואו ממשד הבינוי והשיכון ואו מאגף המכס והמע"מ, בקשר למקרקעין, לרבות עפ"י המחאות זכויות.
4. כל הזכויות הנובעות ואו ינבעו מביטוח המקרקעין והרכוש המשועבד לבנק.
5. שעבודים נוספים כמפורט בהסכם ואג"ח ובנספח א' הרצ"ב.
תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבוד

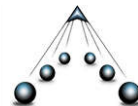
מלווה/נאמן

תאריך רישום: 09/09/2015 **מס' בנק/תאגיד:** 520025636
שם המלווה/נאמן: בנק ירושלים בע"מ

מס' שעבוד: 123 **תאריך רישום:** 20/09/2015 **תאריך יצירה:** 09/09/2015

פרטים כלליים לשעבוד

תאריך רישום: 20/09/2015 **מהות השעבוד:** אגרת חוב
דרגת השעבוד: -- **הסכום המובטח:** ללא הגבלה



תנאים מיוחדים

איסור שעבוד או העברת נכסים ללא הסכמת בעל השעבוד.

הנכסים המשועבדים

תאריך רישום: 20/09/2015 סוג הנכס: זכויות מקרקעין

תיאור הנכס: שעבוד ומשכון בדרגה ראשונה ללא הגבלה בסכום על קרקע וכל הבנוי ושיבנה, הידוע כגוש ארעי 40076 חלקה 1 (בחלק) בשטח של 7278 מ"ר הידועים כמגרשים 613/2, 613/3, 613/4, 614/2 תכנית 321/מק/2 המצויים ב-אילת על פי חוזי חכירה מהוונים מיום 28.9.2005 ומיום 30.4.2008 שנחתמו בין רשות מקרקעי ישראל לבין מכלוף בכור ובניו בע"מ מס' רישום 510928203 שהזכויות על פיהם כבר לממשכנים על פי כתב העברת זכות חכירה שאינה בלשכת רישום המקרקעין/מהוון שנחתם ביום 6.7.2008 בין הממשכנים לבין מכלוף בכור ובניו בע"מ ולבין רשות מקרקעי ישראל, וכל הזכויות בתיק מינהל 60898938, וכן כל הזכויות על פי הסכם מיום 26.7.2007 שנחתם בין הממשכנים לבין מכלוף בכור ובניו בע"מ לפיו נמכרו לממשכנים כל זכויות מכלוף בכור ובניו בע"מ במקרקעין הנ"ל. וכל הזכויות הנובעות מהביטוח, שעבוד והמחאה על כל הכספים והזכויות הכספיות אשר יגיעו לחברה מאת רשות מקרקעי ישראל ו/או מאת מכלוף בכור ובניו בע"מ ו/או מרשות המיסים בין היתר כתוצאה מביטול איזה מההסכמים הנ"ל. הכל כמפורט במסמכי השעבוד.

תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבוד

מלווה/נאמן

תאריך רישום: 20/09/2015 מס' בנק/תאגיד: 520007030

שם המלווה/נאמן: בנק דיסקונט לישראל בעמ

תאריך יצירה: 09/09/2015

תאריך רישום: 20/09/2015

מס' שעבוד: 124

פרטים כלליים לשעבוד

תאריך רישום: 20/09/2015 מהות השעבוד: אגרת חוב
דרגת השעבוד: -- הסכום המובטח: ללא הגבלה

תנאים מיוחדים

איסור שעבוד או העברת נכסים ללא הסכמת בעל השעבוד.

הנכסים המשועבדים

תאריך רישום: 20/09/2015 סוג הנכס: פקדונות כספיים/ כספים/ ניירות ערך

תיאור הנכס: שעבוד קבוע ראשון בדרגה על כל הכספים המופקדים ו/או שיופקדו בחשבון מס' 73885 המתנהל בסניף ראשי תל אביב מס' סניף 010 של הבנק וכל הזכויות הנובעות ו/או הקשורות אליו/הם כמפורט באגרת החוב.
תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבוד

מלווה/נאמן

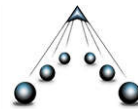
תאריך רישום: 20/09/2015 מס' בנק/תאגיד: 520007030

שם המלווה/נאמן: בנק דיסקונט לישראל בעמ

תאריך יצירה: 21/10/2015

תאריך רישום: 02/11/2015

מס' שעבוד: 125



פרטים כלליים לשעבוד

תאריך רישום: 02/11/2015
דרגת השעבוד: --
מהות השעבוד: מישכון
הסכום המובטח: ללא הגבלה

תנאים מיוחדים

איסור שעבוד או העברת נכסים ללא הסכמת בעל השעבוד.

הנכסים המשועבדים

תאריך רישום: 02/11/2015 סוג הנכס: זכויות מקרקעין
תיאור הנכס: משכון בדרגה ראשונה על הזכויות החוזיות לפי חוזה חכירה מיום 19.10.15 בק"ע מגרש מס' 401 בשטח של 755.5 מ"ר בערך, חלק מחלקה 40 בגוש 6692 תכנית מס' 3/42/5 ביהוד-מונסון, לרבות כל המחובר אל הנכסים הממושכנים ושיחובר אליהם בעתיד ואת פירותיהם וכל יתר זכויות הבניה והזכויות הנובעות מביטוח הנכסים הממושכנים וכמו כן על כל זכות לשיפוי ולפיצוי שתהיה לממושכנים כלפי צד שלישי, וכל זכויות הממושכנים לקבלת פטור, הנחה, הקלה כלשהם ביחס ו/או לכל עסקה בו, ולקיצוז הפסדים מכל סוג שהוא.

תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבוד

מלווה/נאמן

תאריך רישום: 02/11/2015 מס' בנק/תאגיד: 520018078
שם המלווה/נאמן: בנק לאומי לישראל בעמ

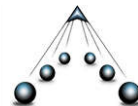
מס' שעבוד: 132 תאריך רישום: 08/11/2016 תאריך יצירה: 21/09/2016

פרטים כלליים לשעבוד

תאריך רישום: 08/11/2016
דרגת השעבוד: --
מהות השעבוד: הסכם
הסכום המובטח: ללא הגבלה

תנאים מיוחדים

איסור שעבוד או העברת נכסים ללא הסכמת בעל השעבוד.



הנכסים המשועבדים

תאריך רישום: 08/11/2016 סוג הנכס: זכויות מקרקעין

תיאור הנכס: שעבודים צפים ו/או קבועים ו/או המחאה על דרך שעבוד כמפורט באגרת החוב על כל זכויות החברה ונכסיה במקרקעין הידועים גוש: 40076, חלקה: 1, תוכנית: 2/מק/321, מגרשים: 2-614, 3-613, 2-613, בשטח של 7,278 מ"ר בישוב: אילת, על פי חוזי חכירה מהוונים מיום 3.1.2006 ומיום 30.04.2008 שנחתמו בין רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") לבין מכלוף בכור ובניו בע"מ מס' רישום 510928203, שהזכויות על פיהם ובהם עברו לחברה על פי כתב העברת זכות חכירה שאינה רשומה בלשכת רישום המקרקעין/מהוון שנחתם ביום 6.7.2008 בין החברה לבין מכלוף בכור ובניו בע"מ ולבין רמ"י ועל פי הסכם מיום 26.07.2007 שנחתם בין החברה לבין מכלוף בכור ובניו בע"מ לפיו נמכרו לחברה כל זכויות מכלוף בכור ובניו בע"מ במקרקעין הנ"ל, וכל הבנוי ו/או הנמצא ו/או המחובר ו/או עליהם ו/או בהם כפי שהם כיום וכפי שיהיו בעתיד ולרבות על כל זכויות הבניה (להלן: "הפרויקט"), בחשבון החברה מס' 73885 המתנהל בסניף ראשי תל אביב (010) של הבנק, בתקבולי הפרויקט, בכספים של החברה בבנק, ובנכסים הממושכנים הקשורים בפרויקט, זכות החברה לכל פטור מכל מין וסוג מאת כל רשות ו/או גוף מוסמך וכל זכות הנובעת ו/או הקשורה למימוש של הפטור האמור, הזכות לקיזוז הפסדים מכל מין וסוג שהוא שעבוד על כספים, שטרות ומסמכים סחירים וכל הזכויות הנובעות מביטוח הנכס המשועבד כולל זכויות מכח חוק מס רכוש וקרן פיצויים הכל כמוגדר וכמפורט באגרת החוב ובמסמכים הנלווים. תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבוד

מלווה/נאמן

תאריך רישום: 08/11/2016 מס' בנק/תאגיד: 520007030

שם המלווה/נאמן: בנק דיסקונט לישראל בעמ

תאריך יצירה: 29/09/2016

תאריך רישום: 04/12/2016

מס' שעבוד: 133

פרטים כלליים לשעבוד

תאריך רישום: 04/12/2016 מהות השעבוד: אגרת חוב
דרגת השעבוד: -- הסכום המובטח: ללא הגבלה

תנאים מיוחדים

איסור שעבוד או העברת נכסים ללא הסכמת בעל השעבוד.

הנכסים המשועבדים

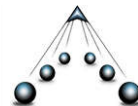
תאריך רישום: 04/12/2016 סוג הנכס: זכויות מקרקעין

תיאור הנכס: כל זכויות החברה קיימות ועתידיות לגבי המקרקעין הידועים כמגרשים 4א, 4ב, 5א, 5ב, 5ג, 5ד לפי תב"ע יד/6156 בגוש 6692 חלקות 4,5,6,9,10,57 וגוש 9729 חלקות 60,61,62 בעיר יהוד מונסון הפרוייקט הבנוי/שיבנה עליהם לרבות כל המחוברים וכל הציד והמלאי המצויים/שימצאו על המקרקעין ו/או במקום אחר לצרכי הפרוייקט, וכל זכויות החברה הנובעות מביטוח הנכסים הנ"ל, וכן כל זכויותיה של החברה כלפי צדדים שלישיים בקשר למקרקעין ו/או הפרוייקט לרבות ביצוע עבודות ו/או קבלת כספים וכל זכויותיה של החברה בחשבון הבנק המתנהל לצרכי הפרוייקט. תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבוד

מלווה/נאמן

תאריך רישום: 04/12/2016 מס' בנק/תאגיד: 520018078

שם המלווה/נאמן: בנק לאומי לישראל בעמ



תאריך יצירה: 17/01/2017

תאריך רישום: 22/05/2017

מס' שעבוד: 136

פרטים כלליים לשעבוד

מהות השעבוד: אגרת חוב
הסכום המובטח: ללא הגבלה

תאריך רישום: 22/05/2017
דרגת השעבוד: --

תנאים מיוחדים

אין לשעבד או להשכיר או להעביר ללא הסכמת בעל השעבוד.

הנכסים המשועבדים

תאריך רישום: 22/05/2017 סוג הנכס: זכויות מקרקעין

תיאור הנכס: א. שעבוד קבוע מדרגה ראשונה על כל זכויות החברה מכל מין וסוג שהן בפרוייקט להריסת מבנים קיימים ולהקמת 330 יח"ד ושטחי מסחר בשטח של 1,006 מ"ר (מתוכם 138 מ"ר לאחסנה למסחר), בארבעה בניינים עם חזית מסחרית וכן מבנה מסחרי עצמאי על גבי מגרשים מס' 1001-1002 ו- 1006-1008, בהתאם לתב"ע קא/360 הכוללים בין היתר את חלקות 96-97 ו- 101-102 בגוש 6496 עליהם מצויים ארבעה בניינים להריסה וכן מגרשים 1009, 1010, 405 ו- 416 והקמת חניונים ציבוריים, שיפוץ מבנה קיים והקמת מבני ציבור המצויים בברחובות יחזקאל 10-14, בר יהודה 2-6, שטרן 1-7 ושטרן 9-13, קרית אונו (להלן: "הפרוייקט"), לרבות המפעל הציוד, הנכסים, הכספים, החובות הפנקסיים, המלאי הרכוש, הזכויות של החברה כלפי קבלני משנה, עירית קרית אונו, מתכננים, ספקים, יועצים, מהנדסים, אדריכלים, הזכויות כולל פירותיהם מכל סוג שהוא ללא יוצא מן הכלל, שיש לחברה כעת ושיהיו לה בעתיד בזמן כלשהו בכל אופן ודרך בקשר עם הפרוייקט, לרבות הסכם חכירה ו/או כל הסדר אחר עם עירית קרית אונו לרבות זכויות הביטוח של החברה בגינם, הזכויות על פי חוק מס רכוש וקרן פיצויים תשכ"א-1961 וכן כל זכות לפיצוי או שיפוי שתהיה לחברה כלפי כל מבטח שהוא ו/או צד שלישי בשל אובדן, נזק, הפסד או הפקעת רכושה או נכסיה הקשורים עם הפרוייקט או כל חלק מהם, וכן הזכות לקצת הפסדים צבורים מכח כל דין.

ב. שעבוד קבוע מדרגה ראשונה על כל זכויות החברה בחשבונות הפרוייקט, מס' 061-601067 ומס' 061-601105 המתנהלים בסניף מרכז עסקים ראשי תל אביב, (מס' סניף 461), ו/או בכל חשבון אחר או נוסף הקשור לפרוייקט (בסעיף זה להלן: "חשבונות הפרוייקט"), לרבות כל זכויות החברה בכספים ו/או בפקידונות ו/או בנכסים המופקדים ו/או שיפוקדו ו/או שימצאו בחשבונות הפרוייקט וכן ההכנסות הפירות והתמורות שיהיו לחברה בגין ובקשר לחשבונות הפרוייקט.

ג. שעבוד קבוע מדרגה ראשונה על כל זכויות החברה במקרקעין, עליהם נבנה ו/או ייבנה הפרוייקט.

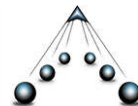
ד. שעבוד קבוע מדרגה ראשונה על כל הזכויות מאיזה מין וסוג שהוא ואת טובות ההנאה שיש לחברה כעת ושתהיינה לה בעתיד על-פי הסכמי "פינוי בינוי" שנחתמו בין החברה לבין היחידים כמפורט בטבלה נספח א' לאגרת החוב, וכמו כן על פי כל חוזה ו/או תוספת לחוזה שייכרתו בעקבות החוזה, בקשר למקרקעין ו/או לפרוייקט.

ה. שעבוד קבוע מדרגה ראשונה על כל זכויות החברה לקבלת כספים מרוכשי ו/או משוכרי יחידות ו/או מגרשים בפרוייקט לרבות מאת בעלי הזכויות על פי חוזים לשידרוג יחידות התמורה שלהם בפרוייקט (להלן: "הרוכשים/השוכרים") המגיעים ו/או שיגיעו לחברה מאת הרוכשים/השוכרים עפ"י חוזי מכר לרכישת יחידות ו/או חלקים (בין מסויימים ובין בלתי מסויימים) בפרוייקט, ו/או עפ"י חוזי שכירות בקשר עם יחידות בפרוייקט ו/או עפ"י חוזי מכר לרכישת מגרשים בפרוייקט.

ו. שעבוד צף מדרגה ראשונה על כל זכויות החברה בנכסים המפורטים בסעיפים א' ה' לעיל, בהתאם לאגרת החוב הרצ"ב כנספח

תנאים מיוחדים

תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבוד



מלווה/נאמן

תאריך רישום: 22/05/2017 מס' בנק/תאגיד: 520000522
שם המלווה/נאמן: בנק מזרחי טפחות בעמ

רשימת שינויים לשעבוד

תאריך עדכון: 16/08/2018 סוג השינוי: עדכון פרטי הבטוחה

תיאור השינוי: עדכון בטוחה: 1. תיקון לאיגרת חוב מיום 17/01/2017 שנרשמה ביום 22/05/2017 כשעבוד מספר 136, באופן בו הנכסים המשועבדים יבטיחו בנוסף למפורט באגרת החוב גם את חובותיה והתחייבויותיה של החברה לבנק מכל מין וסוג שהוא.

2. בהתאם לאמור לעיל:

א. ב"הואיל" הראשון, יימחק המשפט "והכל בקשר עם המקרקעין והפרויקט כהגדרתו להלן בלבד".

ב. ב"הואיל" השני, יימחק המשפט "בקשר עם המקרקעין והפרויקט כהגדרתם להלן".

ג. בסעיף 1, בפסקה הראשונה בשורה החמישית תימחק המילה "בלבד", ובמקומה ייכתב " ובין שלא בקשר למקרקעין ו/או לפרויקט".

ד. בסעיף 5(ב), בשורה השלישית אחרי המילים (מס' סניף 461) יתווספו המילים "של הבנק".

ה. בסעיף 12.2, בשורה השביעית, יימחק המשפט המתחיל במילה "למרות" ומסתיים במילים " שאינם קשורים לפרויקט".

ו. בסעיף 12.3, בשורה החמישית יימחק המשפט המתחיל במילה "למרות", ומסתיים במילים " שאינם קשורים לפרויקט".

ז. בסעיף 13, בשורה השלישית יימחק המשפט המתחיל במילה "והכל" ומסתיים במילים " שאינם קשורים לפרויקט".

ח. בסעיף 16(ב) בשורה הראשונה, יימחק המשפט המתחיל במילה "בקשר" ומסתיים במילים " ו/או הפרויקט".

ט. בסעיף 16(ג), בשורה הראשונה, יימחק המשפט "בקשר עם המקרקעין ו/או הפרויקט".

י. בסעיף 29 יתווסף משפט כדלקמן:

"מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אגרת חוב זו מבטיחה את הסכומים המובטחים אשר החברה חייבת ו/או תהא חייבת לבנק - הן בקשר למקרקעין ו/או לפרויקט, והן שלא בקשר למקרקעין ו/או לפרויקט - ואשר החברה מתחייבת בזה בערבות מוחלטת לסילוקם בכפוף לאישור הבנק הנלווה לכתב ההוראה הבלתי חוזרת מיום 11.7.2018 בקשר עם אג"ח סדרה י'".

והכל כמפורט בכתב התיקון לאיגרת החוב.

תאריך יצירה: 16/05/2017

תאריך רישום: 22/05/2017

מס' שעבוד: 137

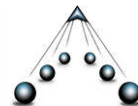
פרטים כלליים לשעבוד

מהות השעבוד: אגרת חוב
הסכום המובטח: ללא הגבלה

תאריך רישום: 22/05/2017
דרגת השעבוד: --

תנאים מיוחדים

איסור שעבוד או העברת נכסים ללא הסכמת בעל השעבוד.



הנכסים המשועבדים

תאריך רישום: 22/05/2017 סוג הנכס: זכויות מקרקעין

1. תיאור הנכס: כל הזכויות במקרקעין הידועים כגוש 6874 חלקה 22 (בחלק) ו-79 (בחלק) מגרש מס' 210 לפי תב"ע ח/4/370 בקרית רבין חולון ו/או כל הגדרה אחרת שתבוא במקומה.
 2. כל הזכויות הקיימות ו/או העתידיות בחשבון מספר 510163140 המתנהל בבנק ירושלים סניף ת"א (051) לרבות כספים, פיקדונות, ניירות ערך ושטרות בחשבון זה.
 3. זכויות ו/או כספים ו/או החזרים מאגף המכס והמ"מ, בקשר למקרקעין לרבות עפ"י המחאות זכויות.
 4. זכויות החברה לפי כל ההסכמים כמפורט במסמך השעבוד.
- כל הזכויות הנובעות ו/או ינבעו מביטוח המקרקעין והרכוש המשועבד לבנק. שעבדים נוספים כמפורט בהסכם ואג"ח ובנספח א' הרצ"ב.
- תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבוד

מלווה/נאמן

תאריך רישום: 22/05/2017 מס' בנק/תאגיד: 520025636

שם המלווה/נאמן: בנק ירושלים בע"מ

רשימת שינויים לשעבוד

תאריך עדכון: 03/03/2020 סוג השינוי: עדכון פרטי הבטוחה
תיאור השינוי: עדכון בטוחה: מחיקת סעיף 3 (ז) מנספח א' של אג"ח

תאריך יצירה: 10/10/2018

תאריך רישום: 22/10/2018

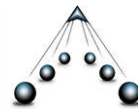
מס' שעבוד: 152

פרטים כלליים לשעבוד

תאריך רישום: 22/10/2018 מהות השעבוד: שיעבוד צף/ספציפי
דרגת השעבוד: דרגה ראשונה הסכום המובטח: ללא הגבלה

תנאים מיוחדים

אין לשעבד או להשכיר או להעביר ללא הסכמת בעל השעבוד.



הנכסים המשועבדים

תאריך עדכון: 24/07/2019 סוג הנכס: אחר

תיאור הנכס: . שעבוד קבוע בדרגה ראשונה ובלעדית על כל זכויות הקיימות והעתידיות של החברה:
א. ב"מקרקעין" הידועים כמגרשים: 310, 311 ו-312 עפ"י תכנית לד/3/8100 (להלן: "המגרשים") בגוש 5413, חלקות: 18 (בשלמות), 20 (בשלמות), 21 (בשלמות), 22 (בשלמות), 23 (בשלמות), 24 (בשלמות), 25 (בשלמות), 26 (בשלמות), 27 (בשלמות), 28 (בשלמות), 30 (בשלמות), 31 (בשלמות), 76 (בשלמות), 77 (בשלמות), 17 (בחלק), 78 (בחלק), 79 (בחלק) ו-125 (בחלק), בתחום המוניציפאלי של העיר לוד על אדמות מושב אחיסמך ו/או כל הגדרה אחרת שתבוא במקומה (להלן: "המקרקעין") ו/או בקשר למקרקעין, לרבות פרויקט הנבנה ו/או יבנה עליהם (להלן: "הפרויקט"), כאמור באג"ח וכהגדרתם בנספח א' לאג"ח, ולרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל זכויות החברה במשכון מס' 2017215071 מיום 17.09.2017 על המקרקעין, במרשם המתנהל על שם המושב, כהגדרתו להלן, ברשם המשכונות וכן שעבוד מס' 1013606 מיום 3.9.2017 במרשם המתנהל על שם המושב ברשם האגודות השיתופיות ו/או זכויות החברה לכספים כתוצאה מביטול ההסכמים ו/או ביטול כל חלק מהם (המקרקעין וכל המפורטים לעיל יקראו להלן ביחד: "הנכס")
ב. לקבלת כספים ו/או מסמכים ו/או מיטלטלין ו/או נכסים אחרים, מכל סוג שהוא אשר לחברה בהפניקס ועל כל חשבון ו/או פקדון ו/או יתרות זכות ו/או כספים ו/או ניירות ערך ו/או זכויות לקבלת כספים ו/או מסמכים ו/או מיטלטלין ו/או נכסים אחרים, מכל סוג שהוא אשר לחברה בחשבון מס' 19644/09, בסניף 783, בבנק לאומי בע"מ ע"ש משמרת חברה לשרותי נאמנות בע"מ (להלן: "חשבון הפרויקט" או "(ה)בנק") בין אם קיימים או מופקדים בבנק ובין אם יפתחו או יופקדו בבנק בעתיד, לרבות הזכות לקבלת כספים בפיקדונות שיפקדו בחשבון הנ"ל.
ג. על כל הכספים ו/או החזרים המגיעים ו/או יגיעו לחברה מרשות מקרקעי ישראל בקשר למקרקעין, לרבות עקב ביטול ההסכמים.
ד. על כל הכספים ו/או החזרים המגיעים ו/או יגיעו לחברה בקשר למקרקעין ו/או לנכס מאת צדדים שלישיים, לרבות מכל גוף ו/או רשות, ובין היתר מאגף המכס והמע"מ, לרבות בקשר עם עסקאות מכר של דירות במקרקעין ו/או ביטולן.
ה. על זכויות החברה כלפי רוכשי ו/או שוכרי יחידות ו/או זכויות אחרות בפרויקט לרבות? ציוד, מכונות, מלאי וחייבים, ולרבות הזכות לקבלת רווחים ו/או תקבולים ו/או הכנסות מהפרויקט, ולרבות זכויות כלפי קבלנים, קבלני משנה, ספקים ונותני שירותים לרבות כל הבטחונות והערבויות שיימסרו על ידי מי מהם .
ו. על כל זכויות החברה לפיצוי ו/או שיפוי כלפי כל צד שלישי בקשר עם הנכס, לרבות כל הזכויות לפי חוק מס רכוש וקרן פיצויים, ולרבות זכויות החברה הנובעות ו/או ינבעו מביטוח המקרקעין, הנכס והרכוש המשועבד.
ז. על כל זכויות החברה לקבלת כל פטור ו/או הנחה ו/או הקלה או קיזוז הפסדים כלשהם ביחס לרכוש המשועבד ו/או ביחס לכל עסקה ברכוש המשועבד, ולרבות כל הפסד ו/או פטור ו/או הנחה ו/או הקלה ו/או הטבה מכל רשות שהיא .
2. שעבודים צפים על המפורט בסעיפים 1 א-ז לעיל, לרבות כמפורט באגרת החוב. והכל בהתאם ובכפוף למפורט באגרת החוב המצ"ב ובנספח א' לאגרת החוב.

מלווה/נאמן

תאריך רישום: 22/10/2018 מס' בנק/תאגיד: 520023185

שם המלווה/נאמן: הפניקס חברה לביטוח בע"מ

תאריך יצירה: 26/11/2018

תאריך רישום: 17/12/2018

מס' שעבוד: 154

פרטים כלליים לשעבוד

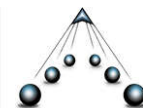
מהות השעבוד: שיעבוד צף/ספציפי

תאריך רישום: 17/12/2018

הסכום המובטח: ללא הגבלה

דרגת השעבוד: דרגה ראשונה

תנאים מיוחדים



אין לשעבד או להשכיר או להעביר ללא הסכמת בעל השעבוד.

הנכסים המשועבדים

תאריך רישום: 17/12/2018 סוג הנכס: אחר

תיאור הנכס: כל זכויות החברה קיימות ועתידיות לגבי המקרקעין הידועים כגוש 6159 חלקות 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448 ו- 449 (כולן בשלמות), בשטח כולל של 5,439 מ"ר, הממוקמים ברח' הרא"ה 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, ברמת גן, והפרויקט הבנוי/שייבנה עליהם לרבות כל המחברים וכל הציוד והמלאי המצויים/שיימצאו על המקרקעין ו/או במקום אחר לצורכי הפרויקט, וכל זכויות החברה הנובעות מביטוח הנכסים הנ"ל, וכן כל זכויותיה של החברה כלפי צדדים שלישיים בקשר למקרקעין ו/או הפרויקט לרבות לביצוע עבודות ו/או לקבלת כספים וכל זכויותיה של החברה בחשבון הבנק המתנהל לצרכי הפרויקט

מלווה/נאמן

תאריך רישום: 17/12/2018 מס' בנק/תאגיד: 10-800
שם המלווה/נאמן: בנק לאומי לישראל בעמ, מרכזי תל אביב

מס' שעבוד: 155 תאריך רישום: 18/12/2018 תאריך יצירה: 26/11/2018

פרטים כלליים לשעבוד

תאריך רישום: 18/12/2018 מהות השעבוד: שיעבוד צף/ספציפי
דרגת השעבוד: דרגה ראשונה הסכום המובטח: ללא הגבלה

תנאים מיוחדים

אין לשעבד או להשכיר או להעביר ללא הסכמת בעל השעבוד.

הנכסים המשועבדים

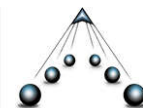
תאריך רישום: 18/12/2018 סוג הנכס: אחר

תיאור הנכס: משכון ראשון בדרגה ללא הגבלה בסכום והמחאה על דרך השעבוד של זכויות הממשכנים כלפי החייבים (כהגדרתם באג"ח) עפ"י או בקשר עם הסכמי פינוי בינוי שנחתמו בין הממשכנים לבין החייבים בעניין פינוי והריסת הבניינים הקיימים על המקרקעין הידועים כגוש 6159 חלקות 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448 ו- 449 (כולן בשלמות), בשטח כולל של 5,439 מ"ר, הממוקמים ברח' הרא"ה 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, ברמת גן (להלן: "המקרקעין") והקמת פרויקט על המקרקעין, וכן עפ"י כל תוספת ו/או תיקון ו/או הארכה ו/או חידוש להסכמים הנ"ל, לרבות נספחי השדרוג שנחתמו בין הממשכנים לבין החייבים ו/או מי מהם בקשר עם שדרוג חלק מן הדירות בפרויקט שייבנה על המקרקעין, ולרבות כל הסכם שיבוא במקום ו/או בנוסף להסכמים הנ"ל ו/או לנספחים הנ"ל, ביחד עם כל הבטוחות והערובות שניתנו לממשכנים להבטחת הזכויות האמורות ועם כל הזכויות האחרות הנלוות לזכויות האמורות

מלווה/נאמן

תאריך רישום: 18/12/2018 מס' בנק/תאגיד: 10-800
שם המלווה/נאמן: בנק לאומי לישראל בעמ, מרכזי תל אביב

מס' שעבוד: 156 תאריך רישום: 18/12/2018 תאריך יצירה: 26/11/2018



פרטים כלליים לשעבוד

תאריך רישום: 18/12/2018 מהות השעבוד: שיעבוד צף/ספציפי
דרגת השעבוד: דרגה ראשונה הסכום המובטח: ללא הגבלה

תנאים מיוחדים

אין לשעבד או להשכיר או להעביר ללא הסכמת בעל השעבוד.

הנכסים המשועבדים

תאריך רישום: 18/12/2018 סוג הנכס: אחר
תיאור הנכס: משכון ראשון בדרגה והמחאה על דרך השעבוד של כל זכויות הממשכנים עפ"י הסכם שירותי אדריכל בין החברה מצד אחד לבין ברעלי לויצקי כסיף אדריכלים ובוני ערים (1989) בע"מ מצד שני, וכן על כל זכויות הממשכנים כמפורט באג"ח לרבות כל הזכויות עפ"י או בקשר עם כל ההסכם הנ"ל, לרבות עפ"י כל תיקון ו/או תוספת להסכם הנ"ל, ביחד עם כל הבטוחות והערובות שניתנו לממשכנים להבטחת הזכויות האמורות ועם כל הזכויות האחרות הנלוות לזכויות האמורות

מלווה/נאמן

תאריך רישום: 18/12/2018 מס' בנק/תאגיד: 10-800
שם המלווה/נאמן: בנק לאומי לישראל בעמ, מרכזי תל אביב

מס' שעבוד: 159 תאריך רישום: 07/05/2019 תאריך יצירה: 05/05/2019

פרטים כלליים לשעבוד

תאריך רישום: 07/05/2019 מהות השעבוד: שיעבוד צף/ספציפי
דרגת השעבוד: דרגה ראשונה הסכום המובטח: ללא הגבלה

תנאים מיוחדים

איסור שעבוד או העברת נכסים ללא הסכמת בעל השעבוד.

הנכסים המשועבדים

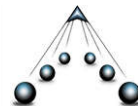
תאריך עדכון: 15/05/2019 סוג הנכס: אחר
תיאור הנכס: שעבוד יחיד קבוע ושוטף (בדרך של המחאת זכות על דרך בשעבוד) ראשון בדרגה על כל זכויות החברה לקבלת כספי העודפים המותאמים בקשר עם פרויקט אחיסמך ללא הגבלה בסכום, שישוחררו, ככל שישוחררו לחברה, מכוח הסכם הליווי ביחס לפרויקט זה, ע"י הפניקס חברה לביטוח בע"מ, מ.ח. 520023185, המוסד המלווה את פרויקט אחיסמך כהגדרתם של מונחים אלו בשטר הנאמנות מיום 5 במאי 2019, והכל כמפורט בו - תיקון שעבוד: פרטי המלווה: שטראוס לזר, חברה לנאמנות (1992) בע"מ (כנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב (סדרה י"ד) של החברה הלווה).

מלווה/נאמן

תאריך רישום: 07/05/2019 מס' בנק/תאגיד: 511742066
שם המלווה/נאמן: שטראוס, לזר חברה לנאמנות (1992) בע"מ

רשימת שינויים לשעבוד

תאריך עדכון: 15/05/2019 סוג השינוי: עדכון פרטי הבטוחה



תאריך יצירה: 10/04/2019

תאריך רישום: 15/05/2019

מס' שעבוד: 160

פרטים כלליים לשעבוד

מהות השעבוד: שיעבוד צף/ספציפי

תאריך רישום: 15/05/2019

הסכום המובטח: ללא הגבלה

דרגת השעבוד: דרגה ראשונה

תנאים מיוחדים

איסור שעבוד או העברת נכסים ללא הסכמת בעל השעבוד.

הנכסים המשועבדים

תאריך רישום: 15/05/2019 סוג הנכס: אחר

תיאור הנכס: משכנתא בדרגה ראשונה ללא הגבלה בסכום על 100000 / 38067 חלקים מזכויות הבעלות במקרקעין הידועים כגוש 6874 חלקה 102

מלווה/נאמן

תאריך רישום: 15/05/2019 מס' בנק/תאגיד: 54

שם המלווה/נאמן: בנק ירושלים בע"מ

תאריך יצירה: 17/07/2019

תאריך רישום: 18/08/2019

מס' שעבוד: 163

פרטים כלליים לשעבוד

מהות השעבוד: שיעבוד צף/ספציפי

תאריך רישום: 18/08/2019

הסכום המובטח: ללא הגבלה

דרגת השעבוד: דרגה ראשונה

תנאים מיוחדים

אין לשעבד או להשכיר או להעביר ללא הסכמת בעל השעבוד.

הנכסים המשועבדים

תאריך רישום: 18/08/2019 סוג הנכס: אחר

תיאור הנכס: משכנתא בדרגה ראשונה ללא הגבלה בסכום על כל זכויות החברה במקרקעין הידועים כגוש 6496 חלקה 97 תתי חלקות 1-4, 24-6 (להלן המקרקעין), לרבות כל תתי החלקות, וכל הבנוי, הנטוע ומחובר עליהם או אליהם, וכן כל אשר יבנה, ינטע או יחובר אליהם בעתיד, וכן את כל טובות ההנאה, דמי השכירות, דמי הביטוח, הזכויות והזיכיונות האחרים ללא יוצא מן הכלל שיש ושתהיינה לממשכן בגין הנכסים הללו.

מלווה/נאמן

תאריך רישום: 18/08/2019 מס' בנק/תאגיד: 520000522

שם המלווה/נאמן: בנק מזרחי טפחות בע"מ

תאריך יצירה: 18/07/2019

תאריך רישום: 18/08/2019

מס' שעבוד: 164

פרטים כלליים לשעבוד

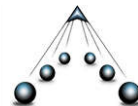
מהות השעבוד: שיעבוד צף/ספציפי

תאריך רישום: 18/08/2019

הסכום המובטח: ללא הגבלה

דרגת השעבוד: דרגה ראשונה

תנאים מיוחדים



אין לשעבד או להשכיר או להעביר ללא הסכמת בעל השעבוד.

הנכסים המשועבדים

תאריך רישום: 18/08/2019 סוג הנכס: אחר

תיאור הנכס: משכנתא בדרגה ראשונה ללא הגבלה בסכום על כל זכויות החברה במקרקעין הידועים כגוש 6496 חלקה 96 תתי חלקות 2-24 (להלן המקרקעין), לרבות כל תתי החלקות, וכל הבנוי, הנטוע ומחובר עליהם או אליהם, וכן כל אשר יבנה, יינטע או יחובר אליהם בעתיד, וכן את כל טובות ההנאה, דמי השכירות, דמי הביטוח, הזכויות והזיכיונות האחרים ללא יוצא מן הכלל שיש ושתהיינה לממשכן בגין הנכסים הללו.

מלווה/נאמן

תאריך רישום: 18/08/2019 מס' בנק/תאגיד: 20-252

שם המלווה/נאמן: בנק מזרחי טפחות בעמ, סניף 252

תאריך יצירה: 18/07/2019

תאריך רישום: 18/08/2019

מס' שעבוד: 165

פרטים כלליים לשעבוד

תאריך רישום: 18/08/2019 מהות השעבוד: שיעבוד צף/ספציפי
דרגת השעבוד: דרגה ראשונה הסכום המובטח: ללא הגבלה

תנאים מיוחדים

אין לשעבד או להשכיר או להעביר ללא הסכמת בעל השעבוד.

הנכסים המשועבדים

תאריך עדכון: 21/08/2019 סוג הנכס: אחר

תיאור הנכס: משכנתא בדרגה ראשונה ללא הגבלה בסכום על כל זכויות החברה במקרקעין הידועים כגוש 6496 חלקה 101 תתי חלקות 1-2, 4-7, 9-10, 12-24, 22 (להלן המקרקעין), לרבות כל תתי החלקות, וכל הבנוי, הנטוע ומחובר עליהם או אליהם, וכן כל אשר יבנה, יינטע או יחובר אליהם בעתיד, וכן את כל טובות ההנאה, דמי השכירות, דמי הביטוח, הזכויות והזיכיונות האחרים ללא יוצא מן הכלל שיש ושתהיינה לממשכן בגין הנכסים הללו.

מלווה/נאמן

תאריך רישום: 18/08/2019 מס' בנק/תאגיד: 520000522

שם המלווה/נאמן: בנק מזרחי טפחות בעמ

תאריך יצירה: 18/07/2019

תאריך רישום: 24/11/2019

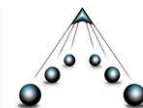
מס' שעבוד: 166

פרטים כלליים לשעבוד

תאריך רישום: 24/11/2019 מהות השעבוד: שיעבוד צף/ספציפי
דרגת השעבוד: דרגה ראשונה הסכום המובטח: ללא הגבלה

תנאים מיוחדים

אין לשעבד או להשכיר או להעביר ללא הסכמת בעל השעבוד.



הנכסים המשועבדים

תאריך רישום: 24/11/2019 סוג הנכס: אחר

תיאור הנכס: משכנתא בדרגה ראשונה ללא הגבלה בסכום על כל זכויות החברה במקרקעין הידועים כגוש 6496 חלקה 102 תתי חלקות 30-31, 28-1 (להלן: "המקרקעין"), לרבות כל תתי החלקות, וכל הבנוי, הנטוע והמחובר עליהם או אליהם, וכן כל אשר יבנה, ינטע או יחובר אליהם בעתיד, וכן את כל טובות ההנאה, דמי השכירות, דמי הביטוח, הזכויות והזיכיונות האחרים ללא יוצא מן הכלל שיש ושתהיינה לממשכן בגין הנכסים הללו.

מלווה/נאמן

תאריך רישום: 24/11/2019 מס' בנק/תאגיד: 20-286

שם המלווה/נאמן: בנק מזרחי טפחות בעמ, סניף 286

תאריך יצירה: 01/12/2019

תאריך רישום: 11/12/2019

מס' שעבוד: 167

פרטים כלליים לשעבוד

מהות השעבוד: שיעבוד צף/ספציפי

תאריך רישום: 11/12/2019

הסכום המובטח: ללא הגבלה

דרגת השעבוד: דרגה ראשונה

תנאים מיוחדים

איסור שעבוד או העברת נכסים ללא הסכמת בעל השעבוד.

הנכסים המשועבדים

תאריך רישום: 11/12/2019 סוג הנכס: אחר

1. כל הזכויות במקרקעין הידועים כגוש 6874 חלקה 102 בשכונת קרית רבין, חולון
2. כל זכויות החברה בחשבון מס' 510163140 בבנק ירושלים בע"מ וכל חשבון ו/או פיקדון ו/או ני"ע ו/או זכויות מכל סוג שהוא אשר לחברה בבנק ירושלים בע"מ.
3. זכויות ו/או כספים ו/או החזרים מאגף המכס והמע"מ, בקשר למקרקעין, לרבות עפ"י המחאות זכויות.
4. כל הזכויות, לרבות כספים אשר יגיעו לחברה, מקוני דירות במקרקעין.
5. כל הזכויות הנובעות ו/או ינבעו מביטוח המקרקעין והרוכש המשועבד לבנק.
6. כל הזכויות, לרבות זכויות לקבלת כספים, מספקים, קבלנים וקבלני משנה של הפרוייקט במקרקעין.
7. שעבודים נוספים כמפורט בהסכם ואג"ח ובנספח א' הרצ"ב

מלווה/נאמן

1. תאריך רישום: 11/12/2019 מס' בנק/תאגיד: 54

שם המלווה/נאמן: בנק ירושלים בע"מ

2. תאריך רישום: 11/12/2019 מס' בנק/תאגיד: 520042540

שם המלווה/נאמן: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ

תאריך יצירה: 22/12/2019

תאריך רישום: 29/12/2019

מס' שעבוד: 168

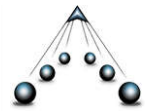
פרטים כלליים לשעבוד

מהות השעבוד: שיעבוד צף/ספציפי

תאריך רישום: 29/12/2019

הסכום המובטח: ללא הגבלה

דרגת השעבוד: דרגה ראשונה



תנאים מיוחדים

אין לשעבד או להשכיר או להעביר ללא הסכמת בעל השעבוד.

הנכסים המשועבדים

תאריך עדכון: 08/09/2022 סוג הנכס: אחר

1. תיאור הנכס: שעבוד קבוע ראשון בדרגה על כל זכויות הלווה במקרקעין הידועים כחלקות 529 ו-530 בגוש 6125 ברמת גן ו/או כל הגדרה אחרת שתבוא במקומה (להלן: "המקרקעין").
 2. שעבוד צף ראשון בדרגה על כל זכויות הלווה במקרקעין ו/או בפרויקט העתיד להיבנות על המקרקעין.
 3. כל זכויות הלווה בחשבון מס' 20234/67 (לרבות חשבון פקדון ומט"ח מספר 20234/87 וחשבון ניירות ערך מספר 20234/97) בסניף משכית (783) של בנק לאומי לישראל בע"מ ע"ש משמרת חברה לשרותי נאמנות בע"מ וכל חשבון ו/או פיקדון ו/או ניירות ערך ו/או זכויות מכל סוג שהוא הקשורות לחשבונות הנ"ל.
 4. כל זכויות הלווה על פי הסכמי פינוי בינוי שנחתמו בין הלווה לבין הבעלים בקשר עם המקרקעין.
 5. כל הזכויות ו/או הכספים ו/או ההחזרים הבטחונות, טובות ההנאה והזכויות הנובעים מהמקרקעין ו/או מההסכמים ו/או הקשורים אליהם, לרבות כספים ו/או החזרים המגיעים ו/או יגיעו ללווה מאת צדדים שלישיים, לרבות מרמ"י ו/או מעיריית רמת גן ו/או כל גוף ו/או רשות, ובין היתר מאגף המכס והמע"מ, לרבות בקשר עם רכישת המקרקעין.
 6. זכויות ו/או כספים ו/או החזרים מאגף המכס והמע"מ, בקשר למקרקעין.
 7. כל הזכויות, לרבות כספים אשר יגיעו לחברה, מרוכשי יחידות במקרקעין.
 8. כל הזכויות הנובעות ו/או ינבעו מביטוח המקרקעין והרכוש המשועבד למלווה.
 9. כל הזכויות, לרבות זכויות לקבלת כספים, מספקים, קבלנים וקבלני משנה של הפרויקט במקרקעין.
 10. שעבודים נוספים כמפורט באג"ח ובתוספת א' המצ"ב.
- עדכון מיום 28.08.2022:
- סעיף 4 לפרטי השעבוד מס' 168, יימחק ובמקומו יבוא כדלקמן:
4. כל הזכויות הלווה על פי "ההסכמים" (כהגדרתם בנספח א' לאגרת החוב), שנחתמו בין הלווה לבין הבעלים בקשר עם המקרקעין.
- מלבד האמור לעיל, לא יחולו שינויים נוספים ו/או אחרים בפרטי השעבוד.

מלווה/נאמן

תאריך רישום: 29/12/2019 מס' בנק/תאגיד: 520024647

שם המלווה/נאמן: כלל חברה לביטוח בע"מ

רשימת שינויים לשעבוד

תאריך עדכון: 08/09/2022 סוג השינוי: עדכון פרטי הבטוחה

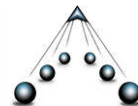
מס' שעבוד: 175 תאריך רישום: 30/01/2020 תאריך יצירה: 21/01/2020

פרטים כלליים לשעבוד

תאריך רישום: 30/01/2020 מהות השעבוד: שיעבוד צף/ספציפי
דרגת השעבוד: דרגה ראשונה הסכום המובטח: ללא הגבלה

תנאים מיוחדים

איסור שעבוד או העברת נכסים ללא הסכמת בעל השעבוד.



הנכסים המשועבדים

תאריך רישום: 30/01/2020 **סוג הנכס:** אחר
תיאור הנכס: שעבוד יחיד קבוע ושוטף (בדרך של המחאת זכות על דרך השעבוד) ראשון בדרגה על כל זכויות החברה לקבלת כספי העודפים המותאמים בקשר עם פרויקט מגרש 210 ללא הגבלה בסכום, שישוחררו, ככל שישוחררו לחברה, מכוח הסכם הליווי ביחס לפרויקט זה, ע"י בנק ירושלים בע"מ ומנורה מבטחים ביטוח בע"מ, המוסדות המלווים את הפרויקט ח-210, כהגדרתם של מונחים אלו בשטר הנאמנות מיום 5 במאי 2019, והכל כמפורט בו

מלווה/נאמן

תאריך רישום: 30/01/2020 **מס' בנק/תאגיד:** 511742066
שם המלווה/נאמן: שטראוס, לזר חברה לנאמנות (1992) בע"מ

מס' שעבוד: 177 **תאריך רישום:** 29/03/2020 **תאריך יצירה:** 11/03/2020

פרטים כלליים לשעבוד

תאריך רישום: 29/03/2020 **מהות השעבוד:** שיעבוד צף/ספציפי
דרגת השעבוד: דרגה ראשונה **הסכום המובטח:** ללא הגבלה

תנאים מיוחדים

איסור שעבוד או העברת נכסים ללא הסכמת בעל השעבוד.

הנכסים המשועבדים

תאריך רישום: 29/03/2020 **סוג הנכס:** אחר
תיאור הנכס: שעבוד יחיד קבוע ושוטף (סדרך של המחאת זכות על דרך השעבוד) ראשון בדרגה על כל זכויות החברה לקבלת כספי העודפים המותאמים בקשר עם הפרויקט מגרש 210 ללא הגבלה בסכום שישוחררו ככל שישוחררו לחברה מכוח הסכם הליווי ביחס לפרויקט זה על ידי הבנק ירושלים בע"מ ומנורה מבטחים ביטוח בע"מ המוסדות המלווים את פרויקט ח-210 כהגדרתם של מונחים אלו בשטר הנאמנות מיום 5 במאי 2019 והכל כמפורט בו.

מלווה/נאמן

תאריך רישום: 29/03/2020 **מס' בנק/תאגיד:** 511742066
שם המלווה/נאמן: שטראוס, לזר חברה לנאמנות (1992) בע"מ

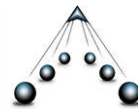
מס' שעבוד: 185 **תאריך רישום:** 04/06/2020 **תאריך יצירה:** 24/05/2020

פרטים כלליים לשעבוד

תאריך רישום: 04/06/2020 **מהות השעבוד:** שיעבוד צף/ספציפי
דרגת השעבוד: דרגה ראשונה **הסכום המובטח:** ללא הגבלה

תנאים מיוחדים

אין לשעבד או להשכיר או להעביר ללא הסכמת בעל השעבוד.



הנכסים המשועבדים

תאריך רישום: 04/06/2020 סוג הנכס: אחר

תיאור הנכס: שעבוד צף וקבוע בדרגה ראשונה ובלעדית (ללא השתתפות אחרים), ללא הגבלה בסכום, על מלאו הזכויות הקיימות והעתידיות של החברה מכח הסכם בניה מיום 29/10/2019 אשר נערך בין החברה לבין דניה סיבוס בע"מ, מ.ח. 512569237 (להלן: "הסכם הבניה") בקשר עם פרויקט אשר יוקם על המקרקעין הידועים כגוש 5413, חלקות: 18 (בשלמות), 20 (בשלמות), 21 (בשלמות), 22 (בשלמות), 23 (בשלמות), 24 (בשלמות), 25 (בשלמות), 26 (בשלמות), 27 (בשלמות), 28 (בשלמות), 30 (בשלמות), 31 (בשלמות), 76 (בשלמות), 77 (בשלמות), 17 (בחלק), 78 (בחלק), 79 (בחלק), 125 (בחלק), המהווים את מגרשים 310, 311 ו- 312 לפי תכנית מפורטת לד/3/8100, בתחום המוניציפאלי של העיר לוד על אדמות מושב אחיסמך (להלן בהתאמה: "הפרויקט" ו-"המקרקעין"), לרבות המפורט להלן: (1) כל הזכויות לקבלת רווחים ו/או תקבולים ו/או הכנסות מהפרויקט, ולרבות זכויות כלפי קבלנים, קבלני משנה, ספקים וגורמים אחרים המעניקים שירותים ו/או מספקים סחורה או עבודה לפרויקט לרבות זכויות חוזיות של החברה על פי הסכמים שנערכו ו/או ייערכו מעת לעת עם גורמים אלה, לרבות כל הבטחונות והערבויות שיימסרו על ידי החברה, ולרבות זכויות לקבלת החזרים עקב ביטולם; (2) כל הזכויות על פי חוק מס רכוש וקרן פיצויים תשכ"א-1961; (3) כל זכות לפיצוי או שיפוי שתהיה לחברה כלפי כל מבטח שהוא ו/או צד שלישי בשל אובדן, נזק, הפסד או הפקעת רכוש או נכסיה הקשורים עם הפרויקט ו/או המקרקעין. והכל בהתאם ובכפוף למפורט באגרת החוב המצ"ב ובנספח א' לאגרת החוב.

מלווה/נאמן

תאריך רישום: 04/06/2020 מס' בנק/תאגיד: 520023185

שם המלווה/נאמן: הפניקס חברה לביטוח בע"מ

תאריך יצירה: 05/08/2020

תאריך רישום: 31/08/2020

מס' שעבוד: 187

פרטים כלליים לשעבוד

מהות השעבוד: שיעבוד צף/ספציפי

תאריך רישום: 31/08/2020

הסכום המובטח: ללא הגבלה

דרגת השעבוד: דרגה ראשונה

תנאים מיוחדים

איסור שעבוד או העברת נכסים ללא הסכמת בעל השעבוד.

הנכסים המשועבדים

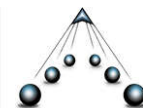
תאריך רישום: 31/08/2020 סוג הנכס: אחר

תיאור הנכס: משכנתא בדרגה ראשונה ל ה ב על כל זכויות החב' במקרקעין הידועים כגוש 6496 חלקה 97 תת חלקה 5 (להלן המקרקעין) לרבות כל תתי החלקות וכל הבנוי הנטוע והמחובר עליהם או אליהם וכן כל אשר יבנה ינטע או יחובר אליהם בעתיד וכן את כל טובות ההנאה דמי השכירות דמי הביטוח הזכויות והזיכיונות האחרים ללא יוצא מן הכלל שיש ושתהינה לממשכן בגין הנכסים הללו.

מלווה/נאמן

תאריך רישום: 31/08/2020 מס' בנק/תאגיד: 20-286

שם המלווה/נאמן: בנק מזרחי טפחות בעמ, סניף 286



תאריך יצירה: 05/08/2020

תאריך רישום: 09/09/2020

מס' שעבוד: 188

פרטים כלליים לשעבוד

מהות השעבוד: שיעבוד צף/ספציפי

תאריך רישום: 09/09/2020

הסכום המובטח: ללא הגבלה

דרגת השעבוד: דרגה ראשונה

תנאים מיוחדים

איסור שעבוד או העברת נכסים ללא הסכמת בעל השעבוד.

הנכסים המשועבדים

תאריך רישום: 09/09/2020 סוג הנכס: אחר

תיאור הנכס: משכנתא בדרגה ראשונה ללא הגבלה בסכום על כל זכויות החברה במקרקעין הידועים כגוש 6496 חלקה 102 תתי חלקות 29 ו-32 (להלן: "המקרקעין"), לרבות כל תתי החלקות, וכל הבנוי, הנטוע והמחובר עליהם או אליהם, וכן כל אשר יבנה, יינטע או יחובר אליהם בעתיד, וכן את כל טובות ההנאה, דמי-השכירות, דמי הביטוח, הזכויות והזיכיונות האחרים ללא יוצא מן הכלל שיש ושתהיינה לממשכן בגין הנכסים הללו.

מלווה/נאמן

תאריך רישום: 09/09/2020 מס' בנק/תאגיד: 20

שם המלווה/נאמן: בנק מזרחי טפחות בעמ

תאריך יצירה: 05/08/2020

תאריך רישום: 09/09/2020

מס' שעבוד: 189

פרטים כלליים לשעבוד

מהות השעבוד: שיעבוד צף/ספציפי

תאריך רישום: 09/09/2020

הסכום המובטח: ללא הגבלה

דרגת השעבוד: דרגה ראשונה

תנאים מיוחדים

אין לשעבד או להשכיר או להעביר ללא הסכמת בעל השעבוד.

הנכסים המשועבדים

תאריך רישום: 09/09/2020 סוג הנכס: אחר

תיאור הנכס: משכנתא בדרגה ראשונה ללא הגבלה בסכום על כל זכויות החברה במקרקעין הידועים כגוש 6496 חלקה 101 תתי חלקות 3, 8, 11 ו-21 (להלן: "המקרקעין"), לרבות כל תתי החלקות, וכל הבנוי, הנטוע והמחובר עליהם או אליהם, וכן כל אשר יבנה, יינטע או יחובר אליהם בעתיד, וכן את כל טובות ההנאה, דמי-השכירות, דמי הביטוח, הזכויות והזיכיונות האחרים ללא יוצא מן הכלל שיש ושתהיינה לממשכן בגין הנכסים הללו.

מלווה/נאמן

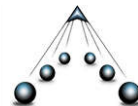
תאריך רישום: 09/09/2020 מס' בנק/תאגיד: 20

שם המלווה/נאמן: בנק מזרחי טפחות בעמ

תאריך יצירה: 30/08/2020

תאריך רישום: 24/09/2020

מס' שעבוד: 190



פרטים כלליים לשעבוד

תאריך רישום: 24/09/2020 מהות השעבוד: שיעבוד צף/ספציפי
דרגת השעבוד: דרגה ראשונה הסכום המובטח: ללא הגבלה

תנאים מיוחדים

איסור שעבוד או העברת נכסים ללא הסכמת בעל השעבוד.

הנכסים המשועבדים

תאריך רישום: 24/09/2020 סוג הנכס: אחר
תיאור הנכס: משכנתא בדרגה ראשונה ללא הגבלה בסכום על כל זכויות החברה במקרקעין הידועים כגוש 6496 חלקה 96 תת חלקה 1 (להלן "המקרקעין"), לרבות כל תתי החלקות, וכל הבנוי, הנטוע והמחובר עליהם או אליהם, וכן כל אשר יבנה, יינטע או יחובר אליהם בעתיד, וכן את כל טובות ההנאה, דמי השכירות, דמי הביטוח, הזכויות והזיכיונות האחרים ללא יוצא מן הכלל שיש ושתהיינה לממשכן בגין הנכסים הללו.

מלווה/נאמן

תאריך רישום: 24/09/2020 מס' בנק/תאגיד: 20-286
שם המלווה/נאמן: בנק מזרחי טפחות בעמ, סניף 286

מס' שעבוד: 192 תאריך רישום: 09/11/2020 תאריך יצירה: 21/10/2020

פרטים כלליים לשעבוד

תאריך רישום: 09/11/2020 מהות השעבוד: שיעבוד צף/ספציפי
דרגת השעבוד: דרגה ראשונה הסכום המובטח: 21000000.00 שקל חדש

תנאים מיוחדים

איסור שעבוד או העברת נכסים ללא הסכמת בעל השעבוד.

הנכסים המשועבדים

תאריך רישום: 09/11/2020 סוג הנכס: אחר
תיאור הנכס: משכנתא בדרגה שניה, אחרי המשכנתא לטובת בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ, מוגבלת בסך של 21,000,000 ש"ח, על כל זכויותיה של החברה במקרקעין הידועים כחלקה 51 בגוש 7430 והמצויים ברח' שנקין 50 (פינת מלצ'ט 21), תל אביב וכל יתר הנכסים המשועבדים, הכל כמפורט בשטר המשכנתא הרצ"ב

מלווה/נאמן

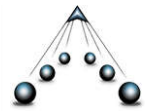
תאריך רישום: 09/11/2020 מס' בנק/תאגיד: 512764408
שם המלווה/נאמן: מניף - שרותים פיננסיים בע"מ

מס' שעבוד: 194 תאריך רישום: 10/02/2021 תאריך יצירה: 07/02/2021

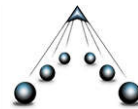
פרטים כלליים לשעבוד

תאריך רישום: 10/02/2021 מהות השעבוד: שיעבוד צף/ספציפי
דרגת השעבוד: דרגה ראשונה הסכום המובטח: ללא הגבלה

תנאים מיוחדים



אין לשעבד או להשכיר או להעביר ללא הסכמת בעל השעבוד.

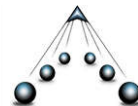


הנכסים המשועבדים

תאריך עדכון: 24/06/2021 סוג הנכס: אחר

תיאור הנכס:

1. שעבוד קבוע מדרגה ראשונה ללא הגבלה בסכום על כל זכויות אאורה ישראל – יזמות והשקעות בע"מ, מס' חברה 512836206 (להלן: "החברה"):
א. שעבוד קבוע מדרגה ראשונה על כל זכויות החברה מכל מין וסוג שהן, בפרוייקט להקמת בניינים הכוללים דירות למגורים, שטחי מסחר ומשרדים, לרבות מרתפי חניה במתחם הרחובות הרברט סמואל, מלחמת ששת הימים, אחד העם בחדרה (להלן: "הפרוייקט"), על המקרקעין הידועים כגוש 10036, חלקות 99, 100, 103 ו-104 המהווים את מגרש מס' 2202 בהתאם לתכנית מס' חד/1212 (להלן: "התכנית") וכן גוש 10036 חלקה 415 המהווים את מגרש מס' 2204 בהתאם לתכנית (להלן יחדיו: "המקרקעין"), לרבות המפעל, הציוד, הנכסים, הכספים, החובות הפנקסיים, המלאי, הרכוש, הזכויות של החברה כלפי קבלני משנה, מתכננים, ספקים, יועצים, מהנדסים, אדריכלים, הזכויות כולל פירותיהם מכל סוג שהוא ללא יוצא מן הכלל, שיש לחברה כעת ושיהיו לה בעתיד בזמן כלשהו בכל אופן ודרך בקשר עם הפרוייקט, לרבות זכויות הביטוח של החברה בגינם, הזכויות על פי חוק מס רכוש וקרן פיצויים תשכ"א-1961 וכן כל זכות לפיצוי או שפוי שתהיה לחברה כלפי כל מבטח שהוא ו/או צד שלישי בשל אובדן, נזק, הפסד או הפקעת רכושה או נכסיה הקשורים עם הפרוייקט או כל חלק מהם, וכן הזכות לקזז הפסדים צבורים מכח כל דין.
 - ב. שעבוד קבוע מדרגה ראשונה על כל זכויות החברה בחשבונות הפרוייקט, מס' 406645 ומס' 406866 המתנהלים במרכז עסקים ראשי תל אביב (מס' סניף 461) של בנק מזרחי טפחות בע"מ, ו/או בכל חשבון אחר או נוסף הקשור לפרוייקט (בסעיף זה להלן: "חשבונות הפרוייקט"), לרבות כל זכויות החברה בכספים ו/או בפקדונות ו/או בנכסים המופקדים ו/או שיופקדו ו/או שימצאו בחשבונות הפרוייקט וכן ההכנסות הפירות והתמורות שיהיו לחברה בגין ובקשר לחשבונות הפרוייקט.
 - ג. שעבוד מדרגה ראשונה קבוע על כל זכויות החברה מכח הסכמי פינוי ובינוי ו/או קומבינציה (להלן: "ההסכמים עם בעלי הזכויות") שנחתמו עם בעלי הזכויות הרשומים ו/או הזכאים להירשם כבעלים במקרקעין הידועים כגוש 10036 חלקה 415 המהווים את מגרש מס' 2204 בהתאם לתכנית (להלן: "בעלי הזכויות"), לרבות כמפורט בנספח א' לאגרת החוב, מסומן כנספח א' ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה וכמו כן על פי כל חוזה ו/או תוספת לחוזה שייכרתו בעקבות האמור.
 - ד. שעבוד קבוע מדרגה ראשונה על כל זכויות החברה במקרקעין כהגדרתם לעיל, עליהם נבנה ו/או יבנה הפרוייקט, ולרבות כמפורט בנספח לאגרת החוב, מסומן כנספח ב' ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה.
 - ה. שעבוד קבוע מדרגה ראשונה על כל זכויות החברה לקבלת כספים מרוכשי ו/או משוכרי יחידות ו/או מגרשים בפרוייקט (להלן: "הרוכשים/השוכרים") המגיעים ו/או שיגיעו לחברה מאת הרוכשים/השוכרים עפ"י חוזי מכר לרכישת יחידות ו/או חלקים (בין מסויימים ובין בלתי מסויימים) בפרוייקט, ו/או עפ"י חוזי שכירות בקשר עם יחידות בפרוייקט ו/או עפ"י חוזי מכר לרכישת זכויות בפרוייקט.
 2. שעבוד צף מדרגה ראשונה על כל זכויות החברה בנכסים המפורטים בסעיפים 1(א), 1(ב), 1(ג), 1(ד) ו-1(ה) לעיל.
- תיקון לשעבוד: השעבוד יעודכן באופן המפורט להלן:
1. הרשימה בנספח א' לאג"ח, תוחלף ברשימה המצ"ב כנספח א' לתוספת לאג"ח.
 2. בסיפת פסקה (ג) בסעיף 5 לאג"ח, תתווספה המילים שלהלן: "וכן שעבוד קבוע מדרגה ראשונה על כל זכויות החברה מכח הסכם מכר 15.03.2021 לרכישת הזכויות במקרקעין הידועים כגוש 10036 חלקה 415, חלקת משנה 15, המצויים בחדרה, אשר נחתם בין החברה לבין שכטר בן מנדל יעקב, ת.ז. 992339 ושכטר הלה, ת.ז. 48861 (להלן: "הבעלים") באמצעות עו"ד אבי נימצוביץ בתוקף תפקידו ככונס נכסים הממונה על זכויות הבעלים".
- כל יתר תנאי ופרטי השעבוד יותרו ללא כל שינוי



מלווה/נאמן

תאריך רישום: 10/02/2021 מס' בנק/תאגיד: 20-286
שם המלווה/נאמן: בנק מזרחי טפחות בעמ, סניף 286

רשימת שינויים לשעבוד

תאריך עדכון: 24/06/2021 סוג השינוי: עדכון פרטי הבטוחה

מס' שעבוד: 195

פרטים כלליים לשעבוד

תאריך רישום: 14/02/2021 מהות השעבוד: שיעבוד צף/ספציפי
דרגת השעבוד: דרגה ראשונה הסכום המובטח: ללא הגבלה

תנאים מיוחדים

אין לשעבד או להשכיר או להעביר ללא הסכמת בעל השעבוד.

הנכסים המשועבדים

תאריך רישום: 14/02/2021 סוג הנכס: אחר

תיאור הנכס: משכנתא בדרגה ראשונה ללא הגבלה בסכום על מלוא זכויות הבעלות של אאורה ישראל – יזמות והשקעות בע"מ (להלן: "החברה") במקרקעין הידועים כגוש 10036, חלקות 99, 100, 103, 104 ו-415 תת חלקה 32 בחדרה (להלן: "המקרקעין"), לרבות כל הבנוי, הנטוע והמחובר עליהם או אליהם, וכן כל אשר יבנה, ינטע או יחובר אליהם בעתיד, וכן את כל טובות ההנאה, דמי-השכירות, דמי הביטוח, הזכויות והזכויות האחרים ללא יוצא מן הכלל שיש ושתהיינה לחברה בגין הנכסים הללו ובכלל זה הקלות וזכויות כמשמעותם בשטר המשכנתא וכן הזכות לקזז הפסדים צבורים מכח כל דין.

מלווה/נאמן

תאריך רישום: 14/02/2021 מס' בנק/תאגיד: 20-286
שם המלווה/נאמן: בנק מזרחי טפחות בעמ, סניף 286

רשימת שינויים לשעבוד

תאריך עדכון: 14/02/2021 סוג השינוי: עדכון פרטי הבטוחה

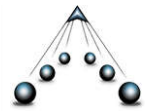
מס' שעבוד: 196

פרטים כלליים לשעבוד

תאריך רישום: 24/03/2021 מהות השעבוד: שיעבוד צף/ספציפי
דרגת השעבוד: דרגה ראשונה הסכום המובטח: ללא הגבלה

תנאים מיוחדים

איסור שעבוד או העברת נכסים ללא הסכמת בעל השעבוד.



הנכסים המשועבדים

תאריך רישום: 24/03/2021 **סוג הנכס:** אחר
תיאור הנכס: משכנתה ראשונה בדרגה על הבעלות בחלקה מס' 40 בגוש מס' 6692 ביהוד-מונוסון ועל כל זכויות הממשכנים כמפורט בשטר המשכנתא, לרבות כל המחובר אל הנכסים הממושכנים ושיחבר אליהם בעתיד ואת כל פירותיהם וכל יתר הזכויות בגינם לרבות זכויות בניה והזכויות הנובעות מביטוח הנכסים הממושכנים. וכמו כן על כל זכות לשיפוי ולפיצוי שתהיה לממשכנים כלפי צד שלישי, וכל זכויות הממשכנים לקבלת פטור, הנחה, הקלה כלשהם ביחס לנכס ו/או לכל עסקה בו, ולקיצוז הפסדים מכל סוג שהוא.

מלווה/נאמן

תאריך עדכון: 10/05/2021 **מס' בנק/תאגיד:** 10-800
שם המלווה/נאמן: בנק לאומי לישראל בעמ, מרכזי תל אביב

רשימת שינויים לשעבוד

1. **תאריך עדכון:** 10/05/2021 **סוג השינוי:** הסרת מלווה/נאמן **תיקון טעות**
2. **תאריך עדכון:** 10/05/2021 **סוג השינוי:** הוספת מלווה/נאמן **תיקון טעות**

מס' שעבוד: 197 **תאריך רישום:** 13/04/2021 **תאריך יצירה:** 26/11/2018

פרטים כלליים לשעבוד

תאריך רישום: 13/04/2021 **מהות השעבוד:** שיעבוד צף/ספציפי
דרגת השעבוד: דרגה ראשונה **הסכום המובטח:** ללא הגבלה

תנאים מיוחדים

איסור שעבוד או העברת נכסים ללא הסכמת בעל השעבוד.

הנכסים המשועבדים

תאריך רישום: 13/04/2021 **סוג הנכס:** אחר
תיאור הנכס: "את כל הזכויות והכספים העומדים ושיעמדו לזכות פיקדונות וחשבון/ות מספר 809423/81 המצוינים בתוספת "א" ו/או לזכות חשבונות ופיקדונות שיבואו במקומם וכן את כל התמורות, הפירות, ההכנסות והזכויות הנובעים או שינבעו מחשבון ו/או הפקדון ו/או מהכספים הנ"ל."

מלווה/נאמן

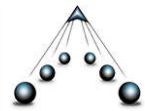
תאריך רישום: 13/04/2021 **מס' בנק/תאגיד:** 10-800
שם המלווה/נאמן: בנק לאומי לישראל בעמ, מרכזי תל אביב

מס' שעבוד: 198 **תאריך רישום:** 06/05/2021 **תאריך יצירה:** 29/04/2021

פרטים כלליים לשעבוד

תאריך רישום: 06/05/2021 **מהות השעבוד:** שיעבוד צף/ספציפי
דרגת השעבוד: דרגה ראשונה **הסכום המובטח:** 50000000.00 שקל חדש

תנאים מיוחדים



אין לשעבד או להשכיר או להעביר ללא הסכמת בעל השעבוד.

הנכסים המשועבדים

תאריך רישום: 06/05/2021 סוג הנכס: אחר

תיאור הנכס:

כל זכויות הממשכן בכל הכספים ו/או הפיקדונות ו/או הנכסים שמופקדים או שיופקדו או יירשמו
בחשבון מס 470795 סניף 461 המתנהל בבנק מזרחי טפחות בע"מ על שם
הממשכן הכל כמפורט בשטר המשכון

מלווה/נאמן

תאריך רישום: 06/05/2021 מס' בנק/תאגיד: 20-461

שם המלווה/נאמן: בנק מזרחי טפחות בעמ, מרכז עסקים ראשי ת"א

תאריך יצירה: 12/04/2021

תאריך רישום: 27/05/2021

מס' שעבוד: 199

פרטים כלליים לשעבוד

מהות השעבוד: שיעבוד צף/ספציפי

תאריך רישום: 27/05/2021

הסכום המובטח: ללא הגבלה

דרגת השעבוד: דרגה ראשונה

תנאים מיוחדים

אין לשעבד או להשכיר או להעביר ללא הסכמת בעל השעבוד.

הנכסים המשועבדים

תאריך רישום: 27/05/2021 סוג הנכס: אחר

תיאור הנכס: משכנתה ראשונה בדרגה על הבעלות בחלקה מס' 442 בגוש מס' 6159 ברמת גן ועל כל זכויות הממשכנים כמפורט בשטר המשכנתא, לרבות כל המחבר אל הנכסים הממושכנים ושיחובר אליהם בעתיד ואת כל פירותיהם וכל יתר הזכויות בגינם לרבות זכויות בניה והזכויות הנובעות מביטוח הנכסים הממושכנים. וכמו כן על כל זכות לשיפוי ולפיצוי שתהיה לממשכנים כלפי צד שלישי, וכל זכויות הממשכנים לקבלת פטור, הנחה, הקלה כלשהם ביחס לנכס ו/או לכל עסקה בו, ולקיצוז הפסדים מכל סוג שהוא.

מלווה/נאמן

תאריך רישום: 27/05/2021 מס' בנק/תאגיד: 10-800

שם המלווה/נאמן: בנק לאומי לישראל בעמ, מרכזי תל אביב

תאריך יצירה: 13/04/2021

תאריך רישום: 27/05/2021

מס' שעבוד: 200

פרטים כלליים לשעבוד

מהות השעבוד: שיעבוד צף/ספציפי

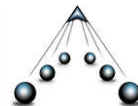
תאריך רישום: 27/05/2021

הסכום המובטח: ללא הגבלה

דרגת השעבוד: דרגה ראשונה

תנאים מיוחדים

אין לשעבד או להשכיר או להעביר ללא הסכמת בעל השעבוד.



הנכסים המשועבדים

תאריך רישום: 27/05/2021 סוג הנכס: אחר

תיאור הנכס: "משכנתה ראשונה בדרגה על הבעלות בחלקות מס' 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449 בגוש מס' 6159 ברמת גן ועל כל זכויות הממשכנים כמפורט בשטר המשכנתא, לרבות כל המחובר אל הנכסים הממושכנים ושיחובר אליהם בעתיד ואת כל פירותיהם וכל יתר הזכויות בגינם לרבות זכויות בניה והזכויות הנובעות מביטוח הנכסים הממושכנים. וכמו כן על כל זכות לשיפוי ולפיצוי שתהיה לממשכנים כלפי צד שלישי, וכל זכויות הממשכנים לקבלת פטור, הנחה, הקלה כלשהם ביחס לנכס ו/או לכל עסקה בו, ולקיצוז הפסדים מכל סוג שהוא."

מלווה/נאמן

תאריך רישום: 27/05/2021 מס' בנק/תאגיד: 10-800
שם המלווה/נאמן: בנק לאומי לישראל בעמ, מרכזי תל אביב

תאריך יצירה: 17/08/2021

תאריך רישום: 19/08/2021

מס' שעבוד: 201

פרטים כלליים לשעבוד

תאריך עדכון: 01/06/2022 מהות השעבוד: שיעבוד צף/ספציפי
דרגת השעבוד: דרגה ראשונה הסכום המובטח: ללא הגבלה

תנאים מיוחדים

קביעה בהסכם לגבי שעבוד נוסף.
אין לשעבד או להשכיר או להעביר ללא הסכמת בעל השעבוד.
קיימת מגבלה על ביצוע עסקאות בנכס ללא הסכמת בעל השעבוד.

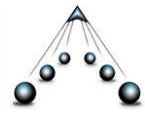
תיאור התנאים: הלווה מתחייב שלא לשעבד את הנכסים המשועבדים או כל חלק מהם בשעבוד נוסף מכל מין וסוג שהוא ושלא למכרם ולא להשכירם בכל דרך שהיא ולא לתת לצד שלישי זכות כלשהי בהם וללא הסכמת בעל השעבוד

הנכסים המשועבדים

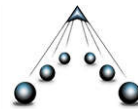
תאריך עדכון: 01/06/2022 סוג הנכס: אחר

תיאור הנכס: 1. שעבוד קבוע בדרגה ראשונה ובלעדית (ללא השתתפות אחרים) על מלוא זכויותיו הקיימות והעתידיות של הממשכן ב"מקרקעין" הידועים כחלקה 14 (בשלמות) בגוש 7350, בישוב לוד, הידוע גם כמגרש מס' 104 לפי תכנית מפורטת תמ"ל/1064 ותיק רמ"י מס' 52991964 א' ו/או כל הגדרה אחרת שתבוא במקומה (להלן: "המקרקעין") ו/או בקשר למקרקעין, לרבות כל הבנוי ו/או מוקם עליהם ו/או יבנה עליהם ו/או יוקם עליהם, את כל הנטיעות הנטועות כעת ו/או שיינטעו בעתיד, את כל המחובר כעת או שיחובר בעתיד למקרקעין ו/או לבנוי ו/או מוקם על המקרקעין, בין קיים ובין בעתיד, בין שניתן להפרדה ובין שאינו ניתן להפרדה, ולרבות כל זכויותיו של הלקוח ו/או הממשכן מכל מין ו/או סוג שהוא החוזיות ו/או האחרות שיש ו/או שיהיו ללקוח ו/או לממשכן במקרקעין ו/או בקשר אליהם ולרבות על-פי ההסכמים, כאמור בהסכם העיקרי וכהגדרתם להלן ולרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל זכויות הלקוח ו/או הממשכן לכספים כתוצאה מביטול ההסכמים ו/או ביטול כל חלק מהם (המקרקעין וכל המפורטים לעיל יקראו להלן ביחד: "הנכס");

"ההסכמים" - כל הסכם עליו חתם ו/או יחתום הלקוח בקשר לנכס כהגדרתו לעיל לרבות המקרקעין ו/או הפרויקט שיבנה על המקרקעין ו/או כל חלק מהם לרבות זכויות הלקוח ו/או הממשכן על-פי: (1) הסכמים לרכישת זכות בפטור ממכרז מיום 27/12/2020 ומיום 04/01/2021 שנחתמו בין הלקוח לבין אחיסמך - מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ, מס' אגודה 570010702 (להלן, בהתאמה: "הסכם הרכישה" ו-



- "המושב"; וכן (2) אישור עסקה שנתקבל מרמ"י בקשר עם המקרקעין; (3) חוזה חכירה מהוון שייחתם בין הלקוח לבין רמ"י בקשר עם המקרקעין (להלן: "חוזה החכירה"); (4) חוזה לביצוע תשתיות ציבוריות שייחתם בין הלקוח לבין החברה הכלכלית לוד בנוגע לביצוע עבודות התשתית במקרקעין (להלן: "חוזה התשתית");
2. שעבוד שוטף על כל זכויות מעת לעת לקבלת כספים ו/או מסמכים ו/או מיטלטלין ו/או נכסים אחרים, מכל סוג שהוא אשר ללקוח ו/או לממשכן בהפניקס;
3. שעבוד קבוע על כל הכספים ו/או החזרים המגיעים ו/או יגיעו ללקוח ו/או לממשכן מהמושב ו/או מרשות מקרקעי ישראל ו/או מהחברה הכלכלית לוד - בקשר למקרקעין, לרבות כל זכויות הלקוח ו/או הממשכן עפ"י ההסכמים לרבות כספים ו/או החזרים שיגיעו ללקוח ו/או לממשכן עקב ביטול ההסכמים (לרבות כל חלק מהם).
4. שעבוד שוטף על כל הכספים ו/או החזרים המגיעים ו/או יגיעו ללקוח ו/או לממשכן מעת לעת מהמושב ו/או מרשות מקרקעי ישראל ו/או מהחברה הכלכלית לוד - בקשר למקרקעין, לרבות כל זכויות הלקוח ו/או הממשכן עפ"י ההסכמים לרבות כספים ו/או החזרים שיגיעו ללקוח ו/או לממשכן מעת לעת עקב ביטול ההסכמים (לרבות כל חלק מהם).
5. שעבוד קבוע על כל הפירות של הנכס וכל יתר הזכויות, הבטחות, טובות ההנאה והזכויות הנובעים מהנכס ו/או קשורים אליו, משך כל זמן קיום השעבוד על פי הסכם ואגרת חוב זו, לרבות כספים ו/או החזרים המגיעים ו/או יגיעו ללקוח ו/או לממשכן בקשר למקרקעין ו/או לנכס מאת צדדים שלישיים, לרבות מכל גוף ו/או רשות, ובין היתר מאגף המכס והמע"מ, לרבות בקשר עם עסקאות מכר של דירות במקרקעין ו/או ביטולן.
6. שעבוד שוטף על כל הפירות של הנכס וכל יתר הזכויות, הבטחות, טובות ההנאה והזכויות הנובעים מהנכס ו/או קשורים אליו, משך כל זמן קיום השעבוד על פי הסכם ואגרת חוב זו, לרבות כספים ו/או החזרים המגיעים ו/או יגיעו ללקוח ו/או לממשכן מעת לעת בקשר למקרקעין ו/או לנכס מאת צדדים שלישיים, לרבות מכל גוף ו/או רשות, ובין היתר מאגף המכס והמע"מ, לרבות בקשר עם עסקאות מכר של דירות במקרקעין ו/או ביטולן.
7. שעבוד קבוע על זכויות הלקוח ו/או הממשכן כלפי רוכשי ו/או שוכרי יחידות ו/או זכויות אחרות בפרויקט המוקם ו/או שיוקם על המקרקעין, לרבות כספים המגיעים ו/או יגיעו ללקוח ו/או לממשכן מהנ"ל או מי מהם, ולרבות זכויות חוזיות של הלקוח ו/או הממשכן עפ"י הסכמי רכישה בין הלקוח ו/או הממשכן לבין הרוכשים הנ"ל, כפי שנערכו ונחתמו ו/או ייערכו וייחתמו מעת לעת, לרבות זכות לקבלת כספים ו/או בטחות.
8. שעבוד שוטף על זכויות הלקוח ו/או הממשכן מעת לעת כלפי רוכשי ו/או שוכרי יחידות ו/או זכויות אחרות בפרויקט המוקם ו/או שיוקם על המקרקעין, לרבות כספים המגיעים ו/או יגיעו ללקוח ו/או לממשכן מעת לעת מהנ"ל או מי מהם, ולרבות זכויות חוזיות של הלקוח ו/או הממשכן עפ"י הסכמי רכישה בין הלקוח ו/או הממשכן לבין הרוכשים הנ"ל, כפי שנערכו ונחתמו ו/או ייערכו וייחתמו מעת לעת, לרבות זכות לקבלת כספים ו/או בטחות מעת לעת.
9. שעבוד קבוע על כל זכויות הלקוח לפיצוי ו/או שיפוי כלפי כל צד שלישי בקשר עם הנכס, לרבות כל הזכויות לפי חוק מס רכוש וקרן פיצויים, ולרבות זכויות הלקוח הנובעות ו/או ינבעו מביטוח המקרקעין, הנכס והרכוש המשועבד.
10. שעבוד שוטף על כל זכויות הלקוח מעת לעת לפיצוי ו/או שיפוי כלפי כל צד שלישי בקשר עם הנכס, לרבות כל הזכויות מעת לעת לפי חוק מס רכוש וקרן פיצויים, ולרבות זכויות הלקוח מעת לעת הנובעות ו/או ינבעו מביטוח המקרקעין, הנכס והרכוש המשועבד.
11. שעבוד קבוע על כל זכויות הלקוח ו/או הממשכן הקיימות ו/או העתידיות, בפרויקט, לרבות ציוד, מכונות, מלאי וחייבים, ולרבות הזכות לקבלת רווחים ו/או תקבולים ו/או הכנסות מהפרויקט, ולרבות זכויות כלפי קבלנים, קבלני משנה, ספקים וגורמים אחרים המעניקים שירותים ו/או מספקים סחורה או עבודה לפרויקט הנבנה ו/או שייבנה על המקרקעין, לרבות זכויות חוזיות של הלקוח ו/או הממשכן על פי הסכמים שנערכו ו/או ייערכו מעת לעת עם גורמים אלה, לרבות כל הבטחות והערבויות שיימסרו על ידי מי מהם ללקוח ו/או הממשכן, ולרבות זכויות לקבלת החזרים עקב ביטולם.
12. שעבוד שוטף על כל זכויות הלקוח ו/או הממשכן מעת לעת הקיימות ו/או העתידיות, בפרויקט, לרבות ציוד, מכונות, מלאי וחייבים, ולרבות הזכות לקבלת רווחים ו/או תקבולים ו/או הכנסות מהפרויקט, ולרבות זכויות כלפי קבלנים, קבלני משנה, ספקים וגורמים אחרים המעניקים שירותים ו/או מספקים סחורה או עבודה לפרויקט הנבנה ו/או שייבנה על המקרקעין, לרבות זכויות חוזיות של הלקוח ו/או הממשכן על פי הסכמים שנערכו ו/או ייערכו מעת לעת עם גורמים אלה, לרבות כל הבטחות והערבויות שיימסרו על ידי מי מהם



ללקוח ו/או הממשכן, ולרבות זכויות לקבלת החזרים עקב ביטולם.
13. שעבוד קבוע על כל זכויות הלקוח לקבלת כל פטור ו/או הנחה ו/או הקלה או קיזוז הפסדים (לרבות קיזוז הפסדים, בין היתר, בדו"ח מאוחד לצורכי מס ולרבות הפסדי הון) כלשהם ביחס לרכוש המשועבד ו/או ביחס לכל עסקה ברכוש המשועבד, ובכלל זאת כל הפסד ו/או פטור ו/או הנחה ו/או הקלה במס לפי חוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה, ורכישה), התשכ"ג-1963, פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] ו/או כל חקיקת משנה על פי החוקים הנ"ל ולרבות כל הפסד ו/או פטור ו/או הנחה ו/או הקלה ו/או הטבה מכל רשות שהיא ולרבות הזכות לקבלת כספים בקשר עם הנכס ו/או הפרויקט ממנהל מס ערך מוסף; הממשכן מייפה בזה בייפוי כוח בלתי חוזר את כוחה של הפניקס ו/או נציגיה ו/או מיופי כוחה, לחתום בשם הממשכן על כל תצהיר ו/או בקשה ו/או מסמך אחר כלשהו שיהיה נחוץ ו/או דרוש לפי כל דין ו/או נוהג ו/או כל רשות לקבלת כל פטור ו/או הנחה ו/או הקלה ו/או ניצול הפסד כאמור, וכן הוא מתחייב להמציא להפניקס, מיד עם דרישתה הראשונה, כל דו"ח ו/או תצהיר ו/או מידע, ולשתף עם הפניקס פעולה באופן מלא בקשר עם האמור לעיל, והכל על חשבון הממשכן.

14. שעבוד שוטף על כל זכויות הלקוח מעת לעת לקבלת כל פטור ו/או הנחה ו/או הקלה או קיזוז הפסדים (לרבות קיזוז הפסדים, בין היתר, בדו"ח מאוחד לצורכי מס ולרבות הפסדי הון) כלשהם ביחס לרכוש המשועבד ו/או ביחס לכל עסקה ברכוש המשועבד, ובכלל זאת כל הפסד ו/או פטור ו/או הנחה ו/או הקלה במס לפי חוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה, ורכישה), התשכ"ג-1963, פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] ו/או כל חקיקת משנה על פי החוקים הנ"ל ולרבות כל הפסד ו/או פטור ו/או הנחה ו/או הקלה ו/או הטבה מכל רשות שהיא ולרבות הזכות לקבלת כספים מעת לעת בקשר עם הנכס ו/או הפרויקט ממנהל מס ערך מוסף; הממשכן מייפה בזה בייפוי כוח בלתי חוזר את כוחה של הפניקס ו/או נציגיה ו/או מיופי כוחה, לחתום בשם הממשכן על כל תצהיר ו/או בקשה ו/או מסמך אחר כלשהו שיהיה נחוץ ו/או דרוש לפי כל דין ו/או נוהג ו/או כל רשות לקבלת כל פטור ו/או הנחה ו/או הקלה ו/או ניצול הפסד כאמור, וכן הוא מתחייב להמציא להפניקס, מיד עם דרישתה הראשונה, כל דו"ח ו/או תצהיר ו/או מידע, ולשתף עם הפניקס פעולה באופן מלא בקשר עם האמור לעיל, והכל על חשבון הממשכן.

15. שעבודים נוספים כמפורט באג"ח ובנספח א' הרצ"ב.

עדכון מיום: 2/5/2022

לאג"ח מיום 17/08/2021, יתווספו השעבודים שלהלן:

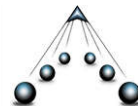
טז., שעבוד קבוע על כל זכויות לקבלת כספים ו/או מסמכים ו/או מיטלטלין ו/או נכסים אחרים, מכל סוג שהוא אשר ללקוח ו/או לממשכן בפניקס ועל כל חשבון ו/או פקדון ו/או יתרות זכות ו/או כספים ו/או ניירות ערך ו/או זכויות לקבלת כספים ו/או מסמכים ו/או מיטלטלין ו/או נכסים אחרים, מכל סוג שהוא אשר ללקוח ו/או לממשכן חשבון מס, 16380/32 לרבות חשבונות משנה מס, 16380/52 ו- 16380/62 בבנק לאומי סניף 783 ע"ש משמרת חברה לשרותי נאמנות בע"מ (להלן: "חשבון הפרויקט" או "(בנק,)) בין אם קיימים או מופקדים בבנק ובין אם יפתחו או יופקדו בבנק בעתיד, לרבות הזכות לקבלת כספים בפיקדונות שיופקדו בחשבון הנ"ל.

יד. שעבוד צף על כל זכויות מעת לעת לקבלת כספים ו/או מסמכים ו/או מיטלטלין ו/או נכסים אחרים, מכל סוג שהוא אשר ללקוח ו/או לממשכן בפניקס ועל כל חשבון ו/או פקדון ו/או יתרות זכות ו/או כספים ו/או ניירות ערך ו/או זכויות לקבלת כספים ו/או מסמכים ו/או מיטלטלין ו/או נכסים אחרים, מכל סוג שהוא אשר ללקוח ו/או לממשכן בבנק בין אם קיימים או מופקדים בבנק ובין אם יפתחו או יופקדו בבנק בעתיד, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, כל זכויות הלקוח ו/או הממשכן מעת לעת בחשבון הפרויקט, לרבות הזכות לקבלת כספים בפיקדונות שיופקדו בחשבון הפרויקט.

מלווה/נאמן

תאריך רישום: 19/08/2021 מס' בנק/תאגיד: 520023185

שם המלווה/נאמן: הפניקס חברה לביטוח בע"מ



רשימת שינויים לשעבוד

1. תאריך עדכון: 01/06/2022 סוג השינוי: עדכון פרטי הבטוחה
2. תאריך עדכון: 01/06/2022 סוג השינוי: עדכון פרטים כלליים

מס' שעבוד: 202 תאריך רישום: 01/09/2021 תאריך יצירה: 25/03/2020

פרטים כלליים לשעבוד

תאריך עדכון: 09/09/2021 מהות השעבוד: שיעבוד צף/ספציפי
דרגת השעבוד: דרגה ראשונה הסכום המובטח: ללא הגבלה

תנאים מיוחדים

איסור שעבוד או העברת נכסים ללא הסכמת בעל השעבוד.

הנכסים המשועבדים

תאריך רישום: 01/09/2021 סוג הנכס: אחר
תיאור הנכס: משכנתא בדרגה ראשונה ללא הגבלה בסוכם ל 75995/100000 חלקים מזכויות הבעלות במקרקעין הידועים כגוש 6874 חלקה 102

מלווה/נאמן

1. תאריך רישום: 01/09/2021 מס' בנק/תאגיד: 520042540
שם המלווה/נאמן: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ

2. תאריך רישום: 01/09/2021 מס' בנק/תאגיד: 54
שם המלווה/נאמן: בנק ירושלים בע"מ

רשימת שינויים לשעבוד

תאריך עדכון: 09/09/2021 סוג השינוי: עדכון פרטים כלליים תיקון טעות

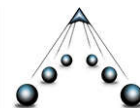
מס' שעבוד: 203 תאריך רישום: 16/11/2021 תאריך יצירה: 10/11/2021

פרטים כלליים לשעבוד

תאריך רישום: 16/11/2021 מהות השעבוד: שיעבוד צף/ספציפי
דרגת השעבוד: דרגה ראשונה הסכום המובטח: ללא הגבלה

תנאים מיוחדים

איסור שעבוד או העברת נכסים ללא הסכמת בעל השעבוד.



הנכסים המשועבדים

תאריך רישום: 16/11/2021 סוג הנכס: אחר

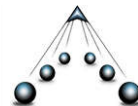
תיאור הנכס: שעבוד קבוע מדרגה ראשונה על כל זכויות הממשכן:

1. לפי הסכמים עם רוכשים קיימים או עתידיים של יחידות הנבנה/שיבנה על המקרקעין הידועים כחלקות 86-89, 103-104, 305 בגוש 6142 ברמת גן, לרבות מגרשים מס' 100-102, 302, 203-202 לפי תכנית רג/1622 הנובעים מהמקרקעין הנ"ל (להלן: "מקרקעי הפרויקט") בפרויקט הכולל הריסת 7 מבנים הבנויים על מקרקעי הפרויקט הכוללים 144 דירות ו- 9 יחידות המיועדות למסחר או תעשייה והקמת 3 מגדלי מגורים בני 29 קומות כ"א מעל קומת כניסה ומרתפים, הכוללים 522 דירות ו- 9 יחידות המיועדות למסחר, שיבנו על פי היתר הבניה על מקרקעי הפרויקט (להלן: "הפרויקט");
 - 2/ (א) על פי כל ההסכמים, ביחד ולחוד, שנחתמו בין בעלי הזכויות במקרקעי הפרויקט על כל חלקות המשנה בבית המשותף או הבתים המשותפים הרשומים במקרקעי הפרויקט, וכל חליפיהם ככל שיהיו, לבין הממשכן לפיהם רכש הממשכן את מלוא הזכויות במקרקעי הפרויקט; (ב) על פי הסכמי שדרוג שנחתמו בין הממשכן לבין בעלי המקרקעין המשדרגים את הדירות החדשות שיקבלו במסגרת ההסכמים כאמור בסעיף (א) לעיל ו- (ג) כל הזכויות כלפי עיריית רמת גן מכוח הסכם שנחתם ו/או ייחתם בין הממשכן מצד אחד לבין עיריית רמת גן מצד שני בקשר עם הקמת מבני ציבור בפרויקט ורישום השטחים המיועדים לצרכי ציבור על שם עיריית רמת גן, על נספחיו, תיקוניו ותוספותיו וכן כל הסכם שייחתם מכוח ההסכם הנ"ל ו/או כל הסכם נוסף שייחתם עם עיריית רמת גן בקשר עם הנושאים המוסדרים בהסכם הנ"ל או בקשר עם התצ"ר.
 3. בחשבון מספר 437837 המתנהל על שם הממשכן בסניף מרכז שירות חולון (מס', 600) של הבנק;
 4. בחשבון מספר 525205 המתנהל על שם הממשכן בסניף מרכז שירות חולון (מס', 600) של הבנק;
 5. בחשבון מספר 525221 המתנהל על שם הממשכן בסניף מרכז שירות חולון (מס', 600) של הבנק;
 6. בחשבון מספר 525264 המתנהל על שם הממשכן בסניף מרכז שירות חולון (מס', 600) של הבנק;
 7. בכל הכספים, ניירות הערך והנכסים האחרים המופקדים במועד חתימת אגרת חוב זו או שיופקדו מעת לעת בחשבון ועל כל הזכויות, ההכנסות, הפירות והתמורות שיש ושתהיינה לממשכן בגין ובקשר עם איזה מהכספים, ניירות הערך או הנכסים האחרים כאמור, לרבות בפקידונות אשר מופקדים ו/או יופקדו בחשבון על פי הסכם המימון (כהגדרתו באגרת החוב).
 8. כלפי קבלנים, ספקים, יועצים, מתכננים, אדריכלים ונותני שירותים בקשר לפרויקט, לרבות לפי הסכמים קיימים או עתידיים עימם ולפי כל ערבות בנקאית שתתקבל;
 9. לפי פוליסות ביטוח קיימות או עתידיות לגבי הפרויקט;
 10. כל הנכסים, הכספים, הרכוש והזכויות מכל סוג שהוא ללא יוצא מן הכלל שיש לממשכן כעת ושהיו לו בעתיד בזמן כלשהו בכל אופן ודרך ולרבות תמורותיהם, דמי הפדיון, ההכנסות והפירות בגינם או הנובעים מאיזה מהם בקשר למקרקעי הפרויקט או הפרויקט;
 11. הזכויות לפיצוי או לשיפוי זכויות אחרות בשל אובדן או נזק הרכוש המשועבד;
 12. הזכויות לפטור, הקלה, הנחה, ניכוי או קיזוז המפחית מס כולל הזכות לעשות שימוש בהפסדים או לקיזוז הפסדים ממימוש השעבוד או הרכוש המשועבד או בכלל או ברירה אם לנצלם.
- הכל במפורט באגרת החוב.

מלווה/נאמן

תאריך רישום: 16/11/2021 מס' בנק/תאגיד: 12-600

שם המלווה/נאמן: בנק הפועלים בע"מ, מרכזי עסקים



פרטים כלליים לשעבוד

תאריך רישום: 13/02/2022 מהות השעבוד: קבוע (ספציפי)
דרגת השעבוד: -- הסכום המובטח: ללא הגבלה

תנאים מיוחדים

קביעה בהסכם לגבי שעבוד נוסף.
קיימת מגבלה על ביצוע עסקאות בנכס ללא הסכמת בעל השעבוד.

תיאור התנאים: אסור לחברה הלווה להעביר, להשכיר, לשעבד להמחות ולמשכן את הנכסים המשועבדים או כל חלק מהם בלי הסכמת בנק מזרחי טפחות בע"מ בכתב ומראש הכל כמפורט בשטר משכון זכויות.

הנכסים המשועבדים

תאריך רישום: 13/02/2022 סוג הנכס: אחר
תיאור הנכס: משכנתא בדרגה ראשונה ללא הגבלה בסכום על מלוא זכויות הבעלות של אאורה ישראל - יזמות והשקעות בע"מ במקרקעין הידועים כגוש 10036 חלקה 415 תת חלקה 15 בחדרה לרבות כל הבנוי הנטוע והמחובר עליהם או אליהם וכן כל אשר יבנה ינטע או יחובר אליהם בעתיד וכן את כל טובות ההנאה- דמי שכירות דמי ביטוח הזכויות והזכויות האחרים ללא יוצא מן הכלל שיש ושתהיינה לחברה בגין הנכסים הללו ובכלל זה הקלות זכויות כמשמעותם בשטר המשכנתא וכן הזכות לקזז הפסדים צבורים מכח כל דין.

מלווה/נאמן

תאריך רישום: 13/02/2022 מס' בנק/תאגיד: 20-286
שם המלווה/נאמן: בנק מזרחי טפחות בע"מ, סניף 286

מס' שעבוד: 205 תאריך רישום: 23/02/2022 תאריך יצירה: 15/12/2021

פרטים כלליים לשעבוד

תאריך רישום: 23/02/2022 מהות השעבוד: קבוע (ספציפי)
דרגת השעבוד: -- הסכום המובטח: ללא הגבלה

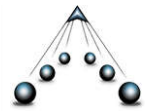
תנאים מיוחדים

קביעה בהסכם לגבי שעבוד נוסף.
קיימת מגבלה על ביצוע עסקאות בנכס ללא הסכמת בעל השעבוד.

תיאור התנאים: אסור לחברה הלווה להעביר, להשכיר, לשעבד, להמחות ולמשכן את הנכסים המשועבדים או כל חלק מהם בלי הסכמת בנק מזרחי טפחות בע"מ בכתב ומראש, הכל כמפורט בשטר המשכון זכויות.

הנכסים המשועבדים

תאריך רישום: 23/02/2022 סוג הנכס: אחר
תיאור הנכס: משכנתא בדרגה ראשונה ללא הגבלה בסכום על מלוא זכויות הבעלות של אאורה ישראל - יזמות והשקעות בע"מ ("להלן: "החברה") במקרקעין הידועים כגוש 10036, חלקה 415 תת חלקה 15 בחדרה ("להלן: "המקרקעין"), לרבות כל הבנוי, הנטוע והמחובר עליהם או אליהם, וכן כל אשר יבנה, ינטע או יחובר אליהם בעתיד, וכן את כל טובות ההנאה, דמי-השכירות, דמי הביטוח, הזכויות והזכויות האחרים ללא יוצא מן הכלל שיש ושתהיינה לחברה בגין הנכסים הללו ובכלל זה הקלות זכויות כמשמעותם בשטר המשכנתא וכן הזכות לקזז הפסדים צבורים מכח כל דין.



מלווה/נאמן

תאריך רישום: 23/02/2022 מס' בנק/תאגיד: 20-286
שם המלווה/נאמן: בנק מזרחי טפחות בעמ, סניף 286

תאריך יצירה: 14/03/2022

תאריך רישום: 21/03/2022

מס' שעבוד: 206

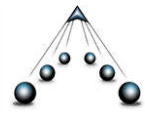
פרטים כלליים לשעבוד

תאריך רישום: 21/03/2022 מהות השעבוד: קבוע (ספציפי)
דרגת השעבוד: -- הסכום המובטח: ללא הגבלה

תנאים מיוחדים

קביעה בהסכם לגבי שעבוד נוסף.
קיימת מגבלה על ביצוע עסקאות בנק ללא הסכמת בעל השעבוד.

תיאור התנאים: אסור לחברה הלווה להעביר, להשכיר, לשעבד, להמחות ולמשכן את הנכסים המשועבדים או כל חלק מהם, בלי הסכמת בנק מזרחי טפחות בע"מ בכתב ומראש, הכל כמפורט בשטר משכון זכויות



הנכסים המשועבדים

תאריך רישום: 21/03/2022 סוג הנכס: אחר

תיאור הנכס: 1. שעבוד קבוע מדרגה ראשונה על כל זכויות אאורה מחדשים את ישראל בע"מ, מ.ח. 512836206 ("החברה"):

א. מכל מין וסוג שהן בפרוייקט להקמת מבנה/ים מגורים הכולל 168 יחידות, שטח מסחר וציבורי ("הפרוייקט"), על המקרקעין הידועים כמגרש מס' 101, מתחם א', לפי תכנית גב/431 בגוש 6162 חלקות 163 ו-164 ברחוב המאבק 15-17 בגבעתיים ("המקרקעין") ו/או במקרקעין לרבות המפעל, הציוד, הנכסים, הכספים, החובות הפנקסיים, המלאי הרכוש, הזכויות של החברה כלפי קבלני משנה, מתכננים, ספקים, יועצים, מהנדסים, אדריכלים, הזכויות כולל פירותיהם מכל סוג שהוא ללא יוצא מן הכלל, שיש לחברה כעת ושיהיו לה בעתיד בזמן כלשהו בכל אופן ודרך בקשר עם הפרוייקט ו/או המקרקעין, לרבות זכויות הביטוח של החברה בגינם, הזכויות על פי חוק מס רכוש וקרן פיצויים תשכ"א-1961 וכן כל זכות לפיצוי או שפוי שתהיה לחברה כלפי כל מבטח שהוא ו/או צד שלישי בשל אובדן, נזק, הפסד או הפקעת רכוש או נכסיה הקשורים עם הפרוייקט או כל חלק מהם, וכן הזכות לקזז הפסדים צבורים מכח כל דין.

ב. בחשבונות הפרוייקט, מס' 094006 ומס' 094057 המתנהלים בסניף/במרכז עסקים ראשי ת"א (מס' סניף 475) של הבנק, ו/או בכל חשבון אחר או נוסף הקשור לפרוייקט (בסעיף זה להלן: "חשבונות הפרוייקט"), לרבות כל זכויות החברה בכספים ו/או בפיקדונות ו/או בנכסים המופקדים ו/או שיופקדו ו/או שימצאו בחשבונות הפרוייקט וכן ההכנסות הפירות והתמורות שיהיו לחברה בגין ובקשר לחשבונות הפרוייקט.

ג. מכח הסכמי פינוי בינוי, אשר נחתמו בין החברה לבין בעלי הזכויות הרשומים במקרקעין ("הבעלים הרשומים" ו"החוזה") על תוספותיהם ונספחיהם, לרבות כמפורט בנספח א' לאגרת החוב, וכמו כן על פי כל הסכם ו/או תוספת לחוזה שייכרתו בעקבות החוזה ולרבות מכח היתר בנייה שיינתן מאת הועדה המקומית לתכנון ובניה גבעתיים ביחס למקרקעין ו/או כל היתר בנייה אחר אשר יינתן לחברה בקשר עם המקרקעין ו/או הפרוייקט וכן מכח הסכם ביצוע ביחס לפרוייקט אשר יחתם בין החברה לבין הקבלן המבצע ו/או כל הסכם ו/או תוספות שיכרתו בעקבות ההסכמים הנ"ל.

ד. לקבלת כספים מרוכשי ו/או משוכרי יחידות ו/או מגרשים בפרוייקט (להלן: "הרוכשים/השוכרים") המגיעים ו/או שיגיעו לחברה מאת הרוכשים/השוכרים עפ"י חוזי מכר לרכישת יחידות ו/או חלקים (בין מסויימים ובין בלתי מסויימים) בפרוייקט, ו/או עפ"י חוזי שכירות בקשר עם יחידות בפרוייקט ו/או עפ"י חוזי מכר לרכישת מגרשים בפרוייקט. שעבוד שוטף מדרגה ראשונה את כל זכויות החברה בנכסים המפורטים בסעיפים 1(א), 1(ב), 1(ג), ו-1(ד) לעיל.

מלווה/נאמן

תאריך רישום: 21/03/2022 מס' בנק/תאגיד: 20-286

שם המלווה/נאמן: בנק מזרחי טפחות בעמ, סניף 286

תאריך יצירה: 28/04/2022

תאריך רישום: 04/05/2022

מס' שעבוד: 207

פרטים כלליים לשעבוד

מהות השעבוד: שיעבוד צף/ספציפי

תאריך רישום: 04/05/2022

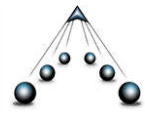
הסכום המובטח: ללא הגבלה

דרגת השעבוד: דרגה ראשונה

תנאים מיוחדים

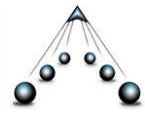
קביעה בהסכם לגבי שעבוד נוסף.
קיימת מגבלה על ביצוע עסקאות בנכס ללא הסכמת בעל השעבוד.

תיאור התנאים: הלווה מתחייב שלא לשעבד את הנכסים המשועבדים או כל חלק מהם בשעבוד נוסף מכל מין וסוג שהוא ושלא למכרם ולא להשכירם בכל דרך שהיא ולא לתת לצד שלישי זכות כלשהי בהם ללא הסכמת בעל השעבוד.



הנכסים המשועבדים

תאריך עדכון: 08/06/2022 סוג הנכס: זכויות מקרקעין
תיאור הנכס:



1. שעבוד קבוע ראשון בדרגה על כל זכויות הלווה במקרקעין הידועים חלקות 235, 236, 237 ו-238 בגוש 6492 המהווים את מגרשים מס' 1, 2, 3, 11 ו-12 על פי תב"ע מס' 508-0377531 בקריית אונז, ו/או כל הגדרה אחרת שתבוא במקומה (להלן: "המקרקעין") (להלן: "המכרז").

2. שעבוד צף ראשון בדרגה על כל זכויות הלווה במקרקעין ובפרויקט העתיד להיבנות על המקרקעין.

3.

4. כל זכויות הלווה בחשבון ליווי שייפתח בקשר עם הפרויקט וכל חשבון ו/או פיקדון ו/או ניירות ערך ו/או זכויות מכל סוג שהוא הקשורות לחשבון הנ"ל.

כל זכויות הלווה על פי ההסכמים הבאים: (1) הסכם עם תנאים מתלים מיום 15.7.2019 בין הלווה לבין בעלי הזכויות בחלקה 237 בגוש 6492 בקשר עם חיזוק ושיפוץ הבניין הקיים בחלקה הנ"ל; (2) הסכם עם תנאים מתלים מיום 15.7.2019 בין הלווה לבין בעלי הזכויות בחלקה 236 בגוש 6492 בקשר עם חיזוק ושיפוץ הבניין הקיים בחלקה הנ"ל; (3) הסכמי פינוי בינוי ממועדים שונים בין הלווה לבין בעלי הזכויות בחלקות 235 ו-238 בגוש 6492 בקריית אונז; (4) חוזה פיתוח ו/או חכירה שנחתם ו/או שייחתם בין הלווה לבין עיריית קרית אונז בקשר עם המקרקעין הידועים כמגרשים מס' 21, 31, 32, 41, 42, 44, 45 ו-51 על פי תב"ע 508-0377531 המהווים את חלקות 242, 243, 245 ו-246 בגוש 6492 בקריית אונז וכל הקשור והנוגע להסכם זה.

5. כל הזכויות ו/או הכספים ו/או ההחזרים הבטחונות, טובות ההנאה והזכויות הנובעים מהמקרקעין ו/או מהמכרז ו/או מההסכמים ו/או הקשורים אליהם, לרבות כספים ו/או החזרים המגיעים ו/או יגיעו ללווה מאת צדדים שלישיים, לרבות מעיריית קרית אונז ו/או רמ" ו/או כל גוף ו/או רשות, ובין היתר מאגף המכס והמע"מ, לרבות בקשר עם רכישת המקרקעין.

6. כל הזכויות הנובעות ו/או ינבעו מביטוח המקרקעין והרכוש המשועבד למלווה.

7. שעבודים נוספים: כמפורט בהסכם ואג"ח ובנספח א' המצורף לאגרת החוב. עדכון מיום 25.5.2022

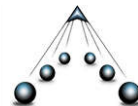
יתווסף סעיף 3.ז. לנספח א' באגרת החוב ולשונו:

"שעבוד קבוע על כל זכויות לקבלת כספים ו/או מסמכים ו/או מיטלטלין ו/או נכסים אחרים, מכל סוג שהוא אשר ללקוח ו/או לממשק בפניקס ועל כל חשבון ו/או פקדון ו/או יתרות זכות ו/או כספים ו/או ניירות ערך ו/או זכויות לקבלת כספים ו/או מסמכים ו/או מיטלטלין ו/או נכסים אחרים, מכל סוג שהוא אשר ללקוח ו/או לממשק בחשבון מס' 16563/24 [לרבות חשבונות משנה מס' 16563/44 ומס' 16563/54] בסניף משכית (783) של בנק לאומי לישראל בע"מ ע"ש משמרת חברה לשירותי נאמנות בע"מ (להלן: "חשבון הפרויקט" או "(ה)בנק") בין אם קיימים או מופקדים בבנק ובין אם יפתחו או יופקדו בבנק בעתיד, לרבות הזכות לקבלת כספים בפיקדונות שיופקדו בחשבון הנ"ל."

יתווסף סעיף 3.ז. לנספח א' באגרת החוב ולשונו:

"שעבוד צף על כל זכויות מעת לעת לקבלת כספים ו/או מסמכים ו/או מיטלטלין ו/או נכסים אחרים, מכל סוג שהוא אשר ללקוח ו/או לממשק בפניקס ועל כל חשבון ו/או פקדון ו/או יתרות זכות ו/או כספים ו/או ניירות ערך ו/או זכויות לקבלת כספים ו/או מסמכים ו/או מיטלטלין ו/או נכסים אחרים, מכל סוג שהוא אשר ללקוח ו/או לממשק בבנק בין אם קיימים או מופקדים בבנק ובין אם יפתחו או יופקדו בבנק בעתיד, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, כל זכויות הלקוח ו/או הממשק מעת לעת בחשבון הפרויקט, לרבות הזכות לקבלת כספים בפיקדונות שיופקדו בחשבון הפרויקט."

נכס שהוא זכות לגבי מקרקעין שאינה רשומה בפנקסי מרשם המקרקעין כמשמעותם בסעיף 123 לחוק המקרקעין, התשכ"ט – 1969.



מלווה/נאמן

תאריך רישום: 04/05/2022 מס' בנק/תאגיד: 520023185
שם המלווה/נאמן: הפניקס חברה לביטוח בע"מ

רשימת שינויים לשעבוד

תאריך עדכון: 08/06/2022 סוג השינוי: עדכון פרטי הבטוחה

מס' שעבוד: 208 תאריך רישום: 06/06/2022 תאריך יצירה: 15/05/2022

פרטים כלליים לשעבוד

תאריך רישום: 06/06/2022 מהות השעבוד: שיעבוד צף/ספציפי
דרגת השעבוד: דרגה ראשונה הסכום המובטח: ללא הגבלה

תנאים מיוחדים

קביעה בהסכם לגבי שעבוד נוסף.
קיימת מגבלה על ביצוע עסקאות בנכס ללא הסכמת בעל השעבוד.

הנכסים המשועבדים

תאריך רישום: 06/06/2022 סוג הנכס: זכויות מקרקעין

תיאור הנכס: שעבוד קבוע מדרגה ראשונה והמחאה על דרך השעבוד על כל זכויות הממשכן:

- לפי הסכם שנחתם ביום 14.4.2022 עם קבלן דניה סיבוס בע"מ, ח.צ. 512569237 לביצוע עבודות בניה בפרויקט הנבנה/שיבנה על המקרקעין הידועים כחלקות 86-89, 103-104, 305 בגוש 6142 ברמת גן, לרבות מגרשים מס' 100-102, 202-203, 302 לפי תכנית רג/1622 ולפי הבטוחות והערבויות שיקבל הממשכן לפי הסכם קבלן הביצוע ועל פי הבטוחות והערבויות לפיו וכן לקבלת כספים על פי ערבות בנקאית מיום 4.5.2022 שהוצאה בקשר עם הסכם הקבלן;
 - כל זכויות הממשכן לפיצוי או לשיפוי וזכויות אחרות בשל אובדן או נזק הרכוש המשועבד;
 - כל זכויות הממשכן לפטור, הקלה, הנחה, ניכוי או קיזוז המפחית מס כולל זכותו של הממשכן לעשות שימוש בהפסדים או לקיזוז הפסדים ממימוש השעבוד או הרכוש המשועבד או בכלל או ברירה אם לנצלם.
- והכל כמפורט באגרת החוב
נכס שהוא זכות לגבי מקרקעין שאינה רשומה בפנקסי מרשם המקרקעין כמשמעותם בסעיף 123 לחוק המקרקעין, התשכ"ט – 1969.

כתובת: רמת גן. מספר בית: .
גוש/חלקה: בגוש: 6142 חלקה: 86-89, 103-104, 305
מגרש: 100-102, 202-203, 302

מלווה/נאמן

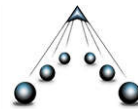
תאריך רישום: 06/06/2022 מס' בנק/תאגיד: 12-600
שם המלווה/נאמן: בנק הפועלים בע"מ, מרכזי עסקים

מס' שעבוד: 209 תאריך רישום: 09/03/2023 תאריך יצירה: 20/02/2023

פרטים כלליים לשעבוד

תאריך רישום: 09/03/2023 מהות השעבוד: שיעבוד צף/ספציפי
דרגת השעבוד: דרגה ראשונה הסכום המובטח: ללא הגבלה

תנאים מיוחדים



קביעה בהסכם לגבי שעבוד נוסף.
קיימת מגבלה על ביצוע עסקאות בנכס ללא הסכמת בעל השעבוד.

הנכסים המשועבדים

תאריך רישום: 09/03/2023 סוג הנכס: זכויות מקרקעין
תיאור הנכס: משכנתא בדרגה ראשונה ללא הגבלה בסכום על כל זכויות הלווה בחלקה 14 בגוש 7350 בלוד (להלן: "המקרקעין"), לרבות כל הקשור ו/או הבנוי ו/או הנבנה ו/או המחובר אליהם ו/או הנמצא עליהם ו/או בהם וכל הזכויות שינבעו ללווה מהמקרקעין, לרבות זכות לפיצוי או שיפוי כלפי צד שלישי, הכל כמוגדר בתנאים המיוחדים לשטר המשכנתא הרצ"ב.
נכס שהוא זכות לגבי מקרקעין שאינה רשומה בפנקסי מרשם המקרקעין כמשמעותם בסעיף 123 לחוק המקרקעין, התשכ"ט – 1969.

מלווה/נאמן

תאריך רישום: 09/03/2023 מס' בנק/תאגיד: 520023185
שם המלווה/נאמן: הפניקס חברה לביטוח בע"מ

תאריך יצירה: 12/03/2023

תאריך רישום: 17/04/2023

מס' שעבוד: 211

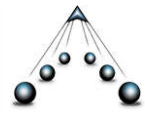
פרטים כלליים לשעבוד

תאריך רישום: 17/04/2023 מהות השעבוד: שיעבוד צף/ספציפי
דרגת השעבוד: דרגה ראשונה הסכום המובטח: ללא הגבלה

תנאים מיוחדים

קביעה בהסכם לגבי שעבוד נוסף.
קיימת מגבלה על ביצוע עסקאות בנכס ללא הסכמת בעל השעבוד.

תיאור התנאים: הלווה מתחייב שלא לשעבד את הנכסים המשועבדים או כל חלק מהם בשעבוד נוסף מכל מין וסוג שהוא ושלא למכרם ולא להשכירם בכל דרך שהיא ולא לתת לצד שלישי זכות כלשהי בהם ללא הסכמת בעל השעבוד



הנכסים המשועבדים

תאריך עדכון: 01/08/2023 סוג הנכס: זכויות מקרקעין
תיאור הנכס: שעבוד קבוע ראשון בדרגה על כל זכויות הלווה במקרקעין הידועים כחלקות 82 ו-83 בגוש 6021 ברחוב סרלין 36 ו-38 בחולון ו/או כל הגדרה אחרת שתבוא במקומה (להלן: "המקרקעין").

שעבוד צף ראשון בדרגה על כל זכויות הלווה במקרקעין ובפרויקט העתיד להיבנות על המקרקעין.
כל זכויות הלווה בחשבון ליווי שייפתח בקשר עם הפרויקט וכל חשבון ו/או פיקדון ו/או ניירות ערך ו/או זכויות מכל סוג שהוא הקשורות לחשבון הנ"ל.

כל זכויות הלווה על פי כל הסכם עליו חתם ו/או יחתום הלווה בקשר עם המקרקעין ו/או הפרויקט שיבנה על המקרקעין ו/או כל חלק מהם לרבות זכויות הלווה ו/או הממשכן על-פי הסכם הפינוי בינוי שנחתם במועדים שונים בין הלווה לבין בעלי הזכויות במקרקעין, במסגרתו התחייב הלווה ליזום ולבנות פרויקט פינוי בינוי במקרקעין (להלן: "הסכם הפינוי בינוי").

כל הזכויות ו/או הכספים ו/או ההחזרים הבטוחות, טובות ההנאה והזכויות הנובעים מהמקרקעין ו/או מהסכם הפינוי בינוי ו/או הקשורים אליהם, לרבות כספים ו/או החזרים המגיעים ו/או יגיעו ללווה מאת צדדים שלישיים, לרבות מעריית חולון ו/או כל גוף ו/או רשות, ובין היתר מאגף המכס והמע"מ, לרבות בקשר עם רכישת המקרקעין.

כל הזכויות הנובעות ו/או ינבעו מביטוח המקרקעין והרכוש המשועבד למלווה.

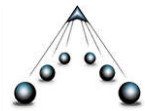
שעבודים נוספים: כמפורט בהסכם ואג"ח ובנספח א' המצורף לאגרת החוב.

עדכון מיום 24.07.2023

1. יתווסף סעיף 3.טז. לנספח א', באגרת החוב ולשונו:
שעבוד קבוע על כל זכויות לקבלת כספים ו/או מיטלטלין ו/או פקדון ו/או יתרות זכות ו/או כספים ו/או ניירות ערך ו/או זכויות לקבלת כספים ו/או מיטלטלין ו/או נכסים אחרים, מכל סוג שהוא אשר ללקוח ו/או לממשכן בחשבון מס' 20799/19 (לרבות חשבונות משנה מס' 20799/39-1 20799/49) בסניף משכית (783) של בנק לאומי לישראל בע"מ ע"ש משמרת חברה לשירותי נאמנות בע"מ (להלן: "חשבון הפרויקט" או "(ה)בנק") בין אם קיימים או מופקדים בחשבון הפרויקט ובין אם יפתחו או יופקדו בחשבון הפרויקט בעתיד, לרבות הזכות לקבלת כספים בפיקדונות שיופקדו בחשבון הנ"ל.
2. יתווסף סעיף 3.יז. לנספח א' באגרת החוב ולשונו:
"שעבוד צף על כל זכויות לקבלת כספים ו/או מיטלטלין ו/או פקדון ו/או יתרות זכות ו/או כספים ו/או ניירות ערך ו/או זכויות לקבלת כספים ו/או מיטלטלין ו/או נכסים אחרים, מכל סוג שהוא אשר ללקוח ו/או לממשכן והכל בקשר עם הפרויקט, לרבות הזכות לקבלת כספים בפיקדונות שיופקדו בחשבון הפרויקט."
3. יתווסף סעיף 3.יח. לנספח א' באגרת החוב ולשונו:
"שעבוד קבוע על כל זכויות הלקוח מכוח הסכם מיום 12.3.2023, אשר נחתם בין הלקוח ובין מנדי ייזום ובניה בע"מ, מס' חברה 515324283 בקשר עם הפרויקט ו/או המקרקעין."
4. יתווסף סעיף 3.יט. לנספח א' באגרת החוב ולשונו:
"שעבוד קבוע על כל זכויות הלקוח מכוח הסכם מיום 29.12.2021, אשר נחתם בין הלקוח ובין מזור - פירשט אדריכלים ומתכנני ערים בקשר עם הפרויקט ו/או המקרקעין."

נכס שהוא זכות לגבי מקרקעין שאינה רשומה בפנקסי מרשם המקרקעין כמשמעותם בסעיף 123 לחוק המקרקעין, התשכ"ט – 1969.

כתובת: מספר בית:



מלווה/נאמן

1. תאריך רישום: 17/04/2023 מס' בנק/תאגיד: 513702357
שם המלווה/נאמן: הפניקס ליווי בניה וערבויות בע"מ

2. תאריך רישום: 17/04/2023 מס' בנק/תאגיד: 520023185
שם המלווה/נאמן: הפניקס חברה לביטוח בע"מ

רשימת שינויים לשעבוד

תאריך עדכון: 01/08/2023 סוג השינוי: עדכון פרטי הבטוחה

מס' שעבוד: 212 תאריך רישום: 31/05/2023 תאריך יצירה: 29/05/2023

פרטים כלליים לשעבוד

תאריך רישום: 31/05/2023 מהות השעבוד: שיעבוד צף/ספציפי
דרגת השעבוד: דרגה ראשונה הסכום המובטח: ללא הגבלה

תנאים מיוחדים

קביעה בהסכם לגבי שעבוד נוסף.
קיימת מגבלה על ביצוע עסקאות בנכס ללא הסכמת בעל השעבוד.

הנכסים המשועבדים

תאריך רישום: 31/05/2023 סוג הנכס: אחר

תיאור הנכס: 1. שעבוד קבוע ראשון בדרגה והמחאה על דרך שעבוד בדרגה ראשונה, ללא הגבלה בסכום, של מלוא הזכויות של החברה הלווה לקבלת עודפים (כהגדרתם באגרת החוב) של פרויקט "אמפייר ברמת גן" אשר ישוחררו לחברה הלווה, ככל שיהיו עודפים כאמור וככל שישוחררו, מחשבון הפרויקט (כהגדרתו באגרת החוב) בכפוף להוראות מכתב ההסכמה של הגורם המממן המצורף כמספח ג' לאגרת החוב.
2. שעבוד קבוע ראשון בדרגה והמחאה על דרך השעבוד בדרגה ראשונה, ללא הגבלה בסכום, של כל הזכויות ו/או הכספים (הן במטבע ישראלי והן במט"ח) ו/או ניירות הערך, מכל מין וסוג שהוא ו/או כל התמורות, הפירות, ההכנסות והזכויות הנובעים או הקשורים אליהם, הקיימים ו/או העומדים לזכות החברה הלווה ו/או שיעמדו מעת לעת לזכות החברה הלווה, והכל בחשבון הייעודי (כהגדרתו באגרת החוב).
והכל בהתאם למפורט באגרת החוב שנחתמה בין החברה הלווה ובין המלווה ביום 29/5/2023 ("אגרת החוב").

מלווה/נאמן

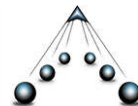
תאריך רישום: 31/05/2023 מס' בנק/תאגיד: 520023185
שם המלווה/נאמן: הפניקס חברה לביטוח בע"מ

מס' שעבוד: 213 תאריך רישום: 31/05/2023 תאריך יצירה: 29/05/2023

פרטים כלליים לשעבוד

תאריך רישום: 31/05/2023 מהות השעבוד: שיעבוד צף/ספציפי
דרגת השעבוד: דרגה ראשונה הסכום המובטח: ללא הגבלה

תנאים מיוחדים



קביעה בהסכם לגבי שעבוד נוסף.
קיימת מגבלה על ביצוע עסקאות בנכס ללא הסכמת בעל השעבוד.

הנכסים המשועבדים

תאריך רישום: 31/05/2023 סוג הנכס: אחר

תיאור הנכס: 1. שעבוד קבוע ראשון בדרגה והמחאה על דרך שעבוד בדרגה ראשונה, ללא הגבלה בסכום, של מלוא הזכויות של החברה הלווה לקבלת העודפים (כהגדרתם באגרת החוב) של פרויקט "אאורה רמת חן" אשר ישוחררו לחברה הלווה, ככל שיהיו עודפים כאמור וככל שישוחררו, מחשבון הפרויקט (כהגדרתו באגרת החוב) בכפוף להוראות מכתב ההסכמה של הגורם המממן המצורף כנספח ג' לאגרת החוב.
2. שעבוד קבוע ראשון בדרגה והמחאה על דרך שעבוד בדרגה ראשונה, ללא הגבלה בסכום, של כל הזכויות ו/או הכספים (הן במטבע ישראלי והן במט"ח) ו/או ניירות הערך, מכל מין וסוג שהוא ו/או כל התמורות, הפירות, ההכנסות והזכויות הנובעים או הקשורים אליהם, הקיימים /או העומדים לזכות החברה הלווה ו/או שיעמדו מעת לעת לזכות החברה הלווה, והכל בחשבון הייעודי (כהגדרתו באגרת החוב).
והכול בהתאם למפורט באגרת החוב שנחתמה בין החברה הלווה ובין המלווה ביום 29.5.2023 ("אגרת החוב").

מלווה/נאמן

תאריך רישום: 31/05/2023 מס' בנק/תאגיד: 520023185
שם המלווה/נאמן: הפניקס חברה לביטוח בע"מ

תאריך יצירה: 04/06/2023

תאריך רישום: 28/06/2023

מס' שעבוד: 214

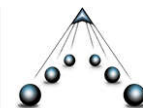
פרטים כלליים לשעבוד

תאריך רישום: 28/06/2023 מהות השעבוד: שיעבוד צף/ספציפי
דרגת השעבוד: דרגה ראשונה הסכום המובטח: ללא הגבלה

תנאים מיוחדים

קביעה בהסכם לגבי שעבוד נוסף.
קיימת מגבלה על ביצוע עסקאות בנכס ללא הסכמת בעל השעבוד.

תיאור התנאים: הממשכנים התחייבו לא למכור, למשכן, לשעבד, להעביר, להחכיר, להשכיר, לעשות עסקה אחרת או להוציא מרשותם באופן אחר את הנכסים הממושכנים או כל חלק מהם, כל זאת ללא הסכמת הבנק בכתב ומראש.



הנכסים המשועבדים

תאריך רישום: 28/06/2023 סוג הנכס: אחר

תיאור הנכס: משכון ראשון בדרגה והמחאה על דרך השעבוד של זכויות הממשכנים המפורטות להלן: זכויות הממשכנים כלפי החייבים המפורטים בתוספת לאגרת החוב, על פי ו/או בקשר עם המסמכים המפורטים שם, לרבות זכויות הממשכנים על פי ו/או מכוח מסמך חוזה לביצוע עבודות בניה ופיתוח (התקשרות פאושלית) שנחתם בין הממשכנים לבין חברת מ.ג.א.ד. בנין והשקעות בע"מ ח.פ. 510868342 בחודש אוקטובר, 2021 והכל בקשר עם המקרקעין הידועים כגוש 6159 חלקות 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448 ו-449 (כולן בשלמות) בשטח של 5,078 מ"ר המצויים ברחוב הרא"ה 90, 92, 94, 96, 98, 100 ו-102 ברמת גן אשר במסגרתו יורשו 7 הבניינים הקיימים במקרקעין הנ"ל ותחתיהם יבנו 3 בניינים חדשים שיכללו 3 בנייני מגורים מעל מרתף חנייה, חזית מסחרית ושטחי ציבורי וכן כל נספח ו/או תוספת ו/או צרופה קיימים או עתידיים בקשר עם ההסכמים הנ"ל ביחד עם כל הבטוחות והערובות שניתנו ו/או שיינתנו לממשכנים להבטחת הזכויות האמורות ועם כל הזכויות האחרות הנלוות לזכויות האמורות; הכול בהתאם וכמפורט באגרת החוב ובתוספת לאגרת החוב.

מלווה/נאמן

תאריך רישום: 28/06/2023 מס' בנק/תאגיד: 10-800
שם המלווה/נאמן: בנק לאומי לישראל בעמ, מרכזי תל אביב

תאריך יצירה: 23/07/2023

תאריך רישום: 30/07/2023

מס' שעבוד: 215

פרטים כלליים לשעבוד

תאריך רישום: 30/07/2023 מהות השעבוד: שיעבוד צף/ספציפי
דרגת השעבוד: -- הסכום המובטח: ללא הגבלה

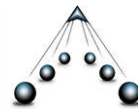
תנאים מיוחדים

קביעה בהסכם לגבי שעבוד נוסף.
קיימת מגבלה על ביצוע עסקאות בנכס ללא הסכמת בעל השעבוד.
הערה לפי תקנה 12(ב) לתקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים), התש"ס - 1999.

הנכסים המשועבדים

תאריך רישום: 30/07/2023 סוג הנכס: אחר

1. כל הזכויות במקרקעין הידועים כגוש 7241 חלקה 23, רחוב הטייסים 92 בתל אביב (להלן: "המקרקעין")
2. כל זכויות החברה בחשבון מס' 510435472 בבנק ירושלים בע"מ וכל חשבון ו/או פקדון ו/או ניירות ערך ו/או זכויות מכל סוג שהוא אשר לחברה בבנק ירושלים בע"מ בקשר עם הפרויקט שבמקרקעין.
3. זכויות ו/או כספים ו/או החזרים מאגף המכס והמע"מ, בקשר למקרקעין, לרבות עפ"י המחאות זכויות.
4. כל הזכויות, לרבות כספים אשר יגיעו לחברה, מקוני דירות במקרקעין.
5. כל הזכויות הנובעות ו/או ינבעו מביטוח המקרקעין והרכוש המשועבד לבנק בקשר עם המקרקעין.
6. כל הזכויות, לרבות זכויות לקבלת כספים, מספקים, קבלנים וקבלני משנה של הפרויקט במקרקעין.
7. שעבוד קבוע על כל זכויות הלקוח ו/או הממשכן לעודפים בפרויקט הנבנה על ידי הלקוח במקרקעין הידועים כגוש 6874 חלקה 102, מגרש 210 לפי תכנית ח/4/370 בחולון.
8. שעבודים נוספים כמפורט בהסכם ואג"ח ובנספח א' הרצ"ב בקשר עם המקרקעין.



מלווה/נאמן

1. תאריך רישום: 30/07/2023 מס' בנק/תאגיד: 54

שם המלווה/נאמן: בנק ירושלים בע"מ

2. תאריך רישום: 30/07/2023 מס' בנק/תאגיד: 520042540

שם המלווה/נאמן: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ

מס' שעבוד: 216

פרטים כלליים לשעבוד

תאריך רישום: 16/04/2024

תאריך יצירה: 14/04/2024

תאריך רישום: 16/04/2024

מהות השעבוד: שיעבוד צף/ספציפי

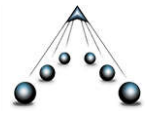
דרגת השעבוד: --

הסכום המובטח: ללא הגבלה

תנאים מיוחדים

קביעה בהסכם לגבי שעבוד נוסף.
קיימת מגבלה על ביצוע עסקאות בנכס ללא הסכמת בעל השעבוד.

תיאור התנאים: הלווה מתחייב שלא לשעבד את הנכסים המשועבדים או כל חלק מהם בשעבוד נוסף מכל מין וסוג שהוא ושלא למכרם ולא להשכירם בכל דרך שהיא ולא לתת לצד שלישי זכות כלשהי בהם ללא הסכמת בעל השעבוד.



הנכסים המשועבדים

תאריך רישום: 16/04/2024 סוג הנכס: זכויות מקרקעין

תיאור הנכס: שעבוד קבוע ומשכון בדרגה ראשונה ובלעדית ובהמחאה על דרך השעבוד על כל זכויות של החברה בקשר עם המקרקעין הידועים כגוש 3680 חלקות 18, 19, 23 ו- 24 (כולן בחלק), מגרשים מס' 165, 167 ו- 168 לפי תכנית תמל/1086 ("התב"ע"); מתחם מס' 73009 על פי מכרז מספר מר/179/2023 שפורסם על ידי רמ"י ומשב"ש ("המכרז") וכן כגוש 3680 חלקה 121 (בחלק), מגרשים מס' 182 ו- 183 לפי התב"ע; מתחם מס' 73013 על פי המכרז, המצויים ברחובות, על כל הבנוי והנטוע עליהם והמחובר אליהם וכל אשר ייבנה, יינטע ויחובר אליהם בעתיד ולרבות כל חלקה או מגרש שיבואו במקומם בעקבות הליכי פרצלציה וכן בקשר לפרויקטים הנבנים ו/או שייבנו עליהם (להלן: "המקרקעין") (להלן: "הפרויקט").

שעבוד צף בדרגה ראשונה ובלעדית על כל זכויות הלווה בקשר עם המקרקעין והפרויקט.

כל הזכויות של הלווה בקשר להסכמים שלהלן, לרבות הזכות להשבה בגין ביטול איזה מההסכמים שלהלן:

- (1) הודעת זכיה מיום 22.8.2023 מרמ"י בקשר עם זכיית החברה במתחם 73009 על פי המכרז;
- (2) הודעת זכיה מיום 22.8.2023 מרמ"י בקשר עם זכיית החברה במתחם 73013 על פי המכרז;
- (3) חוזה חכירה שייחתם בין החברה לבין רשות מקרקעי ישראל ("רמ"י") במסגרת זכיית החברה במכרז לרכישת זכויות החכירה במקרקעין, ובהתאם להוראות מסמכי המכרז בקשר עם מתחם מס' 73009, מס' חוזה ברמ"י: 800012571.
- (4) חוזה חכירה שייחתם בין החברה לבין רמ"י במסגרת זכיית החברה במכרז, ובהתאם להוראות מסמכי המכרז בקשר עם מתחם מס' 73013, מס' חוזה ברמ"י: 800012566;
- (5) חוזה/ים לביצוע תשתיות ציבוריות רשות - יזם, על נספחיו, שייחתם/מו בהמשך לזכיית החברה במכרז, בין החברה לבין ה.ל.ר. - החברה לפתוח רחובות בע"מ, חברה מס' 511479263 בקשר עם הפרויקט ובהתאם להוראות המכרז.
- (6) הסכמים של החברה עם קבלנים, ספקים, יועצים, מתכננים (לרבות אדריכל הפרויקט) בקשר למקרקעין ולפרויקט;
- (7) חוזי מכר שנחתמו ו/או ייחתמו בין החברה לבין רוכשי דירות וכן שטחים אחרים בפרויקט;
- (8) פוליסות הביטוח בקשר למקרקעין ולפרויקט;

כל הזכויות, טובות ההנאה הנובעים מהמקרקעין ו/או מההסכמים הנ"ל ו/או הקשורים אליהם, לרבות כספים ו/או החזרים המגיעים ו/או שיגיעו ללווה מאת צדדים שלישיים, לרבות מכל גוף ו/או רשות ו/או העירייה ו/או גורם אחר ללא יוצא מן הכלל וללא הגבלת סכום בכל הקשור ו/או הנוגע למקרקעין.

כל הזכויות הנובעות ו/או ינבעו מביטוח המקרקעין והרכוש המשועבד למלווה.

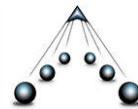
שעבודים נוספים כמפורט באגרת החוב, על נספחיה.

גוש/חלקה: בגוש: 3680 חלקה: 18
בגוש: 3680 חלקה: 19
בגוש: 3680 חלקה: 23
בגוש: 3680 חלקה: 24
בגוש: 3680 חלקה: 121

מלווה/נאמן

תאריך רישום: 16/04/2024 מס' בנק/תאגיד: 516496544

שם המלווה/נאמן: ארכימדס אשראי (2021) בע"מ



מס' שעבוד: 217

תאריך רישום: 16/04/2024

תאריך יצירה: 14/04/2024

פרטים כלליים לשעבוד

תאריך רישום: 16/04/2024

מהות השעבוד: שיעבוד צף/ספציפי

דרגת השעבוד: --

הסכום המובטח: ללא הגבלה

תנאים מיוחדים

קביעה בהסכם לגבי שעבוד נוסף.
קיימת מגבלה על ביצוע עסקאות בנכס ללא הסכמת בעל השעבוד.

תיאור התנאים: הלווה מתחייב שלא לשעבד את הנכסים המשועבדים או כל חלק מהם בשעבוד נוסף מכל מין וסוג שהוא ושלא למכרם ולא להשכירם בכל דרך שהיא ולא לתת לצד שלישי זכות כלשהי בהם ללא הסכמת בעל השעבוד.

הנכסים המשועבדים

תאריך רישום: 16/04/2024

סוג הנכס: זכויות מקרקעין

תיאור הנכס: שעבוד קבוע בדרגה ראשונה, ללא הגבלה בסכום, והמחאה על דרך השעבוד על כל זכויות החברה בפרויקט שייבנה על המקרקעין הידועים כגוש 4545 חלקות 31, 32, 35, 36, 37, 38 ו- 39 המצויים ברחובות ("מקרקעי הפינוי בינוי") לרבות מכוח הסכם פינוי בינוי שנחתם ו/או שייחתם בין החברה לבין כל בעלי הזכויות במקרקעי הפינוי בינוי.

שעבודים נוספים כמפורט באגרת החוב, על נספחיה.

גוש\חלקה: בגוש: 4545 חלקה: 31
בגוש: 4545 חלקה: 32
בגוש: 4545 חלקה: 35
בגוש: 4545 חלקה: 36
בגוש: 4545 חלקה: 37
בגוש: 4545 חלקה: 38
בגוש: 4545 חלקה: 39

מלווה/נאמן

תאריך רישום: 16/04/2024

מס' בנק/תאגיד: 516496544

שם המלווה/נאמן: ארכימדס אשראי (2021) בע"מ

שמות קודמים

1. תאריך השינוי: 29/07/2007 תאריך החלטה: 29/07/2007

שם קודם בעברית: אאורה אחזקות (1999) בע"מ

שם קודם באנגלית: AURA HOLDINGS (1999) LTD

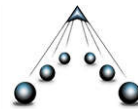
2. תאריך השינוי: 26/12/2021 תאריך החלטה: 20/12/2021

שם קודם בעברית: אאורה ישראל - יזמות והשקעות בע"מ

שם קודם באנגלית: AURA ISRAEL - INITIATING & INVESTMENTS LTD

שינויים בחברה

שינוי שם



1.	תאריך רישום: 29/07/2007	תאריך החלטה: 29/07/2007
2.	תאריך רישום: 26/12/2021	תאריך החלטה: 20/12/2021
שינוי בתקנון		
	תאריך רישום: 20/09/2023	תאריך החלטה: 04/09/2023

אין שינויי סטאטוס

תמצית זו הוכנה מתוך המידע האגור במחשב רישום החברות ביום 27/06/2024 בשעה 16:17

נסח החברה או השותפות מהווה תמצית מידע ממאגר הנתונים הממוחשב של רשות התאגידים, הניתן כשירות לציבור, על פי מידע שהתקבל ברשות. המידע בנסח עלול להיות חסר, בלתי מדויק או בלתי מעודכן. אין להסתמך על הנתונים בנסח, משאינו מהווה אחד מהמרשמים שמנהלת רשות התאגידים על פי דין.

לבירור המידע והדיווחים שהוגשו לרשם החברות או לרשם השותפויות כנדרש בחוק, יש לעיין בתיק התאגיד. יודגש כי המידע המצוי בתיק החברה ביחס לבעלי מניות ודירקטורים בחברה, כמו גם פרטי מידע נוספים, הינו בעל אופי דקלרטיבי בלבד ואינו מהווה תחליף לעיון במרשם בעלי המניות ובמרשם הדירקטורים שמנהלת החברה, הפתוחים לעיון הציבור במשרדה הרשום.

הנסח עשוי לכלול גם תמצית מידע שהתקבל מרשויות המדינה, כדוגמת רשות האכיפה והגביה, הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי, מערכת בתי המשפט ועוד, הניתן אף הוא כשרות לציבור. המידע עשוי להיות חלקי או לא מעודכן, אין להסתמך עליו ויש לפנות ולעיין במידע אצל הרשות הציבורית או רשות המדינה המוסמכת.

נספח י"א

נוסח עקרוני של מכתב החרגה מותנה לבעלים מהבנק המלווה

[יצורף בהמשך]

נספח י2'

נוסח עקרוני של מכתב החרגה סופי לבעלים מהבנק המלווה

[יצורף בהמשך]

נספח יא'

תאריך:

הסכמה ותצהיר בן/בת זוג

אל: **אאורה מחדשים את ישראל בע"מ, ח.פ. 6-283620-51** (להלן: "החברה"):

מאת: ת.ז.

כתובת:

א.ג.כ.,

הנדון: **הסכם מיום** **ביחס לחלקת משנה** **בגוש 7131, ברחוב** **כצלסון 21 / 23 / 25 ו / 27/קק"ל 4 / 6 / 8 / תנין 1 / 2 / 2א" / 3 / 5 בת ים**

אני הח"מ, , ת.ז. , מאשר/ת ומצהיר/ה בזאת כדלקמן:

1. כי אני בן/בת או ידוע/ידועה בציבור של ת.ז. (להלן - "בן הזוג") הרשום כבעלים של הנכס כהגדרתו להלן (לרבות כל הצמוד אליו וחלק היחסי ברכוש המשותף) הנמצא בבניין שברחוב , דירה מס' , הידועה כחלקה בחלקה בגוש 7131, בבת ים (להלן בהתאמה: "הבעלים", "הנכס", "המקרקעין").
2. ידוע לי כי בן/בת הזוג מתקשר עם חברת אאורה מחדשים את ישראל בע"מ, ח.פ. 6-283620-51 (להלן: "החברה") בהסכם בקשר עם הנכס, החלקה והמקרקעין עליהם בנוי הנכס, לביצוע פרויקט פינוי בינוי במתחם המקרקעין הידועים כחלקות 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 37, 38, 40 ו - 47, בגוש 7131; וכל חלקה ו/או מגרש שיבואו תחת חלקות מקרקעין אלו וכל חלקות ו/או חלקי חלקות שיווצרו כתוצאה מאיחוד ו/או חלוקה של המקרקעין בהם כלולות החלקות הנ"ל ו/או מכל תכנית שתעדכן ו/או תשנה ו/או תחליף את התכניות התקפות ביום מתן תצהירי זה (להלן בהתאמה: "הפרויקט", "ההסכם" ו- "המתחם").
3. הריני להצהיר כי, בין אם יש לי זכויות בנכס ובין אם לאו, הריני לתת הסכמתי הבלתי חוזרת להתקשרות בן הזוג בהסכם ומאשר/ת באופן בלתי חוזר, כי אין לי ולא תהיינה לי טענה בקשר לכך וכי אין לי כל התנגדות לביצוע הפרויקט והוראות ההסכם והריני נותנת/ת הסכמתי לו.
4. מבלי לגרוע מהאמור, הריני מתחייב/ת לחתום על כל מסמך בקשר עם ההסכם ו/או הפרויקט שיידרש כבן/בת הזוג של הבעלים, עם דרישה, ובכלל זאת בקשר עם מסמכי הליווי הבנקאי של היזם, ככל שאדרש לעשות כן. כמו כן, הריני לאשר, כי ככל שאני מתגורר/ת או אתגורר בנכס, ידועות לי הוראות ההסכם בקשר לכך וכי אפעל בהתאם להוראות ההסכם, לרבות אפנה את המקרקעין, ככל שאדרש לעשות כן, והכל לפי הוראות ההסכם והמועדים הקבועים בו.
5. הריני להצהיר, לאשר ולהתחייב בזה, כי ככל ויוקנו לי מלוא או חלק מהזכויות בנכס, בכל שלב שהוא לאחר חתימת בן/בת הזוג על ההסכם ועד להשלמת רישום זכויות בן/בת זוגי בדירה החדשה -לה הוא/היא זכא/ית בגין ההסכם - כחלקת משנה נפרדת בבית המשותף, אחתום על ההסכם ונספחיו מיד לכשאדרש לכך בכתב על ידי החברה.
6. ידוע לי כי האמור לעיל מהווה התחייבות כלפי הבעלים ו/או היזם ו/או יתר בעלי הדירות והם מסתמכים על כך וככל שלא אפעל בהתאם לאמור לעיל, הדבר עלול לעיכובים בפרויקט ו/או להפרת ההסכם ואשא בכל התוצאות בקשר לכך.
7. הנני מצהיר כי זה שמי, זו חתימתי וכי תוכן תצהירי - אמת.

.....
חתימה

אישור עו"ד

ביום הופיע/ה בפני ת.ז. , ולאחר ששוכנעתי כי הבין/ה את האמור לעיל ואת מהות חתימתו/ה, חתם/ה בפניי מרצונו החופשי על הצהרתו/ה דלעיל.

.....
חתימה

.....
תאריך

נספח יב'

שאלון מיסוי לדייר בפרויקט פינוי בינוי

שאלון לצורך הערכה אפשרית של חיוב במס שבח

פרטים כלליים:

שמות בעלי הזכויות ביחידה וקרבתם- בעל, _____ טלפון: _____ אישה אחים וכו' _____
1. _____
2. _____

שאלות לעניין היחידה הקיימת:

1. נא לציין את הזכויות ביחידה: (בעלות/חכירה/דיירות מוגנת) _____
2. שטח (ארנונה) של היחידה: _____
3. האם נעשה שימוש ביחידה בשנתיים האחרונות: _____
4. האם היחידה מפוצלת: כן/לא ככל שכן, לכמה יחידות ובאיזה שטחים: _____
5. האם היחידה בנויה בהיתר: כן/לא
6. נא לציין את השימוש שנעשה ביחידה בשנתיים האחרונות:
7. דירת מגורים/חנות/משרד/אולם/מחסן/בית מלאכה: _____
8. ככל שמדובר ביחידה מסחרית האם יש לכם תיק במע"מ: כן/לא
9. האם היחידה שימשה כמלאי עסקי לעניין מס הכנסה: _____
10. האם היחידה נרכשה/התקבלה במתנה/ירושה _____
11. מהו התאריך, אשר בו רכשתם את היחידה? _____
12. שווי רכישת היחידה: _____
13. ככל שהיחידה או חלק ממנה התקבל במתנה נא למלא את הפרטים הבאים:
 - 13.1 כמה אחוזים מהיחידה ניתנה במתנה? _____
 - 13.2 מתי התקבלה המתנה? _____
 - 13.3 ממי התקבלה המתנה? _____
 - 13.4 מתי נרכשה היחידה על ידי נותן המתנה ובאיזה שווי: _____
 - 13.5 ככל שהזכויות ביחידה הועברו במתנה בשנתיים לפני חתימתך על ההסכם- גם על מעביר המתנה למלא שאלון זה.
14. ככל שהיחידה התקבלה בירושה נא למלא את הפרטים הבאים:
 - 14.1 המוריש נפטר בתאריך _____
 - 14.2 הזכויות ביחידה נרכשו על ידי המוריש בתאריך ובשווי _____

15. האם היחידה התקבלה במסגרת חילוף בהתאם לפרק חמישי 3 לחוק מיסוי מקרקעין? כן / לא.

16. האם בעל הדירה נהנה מהטבות בגין הדירה בהתאם לחוק עידוד השקעות הון? כן / לא.

חתימות _____

תאריך _____

נספח יג'

נספח קשישים

[יצורף בהמשך]

נספח יד'

הסכם פיקוח

[לצורך לאחר חתימת יזם על הסכם הפיקוח שנחתם ע"י המפקח והנציגות]

תאריך: 03/1/24
סימוכין: 106/14663.2

לכבוד
נורית כהן נציגות כצלסון בת ים - nuritcohen2021@gmail.com
עו"ד ישי איצקוביץ - עו"ד דיירים

הנדון: הצעת מחיר ליווי הנדסי ופיקוח דיירים בפרויקט מתחם כצלסון, קק"ל, בת ים

בהמשך לפגישתנו, הריני מתכבד להגיש הצעתנו למתן שירותים לליווי הנדסי ופיקוח דיירים בפרויקט זה.

1. נתונים כלליים של הפרויקט:

- הפרויקט פינוי בינוי במתחם כצלסון, קק"ל, בת ים.
- רחוב תנין 1,2,2,3,5, א'ב'2,3,5, כצלסון 21,23,25,27, קק"ל 4,6,8
- סה"כ 200 דיירי תמורה.
- טרם נבחר יזם. (מנהלים מו"מ מול אאורה)
- גוש 7343, חלקה 31.
- סה"כ 13 בניינים קיימים

השירותים המוצעים על ידינו בפרויקט, הינם שירותי ליווי הנדסי, ופיקוח עליון מטעם דיירים ויכללו בהתאם למצ"ב:

2. בחירת יזם / מפרט טכני / ליווי תכנון

- א. בחירת יזם.
- ב. הכנת מפרט טכני
- ג. ייצוג המזמין בפגישות נציגות / ישיבות יזם
- ד. בדיקת ההגשה בטרם הכנסתה לעירייה ובדיקת התאמתה למפרטי ההסכם.

2.1 התמורה עבור השירותים הנ"ל הינה 52,000 ₪ + מע"מ, צמוד למדד המחיה 1/25

2.2 לוח התשלומים:

- | | | |
|--------------------|---|---|
| א. 10,000 ₪ + מע"מ | - | בחתימת דייר ראשון על הסכם הפנ"ב |
| ב. 12,000 ₪ + מע"מ | - | הכנת המפרט הטכני וסגירתו מול היזם |
| ג. 12,000 ₪ + מע"מ | - | עם בדיקת הגרמושקה ואישור נציגות הדיירים |

(עבור כל הגשה)

ד. 20,000 ₪ + מע"מ - מחצית בקבלת החלטת וועדה להיתר מלא. מחצית שניה
במתן
מתן ההיתר המלא בפועל.

3. שלב הביצוע:

- א. ליווי הליך פינוי דירות ומסירתן לזים.
 - ב. פיקוח עליון ובקרה על עבודות הבניה באתר.
 - ג. המפקח ישלח באמצעות הנציגות ובא כח הבעלים בפרויקט התראות על אי התאמות ו/ או ליקויים בשלבי הביצוע, ככל שיתגלו כאלה, וכן ישלח דיווח חודשי לנציגות הפרויקט על התקדמות העבודות באתר.
 - ג. ייצוג הדיירים מול מנהל הפרויקט ו/ או מנהל העבודה באתר מטעם הזים לכל אורך התקופה ותפעול בעיות שוטפות מול הקבלן.
 - ד. ניהול תכתובות ותיעוד.
 - ה. בדיקות מדגמיות על איכות הבניה, טיב החומרים וכיוצ"ב.
 - ו. עריכת "ביקורת הנדסית" לדירות בטרם מסירתן לדיירים המפונים וליווי מסירות ואישור השלמת העבודות.
 - ז. מסירת הדירות לבעלים – השתתפות בעריכת נוהל קבלת היחידות, פרוטוקול טרום מסירה וליווי הבעלים במסירות הדירות, מעקב אחר ביצוע תיקוני הליקויים על ידי הזים ו/ או מי טעמו בדירות וברכוש המשותף, לרבות עמידתו בלוחות זמנים, מעקב אחר תהליך קבלת טופס 4 ו 5.
 - ח. מעקב אחרי תיקוני במהלך תקופת הבדק, ברור מחלוקות עם הזים, הכל עד לסיום ההתקשרות עם הזים בקשר לביצוע בשטח.
4. התמורה בשלב הביצוע הינה 21,000 ₪ לחודש + מע"מ, מיום העלייה לקרקע ועד המסירה האחרונה של הדירות לדיירים.
- עבור הכנת דו"ח בקרה הנדסי עבור דירות התמורה, טרום המסירה, 1,000 ₪ ליח"ד + מע"מ.
- עבור הכנת דו"ח שטחים ציבוריים, 3,000 ₪ + מע"מ (לבנין)
5. בתקופת הבדק:
- בתום תקופת הבדק, במהלך 3 חודשים האחרונים תשלום חודשי למשך 3 חודשים בגובה 21,000 ש"ח + מע"מ לחודש.
- כל הסכומים צמודים למדד המחיה 01/25

6. הליך תבע:

- א. ליווי ההליך הסטטוטורי, לרבות, הליכי התביעה והליכי היתר הבניה – בדיקת התאמת מסמכי התביעה והיתר להסכם, מעקב אחר קידום התביעה, בדיקת עמידת הזים בלוחות הזמנים. דיווח תלת חודשי לנציגות ולכ"כ הבעלים בדבר התקדמות התביעה.
 - ב. 25,000 ₪ + מע"מ – ליווי התביעה (מחצית ישולם עם פרסום להתנגדויות ומחצית שניה במתקן תוקף).
7. שירותים אינם כוללים: כל הליך משפטי, למעט מתן עדות.

בכבוד רב
אריאל זרזקי

אאורה מחדשים את ישראל בע"מ

הנכם מוזמנים להיכנס לאתר חברתנו בו ניתן להתרשם מפעילתנו - www.mzg-eng.co.il

מצ"ב – פירוט שירותים
פרופיל חברה

תאריך

נספח טז'

דוגמא שילוט

[יצורף בהמשך]

פירוט חברי הנציגות

<u>בניין</u>	<u>שם מלא</u>	<u>מספר טלפון</u>	<u>דוא"ל</u>
<u>כצנלסון 21</u>	<u>דימה איסקוב</u>		
	<u>דבורה גואטה</u>		
	<u>מאיר אדוט</u>		
<u>כצנלסון 23</u>	<u>עידן דקל</u>		
	<u>שרון רוזנצויג</u>		
<u>כצנלסון 25</u>	<u>נורית כהן</u>		
	<u>יפה פרץ</u>		
	<u>טל ברקוביץ</u>		
<u>כצנלסון 27</u>	<u>מקסים ספיבק</u>		
	<u>זהבה דוד</u>		
<u>קק"ל 6</u>	<u>שימי מדן</u>		
<u>תנין 2</u>	<u>ציון מעתוק</u>		
	<u>אומליאנצ'וק סרגיי</u>		
	<u>קריספין ניסים</u>		
<u>תנין 2א'</u>	<u>רוני שטרומאיר</u>		
	<u>אנדריי קלשניקוב</u>		
<u>תנין 2ב'</u>	<u>טלי קישק</u>		
<u>תנין 3</u>	<u>מוטי כהן</u>		
	<u>יפתח רפאלי</u>		
<u>תנין 5</u>	<u>חיימוביץ יצחק</u>		